یارسول الله فمن کره منهم قال یبعثهم الله علی مافی انفسهم، ترمذی/ ج۲/ صـ۲۴/ نوهرکله چه سره دبدګنړلوهم عذاب کې شریکیږي نوچه څوک په خوشحالی لاړشی هغه به څنګه دعذاب نه بچ شی والله اعلم- [۳۰محرم/۱۳۰۱ھ/امدادج۲/صـ۱۲۴]

## دکافرانومندرونوته تلل

سوال :(۳۴۹) دهندوانوعبادت خانی ته دمیلی دپاره دمسلمانانوتلل اوخصوصاًدعالم اووعظ کوونکی تلل دپاره سیل اوداجائزګنړل اودلیل کې داایت قل سیروفی الارض،پیش کول څنګه دي؟

جواب : دهندوانوعبادت خانی ته دمیلی دپاره دمسلمانانوخصوصاً دعالمانوتلل اوداهم نه چه څه سخت دینوي ضرورت وي صرف دسیل اوتماشی دپاره تلل سخت منع دي اوکه چرته دایت فسیروافی الارض دامعنی وي څنګه چه دي مستدل صاحب بیان کړیدي نوبیاپکاره چه دفانکحواماطاب لکم من النساء نه ترجمه یې داده چه نکاح وکړي دهغه ښځوسره کومی چه ستاسوخوښی شی- نوکه موراوخوردخوښ وي نوهسی سره دي بیاهم نکاح جائزشی ځکه چه ماطاب لکم عام که چرته ددي قائل یې نومبارك شه اوکه چرته داووایې چه دمورخورحرمت بل ایت سره ثابت دي حرمت علیکم امهاتکم واخوانکم الخ- نوزمونږدطرف نه هم دخپل دلیل داسی جواب واوره چه داسی ځاي ته دتلوممانعت بل ایت سره ثابت دي فلاتقعدبعد الذکری مع القوم الظمین- یعنی دنصیحت نه وروستوظالمانوسره مه کینه یعنی کافرانوسره مه یوځاي کیږه فی الحدیث من کثرسوادقوم فهومنهم- اوصحیح حدیث کې دی چه قیامت ته نزدي به یولښکرپه مکه معظمه باندي دحملی کولوپه اراده راشی هرکله چه نزدي راورسی نوټول به په زمکه کې ورڼنه کړیشی ازواج مطهراتورضوان الله علیهم اجمعین کې یوي بی بی عرض وکړوچه یارسول ﷺ دیکې خوبه دوکانداران هم وي دوي خوبه دحملی اراده نه لري ددوي څه قصورحضرت ﷺ اوفرمائیل چه دالله عذاب عام راځی دغه وخت به ښخ شی بیادقیامت په ورځ به دخپل خپل نیت موافق راجمع کیږي انتهی- نوهرکله چه داخلق سره دضرورت دتجارت نه دوي سره شامل شی دالله دعذاپ نه نه بچ کیږي نوچاته چه داضرورت نه وي نوهغه به څنګه دالله دعذاب نه چه دکافرانوپه مجمع نازلیږي بچ شی اللهم قنافتنه لاتصیبن الذین ظلموا منکم خاصه- الله اعلم [۱۵جمادی الثانی/ ۱۳۰۲ھ/ امدادج۲/صـ۱۲۵]



## کوم هندوان چه مسلمانان سپک ګڼي

## دهغوي دلاس خوراک دغیرت خلاف دي

سوال :(۳۵۰) دهندوانودکورخوراك جائزدي یانه- ځکه چه مسلمان دسپی نه هم بدګڼي؟

جواب : ګناه یې خونشته خوبی عزتی ده.[۹ربیع الاول/۱۳۳۴ھ/تتمه رابعه/صـ۲۴]

## دکافرڅاونډي دعوت جائزدي

سوال :(۳۵۱) یومشرك خپل ګاونډي ته دعوت ورکول غواړي داسی رعایت په حق دګاونډي کې داخلیدیشی،لایتخذالمومنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین الایة، وعیده کې خونه داخلیږي جناب په خپل تفسیرکې دامدارات صرف دریوطریقوسره جائزګرځولی دي (۱) دهدایت امیددپاره(۲) ضرردفع کولودپاره(۳) دمیلمه اکرام دپاره نه چه دکوربه اکرام دپاره ،اودي صورت کې خودادري واړه نشته؟

جواب : اکرام چه څه رنګ دمیلمه ماموربه دي دغه شان دګاونډي هم نوداپه هغه کې باشتراك علت داخلیدیشی [تتمه ثانیه/ صـ۲]

## نهی از موالکت با کفار

سوال :(۳۵۲) عیسائي سره خوراك کولی شی یانه- که چرته یوپیاله اویورکیبئ کې خوراك ورسره وکړي نوداسی حالت کې څه حکم دي آیایوځاي خوراك سره لازمی طورباندي اتحادراځي اویوځاي والی راځي- نوآیاداسی خلقوسره اتحادکول منع دي؟

جواب : دکافرانوسره بغیردضرورت نه ګډون اویوځاي والی منع دي- اوخوراك کول بی ضرورته ګډون اویوځاي والی دي.[۲۰جمادی الثانی/ ۱۳۲۵ھ]

## احکام سلام وتعظیم اکابر/ دراتلونکی دعزت دپاره اودریدل

سوال :(۳۵۳) بادشاه،حاکم،پیر،استاد،امیرالمؤمنین،آقا،عالمان،نیکان،صاحبان حافظان اوسیدان- هریوچه ددوي نه چرته یومسلمان ته راشی نوددوي عزت دپاره اوریدل پکاردي یاپه ناسته پکاردي اوپه خپله جناب رسالت مآب ﷺ دخپل تعظیم نه ولی منع

کړيده- اوحضرت ﷺ په خپله دچادعزت اوتکريم دپاره اودريدلی يانه- په حوالی دقران سنت سره اوسره دجواز اوناجوازاواباحت اوکراهت بيان کړي بينواتوجروا؟

**جواب : الحديث الاول**: عن ابی سعيدالخدری رضی الله عنه فی حديث مجئ سعدبن معاذ رضی الله عنه فلمادنامن المسجدقال رسول الله ﷺ للانصارقوموالیٰ سيدكم متفق عليه كذافی المشكوٰة قال فی المرقات قيل ای لتعظيمه ويستدل به على عدم كراهته فيكون الامر للاباحة اولبيان الجوازوقيل قوموااللاعانة فی النزول الی ان قال وماذكرفی قيامه ﷺ لعكرمة بن ابی جهل عند قدومه عليه فالوجه فيه ان يحمل على الترخيص حيث بقتضيه الحال وقدكان عكرمة من رؤسا قريش وعدی كان سيدبنی طی فرای تاليفها بذٰلك على الاسلام اوعرف من جانبهاتطلعا عليه بحسب مايقتضه حب الرياسة اه مختصرا، **الحديث الثانی**: عن عائشة رضی الله عنها قالت اذادخلت عليه فاطمة رضی الله عنها قام اليها وكان اذا دخل ﷺ قامت اليه رواه بوداؤد، **الرواية الاولى**: فی الدرالمختار يندب القيام تعظيماً للقادم كمايجوزالقيام ولوللقاری بين يدالعالم فی ردالمحتار قال ابن حبان وفی عصرنا ينبغی ان يستحب ذٰلك ای القيام لما يورث تركه من الحقدوالبغضاء والعداوة لاسيماً اذاكان فی مكان اعتيدفيه القيام وماوردمن التوعدعليه فی حق من يحب القيام بين يديه كمايفعله الترك والا عاجم اه قلت يؤيده مافی العناية وغيرهاعن الشيخ عبدالحكيم ابی القاسم كان اذادخل عليه غنی يقوم له ويعظمه ولايقوم للفقراء وطلبة العلم فقيل له فی ذلك فقال الغنی يتوقع منی التعظيم فلوتركته لتضررانمايطمعون جواب السلام والكلام معهم فی العلم **الرواية الثانية**: فی الدرالمختار ولوسلم على الذمی تبجيلاً يكفروفی ردالمحتار قال فی المنح قيدبه لانه لولم يكن كذلك بل كان لغرض من الاغراض الصحيحة فلاباس به ولاكفراه، ددي حديثونواوددي روايتونوداامورمعلوم شول- **ورومبی امر**:- داوريدوځوقسمه دي يورحبت دي دادهغه چادپاره جائزدي چاسره چه محبت كول جائزدي دويم حديث کې ددي ذکر دي دويم قسم اوريدل تعظيمی دي ديکې که چرته تعظيم په زړه سره دي نوهغه سړي ددي تعظيم قابل کيدل پکاردي کنی که چرته دتعظيم قابل نه وي لکه کافردي نوددي قسم اجازت نشته دويم روايت په دي دلالت کوي- اوکه چرته تعظيم صرف ظاهرسره دي اوهغه هم څه مصلحت دوجه نه دي لکه داخيال وي چه که چرته ماددي سړي تعظيم ونه کړونودشمن به شی یاداچه دده به زړه مات شی یاددي سړي



هدايت ته دراتلواميددي ياداسړي دهغه محكوم نوكروي يابل څه داسی مصلحت وي نوبياجائزدي دوړومبی حديث شرح اووړومبی روايت په دي گواه دي اوکه چرته هغه نه قابل دتعظيم وي اونه پکې څه مصلحت اوضرورت وي نومنع دي ، **دويم امر**:- داچه رسول ﷺ عكرمه رضی الله عنه بن ابوجهل دپاره کوم دقريشو سرداروه اودعدی بن حاتم دپاره کوم چه دبنی طی سرداروه دهغوي دزړه خوشحالولودپاره چه دوي مسلمانان شی یاپه دي وجه چه حضرت ﷺ ددي اميدموندلی وه په دي وجه اوريدلی وه په دي وجه دوي دواړه بياااسلام قبول کړي هم وه. **دريم امر**:- چه ممانعت چه کوم په احاديثوکې راغليدي هغه په دي صورت کې دي چه يوکس ناست وي اوټول ولاړوي په عجموکې داعادت دي داممنوع اوحرام دي دي تفصيل نه وروستواستفتاء دټولواجزاؤجوابونو وشول صرف يوجزء پاتی شو- هغه داچه حضرت ﷺ ځان دپاره ولی نه خوښولودهغه وجه تواضع سادګی اوبی تکلفی وه چه حضرت ﷺ کې عاجزي ډيره زياته وه- اومرقات کې تصريح شته.[۱۸ ذيقعده/۱۳۲۵ھ/امدادج۲/صـ۱۹]

## تعظيم دپاره داوريدوتحقيق

**سوال** :(۳۵۴) زه داخبره معلومول غواړم فقهاء چه دراتلونکی عزت دپاره اوريدل جائزيا مستحب فرمائيلی دي نوپه دي يې څه دليل بيان کړيدي- مشكوٰة شريف کې باب القيام- اوپه دهغی دشرح نه په دي مسئله باندي دجوازدځه ګنجائش نه معلوميږي امام نووی رحمه الله خوااوريدواستحباب دپاره قوموالی سيدكم سره استدلال فرمائيلی دي- خوااستدلال صحيح نه دي څنګه چه ملاعلی قاری رحمه الله داپه معقولودليلونه سره ردکړي هم دي- اوکه چرته دادليل زمونږه فقهاؤ هم بيان کړيدي نوبياداخويوتبرك محض دي. کوم عبادتونوچه الله رب العزت خپل ذات اقدس دپاره مخصوص فرمائيلی دي هغه بل چادپاره څه رنګ جائزکيدیشی قوموالله قانتين لکه سجده اوركوع چه دنمونځ دجزء کيدودوجه نه بل چاته کول حرام دي دغه شان قيام کې هم کيدل پکاردي- پدي وجه په تيته سلام کول څوپوري چه زماخيال دي دتشبه بالركوع دوجه نه فقهاؤ مكروه ليکلی دي ماته ددي خبري دتحقيق ضرورت دمسئله دقيام ميلادمروجه دپاره دي زه تراوسه پوري شرح صدرسره دااوريدل داکرام ددي دليلونوپه بنيادناجائزګڼرم؟

**جواب** : دي وخت کې نه ماسره کتابونه شته نه وخت شته- څه چه ذهن کې دي دهغی په بنیادباندي جواب لیکم قیام للقادم په عدم جوازباندي استدلال دي حدیث قوموا الی سیدکم،باندي موقوف نه دي.دحضرت اقدس ﷺ حضرت فاطمی رضی الله عنهاته اودریدل هم استدلال دپاره کافی دي که چرته داووائې چه داقیام للمحبت وه نوجواب دادي چه محبت اواکرام کې څه وجه ده هیڅ فرق نشته ځکه چه محبت یومباح امردي دغه شان اکرام هم اذاجاء کریم قوم فاکرموه کې داکرام اباحت دي فلیکرم الضیف کې داکرام اباحت بلکه تاکیددي. دي نه معلومه شوه چه قیام للامر المباح جائزدي- په خپله ملاعلی قاری رحمه الله حدیث ممن سره ان یمتثل له الرجل باندي دقیام للخدمت په جوازتصریح کړیده اوکه چرته څوک ووائې چه خدمت موقوف دي په قیام باندي.نوجواب دادي چه بعضوقومونوکې اکرام عرفاً موقوف دي په قیام باندي اوس زه ترقی کوم اووایم چه که دقوموا الی سیدکم نه هم استدلال وکړي نوڅه باك نشته . اوبعض عالمانووئیلی هم دي پاتی شوه دملاعلی قاري رحمه الله شبه داسی شبهی خوټولو استدلالاتوکې کیدیشی داختلاف مسئلوپه دلیلونوکې معلوم دي چه اصل مدارداستدلال دمستدل ذوق دي.دبل چاذوق په دي حجت نه دي اوکه چرته قوموا لله قانتین دي قیام ته هم شامل وي- نوپه خپله صاحب مرقاة عکرمه ﷺ اوعدی دپاره دحضرت ﷺ دقیام محمل تالیف علی الاسلام یااقتضاء حال لحب الریاست ګرځولی وه یعنی چه زړه کې داسلام مینه پیدایشی آیاددي استثناء څه دلیل شته اوکه چرته عام قاعدي دلیل داستثناء وي نودلته هم جوازدمحبت یااکرام دلیل داستثناء دي پاتی شول درکوع سجدي سلام دپاره حرام کیدل دادنص دوجه نه دي- حضرت ﷺ نه تپوس وشواینحنی بعضنابعض حضرت ﷺ اوفرمائیل لا- اوحضرت ﷺ نه په خپله خپل ځان دپاره دسجدي کولوتپوس اوشو- حضرت ﷺ منع اوفرمائیله بل داچه رکوع اوسجده بل څه غرض دپاره نه ده مباح کړي شوي په خلاف دقیام چه خدمت یاتالیف علی الاسلام دپاره پخپله دملاعلی قاری رحمه الله په نزدمباح دي- دي نه معلومه شوه چه رکوع اوسجده کې معنیٰ دعبادت زیاته ده دي سره تشبه هم ناجائزده په خلاف دقیام چه هغه مباح اغراضودپاره مباح شولکه دیروواقعاتوکې دصحابورضوان الله علیهم په مخکې جاثی علی الرکب (په زنګونانوکیناستل) کیدل راغلیدي حالانکه دادتشهدصورت دي البته که چرته دیکې هم نهی وي نوتعارض دمسیح اومحرم کې محرمه ته ترجیح راځی .اودلته خونهی شته هم نه-



قوموا لله قانتین( عابدین) کې ددي منهی عنه نه کیدل معلوم شول پاتی شوه چه حضرت ﷺ ځان دپاره نه خوښول داکراهة طبعی دي نه کراهت شرعی- لکه څنګه چه حضرت ﷺ دټولونه مخکې تلل نه خوښول حالانکه دیته هیچامنهی عنه نه دي وئیلی - دغه شان لاتقوموا کماتقوم الاعاجم یعظم بعضهم بعضا کې هغه قیام مراددي چه معظم ناست وي اونورټول ولاړوي . اوداعادت دعجمودتاریخ نه معلوم دي بل حدیث چه کوم بره ذکرشویتمثل له الرجال ددي ترینه ده پاتی شودمولودوالواستدلال دلیلونه دجوازدقیام دپاره دراتلونکی دامحض بی هوده خبري دي ځکه چه هلته قدوم چرته دي صرف ذکر دقدوم دي فاین هذامن ذاك بلکه دکوم قدوم ذکردي دهغی قدوم په وخت قیام چرته هم منقول یامتعارف نه دي دبادشاهانوپه کورونوکې بچی پیدا کیږي حاضرینوچرته هم قیام نه دي کړي بس دغه صرف جواب دپاره کافی دي دقیام للقادم دنفی ضرورت نشته اوغوره سره وګوري که چرته بطوراعجازپه خپله حضور ﷺ تشریف راوړي اورویت اویقین دواړه حاصل شی نوآیاعلی قاری ومن تبعه به نه اودریږي [النور/ذی الحجه ۱۳۴۹ھ/صـ ۹]

## دبزرګانوپه لقبونوکې قبله کعبه لیکل

**سوال** :(۳۵۵) جنتی کالی کې یې دبزرګانوپه لقبونوکې قبله کعبه لیکلی شویدي اوتذکرة الرشیدکې یې مکروه تحریمی لیکلی دي بدلیل قوله علیه السلام لاتطردفی الحدیث ددي تاویل دي؟

**جواب** : بغیردتاویل نه مکروه تحریمی دي اوپه تاویل دمعنی مجازي جائزدي اګرچه خلاف اولیٰ دي.[۸ ربیع الاول/۱۳۲۷ھ/تتمه اولی/صـ ۱۴۲]

## دفع تدافع درمیان بهشتی زیوروفتاویٰ رشیدیه

## دربعض اداب والقاب والد ودیګرعزیزان

**سوال** :(۳۵۶) دجناب په کتاب جنتی کالی وړومبی برخه صـ ۲۱ کې دخطونودلقبونو مضمون داسی راغلیدي دلویولقبونواواداب دپلارنوم جناب والدصاحب قبله وکعبه ځامن ومخدوم اوتابعداران عاجزان الی آخره ایضاً جناب والدصاحب قبله کونین وکعبه دارین الی آخره ایضاً قبله وکعبه فرزندان الی اخره- اوحضرت مولاناګنګوهی رحمه الله فتاویٰ رشیدیه

دریمه برخه صـ ۷۹کې داسی فرمائې استفتاء څه فرمائې عالمان ددین اومفتیان دشرع متین دي دلاندینو مسئلوکې تفصیل سره دحوالی دکتابونوولیکئ عندالله به ماجوراوعندالناس به مشکور وګرځی .وړومبی سوال قبله وکعبه یاقبله دارین وکعبه کونین یاقبله دینی وکعبه دنیوی یاآمال وحاجات یاقبله مرادات یاقبله صوري وکعبه معنوي یانورداسی قسم لقبونواوادابوکې والدیاعمومی یاوروزته یابل چاته داسی لیکل جائزدي یانه- حرام دي یانه مکروه دي نوتحریمی یاتنزیهی دعبارتونواودلیلونه هم ولیکئ؟

**جواب** : داسی کلمات دمدح دچاپه نسبت وئیل یالیکل مکروه تحریمی وي- لقول علیه السلام لاتطرونی کما اطرت النصاری عیسی بن مریم الحدیث- هرکله چه دشان نبوي دحدنه زیات کلمات دحضرت ﷺ دپاره دي نوبل چادپاره څه رنګ جائزګڼیدیشی فقط والله اعلم- پدي وجه درفع اشتباه په بنیادعرض دي چه ظاهراً ددواړوعبارتونوکې تضادمعلومیږي ددي دختمولوڅه توجیه ده؟

**جواب** : که چرته دمجازاراده وکړیشی نوبیاپکې تضادنشته خوظاهري تضادچه دچاپه خیال کې وي هغه ته داسی حالت کې فتاوی رشیدیه باندي عمل ډیراحتیاط دي.[۸ شعبان/۱۳۳۵ھ]

## دسلام جواب اورول ضروري دي صرف وروئیل کافی نه دي

**سوال** :(۳۵۷) دسلام جواب که وروغوندي ورکړي چه سلام اچوونکې یې وانه وري نوجواب اداشویااورول ضروري دي بعض صحابورضوان الله علیهم دحضرت ﷺ دسلام جواب ډیرورو غوندي ورکړیدي چه دنه اوریدوپه وجه ددوباره سلام کولوضرورت راغی آخرکې حضرت ﷺ واپس شوي وه اګرچه علت دلته استماع کلام اوتحصیل دبرکت دي خوظاهراً شبه دجواز معلومیږي؟

**جواب** : خبرداري ضروري دي که چرته نزدي وي نواورولوسره اوکه لري یاکونړوي نواشاره سره خوسره دتلفظ نه په ژبه باندي اودصحابی فعل دعارض دوجه نه وه فلایقاس علیه غیره.[۲۲ ربیع الاول/۱۳۳۴ھ/ تتمه رابعه/ صـ ۱۹]

## صیغه د سلام

**سوال** :(۳۵۸) زیدعمروباهم نزاع می کنندکه سلام علیك بلفظ گفتن فقط مسنون ست یالفظ دیگرهم ازمشتق باشدمیتوان گفتن ،پس زیدمی گویدکه درائ این لفظ جناب



شارع ﷺ بران نص فرموده یعنی السلام علیکم دیگرمنهی عنه وبدعت ست، عمروخلافش میکندومیگوید که مشتقات این لفظ هم داخل سلام است ومیتوانم گفت تسلیم وتسلیمات ونیز ضرورت نیست که السلام علیکم بجمیع لفظه لایجزوکلامه درست نباشد بلکه داخل همین سنت آنچه وضیعان وشریفان میگویندمثلاً سلام میان سلام صاحب وغیره البته درائ ایں دیگرالفاظ سلام که درعرف میرزایان عجم متدوال ومقررگشته مثل آداب عرض وکورنش ومجراوغیره بدعت است امانه بدعت مذمومه ومستقبیحه که گویندش مسئی وبزه کارباشدبلکه ازقبیل مباحات واگرچه بندگی گفتن هم که بنابرعموم خویش که درکلام عرب عبدبمعنی مولا دمملوك هم آمده مضائقه ندارد لیکن بنظرمشترك بودن این لفظ به عبدیت معبود حقیقی وتبادراذهان عوام وقلۃ رافهام شان برین معنی سزا وارنیست که کس باین چنین کلمه سلام گوید – الختصر درین قوم کدام یك اززید وعمره صادق است آیاوضیع وشریف رلفظ سلام علیکم فقط بمخاطب خودباید گفت یادیگرهم ازالفاظ مذکوره میتوان گفت ،بینوابالکتاب توجروا عندالملك الوهاب فقط؟

**جواب** : تحقیق درین باب آنست که رسول الله ﷺ امرفرموده که وقت لقاء مسلم سلام بایدکرد ،عن ابی هریرة رضی الله عنه عن النبی ﷺ قال اذالقی احدکم اخاه فلیسلم علیه الخ رواه ابوداؤد ،وهرچنداین کلام مفیدسنیت نیست لیکن درماموربه بالمعنی الاعم بودنشت کلامی نیست پس بلاریب مخالفت آن نمودن بدعت خواهدشد ،باقی ماندکلام اندرین که کدام بدعت خواهدشدبنظرغائرچنان می نمایدکه بدعت مذمومه مستقبیحه باشدچراکه مزاحم ومراغم سنت است واین چنین بدعت سیئه می باشد - فی الاحیاء انماالمحذوربدعة تراغم سنة ماموربهاالخ اقول ثبت کون السلام ماموربه بالحدیث المذکوروقت اللقاء فاذالم یسلم وقت اللقاء بل اتی بلفظ اخرصارت السنة متروکا وغیرها مؤثراوهی المراعمة کمالایخفیٰ، این تقریرمبئ براصول کلیه بودواگرفروع وجزئیات تفتیش کنیم هم مویدش برمی آید ،عن هلال بن یسارقال کنا مع سالم بن عبیدفعطس رجل من القوم فقال السلام علیکم فقال سالم وعلیك وعلیٰ امّك فکان الرجل وجدفی نفسه فقال امااني لم اقل الاماقال النبی ﷺ اذاعطس رجل عندالنبی ﷺ فقال السلام علیکم فقال النبی ﷺ وعلیك وعلیٰ اُمّك اذاعطس احدکم فلیقل الحمدالله رب العٰلمین ولیقل له من یردعلیه ویرحمك الله ولیقل یغفرالله لی ولکم رواه الترمذی وابوداؤد، این حدیث دلالت صریحه داردبراین

که آداب شرعیه راترك نموده ودیگر الفاظ رابجائش استعمال نمودن امرمنکرست تاآن که رسول الله ﷺ همچنین سالم کلمه گفته موجب غیظ مخاطب گردیده فافهم اکنون باید دید که کدام لفظ رامخاطب سنت گوئم وکدام راماثل قراردهم پس ظاهربرآن حکم میکند که اگراندکی زیاده یانقصان یاتقدیم یاتاخیرهم راه بایدمخالف سنت باشد ، یؤیده ماروی عن جابر رضی الله عنه قال اتیت رسول ﷺ فقلت علیك السلام علیك یارسول الله قال لاتقل علیك السلام فان علیك السلام تحیة الموتی رواه الترمذی افادالحدیث امرین احدهما ان تقدیم المؤخروبالعکس مخالف للسنة والثانی ان ماخالفها هذه المخالفة منهی عنها حیث قال لاتقل ،اما توان گفت که تغیری یسیرجائزباشد کماوردعلیه قوله تعالیٰ قالوا سلاماوقوله تعالیٰ سلام علیکم بماصبرتم الایة ویحتمل که انکاربرعلیك السلام بسبب تحیة موتی ابودنش باشدپس غایة مافی الباب لفظ سلام میان وغیرآن ازتسلیم وتسلیمات شاید گنجایش دارد اماآداب وکورنش وغیره دربدعت مذموم بودنش اشتباهی نیست کمامرولفظ بندگی اقبح جمیع است ازبعض ثقات شیندشد که بعض سلاطین جبابره بجائ تحیة مقرره نمودن بودکه زائرپیش پایه تخت سرنهاده لفظ بندگی گویدمنشاء آن بلاریب جاهلیت قبیحه است پس علاوه دلائل مذکوره وایهام معنی عبودیت خودتشبه باهل جاهلیت وجه وجیه است برمنع آن ، عن عمران بن حصین قال کنافی الجاهلیة نقول انعم الله لك علینا وانعم صباحا فلما کان الاسلام نهینا عن ذلك رواه ابوداؤد. وآنکه درسراکثربجناء سودائ وضیعان وشریفان پخته منشاء اش کبراست که ارذل خصال دل است اگرفرق ضروری ست دررسوم ومعاملات دنیامضائقه نداردوسلام ازامموردین است دران فکرفرق کردن چنان است که وضیعان راگویم که ظهرسه رکعت گذاریدکه درمیان ماوشمافرق بدست آیدوهوکماتری واگردل گوارانه نمایدبلفظ سلام وتسلیم نمایندودیگرالفاظ واجب الترك است وفیماذکرناکفایة لطالب الانصاف انشاء الله تعالیٰ والله اعلم[ امدادج۲/صـ ۱۸۶]

## کوم ځای چه سلام وئیل مکروه دي هغه ځایونه

سوال :(۳۵۹) آیاداخبره صحیح ده چه کله جومات ته راشی نوپه اوچت آوازبه السلام علیکم ووائي اوهرکله چه دجومات نه ځی نوهغه وخت به هم په اوچت آوازالسلام علیکم ووائي که جومات کې ځوك وي اوکه نه وي- اونمونځ کې مشغول وي یابعض نمونځ کوي



اوبعض هسی ناست وي یاتول نمونځ کوي یاڅه بله وظیفه کې مشغول وي دهریوصورت جواب راکړي؟

جواب : بالکل غلط دي - بلکه داسی حالت کې چه خلق نمونځ اووظیفه وغیره کې مشغول وي نوسلام کول مکروه دي فی الدرالمختار.

سلامك مکروه علیٰ من ستسمع ومن بعدما ابدی یسّن ویشرع
مصل وتال ذاکرو محدث خطیب ومن یصغی الیهم ویسمع
مکرر فقه جالس لقضائه ومن بحثوا فی العلم دعهم لینفعوا
مؤذن ایضاً ومقیم مدرس کذا الاجنبیات الفتیات امنع

والله اعلم[ ۱۸ربیع الاول/ ۱۳۲۱هـ/ امدادج۲/صـ۱۸۹]

## متکبرباندي سلام نه اچول

سوال :(۳۶۰) زیدیوفقیرسړي دي کومی مجمع ته چه لاړشی که جومات وي که بل ځاي وي خوپه سلام کې مخکې والی نه کوي هرکله چه ځوك ورته سلام اوکړي نوپه لاس یاڅبه یادواړوسره دسلام جواب ورکوي که چرته اتفاق سره داسی یوعزت مند سړي لکه عالم یابزرګ ملاؤشی نوسلام کې مخکې والی کوي کنی نه کوي ظاهرحال هم وائې چه داسړي دخپلی فقیرئ اوعبادت په وجه دخلقودسلام په انتظارکې اوسی- ایاداسی کس ته سلام کول یاسلام کې مخکې والی کول شرعاً منع خونه دي- امام غزالی رحمه الله احیاء العلوم کې لیکلی دي چه دمتکبرینو سلام دادي چه دوي ته سلام مه کوي دامام غزالی رحمه الله په دي قول باندي عمل کول چرته خلاف سنت خونه دي ځکه چه بیګانه اوغیربیګانه هرچاباندي سلام اچول اومخکې والی کول په سلام کې مسلمانانوباندي دحدیثونه مسنون معلومیږي؟

جواب : تکبرحرام دي اوچه ځوك تکبرکوي هغه بالخصوص ځوك چه همیشه تکبرکوي هغه فاسق دي اوفاسق باندي په سلامخکې والی نه کول جائزدي بلکه غوره دي- فی الدرالمختارفی شرح البخاری للعینی فی حدیث ای الاسلام خیرقال تعطم الطعام وتقرء السلام علی من عرفت ومن لم تعرف الی قوله وکذا یخص منه الفاسق بدلیل اخر- هرکله چه معلومه شوه چه حدیث عام مخصوص البعض دي نودامام غزالی رحمه الله په قول باندي عمل کول خلاف دسنت نه دي [امدادج۲/صـ ۱۸۹]

## داستنجاء وخت کې سلام

سوال :(۳۶۱) داستنجاء وخت کې دسلام جواب ورکول پاپه خپله سلام کول پکاردي يانه- حديث شريف کې خوداذايبول لفظ راغلی دي بياخلق داستنجاء په وخت کې دسلام جواب نه ورکوي اياداوي غلط فهمی ده ياڅه اصل يې شته- دي نه علاوه حديث شريف کې داهم راغلی دي چه حائضی به هم سلام کولواوجواب به يې هم ورکولو دي نه معلوميږي چه داڅيزونومانع دسلام نه دي؟

جواب : فی الدرالمختاراول باب مفسدات الصلوة ، سلامك مكروه علىٰ ستسمع الى قوله فهذاختام والزيادة تنفع، دي بيتونوکې يې دسلام دکراهت ځايونه شميرکړيدي خوديکې يې داحالت نه دي شميرکړي اوسوچ سره بل هم څه دليل دمنع نه معلوميږي نوظاهراً دابی سنده محض رسم جوړشويدي- والله اعلم.[۱۷ذی قعده/ ۱۳۲۲ھ/ امدادج۲/ص ۱۹۰]

## دچاخپوته لاس لګول اولاس بياپه مخ مړل

سوال :(۳۶۲) خپوسره لاس لګول اولاس بياپه مخ مړل صاحب دخپوحالت دقيام کې ياناست وي ياملاست وي سنت دي يامستحب يامباح يابدعت دي؟

جواب : درمختارکې داجزئيه ده وكذامايفعله الجهال من تقبيل يدنفسه اذالقی غيره فهومكروه فلارخصة فيه اه ،قبيل فصل فی البيع كتاب الخطروالاباحة، بس که چرته مخ باندي مړل په شان دتقبيل (خکلولو) وي بياخودي روايت نه دمسئلی جواب معلوم دي چه مکروه تحريمی دي فی ردالمحتارای تحريماً ويدل عليه قوله بعدفلارخصة فيه – اوکه چرته دتقبيل په شان نه دي نوداروايت دهغی نه ساکت دي اوبل روايت می نه دي ليدلی اوظاهراً قواعدوسره دتفصيل نه دامعلوميږي که چرته دامسح کړي شوي سړي متبرك متقی وي اومسح کوونکی متبع دسنت اوصحيح عقيدي والاسړي وي بياخوجائزدي کنی نه دي جائزوالله اعلم

[۲۲شوال/۱۳۲۷ھ/ تتمه اولیٰ/ص ۱۴۳]



## خوراک کوونکې باندي سلام کول

سوال :(۳۶۳) برآکل بوقت اکل سلام کردن چه حکم دارد ،

جواب : علة کراهت سلام برآکل عجزاوازجواب نوشته اندونزدمن علت ديگراحتمال تشويش يااخصاص به لقمه هم است پس هرکجادوعلت مرتفع باشد کراهت هم نباشدواين علت ازقواعد فهميدام نقل يادندارم . [۳محرم/ ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانيه/ص ۱۰۷]

## دبدعتيا نوتعظيم

سوال :(۳۶۴) کوم خلق چه عرس وغيره بدعتونوکې شريکيږي ددوي چه کوم خلق تعظيم اوعزت کوي هغوي ددي حديث من وقرصاحب بدعة فقداعان على هذا الاسلام اوکماقال مصداق گرځی يانه؟

جواب : که چرته داتعظيم اوعزت څه دين مصلحت اودينوي ضرورت دوجه نه نه وي بيابی شکه ديکې داخل دي.[ربيع الثانی/ ۱۳۳۷ھ/ تتمه خامسه/ص ۸۴]

## روضه مطهره وغيره ځکلول

سوال :(۳۶۵) برتصويرروضه منوره حضرت سرورعالم ﷺ ونقشه مدينه منوره زادهاالله شرفاً ونقشه مکه مکرمه که دردلائل الخيرات واقع است بوسه دادن چشم مالیدن ازروی شرع جائزاست يانه؟

جواب : بوسه دادن وچشم مالیدن برين نقشها ثابت نيست واگرازغايت شوق سرزدملامت وعتاب هم برجانباشدکتبه الحقررشيداحمدگنگوهی عفی عنه، الجواب صحيح اشرف علی عفی عنه [۲محرم/ ۱۳۲۲ھ/ امدادج۲/ص ۱۴۰]

## درسول ﷺ تعريف په نظم اونثرکې

سوال :(۳۶۶) دحضرت ﷺ تعريف کول په طريقه مشروع څنګه ده عام ددي نه که نظم وي اوکه نثر يودوه حديثونه ددي باره کې پيش کوم ، من انشدفينا بيتافله الجنة، دي ته خلق حديث وائي آياچرته دحديثو په يوکتاب کې داحديث يادي هم معنی حديث تاسوچرته

لیدلی ده. دویم داچه قصیده بانت سعادفقلبی الیوم مبتول، دحضرت ﷺ په شان کې حضرت حسان رضی الله عنه بن ثابت وئیلی ده نوحضرت ﷺ سحبان هذه الامة فزمائیلی وه- اوخپل څادرمبارک یې ورته ورکړي وه ددي صحیح سند کوم کتاب کې دي ؟

**جواب** : (۱) نظماً اونثراً دواړوطریقوسره جائزدي خوپه دي شرط چه حدودشرعی نه بهرنه وي لکه څنګه چه عام شاعران پکې مبتلادي.مشکوة کې دبخاري شریف نه حدیث روایت کړیدي عن عائشة رضی الله عنها قالت کان رسول الله ﷺ یضع لحسان رضی الله عنه منبراً فی المسجدیقوم علیه قائماً یفاخرعن رسول الله ﷺ اوینافح ویقول رسول الله ﷺ ان الله یؤیدحسان بروح القدس مانافح اوفاخرعن رسول الله ﷺ واماالاطلاق نظماًونثراً فعن عائشة رضی الله عنها قالت ذکرعندرسول الله ﷺ الشعرفقال رسول الله ﷺ هوکلام فحسنه حسن وقبیحه قبیح رواه الدراقطنی کذافی المشکوٰة ،اومن انشدالخ،- حدیث ماچرته نه دي لیدلی (۲) دا قصیده دحضرت حسان رضی الله عنه نه ده دکعب بن زبیرده لیدلی می ده خویاده می نه ده چه کوم کتاب کې می لیدلی ده اوکتابونه راسره نشته چه وګورم اوسحبان وئیل ماچرته نه دي لیدلی والله اعلم [۲۹رمضان ۱۳۲۳ھ / امدادج۲/ صـ ۱۴۵]

## دتعظیمی سجدي تحقیق

**سوال** :(۳۶۷) سوال کې شبه کړي شویده چه شرائع من قبلناکې ددي واقع کیدل بغیردنکیرنه په نصوص قطعیه کې منقول دي پس زمونږ په شریعت کې به هم جائزوي اوناسخ ددي قطعی کیدل پکاردي اوهغه نشته ؟

**جواب** : جواب داورکړي شوچه ددي په حرمت باندي اجماع ده اواجماع اګرچه ناسخ نه ده خوعلامه ده دوجوددناسخ اګرچه ناسخ معلوم نه وي اه - اوداجواب علی سبیل التنزل دي کنی که تحیه په تحقیق باندي نظروکړي نوحدیث دنهی عن السجدة التحیة ته متواترونیلی شی اګرکه تواترمعنوي وي وهوهذا اذا اجمعت ( ای الکتب ) علیٰ اخراج حدیث وتعددت طرقه تعدداً تحیل العادة تواطؤهم علی الکذب الیٰ اٰخر الشروط افادا لعلم الیقنی لصحة نسبة الیٰ قائله ومثل ذٰلك فی الکتب المشهورة کثیر،په حدیث نهی سجده تحیة دسندپه باره کې جمع الجوامع للسیوطی په عبارت کې لاندی طریقی سره ذکردی ،رواه ابوداؤدوالطبرانی



والحاکم والبیهقی عن قیس بن سعدوالترمذی عن ابی هریرة رضی الله عنه والدرامی والحاکم عن بریدة واحمدعن معاذوالطبرانی عن سراقة بن مالك وصهیب وعقبة ابن مالك وغیلان بن مسلم ورواه ابن ابی شیبة عن عائشة والبیهقی ایضاً عن ابی هریرة رضی الله عنه اوممکن ده چه داهل اجماع په نزد داحدیث لفظاً هم متواتروي [۲۵محرم/ ۱۳۵۰ھ/ النورشعبان/ ۱۳۵۰ھ/ صـ ۲]

## حکم ملقب کردن بادشاه محی الملة والدین وغیره

**سوال** :(۳۶۸) څه فرمایې عالمان ددین متین چه یومسلمان دملك بادشاه چه خصوصیات یې دادي شراب څښی اوچه اوخښی نوبیاپه بدمستی کې دخپلوملګروبی عزتی کوي دخلورونه زیاتی بیبیانی کوي اوښکار دشریعت اسلامیه مخالفت کوي دهغه په بادشاهی کې په شراب اوزناباندي شرعی حکمونه نه دي جاري شوي- اونه په عدالتونوکې دشریعت مطابق صفائې کیږي اونه په دي عدالتونوکې څوك دیندارمتقی اوپوه لرونکی حاکم شته ددي نه علاوه ددي زمانی دطریقی مطابق دبعضومسلمانانوانجمنونواومدرسووغیره ته څه مناسب مالی امدادهم دي بادشاه ورکړیدي بل څه کارده داسی نه دي چه ددین اسلام حقیقی خدمت ورته وئیلی شی خویوه ډله دمسلمانانوچه بیان کړل دهندوستان مسلمانان ورته دمحی الملة الدین یاناصرالملة والدین خطاب ورکول غواړي آیادمسلمانانودافعل قابل دتحسین اولائق دتائیددي که چرته نه وي نوآیاددي مخالفت مسلمانانوباندي یاپه دوي کې په بعضوخاصوخلقوباندي فرض دي بینواتوجروا؟

**جواب** : فی الدرالمختارویکره تحریماً وصفه بمالیس فیه- دي نه حکم دواقعی معلوم شو- داخودخطاب ورکوونکوباره کې تحقیق دي .باقی که چرته څوك خطاب ورکړي نودهغوي دمخالفت اومقابلی کولونه غوره دادي چه څه تاویل وکړي اوچې پاتی شی،چه په خپله مسلمانانوکې څه فتنه اوفسادپیدانه شی- اوتاویل ظاهردي آخردملت اوددین دځه شعبی احیاء اونصرت خوواقع دي [۳۰شعبان/ ذی قعده /۱۳۳۲ھ]

## دطاعون اووبا متعلق مسئلی / طاعون نه تختیدل منع دي

**سوال** :(۳۶۹) دحدیث الطاعون دجملی فلاتخرجوافرارامنه مثال دایت ولاتمش فی الارض مرحاپه شان دي نوځه رنګ چه مطلق می منع نه ده دغه شان مطلق خروج هم منع نه دي.په خلاف ددخول چه ظاهرحدیث کې مطلقاً منع ده- اوظاهره ده چه دفرارنه مرادمکان پریخودل

دي اوس پاتی شوه داچه نهی دفرارکه چرته مطلق غیرمخصوص اوغیرمعلل ده نوبغیردمجبورئ نه لکه بوئی ناقابل برداشت وي اودلري کولوطاقت نه وي اوپه قصددبدلولوآب وهوادیوي کوتی نه بلی کوتی کې یادیومکان نه بل مکان کې ښارکې دننه یابهریابل ښارکې نه دي جائزکیدل پکاردي دپاره چه دتفویض اودتسلیم خلاف نه شی خوکه داسی ووائې چه ددویم روایت په بنیاد ارض (زمکی) نه مرادبلد (ښار)دي اوفناء دبلدپه حکم دبلدکې ده نوفناء بلدپوري تختیدل به جائزوي- اوکه چرته نهی فراردبلد مخصوص ده یعنی چه څوک دقصدي کیدوعقیده لري هغوي دپاره ده لکه څنګه چه درمختارنه معلومیږي نودوړومبی تخصیص دلیل څه دي دویم شرط دفناء بلدچه څوک دمتعدي کیدوعقیده نه لري هغوي دپاره به نه وي داخلق په نهی کې داخل نه دي نوشرط څنګه شو. اوکه چرته دحضرت عمرؓ دقول دوجه نه معلل په علت سره تضیع مرضیٰ اودا وه وایې اومشروط یې کړي نووړومبی خوهغوي چه کوم لښکریانو هغوي باره کې حکم فرمائیلی وه- دویم داچه که چرته دطاعون نه مخکې دښکرقیام په اردن کې پوره طریقی سره ثابت شی نوبیاهم اردن اوجابیه دشام دوه ښارونه دي لهذا قبیله دوبائی ښار نه بل ښارته وتختی یاخه کسان نزدي ځایونوته وتختی اودضرورت په وخت کې ددغه مصیبت زدۀشریك شی یاداسی هلکان بل ځاي ته ولیږي کوم چه نه وي شریك شوي نوجائزکیدل پکاردي خلاصه داچه فلاتخرجوافرارمنه مذهب قوي کې مخصوص دي یاغیرمخصوص ،معلل دي یاغیرمعلل - که چرته مخصوص دي نودلیل څه دي اودمخصوص کیدوپه حالت کې چرته بل ښارته تلل جائزدي یانه اودغه شان دحضرت عمرؓ قول دهغه چاباره کې دي چه نه وي راغلی یادمقیم باره کې که چرته دمقیم باره کې ثابت شی نوپه صورت دنه موندي کیدودعلت لکه دي دریوصورتونوکې کوم چه ذکرشول- نوڅوك چه دتصدي متعدي کیدوعقیده لري یانه لري دوي ته بل ښارته تلل جائزدي یانه اوکه چرته جائزنه دي نوحضرت عمرؓ بل ښارته دتلوحکم ولی فرمائیلی وه ؟

**جواب** : زماپه نزدتحقیق دادي چه نهی عن الفرارعقیده لرونکی دمتعدی کیدواونه متعدي کیدودواړوته خوعام دي لاطلاق الحدیث خومقیمینوسره خاص دي- یدل علیه قولﷺ فیمکث فی بلدرواه البخاری اوپه احکاماتوکې وطن اصلی اووطن اقامت یوشان دي- دحضرت عمرؓ په فعل باندي هم شبه پاتی نه شوه- البته بعض محقیقینودي ته معلل وئیلی دي- دګاونډیانودحقونوضائع کیدوسره اودي سره دصفاترورنقل جوازلازم نه راځی



ځکه چه دحقونونه زړه ساتل هم دي اوداشومانوپه نقل کې دزړه ماتیدل یقینی دي - دسوال دتقریرچه کوم حاصل ماګنړلی دي هغه دپاره داجواب انشاء الله کافی دي اوکه څه حصه پاتی شوي وي نودوباره تپوس وکړي. [۱۸شعبان/ ۱۳۲۷ھ/ تتمه اولی/ ص ۲۱۴]

## حدیث فلاتخرجوا فرارامنه باندي دڅوشبهاتوجوابونه

**سوال** :(۳۷۰) دحدیث ټکړه فلاتخرجوافرارامنه نه دښارنه دبهرکولومماتعت دي لهذاښارپه حد کې فرارجائزدي (۱) خونزدي په بل ځاي کې یابل ښارکې څه حالت کې فرارجائزدي یانه (۲) اوکه چرته دمعلل کیدوپه حالت کې هم جائزنه دي نوحضرت عمرؓ داردن ښارنه جابیه ښار ته دتلوحکم ولی کړي وه. اودحضرت عمرؓ دقول مخاطبینواردن ښار دطاعون زده کیدونه مخکې وطن اقامت جوړکړي وه یاپس دطاعون کیدونه که چرته پس دشروع کیدودطاعون نه یې جوړکړي وه نودي قول نه مومعللیت دحدیث باندي استدلال صحیح دي یانه (۴) دومره نورهم زیاتی کوم چه ټکړه حدیث فلاتدخلوامنه مطلق دي نومطلقاً (۵) دخول منع دي یاجائز(۶) که چرته جائزوي نودڅه مجبوري نه یابغیردمجبوري نه هم مثلاً دبل ځاي نه طاعون ځایونوته تلل مریض کتل یاجمعه کول یاکفن دفن یاعبادت کول وغیره جائزدي یانه (۷) که چرته جائزدي نونه کوونکې ملامته اوګنهګاریږي یانه ؟

﴿جواب عن السوال علی اصل﴾ الجواب (۱) نه دي جائزلوجودالفرار(۲) ځکه چه نهی خاص ده مقیمینوسره کماذکرفی الجواب السابق (۳) په دي باندي محمول کیږي چه وطن اقامت یې نه وه جوړکړي لکه څنګه چه لښکرمفازه کې اوسیدو(۴) دسوال په دي جزء پوه نه شوم دعبارت داجمال دوجه نه بیادامبنی دي وطن اقامت جوړولوباندي اوهغه په خپله ثابت نه دي (الجواب الاضافه) (۵) مطلقاً منع نه دي لان الضرورة مستثناه باطلاق الدلائل (۶) دحاجت په وخت کې جائزدي اګرچه هغه دمجبوري درجه ته نه وي رسیدلی (۷) جائزدي که نورودلیلونوسره واجب وي یانه اوکه واجب هم وي نوبیاپه پریخودوه ملامتیاشته والافلا- فقط [۳رمضان/ ۱۳۲۷ھ/ تتمه اولی/ ص ۱۲۵]

### مخکی دوایې کول دپاره د حفاظت دطاعون دختمولو

**سوال** :(۳۷۱) مرض کې دمبتلاکیدونه مخکې په طوردحفظ ماتقدم دوایې کول جایز دي یانه؟

**جواب** : دمخکې نه هم مباح دوایې کول جائزدي [۱۲صفر/ ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولی/ صـ ۲۱۲]

### دطاعون دټیکی تحقیق

**سوال** :(۳۷۲) دډاکټري اصولومطابق دطاعون ټیکه لګول چه دهغی رس دبعضودوینا مطابق دمنرکانواودضرردبدن نه نچوړکیږي اوبعض وائې چه دخنزیردغوښی نه هم نچوړکیږي اوهغه هم پکې ګډولی شی په هرحال چه وي خوددي مردارو څیزونواجزاء په جسم کې په وینه کې داخلولی شی یانه په خلاف ددي ارشادلاشفاء فی الحرام؟

**جواب** : که چرته دشفاء تعین وي نوبعض متاخرینودتداوي بالحرام اجازت په وخت دیقین کې ورکړي دي کذافی الدرالمختار[۱۲صفر/ ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولی/ وحوادث اول وثانی/ صـ ۵۰]

دطاعون په رڅوکې دیوکورنه بل کورته یایوي محلی ن بلی ته دتلوجواز

**سوال** :(۳۷۳) بل طاعونی ځای خالی کول اوبل ځای ته تلل کوم چه دطب موافق ضروري ګنرلی شی جائزدي یانه؟

**جواب** : انتقال دبدل صحیح نه دي په یوخارکې دمحلی یادکورنقل صحیح دي [۱۲صفر/ ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولی/ ۲۱۲]

### دطاعون نه دتختیدوممانعت منصوصی دی قیاس ته ضرورت نشته

**سوال** :(۳۷۴) یوه ډله دمسلمانانودطاعون نه تختیدل دفرارعن الزحف په شان ګنړي لکه یوسړي چه دجهادنه اوتختی دهغی په تائید کې دقران ایت – قل لن ینفعکم الفراران فررتم من الموت اوالقتل واذاً تمتعون الاقلیلا، پیش کوي اوبله ډله فرمان دحضرت ﷺ فرمن المجذوم کماتفرمن الاسد، حجت باندي خلاف ددي ارشاددی (لاطیرة ولاعدوی) پیش کوي دي دطاعون دمرض دمتعدي کیدوسرایت قائل دي په دي وجه فرارجائزګنړي دي دواړوکې صحیح کوم یودي؟



**جواب** :نهی عن الفرارمن الطاعون منصوص دي اوددي اجازت په فرارمن المجذوم، باندي مقیس دي اونص مقدم دي په قیاس باندي په دي وجه قول دنهی صحیح دي [۱۲صفر/ ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولی/ صـ ۲۱۲]

### دعمواس په طاعون کې دحضرت عمرؓ دحکم

### نقل دخارنه په فراراندي استدلال صحیح نه دي

**سوال** :(۳۷۵) تاریخ نه ثابت دي چه دامرض مخکې زمانوکې دصحابؤﷺ په زمانه کې هم راغلیدي ایادارواېت صحت ته رسیدلی دي چه دویم خلیفهٔ حضرت عمرؓ هغه لښکرته کوم چه دابوعبیده ابن الجراحؓ په امارت کې دشام جهادته تلی وه په مقام دعمواس کې چه کله ددي مرض طاعون دخوریدوخبرورته اورسیدونوحکم یې و کړوچه دغه ځای خالی کړي اوبل ځای ته منتقل شی؟

**جواب** : نقل شوي خودي اودصحت دوجه تحقیق راته نشته خوکه چرته اومنلی هم شی بیاهم دفراردجوازدلیل نه شی کیدي ځکه چه دنهی دعلت ضائع کول دحقونودمریضانواودمړودي اودهغه په انتقال دبعضوسره راځی اودلته نقل دتولوشوي وه لهذاپه دي باندي قیاس نه کیدي [۱۲صفر/ ۱۳۴۰ھ/تتمه اولی/ صـ ۲۱۷]

### فرارعن الطاعون سبب دنجات ګنړونکې کافرنه دي هُوَ فاسق دي

**سوال** :(۳۷۶) طاعونی ځای نه که چرته یوسړي اوتختی اوده عقیده وي چه که زه اوتختیدم نوخامخابه بچ کیږي اوکه اونه تختم نوخامخابه مرم نوداسی سړي طرفته دکفرنسبت کولی شی یانه؟

**جواب** : نه خوسخت ګنهګاردي [تتمه اولی/ صـ ۲۱۷]

### بغیردعقیدی نه هم ددي بره په شان تختیدل ګناه کبیره ده

**سوال** :(۳۷۷) که چرته یوسړي دطاعونی ځاي نه بغیرددغه عقیدی صرف دویري دطاعون نه اوتختی بغیردځه بل ضرورت اوعارض نه – نوداسړي مرتکب دګناه کبیري دي یانه اوشیخ عبدالحق محدث دهلوي په اشعة اللمعات کې حدیث الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف په شرح کې چه فرمائیلی دی (ازین حدیث معلوم می شود که گریختن ازطاعون گناه

کبیره است چناچه فرار اززحف واگراعتقاد کند که اگرنه گریزد البته می میرو واگربگریزوبسلامت می ماندآن خود کفراست) نوداحکم صحیح اوقابل دمنلودي یانه ؟

**جواب** : داسې مرتکب دګناه کبیري دي اودشیخ حکم په غټه ګناه باندي بغیردتاویل نه صحیح دي اودکفرحکم دي تاویل سره صحیح دي چه کله دي الله تعالیٰ لره ددي په خلاف قادرنه ګڼې لکه څنګه چه دسائنس والواصل مذهب دي [تتمه اولیٰ/ص ۲۱۷]

## داب وهوابدلولوپه غرض هم فرارجائزنه دي

**سوال** :(۳۷۸) که چرته یوسړي دیوځاي نه دسخت طاعون په وخت بل ښارته لاړشی اووائې چه زه خودآب وهوابدلولوپه غرض تلی وم اوداسی قسم مکان بدلول جائزدي نوداسی سړي دفرارمن الطاعون مصداق دي یانه اوکه چرته دغه شان نقل مکان جائزوي نودفرارمن الطاعون به کوم صورت وي اوحدیث الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف اودارنګه نوروحدیثونه کوم چه دفرارپه حرمت کې راغلیدي هغه به څه محمول کیږي بینواتوجروا؟

**جواب** : هرکله چه علت دتلوطاعون دي نوداهم فراردي.[۲۲رجب/۱۳۳۰ھ/تتمه اولیٰ/ص ۲۱۷]

## تقریردافع اشکال معلق ازدخول مقام طاعون

**سوال** :(۳۷۹) ددي احقرنه یوحکیم ماهرفن تپوس وکړوچه هرکله چه په حدیثوکې دعدویٰ یعنی دمرض متعدي کیدونفی ثابتیږي نوبیادطاعون ځاي ته دتلودممانعت وجه څه ده البته که چرته متعدي کیدل ثابت اومنی نوبیاخوددي نهی وجه ښکاره ده چه دمرض نه بچ کیدودپاره ده انتهی بخلاصة؟ احقردهغی په جواب کې یوتقریرپیش کړي وه چونکه حاضرینوته چه په هغی کې زیات عالمان وه دي تقریرسره شفااوشوه په دي وجه دهغی راغونډول اوخورول ښه معلومیږي وهوهذا قلت:- ددي تحقیق موقوف دي په دي باندي چه دعدویٰ متعلق تحقیق وکړیشی چه ددي اصل شته یانه دي باره کې دوه قسم حدیثونه راغلیدي ورومبی هغه چه هغی نه ظاهراً دعدویٰ نفی کیږي لکه حدیث لاعدویٰ اودویم هغه کوم سره چه ددي دوجودشبه پیداکیږي چه عدویٰ شته - لکه حدیث فرمن المجذوم کماتفرمن الاسد - یعنی جذامی نه داسی تخته لکه څنګه چه دزمری نه تختی - اودحضرت ﷺ په دواړوارشادونوکې په دي وجه چه هغوي ﷺ صادق اومصدوق دي حقیقةً



تعارض نه شی کیدي لان المتعارضین یستلزم صدق احدهماکذب الاخروالکذب ینافی النبوة- په دي وجه دي دواړوحدیثونوکې جمع کول ضروري شول نوداجمع په باره کې عالمانودوه مختلفی لاري اختیارکړیدي بعضولاعدویٰ په خپل ظاهرپریخی دي اوفرمن المجذوم کې یې تاویل کړیدي اوبعضوفرمن المجذوم په خپل ظاهرپریخی دي اولاعدویٰ یې دخپل ظاهرنه اړولی دي ورومبی مذهب والوداوئیلی دي چه عدویٰ مطلقاً منفی ده ددي په هیڅ درجه کې هم وجودنشته - اودجذامی نه یې دبچ کیدوچه کوم امر فرمائیلی دي نه احتمال دعدویٰ نه بلکه دسدذرائعه (دلاروبندولو) په طورباندي دعدویٰ دعقیدي نه حفاظت کولودپاره یعنی که چرته جذامی سره یوځاي شوي اواتفاق سره ابتداءً ته هم مستقل سبب سره جذام شونودي سړي ته داشبه راتلی شی چه کیدیشی دهغه جذام راته متعدي شویدي اوپه دیکې فساددعقیدي دي- نوددي نه لري اوسیدل پکاردي دي دپاره چه هیڅ حال کې هم دمتعدي کیدواحتمال پیدانه شی اودویم مذهب والوداووئیل چه عدویٰ نفی سره مطلقاً نفی کول مقصود نه دي ځکه چه ددي مشاهده شته یعنی لیدلی شي کتلی شویدي اګرچه ددي مشاهدي ورومبی مذهب والاداجواب ورکولی شی چه مشاهده که چرته ده نودومره ده چه دیومریض دیوځاي والی نه وروستودویم کس مریض شو- خوددي تسبب اول دویم دپاره اوترتب دثانی په اول باندي داڅنګه ثابت شول اقتران فی الوجوددلیل دتاثیرنه شی کیدي خودي دویم مذهب والوداخلاف ظاهروګڼلواودایې ووئیل چه دمطلق عدویٰ نفی دي نه مقصودنه ده بلکه دهغه عدویٰ نفی مقصوده دکوم قائل چه اهل جاهلیت وه اودهغوي معتقدین سائنسدانان اوس هم قائل دي یعنی په بعض مرضونوکې خاصیت طبعی لازمی چه ضرورمتعدی کیږي ددي خلاف چرته هم نه کیږي نوددي نفی یې اوفرمائیله اودامعنی چه څه رنګ نص سره منفی ده دغه شان مشاهدي سره هم متعی ده لکه یوځاي کې چه طاعون خورشی نوهرکله چه دطاعون ختمیدونه پس اوکتی شی نودمړوشمیردمحفوظ خلقو دشمیرنه کم وي که چرته عدویٰ ضروري کیدي نوددي عکس به وي بلکه هیڅوك به هم بچ شوي نه وي غرض دتعدی طبعی اولازمی کیدوتعی یی اوفرمائیله اوکه چرته دنوروا سبابومحتملوپه شان داهم مفضی فی الجمله اوموثرپه څه نه څه وخت کې اومنی لکه محققین اطباء چه کوم ځاي دافعالواوخواصودقوي طبعیه اواندامونویادخوراکونواو دوایانو بیان کوي هلته دباذن خالقهاقیدهم لګوي - په دي شان سره دعدویٰ په قائل

کیدو کې څه باك نشته اودفرارمن المجذوم علت دي درجې احتمال دعدوی يې ګرځولی
دي اوحديث کې دحضوراقدس ﷺ ديوسوال کوونکې په جواب کې (کوم سړي چه ديواوښ
دخارښتی کيدونه وروستودنوروا وښانودخارښتی کيدواشکال پيش کړي وه) دافرمائيل چه
فمن اعدی الاول يعنی وړومبی اوښ ته بيماري چالګولی وه ددي مسلك سره يې څه
ټکراؤنشته ځکه کيدشی چه مقصوددهغی تعدي نفی وي دکوم قائل چه داسوال کوونکی
وه غرض دعدوی په باره کې داتحقيق دي په کوم چه جواب مقصوداوموقوف دي اوس دي
نه وروستوبه جواب داصل سوال معلوم شی يعنی دنهی عن الدخول فی مکان الطاعون علت
به دي دواړومسلکونوباندي جداجداوي بس وړومبی مسلك کوم چه عدوی دسراوښيادنه
منفی ګنړي داوائی چه دانهی په وجه داحتمال دعدوی نه ده بلکه ځکه ده چه کيدشی
طاعون ځاي ته تلوسره مستقل سبب سره ده ته هم طاعون شی اوده ته يانوروخلقوته
داوسوسه پيداشی چه دبل چاطاعون ده ته ولګيدواوعقيده يې خرابه شی په دي وجه په
خپله يې دتلونه کوم کې چه احتمال دفسادداعتقيدي وه منع اوفرمائيله اودويم مسلك والا
کوم چه مرتبه دسبب غيرلازم التاثيرکې عدوی ثابت منی داوايې چه په دي وجه يې منع
اوفرمائيله چه کيدشی دهغی ځاي دطاعون په ديکې هم اثروکړي اګرچه بل احتمال هم شته
چه اثرونه کړي غرض داچه بغيردضرورت ن خطره دهلاکت کې ځان ولی غورزوي اګرچه
يقينی نه وي خودهلاکت اسباب لکه زهرخوړل هم قصداً بغيردضرورت نه نقلاً اوعقلاً منع
وي اګرچه دينه کله کله بچ کيږي هم البته دځه دنقصان چه ددي نه هم دکم احتمال وي لکه لږه
غوندي بدپرهيزي داداخل نه ده په نهی کې اوکه چرته په دي داشبه وي چه هرکله عدوی
داسباب مشکوکه نه ده نوبياخونهی عن الدخول متوجه شوه خونهی عن الخروج ولی ده
پکاردي چه خروج دجائزوي ځکه چه کله داسی خطروي چه احتمال دنقصان يې وي نوداسی
خطره کې دغورزيدونه پس دهغی ځاي نه وتل عقلاً اودنصوصوپه دليلونوسره نقلاً هم
جائزبلکه اولی دي لکه مرض چه اسباب مشکوکودمرګ نه دي اوتداوی نه غرض خروج عن
المرض وي اوداجماعاً جائزدي دغه شان دلته هم وتل جائزکيدل پکاردي نوددي شبی
جواب دادي چه بی شکه ددي مقتضاء فی نفسه هم دغه وه که څنګه چه صاحب شبه وئيلی
دي خوعقل اونقل يوه بله قاعده هم مقرره کړيده چه چرته ديوسړي دمشکوك نقصان نه په بچ
کيدوکې دبل سړي دچاچه دده په ذمه دامدادحق وي يقينی نقصان لازم راځی هلته ده لره



دمشکوك نقصان نه بچ کيدواجازت نشته مثلاً دچاپه کورکې اورولګی نوکه چرته ګاونډيان
يې مړنه کړي نودشك په وجه کې احتمال دي چه کيدشی ددغه اورنقصان دغه مړکوونکوته
هم ورسی خوشك دي کيدشی هيڅ اونه رسی نوايادي ګاونديانوته دااجازت شته چه صرف
تماشی دي وکړي اومړکولوکوشش دي ونه کړي غرض دامخکينی قاعده دمشکوك يې
خطره نه خارج کول جائزدي مقيده شوه دي قيدسره چه هرکله دي خروج کې دبل
چاضررا ونقصان يقينی نه وي اوطاعون نه په تختيدوکې نورخلق کوم چه پاتی شی دهغوي
زړه ماتيدل اوزياته ويره اوضائع کول دي کوم چه يقينی ضررا ونقصان دي په دي وجه داثقل
المضرتين دفع کولودپاره اخف المضرتين برداشت کول پکاردي اوخروج ته ناجائزوئيل
پکاردي اوداحکم يوازي خروج سره خاص نه دي که چرته څه طريقی سره معلومه شی چه
دطاعون مقام ته زماپه نه تلوکې دچايقينی نقصان دي هلته هم ددي ضرريقينی دفع
کولودپاره دهغی په ضررمشکوك باندي کومه چه په دخول کې وه نظربه نه شی کولی مثلاً
دطاعون په مقام کې يوه زنانه کنډه شوه اوهلته ټول خلق ددي مخالف وي اودعدت دوجه نه
اوبل هغی ته مال اوسامان اورل دهغی ځاي نه متعذردي هلته ددي قيام ضروري دي اوبل
ښارکې ددي زنانی څوك محرم دي چه هغه سره اوسيدوکې ددي دجان اومال اوعزت حفاظت
کولی شی نودي صورت کې ديته نهی عن الدخول نشته دي ضرورت سره دي ته دهغه ځاي نه
دتلواجازت بلکه که څه حرج نه وي نوتاکيدبه کولی شی اوڅوك دي داشبه نه کوي چه څه
رنګ خروج کې دنورونقصان يقينی دي نودغه شان په عدم خروج کې هم دهغوي نقصان
يقينی دي چه هلاك به شی نودواړه ضرره برابرشول اوحق دنفس مقدم دي په حق دغيرباندي
نوددی شبی ګنجائش خوځکه نشته چه خبره خوپه دي تقديرباندي کيږي چه عدوی يقينی نه
ده کومه چه بره په اوريدواوکتلوسره ثابته شويده نودواړومسلکونوکې په يومسلك باندي
هم څه دوړه پاتی نه شوه پاتی شوه داخبره چه دواړه کې زيات غوره کوم مسلك دي نوديکې
هرچاته دخپل مذاق اواجتهادموافق اختياردي کوم مسلك چه غواړي هغه دي واخلی
اختلاف امتی رحمت خوداسی امورو کې راغليدي څه رنګ چه احکام فرعيواختلاف رحمت دي
دغه شان دمتفق عليه حکم دلائل اوعلتونواختلاف هم رحمت دي چاته چه کوم مسلك غوره
ښکاري هغه اختياروليشی اوهريومسلك کې يوخاص حکمت دي په چاچه دتفويض غلبه ده
دهغوي مناسب وړومبی مسلك دي اوپه چاچه داسبابوغلبه ده دهغوي مناسب دويم مسلك دي

یادغلو التفویض علاج دویم مسلك دي اوغلو فی الاسباب علاج وړومبی مسلك دي داخوددوق اوحکمت په اعتبارسره دي باقی اقرب الی التحقیق ماته دویم مسلك معلومیږي ولکل جهة هومولیها، والله اعلم بالصواب وعنده ام الکتاب والیه یرجع الحائق فی کل باب [۲۵محرم/۱۳۲۹ھ/ تتمه اولی/ ص۲۱۷]

## حکم تمنائي طاعون وعلاج ان

سوال :(۳۸۰) که چرته څوك داتمناوکړي چه کله مرګ راځی نوپه مرض دطاعون کې دي راشی جائز دي یانه اوکه طاعون مرض شی نوعلاج کول پکاردي یانه ؟

جواب : بعض بزرګانونه داسی دعامنقول ده اودغه شان دبزرګانونه تدبیرممانعت هم منقول دي خودمحقیقینوپه نزدخصوصیت سره دي دادعادی نه کوي البته دشهادت ددعااجازت دي بیاداکه طاعون سره وي اوکه بلی څه طریقی سره وي اوطاعون کیدوباندي دعااودوایې هرڅه جائزدي لکه قتل فی سبیل الله چه داسبابودشهادت نه دي اوسره ددي نه چه ددي نه دبچ کیدوتدبیراودهغی داسبابودفع جائزده فکذاهذا- [رجب ۲۲/ ۱۳۲۲ھ/ تتمه خامسه/ ص۵۷۸]

## دطاعون په باره کې مسائل

سوال :(۳۸۱) رساله خدمت الماعون کې ص۳ نه شروع پوري چه کومه فتوی لیکلی شویده دهغی شرح په رساله خدمت اعاذه الناس کې ص۴ نه ۸ پوري اودصفحه ۲۸ نه ۳۴پوري بیان شویده آیادي زمانه په حیلی کې داشی قسم فتوی لیکل زیدته صحیح دي یانه بینواتوجروا؟

جواب : مادواړورسالی سره دملحقاتوسرسري نظرسره وکتي دزیاتی مویداتونه قطع نظراصل مقصودکې نزاع لفظی معلومیږي اواختلاف یاشرط سره تناقض حقیقی نشته داعاذه په ص۳۵کې راځی که چرته څوك په دي نیت اوتختی چه طاعونی مقام کې پاتی کیدواوطاعون کې مبتلاکیدوسره چرته داعقیده پیدانه شی چه دطاعون ځاي کې اوسیدل دطاعون کیدوسبب شونوداسی تختیدوممانعت حدیث نه هرګزنه معلومیږي آه- اوصفحه ۷ کې راځی که چرته دطاعون نه دبچ کیدونیت وي نومنع دي اه - دي نه صفامعلومه شوه چه دکوم فرارمنشاء داغرض اوعقیده وي چه داخروج به موجب دنجات وي دصاحب اعاده په نزدهم منع دي اومانعین هم دي لره منع کوي اودکوم خروج منشاء چه داغرض اواعتقادنه



وي صاحب اعاده هغی لره جائزوایي اومانعین هم هغی لره نه منع کوي نوجائزیوشی اومنهی عنه بل څیزشونونفس مسئله کې اختلاف پاتی نه شواوددي تفصیل دتائید عبادت ددرمختاراخري واقعی دمسائل شتی نه کیږي اوس صرف محل دنزاع داپاتی شوچه ایادتختیدونکوغرض صحیح دي که فاسدنوداخوڅه شرعی مسئله نه ده چه په دیکې دومره کلام وکړیشی صرف یوه واقعه جزئیه ده چه دانزاع صرف په تحقیق اوتجربی اومشاهدي سره اودخلقوحالات معلومولوسره ډیرپه اسانیتاسره ختمیدي شی نوڅوپوري چه دصحیح تلاش نه کارواخستی شوداثابته شوه چه په ډیروکې دجهل ارګناه په غلبی سره اوبعضوکې دالحاء اودهریت اثرسره فسادددغرض یقینی دي الانادراوالنارکالمعدوم بل عسی ان یکون فی زماننا الاالمفهوم په دي وجه په مقتضاء دانتظام احکام منع عام ده کومه چه دمانعینوحاصل دکلام اوخلاصه اومقصوددي والله اعلم [۱۵ذی الحجه/ ۱۳۲۱ھ]

سوال :(۳۸۲) یوځای کې طاعون واقع شواوډیرمنډکان پکې مړه شول اوڅه خلق دکلی صرف دآب وهوا بدلولوپه غرض خپل ځای یې پریخودواوخپلی محلی سره بالکل نزدي څوکناله فاصله باندي یې یوکولاؤمیدان کې اوسیدل شروع کړل ایاپه دي نیت باندي وتل جائزدي یانه ؟

جواب : چونکه فناء آبادي په حکم دآبادي کې ده لهذاتولی مجموعی ته به یومکان وئیلی شی په دي وجه دي صورت کې میدان کې اوسیدل جائزدي - والدلیل علیه ما اری نظری ان بعض الاحادیث ذکرفیه لفظ ارض کمارواه مسلم وفی بعضهابلدکما حکاه النووی ولماکان الحدیث یفسربعضه بعضاً علم ان المرادبالارض هی البلدة ویؤیده مافی الدرالمختاراذاخرج من بلده حیث قیدالحکم بالبلدة ولماثبت کون متعلق الحکم هی البلدة وهی بجمیع اجزائها محل واحدکمااعتبرفی احکام الجمعة والعیدلم یکن الخروج الی الفناء خروجاً من البلدة فتفکرنعم نقل فی بعض الرسائل عن الفتاوی الکبریٰ لابن حجرالمکی ان المراد بالارض محل الاقامة وقع به الطاعون سواء کان بلداً ام قریة ام محلة ام غیرهالاجمیع الاقلیم الخ لکنه من العلماء الشافعیة فلایکون قوله حجة علینا لانالم نلتزم اتباعه والله اعلم [۲۰ ذی الحجه/ ۱۳۲۱ھ]

## برنی جواب په باره کې شبه

طاعون مقام نه فناء دښارته دوتلودجوازدليل چه کوم حضرت ليکلی دي هغه می مطالعه کړوخو لږغوندي تشريح دپاره نورهم مکلف دخدمت يم (۱) ددرمختارعبارت په جواب کې چه کوم ليکلی شوي دي ډيرلږدي يعنی دومره اذاخرج من البلدة الخ نه معلوميږي دادکوم ځاي عبارت دي مادخپل خيال په ځايونوکې اوکتوخوامی نه موندودي دپاره چه ماته معلومه شوي وي چه داعبارت خروج من البلده دطاعون باره کې دي (۲) داچه اصل محاوراتودعربوکې دبلدقطعة من الارض عامرة کانت اوغامرة معنی کې استعماليږي قال الله تعالیٰ سقناه الی بلدميت،

قال الشاعر ، ****

| | |
|---|---|
| وبلدة ليس بها انيس | الا اليعافير والا العيس |

پدي وجه زماخيال راځی چه کلام نبوي کې صرف دپخوانی استعمال په موجب اراده معنی بهتره ده ،فلاضرورة اذاً فی ادخال الفناء الغير المعمورفی حکم العمران (۳) دريم داچه فناء باره کې دخروج للسفراوقصرصلوة په بحث کې شامی کې راځی ،امالفناء وهوالمکان المعدلمصالح البلدکرکض الدواب ودفن الموتی والقاء التراب فان اتصل بالمصراعتبر مجاورة وان انفصل بغلوة اومزرعة فلاکماياتی بخلاف الجمعة فتصح اقامتها فی الفناء ولومنفصلا بمزارع لان الجمعة من مصالح البلدبخلاف السفر ،نووتل دکلی نه دپاره دسفراوجمعی دپاره دفناء په اعتبارکې فرق راغی اوس دي مسئله کې دکومی چه سوال شويدي کوم معتبردي زمکه متصل ده يامنفصل بمزارع هم پکې داخل دي وعلی کل حال کيف تقديرانقضاء وتحديده اوبل داهم راځی ،بخلاف البساتين ولومتصلة بالبناء لانهاليست من البلدة فماحالهافی هذه المسئلة ؟ [جواب درومبی سوال] درمختارکتاب الفرائض نه يوځوکربنی مخکې داعبارت دي [دويم سوال جواب] که چرته بلده کې تعميم واخلی بياهم پکې څه نقصان نشته ځکه چه په دې تقديرهم دزمکې په هرهرجزء خواطلاق نه شی کولی چه کورونواومحلولره دي هم شامل شی بلکه يومحدودتکړي سره يې خاص کيږي قاموس کې دقطع نه وروستودمتحيزي قيد هم راغليدي اودحدودتعيين مبنی په عرف ده بس ښکاره خبره ده چه عرفاً دمعنی خاص په اعتبارسره حقيقة اجزائی معموره باندي اوحکماً اجزائی تابعه غيرمعموره باندي هم



اودمعنی عام په اعتبارسره حقيقةً اولغةً اجزائی معموره باندي ددي اطلاق کيږي پس دخروج عن العمارات خروج عن البلدکيدل بياهم نه ثابتيږي اوفناء چه آباده نه وي تقديراوّل باندي حکماً اوتقديرثانی باندي لغةً بلدکې داخل دي پس په تقديرثانی تعميم څه اندازه کې په مدعاکې مقيدشو- [دريم سوال جواب] فناء لره حکم دجمع متصل اومنفصل دواړه عام اودوسيع منلواوپه سفرکې دوسيع نه منلوچه کوم علت بيان شويدي لان الجمعه من مصالح البلدبخلاف القرية پخپله ښائی چه خروج متکلم فيه لره حکم جمعه کې وئيل پکاردي ځکه چه سکنی هم په شان دجمع يقيناً دمصالحونه ده بس ددننه اوبهر سکنی يوشان شوه- اوارض متصل اومنفصل بمزارع ټول په ديکې داخل شول اوعبارت بخلاف البساتين الخ نه دبساتينودفناء بلدنه خارجول مقصودنه دي بلکه انبيه بلدنه خارجول مقصوددي دسباق اوسياق نه داخبره صفابنکاره ده دي نه مخکې داعبارت دي واشارالی انه يشرط مفارقة ماکان من توابع مواضع الاقامة کربض المصر وهو ماحول المدينة من بيوت ومساکن فانه فی حکم المصرو کذا القری المتصلة بالربض وهو فی الصحيح بخلاف البساتين الخ، اوددي نه وروستوداعبارت دي واماالفناء الخ بس معلومه شوه چه داماالفناء نه مخکې دغيرفناء ذکردي اووجه دهغی داده چه قصرسفرکې عمارتونه اولواحقهامعتبردي بس بساتين چونکه سکنی وغيره دپاره موضوع نه دي په دي وجه دآبادونه خارج دي- ازجمعه کې فناء معتبره داه اوپه ديکې زيات عموم اووسعت دي لکه څنګه چه په خپله سوال کې ذکردي بس دبستانونوپه قصرکې خارج عن البلدکيدل مستلزم نه دي چه جمعه ومايماثلها کالخروج المتکلم فيه، کې دي هم خارج وي اودلفظ بلده محلواومنزلونودپاره دعام کيدواودبستانونواودمزارعوونحوها دداخل بلدکيدودپاره داخبره کافی ده چه ديوکورنه دبل چاکورته دملاقات دپاره يابستانونو اومزارعودپاره کوم چه دسخت ضرورت نه کيدودوجه نه مجبورخروج عن محل الطاعون نه شی کيدلی تلل باالاتفاق جائزګڼي دي نه معلومه شوه چه داخروج عن البلد الی البلدآخرنه دي فتامل وانصف والله اعلم- [۱۱صفر/ ۱۳۲۲ھ]

**سوال** :(۳۸۳) چه کله طاعون ښارته داخل شوبعضي خلقوکلي پريخودو په دي کښي بعضي نورو کلوته لاړل اوبعضي د کلي نزدي په چوپا نونوکښي پاتي شول دادريم ډله هم د مريضا نو تپوس اود مړوجنازه اوکفن د فن کښي نشي شريکيدي. مړي اوشي نود ښارنه بهريئ د فن کړي په دي کښي بعضي وايئ چه مونږ د ګنګوه اوتها نه فتوی راغوښتی ده چه

داب هوابد لید و د پاره په طا عون کښي د کلي نه وتل صحیح دي یو کس د الله ابا د نه کیږ
یشی د حضرت نه دلته د خپلوانوپه - اشاره استفتاء کړی وی اود ښار نه بهرنزدی میدان ت
تلو اجا زت تپوس وه. هغوی وایئ چه د اجازت فتوی مولانا راکړه. بهر حال د طا لب علم
استفتاء حضرت ته یا ده وي یا نه وي. د دی دواړو ډ لو چه کوم حا ل د حکم شرعی موافق
وي ا ـ چه څنګه چه مخکې لیکلي شوی وو ـ لیکې ځکه چه دلته کښی ټول عا لمان د دی
جواز سخت مخالف دي اوزمانه کمزوري کسانوپه پوه کې دادواړه ډلی ډیري ګنهګاري
معلومیږي اوسخت مجرمان محله کې چه کوم کسان مبتلادي هلته ډیرمړي کیږي اویوورځ
کې پنځه پنځه اوداووامړودکفن اودفن تکلیف اوچتوي اودوي دیکې نه شریکیږي
جنازي ته اودجمعی نمونځ ته سره داوریدولودبانګ هم محلی ته نه راځی داب
اوهوادبدلیدوبهانه کوي طاعونی مریضانوته اوطاعوني ځایونوته بلکه خپلوځایونوته
دراتلونه هم ډیرزیات ویریږي آیاداعدوي وفرارمن الطاعون کې داخل نه دي؟

**جواب** : چونکه جواب دسوال تابع وي اوپه هغه سوال کې دامفاسدنه وه بیان شوي کوم چه دي سوال کې ذکرشویدي په دي وجه دهغی جواب په جوازکې ورکړي شوي وه. نقل دجواب دادي، خوچونکه هغی سره دامفاسدهم دي کوم چه دي سوال کې ذکر شویدي - کوم کې چه دعقیدي فساداودفرائضو واجباتو اوسنت مؤکدوپریخودل لازم راځی - دي عارض په وجه داخروج جائزنه دي [۸محرم ۱۳۲۲ھ]

**سوال** :(۳۸۴) څه فرمائي علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئلوکې (۱)طاعون نه تخیدل جائزدي یانه - برابره خبره ده که دبیماري دلګیدودوجه نه وي یادمرګ دویري نه اوداتخیدل دیوکلی ته وي یادکلی نه باغونوطرف ته وي. (۲) او که ټول مکان د منرکانو مړه کیدو درجی نه سخاشی او هغی کښی اوسیدل ګران شی نو مکان بدلول جائز دی یانه- که دیو مکان نه بل ته وي یا مکان نه باغونو طرفته وي یاد یوکلی نه بل کلی ته وي (۳) که چیر ته د ټول کلی خلق تختید لی وی اود کلی دخالی کیدوپه وجه ویره وي یادغلونه دیوازیوالی دوجه نه- نوبل مکان ته تلل جائز دی یانه (۴) که چرته دکلی خالی کیدو په وجه ضروریات نه پوره کیږی اوډیر تکلیف وي نو داسی حالت کښی بل کلی ته چرته چه دا ضروریات پوره کیږی تلل جائز دی یانه (۵) دطاعون مرض نه یادمرګ نه که چرته چا ته ویره وي نودی دپاره مکان بدلول اودغه ذکر شوو ځایونو ته تا ل جائز یانه (۶) که چرته کلی خالی نه وی او



ضروریات پوره کیږی نور هم څه تکلیف نه وی نو داسی وخت کلی پریخودل څنګه دی (۷)
که چرته دیو کلی پریخودو سره نقصان متعدی کیږی اوعوام هم په دی سره دجواز دلیل
اووینی نو دوی دپاره داتختیدل جائزدی یانه (۸) که چرته څه ځای سخاشوی وی او څه نه
وی سخاشوی او پدی وجه اوسیدل ګران نه دی نو څه حکم دی (۹) که چرته ټول مکان
سخاشوی وی او په دی وجه مکان کښی اوسیدل ګران دی نو دامکان بدلول صرف دغه کلی
کښی دننه کولی شی یادکلی نه بهر په باغونو کښی یا بل کلی ته تلی شی (۱۰) حضرت عمر
رضی اللہ عنہ په قصه باندی تختیدونکې دجواز دلیل نیسی کوم چه بعضی مورخینو نقل کړیدی -
الفاروق کښی مولوی شبلی رحمہ اللہ لیکلی - مصر اوعرا ق کښی سخته وبا خوره شوه حضرت
عمر رضی اللہ عنہ ته چه کله وړومبی خبر اورسیدو نو دهغی دتدبیر او انتظام دپاره په خپله روان شو
سرغ ته چه اورسیدو نو دحضرت ابوعبیده رضی اللہ عنہ نه چه دده استقبال ته راغلی وو معلومه شوه
چه بیماری ډیره تیزی سره خوریږی - اولین مهاجرین او انصار ئي رااوغوختل او مشوره ئي
ترینه واخیسته - مختلفو خلقو مختلفی مشوری ورکړی خو دفتح مهاجرینو وویل چه
تاسوته دلته پاتی کیدل مناسب نه دی حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ ته حکم وکړو چه
اواز وکړه صبابه دلته نه ځو - حضرت ابوعبیده رضی اللہ عنہ چونکه دتقریر په مسئله باندی ډیری
سختی سره عقیده لرله هغه ته غصه راغله اوپه جوش کښی ئي وویل افرارمن قدرالله
حضرت عمر رضی اللہ عنہ دده سخت کلامی بر داشت کړه اووی فرمائیل نعم افر من قضاء الله الی
قضاءالله غرض داچه مدینی منوری ته لاړل - دامضمون الفاروق وړمبی حصه
ص۱۲۳، ۱۲۲کښی ذکر شویدی (افرمن قضاءالله الی قضاء الله) چه مطلب څه دی اودغه
کتاب ص۱۲۴کښی راځی - معاذ رضی اللہ عنہ چه کله وفات شو نو عمروبن العاص رضی اللہ عنہ خطبه
ولوستله او وی فرمائیل وباچه کله شروع شی نوداور په شان خوریږی په دی وجه ټول فوج
دلته نه لاړشی اوپه غرونو کښی اوسیږی اګرچه دده دامشوره بعض صحابو رضی اللہ عنہم نه کوم چه
دمعاذ رضی اللہ عنہ هم خیال وه خوښه رانغله - تردی چه یوبزرګ ښه په زوره ووئیل چه ته دروغ وائي
بیا هم عمرو رضی اللہ عنہ په خپله مشوره باندی عمل وکړو فوج دده په حکم یوخوا بل خواغرونو کښی
خور شواودوباهغه خطره ولاړله (۱) دبخاری شریف اوعندامام احمدبن حمبل رحمہ اللہ دحدیثو
نه دعدم جوازاستدلال مطلقاًکوی که دیوکلی نه بل کلی ته وی او که دکلی نه باغونو طرفته
وی بخاری شریف حدیث دادی - عن النبی ﷺ قال اذاسمعتم بالطاعون بارض

فلاتدخلوها واذاوقع بارض وانتم بها فلاتخرجوا منها. اومسند مطبوعه مصر ج ۵ اوص ۲۰۱ کښی دطاعون باره کښی چه کوم حدیث دی دهغه اجزی تکړه داده - فاذاوقع بارض فلاتدخلوا علیه واذاوقع بارض فلاتخرجوا فراراً منه، اوهم دغه مسند کښی راځی الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف (۱۲) فرارمن الطاعون که چرته ګناه وی نو ګناه کبیره ده که صغیره - او که تختیدل جائز ګنهی اودجواز حکم کوی نوداڅنګه دی (۱۳) که چرته تختیدل سبب دحفاظت اوګنی دمرګ نه نو څنګه دی (۱۴) په کوم ځای کښی طاعون وی هلته قتل منع دی یانه که چرته منع دی نو مطلقاً منع دی یادضرورت په وخت کښی اجازت دی (۱۵) حدیثونه معلومیږی چه طاعون مسلمانانودپاره رحمت دی اوشهادت دی دغه مسند کښی دحضرت ابو مسیب رضی الله عنه روایت دی فالطاعون شهادة لامتی ورحمة لهم مروی دی - نو اوس دینه پناغوښتل اودعاکول جائز دی یانه؟

**جواب**: طاعون نه تختیدل جائز نه دی لقوله علیه السلام واذاوقع بارض وانتم بها فلاتخرجوا فراراً منه متفق علیه کذا فی المشکوة ،اواطلاق دحدیث هرتختیدونکي ته شامل دی که طاعون نه دمرګ دویری یادبیماری لګیدو دویری تختی البته داخبره چه داحکم په خپله ددی کلی میدان او باغ وغیره ته هم شامل ده یانه - دمذهب په کتابونو کښی داخبره صراحتاًنه ده تیره شوی خوظاهراً داخروج مخفی عنه کښ ی داخل نه دی ځکه چه فناء مصر احکام شرعیه کښی په حکم دمصرکښی ګرځولی شویدی - کمافی الجمعه والعیدین ویؤیده ماوقع فی الحدیث من قوله علیه السلام فیمکث فی بلده الحدیث رواه البخاری کذافی المشکوة حیث علق الحکم بالبلدوبالخروج الی الفناءلم ینتف مکثه فی البلدواماماوقع من لفظ الارض فیفسربالبلدة فان الحدیث یفسربعضه بعضاًویؤیده ایضاًماروی عن انس قال رجل اناکنافی دارکثیر فیهاعدوناواموالنافتحولناالی دارقل فیهاعدوناواموالنافقال ذروهاذمیمة رواه ابوداؤد وکذافی المشکوة باب الفال والحدیث وان حملوه علی الفال والشوم لکنه یعارض بالاحادیث الاخروالذی یمیل الیه القلب ان تلك الدارللضیق اولقربها من النتن ونحوه کانت فاسدة الهواء مورثه للامراض وبهذه الامراض کثرالموت وبکثرة الموت وقلة عدوالکاسبین وکثرة الصرف الادویة والتدبیرقل الاموال والتائیدمبنی علی هذا الوجه والله اعلم وان قال قائل قدوردالاذن فی مایلی ذلك الحدیث فی المشکوة بترك البلدة للوباء یقال قدضعف هذا الحدیث واوّل فی الشرح الفارسی للمشکوة



فانظرفیه والله اعلم بحقیقة الحال - (۲) کوم خروج چه دڅه عارض دوجه نه وی هغه فرارمن الطاعون نه دی که چرته هغه عارض قوی اومعتبروی نو خروج جائز دی. یدل علیه مافی الدرالمختارقبیل کتاب الفرائض واذاخرج من بلدة بهاالطاعون فان علم ان کل شئ بقدرالله تعالیٰ فلاباس ان یخرج اویدخل الخ : اوس خبره پاتی شوه چه کوم عارض قوی دی اوکه نه - نودمرګ انوبدبویه کیدل په دی شان سره چه هلته اوسیدل ګران وی داعارض قوی معلومیږی اودبل کلی اوددی کلی داجزاؤحکم بره اولیکلی شو (۳) صرفی ویره اولږه ویره قوی عارض نه دی اوسخته ویره قوی عارض دی یویده مافی قاضیخان المعتدة اذاکانت فی منزل لیس معها احدوهی لاتخاف من اللصوص ولامن الجیران ولکنها تفزع من امر المیت ان لم یکن الخوف شدیدالیس لها ان تنتقل من ذلك الموضع لان قلیل الخوف یکون بمنزلة الوحشة وان کان الخوف شدید اکان لها ان تنتقل لانها لولم تنتقل یخاف علیها من ذهاب العقل ونحوه [ص۲۷۲] (۴) داعارض قوی معلومیږی (۵) دویری غیرمعتبر کیدل ددریم سوال په جواب کښی تیرشول (۶) دلته عارض قوی نه دی (۷) مباحات موهم لضررالعوام نه دبچ کیدو وجوب هغه وخت دی چه کله ضروت شرعی یاطبعی معتبر دی مشرته نه وی پیښ شوی ګنی دبل چادعدم تضرردپاره دده تضررنه شی برداشت کیدی وهذاظاهراًجداً (۸) دلته عارض قوی نه دی (۹) عارض قوی دی اودبل کلی په ټولو اجزاؤکښی فرق دورومبی سوال په جواب کښی بیان شول (۱۰) دحضرت عمر رضی الله عنه دقصه نه هیڅ استدلال نه شی کیدی ځکه چه خروج عن محل الطاعون نه دی شوی بلکه عدم الدخول فی محل الطاعون شویدی ددی په جواز بلکه وجوب ځښ ی هم کلام دی حدیث شیخین ځښ ی راځی فاذاسمعتم بارض فلاتقدموا علیه کذافی المشکوٰة ومعنی الفرار الی القضاء انالم نعتمدفی ذهابنا هذا علی سبب غیرقدرالله تعالیٰ بل نتوکل علی الله تعالیٰ ونمتثل فی الذهاب لامره فلیس هٰذا من الفرار من القضاء فی شیئ- البته حضرت عمروبن العاص په دی مسئله کښی دارایه معلومیږی چه نهی عن الفرار من الطاعون معلل دی په علت دفساد داعتقادسره چه خروج طبعاً موثرفی النجات وګنهی لکه څنګه چه دسائنسدانانوخیال دی اوخوك ئي چه صرف داسباب عادیو نه ګنهی هغه دپاره جائز دی ورومبی خودده اجتهاددی کوم چه بل مجتهدباندی څوك چه په ظاهردمرفوع حدیث تمسك کوی حجت نه دی بل داچه اوس ډیروتختیدونکوکښی سائنسدانانوسره دیوځای

کیدودفساد داعتقادیقین دی نودی کښی دهیچاپه نزدهم گنجائش نشته ځکه چه دیکې مخالفت دی دشریعت کوم چه منافی دی دتاثیر طبعی لازم(۱۱)ددی معنو تحقیق دوړومبی سوال په جواب کښی تیرشول (۱۲)شیخ عبدالحق ﷺ محدث دمشکوة فارسی شرح کښی ددی حدیث دلاندی الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف لیکلی دی ازین حدیث معلوم می شود که گریختن ازطاعون گناه کبیره است چنانچه فرار از زحف است – اوجائز کیدونکې که چرته حدیثونه ردکوی نو کفردی اوکه دقوام شرعیو خلاف تاویل کوی نوبدعی دی اوکه چرته سره درعایت دقواعدو شرعیونه دځه شی دوجه نه غلطی کوی .امیددی چه معذوردی (۱۳)شیخ عبدالحق ﷺددی عبارت نه وروستو دی اعتقاد ته کفروئیلی دی خو تفصیل حق معلومیږی که چرته موثر حقیقی ئې ګڼی نوکفردی اوکه څوک ئې سبب عادی ګڼی نودنهی دراتلودوجه نه ګناه ده (۱۴)بره ددویم سوال په جواب کښی تیر شویدی چه ضرورت اوعارض قوی دوجه نه خروج اودغه شان دخول هم جائز دی .(۱۵) سره ددی نه چه دمطلق مرضونو اومصیبتونو موجب درحمت کیدل حدیثوکښی راغلی دی بیاهم هغه دپاره دعاکول اوپناه غوښتل قولاً اوفعلاً حضرت اقدس ﷺنه ثابت دی اوپه دیکې رازدادی چه په حیثیت دمصیبت فی الحال کیدو دوجه نه دعااودوائي اجازت دی اوپه حیثیت درحمت فی الحال کیدودوجه نه صبر اورضااودتسلیم امردی فلا منافاة او چاچه منع کړیده هغه په غلطی کښی دی والله اعلم – ۲۹محرم س۱۳۲۲هـ. **۱سوال**: د طاعون مرض نه کوم چه هندوستان کښی دنهوکالونه خورشویدی تختید ل څنګه دی ځکه چه دی مسئله کښی ډیر لوی اختلاف راغلي دی څوک دجواز اودعدم جوازد تختیدو قائل دی –څوک چه وایې تختید ل جائزدی هغوی څودلیلونه پیش کوی وړومبی داچه کله دعواس طاعون واقع شو خو حضرت عمر ﷺحضرت ابوعبیده ﷺ راوغوښتلوکوم چه د د مشق دلښکرامیروو کوم چه دطاعون ډیرزور ووخوهرکله چه هغه رانغلونوحضرت عمر ﷺورته خط اولیګلوچه دا ځای پریږدی اوجابیه نومی مقام ته کوم چه ډیر اوچت دی لاړشی - دابوعبیده ﷺدوفات نه وروستو عمروبن عاص ﷺدامیرالمؤمنین دحکم تعمیل وکړو هکذا فی روضة الاحبار بس په صورت دعدم جوازکښی د دی حضراتوباره کښی څه خیال لرل پکار دی چه د دوی دا کارصحیح دی یا نه – دویم دا چه خلق دطاعون څرګندیدوپه وخت کښی ګیرچاپیره بیابان ته ووځی اوهلته تقسیم شی اوهغه فنا دښارده نوګویا چه من وجه ښار دی نوکوم حدیث چه



په حرمت دتختیدوکښی دعبدالرحمن بن عوف ﷺنه مروی دی اودهغه اخری جمله داده ( ولا تخرجوا منها فرارا یعنی دطاعون دځای نه مه تختی ) دا فعل مخالف نه دی ځکه چه د طاعون دځای زمکې اوتختیدونکې ځای یودی نوبس دی ځای نه تختیدل نه دی شوی اوبل دی وخت کښی علت دمخالفت په فرارکښی صرف یوه و جه ده یعنی عدم صبراواستقامت موجود دی – اوکه چرته هرځه نشته لکه څنګه چه مولانا شاه عبدالعزیز ﷺرجزمن السماء په تفسیرکښی فتح العزیزکښی فرمایې چه حرمت دفرارپه د ی وجه دی چه په صورت د فرارکښی علاج اوتد بیر ګران دی اودصحتمند وپه تختیدوکښی د مریضانو دزیاتی تکلیف ګما ن دی بس داتکلیفونه زمونږ په زمانه کښی ډیر لری دی ځکه چه باغونو اوبیابان کښی علاج هم ممکن دی لکه څنګه چه اکثر کیږی اود دوی دزړه ماتیدو پوره خیال هم کولی شی – دریم چه په کور کښی اور ولګی یا دیوال راوغورزیږی هلته ودریدل دعقل نه خلاف دی – دولا تلقوابایدیکم الی تهلکه نهی په امر سره اداکیدل راځی – نو په صورت دعدم جواز دفرار کښی ددی دلیلونو نه جواب دی عقلاً نقلاً عدم جواز ثابتول پکاردی ؟ **۲سوال**: په صورت دعدم جواز دتختیدو کښی چه کو م خلق تختیدل جائز ګڼی اوتختی عندالشرع داخلق څنګه دی؟ **۳سوال**: جابیه ددمشق څه محله ده یابل ځای دی –که چرته یوه محله وی نوایادیوی محلی نه بلی محلی ته تختیدل جائزدی اوکه بل مقام وی نودی صورت کښی خوفرار پوره ثابت دی – ددی څه جواب دی – کوم کسان چه دفرار دناجائز کیدودعوی کوی هغوی په خپلی دعوی داحدیثونه پیش کوی کوم چه ددی په ممانعت کښی په صحائحو کښی موندلی کیږی لکه الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف ، دی سره بهر حال دجائز کیدو اوناجائز کیدوباره کښی عندالشرع چه څه ثابت وی بالتفصیل والدلیل عقلاً اونقلاً بیانول پکاردی بینواتوجروا؟ **۱جواب**: احادیثو صحیحوو کښی تنصیصاً دفرار عن الطاعون ممانعت راغلیدی اوپدی چه کوم شبهات شویدی دهغی جوابونه دادی . قاعده کلیه ده چه درسول الله ﷺارشاد که چرته دیوامتی دقول اوفعل سره معارض وی نو دحضرت اقدس ﷺارشاد ته به ترجیح وی اودامتی په قول اوفعل کښی که چرته هغه دمقبولینونه وی نو تاویل به په کښی کولی شی – نودحضرت عمر ﷺدافعل که چرته هم معارض اومنسی خو حدیث مرفوع صحیح باندی نه شی مقدم کیدی ددوو وجونه وړومبی سنددی دصحاحو برابر نه دی دویم شارع اوغیر شارع برابر نه دی بس خامخا به دحضرت عمر ﷺپه قول

اوفعل کښی تاویل کول ضروری وی مثلاً ددی لښکربه بل ځای ته دلیږلو ضرورت وی اودا خبره خومنلی شو یده چه دطاعون مقام نه بل څه ضروری کار دپاره سفر کول جائز دی - یاکه چرته علت دا اوګنلی شی چه دصحت مندو په تلو سره دمریضانو خرابی ده نودی صورت کښی دی ټول په ټول لښکر سفر وکړی بیا خو داعلت نه شی موندلی کیدی په دی وجه به یې دا اجازت ورکړی وی - په دی وجه بعض محققین قائل دی چه که چرته دیو کلی ټول خلق بل چرته لاړ شی نو هیڅ باك نشته یادهغوی په نزد به داهم معلل ګرځی په احتمال دفساداعتقاد دتخټیدونکو - اودا علت هم نشته په دی وجه یې اجازت ورکړو بهر حال داامر به ددوی اجتهادی ګنلی شی کوم چه په نورو باندی حجت نه دی اوپه صورت دحجت ګرځیدو کښی ددی زمانی طبعتونولره فائده مند هم نه دی ځکه به اوس خاص طاعون دوجه نه تختی اودټول کلی خلق هم چرنه ځی - اوفساد داعتقا دهم که چرته خاص کښی نه وی بیاهم ددوی دافعل موجب دفساداعتقاد عامی دی په دی وجه ددوی دپاره هم منهی عنه للغیر دی داهرڅه هلـه دی چه کلـه تعـارض ظـاهری اومنـی کـه چرتـه تعـا رض نـه وی نوبیاددی تکلفاتوضرورت نشته پـه دی وجـه قـاموس کښی یې جابیـه ددمشق یـوکلی لیکلی دی اوددمشق لوی ښارکیدل مشهوردی اودلوی ښارفناءبعض ځایونو کښی ماپه خپله کتلی دی چه ګر چاپیره کلوپوری وی په دی وجه کان پورفوجی خلق جاجهـ پوری کوم چه مستقل ابادی ده او دکانپور په څومیله فاصله باندی پرته ده اکثره وختونو کښی دنشان دمشق دوجه نه راځی نوکه جابیه چرته په فناء دمشق کښی داخله کړی نو څه لری ده (۲) دښارپه فناء تلل جائز دی لکه څنګه چه نمبر (۱) کښی بیان شول - داچه کوم کښی لیکلی دی چه دی وخت کښی دفرار دعلتونونه یوعلت دممانعت دی که چرته دا اومنی نوبیاخو دجواز احتمال هم نشته بیاخو جواز کښی کوشش کول فضول دی ځکه چه ممانعت دپاره یوعلت کافی دی لکه څنګه چه عالمانوتـه پتـه ده (۳) داقیـاس مـع الفـارق دی پریوتونکې دیـوال یالګیـدونکې اورکښی عادةً هلاکیدل یقینی دی اودلته یقینی نه دی نودیوقیاس په بل باندی صحیح نه دی کنی قتال دکفارو به هم تهلکه کښی داخل شوی اومنع به کړی شی اوطاعون لره زحف سره تشبه ورکول په خپله حدیث کښی راغلیدی اومن وخترالجن هم راغلیدی : **ددویم سوال جواب** : ناجائز جائز ګنل ښکاره خبره ده په فساد داعتقاددی اوددی فعلاً اختیارول



فساد دعمل دی : **ددریم سوال جواب**: نه ددی جواب په رومبی سوال کښی تیرشویدی - واللہ اعلم[۲۳جمادی الاولی س۱۳۲۲ھ]

**سوال** : دطاعون نه تختیدلوپه نسبت زمونږ عالمان فرمایې چه طاعون نه تختیدل که مرګ دویری وی اوکه دمرض دویری وی خوداسی دی لکه داسلامی لښکر نه تختیدل وی - طاعون نه تختیدل دالله اورسول اکرم ﷺنافرمانی ده که داتختیدل یوسړی ګناه نه ګنی نودهغه ایمان کښی نقصان وی اوکه چرته داعقیده لری چه که اوتختیدم نومرګ نه به بچ شم کنی مړیه شم نوکافر کیږی - دی باره کښی څوشکونه دی ددی جواب راکړی (۱) هرکله چه داخبره منلی شویده چه علاج کول سنت دی اوهرسړی دعلاج کولومجازدی اوهرخاوند دعلم پوهیږی چه فن دطب په دوومقصدونومبنی دی یوحفاظت دصحت بل واپس کول دصحت - نوهرکله چه علاج مسنون اوعام وګرځیدونوڅه وجه ده چه دصحت تدبیرونه کوم چه شامل دی تدبیر دمکان اوآب وهواصفایې ته اودښارنه منتقل کیدو وغیره ته داڅنګه ګناه کبیره یاکفرمتصور کیږی (۲) دافتلاج قلب (دزړه درزیدل)مریض کوم چه ګرم مزاج دخرابی نه جوړیږی ددا سی سړی یـخ ملـك تـه تلـل - استـشفاء مـریض حجازتـه تلـل دارنګـه دیخومرضونووالو ګرم ملکونوته تلل اوبالعکس .دی ته تراوسه پوری ولی ګناه کبیره یاکفر نه دی وئیلی شوی (۳) که چرته جنګ شروع شی اودځان دویری څوك هلته لاړنشی یا هلته نه جداشی یادمرګ دیری سنګتیا(دزهروبوتی) اونه خوری یاسنګتیاخوړل هلا کونکې اونه خوړل دامن باعث ګنی نوتر اوسه پوری داسی سړی ولی کافر ونه ګنلی شو اوطاعون غوندی هلاکونکې مرض نه داخیال ولی کفر شو (۴) ددی حدیث شریف یعنی چه چرته وباوی هلته مه ځی اوچه چرته راشی هلته نه مه تختې که چرته دامطلب واخلی یعنی چه چرته وباراشی اوته پکښی مبتلا شوی نو په دی وجه هلته مځی اووبانه په تختیدوباندی دبل ښار خلق په هلاکت مه اچوی بلکې خپلی ابادی په ورانی کناری باندی اوسی نوڅه عیب دی کیدیشی په اعتبار دشریعت څه مرض متعدی یعنی یومریض بل صحت مندلره بیمارنه کړی بلکه دوړوهغه زهریلا اجزادبل ځای هغه ښه هوا په خپل بدوصفتونوسره یوځای کړی ددی په منلو کښی څه بدی ده (۵) په داسی حال کښی چه طاعون اوخیته بهیدل دبچی دپیدائش درد، اوبو کښی مړ کیدل یاددیوال اومکان لاندی راتلل اومړکیدل - سوزیدل وغیره داټول شهادتو نه دی . خودطاعون تخصیص ولی دی پریوتونکې دمکان یاماته شوی کشتی کښی

اوسیدل پکاردی - تکلیفونه ټول په شوق دشهادت استعمالول پکاردی نور شهادتونه دنظر نه تیرول نه دی پکار (۶) داحدیث شریف چه طاعون دوجه مړکیدل شهادت دی . ددی نتیجه داراویستل چه دطاعون نه تختیدل شهادت اوداسلامی لښکرنه تختیدل دی څه ضروری دی - بلکه اکثر دکافرانو داقول بالعموم اوریدل شویدی چه وبا اوپیریان اوبلاګانی دی اودهغوی مړی هم دی ډله کښی شاملیږی اوبخښلی نه شی زمونږ حضرت ﷺ دخپل امت دپاره ددی خیال نفی فرمایې اوماجور یې فرما یې نه داچه طاعون حاصلولو ترغیب فرمایې (۷) داسی حال کښی چه هوښیار حکیم یوه حرامه دوایې ورکوی چه ددی نه علاوه بله دوایې فائده منده مرض ښه کونکې نشته نوشریعت اجازت ورکوی بس ټول حکیمان دی تختیدل فائده منده ښایې نوداکار کفر او ګناه کبیره ولی وګرځیده حالانکه حرام شی خوړل او تختیدل دی فرق هرسړی پیژنی (۸) زمونږحضرت ﷺ دعاکړیده چه زمادامت خلق په طاعون کښی مړشی داحدیث پوره په پوره نقل کړی (۹) دی صورت کښی چه طاعون نه تختیدل منع دی نودهغه آبادی ډویرانی اجازت ولی ورکولی شی هرکله چه تختیدل منع دی نو پنځوس قدمه اوپنځوس میله ټول برابردی ددی ثبوت څه دی (۱۰) په صورت ددی کښی چه تیکه لګول په طاعون کښی فائده منده ګنلی شویدی مشروع ګنلی شویدی نو تختیدل ولی ګناه کبیره اوکفر وګنلی شو حالانکه غرض یودی - چونکه مخلوق بدن سره متعلق ده په دی وجه امیددی چه خاص دمهربانی سره جواب راکړی اګر که قیمتی وخت خرچ شی ؟

**جواب**(۱) نفس معالجی اجازت سره دالازم نه راځی چه هریو علاج دی جائز وی اودځه خاص علاج ممانعت سره دا لازم نه راځی چه مطلق علاج دی منع دی لکه څرنګه چه شراب اونورو حرامو څیزونوسره په تجربی باندې دبعض مرضونوعلاج ثابت شوی اوبیاهم ناجائزد ی دغه شان که تختیدل سره دعلاج نه هم ناجایز شو نوځه لری ده (۲) چونکه دی مرضونوکښی دمنتقل کیدو ممانعت نه دی راغلی اوطاعون کښی راغلی ده په دی وجه دواړو کښی دجواز اوناجواز فرق راغی اوکه چرته داشبه په صاحب شرع باندی وی نودهغه په هغه ضروری دی چه کله سوال کونکې غیر مسلم وی اوداجواب په دی بنیادورکړی شویدی چه شبه په عالمانو ده نودی بنیاد باندی داجواب کافی دی (۳) که چرته داتدبیرونه موثر حقیقی ګنی چه ددی تخلف محال دی لکه څنګه چه ددهریانو مذهب دی نوداعتقاد خوکفردی اوفرارمن الطاعون موجب سلامت ګنل هم په هغه وخت کښی کفردی کله چه دی



لره موثر حقیقی وګنهی اوکه چرته اسباب عادیو نه یې ګنهی نو نه دلته کفر دی اونه هلته کفردی البته طاعون کښی دممانعت شرعی دوجه نه دافرار ګناه شمیرلی شی اونور تدبیرونه دماذون ښه کیدو دوجه نه به جائز شمیرلی شی (۴) که چرته صرف داحدیث وی نوفی نفسه ددی ګنجائش وو اګرچه په دی وجه چه دسلفوخلاف دخلفواجتهاد جائزنه دی دانفی نه وی مقبول شوی خوصحیح مسلم کښی دا لفظ دی، عن اسامة قال قال رسول الله ﷺ ان هذا الطاعون رجزسلط علی من کان قبلکم اوعلی بنی اسرائیل فاذاکان بارض فلاتخرجوامنها فرارامنه الخ- دی حدیث کښی په خپله درسول الله ﷺ دنفی نه معلومه شوه چه علت دنهی دفرار من الطاعون قصددی بس که چرته یوسړی دبل کلی په کناره باندی ودریدو بیاهم فرارمن الطاعون صادق راغی اوس هغه علت نه شی چلیدی کوم چه سوال کښی لیکلی شویدی چه بل ښار په هلاکت کښی مه اچوی (۵) ورمبی خو دی شبه کښی قیاس مع الفارق نه کار اخیستی شویدی کله چه مقیس دطاعون حادث دکوم هلاکت چه ظنی دی یوخاص تدبیر نه کول دی اوامورمقیس علیها کښی داسی آفتونه دی چه دهغی هلاکت یقینی دی دهغی تدبیر کول دی لکه غورزیدونکې کور یاماته شوی کشتی کښی اوسیدل اوبعضو کښی خپله دافتونواحداث دی لکه دمضراتوقصداً استعمالول البته ددی دریم قسم مقیس علیه مشابه هغه صورت کیدیشی چه یوسړی دهغه څیزونو اواسبابوکوم چه محدث دطاعون ګرځی استعمال وکړی نوغایة مافی الباب هرکله چه ددی اضرار یقینی وی نودهغی اجازت به نه شی درکولی - دویم طاعون کښی دفرارنه نهی راغلیده اوغورزیدونکې مکان کښی داوسیدونه نهی راغلیده بس دواړوځایونو کښی منهی عنه به منع کولی شی (۶) ددی نه چانتیجه ژاویستي ده ددی مضمون خو صریح حدیث راغلیدی فی المشکوة قبیل باب تمنی الموت عن جابران رسول الله ﷺ قال الفارمن الطاعون کالفارمن الزحف والصابرفیه له اجرشهیدرواه احمد- مخکښی یې چه کوم لیکلی دی هغه مبنی دی ددی حدیث په نه معلومیدوباندی په دی وجه قابل دتوجه نه دی(۷) ورمبی خو دی کښی کلام دی چه شریعت دحرامی دوایې اجازت ورکړیدی - حدیث کښی خو صفانهی راغلی ده - مخکښی امام ابو حنیفه رحمه الله مذهب هم منع دی صرف ور وستو عالمانو اجازت ورکړیدی نو دی ته دشریعت اجازت وئیل په خپله واجب التسلیم نه دی - بل داکه چرته ددی عالمانو قول حجت شرعیه اومنی نوفقهاؤ په رسم المفتی اوتفصیل دطبقات فقهاؤ کښی ددی خبری فیصله کړیده چه

زمونږ دزمانی خلقو ته داجتهاداجازت نشته نودهغوی په استنباط باندی خپل استنباط قیاس کول غلط دی (۸) داحدیث مانه دی لیدلی (۹) دبعض عالمانو په نزد خو داهم منع دی په هغوی شبه نشته . بعض عالمانو چه البته اجازت ورکړیدی دهغوی دلیل تراوسه پوری ماته کوم معلوم شویدی هغه دادی چه فناء مصرپه حکم دمصر کښی ده په دلیل داحکام جمعه وغیرها اومصر بجمیع اجزاء شی واحددی نودی بنیادباندی خو تبدیل دمکان ونه شوپه دی وجه دافرار نه دی - ددی نه زیاته ماځه تصریح نه ده لیدلی (۱۰) که چرته دیومرض دوه علاجه وی یوماذون فیه وی اوبل منهی عنه نو دی کښی څه محال دی اوداځه ضروری دی چه که چرته یو ماذون فیه وی اوبل هم ماذون فیه وی اوکه چرته یومنهی عنه وی بل به هم منهی عنه وی ددی مثال دورمبی سوال په جواب کښی تیر شوی آخر کښی دومره درخواست دی چه مسائل شرعیه معلومولو کښی دمعاندانه عنوان نه ځان بچ کول واجب دی - دی سوالونو کښی ددی لحاظ نه دی شوی . والله اعلم - [ ۱۱ جمادی الاخری س ۱۳۲۲ھ]

**سوال** :(۳۸۷) داردورساله کښی می څو حدیثونه نقل شوی اولیدل دهغه سندونو اومتنو نوباره کښی چه کوم شبهات واقع شول دزړه مطمئین کولو دپاره دهغه معلومات کول شه معلوم شول ورومبی حدیث دادی جه مسند احمدبن حنبل رحمه الله کښی دحضرت ابوهریره بن قیس رضی الله عنه نه کوم چه دحضرت ابوموسی اشعری رضی الله عنه وروردی روایت کوی - چه حضرت سردارعالم ﷺ اوفرمایل چه یاالله زمادامت خاتمه په خپله لاره کښی طاعون سره وکړی .دریم حدیث دادی کوم چه منتخب کنزالعمال کښی دی . حضرت معاذ رضی الله عنه فرمایې چه طاعون مونږ خلقودپاره رحمت اوستاسودپیغمبر ﷺ دعاده اومرګ دنیکانودی کوم چه ستاسونه مخکښنی تیرشویدی - اوداشهادت دی . دریم حدیث دادی دغه مسند کښی حضرت ﷺ فرمائلی دی چه وبادطاعون عذاب دی چه الله په دی سره مخکښنی امتونه هلاك کړید ی اوتحقیق موجوددی داپه زمکه کښی چه راځی کله کله اوبیاځی کله کله - بس هرکله چه داپه یومقام باندی نازل شی نوهلته نه مه وځی اوهرکله چه واوری چه داپه یومقام باندی نازل شویده نوهلته مه ځی - څلورم حدیث دادی بخاری شریف کښی راځی چه حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها دحضرت ﷺ نه دطاعون دکیفیت تپوس اوکړو وی فرمایېل چه داطاعون عذاب وو چه نازلولو به الله ﷻ چه چاباندی به یې وغوښتل او اوس الله ﷻ دمؤمنانو دپاره رحمت جوړکړیدی څوك چه دیکښی مبتلی شی هغه دی صبر وکړی اوپه خپل ځای د ی ثابت



قدم اوسی یعنی تختی دی نه او یقین لری په دی خبره چه نه به رسی ده ته هیڅ شی مګر کوم چه الله ﷻ ده دپاره لیکلی وی - ده دپاره دشهیدانو ثواب لیکې - پنځم حدیث دادی دغه مسند کښی دابوموسی رضی الله عنه نه روایت دی چه حضرت ﷺ فرمایېلی چه زمادامت خاتمه به په طعن اوطاعون سره کیږی عرض وکړی شو چه طعن خو معلوم دی خوطاعون نه دی معلوم چه څه شی دی وی فرمایېل چه دپیریانو نه کوم چه ستاسو دښمنان دی اوتاسوسره دښمنی ساتی دهغوی نیزه ده او طعن اوطاعون دواړوکښی شهادت ملاویږی ؟

## دی برنواحادیثوپه باره کې سوالات

داحدیثونه دسند په اعتبارسره صحیح دی یانه (۲) ورومبی اودویم حدیث معلومیږی چه حضرت ﷺ دخپل امت دپاره دطاعون دعا کړیده حضرت ﷺ خورحمة اللعلمین وو او مؤمنانو باندی روف رحیم وو . څو خاصوکافرانونه علاوه خو حضرت ﷺ هیڅ یوکافر ته هم خیره نه ده کړی بلکه درحمت دعاګانی ورته کړیدی اوبیا په خپله به یې دالله رب العزت نه ددنیا اوآخرت عافیت غوختو اوامت ته یې هم دا خودله چه ځان دپاره ددنیا اوآخرت عافیت غواړی لکه څنګه چه دصحاح په بعضوروایتونوکښی دعافیت غوختلو دعاګانی موجوددی - اودحضرت ﷺ حالت داووچه کله به یې ډیره تیزه سیلی ولیده نورنګ مبارك به یې بدل شو - دی حالت باندی یې دطاعون بد دعاځنګه فرمایېله - (۳) دویم حدیث کښی چه دادی چه مرګ دنیکا نودی کوم چه ستا سونه مخکښنی تیر شویدی دالفاظ ددریم حدیث ددی الفاظو خلاف دی چه وبادطاعون عذاب دی چه الله ﷻ په دی سره مخکښنی افتونه هلاك کړیدی - دزمانی رسالت ﷺ اوزمانی دصحابه نه رضی الله عنهم مخکښنی کوم صحابه به تیرشوی دی چه دهغوی مرګ په طاعون سره شوی دی البته د حضرت موسی ﷺ په زمانه کښی د بعضو فسقانو ظالما نوبنی اسرائیلو مرګ په طاعون سره شویدی داخود هغوی د فسق په وجه شویدی نه چه د هغوی د دینداری په سبب - ر څنګه چه د انزلنا علی الذین ظلموا رجزامن السماء بما کانوا یفسقون په تفسیر کښی یې لیکلی دی- (۴) زماعقیده داده چه طاعون ته چه په بعضو حدیثونو کښی رحمت وئیلی شوی دی هغه په اعتبار د اجر اخروی دی نه په اعتبار دصورت دینوی که چرته دا په اعتباردصورت دینوی رحمت وی نوبیا به ددی الفاظو هیڅ معنی نه وی کوم چه څلورم حدیث کښی ذکر شوی دی چه کوم بنده دیکې مبتلا شی هغه دی صبر کوی ځکه چه رحمت باندی خو صبر نه کیږی بلکه مصیبت باندی

صبر کولی شی - دښه علاوه په طاعون کښی دمکان دبدلولو اجازت شته رحمت پریخودل مکان بدلول دیوعقل مندکار نه وو بیا منع دی چه چرته طاعون وی هلته مه ځی رحمت ته دتلو ممانعت دعقل اونقل نه خلاف دی غرض -کومی وجه سره چه کتی شی طاعون صورت دنیوی په اعتبار سره رحمت نه دی بلکه اجراخروی په اعتبار سره به انشاء الله وی زما داعقیده دسنتو خلاف خونه ده (۵) د دریم حدیث د دی الفاظو نه او تحقیق موجود دی داپه زمکه کښې راځي کله کله اوځي کله معلومیږی چه طاعون دزمکه نه راځی خو ددغه حدیث ددی الفاظونه اوهرکله چه یو مقام باندی نازل شی معلومیږ چه داد زمکې نه دی بلکه په زمکه باندی نازلیږی او د قران مجید دالفاظونلنا او رجزامن السماء نه صفا معلومیږی چه د زمکې نه نه راځی بلکه آسمان نه نازلیږی په زمکه کښی د موجودیدو اواسمان نه نازلیدو کښی د زمکه آسمان فرق دی (۶) دطب په کتابونوکښی چه طاعون کوم حقیقت اوماهیت لیکلی شویدی هغه خوبل څه رنګ داودلته په پنځم حدیث کښی څه بل رنګ ثابتیږی - حدیث مخکښی خود طبیبانو قول مردود دی خودامعلومول ضروری دی چه داحدیث صحیح دی طاعون ته یې دپیرانونیزی وئیلی دی اود نیزی وهلوسبب یې دشمنی اوعداوت خودلی دی نوپیرانوسره خودشمنی اوعداوت همشه نه ووا وانسان با ندی د نیزی وهلوقدرت هم هغوی ته هر وخت حاصل دی ځکه چه هغوی انسان وینی او انسان دوی او د دوی نیزه نه وینی بیا خو خاص خاص وختونو کښی اوخاص خاص ځایونو کښی د طاعون نه څرګندید وځه وجه ده چرته نه چرته بل هر ځای هروخت طاعون موجودید ل پکار دی حالانکه داسی نه ده زما عقیده خو داده چه دا الله ﷻ د طرف نه عذاب دی په شکل د مرض د طاعون اونازلیږی په وجه د فسق اوفجور اودا عام دی مومنان متقیان هم په خپل غیږ کښی راګیره وی دی دپاره چه د دوی مرتبه په آخرت کښی نورهم اوچتی کړیشی د پیرانو د دشمنی او نیزه وهلوحال که د صحیح حدیث نه معلوم شی نو د دی خبری یقین او عقیده لرل ضروری ده که پوه کښی راځی اوکه نه راځی دو مره لیکونه وروستو دعلاج القحط پیر عبارتونه د دی رسالی دعبارتونونه خلاف معلوم شول دوه خبری دنمونی په طور عرض کوم (۱) د دی رسالی د وړمبی او دویم حدیث نه معلومیږی چه طاعون د پاره حضرت ﷺ دعا کړیده او دعلاج القحط نه معلومیږی چه د طاعون یې پناه غوختی ده لکه څنګه چه د علاج القحط د دی عبارت نه معلومیږی. ابن ماجه کښی د



حضرت عبد الله بن عمر ﷺ نه روایت دی چه لس کسان د مها جرینو نه د حضرت ﷺ په مجلس کښی حاضر ووپه هغوی کښی یوزه هم وم حضرت ﷺ او فرمائیل چه ای مها جرینو پنځه خبری دی او زه یې تاسو د پاره پناه د الله ﷻ نه غواړم چه تاسو دیکښی ونه غورزیږی (۱) نه بنکاره کیږی د بی حیایې خبری یو قوم کښی چه بنکاره بهره یې شروع کړی مګر مبتلا به شی په طاعون کښی او داسی بیمارو کښی چه دوی پلارانو نیکیانو کښی به هیڅری هم داسی نه وی راغلی علاج القحط ص۲، ۵ کرخه ۱۷. (۲) د دی رسالی په څلورم حدیث کښی د الفظ دی د اعذاب وو چه نازلولو به الله ﷻ په چابانديې وغوښتلو او څلورم حدیث نه علاوه یوځای د الفظ دی نور امتونو د پاره د اعذاب وو او دی امت د پاره رحمت او شهادت دی - د (وو) لفظ نه صفا معلومیږی چه اوس دی زمانه کښی کوم چه څلورواړو طرفونو ته طاعون خورشویدی د اعذاب نه دی. د علاج القحط د اعبارت دی عایشه صدیقه ﷺ فرمایې چه ما د رسول الله ﷺ نه د طاعون باره تپوس وکړو - حضرت ﷺ وفرمائیل چه دا یو عذاب دی چه چابانديې الله ﷻ ته منظوره وی لیږی یې، د لیږی یې نقط نه صفا معلومیږی چه اوس دی زمانه کښی چه کوم طاعون خوریږی د اعذاب دی پاتی شو د دی مؤمنانو د پاره رحمت کیدل نو هغه په اعتبار د اجراخروی ډومبی زمانه کښی هم وو اوس هم د ی - د واړو کښی د فرق وجه زما پوهی ته نه راځی؟

**﴿الجوابات﴾** (۱) ډومبی خو سند او کنزالعمال یا د دی منتخب ما سره نشته په دی وجه د دی حدیثونو د صحت تحقیق نشم کولی - علی تقدیر الثبوت جواب به ولیکم البته دبخاری چه کوم حدیث د یکښی موجود دی هغه صحیح دی (۲) یو شی کښی مختلف عبارات او حیثیات کیدی شی - که چرته د رحمت کید و حیثیت د عاوی نو څه باقی دي پکښی - او دی حیثیت سره د عافیت هم منافي نه دی لکه څنګه چه حدیثونو کښی تمنا د شهادت هم شته او سوال د عافیت هم - تیزی سیلی باندی د دی قیاس مع الفارق دی ځکه چه د د ی رحمت کیدل چرته هم نه راغلی (۳) که چرته مخکښینو کښی اشرارو د پاره عذاب او نیکانو د پاره رحمت اووئیلی شی نو د واړو حدیثونو کښی تعارض نه راځی او نیکان په مخکښی امتونو کښی هم ډیر تیر شویدی اګر که په هغوی کښی د طاعون والو قیصه موږ ته بالتعین معلوم نه وی (۴) صحیح عقیده ده خو تعبیر د پاره د اعنوان زیات واضح دی چه رحمت او مصیبت په اعتبار د صورت ظاهری دی (۵) که چرته د واړو طریقو سره وی یا

اسباب سماویه او اسباب ارضیه د وا پرو ته څه نه څه دخل و ی نو څه لری ده (۲) که چرته د واړو طریقو سره وي یا مجموعي ته دخل وي طبیبانو ظاهری اسباب بیان کړیدی اورشارع ﷺ باطنی سبب - یادی اسبابو کښی په خپله یو بل دپاره سبب وی - ټول احتمالات ممکن دی اودفع تعارض دپاره کافی دی مثلاً دچا متایې خوړلو سره صفرا کښی تیزی راځی اودی سره تبه شوه نو دواړه سبب دتبی ګرځولی شی - لکه ددی زمانی حکیمانو دطاعون د اثراتو سبب چینجی خودلی دی او پخوانو حکیمانو ماده خودلی ده او دواړو کښی څه تدافع او تعارض نشته - دپیریانو په دشمنی یې چه کومه شبه کړیده دهغی دامقدمه په هروخت دنیزی وهلو قدرت ورته حاصل دی مسلم نه ده - یعنی نه شی منلی کیدی - کیدی شی دالله رب العزت مانع ګرځی د دوی همیشه قدرت - او کله کله دامتحان دپاره داحفاظت اوچتوی اوددی دپاره دفسق اوفجور سبب کیدل ددی منافی نه دی کیدی شی دسزا دغه طریقه وی.

### اوس هغه شبهات چه متعلق وی علاج القحط سره جواب واوری

هرکله چه دمعصیت په سزا کښی عقوبت دی ددی دترتب په مرتبه کښی پناه غوختل کوم چه په حقیقت کښی دمعصیت نه پناه غوختل دی اوبلا ترتب علی المعصیت رحمت دی. دی درجه کښی دعا اوغواړی نو هیڅ تعارض نشته ځکه چه دخلقو حالات په معصیت اوطاعت کښی په خپله مختلف دی نو یوځای کښی عقوبت دی اوبل ځای کښی رحمت دی (۲) دکوم حدیث په ترجمه کښی چه نقطه د (لیږی یې) راغلی دی داحدیث مشکوة شریف کښی په دی الفاظودی، انه عذاب یبعثه الله الخ - که چرته اشرارودپاره مخکښی هم عذاب وو او اوس هم دی دواړه صحیح شول - پاتی شوه داخبره چه بیا خودواړو امتونو کښی فرق ونه شو حالانکه ظاهراً لفظ دحدیث نه فرق دمقصود معلومیږی نوهغه فرق داکیدی شی چه ابتداء ددی دمخکښینو امتونو نه په طور دعذاب شوی وه په صحیح مسلم کښی مرفوعاً دا حدیث دی. الطاعون رجزارسل علی بنی اسرائیل الخ - په دی وجه دعذاب حیثیت یې بعضو حدیثونو کښی صرف دهغوی سره نسبت راتلو دوجه نه خاص اووئیلو سره ددی نه چه دواړه امتونه رحمت اوعذاب کیدو کښی شریك دی - ځکه چه ابتداء عرفاً محاورة لوی اسباب تخصیص ذکر سره دی یاداسی اووایه چه مخکښینو امتونو کښی حیثیت دعذاب غالب ووا وحیثیت درحمت مغلوب اودی امت کښی دهغی په عکس وعلاکثر حکم الکل - په دی وجه هلته دعذاب اودلته



رحمت تخصیص ذکر یې بعضو حدیثونو کښی کړیدی - او بعضو کښی ئې بل حیثیت سره هم دواړو امتونو دپاره تصریح وکړه - والله اعلم [۱۵ جمادی الاخری س ۱۳۲۲ هـ]

سوال :(۳۸۸) زید وایې چه کله طاعون کښی منږ کان وغیره خراب شی نو کوم دلان یاکوټه کښی چه خراب شی هغه پریږدی بلی ته لاړشی او بیاچه کله هغی ته هم بوی راشی دادویم کوټه هم پریږدی اوصحن وغیره کښی اوسی غرض چه هرځومره هم تاراتاوشی خوکورکښی دننه اوسی یازیات نه زیات دکور په دروازه کمره وغیره کښی اوسی ددغی محلی یادبلی محلی په کورکښی به خپل کورنه نه پریږدی کنی بیا فرارکښی داخلیږی اوددی وجه دانبایې چه آخرکور پریخودوځه وجه ده دمرګ نه بچ کیدو دپاره کور پریږدی چا ته چه مرګ نه وی راغلی هغه نه شی مړ کیدی که کورپریږدی اوکه پرې نږدی - اوځان بچ کولو دپاره کور پریخودل خوفراردی کنه - که دویری دفع کولو دپاره پریږدی نو ویردځه نه - دځه نه ویره دمرګ نه خوویره نشی کیدی - دمرګ نه مخکښی خوهیڅوك نه شی مړ کیدی اودغه عقیده ده نوبیاویره ولی ؟ کوم خلق چه طاعون دځای نه بهر دکلی باغونو یاپټویاعیدګاه یانورو ځایونو کښی اوسیږی یاکلی کښی دننه دیوی محلی نه بلی محلی کښی یا دغی محلی کښی دننه دیو کور نه بل کور کښی اوسی زیددوی داسی ګڼی لکه دجهاد دصف نه چه اوتختی اومرتکب دګناه کبیری یې ګڼی اوپه عام مجمع کښی ملامت کوی - اوږیر په زور شورسره بیان کوی چه نه کلی کښی دننه تختیدل صحیح دی نه دکلی متعلق باغونو یاپټواوعیدګاه کښی اوسیدل صحیح دی یابل څه ځای کښی دکلی نه بهر اودکلی نه خلاف بل کلی کښی ځکه چه دطاعون نه تختیدوحدیث شریف کښی سخت ممانعت راغلی دی اودکلی اودغیرکلی قیدپه حدیث کښی دی نوځه رنګه چه بل کلی ته دځان بچ کولو دپاره تختیدل صحیح نه دی دغه شان کلی کښی دننه اودکلی په متعلقاتو کښی هم جائزنه دی - ددی وجه داده چه هرکله طاعون نه وونو هیڅوك هم نه ووتختیدلی ټول په خپلو کورونو کښی وو - هرکله چه طاعونه راغی خلق وتختیدل نوخامخا دطاعون نه وتختیدل او ځان بچ کولو دپاره وتختیدل اوخا مخاپدی خیال وتختیدل چه که چرته کلی کښی اوسو نومړه به شو او چه وتختونوبچ به شو اوکه چرته الله رب العزت یې ددی اختیارمندګنلی نو خپل خپل کور پریخودل اودکلی نه بهر وتل به یې چرته هم نه وو براشت کړی - دتختیدونکو دظاهری حالت نه داصفامعلومیږی چه دوی داتختیدل دژوند

مددګار ګڼی- هرکله چه دخلقو داحالت دی نوکلی کښی دننه اوکلی نه بهر یا ددی متعلقاتوکښی تختیدل څرنګه جائز شول - بلکه دافرارکښی داخلیږی نوکوموخلقو چه حدیث مطلق په کلی کښی دننه یا دمتعلقاتو قیدونه لګولوسره مقیدکړی دی دایې په فلانکې فلانکې حالتونو باندی محمول کړیدی داټول غلط دی اوحدیث اصلاح کول دی کوم چه دهیڅ مسلمان په نزدهم نشی جائز کیدی - کوم خلق چه داقیدونه لګوی چه موثر حقیقی الله ﷻ ګڼی نو تلل صحیح دی یل دویری دفع کولو دپاره یاعلاج دپاره یاتجارت دپاره یا بل څه ضرورت دوجه نه لاړشی نوصحیح دی داټول قیدونه غلط دی اوځان نه جوړکړی شویدی - که چرته داسی هرسړی ووایې نوبیا خوبه داتختیدل جائز شی اودیوپه تختیدلو اوتللوسره به دبل هم بهانه جوړه شی اوبه تختی اوضرراونقصان به متعدی شی بس هیڅ یوصورت هم داسی نه دی چه هغه سره ګناه نه متعدی کیږی یاکم نه کم ګناه لازم نه راځی - په دی وجه دی وخت کښی بلکه هرزمانه کښی مطلقاً دکلی نه وتل بلکه کور پریخودلو منع کول ضروری دی اوس داتپوس کوؤ چه دزید داعقیده اوعمل کوم چه بره لیکلی شوی موافق دشریعت دی یانه - اوزید څنګه ګڼل پکاردی او دده داخبره منل دی پکاریانه ؟

**جواب** : احکام شرعیه بعض معلل دی اوداعلت مجتهدین په خپل ذوق اجتهادسره پیژنی اوداجتهادهغه رایه نه ده په کوم چه مذمت راغلی دی ځکه چه داجتهاد استعمال بلا نکیردصحابو رضی الله عنهم نه ثابت دی اوهغه علت کله کله مصراًمانقل شوی وی اوکله کله اشاره معلومیږی دی تمهید نه وروستو پوهیدپکاردی چه راحت المخزون کښی دکنزالعمال نه داحدیث نقل شویدی . فکتب الیه (ابی عبیدة) عمر رضی الله عنه ان الاردن الارض وبیئة عمقة وان الجابیة ارض نزهة فاذهب بالمهاجرالیهااهـ - سره ددی نه چه حضرت عمر رضی الله عنه دحدیث مرفوع نهی عن الفراربانډی خبر وودی نه معلومه شوه چه علت دنهی هغوی دمریضانواومصیبت زدووضائع کیدل ګڼلی وو دی بنیاد باندی چونکه دټولو په منتقل کیدو کښی داضائع کیدل نه ووپه دی وجه حضرت عمر رضی الله عنه اجازت ورکړو اوحضرت عمر رضی الله عنه مجتهیددی په دی وجه داعلت معتبردی چونکه نقل عن المکان یاخروج الی الفناء کښی داعلت نشته په دی وجه نفی نه ده شوی - بل حدیث کښی بارض اوبلدة الفاظ راغلی دی اویو حدیث دبل حدیث مفسر ګرځی - معلومه شوه چه بارض نه مراداوچتوالی دی اوفناء بلد په احکامو کښی په شان دبلددی نوفرار فی البلدته فراروئیل دحدیث په مقابله کښی خپله رایه لګول دی دی تقریرسره دټولوشبهاتو جواب وشو . [ ۱۲شعبان س۱۳۲۳هـ ]



**سوال** :(۳۸۹) نقل مکان کښی ماته شبه ده که چرته نقل بلد سره نه وی ځکه چه حکم خوعام اومطلق دی کوم چه شامل دی ټولوافرادو دخروج اودخول لره . نومخصص کوم یوحکم دی کوم چه نقل مکان فردلره خاص دی اوکوم علت چه نقل بلدکښی محقق دی هغه په نقل مکان کښی هم - زړه یخونکې جواب سره مهربانی وکړی ؟

**جواب** : فی المشکوة عن البخاری عن عائشة رضی الله عنها قال رسول الله ﷺ لیس من احدیقع الطاعون فیمکث فی بلدة الخ وفیها عن الشیخین عن اسامة قال رسول الله ﷺ اذوقع بارض وانتم بهافلاتخرجوافراراً منه ،چونکه طبقاً اوعرفاً اوشرعاًلازم دی چه ترغیب په هغه امر باندی راځی دکوم په پریخودوکښی چه ترهیب (ویره) وی - او ترغیب کښی دمکث فی البلدعنوان دی دی نه معلومه شوه چه ددغه مکث فی البلدپه پریخودوبه ترهیب وی. بس داقرینه ده چه دارض تفسیر بلددی او بل احکام شرعیه فقهیه کښی ټول بلد ومایلحق به یې په حکم دموضع واحد کښی ګرځولی دی لکه اقامت جمعه کښی فناء مصر په حکم دمصر کښی دی په وجه دټولومکانونودبلدواحدحکم به په مکان واحدکښی شمیرلی شی داکلام خو لفرسره متعلق وو پاتی شو علت نوهغه دمحقیقینوپه نزدضائع کیدل دحقونودمریضانو اودمړودی اونقل مکان فی البلد الواحدکښي داعلت نشته پدي وجه معلول یعني نهي هم نشته - والله اعلم[ ۱۰ذي الحجه ۱۳۲۲هـ ]

**سوال** :(۳۹۰) دطاعون مقام نه دطاعون دویري تختیدل څنګه دي کوم مسلمان چه دطاعون نه اوتختي اوبل ځاي ته لاړشي اوبیاهلته هم دطاعون نه بچ نه شي اوطاعون کښي مبتلا شي اومړشي نوده شمیر به په شهیدانوکښي کیږي یانه ؟

**جواب** : داتختیدل حرام دي اوقاعده ده چه کوم سړي دمعصیت په وجه مړشي هغه شهیددي اوکوم سړي چه معصیت کښي په څه سبب دشهادت سره په دوجه شهیددي في ردالمحتار قبیل باب الصلوة فی الکعبة من غرق فی قطع الطریق فهوشهیدوعلیه اثم معصیة وکل من مات بسبب معصیة فلیس بشهیدوان مات فی معصیة بسبب من اسباب الشهادة فله اجرشهادته فله وعلیه اثم معصیة وکذلك لوقاتل علی فرس مغصوب اوکان قوم فی معصیة فوقع علیهم البیت فلهم الشهادة وعلیهم اثم المعصیة اهـ [۲شعبان س۱۳۲۲هـ]

سوال :(۳۹۱) دطاعون مقام نه چه دطاعون دويري اوتختي اوگيرچاپيره يعني آبادي نه څه يوميل فاصله کښي لري لاړشي چرته چه ضروريات پوره کيږي -نوآيا دافرارعن الطاعون داخليږي دکوم ممانعت او حرمت چه په حديث دعبدالرحمن ﷺ کښي په بخاري جلدرابع باب مايذکر في الطاعون کښي ثابت دي که چرته فرارعن الطاعون کښي داخليږي نو ولي -حالانکه مسافرچه دعمارتونونه اوخي نوپه هغه کښي څلورر کعتيز لمونځ کي فوراً قصر واجيږي څنګه چه دفقه دکتابونونه ثابت دي چه دښار اطلاق صرف په عمارتونوباندي کيږي نه په فناء عمارت باندي ؟

جواب : فناء مصرپه حکم دمصر کښي ده په باب دمصالح بلدکښي اوسکنیٰ مصالحودبلدنه ده په شان داقامت جمعی -په دي وجه فناء دښار کښي اوسيدل په شان دښار کښي داوسيدودي په خلاف دسفر -که هغه دمصالحودبلد نه نه دي بلکه مقابل دي دمصلحت دبلد يعني دسکني -دي باره کښي فناء په حکم دبلدکښي نه ده اوهم ددغه فنانه قصر شروع کيږي -في الشامية عن الشرنبلالی بخلاف الجمعة فتصح اقامتها فی الفناء ولومنفصلا بمزارع لاالجمعة من مصالح البلد بخلاف السفر، والله اعلم [۲صفرس۱۳۲۵ھ]

سوال :(۳۹۲) دوبادفع کولودپاره بانګ وئيل جائزدي يانه کوم خلق چه دجواز په استدلادحصن حصين اذاتفليت الفلان ناداباذان پيش کوي دا استدلاددوي صحيح دي يانه اوددي حديث څه مطلب دي اودغه شان داچه حديث راغلي دي چه شيطان دبانګ نه دومره لري تختي لکه مقام روحا -دشيطانانو داثرنه دي ددي څه مطلب دي ؟

جواب : ديکښي دوه حديثونه مشهوردي يودحصن حصين مرفوع داذانفليت الفلان ناداي باذان -دويم دصحيح مسلم موقوف د حضرتسهيلﷺ نه قال ارسلنی ابی الی بنی حارثة قال ومعی غلام لناوصاحب لنافناداه منادمن الحائط باسمه قال فاشرف الذی معی علی الحائط فلم يرشيئا الی قوله اذاسمعت صوتا فنادبالصلوة فانی سمعت رسول الله ﷺ اذانودی للصلوة ولی الشيطان وله حصاص، په حصن حصين کښي چه دمسلم کومه حواله ورکړيده هغه داحديث دي اودواړه حديثونه مقيددي اذاتغليت اواذاسمعت صوتا سره اودتغول معني حرزثمين کښي دهغايه نقل شويدي يتغول تغولاً اي يتلون تلونا -اوحاصل ددي حديث ئي ليکلي دي اذا رای اشياء منکرة اوتخليت له خيالات مستنکرة اوتلونت له اجسام مکروهة اهـ ، اوکوم حکم چه مقيدشويدي په يوقيدسره په هغي کښي دمفهوم مخالف دقائلينونه په نزد عدم القيد



مفيدوي عدم الحکم لره -اودغيرقائلين بالمفهوم په نزداګرچه عدم الحکم ته مفيد نه دی خوحکم ته هم مفيدنه دی بلکه عدم په صورت کښی حکم په خپل وجودکښی محتاج ددليل مستقل وی اودانبکاره ده چه په طاعون کښی دواړه قيده منتفی دی ځکه په دی کښی نه دشيطانانوتشکل اوتمثل شته اونه دهغوی آوازاوريدلی کيږی صرف يو اثر باطنی دی دکوم باره کښی چه داحديث مرفوع راغلی دی فمالطاعون قال رسول الله ﷺ وخزاعداء کم من الجن اخرجه احمدعن ابی موسی ﷺ لحذاقی بعض الرسائل عن فتح الباری للحافظ ابن حجر، بس هرکله چه ديکښی قيدونه منتفی کيږی نو دغه ذکر شوی حديثونو نه ديکښی حکم دبانګ هم نه ثابتيږی -بس بل دليل شرعی ته حاجت وی اوچونکه بانګ په حی علی الصلوة اوحی علی الفلاح باندی مشتمل دی په دی غير دمانځه دپاره بانګ وئيلوحکم غيرقياسی دی اوددا سی حکم تعديه قياس سره صحيح نه ده په دی وجه هغه دليل شرعی څه نص کيدل پکاردی صرف قياس کافی نه دی اوطاعون کښی څه نص موجودنه دی -که چرته دا اووايې چه حديث دمسلم کښی دصحابی سماع دشيطان دآواز په وخت کښی حکم بالاذان معلل کول علت کول شيطان بالاذان سره منتفی ده دصحت تعدي دی حکم لره په بل محل باندی هم کوم چه دشيطان ددفع کولو حاجت دی اوطاعون کښی ددی حاجت شته -نودغه علت سره به طاعون هم آواز اورید و باندی قياس کو لی شی جواب دادی چه ورومبی خوپه دغه ذکرشوی دليل يعنی چه بانګ په حی علی الصلوة اوحی علی الفلاح باندی مشتمل دی په دی وجه غير دمانځه دپاره بانګ وئيل دا حکم مخالف دی دقياس -اوددا سی حکم تعديه قياس سره نه جائزکيږی بلکه موردنص سره خاص وی دغه وجه ده چه غير دمانځه نه چه کوموځايونوکښی بانګ راغلی دی په هغه کښی دحديثونونه استدلال کړی شويدی ردالمحتار کښی داسی ځايونه نقل کړيدی اوبياوائي -لان ماصح الخبر فيه بلامعارض فهو مذهب المجتهد- اومخکښی وائي ونقل الاحاديث الواردة فی ذالك اودغه وجه ده چه کوم کښی لفرنه وو هغه عالمانوردکړيده -په دی وجه شامی په دغه ځاي وايې قيل وعندانزال الميت القبرقياساًعلی اول خروج للدنيالکن رواه ابن حجرفی شرح للباب ،اودی برنوحديثونوکښی کيدیشی چه صحابی دحضرتﷺ نه بالخصوص داحکم اوريدلی وی کله غير مدرك بالرائ کښی حديث موقوف ته مرفوع حکمی وئيلی شی -اوحديث قولی ذکرکول تعليل دپاره نه وی بلکه بيان حکمت منصوص دپاره وی اوکه چرته ددی نه سترګی

پتی کړی اوداحکم قیاس اومنی بیاهم دقیاس صحت دپاره وړومبی خومجتهید کیدل دقیاس کونکې شرط دی اوطاعون کښی بانګ وئیل دهیڅ مجتهد نه هم نه دی نقل شوی - او اوس خوقیاس هم نشته بل دقیاس صحت دپاره اشتراك دعلت موثرپه مېڅ دمقیس اومقیس علیه کښی شرط دی او دلته علت موثره که چرته صرف الی دفع الشیطان وی نولازم راڅی چه څومره اموردهغه پتو تصرفاتوشیطانیه دقسم نه دی ټولو دپاره دی بانګ مشروع شی - که داستحاضی په نسبت حدیث کښی راڅی (رکضة من رکضات الشیطان) نوددی علاج هم بانګ سره مشروع کیدل پکاردی ولاڅائیل به - دینه معلومه شوه چه دلته علت موثر کښی څه بل صفت هم معتبر دی نو ممکن بلکه غالبه داده څنګه چه په هغه ځایونو کښی سوچ کولوچرته چه بانګ دمانځه راغلی دی معلومیږی چه هغه وصف دادی چه هغه حادثه ناڅاپی راشی اوفوراً دهغی علاج ته حاجت وی - په دی وجه هغه ځایونه دادی - عندمزوحم الجیش وعندالحریق وعندتغول الغیلان وخلف المسافر ولمن ضل الطریق فی ارض قفر کذافی ردالمحتار - دی ټولوځایونوکښی دغه ذکرشوی وصف مشترك دی اوکوم بانګ چه په هیئت دبانګ دمانځه نه وی په هغه کښی بحث نشته - کالاذان فی اذن المولودوالمهموم والمصروع والغضبان ومن شاء خلقه من انسان اوبهیمة کمافی ردالمحتار ایضاً اوښکاره خبره ده چه په طاعون کښی داوصف نه وقوعاًشته - ددی علاج معالجه دومره اوږده ده چه په خپله ددی په دوران کښی دمانځه څومره بانګونه کیږی - کوم چه دپیریانو داثردفع کولو دپاره کافی دی - په خپله دی پاره دمستقل بانګ څه حاجت نشته - اودغه رازدی ددی ذکرشوی وصف علت موثره کیدوکښی - ځکه چه کوم کار فوری نه وی هغه دپاره دمانځه بانګ کافی کیدی شو - البته کوم ځای کښی چه غوږ کښی بانګ ویلی شی - چونکه دمانځه بانګ غوږ سره خوله نزدی کولوسره نه کیږی - لهذا هغه کښی به داعلت نه وی - اونه په طاعون کښی داوصف عملاً شته - ځکه چه کله مریض ته عین دمرض راتلو وخت وی هغه وخت هیڅوك هم بانګ نه وایې بلکه شپه اوورځ کښی چه څرنګه اتفاق راغی یادځه وخت په تعین سره دبانګ وئیلومحمول دی که دمرض عارض کیدل دهغه نه مخکښی وی اوکه وروستووی - بره معلوم شول چه بغیردوصف فورنه پنځه وخته بانګ کافی دی - اودغه وجه ده چه په بانګ کښی ددی خاصیت نه علاوه چه شیطان ویره تختی نور هم خاصیتونه په حدیثو کښی ثابت شویدی - دعاقبلیدل عندالله اوګواهی دڅیزونو په



ایمان مؤذن ددی دحاصلولو دپاره دمستقل بانګ اجازت چا هم نه دی ورکړی - ځکه چه دمانځه بانګ دی دپاره کافی دی کنی پکاردی چه کله دعاکول وی نومخکښی دی وته بانګ ویېل جائز شی که هروخت وی یادغه شان چه څیزو نولره په ایمان باندی ګواه جوړول وی ولاقاتل به - اوپوهیدل پکاردی چه دویم جواب کښی کوم چه علی سبیل التنزیل دی تبرعاسترګی پتی کړی شویدی - دی دپاره چه طاعون کښی داذان ثبوت په دی تقریرهم اونه شی - کنی نفس الامر کښی غیر قیاسی دی بس دی سره زلزلی وغیره په وخت کښی هم دبانګ ګنجائش نه شی کیدی - دریم په خپله دا امرپه معرض دکلام کښی دی چه آیا داطاعون دپیریانو نه دی لکه څنګه چه اطلاق دحدیث د دی مرجح دی یابعض طاعون ددی مسبب دی لکه څنګه چه دمهمله په قوت جزئیه کښی کیدل ددی مصحح دی هرکله چه په خپله مبنی یعنی اثردپیریانو کشکوك فیه دی نومبنی یعنی بانګ ثبوت به څه رنګه راشی - څلورم دیکښی ډیرمفاسد لازم راڅی مثلاً التباس دلمونځ کونکوپه وجه دغلبی دجهل دزمانوالواو ویره دکمزورو زړونووالو چه دوی دهغوی په ذهن کښی داخیال راولی اومرض پکښی رها دوباره نوی کوی اودعواموخلقو دبانګ په اعتماد باندی داعمالوداصلاح نه اواستغفار اودعانه بی فکره کیدل اودی لره داحکام مقصودونه ګنهل وغیره وغیره نوداسی حالت کښی خوجائز هم ناجائزکیږی په دی وجه دتفول وغیره ځایونو کښی چه کوم بانګ راغلی دی په هغه کښی عدم لزوم دمفاسدوشرط دی بس دی تقریرسره ثابته شوه چه حدیث تفیل سره استدلال دی باره کښی صحیح نه دی اودا بانګ محض یونوی کاردی په دین کښی - اودغه وجه ده چه طاعون عمواس کښی سره دسخت احتیاج نه هم دهیڅ یوصحابی نه منقول نه دی - چه طاعون دپاره یې دبانګ حکم ورکړی وی یاپه خپله یې داعمل کړی وی اودویم سوال کښی دحدیث مدلول خوظاهر دی که چرته دی باره کښی دڅه خاص خبری تپوس کول دی نودهغی وضاحت اویقینی کول پکاردی اودریم سوال کښی چه کوم حدیث طرفته اشاره ده دهغه دتحقیق صورت قریب الی الفهم داکیدی شی چه دپیریانو اثرسره دمادی سیمی حدوث کیږی چه هغی سره وینه تیزیږی یابندیږی که همیشه وی یاکله کله وی لکه څنګه چه بره تیرشول - باقی حقیقت حال الله ﷻ ته معلوم دی - ربیع الثانی س۱۳۲۵ھ

## دفع طاعون دپاره ددعا کولو جواز

سوال :(۳۹۳) ددی مسئلی معلومات کول غواړو چه آیا دطاعون مرض دفع کولو دپاره خاص طوربانډی دعاکول جائز دی یانه ؟

جواب : جائز دی

## متفرقه مسئلی / قرض سودا کړانه خرڅول

سوال :(۳۹۴) ډیر دوکانداران قرض سودا اخستونکي ته ګرانه ورکوی - مثلاً نغدو پیسو باندی ورکونکي ته دروپی شل سیره غله ورکوی - اوکوم سړی چه سپږ میاشتی کښی قیمت ورکوی هغه ته اتلس سیره ورکوی - صفایي معاملات کښی تاسو جائزلیکلی دی ماته شك نه وو خوبعض عالمان دیته خلاف مروت وایي - ستاسوپه نزدهم خلاف مروت ده یانه - ستاسو وینا سره زمازړه مطمئن کیږی - دجواب ورکولو به ډیره مهربانی وی داسی معامله کولوکښی څه نقصان شته یانه ؟

جواب : خلاف مروت هغه وخت کښی ده چه کله یې ډیره ګرانه خرڅه کړی کنی خلاف مروت نه ده [ ۲۸ربیع الثانی س۱۳۳۲ھ ]

## وعده کښی لفظ دانشاءالله وئیلوسره وعده نه باطلیږی

سوال :(۳۹۵) وعده چه مشیت سره متعلق شی دی باره کښی زمازړه مطمئن شوی نه دی ددرمختارباب الانشاء روایت هم داسی معلومیږی چه تعلیق باطلوونکي دی - بس داخیال دی که دوعدی په وخت چرته دوعدی دپوره کولومضبوط قصدوی اوبیادځه مصلحت وجه نه وعده پوره نه شی اګرچه دتقوی خلاف به وی خوپه حیثیت دفتوی سره به داخلاف دوعدی نه وی - مثلاً یوسړی قسم اوخوری چه چرته به هم وعده خلافی نه کوم اووعده معلق بالمشیه کښی قسم وی - نوقسم کونکي باندی دبنده په خیال کفاره نه واجبیږی - داخوزړه ضرور منلی ده چه انشاءالله دوعده خلافی حیله جوړول مستقل ګناه ده - خوچه کله دوعدی په وخت کښی کلکه اراده دپوره کولووی اوبیادمعمولی مصلحت دوجه نه پوره نه شی نوخلاف دوعدی کوم چه حرامه اوګناه کبیره ده داخولازم نه راځی - واللہ اعلم بالصواب ؟



جواب : فی الدرالمختارولوبالامروالنهی کاعتقوا عبدی بعدموتی انشاء الله لم یصح الا ستثناء ،وفی ردالمحتار والفرق ان الایجاب یقع ندباً الی قوله والامرلایقع لازماً الخ وفی ردالمحتار اذاوصل المشیة بالتلفظ بالنیة لاتبطل لانها لطلب التوفیق حموی [ ج ۳ ص۱۰۹ ۱۱۰ -]- دی روایتونونه یوه قاعده ثابته شوه چه کوم څیز لازم نه وی یاچرته چه انشاءالله دتوفیق غوختلو دپاره وی هلته نه باطلیږی - بس وعده نه خولازم ده ځکه چه دلازم معنی داده چه بغیردواقع کیدلو دهغی نه یادمرګ نه په دنیا کښی دهغی نه خلاصی ممکن نه دی اووعده قوی عزرسره ساقط کیږی - نولازم نه شوه - اوبل په دیکښی انشاءالله محض طلب دتوفیق دپاره دی نودی بنیا دباندی وعده کښی به دانشاءالله وئیلو هم هغه اثروی کوم چه بغیردوئیلووی - ۲۹ رمضان س۱۳۲۸ھ (شمه اولی ص ۴،۲)

## دکافرانونومونه دضرورت دوجه نه جائزدی اګر

## چه هغه دهغوی دمعبودان باطلو تعظیم وی

سوال :(۳۹۶) دلته ډیر مسلمانان دمختلفو څیزونو سوداګران دی اوددوی زیات اخستل خرڅول دهندوانو په لاس دی - کله دبیع تعاطی په شان معامله کوی - اوبغیرد سودنه - په دی وجه دهندوانو نوم په خپل رجسټر کښی دیاداشت او معاملی دپاره لیکلی په هندی ژبه کښی - اوبغیردهندی نه مضر نه دی - خوددی نه بغیرکارکول ګران دی ځکه چه دهندی روج دی او ډیروهندوا نو نومونه داسی دی چه دهغی په سرکښی یاآخر کښی دهغوی دیوانانو یادهغوی دمشرانو نومونه لکه مهادیو ، رام ، نرائن ، پرمیشور ، لهیمن ونیره وی - مسلمانان لره په خپل رجسټر کښی دهغوی نومونه په هندی یااردو کښی خصوصاً هغه سړی لره دکوم چه دینی مسئلو سره څه موافقت وی لیکل جائزدی یانه - وجه شبه داده چه جناب رسول الله ﷺ دعتمی نوم عشاء ایخی وو - نو حضرت ﷺ صحابه ﷺ لره عشاء (ماسخوتن) ته دعتمی وئیلونه منع کړل په وجه داخطره راځی چه داهم دهغی قبیلی نه وی ؟

جواب : هلته خوضرورت نشته عشاء هم وئیلی شی - اودلته ضرورت دی ځکه چه دااعلام دی اوبل څه آسانه طریقه دامتیازراوستونشته - وقد قال النبی ﷺ انا ابن المطلب ولایجوز التسمیة بعبدالمطلب [ ۲۰ جمادی الثانیة / ۱۳۲۲ھ / حواث ،۲،۱ / ص۱۴۱]

## تحقیق حدیث ممانعت کتابت للنساء

**سوال** :(۳۹۷) یوه خبره دتحقیق په طور ستاسونه ضروری معلومول غواړم - هغه داده چه تاسو په خپلی رسالی بهشتی زیور کښی دخط او کتابت طرفته ډیر ترغیب ورکړیدی - حالانکه حدیث وعن عایشةؓ انهاقالت قال رسول الله ﷺ لاتعلموانساء کم سورة یوسف ولاالکتابة ، ممانعت معلومیږی ، په دی وجه مهربانی وکړی هغه حدیث کوم سره چه تاسو خط او کتابت طرفته ترغیب ورکړیدی ضرورولیکي دی دپاره چه زمونږ خیال هم کتابت په جواز باندی مضبوط شی ؟

**جواب** : ابوداود کښی حضرت حفصه ؓ ته دکتابت زده کولو اجازت ضروری دی - خامخا دتطبیق دپاره به داسی اووایو چه نهی په صورت کښی دویری دفتنی دی او اجازت په صورت دامن -په خپله حدیث دنهی کښی ددی قرینه موجوده چه په هغی کښی دسورۀ یوسف دتعلیم نه هم نهی ده نو آیا علی الاطلاق زنانو دپاره ددی سورت دلوستلو دناجائزکیدوحکم کولی شی - ۲۲ ربیع الاول س ۱۳۳۳هـ (تتمه ثالثه ص۲۴) (تجمل اوبذذاث (سادګی) کښی منافات نشته)

**سوال** :(۳۹۸) وردان البذاذاة من الایمان وایضاًقال من لبس لبس شهرة فی الدنیا البسه الله ثوب مذلة یوم القیامة وفی روایة الترمذی ان الله یحب ان یری اثرنعمته علی عبده،فان کانت فی اراءة اثر النعمة شهرة فکیف التوفیقوان کان اللباس لباس شهرة ولم یرد اللا بس الشهرة بل اراء ا. النعمه فقط فیجوز فی حقه ام لا؟

**جواب** : معنی قوله ﷺ ثوب شهرة ای الثوب لشهره فمالم یقصدبه الشهرة لایدخل فی هٰذا الوعید،والبذاذاة مقابل للتکلیف والاهتمام لا التجمل المتوسّط فقد وردان الله یحب الجمال [۲۲ربیع الاول/ ۱۳۳۴هـ/ تتمه رابعه ص۱۹]

## تحقیق معنی استکثار فا ل در حدیث

**سوال** :(۳۹۹) تعلیم دین کتاب کښی چه حضرت ﷺ فرمایلی دی چه څپلی ډیری جوړی کړی په دی نه پوهیږم چه ددی څه مطلب دی ؟



**جواب** : تعلیم دین کښی چه کوم لفظ دا ترجمه ده هغه استکثروا دی ددی په معنی کښی دوه احتماله دی - یوه هغه چه کومه ماګنلی ده یعنی څو څو جوړی ساتل - دویم هغه کومه چه عالمانو اخستی ده یعنی اکثر وختونو کښی څپلی اچول اوبرښدی خپی نه اوسیدل اوظاهر دادویم معنی ډیره صحیح ده (ترجح الراجح ،جلد۵ ص۱۰۹)

ایضاً

**سوال** :(۴۰۰) کتاب تعلیم الد ین باب (لباس اوزینت اداب) څپلی څو څو جوړی ساتی دا ادب ماخوذ ددی حدیث دجابر ؓ نه ، قال سمعت النبی ﷺ فی غزوة غزاها یقول استکثروا من النعال فان الرجل لایزال راکباً ماانتعل رواه مسلم، ددی حدیث موقع نبایې چه سفر اوجهاد کښی ګرځیدل راګرځید ل ډیرو ی یوه جوړه کافی نه کیږی - اوچه اوشلیږی نو بیا اخستل ډیرګران وی . په دی وجه جناب اوفرمایبل چه څوځو جوړی واخلی چه اسانتیاوی اوبرښدو خپو باندی ګرځیدل رانشی . نوکه چرته داسی ضرورت وی نو څو جوړی ساتل سنت دی . اوکه بغیر دضرورت نه صرف دفیشن په خیال دابنایې زما نوتقلید کوی اودومره ساتی نو ناجائز او یورپ سره تشبه ده . اوکه دبدی لحاظ وی نو بیاخو تکبر کښی د اخلیږی نو حرام دی . داسی قسم حرکت نه ځان بچ کول دی پکار . او احتمال داهم دی چه من النعال نه مراد من استعمال النعال شولکه څنګه چه دفایدی دبیان نه معلومیږی نوبیاخود فرمان شریف صرف دامطلب دی چه کثرت سره څپلی اچوی ګرځی که چرته یوه جوړه کافی وی نویوه کنی ډیری اوساتی. والله اعلم بالصواب ؟

**جواب** : زما مرادهم دادی چه هر کله مقتضی یعنی حاجت متحقق وی اومانع هغه عوارض چه موجب دکراهت ګرځی لکه فخر کول او تشبه نه وی او دویم محمل دکثرت استعمال احتمال هم پکښی شته - ۱۲ محرم س۱۳۴۱هـ (ترجمه خامس ص۱۲۲)

## دحضرت غوث اعظم ؒ بعض کرامتونه اود هغی تصدیق شرط

**سوال** :(۴۰۱) مولانامفتی عنایت احمد صاحب په کتاب الکلام المبین کښی دامام شافعی ؒ کتاب مراه الشیطن نه کرامت غوث الثقلین قدس سرالعزیز کښی لیکلی دی او هغه دادی چه دیوی بوډی دځوی حضرت غوث الثقلین سره ډیره مینه وه - دهغوی خدمت یې هم ډیر کولو - ددنیا کاروبار یې ډیر کم کاوه یوه ورځ هغه بوډی دغوث اعظم ؒ په

خدمت کښی حاضره شوه عرض یې وکړو چه ماداخپل بچی تاته نذر کړو - او لله می خپل حق ددنه معاف کړوتاسوده ته دباطن تعلیم ورکړی ځکه چه زمادکور کار خودی نه کوی هروخت دلته حاضر وی - اوخپل ځوی یې په خانقاه مبارك کښی پریخودو - حضرت هغه لږه په ریاضت اودباطن په سبق کښی مشغول کړو کله کله به هغه بوډی دی خپل بچی ملاقات ته راتله - یوه ورځ راغله نو وی کتل چه هغه بچی چنی خوری اوډی عاجز او کمزوری شویدی - بیا هغه دحضرت غوث الثقلین خواته لاړه نو وی کتل چه هغه دچرګی غوښه خوری - نو دی اووئیل چه حضرت تاسوچرګه خوری اوزماځوی باندی چنی خوروی - حضرت دچرګی په هډوکو لاس کیخودواو وی فرمائیل چه پا څی دهغه خدای ﷻ په حکم څوك به چه ریزه ریزه هډوکې ژوندی کوی - فوراً هغه چرګه ژوندی شوه او آوازونه یې شروع کړل - سبحان الله - څومره مرتبه ده داولیائ محمدیه ﷺ - داواقع که دجناب مفتی صاحب په نزد قابل اعتبار نه وی نو په خپل کتاب کښی به یې هرګزنه راوړه - بیاهم دحضرت والاو نه عرض دادی چه دا سند دمنلو قابل دی یانه ؟

**جواب** : کرامتونه داولیاؤ نه صادر کیدیشی په دی وجه ددی قصه په منلو کښی څه شرعی خرابی نشته - خوپه دی شرط چه ددی قصه نه څه بله نتیجه خلاف شریعت خپلی رایې سره مستنبطه نه کړی - (تتمه رابعه ص۳۹)

## دفع اشکال وماعلمنه الشعر

**سوال** :(۴۰۲) دمجادلات معدلت په (۳) کښی دقران اودغناپه ضمن کښی تاسو لیکلی وو - چه دقران مجید اوحدیث شریف په بعض جملو کښی دمصراعیت شان دی اوبعض خوبالکل وزن برابردی خو چونکه هغه بغیردقصد نه دی - په دی وجه دانشی وئیلی چه داماعلمنه الشعر خلاف دی - شعر هغه دی چه هغه کښی قصددوزن وی نه دا چه اتفاقاً پکښی وزن پیداشی - ستا دتقریر حاصل دادی چه وزن کړی شوی کلام بغیر دقصدنه شعرنه دی اوهرکله چه شعر نه دی نو دماعلمنه الشعر لازم نه راځی خودفن استاذانولیکلی دی چه شعر په اصطلاح کښی کلام موزون مناسب الالفاظ ته و ایې قصد دموزونیت اګرچه داخل دي په صفت دشعرکې خوپه وجوددشعرکې دي ته دخل نشته - کوم شعرچه بغیردقصدنه دخولی نه اوځی هغی ته فی البدیهه وائې ددي واضاحت نتیجه داده چه کلام



موزون بلاقصد شعردي اوکوم چه فی البدیهه راشی هغی ته په هغه شعرترجیح ده کوم چه ته جوړکړي - که چرته علی سبیل التنزل دا اومنی هم چه کلام موزون بلاقصد شعرنه دي بیاهم داشبه باقی کیږي چه قصد دموزونیت نه وه نوداموزونیت دکوم ځایه راغی - قصه مختصرالله پاك دشان نه دالري ده چه سره دوصف اهتمام نه بل اتفاقاً داسی کلام موزون صادرشی چه اوزان متعارفه باندي بی تکلفه تقطیع وکړیشی یعنی کټ کړیشی امیددي چه تاسوددي شبی په لري کولوکې جواب ولیکئ؟

**جواب** : شعراصطلاحی هغه کلام موزون دي چه دهغی په رواړوکې دموزونیت من حیث الشعرالعرفی قصدکړي شوي وي - بس دي تعریف سره داسی ایتونه اوحدیثونه ووتل کوم چه اوزان شعریه باندي برابرموندلی شی حدیث خوځکه چه په هغی کې دسره نه دموزونیت قصدهم نشته اوایتونه ځکه چه په هغی کې دموزونیت من حیث الشعریه قصدنشته - نوصرف دقصدالتزام قول بالاضطرارنه بچ کیدلودپاره مضرنه دي - اوفی البدیهه شعرکې دعدم قصدشبه ونه کړیشی ځکه عدم قصددهغی په راوړوکې دي نودي مرتبه کې ددي په شعرهم دي اوکلام نفسی باری تعالیٰ کې په خپله دعدم قصدنه جواب شویدي ځکه چه هغه مرتبه دصفت ده کوم چه دارادي متعلق نه دي - اوپه دي تعریف کې دعرفی قیدسره دلري هغه شبه لاړه اوس ددي جواب تائیددپاره داهل مهارت څه نقل پیش کیږي - فی کشاف اصطلاحات الفنون للقاضی محمدعلی التهانوي،وهو( ای الشعر)الکلام الموزون المقفی الذی قصدالی وزنه وتقفیته قصداولیاالی قوله یعنی لیس مقصوده تعالیٰ ان یکون هذا الکلام شعرا علی حسب اصطلاح الشعراء، صـ ۷۴۴ ،اودمجادلات په عبارت کې چه کوم بلاقصدراغلیدي مراددهغه نه دخاص قصد نفی ده یعنی دقصددوزن من حیث الشعریه اوددي لفظ یې داتفاق نه تعبیر کړیدي ولامشاحة فی الاصطلاح اوهرکله چه ماهرینوپه تعریف کې دقصدوزن تصریح کړیده نودځه بل څه تصریح کول معارض ددي نه شی کیدي - لان الناطق یقضی علی الساکت - دي تقریرکې سوچ کولودسوال دتولو شبهاتوجواب وشو - [ ۳۰جمادی الاولی/ ۱۳۳۴هـ /تتمه رابعه/ صـ ۳۷]

## داعانت علی المعصیة څوجزئیات

**سوال** :(۴۰۳) داعانت علی المعصیت (په ګناه کې امداد کول) په نسبت جزئیات نااشنا متعارض دي- دمکان تباخانه وغیره جوړولو دپاره په کرایه ورکول ذمی دپاره شراب په پیسو اوړل دامام صاحب په نزد جائزدي- اودهغی وجه یې په هدایه وغیره کې دالیکلی ده- چه معصیت عین سره قائم نه ده بلکه په منیځ کې فعل دفاعل مختار راغلیدي په دي وجه نسبت کټ کولی شی حالانکه ددي وجه مقتضی داده چه دوسلی خرڅول دي داهل فتنه پّه لاس جائزشی شامی په دي مقام باندي پخپله خپل تردد ښکاره کړيدي اوپریخودلی یې دي کتاب الحظر والاباحة فصل فی البیع وغیره -ددي په نسبت زماپوهی ته څه نه راځی- بحرالرائق کې یې لیکلی دي چه که څوك درنه ددبیعه یادکنیسه (دیهودواونصاریٰ اوعبادت خانی) دلاری تپوس وکړي نودهغی خودل جائزدنه دي ځکه چه دااعانت علی المعصیت دي چرته دااحتیاط اوچرته مکان په کرایه باندي ورکول غرض داچه ددي قاعده کلیه دامام صاحب په مذهب باندي څه ده ؟ (۲) یوکس تپوس وکړوچه یوسړي دګلونوتجارت کوي- یوځوبت پرستوسریې معاهده کړیده هغوي هره ورځ ګلونه اخلی اودخپلومشرانوپه قبرونوبې اچوي آیاپه دوي خرڅول جائز دي یانه علی هذا ځناورپه دسی سړي خرڅول چه معلوم وي چه دي یې دبوتانوپه نوم ذبح کوي- داسی نورخیزونه چه قبرونواوبوتانوپه نوم یې منی- دهغی خیزونوخاص دداسی خلقوپه لاس خرڅول چه دهغی استعمال تقرب الی غیرالله دپاره یقینی معلوم دي- اګرچه په دي مسئلوکې دصاحبینوپه نزدخوحکم ظاهردي شبه دامام صاحب په مذهب باندي ده - قیاس علی بیع السلاح ممانعت دي اودنورومسئلومقتضی جوازدي- که ددي هم چرته لحاظ اوساتلی شی نومناسب معلومیږي چه نن صباحتی المقدوردائره داجازت فراخ کول مناسب دي؟

**جواب** : دي مسئله کې اصل مذهب دومره معلومیږي چه که چرته په میتځ کې دفاعل مختارفعل متخلل شی خوپه دي شرط چه فائده حاصلول ددي شی نه په وجه حرامه کې منحصرنه وي نودهغی بیع وغیره اعانت علی المعصیت نه دي اګرچه کراهت بمعنی خلاف اولیٰ نه خالی نه دي- حاصل یې دادي چه دفتویٰ په روسره جائزدي خودتقویٰ اخلاف دي اوداقعی دي بنیاد باندي په وسله کې فراخی معلومیږي خوپه دیکې جوازنه منقول کیدل غالباً داحدالامرین دوجه نه دي یاخودامام صاحب حکم یې بکونه خلاف اولیٰ لره یې په



کراهت اوکراهت یې په تحریم باندي محمول ګڼلی دي اویاپه جزئیاتوکې دامام صاحب اودصاحبینو اقوال ګډوډ شویدي، یازمازړه کې داسی راځی چه معصیت لازمه اومعصیت متعدیه مضحره للغیرکې یې فرق کړیدي یعنی تخلل دفعل مختاریې په معصیت لازمه کې قاطع دنسبت ګرځولی دي اومعصیت متعدیه کې یې دډیراهتمام دوجه قاطع نه دي ګرځولی لکه دیاناتوکې چه هرکله دخواصوفعل سبب شی دافساددعقیدي دعوامونوخواصودپاره هم مکروه کیږي اګرچه دامام صاحب نه داکلیه منقول نه وي خودجزئیاتونه کلیات مستخرج کړي شویدي وهذا اقرب الوجوه عندی - دي تقریرباندي دګلونووغیره خرڅول په دي صورت کې جائزمعلومیږي که چرته داتقریراومنلی شی نوامیددي چه څه جزئی کې اشکال پاتی نه شی [۷رجب/۱۳۲۴ھ]

# کتاب الوصایا

## ردّ موصیٰ له وصیت رایارجوع موصی ازد

**سوال** :(۴۰۴) زیدپه مرض وفات کې یوه وصیت نامه ولیکله چه زمانه چه کوم مال پاتی شی دهغی په یوثلث کې وصیت دي چه سلوروپوکې زماکفن دفن اوایصال ثواب، اوسل روپی فلانی عمروته اونوری پیسی فلانی فلانی پنځوکسانونه کوم چه شرعی وارثان نه دي برابربرابرورکړئ اودوه ثلثه په شرعی وارثانوباندي تقسیم کړئ. واوصیت نامه یې واورولې اوخلقوخپل خپل دستخطونه وکړل خوپنځم موصی له دستخط کولونه انکاروکړواووي وئیل چه ماته اخستل منظورنه دي ده داوګنړل چه کنی دادزکوة مال دي په دي باندي زیدموصی ووئیل چه ته منظورکړه بیاواپسی یې په ماباندي ولګوه اوبل موصی له هم پوه کړوچه ته منظورکړه دازکات نه دي ټولوته ملاوشویدي- اوماهم اخستی دي ایازه ستاپه نزدزکات خوریم بیایې هم اونه منل بیازیدموصی دي یوهونکی ته ووئیل چه تاسوولی په ده زورکوي هغه نه منظوروي نه دي اخلی- دده نوم کټ کړي اوصرف دخلورونوم پریږدي توبل کس ووئیل چه نوم کټ کولوسره به کاغذمشکوك شی نوزیدموصی ووئیل چه دده په نوم باندي(ص) جوړکړئ بیاووئیلی شول چه د(ص) مطلب به هم مشکوك پاتی شی بیازیدموصی ووئیل چه دده په نوم باندي په ده انکارولیکئ نوزیدموصی په خپله دمنکرپه لاس دهغه په نوم باندي دي کاغذباندي دااالفاظ ولیکل چه ماته اخستل منظورنه دي فلان بقلم

خود ،بیازید موصی په هغه وصیت نامه خپل دستخط وکړو اوځان سره یې کیخوده اودخپل مرګ نه څه وخت مخکې یې ( ددغه څلورو کسانو سره کوم چه یې دي وصیت نامه کې مقرر کړي وه په تقسیم کې ) یوکس ته اولیګله هغه ځان سره کیخوده اوس دزید موصی دوفات نه وروستو هغه انکارکوونکی وائې چه داکارزکات مال ګنړلی وه په دي وجه ماانکارکړي وه اوس ماته معلومه شوه چه دادزکات مال نه دي اومادمولوي صاحبانونه تپوس کړیدي اوماته اخستل جائزدي نودعالمانوددین نه سوال دي چه دي صورت کې وروستوانکاراوبدلولورابدلولونه دمنکرپه حق کې داوصیت صحیح دي یاکالعدم شو- اوده داعذرچه مادزکات مال ګنړلی وه قبلیدي شی یانه اودمال دوصیت وروستو داداکولودهغه دووسوروپونه په کفن دفن اوهغه یوکس نه نوري په دي پنځوبه تقسیمیږي یانه- که چرته یوسړي بغیردرضادنوروشریکانونه تقسیم کړي اوپنځم کس ته یې ورکړي نوده ته حلال دي یاحرام- اوداسی تقسیموونکی ګنهګاردي یانه بینواتوجروا؟

**جواب** : الروایة الاولیٰ فی الهدایة صـــ ۶۴۱وقبول الوصیة بعد الموت فان قبلها الموصـی لـه فی حال حیوٰ ته اوردهافذلك باطل ،الروایة الثانیة فی الهدایة صـــ ۶۴۴ ، ویجوز للموصی الرجوع عن الوصیة اذاصرح بالرجوع اوفعل مایدل علی الرجوع کان رجوعـاً ، الروایـة الثالثـة فی الدرالمختار باب الوصیة بثلث المال واصله المعول علیه انه متی دخل فی الوصیة ثم خـرج لفقـد شرط لایوجب الزیادة فی حق الأ خرومتی لم یدخل فی الوصیة لفقد الا هلیة کان الکـل للاخـر کذا ذکره الزیعلی - دي صورت کې که چرته موصی پس دردد موصی لـه په دي باره کې څه دخل نه کولی نودارددانکاربهٔ کوم چه دموصی په ژوندکې شوي قابل داعتبارنه وي بلکه دموصی دمرګ نه وروستوکه چرته ده قبول کړي وي نوداوصیت به په خپل حال وي خوپه دي شرط چه پس دمرګ دموصی نه نوتب دانکاردموصی له نه دي راغلی تدل علیه روایة الاولیٰ خوچه هرکله ردد انکاردموصی لـه نـه وروستوموصی ووئیـل چـه ددهٔ پـه نـوم باندي ددهٔ نه انکارولیکـه نوموصـی دغـه ردمنظورکړوکـوم چـه فعـل دي چـه دلالـت کـوي پـه رجـوع عـن الوصیة- نوښکاره خبره ده چه دي رجوع سره حق دموصی لـه پاطـل شـو- تـدل علیـه روایة الثانیـة خوددي سړي حصه یعنی دموصی پـه هغـه پنځمـه حصـه بـه دي نوروځلوروتـه نـه ملاؤیږي بلکه دادوارثانوحق دي البتـه کـه چرتـه موصـی ددي نـه وروسـتووایې چـه اوس دي دامجموعه دي څلوروته ملاؤشی نوبیاداپنځمه حصه هم دي څلوروتـه برابرپـه برابرملاویدي



- خوکه چرته نه یې وي وئیلی نوددي څلورووددي حصی مستحق جوړیدل محتاج دي وحقیقة اوهغه نه دي موندلی شوي- تدل علیه الروایة الثالثة - البته که چرته تول وارثان بالغ وي اوهغوي په خپلی خوښی سره داپنځمه حصه دوي ته ورکړي یاکوم چه بالغ وي هغوي خپله حصه ددي خمس نه هغوي ته ورکړي نوددي اخستل جائزدي- اونه ورکول اواخستل دواړه ناجائزدي والله اعلم اتم، [۲۷شوال/ ۱۳۲۳هـ/ امدادج۳/صـ۱۰۸]

## وصیت للوارث

**سوال** :(۴۰۵) وراث دپاره یې وصیت وکړواووارثانودموصی دمرګ نه وروستوهغه وصیت ردکړو-بیاکه چرته اجازت ورکړي نوداوصیت صحیح کیدیشی ؟ اولازم دي یانوي تبرع ااحسان شو- اودورکولونه ورکولواختیارشته- دغه شان موصی له وصیت قبول نه کړونووصیت صحیح کیدیشی ؟

**جواب** : دتصریح تلاشی کولوموقع ملاؤنه شوه خوقواعدونه معلومیږي چه وړومبی صورت کې دایونوي احسان اوتبرع شوه- ځکه چه تصرف موقوف په قبول پاره دکولوباندي سرته رسی- ولاحکم للشئ بعدانتهائه لکه بیع موقوف اونکاح موقوف کې چه پس دردکولونه هرګزاعتبارنه پاتی کیږي اودویم صورت کې هم دغه شان داوصیت معتبرنه دي فقط والله اعلم وعمله اتم [۱۳ذی الحجه/ ۱۳۳۳هـ/ امدادج۳/صـ ۱۱۰]

## وصیت للاجنبی وللوارث

**سوال** :(۴۰۶) یوي مسئلی په باره کې ډیرلوئ ترددي دوصیت په نسبت فقهاؤ ددي تصریح کړیدي چه که چرته دووکسانوته دي وصیت وکړواویوته ملاؤنه شی نوکه چرته هغه ته دملاویدوبالکل احتمال هم نه وي نوتول مال به دویم موصی لـه ملاویږي اوکه چرته احتمال وي نونیم به ملاویږي مثلازیداووراث دپاره وصیت وکړي اووراث ته ملاؤنه شی نودځومره مال وصیت یې چه کړیدي دهغی نیمه به ملاویږي اوکه چرته زیداوعمرودپاره یې وصیت کړیدي اوزیدمړ دي نوتول مال به عمروته ملاویږي سوال دادي چه یوسړي دخپل تول مال زیداووارث دپاره وصیت وکړواونوروورثانودانا جائزه کړونوآیاداسی به ګنړلی شی چه چونکه دتول مال وصیت صحیح نه دي نوګویاچه ددریمی حصی مال وصیت یې کړیدي زیداووارث دپاره تردي چه زیدته به دثلث نیمه یعنی شپږمه حصه به ملاویږي یاداسی ګنړل

نه دي پکار- بلکه که چرته وارثان راضی نه شول نو اجنبی ته به ثلث مال ورکولی شی دفقهاؤ دقاعدی په ظاهره دمعلومیږي چه کوم ځای کې دتنصیف (نمګړئ) کولی شی هلته وجه داده چه موصی ته ټول ورکول مقصود نه وي بلکه تنصیف کول مقصود وي په دي وجه که چرته په څه وجه یوته ملاؤنه شی نوبل ته به دهغه حصه نه ملاویږي ودي صورت کې دکوم چه تپوس شویدي دامرنشته ځکه چه په هرحال کې اجنبی ته به نیم ټول مال یادهغی نه هم کم ملاویږي اوکه چرته وارثانوراضی نه شول نوبیا دثلث دنیمولوځه وجه ده ؟ په پوره ادب سره عرض دي چه ددي پن نسبت چه څه دحضرت مشوره وي هغه سره خبردارئ راکړي اوکه چرته یوروایت هم ولیکئ نوزړه به موډیرمطمئن شی؟

**جواب** : هدایه کې راځی – ومن اوصی لاجنبی ولوارثه فللا جنبی الوصیة وتبطل وصیة الوارث لانه اوصی بمایملك الایصاء به وبمالایملك فصح فی الاول وبطل فی الثانی- دي روایت نه دمسئول عنها جواب ظاهردي چه په دیکې به زیددثلث نیمه ملاویږي ځکه چه دهدایی تعلیل په دیکې جاري دي اوصی بمایملك دوبمالایملك الخ- ځکه چه ده روایت کې مایملك مراد ظاهردي چه اجنبی ته وصیت دي اومالایملك نه مرادوصیت للوارث دي قطع نظردمقداردموصی به نه ځکه چه دهغه بل دمستقل دلیل نه ثابت دي چه دثلث نه به زیات نه وي اوکه زیات وي نوهغه به هم په منزله دثلث ګرځی – اوصیت مسئول عنهاکې تفصیل احدهماعلی الاخر- مقصودنه دي بس برابري په دیکې کولی شی دي بنیادباندي صورت مسئول عنهاهم ددي روایت یوه جزئی شوه نوداحکم ذکرشوي به هم دي دپاره ثابتیږي قولکم هلته وجه داده چه موصی ته ټول ورکول مقصودنه وي الی قولکم دامرنشته- قلت دټول نه مرادټول مال دي یاټول موصی به که چرته شق اول وي نوهغه نه منم وجه داده چه دي دپاره دنقل حاجت دي اوکه چرته دویم شق دي نومنم خوداوئیل چه مقصود دي دانه منم ځکه چه هرکله یې دوودپاره وصیت وکړونوزیدته ټوله موصی به ورکول مقصودنه دي بلکه ددواړوبرابروالی مقصوددي اوټول مال په معنی کې دثلث مال دي نودبرابروالی دلوازماتونه زیدته نیم ثلث ملاویدل دي تاسوبیاسوچ وکړي که چرته څه شبه وي نوبیاولیکئ والله اعلم اتم واحکم-[۲۵محرم/۱۳۲۴ھ/ امدادج۳/صـ ۱۱۰]



## تعلیق اواضافت دوصیت

**سوال** :(۴۰۷) دلاندینی مسئلی مدرسی ته راغلیدي اوځه زړه راپوري جواب خادمانونه دي لیدلی په دي وجه اعلی حضرت ته تکلیف ورکوؤ امیددي چه زماداشك وشبه لري کړي ددریم سوال په نسبت وئیلی کیدیشی چه داحقیقت وصیت دانتفاع دي نه دعین شی- اوانتفاع دژوندۀ پوري وصیت صحیح دي په دي وجه داجائزدي هغه سوالونه دادي- (۱) وصیت کې څه قسم شرط دنیتی په انتقال دذات دشی کې وکړي نوداوصیت جائزدي یانه؟ (۲) که چرته زیددیوثلث عین وصیت داجنبی په حق کې وکړي اوشرط دنیتی په دي شان سره وکړي چه زمانه وروستوبه پنځوکالوپوري مثلاً دي قابض نه وي بلکه وارثان به قابض وي اودپنځوکالونه وروستوبه موصی له قابض وي اودانیتی شرط به قابل دپابندي وي یانه اووصیت جائزدي؟ (۳) که چرته زیدداجنبی په نوم دټول مال وصیت وکړي اوشرط دنیتی ترژوندۀ پوري وکړي یعنی پس دمرګه دموصی له به زماوارثان دامال اخلی اوپه حالت دژوندکې به پري اجنبی قابض وي نوداوصیت جائزدي یانه ؟ اووارثان دموصی دده دمرګ نه وروستوپه دي باندي راضی شول ؟

**جواب** : دوصیت تفسیرپه درمختارکې راځی- تملیك مضاف الی مابعدالموت – اودهغی دشرطونونه یې دابیان ګرځیدي– وکون الموصی به قابلا للتملیك بعدالموصی بعقد من العقود مالا اونفعاً موجود اللحال ام معدوماً ای وهو قابل للتملیك بعقد من القعود قال فی النهایة وهٰذا قلنا بان الوصیة بماتثمر نخلیه العام اوابداً تجوز وان کان الموصی به معدوماً لانه یقبل التملیك حال حیوٰة الموصی یعقدمن العقوداخ ، ردالمحتار- دي نه معلومه شوه چه وړومبی اودویم سوال کې داشرط ګرځول ناجائزدي ځکه چه په ژوندکې دعین تملیك دغه شان ناجائزدي نووصیت کې دمرګ دموصی نه وروستومعاً به موصی له مالك وي اوهرکله چه دانشته نووصیت باطل دي اودریم سوال کې هغه جواب صحیح دي کوم چه تاسولیکلی دي والله اعلم واتم واحکم [۲ ربیع الاول/ ۱۳۲۴ھ/ امدادج۳/صـ ۱۱۱]

## سوال ۴۰۸ برنی سوال سره متعلق

وصیت په نسبت کوم چه اعلی حضرت لیکلی دي خوشبه صرف دومره ده چه فی نفسه وصیت دثلث جائزدي باقی شرط غایه مافی الباب فاسددي اووصیت فاسدشرطونوسره نه

فاسد ډيږي ومالايبطل باشرط الفاسدالقرض والهبة والصدقة والنكاح والايصاء والوصية والشركة اه درمختار مختصراقوله الوصية كاوصيت لك بثلث مالى ان جازفلان عينى وفيه نظر لانه مثال تعليقها بالشرط وليس الكلام فيه وفى البزازية وتعليقها بالشرط جائزلانها فى الحقيقة اثبات الخلافة عند الموت اه، ومعنى صحة التعليق ان الشرط ان وجدكان للموصى له المال والأفلاشئ له بجراح الخ شامى- دي عبارت نه معلوميږي چه وصيت شرط فاسده سره نه فاسد ډيږي بلكه شرط لغوګرځى اوتعليق باشرط وصيت کې صحيح دي دلته چونکه شرط فاسد دي په دي وجه لغوشواووصيت صحيح شو- مخکې درمختارکې راځى- وماتصح اضافة الزمان المستقبل الاجارة وفسخهاوالمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والايصاء والوصية والقضاء والامارة الخ والايصاء اى جعل الشخص وصياوالوصية بالمال فانهما لايفيدان الابعدالموت فيجوز تعليقها واضافتهما رواه شامى-كه چرته داصورت مسئوله په ديکې داخل اومنى اوداوګنړي چه اصل کې دلته هم اضافت الى الزمان المستقبل دي نوداضافت هم صحيح كيدل پکاردي -خلاصه دخبري داده چه دي کې زمازړه نه مطمئن کيږي په دي وجه كه چرته اعلىٰ حضرت دوباره توجه وکړي نويقين دي چه چه داشبه به ختم شى؟

**جواب** : داضافت اودتعليق دواړوصحيح كيدل ددي عبارتونونه معلوم شول خومراددي نه هغه صورت معلوميږي چه کوم ځاي مضاف اليه يامعلق به مخکې دمرګ دموصى نه اومونډلى شى ځکه دغه وخت موصى کې قابليت دتمليك وي لکه څنګه چه اصوليينوپه تعليقاتوکې وئيلى دي چه تكلم بالجزاء تقديراً وجودشرط په وخت کې کيږي نوبس دابه وګنړوچه موصى اوس وصيت کړيدي په خلاف ددي مسئلى متكلم فيهاچه داشرط داسى وخت کې اومونډلى شو چه كله موصى کې دتمليك صلاحيت نه وه اودايصاء دوخت صيغه تمليك دپاره كافى نه ده- دافرق دي مقيس اومقيس عليه کې اوشرط فاسدنه مرادهغه دي چه پس دصحت دتمليك نه وي- مثلاً داسى ووائې چه زمادمرګ نه وروستوددا څيزدفلانى شى خوپنځوکالوپوري به يې ورکوي په ديکې داشرط فاسددي اووصيت صحيح دي اوهرکله چه يې داووئيل چه داڅيزبه دفلانى پنځوکالونه پس وي دلته دسرنه تمليك هم صحيح نه دي – فاتضح الفرق- تاسو ددرمختار او ردالمحتار روايتونوسره داتقريرملاؤکړي وي ګوري که چرته شبه پاتى وي نودهغه عبارتونوپته هم وليکئ چه زه يې هم وګورم کوم



عبارتونه چه تاسوليکلى دي پته نشته چه چرته به وي زيات وخت نشته چه زه يې تلاش کړم والله تعالىٰ اعلم [۲۸ ربيع الاول/ ۱۳۲۴ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۱۲]

## سوال ۴۰۹ برنى جواب سره متعلق

دوړومبى سوال په نسبت چه کوم عبارت نقل کړي شويدي هغه دشامى دريم جلدنه دي باب السلم نه وروستوباب المتفرقات کې په عنوان مايبطل بالشرط الفاسدولايصح تعليقه په راغليدي- حضرت والا دي وګوري څومره جوابونه چه اعلىٰ حضرت وليکل دټولوپه نسبت مى اطمينان وشو- البته دوړومبى سوال (وصيت) په نسبت مى تراوسه پوري پوره زړه نه دي يخ شوي ؟

**جواب** : مانن شامى کې هغه ځاي وکتوپه هغى کې يوه جزئيه ملاؤشوه هغى سره ټوله اشتباه صفاشوه- وفى ردالمحتارقوله والوصية الخ وفى الخانية لواوصى بثلثه لأم وَلده ان لم تتزوج فقلبت ذلك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتهابزمان فلهاالثلث بحكم الوصية الى قوله ووجهه انه اذا مضت مدة بعدالعدة ولم تتزوج فيها تحقق الشرط الخ (ج۲/ صـ ۳۵۵)، نبكاره خبره ده چه متعلق به عدم تزوج فى العدة خودي نه بلكه عدم تزوج بعدالعدة دي اودي وخت کې مصى ژوندي نه دي دي نه معلومه شوه چه تعليق دوصيت داسى شى سرهم جائزدي کوم چه دموصى دوخت نه وروستومتحقق کيږي اوددي تائيدددي کليى نه کيږي الاضافه تصح فيمالايمكن تمليكه للحال شامى قبيل باب الصرف- دي كليه کې يې څه قيدنه دي لګولى نوددي جزئي اوددي کليى نه معلوميږي چه دموصى داووئيل به قابل دعمل وي چه زمانه وروستو پنځوکالو پوري به قابض نه وي اوبيابه موصى قابض وي اه- اوس زمادمخکې ليکلوشوونه رجوع کوم والله اعلم [۲ جمادى الاول/ ۱۳۲۴ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۱۳]

## وصيت برائى دفن درمكان معين

**سوال** :(۴۱۰) يوسړي وصيت کړي چه زه كله مړشم نوماپه دي کورکې کوم ځاى چه ماعبادت کولونښځ کړئ اوس ددي سړي دمړکيدونه وروستوپه دي عبارت خانه کې ښخول جائزدي يانه ؟

**جواب** : فى الدرالمختارولاينبغى ان يدفن الميت فى الدارولوكان صغيرا الاختصاص هذه السنة بالانبياء اه وفى ردالمحتار ومقتضاه انه لايدفن فى مدفن خاص كمايفعله من يبنى مدرسة ونحوهاويبنى له بقربهامدفناتامل ، ج ۱ صـ ۹۳۵، وفى الدرالمختار قبيل باب الوصية بالخدمة حينئذ

وصية بالمكروهة قاله المنصف- دي روايتونونه ثابته شوه چه داوصيت باطل دي په دي باندي عمل جائزنه دي [۷صفر/ ۱۳۲۵هـ/ امدادج۳/ صـ۱۱۴]

## وصيت برائ وارث يااجنبى اجازت وارث بعدرد

سوال :(۴۱۱) څه فرمائې علماء دين اومفتيان په دي مسئله کې چه که يومورث وصيت کړي وي دمخکې ددريوورځونه دمرګ په بى هوشى حالت کې دخپل ټول جائداد منقوله اودغيرمنقوله په مينځ ددريووارثانواودځلورم محجوب الارث (په ميراث نه محروم وي) دشريعت محمدى نه خلاف اويووراث ددي وصيت نه انکارکړي وي خوددي حق تلفى وروستودمرګ دمورث نه کيدیشى اوبيادغه وارث دجبراودباؤ دوجه نه اقراروکړي نوداسى حالت کې چه ده مخکې نه دوصيت نه انکارکړي وي وصيت منسوخ ګرځى يانه- که چرته منسوخ شوي وي نودوباره دي اقرار سره بياجوازددي کيدیشى يانه ؟

جواب : که چرته موصى دوصيت په وخت کې بالکل بى هوشه دي اونه پوهيږي نووصيت صحيح نه دي ځکه چه دموصى عاقل بالغ کيدل ضروري دي وشرائطها کون الموصى للتمليك درمختار- اوکه چرته دومره جوش وي چه قصد وکړي اوپوهيږي خبري صحيح کوي نوکه چرته يووراث دپاره څه وصيت دهغه دحق نه زيات کړي وي نوباطل دي که چرته ټول وارثان بالغ وي راضى وي نوجائزدي.ولالوارثه وقاتله مباشرة.الاباجازة ورثته وهم کبازدرمختار ( اوکه چرته بعض بالغ وي اوبعض نابالغ اوبالغين يې جائزاولري يانابالغوکې يې بعض جائزکړي اوبعض يې ردکړي نودبالغواودجائزکوونکودحصه برابرجائزدي- ولواجازالبعض وردالبعض جازعلى المجيزبقدرحصته درمختار- اوکه چرته اجنبى غيروارث دپاره يې وصيت کړي وي نوثلث پوري جائزدي اګرکه يووارث راضى نه وي- اودثلث نه زيات په اجازت دبالغووارثانوجائزدي خوداتفصيل به پکې وي چه بعض بالغ اوبعض نابالغ اوبعض قبلوي اوبعض ردکوي - وتجوزبالثلث للاجنبى وان لم يجزالوراث ذلك لا الزيادة عليه الاان يجيزورثته بعدموته وهم کبادرمختار ،اوکه چرته داجازت نه وروستويې ردکړي ننوجائزنه دي بخلاف ماااذا اوصى بالزيادة على الثلث اولقاتله اولوارثه فاجازها الورثة حيث لايكون لهم المنع بعدالاجازة بل يجبرعلى التسليم .درمختار- اوکه چرته دردکولونه پس يې اجازت درکړولکه څنګه چه دي صورت مسئوله کې شويدي نوجائزدي-



لاالمرء يوخذباقراره- اوشرعاً اکراه هغه ته وايې چه قتل ياکټ کول ياځه موده جيل ياسخت وهل ورسره وي ديکې مکره (بالفتح) دخپل اقرارنه رجوع کولى شى اودلته څه صورت داکراه معتبرنشته - په دي وجه اقرارلازم نه دي - فلواکره بقتل اوضرب شديداوحبس او قيدمديدين حتى باع اواشترى اواقراواجرافسخ اوامضى .درمختار- خبرداري: چونکه صورت دسوال په وجه انتشار دبيان دسوال کوونکى متعين نه دي اواحتمال دډيروجوهو لري په دي وجه جواب په شقونوکې وليکلى شو والله اعلم [۲۲ربيع الثانى/ ۱۳۱۳هـ/ امدادج۳/ صـ۱۱۴]

## د مهردمعافى نه وروستوديوجا ئيدادپه

## نسبت دا ليکل چه دامهرپه عوض کې دي

سوال :(۴۱۲) که چرته هنده دزيدښځه خپل خاوندته مهر معاف کړي اوبياخاونددهندى زيددپوجائدادپه نسبت خپله وصيت نامه وليکئ چه فلانى جائيدادکوم چه مادخپلى ښځى هندى په نوم اخستى وه هغه په عوض دمهرکې دي اوپه ديکې دهغى سره څوک شريك نشته -نودي باره کې څه حکم دي حالانکه اصلى مهرپنځه سوه روپى وه اوهغه تقريباً اته ويشت کاله مخکې معاف شوي وه اواوسنى جائدادکوم چه دهندى په نوم اخستى شويدي هغه زيدپه عوض ددين مهرګرځوي. بينواتوجروا؟

جواب : که چرته ددي ليکلونه دامقصودوي چه ماداجائدادبالفعل ښځى ته ورکړيدي نوداهبه ده نوکه چرته دمرض وفات نه مخکې وي نوددي صحت موقوف دي په وجود دټولوشرطونودهبى باندي- تردي چه هبه بالعوض کې هم هغه شرطونه ضروري دي اوکه چرته مرض وفات کې وي - نوپه حکم دوصيت کې دي-اووصيت وارث دپاره جائزنه دي اوکه چرته ددي ليکلونه مقصوداوي چه زمادمرګ نه وروستوهندى ته داجائدادورکړي نوداهم وصيت دي اووصيت وارث دپاره جائزنه دي لکه اوس بيان شو- اودي ليکلونه چه په عوض دمهرکې دي شبه دبيع دي ونه کړيشى ځکه چه ددي مطلب دادي چه چونکه ده ماسره احسان کړيدي زه هم احسان کوم دي سره بيع لازم نه راځى- ځکه چه دبيع دلوازمونه دي وجوب الثمن بعدالبيع اوهغه دلته نشته [۲۱رجب/ ۱۳۲۷هـ/ تتمه اولى/ صـ۱۹۶]

## عدم بطلان وصیت بردموصی له درصیات

### موصی وباخباران رد بعد موت موصی

سوال :(۴۱۳) څه فرمائي علماء دین په دي مسئله کې اومفتیان دشرع متین په دي مسئله کې چه هندي دخپل جائداد کومی دمیاشتی آمدنی چه څلوردیرش روپی وه په هغی کې دي خپلی یوي حقیقی خور اودوورشته دارانودپاره یې صرف ددا سی مقدارد جائداد وصیت وکړوچه هغه جائداد موصی بهادزمکی درقبی په اعتبارسره خودثلث نه کم دي خودآمدنی په اعتبارسره دثلث نه زیات دي ځکه چه دجائداد موصی بهاآمدنی دولس روپی ده - اودتولی آمدنی څلوردیرش روپی ده ددي جائداد قیمت دزمکی درقبی په اعتبارسره کم اوزیات نه کیږي بلکه دآمدنی په اعتبارسره وي مثلاً هغه جائداد کوم چه پنځه ګزه زمکه باندي دي اودمیاشت په کرایه باندي دي دهغی جائداد نه کوم چه پنځلس ګزه په زمکه دي اودمیاشت په کرایه باندي دي دزیات قیمت دي جائیداد موصی بهایودوکان دي په لس روپی دمیاشت کرایه باندي - اودهغی په چهت یوه کمره ده دمیاشت په کرایه هندی په دیکې دلسوروپودکرایی دوکان دوؤرشته دارانوته اوهغه دکرائی کمره یې خپلی حقیقی خورته ورکول غوختلی وه- دواړورشته دارانوصرف په دي خیال چه حقیقی خورسره به جګړه راشی ځکه چه دوکان چهت یعنی کمره به خورته ملاویږي- هندی ته یې (په وخت دوصیت) ووئیل چه مونږ دانه قبلوؤ هندی بیاځه اونه وئیل دمخ نه یې معلومیدل چه ردد وصیت دهندی مرضی خلاف دي اومرضی داده چه وصیت دي قبول کړیشی- اوحقیقی خورهم صرف په دي خیال چه مونږ ته نیم جائدا دوراثت رارسی (حالانکه دهندی نمسئ محروم دي) مونږه کم ولی قبول کړوبل داکه چرته قبول هم کړونوزمونږ دوجه به دي دواړورشته درارانوته هم فائده اورسی- وصیت یې قبول نه کړودهندی دوفات نه وروستووارث (حقیقی نمسی) تول جائداد باندي قبضه وکړه څوورځی پس یې په پنځه زره روپی خرڅ کړواوتولی روپی یې په خپله خرچ کړي اوحقیقی خوراودواړورشته دارانوته یې په دي خیال چه وصیت باطل شوهیڅ ورنه کړل اوهغوي هم مطالبه ونه کړه- خوصراحةً یې ردهم نه کړو البته صرف دواړورشته دارانوکله کله ددي الفاظوچه مونږه هندی ته وئیلی وه چه مونږه وصیت نه قبلوؤ اعاده وکړه- اوحقیقی خوربالکل چپ والی اختیارکړو- ایادي صورت مسئوله کې دموصی



لهم دوارثانوددي روایت په بنیادچه بطل قبولها وردمافی حیوة مفروض دي یادرشته درانوددي الفاظ اعاده کول اوخوراورشته دارانوچه ددي الفاظودهندی په مخکې اعاده وکړه هغه یې صرف په دي خیال ووئیل چه دابطلان دوصیت کې موثرشویدي کنی عدم بطلان معلومیدوباندي به یې هرګزنه کوله اواعاده یې دي دپاره وکړه چه حقیقی خورته غم اورسی اعادي سره انشاء الله ردنه وه بلکه داخباررد وه کوم چه ددوي دخیال په بنیاد دصحیح شوي وه اګرچه وروستوبیاپیښمانی وه خوپه خپله ژبه یې دوصیت قبلولوذکر صرف په دي وجه اونه کړوچه دایې ګنړل چه وصیت باطل شویدي اوس زمونږدي ویناسره څه کیږي ماسیوا ددي نه چه په خپله به راته پیښمانتیا اورسی اووارث جائزسره به جګړه راشی-

جواب : فی الدرالمختارکتاب الوصایاوانمایصح قبلوهابعدموته لان اوان ثبوت علمهابعدالموت فبطل قبولهاوردها قبله وانماتلك بعدالقبول اه وفی ردالمحتارفان لم یقبل بعدالموت فهی موقوفة علیٰ قبوله لیست فی ملك الوارث ولافی الملك الموصی له حتی یقبل اویموت ثم قال بعداسطرانماتمت من جهة الموصی تمامالایلحقه الفسخ ووقف علی خیارالموصی له فصارکالبیع بالخیارللمشتری لومات فی الثلاث قبل الاجازة یتم الخ- دي روایتونونه ثابته شوه چه وصیت ردشوي نه دي دموصی لهم حق باقی دي - البته داحق ثلث کې دننه دننه دي. [۱۹رجب/ ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانیه/ص ۵۷]

### بطلان وصیت للوارث ولغوشدن شرط دروصیت

سوال :(۴۱۴) څه فرمائي علماء دین په دي مسئله کې چه مسمی علیم الدین عرف المونی په خپل ژوندکې دوفات نه دري څلورکاله مخکې یوه وصیت نامه مرتب کړه اورجسټریې کړه په دي شان سره چه یوثلث دخپل ورپوکې ځوي مسمی عبدالله په نوم اویوثلث دخپلودواړو نمسوپه نوم کوم چه دعبدالله ځامن دي په دي وجه عبدالله مذکوردخپلی بښځی اودځامنو دمرضی خلاف دویمه نکاح کړي وه اودواړوځامنواودهغوي مورسره څه اسباب دکاروبارنه وه- اویوثلث یې دخپل مشرځوي مسمی عبدالرحیم دښځی مسماة راج بی بی په نوم وصیت ولیکلواوعلیم الدني زبانی ووئیل چه ماپه دي شرط باندي داوصیت دمسماة راج بی بی په نوم کړیدي چه که چرته زماکوراباساتی اودویمه نکاح ونه کړي بل خواته لاړه نشی نووصیت به دراج بی بی په نوم جاري وي کنی بیابه ساقط کیږي اوس مسمّیٰ علیم الدین وفات شو

اودچادپاره يې وصيت کړي وه هغه ټول ژوندي دي شرعاً به داوصيت څه رنګ تقسيمږي اوکوم مال چه بغيردوصيت نه دي دميراث هغه به څه رنګ تقسيمږي بينوا توجروا؟

**جواب** : عبدالله وارث دي اووراث دپاره وصيت باطل دي اودعبدالله دواړوځامنواود عبدالرحيم ښځی دپاره اګرچه وصيت جائزدي خودثلث نه زيات باطل دي بلکه په يوثلث کې دادري واړه په ذي نسبت سره شريکيږي کوم چه موصی تجويزکړيدي دهغی تفصيل مخکې راځی- نوتقسيم به داسی شی ددي ترکی چه په يوثلث کې به نيم دعبدالرحيم ښځی ته اونيم به دعبدالله دواړوځامنونه برابرپه برابرملاؤشی- اودوه ثلث چه کوم پاتی شول هغه به په ميراث کې عبدالله ته ورکړي شی- داجواب هغه صورت کې دي چه دالمونی په وصيت باندي ټول وارثان رضانه وي اوماسيوادعبدالله نه بل وارث نه دي کنی دوباره سوال وکړي اودالمونی داشرط لغودي چه راج بی بی دي دويمه نکاح نه کوي دهغی چه دوصيت نه کوم حق دي دويمه نکاح کولوباندي هم نه ساقطيږي- فی الدرالمختارومايصح ولايبطل بالشرط الفاسدالی قوله والايصاء والوصية فی ردالمختار قوله الوصية لواوصی بثلثه وام ولده ان لم تتزوج فقبلت ذلك ثم تزوجت بعدانقضاء عدتها بزمان فلها الثلث بحكم الوصية ،صـ ۳۵۵، [۲۰ رمضان/ ۱۳۳۱ھ/ تتمه ثانيه/ صـ ۷۳]

ايضاً

**سوال** :(۴۱۵) څه فرمائې علماء دين په دي مسئله کې چه مسماة زينب دخپل وفات نه دولس ديارلس کاله مخکې خپل داوسيدوځاي اودکورسامان کوم چه خاص ددي مکتب وه دخپل لورمسماة کلثوم په موجودګي اورضامندي خپل ځوي مسمی بکرته دوصيت په ذريعه منتقل کړواوس دمسماة زينب دوفات نه وروستومسماة کلثوم خپل شرعی مکان دخپل ورورمسمی بکر نه غواړي دشريعت موافق دداسی وصيت نه وروستومسماة کلثوم دځه شی داخستومستحق ګرځيدئ شی يانه که ګرځيدیشی نوځومره ؟

**جواب** :داوصيت دپاره دوارث دي کوم چه دنورو وارثانوداجازت نه بغيرجائزنه دي اودنوروورثانوهغه اجازت معتبردي کوم چه وروستودموصی نه وي اودوصيت دوخت اجازت معتبرنه دي په دي وجه داوصيت کالعدم دي – فی مجمع الانهرولاتعتبراجازة الورثة فی حال حيوٰة الموصی حتی کان لهم ان يرجعوا بعدموت الموصی ،ج۲ / صـ ۲۲۴/ اوداحکم هغه وخت دي چه کله داوصيت نامه شرعاً وي اوکه چرته صرف عرفاً وي اوشرعاً څه بل عقدوي



نو[illegible] حکم دي په دي وجه پهتره داده چه ددي وصيت نامه نقل اونبائې اوبيا سوال وکړي [۱۵شوال ۱۳۳۲ھ/ تتمه خامسه/ صـ ۲۶]

## عدم جريان ميراث دروصيا

**سوال** :(۴۱۶) پس[illegible] سلام نه عرض دي چه زمادمورصاحبی داوصيت دي چه کومه آمدنی پنځه حصی دلکهنوپيس[illegible]ل نه دي هغه خيرات کړئ اوزمادواړه ځامن دي نيم نيم خيرات کړي اوس زماورورعبدالحف[illegible]ظ صاحب وفات شواودټولوپنځوحصوآمدنی ماته راځی اوس داخبره معلومول غواړوچه آيادې[illegible]ټولوپنځوحصوکې زه په خپله خيرات وکړم ياپه نيمه کې اونوري نيمی کې دمولوي صاحب[illegible]الحفيظ صاحب وارثان خيرات وکړي؟

**جواب** : اسلام عليکم ورحمة الله وبرکا[illegible] وصايا کې ميراث نه جاري کيږي يعنی دوصی اولاداووارثان داضروري نه ده چه وصی[illegible]په دي وجه ټولی پنځمه حصي ته په خپله خيرات کولی شی [۳۰ جمادی الاولی/ ۱۳۳۲ھ/ تتمه[illegible]/ صـ ۱۳۸]

## صورت جوازخيرات ازترکه مشترکه ميان بالغ ونابالغ

## وجوازخرج کردن مادرراء ازمال پسران نابالغ خود

**سوال** :(۴۱۷) څه فرمائې علماء دين اومفتيان شرع متين په دي کې مسئله کې چه (۱) ديوښځی خاوندمړشواونابلغه اولادتري پاتی شودخاوند[illegible]ائيدادغيرمنقوله دي اوهغه تقسيم شوي نه دي اوس دهغه ښځه ددغه جائيدادآمدنی نه[illegible]خيرات صدقه کولی شی يانه – دغه ښځه صرف ددغه يتيمانونوبچوتربيت کوي که چرته دا[illegible]صدقه اوخيرات نه شی کولی نوځه داسی صورت وښائی چه هغی سره دازنانه په دي غ[illegible]سم جائدادکې صدقه اوخيرات کولی شی اودخپل خاوندروح ته يې مالی ثواب اورسی[illegible]وښائې چه دازنانه په خپل خرچ کې ځومره آمدنی ددي مال چه تقسيم کړي شوي نه د[illegible]شی؟ بينوا جرکم علی الله عزوجل؟

**جواب** : (۱) دفرائضوپه روسره ددي زنانی اوددي داولادپه حصوکې چه کوم نسبت دي هغه ته دي وګوري چه ځومره خيرات ورکوي هغه دي خپله حصه وګرځوي په هغی نسبت سره دي نوررقم جداکړي هغه دي اولاددپاره دامانت په طورمحفوظ کيږدي دبالغيدونه وروستودي

هغوي ته ورکړي مثلادزيدمتوفی صرف بی بی اودوه ځامن دي نوکه چرته دمشترك امدنی نه دوه انی خرچ کوي نوځورالس انی دي هغې دووځامنودپاره محفوظ کيږدي (۲) خاص دهغی زنانی حصه که چرته دومره وي چه دهغی ټولواخراجاتودپاره کافی کيدیشی نودخپلی حصی اندازی پوري هغی ته دخرچ کولواختياردي- دي صورت کې که چرته داولادحصه ددي ضروري اخراجاتونه پس هم بچ پاتی کيږي نوهغه پاتی شوي دي دامانت په طورکيږدي اوکه چرته دزنانی هغه حصه ددوي ضروري اخراجاتودپاره نه کافی کيږي نودخپل اولاد دحصی نه هم دضرورت مختصره په اندازه اخستی شی اوخرچ کولی شی ۲۱ شوال/ ۱۳۳۲هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۲۷]

**کم برامدن مال وصيت نزدوصی ازبيا ن موصی**

**واعتبارثلث ازمجموعه مودع نه باقی بعدا لفقد ان**

سوال :(۴۱۸) څه فرمائی علماء دين اومفتيان شرع متين په دي مسئله کې چه زيدمړشو اوهغه دخپل مرګ نه دوه ميا شتی مخکې يوکس رااوغوختواوهغه ته په تنهائې کې ووئيل چه مادومره روپی دخپلی ښځی سره ايخی دي دهغی باره کې می دالاندينی وصيت کړيدي تاته هم وايم احتياطاً خيال ساته – هغه وصيت دادي هغه مال کوم چه ماخپلی بی بی سره ايخی دي په هغه کې می ددومره مال دخپلی خوردواده دپاره اوددومره دخپلی بی بی دپاره اوددومره مال حج بدل دپاره اوددومره مال دوړوکي ورورد پاره اوددومره مال دخپل ځوي دتعليم دپاره وصيت کړيدي دهغی نه وروستوهغه وفات شوپه دريمی ورځ يوه عام مجمع کې دهغه دښځی نه تپوس وکړي شو چه ستاخاوندتاته څه وصيت کړي وه نوهغی هم هغه تفصيل څه کمی زياتی سره بيان کړوهرکله چه مال وکتی شونوځومره مال چه دي زيدبيان کړي وه هغه هومره راونه وتوبلکه تقريباً نيم مال وه اوس دي صورت کې دوصيت په روسره خوراوورورته دثلث کې دکفن دفن اوقرضونواداکولونه وروستوچه څه پاتی شی جائزدي اوس داکتل پکاردي چه ايابښځی صراحتاً داهم اقرارکړيدي چه ماسره يې دومره مال ايخی دي پاتی دااقرارنه دي کړي صرف حساب يې خودلی دي که چرته دااقراريې نه دي کړي نوښځی باندي ضمان نشته اوکه چرته دهغی اقراريې کړيدي نوبياپه هغی کې تفصيل دادي چه که چرته ښځی په حفاظت کې کمی کړيدي نوهغی باندي ضمان دي اوکه چرته يې نه دي کړي نوپه هغی ضمان نشته - اوپه هغی کې دښځی قول سره دقسم نه معتبردي غرض چه ځومره مال ښځی سره امونډلی شو- هغه که چرته دثلث نه زيات نه وه نوپه هغی کې



ورورا وخوردپاره وصيت کولی شی خوکه چرته ښځه اقرارو کړي چه مال زيات وه اوسره دحفاظت نه هغه ضائع شويدي نودي خاص صورت کې به هغه مجموع ته ګورو چه دثلث نه کم هم دي که چرته هغه مجموعه زياته وه- نوبياپه ثلث کې وصيت کيږي- اوباقی کې به په هغه نسبت سره اخلی نودي دوارثانوحق دي مثال ددي دادي چه دچامال ټول شپيته روپی دي اوهغه ددريرشووصيت وکړواوهغه ښځه ددي مقداراقرارکوي خوپه هغی کې پنځلس روپی سره داحتياط نه ضائع شوي دي سره په ښځه ضمان لازم نه راځی نواوس په ظاهره کې داپنځلس نيمه ده دهغه ديرشواوثلث ددي مجموع چونکه واقع کې دټول مال ثلث نه دي بلکه دهغی ثلث شل روپی دي- اوس روپی زياتی دوراثانووي – په دي وجه دغه ورك شوي مقدارکې به هم نسبت سره دواړومالونوته به روك شوي اووايي يعنی پنځه روپی دوارثانولاړي اوس دوصيت نه لاړي نوباقی پنځلسوکې به پنځه روپی وارثانوته واپس ورکړي شواولسوروپوکې به وصيت جاري شی ځان ښه پوهه کړي ۲۱ ربيع الاول/ ۱۳۳۳هـ/ تتمه ثالثه/ صـ ۲۴]

**ابطال بعض تدا بيرافرازحقوق بعض**

**ورثه وتصحيح بعضی تدا بير ان ازمورث**

سوال :(۴۱۹) وړومبی داخط راغی [ حضرت نن صبايوانتظام پيښ شويدي په ديکې دحضرت صاحب مشوره دخپل اصلاح اودفائدي باعث ګنړم په دي وجه دالاندينی خدمت دي دنيکه ځائيدادمی دشرعی حصی مطابق په لونړواوځامنوکې تقسيم شوي وه خودخويندودوفات نه وروستوزماپلارزماواوښودومره پريشان کړيدي چه وهل ټکولوپوري نوبت هم راغليدي په دي وجه اوس هم اوددي نه مخکې هم ډيرخلقووئيل خپلوځامنوته چه ټول جائدادپه خپل نوم کړي بياخپلی خويندي په څه طريقی رضاکړي کنی تاسوبه هم په دي تکليف کې لګياشی خومابه هميشه داجواب ورکولوچه داشرعاً بالکل جائزنه دي اوقيامت کې به پرې بيانيول وي څه رنګ چه ستاسوداخيرخواهی مقتضی ده چه مونږدتکليف نه بچ کوي دغه شان زمادخيرخواهی تقاضاهم داده چه مونږ خلاف دشريعت څه کارنه کوؤ چه تاسوپه عذاب اخروي کې مبتلاکړو- البته داسی کيدیشی چه که چرته تاسوصرف دجينکونومونه خپژول غواړي نودجينکواوورسره دمورد حصوهم قيمت ولګوي اوقسط

وارد هغی داداکولووصیت وکړي اوکه چرته هلکان داقیمت قسط وارادانه ي نوجینکی دي خپل شرعی حصه دجاندادنه واخلی- خودي تولوامورودپاره قانونی کاروائي هم ضروري ده چه آئنده دپاره څه قسم خفګان اونشی لهذادحضرت والاپه خدمت کې چه ایاداصورت کوم چه مخکې بیان کړي شوپه دیکې څه شرعی خرابی خونشته ظاهراً خودامعلومیږي چه هرکله دجینکوحصه اګرچه قیمتاً وي پوره پوره اداکړیشی نوزمادپلارمواخذه به نه کیږي ځکه چه په معاوضه سره پوره حق ورکړي شوصرف دبرنی مصلحت ددي صورت داختیارولوباعث وګرځیدوکنی څه عذرهم نشته – داهم ولیکئ چه دوالدصاحب په ژوند کې دجینکی راضی کول اوددي خبري اطلاع کول هم دوالدصاحب په ذمه ضروري دي دوالدصاحب په درخواست می ددي مسئلی تپوس وکړوچه داسی صورت اختیارولوسره به والدصاحب دمواخذه اخروي نه بچ کیږي یانه کنی بنده خودخپلی شرعی حصی نه زیات تجاوزکول مطلقاً نه غواړي هرڅنګه مصلحت چه هم وي فقط والسلام-

### ددي داجواب وښو

داصورت په شرعی قاعدوباندي نه منطبق کیږي

### بیادي جواب باندي داخط رافی

که جناب ته تکلیف نه وي نوڅه داسی صورت ولیکئ چه شرعی قواعدوباندي هم منطبق کیږي اوپه هغی کې دغه مذکوره تکلیف هم ختم شی

### بیاداجواب وښو

وفی ردالمختارقال القهستانی واعلم الناطقی ذکرعن بعض اشیاخه ان المریض اذاعین لواحدمن الورثة شیئاً کالدارعلی ان لایکون له فی سائرالترکة حق یجوزوقیل هذا اذارضی ذلك الوارث به بعدموته فحینئذیکون تعیین المیت کتعیین باقی الورثة معه کمافی الجواهراه قلت وحکی القولین فی جامع الفصولین فقال قیل جازوبه افتی بعضهم وقیل لااه ، ص ۶۴۴ ج۵/ دي روایت نه معلومه شوه چه که چرته مورث په خپل پریخودلی شوي مال کې داسی وصیت وکړي چه فلانی وارث ته فلانی څیزورکړي اوفلانی ته فلانی څیزخوپه دي شرط سره چه هغه اندازسره دهغی حصه شرعی ته ځمه نه وي جائزدي اوکه چرته کم وي نوجایزنه دي ځکه چه وصیت دوارث



دي کوم چه ناجائزه دي- اوپه دغه ذکرکړي شوي طریقه تعین کول داتقسیم دي اودهغی ولایت مورث ته ورکړي شویدي- اودغه وجه دتطبیق ده دواړوقومونوکې کوم چه دي ذکرشوي روایتونوکې دي- نودي بیناداباندي دي ستاوالدصاحب داسی وکړي چه تولووارثانودپاره دهغوي دشرعی حقونوموافق ځانله ځانله داسی خسنړي جوړکړي چه جینکوسره دهلکانوشرکت نه وي صیت ولیکئ چه دهغی موافق تقسیم وي.[۲۷ربیع الاول/۱۳۳۴ھ/ تتمه رابعه/ص ۷۰]

### دمرض الموت دمعنی تحقیق

سوال:(۴۲۰) صفائي معاملات کې چه ددي په تعریف کې کوم عبارت دي هغه پوره نه دي دهغی دپوره کولوضرورت دي- هغه نیمګړي عبارت دادي مرض الموت کې یعنی هغه بیماري چه هغه کې دسړي دجوړیدوامیدنه وي ؟

جواب: نوردغه شان پکاردي چه مرض الموت یعنی په کوم حالت کې چه دسړي دجوړیدوغالب امیدنه وي بلکه مرګ وي- نوکوم مرضونه چه ډیروخته پوري یوحالت کې وي لکه فالج وغیره هغه ددي نه خارج دي- کذافی الدرالمختارکتاب الوصایا-[۵ذی قعده/۱۳۳۵ھ/ ترجیح خامس/ص ۲۴]

### دخیرپه ځای کې دخرچ کولووصیت یعنی دیو

### قرض دارقرض اداکول یایونیورسټی کې ورکول

سوال:(۴۲۱) (۱) یوسړي حج ته تلی وه اتفاقاً مدینی منوري ته نزدي وفات شودوفات نه مخکې چه کومی روپی ده سره وي هغه یې خپلوملګروته رکړي چه داپه نیك کارکې ولګوي کوم ځای چه ستاسوزړه غواړي اوځلورسوه روپی یې په کورکې ښځی کړي شوي اوخودلی دهغی باره کې هم دغه شان ووئیل هرکله چه ددۀ ملګري راغلل هغوي بیان وکړوزه دامعلومول غواړم چه دي روپونه دثواب په غرض یوقرضدارته چه دقرض نه ډیرپریشان دي پنځوس ورکول چه دقرضی نه خلاص شی نوداشرعاً جائزدي یانه- اوکومی روپی چه ښځی کړي شویدي هغه بغیردیوعهدي واله دمددنه خپل لاس ته راتلل ډیرګران دي کوم سړي چه دي دحاصلوپه مینځ کې واسطه ده هغه علی ګړهدخیال لرونکونه دي چه روپی وصول شی

نوضرورپه هغه دعلی ګړهٔ یونیورستی دپاره په هغی کې غواړي دي صورت کې ددي نه څه حصه په دي مدکې ورکول اونوري په څه صدقه جاریه کې لګول جایزدي یانه ؟ (۲) اوعلی ګړهٔ یونیورستی کې دچاچنده ورکول څنګه دي که چرته یوصورت کې هم ناجائزوي نوزه به دپه خپل وس موافق دي کل کې په دیکې دچندي نه ورکولوکوشش دوعظ په ذریعه کووم

**جواب** :(۱) دي قرضدارته هم ورکول جائزدي اوداسی مجبوري په حالت کې یونیورستی کې ورکول هم جائزدي. (۲) یونیورستی کې ورکول جائزنه دي خوزمابه رائې کې ته خپل ځان دي تکلیف کې مه غورزه -۷۱ربیع الاول ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولی صـ ۲۰۹]

## دوصیت دیو مخصوص صورت حکم

**سوال** :(۴۲۲) هندی ته څه نغدی روپی سرکاري ملاویدي هغی دي لره دخپلی انګور مسماة زینب په نوم هبه کړي دهغی خاوند دهندی څوي مړشوي وه. اووي لیکل چه زمانه وروستوبه داروپی زماانګورته ملاویږي اوددي دوفات نامه وګرځیده ثلث زینب موصی لهاته ورکړي شو باقی دوه ثلثه دهندی وارثانوته- اوس موصی لهامسماة زینب وفات شوه نواوس به دادوه ثلث دزینب وارثانوته ملاویږي که دهندی وارثانوته؟ دبعض عالمانورائې ده چه په موجب دشرط دهبه تملیك دي په دي وجه کوم شرط چه ددي خلاف وي هغه باطل دي نوددي ثلث مستقل مالك زینب ده ددي وفات نه وروستوبه ددي وارثانوته ملاویږي؟

**جواب** : چونکه وصیت یاهبه دواړه خاص دي ملك دموصی اوواهب سره کوم چه شرعاًښکاره دي اوکومی روپی چه هندی ته سرکاري ملاویږي هغه تبرع محض ده- مخکې دقبضی نه په دیکې ملك یاحق دتملیك هغی ته حاصل نه دي لهذا دهندی داوینانه وصیت دي نه هبه ده- بلکه تصرف دي په حق دغیرکې خوچه هرکله سرکاریوثلث زینب ته ورکړواودوه یې دهندی وارثانوته چونکه داابتداءً تبرع ده په دي وجه دااخستل اوورکول دواړه جائزشول اګرچه ددوي دابنیادچه دایې وصیت وګرځوصحیح نه دي اوس زینب دوفات نه وروستوهم بناء علی الوصیت دچاحق نشته لکه څنګه چه بیان شول بلکه سرکارچه چاته څومره ورکوي هغوي ته هغه هومره اخستل جائزدي داتول تبرع مبتداده نودبعضوداوئیل چه دهندی دشرط موافق به منتقل کولی شی یادبعضوداوئیل چه وصیت تملیك دي الخ، په دي وجه صحیح نه دي چه شرط اوتملیك دواړه مخصوص دي ملك اوحق دملك سره اودلته هغه نشته بلکه



څنګه چه ذکر کړي شول- اودویم قول په دي هم صحیح نه دي که چرته داتملیك واقعی هم وي خوچونکه موصی به عین نه دي حق محض دي اوپه حقوقوکې دوصیت بقاء دموصی ژونده پوري وي دهغه دمرګ نه وروستوهغه موصی به دموصی وارثانوطرفته راګرځی - فی الدرالمختارورددالمختاربموت الموصی له بعدموت الموصی یعودالعبدوالدارای خدمة العبدوسکنی الدارو غلتهاالی الورثة ای ورثة الموصی بحکم الملك ای ملك الموصی اوورثته فلایعودالی ورثة الموصی له اه مخلصاً ومثله الهدایه [۳ذی الحجه ۱۳۲۱ھ/ امدادج۳/صـ ۲۰۷]

# ﴿کتاب الفرائض﴾

## جریان میراث دراسباب خریدکرده میت

## برای غرض خاص وقول ذی الیدوقت اختلاف

**سوال** :(۴۲۳) زمادماماپه ترکه (دمړي پریخودلی شوي مال) کې قسماقسم څیزونه دي یوخاص دهغه داستعمال لائق لکه دنارینوکپړي وغیره داخوبه یقیناً دوارثانوپه منیځ کې تقسیږي دویم خاص زنانه څیزونه لکه دزنانوکپړي وغیره نودابه په بیبیانو[1] کې چه څه دچاپه قبضه کې دي غالباً دهغوي په ملك کې به وګرځولی شی اووراثتً به پکې نه جاري کیږي دریم دکورسامان لکه لوټه، پتیله ،صندوق ،تخت کټ وغیره دکور سامان ددي دریم قسم داحال دي چه بیبیانوکې چه کوم څیزچاسره دي هغوي په هغه څیزباندي قابض دي- داهم ترکه کې داخل دي یانه- ایاداسی وئیلی شی چه څه دکور سامان چه په ژوندکې بیبیانوته ورکړي شوي وه هغه ورکول دهبی په طوروه .څه دزنانوتانونه وړومبی بی بی سره ددي عاجزدنکاح په غرض وه- ددي څه حکم دي دمامی صاحبی دورکولوپه صورت کې ددي اخستل جائزدي یانه؟

**جواب** : فی الدرالمختارباب التحالف اختلف الزوجان فی متاع فی البیت فالقول لکل واحدمنها فیما صلح له مع یمینه والقول له فی الصالح لهما وان مات احدهما واختلف وارثه مع الحی فی المشکل فالقول فیه للحی اه - [امدادج۳ صـ ۱۱۵]

---

[1] مراددددي نه یوه بی بی نه ده بلکه دواړه دي څکه چه دمړي دوه ښځی وي ۱۲-

### وارث شدن ابن الزنا از مادر خود

**سوال** :(۴۲۴) ولد الزناته خوبه دمور طرفنه غالباً ضرور میراث ملاویږي البته دپلار طرفنه خوبه نه ملاویږي ځکه چه نسبت ثابت نه دي- اودغیرثابت النسب کیدوغالباً دغه مطلب دي چه دپلانه نسب ثابت نه دي دمورنه خوبه منل راځی چه څه ستاسو اوچته رایې وي هغه اوفرمائې؟

**جواب** : دمورد طرفنه یې نسب ثابت هم دي اومیراث به هم اخلی- فی الدرالمختار ولدالزنا یرث من توامه الخ قلت فمن الام اولی ،واللہ اعلم- ۱۸ ربیع الاول/ ۱۳۲۱ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۱۲]

### تقسیم بدون امتیازوتسلیم حصص

**سوال** :(۴۲۵) زیدوفات شواوخالدولیداوعمروځامن ،اوساجده عابده ،واړه لونړه – اویوه ښځه حامده یې پریخودل- دزیدپه ترکه باندي صرف خالدقابض وه- هغه داترکه دشریعت موافق تقسیم کړه- خومسماه عابدي یې دهغی حصی نیمه اداکړه اودنیمه ورکولووعده یې وکړه دهغی نه وروستومسماة عابده وفات شوه اویوځوي اویوه لوراوخاوندیې پریخودل ددي وارثانودخالدنه هغه باقی نیمه اوغوخته بیاخالدپه یوه هفته کې داداکولووعده وکړه دغه شان په دخالدنه غوختی شوه اوهغه به دهفتی اولسوورځو کې دورکولووعده کوله- آخرخالدووئیل چه زمانه غلاوشوه اوزمامال سره نیمه حصه دعابدي کومه چه ماسره وه هغه هم غلاکړي شوه دهغی نه وروستوخالدځان دپاره جائیداداخستو- اوس داخبره معلومول غواړوچه هغه نیمه حصه دمسماه عابدي کومه چه خالدسره پاتی وه هغه ازراه شریعت دخالدپه ذمه واجب الاداده یانه ؟

**جواب** : فی الدرالمختارمن کتاب القسمة ورکنهاهوالفعل الذی یحصل به الافرازوالتمییزبین الانصباء ککیل وزرع وفیه ایضاعن الخانیة مکیل اوموزون بین حاضروغائب اوبالغ وصغیرفاخذالحاضراوالبالغ نصیبه نفذت القسمة ان سلم حظاالا خروالان ،دي روایتونونه معلومه شوه چه تقسیم کې چه ترڅوپوري دټولوحصه نه وي جداشوي هغه تقسیم معتبرنه دي بلکه مال مشترك په خپل حال مشترك دي دغه شان که چرته بعض شریکان خپله حصه جداکړي خوبعضوته خپله حصه نه وي سپارلی شوي هغه تقسیم نه نافذیږي نودي صورت مسئوله کې عابدي ته چه کومه حصه نه ده سپارلی شوي هغه مشترك پاتی ده اودټولوغلاوشوه



په دي وجه دزیددترکه نه دامقدارصبا کړي څومره ترکه کې پاتی شوه هغه بیادسرنه تقسیم کړي اووګوري چه دي باقی کې دعابدي څومره حق دي هغه ټولووارثانوته چه څومره حصه رسی دهغی مقدرا پوره کولودپاره دمطالبی کولومستحق دي چونکه دي مسئله کې هغه وفات شویده –په دي وجه دهغی وارثان دغه شان دید مطالبی مستحق دي فقط. واللہ اعلم ۱۲ صفر ۱۳۰۲ھ/امدادج۳/صـ ۱۱۲]

### توارث اخت من الزنا

**سوال** :(۴۲۶) زیدوفات شویومنکوحه بی بی الف دوه لونړه ((ب)) ج)) یوه منکوحه وینزه دایوه لور دوینزي نه ده دي پیدائش دنکاح نه مخکې دي اوددي وینزي نه یوځوي زاویووړوکې سکه ورور((ط)) داوارثان یې پریخودل بیاځوي دپلارنه پنځه کاله پس وفات شو- دي صورت کې به زیدترکه په میراث کې هریوته څومره رسی؟

**جواب** : مسئله ۳۲، ۹۶

| زوجه | زوجه | بنت | بنت | بنت مولودقبل نکاح | ابن | اخ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (الف) | (د) | (ب) | (ج) | (ه) | (ز) | (ط) |
| ۲/۶ | ۲/۶ | ۷/۲۱ | ۷/۲۱ | م | ۱۴ | م |

مسئله ۶ زمف ۱۴–

| ام(و) | اخت لام (ه) | اخت الاب (ب) | اخت الاب (ج) | عم (ط) |
|---|---|---|---|---|
| ۱/۷ | ۱/۷ | ۲/۱۴ | ۲/۱۴ | م |

(۹۶) المبلغ الاحیاء

| الف | د | ب | ج | ه |
|---|---|---|---|---|
| ۶ | ۱۳ | ۳۵ | ۳۵ | ۷ |

الخ دي برنې صورت کې بعدتقدیم مایقدم علی الارث په شان دکفن دفن اواداکولودقرضونوچهپه هغی کې ددواړوبیبیانومهرهم دي اوتنفیذدوصایاپه شرط دحصردوارثانودترکې دزیدشپږ نوي حصی به شی الف یعنی دزیدبی بی ته به شپږحصی اود((د)) یعنی دویم ښځی وینزي ته به دیارلس حصی او((ب)) او((ج)) یعنی دواړولونړو

دزيدته پنځه ديرش حصی هري يوي ته ورکړي شی او ((۵)) يعنی هغه لورچه دچاپيدائش چه دنکاح نه مخکې دي هغه چونکه دزنانه پيداشويده په دي وجه شرعاً دزيدنه دهغی نسب نه ثابتيږي نوددۀ نه خووارثه نه جوړيږي خود ((ز)) يعنی دزيددځوي چونکه اخيافی خورده په دي وجه دهغه وارثه جوړيږي په دي وجه دهغه دترکی نه به ((۵)) ته اوه حصی ملاويږي ۸ذی الحجه/ ۱۳۲۰ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۱۷]

## عدم جريان ميراث دروظيفه سرکاري تنخواه

**سوال** :(۴۲۷) زيد ،بکر،عمرواوخالدهنده اوزينب سکه ورونړه خويندي دي دزيداوبکرپه موجودګي کې عمرواوخالدوفات شول دده نه اولاد نارينه اوزنانه پاتی شول- دهغی نه وروستوبکر هم وفات شواويوه ښځه ترينه پاتی شوه دهغه په نوم چه کومه وظيفه دسرکارطرفنه مقرروه دهغی په تقسيم کې جهګړه اوشوه.دزيددعوی ده چه چونکه زه حقيقی ورورِيم په دي وجه دښځی حق پريږدي باقی ټول زماپه نوم مقررکړئ دښځی دادعوی ده چه خاوندټوله ترکه زماپه نوم مقررول پکارده دعمرواودخالداولاد ددي خبري دعويداردي چه داوظيفه دسرکارطرفنه په طوردپرورش ټول اولاد دپاره مقررشويده اوپه وخت دتقسيم داوظيفه سرکارجائيداد مملوکه نه دي ګرځولی بلکه داسی وظيفه جائيداد کسب کړي شوي ګرځولی شی داسی حالت دتنخواه مونږټول اولادهم ملاويدل پکاردي ځکه چه څه زمونږدمورواوپلاردژوند دوجه نه دبکرپه مينځ کې وه هغه زمونږدموردوفات کيدودوجه نه ختم شول اودزيدپه شان مونږه هم نزديکت لروآياداوظيفه دزيددخواهش موافق تقسميدښی يادهغه دښځی دخواهش موافق – اولاددعمرواودخالدددي دليل دوجه نه حصه موندلی شی يانه؟

**جواب** : چونکه ميراث مملوکه مالونه کې جاري کيږي اوداوظيفه دسرکارمحض تبرع اواحسان دي بغيردقبضی نه داملوك نه ګرځی په دي وجه آئنده چه کومه وظيفه ملاويږي په هغی کې به ميراث نه جاري کيږي سرکارته اختياردي چه څه رنګ غواړي تقسيم دي کړي البته که چرته داوظيفه ديوجائيداد جائزه ګټه ده نوپه هغی کې بيامیراث جاري کيږي په هغی صورت کې به دبکرپه ترکه کې دده ښځی ته څلورمه حصه ملاويږي ځکه چه اولادپې نشته باقی دزيداودهغه ددواړوخويندوحق دي – دللذکرمثل حظ الانثيين – اودورونړوخويندوپه موجودګي کې دعمرواودخالدداولاهيځ حق نشته- [۹محرم/۱۳۲۲ھ/ امدادج۳/صـ۱۱۷]



## اعتبارجهتين درميراث

**سوال** :(۴۲۸) وارث علی وفات شوهغه يوه بی بی مسماة امة الله اودري دترځامن يوذوالفقارعلی دويم محمدعلی اودريم احمدعلی وارثان پريخودل اواحمدعلی دتره ځوي هم دي اوابن الام هم دي دوه جهته لري نودوارث علی ترکه به په دي وارثانوځه رنګه تقسيميږي؟

**جواب** : پس دتقديم دحقوق متقدمه ټوله ترکه به په شپږديرشوحصوباندي تقسيم کړيشی ښځی ته په نهه اواحمدعلی به ديارلس اوذوالفقارعلی اومحمدعلی ته به اوه اوه ملاؤشی فی الدرالمختارويااخذابن عم هواخ لام السدس بالفرض ويقتسمان الباقی بينهما نصفين بالعصوبة حيث لامانع من ارثه بهمافيرث بجهتی فرض وتعصب والتخريج هکذا-

| زوجة | اخ لام | ابن العم | ابن | ابن العم |
|---|---|---|---|---|
| امة الله | احمدعلی | احمدعلی | ذوالفقارعلی | محمدعلی |
| ۹ | ۲ | ۷ | ۷ | ۷ |

[امدادج۳/ صـ۱۱۸]

## منتهی شدن عصوبت باولادعم الجد

**سوال** :(۴۲۹) دشريعت محمدی ﷺ مسئله داده چه هرکله عصبه نه وي.....نوذوي الارحام وارثان جوړيږي خوداخبره ممکن نه ده چه ديومتوفی (وفات کړي شوي) هيڅ عصبه نه وي که چرته دحضرت ادم ﷺ رشته ولګولی شی مثلاً ديوعلوی ياصديقی وغيره وفات وشی يوغاصب دمتوفی په جائيدادباندي قبضه حاصل کړه بياذوی الاحارم دعوی دمتروکی وکړه غاصب داوائې چه تاسوهغه وخت وارث جوړيدښی چه کله عصبه نه وي دعلوی اودصديقينوډيرخاندانونه په دنياکې موجوددي څوپوري چه هغوي موجوددي تاسوپه حيثيت دذوی الارحارم وارثان نه شی جوړيدي نوداسی حالت کې ذوي الارحامولره دعصبی عدم څه رنګ ثابتول پکاردي په ښکاره خبره ده چه دعصبی عدم ثابتول تقريباً محال دي نوددي دامعنی شوه چه ذوی الاحارم دمتوفی دترکی کله هم وارث نه شی جوړيدي داخبره اګرچه دعقل خلاف ده خودي دپاره دفقی ديومستند کتاب ضرورت دي مهربانی وکړي دفقی دکتابونوپه حوالی سره جواب وليکئ ؟

**جواب** : ددي غاصب ددي باطل استدلال داجواب کافي دي چه شريعت ذوی الاحارمولره هم وارثان جوړکړيدي کنی که چرته عصبی کې دومره تعميم وي نوددوی الاحارمودوارث کيدوبه هيڅ معنیٰ نه وي داخوپه خپله شريعت باطل کوي ددي نه به زيات څه دليل وي اوکوم امامان چه ددوی الاحارمودميراث قائل نه دي هغوي هم دادليل چري نه دي بيان کړي اودهغوي نه يې وروستو مستحقينولره ميراث ورکړيدي تردي چه په آخرکې يې بيت المال مستحق کرځولی دي نوداڅول حکمونه چه نصاً اواجماعاً ثابت دي ټول به باطل شی اودنص اواجماع ابطال باطل دي اوکومه دعویٰ چه مستلزم وي امرباطل لره هغه په خپله باطل ده معلومه شوه چه دااستدلال اودعویٰ دغاصب باطل ده- دټولوکتابونودفرائضواوفقی دتصريح موافق ټول عصبات دادي ابن ثم ابن الابن وان سفل،اب (۲جد(۳) صحيح وان علاحتی الیٰ آدمعليه السلام جزء الاب وان سفل ،جزء (۵) الجديعنی عم ثم ابنه وان سفل عم (۷) الاب ثم ابنه وان سفل ،عم الجدثم ابنه اون سفل- بس دي باندي عصبات ختم شول اومفهوم دتصانيفودعالمانود تصريح موافق حجت دي معلومه شوه چه دي نه مخکې عصبات نشته اودريمه مرتبه کې دجدپه عموم وان علاسره په نورومرتبوکې عموم لازم نه دي بلکه عدم عموم ځکه لازم دي چه دعموم په صورت کې دجزء الجدکې جدته عام وئيلی دي نودهغی وجه داده چه بعض متونوکې يې ټول مراتب په څلوروعنوانوکې منحصرکړيدي جز(۱) اصل (۲) جزء الاب (۳) جزء الجد (۴) په دي باندي داشبه راتله چه داپه عم الاب اوعم الجدکې شامل نه دي – دهغی دفع کولودپاره يې ورته عام ووئيل دي نه معلومه شوه چه دي عموم نه مرادمطلق عموم نه دي بلکه عموم خاص دي چه کوم تناول په عم الاب اوعم الجدباندي ختميږي لکه څنګه چه شامی داسوال په دي طريقی دفع کړيدي نوثابته شوه چه نورومراتبو کې دجدنه خاص اب الاب مراددي نوکوم سړي چه دمړي داب الاب دعم دواولادنه هم نه وي هغه عصبه نه دي اوداډيره ښکاره خبره خولږغوندي پوهه پکارده [۱] فبای حديث بعده يؤمنون والله اعلم وعلمه اتم[۳۰ذی قعده/ ۱۳۲۲ھ/ امدادج۳/ صـ۱۱۸]

[۱] ددی نه حضرت رجوع کړيده دهغی تفصيل په کتاب کې دليکلونه پاتی شويدي ۱۲»۱۳»ختم



## وضع ترکه دربيت المال ومصارف ان

**سوال** :(۴۳۰) زيدمړشوپه ده باندي ديوسبزي والاقرض وه اوزيددومره روپی نه پريخودئ دي چه هغی سره قرض اداشی اودزيددمرګ نه مخکې هغه سبزي والامړشوي وه صرف دهغه وراره پاتی وه څه موده وروستودزيدوارثان يومکان دزيدخرڅول اوغوختل چه قرضه اداکړي خوکوم وخت چه يې اداکول غوختل دي وخت کې ددي سبزي والاهيڅ وارث نشته اوس سوال دادي چه دادقرض روپی به په کوم ځای کې لګوي چه دزيدغاړه خلاصه شی؟

**جواب** :داصل قرضداروپه نزددلري رشته دارانواوددي وراره په نزددلري رشته دارانوتحقيق ضروري دي که چرته پکې څوک موجودوي نوهغه وليکئ چه مسئله وخودلی شی اوکه چرته هيڅوک هم موجودنه وي نوداروپی په داسی کارونوکې لګول پکاردي دجوماتونوپه مرمت اوخدمت کې تيل، باتی، لوټه، ډول، رسۍ، که دمؤذن اوداماماو په تنخواه کې اسلامی مدرسوکې دعالمانوپه تنخواه کې دطالبانودخوراک ځکاک په انتظام کې اوکوم خلق چه بغيردتنخواه نه دالله رضادپاره دينی علم ښائي (والدلائل هذه) فی کتاب الفرائض من الدالمختار ثم يوضع فی بيت المال لاارثابل فيئاًللمسمين وفی باب اللقطة منه الااذاعرف انهالذمی فانها توضع فی بيت المال ،فی ردالمحتار للنوائب بحرط وفيه قبيل باب المرتدوماخذمنهم بلاحرب ومنه ترکة ذمی الی قوله صالحنا ثم قال وکفاية العلماء والمتعلمين تجنيس الی قوله وبه يدخل طلبة العلم فتح فی ردالمحتارومثله بناء مسجدوحوض الی قوله وکذا النفقة علی المساجدکمافی ذکوٰة الخانية فيدخل فيه الصرف علی اقامة شعائرمن وظائف الامة والاذان ونحوهم بحرو فی باب المستامن من الدرالمختار فان دانه حربی دينابيبع اوقرض وبعکسه اوغصب احدهما صاحبه وخرجا الينا لم يقض لاحدبشئ ويفتی المسلم بردالمغصوب وبردالدين من ترکة هذا الرجل الکافر واجب رده ديانة سواء کان ذمياًاوحربيا ويکون علی کل فيمايصرف فی مصارفه فانطبق الجواب علی کلاالقولين فی الهنداهودرالسلام ام دارالحرب فافهم فقط والله تعالی اعلم وعلمه اتم، [۵ذی قعده /۱۳۲۳ھ/امدادج۳/ صـ۱۱۹]

## صورت تقسیم میراث واستحقاق نفع ومطالبه

## دین درمیان ورثاء مختلفین اشتراکاً وانفراداً

**سوال** :(۴۳۱) څه فرمائي علماء دین اومفتیان شرع متین په دي مسئله کې چه شپاړلس کاله وشول چه زید وفات شوپدي اواوه ځامن محمود ،عبدالحمید ، احمد ، عبدالحلیم ، محمدسلیم ، عبد المجید اومحمدشبلی اودوه لونړه اقلیمه اونعیمه اویوه بی بی سکینه یې وارثان پریخودل خومحموددزید په ژوند کې جداشوي وه اوزیدورته یوه ټکړه ځاي ورکړي وه نورو ځامنو دزیددوفات نه پس یوځاي خپل خپل کارونه کول دهغی نه وروستو عبدالحیمدهم څه دولس کاله اوشوچه جداشودهغی نه وروستومحمدسلیم هم شپږکاله وشول چه څه روپی یې په ناجائزه خرچ کړي اوجداشو- عبدالحمیداوه کاله اوشول چه وفات شو باقی احمداوعبد الحلیم اومحمدشبلی تروا سه پوري یوځاي دي خو عبدالحلیم دزید دژوندنه تروا سه پوري کارکوي اواحمددلسوکالونه کارکوي اومحمدشبلی دزیددوفات په وخت کې دیوکال وه ددریو څلورو کالونه کارکوي دیارلس کاله وشول چه اقلیمه وفات شوه اودوه کاله وشوه چه مسماة سکینه وفات شوه- دزیدترکه تروا سه نه ده تقسیم شوي دزیددترکی نه اوخه نورومالداره خلقونه یې روپی واخستی اودي هلکانوپري کارروان کړواوډیرمال یې حاصل کړواوس به دي حالت کې مال څه رنګ تقسیمیولی شی؟

**جواب** : بعدتقدیم حقوق متقدمه علی المیراث دزیدترکه به په (۱۲۸) حصوباندي تقسیم کړیشی په اوه هلکانوکې به یویوهلك نه ده څوارلس څوارلس اوداوړه جینکوته اوه اوه اوښځی ته به شپاړلس ملاویږي اومجموعه چه کوم مکان زیدورکړي وه که دمرض موت نه یې مخکې ورکړي وي هغه بغیردخالص شرکت نه دهغه مملوك دي اوباقی ترکه دبرنوحصوموافق مشترك ده بیانورهلکاچه یوځاي کارکوي که چرته داکاردتولوحصه دارانورضامندي سره وه نوپه ګټه کې به هم ټول شریك وي اوکه چرته بعض وارثان رضانه وه نودوي په ګټه کې نه شی شریکیدي البته داګټه په دي وجه چه مال غیرکې بی اجازته تصرف وه جائزنه ده بلکه داصدقه کول واجب دي بیاعبدالحمیدچه روپی اخستی دي اوجداشوي دي دغه وخت چه دزیدترکه څومره موجودوه په هغی کې دعبدالحمیدحصه کتل پکاردي چه څومره وه که دواړه برابروي نوحساب برابرشواوکه چرته دواړوکې غرق وه نودکمی زیاتی



حساب به نوروواړثانوسره وي څومره چه دهغه ترکه اومونډی شوه دهغه شرعی واړثانوکې به تقسیمولی شی دغه شان داقلیمی اوسکینی دوفات په وخت به هم دغه عمل درامدوي اوشرکت فی النفع دپاره دکارکولوضرورت نشته صرف دامیدخوپه شرط دبلوغ ضرورت دي نوچه کوم هلکان نابالغه وه دهغوي په مال کې دتجارت کولوورونړوته حق حاصل نه دي دغه شان چه کوم رضانه وه په دوي وجه هغوي به نه په ګټه کې شریکیږي اونه په دوي باندي دمالداروقرضه راځی باقی وارثان به په نفع اوقرضه دواړوکې شریك وي- والله تعالی اعلم-

[امدادج۳/ص۱۲۰]

## تقدم حق مرتهن برمهروغیره درترکه

## [ دامسئله په دریم کتاب الرهن صفحه کې تیره شویده]

**سوال** :(۴۳۲) مسماة زاهده بانویك برادرزاده ودودختروارث گذاشته فوت شده دسوائ زرنقدبابت مهرخودچیزی ترکه نه کرده پس درین صورت درعوض مهرمیّت مزبوره بدختران چه قدر میرسد وبربرادرزاده چندروزمهربمال متروکه محسوب است یاچگونه ، بینواتوجروا؟

**جواب** : زرمهرهمچودیگراموال مملوکه درمال متروکه محسوب است درترکه شماخواهدشد پس زرنقد گذاشته میت مع مهرهمه راترکه قرارداده برسه حصه منقسم خواهدشد ،دوثلث بدودختریك ثلث باقی به برادرزاده خواهدرسیدپس مسئله ازسه شد واینان رااختیاراست که اززوج متوفیه تقاضا مهرکرده وصول کنندواللہ اعلم، [۲۳جمادی الثانیة/ ۱۳۰۰هـ/ امدادج۳/صـ ۱۲۲]

## حکم عطائی سرکارکې رابخدمت برای مددومعاش

**سوال** :(۴۳۳) خدمت قضاوت حسب فرمان سلطان بنام زیدمقرربودوزید چهارپسر داشت مسمیون عمروبکرومحمودوازان جمله عمروپسر کلان روبروئ زیدبحصول سند سرکار برانعام خدمت مذکوره قابض گردیده بموجب وصیت زیدنصف معاش خدمت مذکوره درقبضه خودداشته درباقی نصف معاش به بکروخالدومحمودعلی السویه برائ قوت بسری آنهاتقسیم کرده دادمگراسنادسرکاری بشروط کلهم معاش بنام عمرحاصل می شود بعد قوت عمروابراهیم پسرش بدستورپدربحصول اسنادسرکاری بشروط کلهم معاش برنصف حصه خودتاحالت تحریرقابض ومتصرف است پس درملك مشروط الخدمت سوائ عمرو

وابراهیم بموجب سند خودمعاش منقسم ازبکروخالدومحمودوواپس کردن خواهددعویٰ ابراهیم درمعاش منقسمه درست می گردویانه وفی زماننا حکام سرکارآصفیه حصه درملك مشروط الخدمت می کنند این چه جواب موافق کتب هائ معتبروفقه هائ مسجّل زیرسطورهذا زیب ومزین خواهندفرمود ،بینواتوجروا؟

**جواب** : ملك که زید قاضی راازسرکارعطاشداگرسرکارزیدرامالك کرده است بعدوفات درو میراث جاری خواهدشدوهمه وارثانش مستحق حصص خواهندشدواگرآن ملك ازسرکاربمقابله هیمن خدمت است پس هرکه برآن خدمت مقررباشدهمان مستحق است بشرط اذن سرکارآصفیه ودرومیراث جاری نخواهدشد ،واللہ اعلم فقط[۲۳جمادی الثانیة/ ۱۳۰۰ھ/ امدادج۳/صـ ۱۲۲]

## حل حدیث متعلقه ترکه بنویه

**سوال** :(۴۳۴) داحقردمالك بن اوس حدیث باره کې تپوس کوي حضرت ددي نه معلومیږي چه امیرالمؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اوحضرت عباس رضی اللہ عنہ دوارثت دعویدارشوهرکله چه هغوي دحدیث لانورث په بنیاددي دعوی نه خارج کړو نوبیاهم دهغه تسلی ونه شوه اوپه دریمه ځل یې بیادوراثت دعویٰ وکړه داخونامکن ده چه دي حضراتوشیخینولره دحدیث په روایت کې دروغژن ګڼلی وي ځکه چه واقعی که چرته دهغوي دجلالت اوعظمت شان نه نظره هم واړوي بیاهم دامیرالمؤمنین علی کرم اللہ وجهه دهغوي په نسبت چه کومه عقیده ده هغه دغه ده چه شخیین تمام امت نه افضل دي هغوي دکوفی دمنبرنه علی رؤس الاشهاد ددي اعلان کړي وه اویوحدیث کې فرمائې چه کوم سړي زمادطرفنه داحدیث باندي زه دهغه نه قسم اخلم خوحدثنی ابوبکر وصدق ابوبکروصدق ابوبکرالخ- نوبیابه ضروردده څه بله شبه وي نوزه دهغی شبی معلومات کول غواړي دي وخت کې ماته دشیعه ګانوجواب ورکول مقصودنه دي ځکه چه دشیعه ګانودپاره هغه جوابونه موجودوي چه هغوي ترینه ساه هم نه شی اخستی بلکه مقصودصرف دحضرت علی رضی اللہ عنہ اوعباس رضی اللہ عنہ دخپل زړه مطمئن کولودپاره عذرمعلومول دي ؟

## ددی په جواب کې یې دااوفرمائیل

چه دصحاح په روایتونوکې ددي چرته هم تصریح نشته چه دي حضراتوصراحتاً دحضرت عمر رضی اللہ عنہ په اجلاس کې دوارثت دعویٰ وکړه په دي وجه داسی اووایه چه دوي ته دترکه دنبی علیه السلام دعدم موروثیت تصدیق خودابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ په زمانه کې شوي وه



اودامیرالمؤمنین عمربن الخطاب په اجلاس کې ددي ابتداءً دتولیت نهه ختلودپاره تشریف راوړي وه خوخپل مقصودهغوي په صفاصفالفظونو کې بنکاره نه کړوبلکه داسی یې ووئیل ادفعه الیناکمافی صحیح المسلم- چونکه دي الفاظودعویٰ دمیراث اوتولیة دغوختلودواړو احتمال لروا وخلافت صدیقی کې دي خلقودوراثت دعویٰ کړي هم وه دي سره امیرالمومنین داوګنړل چه اوس هم دوي دمیراث دعویٰ کوي په دي وجه امیرالمومنین اوفرمائیل چه وراثت خوزه تاسوته دحدیث لانورث په وجه نه شم ورکولی هن که چرته تاسوغواړي نوتولیت درکولی شم- چونکه دهغوي مقصوددعویٰ دمیراث وه نه بلکه تولیت غوختل مقصودوه اودي لره امیرالمومنین په خپله منظورکړو- بل داچه دوي داوګنړل چه دي وخت کې داوئیل چه زمونږ مقصوددعویٰ دوراثت نه وه ځنګه چه تاسووګنړل یوقسم ته خلاف وه دادب نه ځکه چه بی ضرورته دامیرالمومنین خیال غلط شمیرل دي په دي وجه هغوي دخپل مقصوددوضاحت ضرورت ونه ګڼلواوتولیت یې قبول کړو- اوداهم ممکن ده چه دوي تولیت قبلول دخپلی مدعاوضاحت دپاره کافی ګڼلی وي په دي وجه الفاظوسره یې دوضاحت ضرورت نه وي ګڼلی غرض داچه تولیت یې قبول کړو- څوورځی پس دحضرت علی اوعباس رضی اللہ عنہما په مینځ دتولیت باره کې جهګړه شوه اودادواړه دتولیت تقسیم غوختلودپاره دامیرالمومنین په خدمت کې حاضر شول دي وخت کې هم دوي دخپل مقصدوضاحت ونه کړوبلکه حضرت عباس رضی اللہ عنہ په دي الفاظو کې دحضرت علی رضی اللہ عنہ شکایت وکړویاامیرالمومنین ارضی من هذاالکاذب الاثم الفادرالخائن کمافی صحیح المسلم چونکه وړومبی دوي خلافت صدیقی کې دوراثت دعویٰ کړي وه اودهغی نه وروستویوځل دوي په خپله دامیرالمومنین په اجلاس کې په مختصرالفاظوکې تولیت غوختلی وه دي لره امیرالمومنین دعویٰ دوراثت ګڼلی وه اوددوي دخیال غلطی په دي وجوسره نه وه بنکاره شوي په دي وجه دوي انزاع هم دعویٰ دوراثت سره متعلق ګڼلی وه اوچونکه دامیرالمومنین په خیال کې ددوي دادعویٰ دوراثت دوه ځله په حدیث نبوي سره خارج شوي وه په دي وجه ددوي په بیابیادعوی کولوباندي امیرالمومنین ته غصه راغله اودوي دوراثت دعوی باطلولودپاره دومره اهتمام وکړوچه چابه عویٰ کوله نوهغه به دمجلس په حاضرینواوپه خپله دي متنازعین باندي منله- هرکله چه په خلقودادعویٰ اومنله نوبیابه یې دویمه دعویٰ کوله ددي بیان په مینځ کې امیرالمومنین دغصی په اندازی کې داهم اوفرمائیل چ .

تاسوورومبی دابوبکرصدیق رضی الله عنه په اجلاس کې دوراثت دعوی کړي وه هغوي ستاسودعوی دحدیث لانورث په بنیادخارج کړي خوتاسوبیادلته دوراثت دعوی وکړه چونکه ددي دعوي څه بله وجه زماپوهی ته نه راځی دي نه معلومیږي چه تاسوهغه لره کاذب اواثم اوخائن اوغادروګڼلواوهرکله چه ماستاسودعوی ددي حدیث په بنیادباندي خارج کړه اوتاسوته می تولیت درکړونواوس بیاتاسودعوی راوړه دي نه معلومیږي چه تاسوزه هم کاذب واثم وخائن اوغادروګڼرم ځکه چه دي نه علاوه زمادفیصلی نه منظورولوځه وجه نه معلومیږي نوکه تاسوابوبکرصدیق رضی الله عنه لره اومالره کاذب واثم خائن اوغادروګڼي څنګه چه ستاسوبیابیاددي دعوي دوراثت کولونه معلومیږي خوالله ګواه دي چه ابوبکرصدیق رضی الله عنه هم ریشتونی په هدایت روان اوحق تابع وه اوزه هم بس هرکله چه مخکې فیصلی دالله اودرسول الله ﷺ دحکم مطابق وي نوزه اوس هغی لره نه شم منسوخ کولی که تاسوته تولیت منظور وي وي ساتی که نه وي منظورزماحواله یې کړي زه به یې خپله فیصله وکړم- امیرالمومنین چونکه ذاتی طورباندي هم هیبت ناك وه اودحکومت دعب اوغصی پکې نورهم زیاتوالی راوستواودي سره هغی حضراتوته دده دادب خیال هم وه دي وجه نه دوي ته په دي وخت کې هم دوئیلوجرائت ونه شوچه امیرالمومنین مونږ دوراثت دعویدارنه یوراغلی بلکه دتولیت تقسیم درخواست دپاره راغلی ي- په دي وجه حضرت عباس رضی الله عنه چه مدعی راغلی هو خپله دعوی یې پریخوده اوتولیت یې تول دامیرالمومنین په قبضه کې راغی داقصه ده په دي کې نه په حضرت علی اوعباس رضی الله عنهما په څه شرعی الزام راځی نه په شیخیینوباندي بلکه حضرت عمر رضی الله عنه ددوي دمقصدپه پوهه کې غلط فهمی شویده اودیکې اوحضرت علی اوعباس رضی الله عنهما نه دخپلی مدعاپه وضاحت کې کوتاهی اوشوه دي کې دوي معذوروه انتهی ماافاده عم فیضه وطال بقائه علی رؤس المستفیدین مع توضیح - دي نه پس مادددي روایت غضبت فاطمة وهجرته ولم تکن مهاجرته ولم تکن مهاجرة حتی توفیت اونحوه ، جواب اوغوختو- نوددي په جواب کې یې افاده اوفرمائیله چه ددي په نسبت خوداخیال نه شی کیدي چه ددوي دحدیث رضی الله عنه اوریدونه پس هم په خپلی دعوی دوراثت باندي زورکړي وي اوداغصه اوهجرئ په دي وجه کړي وي چه دوي ته حصه ولی ورنه کړي شوه اوداهم خیال نه شی کیدي چه دوي دهجرممنوع شرعی ارتکاب کړي وي ځکه چه دادواړوخبري ددوي دجلالت شان نه ډیري لري دي- په دي وجه برتقدیرصحت واقع وعدم خطاء الناقل فی النهم



به داسی ووایوچه نازك مزاج شهزادګی وه داعتاب دهغی دنازپه طوروه کوم چه په خپلومخلصینو باندوي وي اووجه ددي دهغی داخیال معلومیږي چه ابوبکرصدیق رضی الله عنه پیراخلاص وکړومونږ سره یې دضابطی سلوك وکړوهغه سره دازیباوه هرکله مونږدترکی مستحق نه ګرځیدونومونږته به یې سپورجواب راکړي وائی اوپه نرمی به یې فرمائیلی وه چه ترکی ورکولونه زه په دي وجه معذوریم چه دجناب رسول الله ﷺ په مال کې میراث نه جاري کیږي آوتاسواطمینان ساتی زه به په نوروطریقوسره ستاسوخدمت وکړم دي وخت کې نه په فاطمه رضی الله عنها باندي څه شرعی الزام شته اونه په ابوبکرصدیق رضی الله عنه باندي پاتی شوه داخبره چه بیاابوبکرصدیق رضی الله عنه ولی داسی ونه کړل دهغی وجه داکیدلی شی چه څومره حضرت فاطمی رضی الله عنها درخواست کړي وه دهغه هومره خبري جواب کافی ګڼرلی وي اودي طرفته دهغوي ذهن نه وي رسیدلی چه ددي به دهغی په طبعیت څه اثرپریوزي دلیل هم ددي نه وه چه خامخابه داطریقه دهغی خوښه نه وي بل داچه شرعاً دهغه په ذمه واجب هم نه وه اوداخبره چه معلومیدونه وروستوهغوي معذرت ولی ونه کړونوورومبی ددي هغه جواب دي چه شرعاً په هغه واجب نه وه بل داچه ددي څه دلیل نشته چه هغوي معذرت ونه کړوکیدیشی چه هغوي معذرت اخستی وي خودحضرفاطمی رضی الله عنها دزړه نه داخفګان کوم چه دنازپه طوروه نه وي وتلی .اوداواقعه په دي وجه نه وي منقول شوي چه سلفوصرف دواقعاتودروایتونودومره اهتمام نه وه کړي دهغوي همتونه داحکامونه نقل کولویاصرف دهغه واقعاتوپه نقل کولوکې مصروف وه دکومو تعلق چه احکاماتوسره وه یاختم شوي وي لکه څنګه چی دشعبی دروایت نه معلومیږي -کذافی فتح الباری ج۷کتاب الفرائض الخمس اوحضرت عائشی رضی الله عنها نه ددي اطلاع نه وي شوي والله اعلم .انتهی بزیاده ما [۱۲شعبان۱۳۳۵ھ/تتمه خامسه/ص۲۱]

## حکم کسب حرام برائ ورثه

**سوال** :(۴۳۵) پلارپه څه حلال یاحرام ذریعه څه مال حاصل کړي وه ځامنوته تحقیقی طورباندي معلومه شوه چه حرام ذریعی سره یې مال حاصل کړیدي دي صورت کې ځامنوته داحال اخستل حلال دي یاحرام؟

**جواب** : هرځومره چه فقهاؤ مطلقاً حرام مال وارث دپاره حلال وئیلی دي خودارواېت صحیح نه دي .مفتی به اومعتمدداده چه دوي دپاره هم حرام دي نوکه چرته وارثانوته دهغه حقونومشران معلوم وي نوکه بعینه هغه شئ محفوظ وي نوهغه دي واپس کړي کنی دهغی

قیمت دي ورکړي اوکه چرته معلوم نه وي نوکه حرام مال معین اوجدادي نوهغه دي دمالك دنیت دطرفنه صدقه کړي اوکه مال گډوډدي جدانه دي نوکه چرته دهغی دقیمت مقدارمعلوم وي نوهغه دي صدقه کړي کنی تخميناً اواندازه دي ولگوي اوصدقه دي کړي انشاء الله اخرت کې به پري څه مواخذه نه وي- لاناخذبهذه الرواية وهوحرام مطلقاً على الورثة فتنبه درمختار ،وفی الشامی بعد البحث الطويل الحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليه والافان علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به صاحبه وان كان مالامختلطاً مجتمعاً من الحرام والحلال ولايعلم اربابه ولاشيئاً منه بعينه حل حكماً والاحسن ديانة التنزه عنه انتهى، فى الدرالمختار عليه ديون ومظالم جهل اربابهافعليه التصدق بقدرهاوسقط عنه المطالبة فى العقبى . [۸صفر/ ۱۳۴۰ھ/ امدادج۳/صـ ۱۲۳]

## تحقيق تقسم صنف ثالث ذوى الارحام مختلف الاصول

سوال :(۴۳۶) رمضان بیګم فوت شد دیك دختربرادرویك پسر خواهردیك دخترخواهردیګرکه همه ازنبی اعیان بوده اندبګذاشت اندرین صورت بچه طورترکه میت خواهدګشت ؟

جواب : مسئله ۴ رمضانی بیګم

| بنت اخ | ابن خت | بنت اخت |
|---|---|---|
| ۲ | ۱ | ۱ |

### بل جواب

مسئله رمضانی بیګم

| ابن اخت | بنت اخ | بنت اخت |
|---|---|---|
| ۲ | ۱ | ۱ |

### بل جواب (۱)

مسئله تصح من ۱۲ رمضانی بیګم

| بنت اخ | ابن اخت | | بنت اخت |
|---|---|---|---|
| ۲/۶ | ۴ | بینهما اثلاثا | ۲ |

۱- دادری واړه جوابونه دمختلف جواب ورکونکولیکلوشووسوالونه سره راغلی وودسائل مقصوددی نه ددی دصحت اوغلط تحقیق وودحقیرجواب داقول نه شروع شوی دی ۱۲ منه



[اقول] مثنیاومسلما داوراثان دذوی الارحامودریم قسم نه دي اونزیکت مړي ته اوپلاروالی عصبه اوقوت دنزدي والی کې برابردي خواصل یې مختلف دي دي صورت کې امام ابویوسف رحمه الله فروعودابدانولحاظ کوي اوللذکرمثل حظ الانثیین یې تقسیموي اوامام محمد رحمه الله یې په اصولوتقسیموي دذکوریوه طائفه داناثویوه طائفه فرض کوي دهریوفروع ته للذکرمثل حظ الانثیین ورکوي- وان کانوامن بنی الاعیان اوبنی العلات اوبنی الاخیاف يقسم على الابدان عندابی يوسف رحمه وكذلك محمدرحمه الله ان اتفقت اصولهم والافيقسم على الخلاف ثم يجعل الذكورطائفة والاناث طائفة علىٰ قياس ماسبق من الشيخ والعلوى، دويم جواب دامام ابویوسف رحمه الله دمذهب په بنیادباندي صحیح دي اودریم جواب دامام محمد رحمه الله دمذهب په بنیادباندي صحیح دي اووړومبی جواب ددواړوخلاف دي اودواړومذهبونوپه تصحیح اوترجیح کې اختلاف دي کمایظهرلمن نظرضیاء السراج خوصاحب دسراجی دامام محمد رحمه الله قول ته ترجیح ورکړیده قول محمد رحمهم الله اشهرالروایتین عن ابی حنیفة رحمه الله فی جمیع ذوی الاحارم وعلیه الفتویٰ اه قال الشیخ نالعمل به اولیٰ والله اعلم بالصواب وعنده ام الکتاب والحق فی کل -دادري واړه جوابونه دمختلفوجواب ورکوونکولیکلوشوؤ طرفته سوال راغلی وه دسوال کوونکی مقصود ددي دصحت اوغلط تحقیق وه ددي عاجزجواب داقول نه شروع شویدي ۱۲ منه ، نوټ داعبارت اودحاشیی عبارت یوشئ دي کتونکو حضراتوڅخه هلیه ده اعتراض ونه کړي [باب من شان رب الارباب/ ۲۲محرم/ ۱۳۵۰ھ/ امدادج۳/صـ ۱۲۳]

## امانت شدن متاع زوج مفوضه زوجه

سوال :(۴۳۷) علماء دین په دي صورت کې دشریعت په نزدڅه فرمایې [**وړومبی سوال**] شیخ بشارت علی دوړومبی ښځی په مخکې دمقام راجګړه نه څه روپی په نوکرئ کې پیداکړي وي اوپه هغی یوپوخ مکان جوړکړواویوبیهتك اویودغوایانوګاډي یې واخستو- اودي وړومبی ښځی ته دوه لونړه پیداشوي اودواړه ژوندي دي بیاداوړومبی ښځه وفات شوه [**دویم سوال**] بشارت علی بیادویمه نکاح وکړه اودهغی نه یې دوه ځامن اویولور پیداشوه.اومقام سندهنه یې روپی حاصل کړي اوهغه روپی یې دویمی ښځی ته حواله کړي. ددي دویمی ښځی لورته په هغی باندي په خپل نوم جائیداد واخستو [**دریم سوال**] ددواړو

بنځو مهر د شیخ زادګانو د رواج مطابق پنځه زره روپی مقرر شوي وه- [**څلورم سوال**] د شیخ بشارت علی دنیانه هم څه جائیداد پاتی شوي وه. اوس دي صورت کې دوړومبی بنځی وارثانو ته څومره حصه رسی اودویمی بنځی وارثانو نه څومره رسی او کوم جائیداد چه دوړومبی بنځی په مخکې ذکر وه، پیدا شوې وه په هغی د دواړو بنځو وارثانو ته څه رسی یا نه او کوم جائیداد چه دویمی بنځی د شیخ د وفات نه وروسته اخستی وه په هغی کې هم دوړومبی بنځی وارثانو ته څه رسی یا نه او که چرته دویمی بنځی دادعوی وکړه چه ماته یې داروپی دهبی په طور راکړي وي نو د هغی په ذمه ګواه لازم دي یا نه ؟

**جواب** :کومی روپی شیخ بشارت علی دویمی بنځی ته حواله کړي دي د عرف په حکم سره هغه امانت دي صرف حواله کولو سره ملکیت نه راځی او که چرته هغه دعوی د هبی وغیره کوي نو ګویا چه د خاوند د ملکیت اقرار کولو سره دعوی کوي د انتقال د ملکیت نو دي باندي ګواهان راوړل لازم دي فی الشامی فی بحث اختلاف الزوجین فی متاع البیت هٰکذا وفی البدائع وهذا کله اذالم تقرالمرأة ان هٰذا المتاع اشتراه فان اقرت بذلك سقط قولها لانها اقرّت بالملك لزوجها ثم ادعت الانتقال الیها فلایثبت الانتقال الابالبنیة انتهی وکذا اذا ادعت انها اشترته منه کما فی الخانیة ولایخفی انه لوبرهن علی اشرائه کان کاقرارهابشرائه فلابد من بنیة علی الانتقال الیهما منه بهمة ونحوذلك ولایکون استمتاعهابمشریه ورضاء بذلك دلیلاً علی انه ملکهاذلك کما تفهمه النساء والعوام وقدافتیت بذلك مرارابحرشامی جلد رابع ،صـ ۴۳۲/ یوهوښیارسړي دي حکم مقرر کړي او دهغه په مخکې دي خپلی دعوی باندي ګواه پیش کړي که چرته ګواه یې پیش نه کړونو کوم وارثان چه دي سره نزاع او مطالبه دروپو کوي هغوي دي د دي حکم په مخکې داقسم وخوري چه په الله قسم مونږ ته پته نشته چه خاوند دي ته داروپی هبه کړي وي البینه علی المدعی الیمین علی من انکرالحدیث وفی الدرالمختار مع الشامی التحلیف علی فعل نفسه یکون علی البنات ای القطع بانه لیس کذا لك والتحلیف علی فعل غیره یکون علی العلم ای انه کذلك لعدم علمه بمافعل به غیره انتهی جلدرابع، صـ ۴۲۲، بس که چرته دوي قسم اوخوړونو بیا به د دویمی بنځی دعوی نه شی اوریدلی کیدي او هغه به امانت ګنړلی شی اوپه دیکې به میراث جاري کولی شی یعنی ټول مال متروکه سره د دي روپو به میراث ګنړلی شی اوټول وارثانو کې به چه څومره راوزي دهغی مطابق په هغه حصو تقسیم ولی شی البته که



چرته هغه یې په خپل مهر کې ساتل غواړي خو په دي شرط چه شیخ بشارت علی مهرنه وي اداکړي اونه دي معاف کړي وي نو د پنځوزرو روپو په اندازه ساتلی شی په دي کې هیڅ چاته هم دعوی نه شی رسیدي- اودغه شان د دویمی بنځی مهر به هم د دي مال نه اخستی شئ که چرته اداشوي یا معاف شوي نه وي خو هغه چونکه د خاوند په مخکې مړه شویده په دي وجه څلورمه حصه یعنی په پنځوزرو روپو کې یوزراودوه نیم سوه روپی د خاوند میراث نه اخلی نو هغه معاف شوي دي حصی پاتی شوي یعنی دري زره اواوه نیم سوه روپی به د دي مال متروکه نه ویستلی شی او هغه به د دي و ړومبی بنځی په وارثانو یعنی د دي په دواړو لونړو او کوم چه د هغی شرعاً وارث جوړیږي په هغوي به ازروئې فرائض تقسیمولی شی اوس کتل پکار دي چه که ترکه کې دواړه مهرونه اوباسی نو که چرته حساب برابریږي یا کمی پکې پاتی کیږي نو نورو وارثان بالکل محروم دي او که څه پاتی کیږي اودي باقی په کې نورو وارثان د خپلی حصی موافق شریك وي د ټولو وارثانو د هغوي تخریج دادي –

شیخ بشارت علی مورث

مسئله ۸/۹۲

| زوجه ثانیه | بنت من الاولی | بنت من الاولی | ابن من الثانیه | ابن من الثانیه | بنت من الثانیه |
|---|---|---|---|---|---|
| الف | ب | جیم | دال | هـ | واو |
| ۱۲/۱ | ۱۲/۱ | ۱۲/۱ | ۲۴/۲ | ۲۴/۲ | ۱ |

مسئله: ۲/۱۲۱ لعـ ۱ من الثانیه واو

لم میـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ—

| الف | ب | ج | ذال | هـ |
|---|---|---|---|---|
| ۱۴ | ۱۲ | ۱۲ | ۲۹ | ۲۹ |

یعنی بعد تقدم مایجب تقدیمه شرعاً من التجهیز والتکفین واداء الدین کالمهر وغیره وتنفیذ الوصیة من الثلث ترکه شیخ بشارت علی مورث اعلیٰ حصو کې به دواړو ځامنونه به نولس نولس ملاویږي والله اعلم وهویقضی بالحق فقط [۱۴محرم/ ۱۳۰۱/ امداد/ ج۳/ صـ ۱۲۴]

## وصیت برائ وارث یاجنبی واجازت وارث بعدرد

دامسئله ددي جلد په صفحوباندي تیره شویده دچاپه نوم جائیداد خرڅولوسره دهغی ملك نه ګرځی دامسئله هم امداد الفتاویٰ دریم جلد

(اوپس دمرګ نه دبلی ترکی په شان تقسیمول) صفحه ۱۸ باندي لیکلی شویده .

**سوال** :(۴۳۸) دموردمور(نیا) وراړۀ محروم دي یانه؟

**جواب** : فی الدرالمختارتوریث ذوی الارحام ثم عمات الاباء والامهات واخوالهم الیٰ قوله واولاد هؤلاء، دنیاوراره دموردماما اولاددي بس څوك چه په دي باندي مقدم دي که هغوي نه وي نوده ته به میراث ملاویږي اوکه هغوي وه نوبیابه دي محروم ګرځی فقط [رمضان۹/ ۱۳۲۷ھ/ تتمه اولیٰ/ ۱۹۹]

**سوال** :(۴۳۹) مخکې داداکولودقرض نه وراث دمال مالك دي یانه فقط؟

**جواب** :مالك ګرځی خوددۀ دامالك مشغول دي په حق دغیرکې په شان داصل مورث چه هغه هم دخپل مال مالك وه خومشغول وه په حق دغیرکې [۲رمضان/ ۱۳۳۰ھ/ تتمه اولیٰ/ ۱۹۹]

## دعاریت زمکی بیع باطل کیدل اودوصیت په ثلث کې جاري کیدل

**سوال** :(۴۴۰) دزیددري خویندي دي دیوي خورلوریې یعنی خورزه دزید مسماة هنده دزیدنه کوم چه دهندی ماما دي یوټکړه دزمکی اوغوخته اوپه هغی کې داوسیدو کورجوړکړو دزیدنه ځلورځامن اویوه لورپاتی شوه اومړشواوهندی دخپل مامازیدنه وروستووفات شوه اویوه لورترینه پاتی شوه اوس دهندی دي لورهغه مکان کوم چه هندی دخپل مامانه اخستی وه بغیرڅه قیمت نه یوغیرکس ته دغه شان ورکړواوپس دورکولونه هغه مړه شوه اوداوصیت یې وکړوچه زمانورخیزونوڅه دخیرکارکې ولګوه اوس دهندی دماماځامن وایې چه زمونږپلارهندی ته دامکان داوسیدودپاره ورکړي وه دهندی لورته هیڅ حق ددي دورکولویاپه څه طریقی سره دمنتقل کولونه وه دادهغی ناجائزه کاردي ددي نه علاوه چه نورڅه څیزونه دي دهغی ټولومالکان مونږیوپه دي وجه داټول څیزونه مونږته



ملاویدل پکاردي اوس دي کې څه کول پکاردي امیددي چه څه دالله اودرسول الله ﷺ حکم وه هغی سره خبرداري راکړي چه هغه په عمل کې راولواوپه دي امید چه مکان ته تالا لګولی شویده اوټول څیزونه یوکس سره امانة کیخودلی شویدي فقط؟

**جواب** : که چرته هندی دزیدنه دازمکه دعاریت په طوراخستی وي نوهنده ددي مالکه نه ده په دي وجه ددي بل کس ته ورکول جائزنه دي البته آبادي مالکه هنده ده دهغی هبه کول جائزدي- فی ردالمحتارعن الذخیرة هبة النباء دون الارض جائزة.ج۵/ ۷۸۲/ اوباقی دنورو مالونوپه نسبت چه کوم وصیت یې کړیدي نودهغی ثلث خودوارثانودرضامندی نه بغیرهم موافق دوصیت به نافذکیږي باقی ددووثلثومالکان صرف شرعی وارثان دي اوس دهندی دټولورشته دارانوتفصیل لیکل غواړي چه څوك دي دي دپاره چه دټولوحصه اوخودلی شی- [۱۳۳۰ھ/ ذی قعده/ تتمه اولیٰ/ صـ ۱۹۹]

## تقدیم خال علاتی برابن الخالة عینی

**سوال** :(۴۴۱) مسئله داده چه بیان شیخ محمدته چه کوم مال متروکه ملاؤشوهغه دده دنیا(دمورمور) دکوروه میان شیخ محمددوفات نه وروستوهیڅ یووارث نه دي پریخودي دنیکه یاڅوي طرفنه یویې ترورڅوي دي اویومامایعنی دمورعلاتی (پلارشریك) وروردي لهذاده حق چاته رسی؟

**جواب** : فی الدرالمختارباب توریث ذوی الارحام منهم اصناف اربعة جزء المیت ثم اصله ثم جزء ابویه ثم جزء جدیه اوجدتیه الی قوله ویقدم الاقرب فی کل صنف اه،ددي روایت په بنیادصرف ماما وراث دي اودترور(دمورخور) ځوي محروم دي [۸ ذی قعده/ ۱۳۳۱ھ/ تتمه ثانیه/ صـ ۹۳]

## توارث سنی وشیعی

**سوال** :(۴۴۲) زیدوفات شوکوم چه سنی المذهب وه دده صرف دوه ځامن دي یوسنی بل شیعه آیادواړه به وارثان ګرځی یاصرف سنی؟

**جواب** :کوم اختلاف ددین چه مانع ګرځی دمیراث اوړلوهغه اختلاف کفراً اواسلاماً سنةً اوبدعةً نه دي نوکوم شیعه چه ښکاره بهره دکفري عقائدوقائل نه وي هغه دسنی وارث ګرځیدي شی [۸ محرم/ ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانیه/ صـ ۱۱۲]

## بود ن امورخیربجائی بیت المال وردعلی الزوجین

**سوال** :(۴۴۳) دترکی په تقسیم کې لیکئ چه هرکله وراث نه وي نوبیت المال کې دي داخل کړیشی نن صباپه داسی صورت کې کوم ځاي خرچ کړیشی اوردعلی الزوجین نن صبا جائزدي یانه؟

**جواب** : دخیرپه کارونوکې خرچ کول دبیت المال قائم مقام دي اوردعلی الزوجین هغه وخت جائزدي چه کله زوجین دمصارفودبیت المال نه وي [۲۵جمادی الاول/ ۱۳۳۱ھ/ حوادث ۲۰۱]

اشتراط ردعلی الزوجین بعدم ذوی الاحارم

**سوال** :(۴۴۴) زیدمړشویوه ښځه اویوه خورزه یې پریخودل ښځی ته څلورمی حصی ورکولونه وروستوچه ددي ربع کړیشی نوایاښځی ته بیاردکړیشی ځکه چه ذوی الارحارم مرتبه دوارثانوپه ترتیب کې پس درد ده. ۱۲ مفتی به اوس داده چه ردعلی الزوجین جائزدي یاذوی الاحارموته پس داداکولودقرض نه ورکړیشی اوښځی ته هم ورکړیشی، قول درالمختارهم ذوی الارحام طحطاوی محشی درمختار ،لیکی- یعنی اذا اعدم اصحاب الفروض النسبیة والعصبات المذکورة یبدء فی الترکة بذوی الارحام وانماقیدنا اصحاب الفروض النسبیة لانه اذاکان فی المسئلة احد الزوجین یعطی فرضه والباقی لذوی الارحام لانهما لیسا من اهل الرد فکما ان المال عندعدمه یقسم بین ذوی الارحام یقسم مابقی من قرضه بینهم، ۱ اوس سوچ دادي چه هرکله ردعلی الزوجین مفتی به وي اومرتبه دردپه ذوی الارحامومقدم ده نوچه ښځی باندي ردکړي اوذوی الارحامولره ولی محروم نه کړو؟

**جواب** : فی ردالمحتار عن القنیة ویفتی بالردعلی الزوجین فی زماننا لفساد بیت المال وفیه قال المحقق احمدبن یحییٰ بن سعدالتفتازانی فی افتی کثیرمن المشائخ بالردعلیهمااذالم یکن من الاقارب سواهماالخ وفیه عن المستصفی والفتوی الیوم علی الرد علی الزوجین عندعدم المستحق لعدم بیت المال [ج۵/ صـ ۷۷۱] داروایتونه نص دي په دیکې چه داردعلی الزوجین په ذوي الارحامو باندي مقدم نه دي بلکه دبیت المال په درجه کې دي کوم چه دټولومستحقینونه وروستودي اودذوی الارحاموپه موجودګي کې به په زوجینوردنه کیږي لانعدام العلة وهواظهرمن ان یتهم لاثباته. ۲۸جمادی الثانی/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۴۶]



## عدم تملیک پسرتمام جائیدادموروث راوقت حرمان دختران

**سوال** :(۴۴۵) جناب والدصاحب (دکوم بیان چه م مخکې کړي وه ) وفات شودیارلس سوه روپی دزمکی ګانړه شوي قرضه ده اوپه ترکه کې یې استعمال کړي اولونبی کټ وغیره دکورسامان اودوه سوه جیربه زمکه کچه اوداوسیدومکان وغیره پریخودوخوددي ځاي دبیکاره رواج په وجه څه موانع مخی ته راځی هغه دادي چه دلته په ترکه کې جینکوته نه شی ورکولی اوبنده ورکول غواړي بلکه دانتقال په رجسټرکې م دشریعت دحکم موافق لیکلی دي که چرته احکام مانع نه شول نواسان صورت دي ځکه چه زمکه به خرڅه کړم دیارلس سوه روپی قرضه به اداکړم کنی که چرته دجینکودحصی په ځاي دجائیدادپه ترکه دوریرونو(دورورځامنو)ولیکلی شول کوم چه شرعاً دترکی نه محروم دي نوخامخاګرانه به شی ځکه چه بیانیمه قرضه دنیمی حصه موافق چه به ماته ملاویږي اداکولی شم- اودهلکانونه دااميدنشته چه هغوي جائیدادخرڅ کړي اوقرضه اداکړي مادپاره دواړوصورتونوکې نیمه حصه ملاویږي ځکه چه شرعاً دوه خویندي اویوبنده وارث دي چه دواړوخویندوته حصه ملاؤشی که چرته خدائ مه کړه ددي ځاي دقانون اورواج موافق ترکه تقسیم شوه نومادپاره په دي نیمه حصه اخستوکې څه ګناه خونشته بغیرداداکولودقرض چه دیارلس سوه روپی دي دکورسامان یعنی لونبی وغیره اواستعمال کړي وغیره تقسیمول څنه دي ځکه چه دي سامان اوکپړووغیره سره دادیررقم نه شی اداکیدئ اوکم رقم کې ددي مقدارنه حصه دګانړي هم نه شی پاتی کیدي نوځه وکړوعلی هذا که دیونه درزمکی اجاره اوکرایه وغیره وصول شی هغه تقسیم کړویانه ؟

**جواب** : چونکه دجائیداددهریوجزء ستااودستادخویندوپه مینځ کې مشترك دي اوتقسیم دغیرمالك معتبرنه دي په دي وجه دوریرونوپه نوم چه څومره هم لاړله په هغی کې هم نیمه ستااونیمه ستادخویندوده - اوڅومره چه ستاپه نوم راشی هغی کې هم نیمه ستااونیمه ستادخویندوده دغه شان ټول منقوله څیزونه اوحاصل اومنافع دجائیدادبه نیم نیم کولی شی اوڅومره چه وریرونوته لاړله په هغی کې به هغوي غاصب شمیرلی شی اوته اوستاخویندي شرعاً دحصی دواپس کولوحق لري خوقرضه چونکه ټول جائیدادسره متعلق ده په دي وجه

چه څومره جائید ادستاد قبضی نه ووتو مثلاً نیم جائید ادوریرونوته لاړونوهغه هومره قرضه تاپوري متعلق نه ده اونیمه قرضه به ستاد مقبوضه جائید ادنه اداکولی شی دسوال عبارت بعض بعض ځایونوکې پریشان اومبهم دي که چرته ددي جواب نه وروستوهم څه جزء دسوال بغیر دجوابه پاتی شوي وي نوبیاتپوس وکړي، [۳ربیع الثانی/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۲۷]

## صورت مسئوله کې خورذوی الفروضوکې ده

سوال :(۴۴۶) یوه مسئله کې داوارثان دي خاوند ،مور ،سکه خور ،دپلارطرفه ورور ،په دیکې دخاوند اودمورحصه خونیمه اوشپږمه ظاهره ده خوسکه خورکې ترددي چه دادپلارطرفه ورورسره عصبه ده یاذوی الفروضونه ده اودنیمی حق لري اودویم صورت کې ایاداورورچه دپلار طرفنه دي ساقط دي سراجی کې ذات قرابة واحد ساقط کړیدي خومثال کې یې داشرط لګولی دي چه خورعصبه وي اودلته عصبه کیدل ثابت نه دي نوددي ترددحصه حل دي؟

جواب : دلته خورذی فرض ده اوورورعصبه دي ا ودي سره نه ساقط کیږي خومسئله عائله ده داهل فرض نه هیڅ هم نه پاتی کیږي په دي وجه ورورمحوم دي دسراجی دکلیاتونه حکم ظاهردي خوشریفیه کې ددي جزئیه هم ذکرده واذالم تصر( الاخت وام ) عصبة بل کانت ذات فرض فلهافرضها والباقی اللاخ لاب اخ ،فقط، [ذیقعده۲/ ۱۳۵۲ھ/ النور/ صـ ۱۱]

## تقسیم ترکه عدم جوازادائی قرضه برمیت مرامین را ازامانت او

سوال :(۴۴۷) څه فرمائې علماء دین په دي مسئله کې چه زید اوعمردواړه حقیقی ورونړه وه زیدمشروردکورکاراودتجارت کاریې کولودوړوکې وروړسره یې هیڅ څه کارنه وه خوچه کومی سرمایه سره یې کاروبارکولوهغه دزید اودعمرودپلارملکیت وه اوس څومیاشتی اوشوي چه زیدسره دخپلی بی بی وفات شوي - یووړوکې بالغ وروراونابالغ ځوي اومورترینه وارثان پاتی شول- اوس داخبره معلومول غواړوچه زیدڅه روپی دیوغیرسړي سره امانت کیخودي وه هغه سړي دامانت داپیسی چاته چاته ورکړي هرکله چه هغوي ځوي دخپل تره عمرواودنیاپه پرورش کې دي (۲) که چرته زیددچاقرضداروي نوایادي امین سړي



په ذمه داهم فرض دي چه هغه دزیدمتوفی داقرضه دامانت ددي پیسونه اداکړي هرکله چه متوفی دي باره کې ورته هیڅ هم نه وي وئیلی ؟

جواب :

| مسئله :۶ | زید | |
|---|---|---|
| ام | ابن | اخ |
| ۱ | ۵ | - |

په شپږوحصوکې یوه حصه دزیدمورته ورکړي اوام ابن اخ پنځه حصی دنابالغه دي هغه کس ته دي حواله کړي ۲۵۱ دچاپه پرورش کې چه داهلك دي په دي شرط چه هغه سړي دیندارويي (۲) اداکول دقرض دده په ذمه نشته ځکه چه هغه نه وصی دي نه وارث نه حاکم[۱۸ ذیقعده/ ۱۳۳۳ھ/تتمه ثالثه/ صـ ۱۰]

## تحقیق براءت مورث جائزبارصلاح وارث

سوال :(۴۴۸) یومورث مړشواوخپلووارثانوکې یې یووراث دپاره دهغه دحق نه زیات وصیت وکړونوداخومعلومه ده چه دي مورث ته به ددي حق پتولومواخذه وي خوکه چرته وارث په خپله په دي جائیدادکې هرحقدارته دشریعت مطابق حصه ورکړي نودقیامت په ورځ دنیولوچه ددي حق پتولوپه وجه په وي ددي مورث نجات اوخلاصی کیدیشی یانه ؟

جواب : مورث باندي دوه مواخذي دي یوخوددي فعل نه -دویم ددي فعل اثردوجه نه چه یوکس دبل کس حق استعمالوي نوداقابض هرحقدارته خپل حق رسولوسره دویمه مواخذه خوبه ختمه شی اوورومبی مواخذه به هغه ته دعااواستغفارکولوسره ختمیږي خودادعااواستغفاربه هغه وخت فائده کوي چه ورومبی دهغه ددي فعل هغه اثرختم کړیشی یعنی هرحقدارته خپل حق او رسولی شی کنی ددي نه بغیرصرف دعااواستغفارنه کافی کیږي [۱۷محرم/ ۱۳۳۴ھ/تتمه رابعه/صـ ۱۰]

## حکم میراث پسري که پیدائشودازنکاح دختربپدرخود بسبب لاعلمی

سوال :(۴۴۹) این خاکساریکی ازباشندضلع اکیاب پوست تنګ بازارموضع یورنچنګ برائ عقده کشائ مسئله نادره بصدنیازمندی وتمنااز دربآن ذی اقتدارظل الهی عرض گذاردانیکه شخصی زنی رابمطابق شرع شریف درحیطه عقدخودآوردپس ازسالی ازدوختری پیداگشت هنوزآن شیرخواربودکه مادرش رابقتل آورده بدست حکام گرفتارشده

درسزایش بجزیره انډومان که کالاپانی نیزگویندرفت،بعدمنقضی ایام بست سال آن ناهنجار بدشعارازقید خلاصی یافته درملك دیگرسکونت پذیرشد ،اتفاقاً آن شیرخواره بعدمرور مدت بعیدازخانه آبائی سفراختیارکرده بآواره گردی درآن شهرکه آن شوم بخت خانه داروفرارسید ،آخرالامرحکم آلهی آن شدکه آن بدانجام درحالت لاعلمی آن دختررابنکاح شرعی درخانه خودآوردبعده ازبطن اودوپسرمتولد گشتند ،اماچون آن مردارازین واقع آگاهی گشت بخوف شماتت همسایه آن روسیاه ازین دارخودکشی کرده بجهنم رسید نعوذبالله من ذلك – اکنون مال متروکه اش درمیان آن زن که فی الحقیقت دختروی است وآن دوپسرکه ازبطن آن درخترپیداشدندچسان منقسم گردد ، اگرفی الحال هردوفریق ترکه پدرانه هجویندیعنی زن می گویدکه پدرمن است وآن دوپسر می گونیدکی بدرماست ،والاجارهاصورت مسئوله راتفصیل دارحصه تقسیم نموده این همچیدان راازلاعلی رها نمائیدونیزعندالله مستاجرباشندفقط والسلام؟

**جواب** : جواب یې لیکلی دي خونوروعالمانوته یې هم اوښایې چه پوره اطمینان راشی فی الدرالمختارولاسیدیوطا اجنبیة زفت الیه وقیل هی عرسك،وفی ردالمحتار عن کافی الحاکم الشهید رجل تزوج فزفت الیه اخری فوطنهالاحدعلیه ولاعلی قاذفه رجل فجربا مرأة ثم قال حسبتها امرأتی کان علیه الحدولیست هذه کالاولیٰ لان الزفاف شبهة الاتری انها اذاجاءت بولدثبت نسبه منه وان جاءت هذه التی فجزیلهابولد یثبت نسبه منه الخ ،ج۳/ص۳۳۹/قلت علل الحکم بالشبهة والعلة متحققة فی المسئلة واصرح منه مافی الدرالمختار ولاحد ایضه لشبهة العقد ای عقد النکاح عنده اه ای الامام کوطا محرم نکحها الی قوله عن الفتح انها من شبهة عقد لانه روی عن محمدانه قال سقوط الحدعنه شبهة حکمیة فیثبت النسب وهٰکذاذکرفی المنیة اه وهذا صریح بان الشبهة فیها یثبت النسب علی بامراه کلام النهی قلت، وفی هذا زیادة تحقیق لقول الامام لمافیه من تحقیق الشبهة حتی ثبت النسب ویویده ماذکره الخیرالرملی فی باب المهرعن العینی ومجمع الفتاویٰ انه یثبت النسب عنده خلافاهما، ج۳/ص۳۳۷، پس هرکله چه صرف وطی بالشبه هم انفراداً مثبت دنسب گرځی الشئی اذاثبت بلوازمه ثبوت دنسب ثابتیدونه پس داهلك دپلارواث دي البته دي منکوحی ته به دزوجیت میراث نه ملاویږي ځکه چه واقع کې دانکاح فاسده-



اونکاح فاسدکې میراث نه ملاویږي البته داهلکان نه دي ښځی ته میراث دځوي اخلی –
[۱۳۳۶ھ/تتمه خامسه/ص۴۸]

## خارج نبودن مال وراثت ازملک وارث به سبب انکاروتد بیرخروج

**سوال** :(۴۵۰) یوترکه کې دمړي ښځه اودتره ځامن اوعلاتی ترهٔ وارثان وه اوتره یې داووئیل چه زه هیڅ هم نه غواړم دهغی دالاندینی جواب ولیکلی شو[الجواب] دخط نه زه په دي پوه شوم چه دمرحوم یوتره هم دي یعنی دمرحوم پلاراوداترهٔ داسی ورونړه دي چه ددواړوپلاریواومیندي دوه دي کډ چرته دغه شان وي نوددوي دتره په موجودګې دتره دځامنوهیڅ حق نشته اوده په انکار کولوسره هم هغه دتره ځامن حق دارنه ګرځی اوددي انکارنه پس هم تراوسه مالك دي اوس دده نه بیاتپوس کول غواړي چه ستاحصه چاته ورکړو هغه چه چاته اوښایې هغه ته دي ورکړیشی خوچونکه په هرڅه کې دهغه حصه ده په دي وجه هرڅیزمشترك دي اودمشترك داهبه جائزنه ده لهذا هغه چه چاته ورکول غواړي داسی وکړي چه خپله حصه مثلاً پنځه روپی یاسل روپی مثلاً دهغه سړي په لاس چاته چه ورکول غواړي زبانی پرې خرڅ کړي اوهغه دي زبانی قبول کړي بیادقیمت هغه پیسی دي زبانی معاف کړي که چرته په دیکې دوي شك معلومیږي- نودویمه طریقه ددي مقصودپوره کولوداده چه داتره دي په ترکه کې څه مختصرغوندی څیزلکه څه کپړه کتاب په ځاي دخپلی پوره حصه واخلی اوبیادي هغه څیزپه خپله کیږدي یادي ښځی ته ورکړي دي طریقه سره هم دده ښځه دهغی حصی مالکه جوړیدیشی اوکه چرته په دي طریقی باندي عمل کول هم بوج وي نوداهم جائزده چه تره دي ددي کاردپاره څوك زبانی وکیل کړي اوهغه ته دي دوو خبرواختیارورکړی یوداچه څه څیزدي دترکی نه ددی قسم جداکړي دویم داچه څیزدي بیاښځی ته هبه کړي نودوکیل داسی کول په ځاي دهغه تره دفعل شول اویوه دریمه طریقه بله هم ده هغه داچه ترکه دي تقسیم کړي دهریوحصه دي جداکړي بیادترهٔ چه کوکه حصه جداشویده هغه دي ښځی ته هبه کړي اوهغه هم که اصالة کوي اوکه وکالة دادري طریقی دي په دیکې چه کومه اسانه معلومیږي هغه دي اختیارکړي [ربیع الاول/۱۳۳۹ھ/تتمه خامسه/ص۱۸۴]

## دوراثت مسئله

سوال :(۴۵۱) څه فرمائي علماء دين په دي مسئله کې چه مولوي صاحب مورث خاندان وفات شواودهغه دوه ښځی دي يودمولوی صاحب مرحوم په ژوند کې وفات شوديده اودويمه ژوندي ده په ديوښځی په اولادکې اوه هلکان اودوه جينکی دي اوخپله ښځه هم موجوده اوددويمه په اولادکې دوه هلکان اوځلورجينکی موجوددي ښځه موجودنه ده مولوي صاحب په خپل ژوندکې صحرائی جائيداد په څوروپودخپل ځوي سيند .په نوم تهانه بهون کې اخستی وه اووريې کړواوپه هغې باندي په حيثيت دمالک قابض دي اويوداوسيدوجائيدادې هم دهلی کې اخستی وه اوورکړي دي په هغی باندي وخت کې مقدمه دشفعه ده په لندن کې دغه شان ددويمی ښځی ددووهلکانوپه نوم يې دهلی کې داوسيدو جائيداداخستی دي اوهغوي ته يې ورکړيدي دهغی دجسټري وغيره شويده داسی حالت کې داجائيدادکوم چه پلار ورکړيدي وراثت کې داخل دي يانه يادي جائيدادنه علاوه نورميراث دي وارثانوکې تقسيم کړيشی اودهروارث به څه حصه وي؟

جواب : دترکی دتقسيم خوداصورت دي چه پس دتقديم حقوق متقدمه علی الميراث دمولوي صاحب ترکه به په (۱۹۲) حصوباندي تقسيم شی موجوده ښځی ت به څليرويشت اونهه هلکان کې هريوته به څوارلس اوشپږوجينکوکې به هري يوي ته اوه اوه ملاؤشی اودري هلکانوپه نوم چه کوم جائيدادمولوي صاحب اخستی دي اوهغوي ته يې ورکړيدي هغه دهغی هلکانوپه ملکيت کې به وي په هغی کې يادهغی په قيمت کې دنوروواثانوهيڅ حق نشته .اماذاکان الولد صغيراً فالشراء من حيث انه ولی وينفذ البيع علی الصغيرابتداءً ويکون اداء الثمن تبرعاً وان کان الولد کبيراً فالشراء من حيث انه فضولی ولما اضافه الی الکبيرواجازه هذا الکبير ينفذ عليه بالاجازة ويکون اداء الثمن تبرعاً ايضاً والدلائل هٰذه رجل اشتری لولده الصغير ثوباً اوخادماً ونقدالثمن من مال نفسه لايرجع بالثمن علی ولده الاان يشهدانه اشتراه ليرجع عليه عالمگيرية ج۴ / صـ ۹۸/ کتابه البيوع وفيها امراة اشترت ولدها الصغيرضيعة بمالها علیٰ ان لا ترجع علی الولد بالثمن جازاستحساناً وتکون الام مشترية لنفسها ثم يصيرهبة منها له ويثبت هنالك احکام الهبة بخلاف الاب لکونه وليايکون شراءه نافذا علی الصغير ويثبت احکام البيع کمادل عليه قوله لا يرجع بالثمن علی ولده الخ لان احتمال الرجوع بالثمن يختص بالبيع



فمست الحاجة الی نفيه وفی فتح القديربيع الفضولی ذکرفی شرح الطحاوی ولواشتری رجل لرجل شيئاً بغيرامره کان مااشتراه لنفسه اجازالذی اشتراه له اولم يجزامااذاضافه الی اخربآن قال للبائع بع عبدك من فلان بکذافقال بعت وقيل المشتری هذا البيع لفلان فانه يتوقف اه –البته په کوم جائيدادچه دشفعه مقدمه ده که چرته په دي باندي دعبدالعزيزقبضه نه وي شوي اوشفيع کامياب نودقيمت پيسی چه څومره واپس شی هغه به دټولووارثانووي اوکه چرته قبضه اوشوه اګرچه شفيع کامياب هم شی بياخدقيمت روبی خالص دعبدالعزيزدي فی الهدايه ان حضر الشفيع البائع صـ ۳۸ کتاب الشفعه . [۱۱ربيع الثانی/ ۱۳۳۹ھ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۸۵]

## دورک شوي حکم

سوال :(۴۵۲) څه فرمايې علماء دين اومفتيان شرع متين په دي مسئله کې چه زيددپنځه پنځوس کالودي اودشلوکالونه ليونی دي داسی حالت کې هغه ورك شويدي دهغی اوس تقريباً اوه اته کاله وشول دورکيدوپه وخت زيديوه لوردوه حقيقی ورونړه اويوه حقيقی خورپريخودي وه- خودهغی ورکيدوته نزدي دوه دري کاله وروستودهغه وروروفات شواوتقريباً دري نيم څلورکاله پس دهغه لوروفات شوه اوس داخبره معلومول غواړوچه دي وفات شوي وروراولورته ددي ورك شوي زيددوارثانونه څومره شرعی حصه اورسيده ؟

جواب : فی السراجية المفقودحی فی ماله حتی لايرث منه احد وميت فی مال غيره حتی لايرث من احد ( لان بقائه حياً بآستصحاب الحال وفی توريثه من غيره اثبات مالم يکن والاستصحاب حجة لدفع لاحی للاثبات ) بوقف ماله يصبح موته اويمضی عليه مدة (تفسيرلقوله حی فی ماله ) وموقوف الحکم فی حق غيره حتی يوقف نصيبه من مال مورثه فاذا مضت المدة فمالله لورثته الموجودين عند الحکم بموته ( ولايرث من مات قبل قضاء القاضی بموته ) وماکان موقوفاً لاجله يرا الی وارث مورثه الذی وقف من ماله ( تفسير لقوله ميت فی حق غيره ) اه مخلصاً ،حاصل ددي عبارت دادي چه په خپله دمفقودمال به دهغه په وراثانوکې هغه وخت تقسيمږي چه کله قاضی (مسلمان حاکم) دهغه دمرګ حکم وکړي باقی ددي حکم بالموت نه مخکې که دده چرته څوك مورث مړشی نودهغه په ترکه کې به ددي مفقودحصه امانت کيخودلی شی که چرته دي ژوندي راغی نوخپله حصه به واخلی اوکه چرته دحکم بالموت خبره پري راغله

نودکومکوموواړثانوحصه چه کمه شوي وه اودي مفقوددپاره يې ايخی وه هغه ټوله کيخودلی شوي به دي وارثانوته ورکړيشی نوددي قاعدي به بنياد جواب دمسئلی ظاهرشوچه دي صورت کې به دي وفات شوي ورور اولورته دده دترکی نه هيڅ نه ملاويږي البته ددي وفات شوي ورور اودلوردترکی نه به دي مفقودته چه څومره شرعی حصه رسی هغه به کيخودي شی که چرته ژوندي راغی خپله حصه به واخلی اوکه چرته حکم دمرګ پري ولګيدونوهغه حصه به ددي ورور اودلورهغه وارثانوته ورکړيشی دچاحصه چه يې کمه کړي وه اوددي مفقوددپاره يې ايخی وه [۲۰ محرم/۱۳۴۳ھ/تتمه خامسه/ص ۳۱۹]

## جواب شبه برملک بود ن ترکه مشغوله با لدين

سوال :(۴۵۳) څوروځی اوشوي چه يوصاحب کوم چه ديرياضلع سورت اوسيدونکی دي اوپه رنګون کې پاتی کيږي يو استفتاء چه په هغی کې دجناب والاجوابات ليکلی شوي وه ماته اوخودل ددرمختارپه عبارت باندي اتفاقاً نظرپريوتودوجه نه ماته څه شک غوندي پيداشوي اوداشك دځلورم سوال جواب سره متعلق دي څلورم سوال بجنسه مع جواب منقول دي سوال۴ داخو يقينی خبره ده چه زمادپلار چه کومه ترکه وارثانوته رسيدلی ده هغه شرعاً ناجائزده ځکه چه هغوي دقرضی اداکولونه مخکې تقسيم کړيده اودقرضی اداکولواراده هم نه لري هغه خلق يې اوس خپل ملك ګڼري دهغوي نه که چرته زه ددي ګډوډ کړي شوي مال نه څه شی اخستل غواړم نودهغی اخستل شرعاً جائزدي که ناجائز، دغه شان که دهغی نه څه څيزهغه خلق ماته دهبی په طورراکول غواړي نوماته اخستل جايزدي يانه ددي جواب جناب والاپه دواړوصورتونو کې (جائزدي) ليکلی دي درمختارڅلورم جلد.ص ۵۲۷ ولاية بيع التركة المسغرقة بالدين للقاضی ولا للورثة لعدم ملكهم ،لاللورثة ،دلاندي صاحب دردالمختارفرمايې :لا للورثة ای الابرضاء الغرماء حق لوباع الوارث ای بدون رضاء الغرماء لاينفذ،دي عبارت دوجه څه شك پيداشويدي ديوبل عالم نه می هم دي باره کې تپوس وکړوهغوي هم وايې چه جائزنه دي اميددي چه بنه زړه يخوونکی جواب راکړي

جواب : ماته نه خپل جواب دي ياد .دي نه مي مخکې دي چه هغی ته می کتلی وي بهرحال که چرته زماجواب ددرمختارخلاف وي نوصحيح نه دي درمختارباندي به عمل کولی شی [۹جمادی الثانی/۱۳۴۳ھ/ترجيح خامسه/ص ۱۵۳]



## جواب شبه برتقديم اولاد اخت عينه براولاد بنت العم درميراث

سوال :(۴۵۴) زيدژوندي دهغه څوك وارث دذوی الفروضونه نشته خودهغه دحقيقی خوراولاد اودحقيقی تره لور اولاد هلكان اوجينكی شته که چرته زيدمړشواودوي ترينه پاتی شول نودحقيقی خوراولاد به يې وارثان ګرځی يادتره دلوراولاد يعنی ذوی الارحام کوم چه عصبه يعنی دتره په ذريعه دي ياذوی الارحارم کوم چه دحقيقی خورپه ذريعه سره دي؟

جواب : داخوهم عصبه يعنی دپلار په ذريعه دي بياپه دي دواړوعصباتوکې پلارته ترجيح ده- ددي سوال په تقريرکې غلطی ده اصل دادي چه دي دواړوقسمونوکې دعصبه اولاد يوهم نشته دواړه اولاده دخوردي- يودحقيقی خوردبل دتره دلور نووړومبی جزء اصل نزدي دي هغه به مقدم وي دويم باندي ځکه چه جزء اصل لري دي [جمادی الثانی۲۷/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ ص ۴۵]

## لفظ څه وئيلوسره دښځی دکورنه وتل اودډيري مودي نه

## پس دخاوندپه مرګ باندي راتلل دامستحقه د ميراث ګرځی يانه

سوال :(۴۵۵) يوسړي خپله ښځه دخپل کورنه اوويسته اوورته يې ووئيل چه ځه – اولس کاله يې اوشول چه هغه ښځه دخاوند دکورنه وتلی ده اودي لس کاله کې دهغی خاوندي سره هيڅ قسم تعلق نه وه لرلی- اوس دهغه سړي تقريباً څلورکاله اوشول وفات شويدي- دهغه دوفات کيدونه وروستوهغه ښځه په شريعت کې دخپل خاوند ميراث اوړلوحق لري يانه ؟ اوصرف دومره موده کورته په ويستلوباندي طلاق راځی يانه ؟

جواب : داوئيل چه ځه- دهغه کناياتونه دي چه په هغی کې هرحال کې نيت دطلاق شرط دي اونيت پته اوس نه شی لګيدي ،لهذا طلاق نه دي واقع شوي اوهغه ښځه دميراث اوړلوحق لري- [۱۱ربيع الاول/ ۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/ص ۱۱]

## څوي عاق ( دپلارنافرمان ) کول

سوال :(۴۵۶) يوسړي خپل څوي عاق کړواوس دهغی نه رجوع کول غواړي هغه څه وکړي؟

جواب : عاق په دوو معنوکې استعماليږي يومعنی شرعی دويمه عرفی شرعی معنی خوداده چه اولاددمورنافرمانی وکړي ددي معنی په تحقيق کې خودچاکولويانه کولوته څه دخل

نشته څوك چه دمورپلارنافرمانی وكړي هغه عندالله عاق دي ددي اثرصرف دادي چه دي دخدائ په نزدګنهګاراومرتكب دغتی ګناه دي باقی دميراث نه محروم كيدل په دي نه مرتب كيږي دويم عرفی داده چه يوسړي خپل اولاد دناراضګی په وجه بی حقه دميراث نه محروم كړي نوداكار شرعاً بی اصل دي - دي سره دهغوي دميراث حق نه شی باطل كيدئ ځكه چه وراثت اضطراري ملكيت اوشرعی حق دي بغيردقصددمورث اودوارث نه ددي ثبوت كيږي قال الله تعالیٰ يوصيكم الله فی اولادكم للذكرمثل حظ الانثيين الايه اولام استحقاق دپاره دي بس هركله چه الله رب العزت حق دوراثت مقرركړو نوداڅوك باطلولی شی اوبل دحضرت بريره ﷺ قصه ددي شاهده چه حضرت عائشی ﷺ هغه واخستواودهغه دازادولواراده يې كړي وه دهغه موالی داشرط ولګولوچه ولاء به زمونږه وي دي باندي رسول ﷺ اوفرمائيل چه دهغوي شرط باطل دي اولاددمتعق (ازادونكی) ده كماروی النسائی عن عائشة ﷺ انها ارادت ان تشتری بريرة للعتق وانهم اشترطواولاء ها فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال رسول الله ﷺ اشتريها واعتقيها فان الولاء لمن اعتق الحديث : هركله چه ولاء حق ضعيف دي موافق دحضرت ﷺ ددي فرمان الولاء لحمة كلحمة النسب الحديث: ضعف ددي دكاف تشبيه نه معلوميږي دانفی كولوسره نفی كيږي نوحق دنسب چه اقوی دي څه رنګ نفی قبلولی شی بياهركله چه واضحه شوه چه ددي معنی شرعاً څه ثبوت نشته نودوي درجوع هم څه حاجت اوضرورت نشته- دپلار دمرګ نه وروستوبه هغه وارث وي البته دميراث نه دمحروم كولوداطريقه كيدیشی چه دخپل ژوندا ودصحت په حالت كې خپل تول مال چاته هبه كي يادخيرپه مصرفونوكې يې وقف كړي اودخپل ملكيت نه يې خارج كړي بيا دي وخت كې داڅوي دهيڅ څيزمالك نه شی جوړيدي كمافی العالمگيرية لوكان ولده فاسقاواراد ان يصرف ماله الی وجوه الخيرويحرمه عن الميراث هذا خير من تركه، كذا فی الخلاصة، ج۳/ صـ ۲۵، والله اعلم[۲۲ربيع الثانی/يوم پنجه شنبه/ ۱۳۰۲ھ/ امدادج۲/صـ ۱۵۱]

## مختلفی مسئلی / دكنځلوبدل كې كنځل كول جائزنه دي

سوال :(۴۵۷) زيدوائي چه دكنځل په بدله كې كنځل كول جائزدي اوثابت دي دكتاب الله نه اوسنت رسول ﷺ نه اوبكروائي چه دكنځلوبدله كې كنځل كول دځلوروواړوامامانو دعقائدو خلاف دي هرګزجائزنه دي بلكه حرام دي كه چرته جائزوي نوفقهاؤ تعزيرولی



مقررولواوزيدكه چرته دخپلی توبی اظهارونه كړي نوهغه پس نمونځ كول هم جائزنه دي اياداشريعت موافق دي دواړوكې دچاقول معتبردي اوچاباندي توبه واجب ده ؟

: حديث كې دمنافقينوپه علامتونوكې فحش كنځلی فرمائيلی دي واذاخاصم فجر- دي نه دفحش كنځلوغيرمشروع كيدل ثابت شول اوغيرمشروع باندي هميشوالی كول فسق دي اودفاسق امامت مكروه دي دغه شان غيرمشروع ته مشروع ويونكی بدعتی دي- اوبدعتی پښې نمونځ مكروه دي البته كه چرته توبه اوباسی نوفسق اوبدعت به ختم شي- اوكه چرته چاته ددي ايت جزاء سيئة سيئة مثلهانه شبه وي نوپوهيدل پكاردي چه دي عموم نه اموغيرمشروع مخصوص اومستثنیٰ دي په دي وجه ښكاره خبره دي كه چرته څوك چاسره بدكاري اوكړي نوپه بدله كې بدكاري دچاپه نزدهم جائزنه ده- دغه شان داسی بده ويناهم مستثنیٰ ده، ۲۷ جمادی الثانی/ ۱۳۲۲ھ/ تتمه اولی/صـ ۲۰۰]

## قرضه جنګ كې ديل چانه مروړوداخلولوبيوصورت

:(۴۵۸) زمانه په قرضه جنګ كې دوه سوه روپی غوختی شی يوسبزي والادلته كې داسی كړيدي چه په سلوكې شل روپی اخلی دوركوونكی طرفنه روپی په سركاري داخلوي اوهلته نه به يې په خپله وصولوي يعنی سركاري كاغذونه په خپل نوم اخلی دي باره كې څه حكم دي كه داعقدوكړم اودي سره روپی داخلی كړم نوڅه باك خوپكې نشته؟

: داعقديوتاويل سره تاوپاره جائزدي ،وذالك التاويل ان هذا الدفع وان كان ربواً صورةً لكنه رخوةً معنى ويجوزدفعها للحرفی عن مثل هذا الاستقراض،الذی هوالزام لما لايلزم وايجاب للتبرع[۳شعبان/ ۱۳۳۵ھ/ حوادث خامسه/صـ۹]

## رساله جمع الدعاء والرضايا بالقضاء

:(۴۵۹) دي عاجزته دعابارە كې لاندينووجوهاتوپه بنيادباندي څه شبه اوغلط فهمي پيدا شوه حضرت والا دې خپل كرم اوحمايت سره دالري كړي وجوهات دادي (۱) غلام ته كرحالته كې هروخت هرطريقې سره دمالك په رضا راضی اوسيدل پكاردي (۲) داسی احسان كوونكی نه څه دخپل طرفنه وئيلوكې شرم راځی كوم چه هروخت په كروړونومهرباني رابانده ده هغه غلام كوي (دغلام كارصرف اطاعت اوخاموش اوسيدل دي- غوختل

دغلامی شان نه دي، ظاهري مصيبت کې (کوم چه په حقيقت کې راحت دي) اونوروختونوکې څه خواهش کول ياغوختل مند دي په رضاد مالك رضاکيدوباندي اويوه گستاخی ده چه دخپل طرف نه رايې ورکول دي دي برنودريووجوهاتوپه بنياد باندي داعاجزداگنړي چه ځان دپاره يابل دپاره دعاکول دغلامی دشان نه خلاف دي- خوچه هرکله په سنت نبوي باندي نظر پريوزي نومعلوميږي چه دخپل دين اودنيوي کارونودپاره اونورودپاره دعاکول سنت دي اوسنتونه دي کمالاتونه خالی نه دي- خودي عاجزته دبی علمی دوجه څه خلاف غندي معلوميږي اوتطبيق ذهن ته نه راځی په دي سنت پريخودل می هم زړه نه غواړي اونه دغلامی شان دلاس نه ورکول غواړم اميددي چه حضورالازمازړه يخ کړي فی الحال داعاجزبين بين کارکوي هغه داچه صرف دقران مجيددعاګانی غواړم اودخپل په اردو کې دخپل زړه ارمان کې هيڅ هم نه غواړم؟

**جواب**: درضابالقضاء دوه تفسيره دي- هرتفسيرباندي جداجواب دي يوتفسيرعرفی دي هغه داچه رضابالقضاء نه مراد هغه واقعه باندي رضا اوسيدل دي کوم سره چه قضامتعلق ده لکه مرض باندي راضی اوسيدل غريبی باندي رضا اوسيدل وعلی هذا- دويم تفسير اصطلاحی دادي چه کومه واقعه دالله واقع کړيده دهغه به هغه فعل يعنی واقعه کولوباندي رضا اوسيدل- ورومبی تفسيرباندي خوپه هري واقعه باندي درضاحکم نشته مثلاً کوم امورچه الله په خپله ناخوښه کړيدي لکه کفراونافرمانی په ديکې بنده ته هم دغه حکم دي چه په دي به راضی نه يې - مثلاً داحکم دي چه کفرمه خوښوه- بلکه ددي دختمولوچه کوشش کوه دعاهم کوه نورودپاره هم ځان دپاره هم نودي ماده کې خوددعااورضا دمعارضی شبه نه راځی ځکه چه ديکې خوصرف دعاماموربه ده رضاخوهډوماموبه نه ده بلکه منهی عنه ده- البته چه کوم امورالله په نزدناخوښه نه دي لکه دچامرض دچاغريبی په ديکې رضااودعاجمع کولوباندي ظاهري نظرسره اشکال کيدیشی لکه څنګه چه دي سوال کوونکی ته شويدي بعض اهل حال حضراتوته هم شويدي- په ديکې هغوي رغلبه حال دوجه نه معذوردي- خودشرع په کلياتوکې ژورنظرکولوسره هيڅ اشکال نه پادتی کيږي ځکه چه داسی اموروکې ددواړودجمع کولوصورت دادي چه بنده تودا حکم دي چه چونکه ته مرض ځان دپاره نقصانی اوصحت ځان دپاره فائده مندګنړي تاته ستادعلم موافق اجازت دي بلکه يوه درجه کې حکم ذي چه ته دادعاوکړه اوښه په عاجزي اوقصد سره دعاوکړه چه ای الله



ماته صحت راکړي اومرض رانه لري کړي خودحقيقی نقصان اوفائدي علم خوالله رب العزت ته دي په دي وجه عين ددي دعاپه وخت کې داعقيده اوقصد هم زړه کې مضبوط لره چه که چرته زماد امطلوب حاصل نه شويعنی صحت مندنه شوم اومرض باقی پاتی شونوزه به داخيرګنړم اوپه دي به راضی اوسيږم اوچونکه داهم معلومه نه ده- چه دالله خوښه دمرض بقاء سره يقيناً متعلق شويده په دي وجه دعين رضاپه حالت کې ددعادجاري ساتلوهم حکم دي نودغه شان دعااورضادواړه بی تکله جمع شوي داکلام خووړومبی تفسيرباندي وه- اودويم تفسيرباندي په څه ماده کې تردي چه په څه امورغيرمرضيه کې هم دسرنه څه اشکال نه واقع کيږي- ځکه چه دعاخواقعه مفضيه سره متعلق ده اورضاايقاع اوقضاسره متعلق ده علماء دکلام الرضاء بالکفردکفرپه سوال کې دغه جواب ورکړيدي چه الکفرمفضی لاقضاء - مولانارومی هم په دريم دفترکې په دووصفحوباندي دسرخی دلاندي موافقت په مابين ددي دووحديثونودا جواب خاص عنوان سره ذکرکړيدي دهغی بعض شعرونه نقل کولی شی:

| | |
|---|---|
| عاشق صنع توام درشکروصبر | عاشق مصنوع کی هاشم چوگبر |
| درميان اين دوفرقی بس خفی ست | خودشناسدآن که درويت صفی ست |
| پس قضا راخواجه ازمقضی بدان | تاشکالت حل شود اندجهان |
| کفرجهل ست وقضائ کفروعلم | هردويك باشدآخرحلم وخلم |
| زشتی خط زشتی نقاش نيست | بلکه ازدی زشت رابنمودنيست |
| قوت نقاش باشد آن که او | هم تواندزشت کردن هم نکو الخ |

خودي تقريربندي هرڅوك نه پوهيږي طالبانودپاره می ليکلی دي نورحضرات په ديکې ځان نه مشغولوي والله اعلم وسميت هذا المکتوب بجمع الدعاء والرضابالقضاء (۲۲شوال/ ۱۳۵۴ھ/ النورذيقعده/ ۱۳۵۵ھ/صـ ۱۷)

## دبعضو دعاګانو تاثیرکوم چه په عدم اصابت کې

## تکلیف راغلیدي دهغی معنی سره دجواب شبه

سوال :(۴۶۰) حدیث بسم الله لایضرمع اسمه دوړو کوالی نه اکثرادعاسحراومانبام لولم دډیروتکلیفونومصیبتونونه بچ اوسیږم خوکله کله څه تکلیف لکه زخم وغیره ددي دعاوئیلونه پس هم رسی نوطبیعت کې م څه شك غندی پیدا شی نوددي ډیرتاویلونه کوم زړه ته تسکین ورکوم اوداشك ددي وجه نه راځی چه حدیث شریف کې ددي دعاویونکی په نسبت دتکلیف نه رسیدووعده راغلیده مخکې ورځوکې ماستاسوهغه رساله کوم کې چه دسودوغیره بحثونه وه اویوبحث دتعویذوغیره هم دي اوکتله په هغی کې څه مضمون ددي په نسبت دالیکلی شوي وه چه ددعاګانو ،دوایانواوتعویذونووغیره تاثیرات یقینی اوضروري نه دي چه ددي نه په خلاف راتلوکې بدګمانی راشی اوس عرض دادي چه ددي برنی حدیث په نسبت هم داسی خیال پکاردي یانه که چرته ارشادنبوي باندي خیال وکړي نودسړي زړه اوخوزي دنبی ﷺ وعده نه مخالف کیدئ خوهرکله چه داخیال کولی شی چه ارشادنبوي ﷺ خودډیرودوایانولکه دسناوغیره په نسبت هم داسی راغلیدي حالانکه دوایانی کله کله خپل تاثیرنه کوي اخرداوئیل راځی چه ارشاد نبوي ﷺ صرف دومره دي چه دعاګانواودوایانوکې خاص خاص تاثیرات کوم چه الله په دیکې ایخی دي هغه موجوددي خوهرځاي کې ددي ظهورکلی طورباندي وي دانشته اوس عرض دادي چه کوم څه چه ماستاسوړسالی نه ګنړلی دي غلط خونه دي ارشاداوفرمائی۔

جواب : معنی دحدیث دعدم مضرت داده چه فی نفسه ددي دعاداثردي اودموثرتاثیرهمیشه مقیدوي عدم مانع سره نوځه مانع سره ترتب نه راتلل نه ددي په مقتضی کیدوکې څه نقصان راولی اونه دمخیرصادق په خبره کې څه شبه پیداکوي اوماچه څه لیکلی دي هغه م دعاملینوددعاګانوباره کې لیکلی دي دنیوي دعاګانوباره کې م نه دي لیکلی اوهغه دوایانی چه په حدیث کې راغلیدي په هغی باندي ددي قیاس صحیح نه دي ځکه چه هغه خبردمخلوق نه نقل شویدي په خلاف دهغه خبرچه متعلق دي دعاګانوسره ځکه چه دامستنددي ولی ته [۲۳رمضان/ ۱۳۲۷ھ/ تتمه اولی/ ص۲۰۲]



## معنیٰ حدیث من لم یعرف امام زمانه مات میتة جاهلیة

سوال :(۴۶۱) ماقولکم اندرین که سلطان روم درین وقت امام اندیانه سلطان اګرامام اند شرائط امام چیست بیان فرموده تسلی بخشند اګرامام نیست بمطابق حدیث که اګربلانصب امام بمیردآن میتة میت زمان جاهلیة است میتة جاهلیت لازم آیدیانه الحاصل درین زمان امام ست یانه ،برتقدیراول شرائط امام چیست وبرتقدیرثانی درمیتة این زمان متیت جاهلیت لازم آید یانه، جواب بتوضیح عنایت فرموده شکوك رادفع فرمایندوجواب مسئله عنایت فرمایند؟

جواب : مسئله مختلف فیه بین العلماء است بنابرآن که شرط قریشیت دربعض حالات قابل سقوط است یانه وانچه درسوال نوشته اندکه مطابق حدیث اګربلانصب امام بمیردالخ، پس درین حدیث نصب امام نیست لفظ حدیث این است من لم یعرف امام زمانه، ومعنیش نزدبنده آنست که عدم عرفان کنایه است ازعدم اطاعت بروقت موجود بودن اطلاقاً للملزوم علی اللازم لان عدم العرفان یستلزم عدم الاطاعة ،البته نصب امام خودبدلیل دیگرواجب است ووجوب همه واجبات مشروط می باشد بقدرت وچون ازشرائط قدرت علی النصب اتفاق مسلمین ست وآن نظر الی الحالة الحاضره کبریت احمراست لهذا نه معصیت لازم می آیدونه میتة جاهلیة والله اعلم، هذاماعندی ولعل عندغیراحسن من هذا- [۲۷شوال/ ۱۳۲۷ھ/ تتمه اولی/ ص۲۰۲]

## تنقیددربارہ رسالہ سوانح عمری حضورفخرعالم علیه الصلوة والسلام

## مرتبه سردهی پرکاش دیوجی

سوال :(۴۶۲) دربارہ رسالہ سوانح حضور سرورعالم ﷺ مرتبہ سردهی پرکاش دیوجی پرچارګ برامهه دهرم ،بجواب استفسارعزیزالحق سب اورسیرکهاله پارسهانپور؟

جواب : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته دپوره کتاب لیکلوخووخت ملاؤنه شومختلف ځایونوکې م وکتلوپه صفحه ۲۸ او۲۹ باندي رومی په حقیقت کې اوصفحه ۵۵، ۵۶باندي په معراج کې یې چه کوم کلام کړیدي هغه بالکل دتحقیق نه خلاف دي اوددي نه مخکې صفحه ۳ کې یې حضور ﷺ دهندوانواودپارسیانو(دمذهب زردشت تابع دار) دمشرانوپه شان ګرځولی دي بیاځاي په ځاي یې نوم مبارك بغیردخاص تعظیمی القابونه اوبعضوځایونوکې دصحابؤ رضی الله عنهم صرف نوم نه یې ورسره حضرت نه یې ورسره صاحب لیکلی

دي دهغی اثرپه لوستونکوباندي خصوصاً چه ناپوه وي داکيږي چه دهغه په زړه کې دحضرت ﷺ عظمت نه پيداکيږي اوداداسلام يولوئ مقصودفوت کول دي اصل داده هرکله مصنف په خپله معتقدنه دي نوځومره اثرچه دهغه په زړه دي هغه هومره دکتونکوپه زړه وګنړلی شی نوکه چرته څه وخت هغه په خپل تقريرياتحرير کې داسلام خلاف هم څه ووائي نوددغه انصاف اوتحقيق په خيال سره به هغه هم حق ګنړلی شی بلکه بعضوته به داپته هم نه لګی چه کوم امرموافق داسلام دي اوکوم امرخلاف داسلام دي لهذا داکتاب اوکوم چه ددي په شان وي دتدريس قابل نه دي اونه دناپوه خلقودمطالع قابل البته دغيرقومونوپه مقابله کې په مناظره په دي غرض پيش کيدیشی چه مخالفين هم دحضرت ﷺ په نسبت ددي خوبيانوقائل دي اياتدريس يامطالعی دپاره دمسلمانانوتصنيفونه کم دي [اول رمضان/۱۳۲۸هـ/ تتمه اولی/ص۲۰۳]

### په يوجائزامرکې چه دموړپلارپه حکم کې تعارض وي نوچاپه اطاعت پکاردي

سوال :(۴۶۳) يوجائزکاردپاره پلاربچی منع کوي اوموږې دکولوحکم کوي يابالعکس نودي به دچاپه حکم عمل کوي؟

جواب : چونکه بنځه شرعاً په خپله دخاوندمحکومه ده ددي حکم کول خلاف دخاوندپه خپله ګناه ده اوپه ګناه کې خواطاعت نشته نه په دي وجه دموروينادي نه منی [۱۹رجب/۱۳۲۸هـ/تتمه اولی/ص۲۰۳]

### دشيخ عطارپندنامه کې چه په هغی کې دشپی په ائينه کې کتلواوجارو وهلواوديوالونه په کپړي باندي دصفاکولوممانعت دي ددي څه اصل دي

سوال :(۴۶۴) پندنامه کې چه کوم شيخ رحمه الله مصرعه ليکلی ده، ع شب درآئينه نظرکردن خطا ست دامماعت شرعی دي يادځه مصلحت دوجه نه دي، اوکه چرته مصلحت دوجه نه دي نوځه مصحلت دي دغه شان دشپی جاروولهل خواري راولی اوديوالونه په کپړه صفاکول خواري راولی داځنګه دي اوپه څه وجه دي اويوه داخبره مشهوره ده چه دشپی دکټ پخه راکخه راخکل سپيره دي داځه رنګ دي ؟



جواب : ددي اموروپه شريعت کې هيڅ اصل نشته کوم چه صرف په عوامو کې مشهوردي دهغی اصل تلاش کولونه خوهيڅ ضرورت نشته البته کوم چه دبزرګانوپه کلام کې موندلی شی نوهغه دقبيلی دحکمت اودلهب نه دي کنی دابه ووايوچه بعض بزرګانوکې ښه ګمان کول غالب وه په دي وجه بعض روايتونه چه يې واوريدل نودراوي تنقيداونه کړوهغه يې صحيح وګنړل اووي ليکل نوهغوي معذوردي اوقابل دعمل نه دي [تتمه اولی/ص۲۰۵]

### صرف په يولاس مصافحه کول

سوال :(۴۶۵) التزام اوپابندي سره صرف يولاس سره مصافحه کول دکوم امام مذهب دي که چرته دواړولاسوباندي مصافحه وکړي بياهم يولاس سره کول څنګه دي ؟

جواب : دهيڅ يوخاص امام مذهب نه دي ديکې وسعت دي چه څه رنګ غواړي نوهغه شان وکړه [۲۳محرم/۱۳۲۹هـ/تتمه اولی/ص۲۰۵]

### په اس کې دعيب شرعی کيدوځه معنی ده

سوال :(۴۶۶) داخبره چه مشهوره ده چه په اس کې پنځه شرعی عيبونه دي ددي څه اصل دي که چرته صحيح دي نوهغه پنځه شرعی عيبونه کوم کوم دي يواسپه ده چه دهغی تالوتوردي دي ته وائې داعيب شرعی دي؟

جواب : دعيب دوه معنیٰ دي يوداچه هسی داسپه سپيره وي ددي خوشريعت کې هيڅ اصل نشته بلکه ددي نفی راغليده لاطيرة اويوه معنیٰ داده چه هسی اسپه په کارکولوکې ښه نه وي داخودتجربی خبره ده شريعت ددي نفی نه ده کړي بلکه يوخاص قسم بدي ددي هم راغليده عن ابی هريرة رضی الله عنه قال کان رسول ﷺ يکره الشکال فی الخيل رواه مسلم، يعنی حضور ﷺ شکال په اسپه کې نه خوښولو يعنی چه دهغی ښی لاس اوګسی خپه کې ياګس لاس اوښی خپه کې سپينوالی وي ياپه دريوکې سپينوالی وي اويوه وړه شوي وي ياپه يوه کې سپينوالی وي اودري وړې شوي وي اوباقی چه کوم تجربی سره داسی قسم عيبونه ثابت شی دهغی هم نفی نشته اوسپيره والی تجربی سره نه ثابتيږي اوکوم واقعات چه داسی قسم مشهوردي ددي خلاف واقعات ددي نه زيات شميرکې دي [۱۹صفر/۱۳۲۹هـ/تتمه اولی/ص۲۰۵]

### دذاکرینوپه مجمع کې په زوره قران لوستل

سـ :(۴۶۷) څه خلق په ذکراواذکارکې مشغول وي داسی وخت کې قران لوستونکی په اوچت آواز سره ولولی یاپه ورو- بل هم په اوچت اوازسره قران ولولي یانه ؟

ج : بهتره داده چه نزدي دي نه کینی . خوکه نزدي کینې اوپه زوره لولی هم جائزدي لان الامربالانصات خارج الصلوٰة للاستحباب صرحوابه-[تتمه اولی/صـ ۲۰۲]

### زانی لره دمزینی په خاوند معاف کول ضروري دي یانه

سـ :(۴۶۸) زیدهندی سره چه دعمروبنځه ده دعمروپه ژوندکې زناوکړه آیازیدالله دحق نه علاوه دعمرودهم خطاوارشوبیاداحق الله اوحق العبددواړه توبی سره معافـ کیږي یانه یاتوبی سره دعمرونه هم معافی اخستل ضروري دي اوایادغه شان پري هم څه ګناه باقی پاتی کیږي

جواب :چرته می خوځه تصریح نه ده لیدلي خوقواعد شرعیه ددي مقتضی دي چه چونکه دي صورت کې دافعل موجب دبی عزتی دخاوندشویدي په دیکې ګناه زیاته ده لکه څنګه چه حدیث کې دي بنیادباندي دګاونډي دبنځی تخصیص راغلیدي باقی داچه ایاخاوندنه هم معافی اخستل ضروري دي نودقواعدومقتضی داهم معلومیږي چه دتوبی قبلیدودپاره داشرط نشته څکه چه دا بی عزتی عرض لازم راغلیده ددي قصدنه دي کړي شوي وشتان بین لازم والمقصود . والله اعلم- [۲۳جمادی الاول/۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/۲۰۲]

### دبزرګانوپه توسل سره یادالله په نومونوسره دعاغوختل

سـ :(۴۶۹) دالله نه دعاغوختل په حرمت دشیخ عبدالقادرباعث وقبولیت ددعادي اودآدابوددعا نه دي اوډیره افضله طریقه ده اواسماء حسنیٰ سره دعاغوختل داډواړه پرابر دي یاڅه فرق پکې شته- اوددي بزرګانوددین نه امیدساتل پکارهي چه ددوي په عزت اوحرمت سره الله باندي قبلول ضروري کیږي ځکه چه دي بزرګانوپه دین کې لوړ لوړ مرتبی حاصل کړیدي څه لري ده چه دعاکې په دوي سهاره وي موجب دثواب دي اودعاورسره قبلیږي ؟

جواب : توسل په دعاکې دمقبولان حق که مړي وي اوکه ژوندوي صحیح دي داستغاثه په دحضرت ﷺ توسل دحضرت عباس ﷺ نه اوقصه کې توسل دجناب رسول ﷺ نه ذات دنبی ﷺ نه هم راغلیدي په دي وجه جوازکې یې څه شبه نشته هان که چرته



عوامو کې ددي دیره زیاته غلووي اوهغوي هم بالکل منع کړي داهم جائزدي خوالله تعالیٰ باندي قبول ضروري کنړل یاددي یزرګانوڅه وسیله ګرځول امیدلرل یادهغوي نومونه داسماء الهیه برابرکنړل په زیاتی دي په شرعی باندي فقط [۲۴رمضان/۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/صـ ۲۰۷]

### جوړ ځپل ځان ته شیخ لیکل

سـ :(۴۷۰) که چرته دقوم جولاځان ته شیخ ووائي نودیکې څه ګناه شته ځکه چه دشیخ لفظ خوعام دي هرقوم ځان ته شیخ وایي ځکه عراقی وغیره- یاپه دي خیال چه مونږ خوتول خلق دیرکمزوري اوسپک ګنړي قوم جولاخپل ځان ته شیخ وئیلی شی ؟

ج : دشیخ دوئیلوکې تلبیس اودهرکه ده په دي وجه جائزنه دي اوکوم غیرشیخ چه ځان ته شیخ وایي هغه هم دتلبیس دوجه نه وائي دي سره ددي دمفهوم عام کیدل لازم نه راځی [۲۰رجب/۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/صـ ۲۰۷]

### ګناه باندي جرمانه مقرروول

سـ :(۴۷۱) بکرګناه وکړه خپلوانوورسره تعلق پریخودواوبکردتولوخپلوانوپه وړاندي معافی غواړي نودبکرنه دتاوان په طوریعنی جرمانه دڅه کارخیرپاره د(فاسقانو اوګنهګارانودعبرت دپاره ) اخیستل جائزدي یانه ؟

ج : بل چاته اخستل جائزنه دي البته دجائزدي چه بغیردجبرنه بکرته ووئیلی شی چه ته په خپل لاس سره فلانی کارکې دومره ولګوه .[۲۲رمضان المبارک/۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/۲۰۷]

### مصیبه هرشب شب قدراست قران خلاف نه ده

سـ :(۴۷۲) شعرای خواجه چه جوئی زشب قدرنشانی : هرشب شب قدراست اګرقدر بدانی، داشعردجاخبره ده بعضې وائي چه داشعردقران مجید خلاف دي ددي وئیل نه دي ګارڅکه چه هري شپی ته شب قدروئیل غلط دي؟

ج : داتحقیق نشته چه دچادي خودقران مجیدخلاف نه دي کلام مبنی دي په تشبه باندي وزیداسیه شان یعنی هره شپه مثل شب قدراست ،ای درنفس مهتمم بالشان بودن اګرچه درجات اهتمام متفاوت باشند ،مقصودازاله غفلت ست ازقدردانی قیام لیل فقط .[شوال ۹/ ۱۳۲۹ھ/تتمه اولی/صـ ۲۰۸]

### معنی شعرادم زحسن روئ توگربهره داشتی الخ

سوال :(۴۷۳) اکثرپه دي شعرباندي بحث کوي خوتسلی نه کيږي معنیٰ شعردادي

آدم زحسن روی توگربهره داشتی ..... ازديدبسجده پرداختی ملك

دخپلی رائې مطابق څه وليکئ چه زړه موخوشحاله شی؟

جواب : ياخودي شعرمحمول دي په مبالغی باندي ځکه چه ددیوان په غزلوکې بعض بيتونه دشاعرانومضمونوهم شته اوکه چرته داهم عارضانه مضمون وگنړي نداتوجيه کيدیشی چه داشعر نعت کې دي دجناب رسول ﷺ حسن کمال بيانوي دي تقريرنه مخکې په څومقدماتو باندي ځان پوهه کړي وړومبی داچه دالله تعالیٰ احکام موافق دحکمت دي دويم داچه فرشتی دالله دحکم نه بغيرهيڅ هم نه شی کولی دريم مقصددسجدي دي آدم ﷺ نه نزديکت وه الله ﷻ ته ددي سجدي په ذريعی سره.څلورم دنزديکت لاري محصورنه دي پنځم بعض وعدي دعارفينو برهانی نه وي ظنی اوفناعی وي اوس تقريردمدعااوريدل پکاردي چه دحضرت ﷺ حسن اکمل څنګه دي که چرته دآدم ﷺ په مخ کې وه نوپه ځاي ددي چه دآدم ﷺ په مخکې دسجدي حکم اوشوداحکم به شوي وه چه آدم ﷺ ته ګوري ځکه چه دهغوي جمال ته کتل دغه شان طاعت دي دي سره هغه نزديکت ملاويږي کوم چه دسجدي سره دي ځکه چه دنزيکت داهم يوه لاره وه.(په حکم دمقدمی څلورمی) اواصلی مقصودهم دغه نزديکت وه- (په حکم ددريمی مقدمی) اوديته به په سجده باندي ترجيح ځکه وي چه کمال نزيکت جنسی دي په کمال مشاهده باندي -کمال مشاهده موقوف دي په دي باندي چه غيرحق طرفته هيڅ نظرهم نه وي نودآدم ﷺ حسن ددي درجی نه وه چه هغه ته په کتوسره دغيرحق طرفنه پتوالی راشی په دي وجه دلته سجده مناسب وه ځکه چه هلته دغه حالت وه اودحضور ﷺ حسن داکمل کيدودوجه نه په دي وجه دسجدي حاجت رانغی بس صرف کتلوباندي اکتفا قرين حکمت وگرځيده- په دي وجه ددي حکم وشو(په حکم دوړومبی مقدمی) اوچونکه دي حالت کې يې دزيارت جمال وشوپه دي وجه قرينی په سجده کې مشغولی نه کړي شوي(په حکم ددريمی مقدمی) اودامطلب نه دي چه سره دامر بالسجودنه په سجده کې مشغول نه شوي البته فعلی حق کلام کې نه دي ذکرشوي خوفعل دفرشتو کوم چه دي فعل حق دپاره لازم وه په ځاي ددي ذکر شويدي کوم چه ملزم باندي دلالت دپاره



کافی دي اودادعویٰ چه دي حالت کې يې دسجدي حکم اونه کړويوظني دعویٰ ده خوتولی دعوی دفن برهانی نه دي په ديکې څه نقصان پکې نشته (په حکم دمقدمی پنځمی) والله اعلم [۵ذی الحجه/ ۱۳۲۹ھ/ تتمه اولیٰ/ صـ ۲۰۸]

### دمدرسی مهرد نعل مبارک دنقشی په شان جوړول

سوال :(۴۷۴) دنعل مبارك دنقشی په شان دمدرسی مهرجوړول کوم چه هرځاي بی ځايه لګولی شی لکه لفافه وغيره باندي څنګه دي نمونی دپاره دلفافی مهردرليږو؟

جواب : دنقشی هم بی ادبی ده اودي نقشه کې چه کوم الفاظ ليکلی شی لکه لفظ الله وغيره دهغه هم بی ادبی ده- چه توبه توبه ګوياچه په نعل (پنړي) باندي ليکلی شويدي فقط والله اعلم[ تتمه اولیٰ/ صـ ۲۰۹]

### دحضرت علی ﷺ نوم سره دکرم الله وجهه وئيلووجه

سوال :(۴۷۵) دحضرت علی ﷺ نوم سره دکرم الله وجهه څه وجه ده ؟

جواب : بعض علمانونه م اوريدلی دي چه خوارجودحضرت علی ﷺ نه نوم نه پس دالله وجهه زيات کړي وه دهغی جواب دپاره دکرم الله وجهه عادت وگرځيدو- اويوبزرګ نه م دااوريدلی وه چه ده ډيرپه ماشومو الی کې اسلام رواړي وه دده مخ مبارك چرته هم بوتانوته نه دي تيت شوي په دي وجه وئيلی شی فقط [۱۲ذی الحجه/ ۱۳۲۹ھ/ تتمه اولیٰ/ صـ ۲۰۹]

### پيرا فضل دي ياپلار

سوال :(۴۷۶) په مرتبه کې پلارغوره دي ياپيردطريقت؟

جواب : دخدمت په حقوقوکې خوپلارمخکې دي اودواجباتوپه اطاعت پيرمخکې دي [ تتمه اولیٰ/ صـ ۲۱۰]

### اصلاح معامله باتمثال نعل شريف

سوال :(۴۷۷) تمهيدي نوټ دنعل شريف نقشی باره کې مولاناکفايت الله صاحب دبعض خلقوپه سوال باندي دوه جوابونه ليږلی دي په هغی باندي دلته نه دالاندينی ليکل وشول اودالیکل په دهغه مضمون تتمه وگنړلی شی کوم چه النورمحرم ۴۲ھ په عنوان تنبيه به

اصلاح معدله باتمثال نعل شریف شائع شویدي - تصحیح الجوب دتوثیقه من الاحقرالافقراشرف علی تهانوی عفی عنه پس دحمداودصلوة نه احقردواړه جوابونه ولوستل کوم چه بالکل حق وه اودمعنی صحت سره لفظی ادب هم خاص طورباندي قابل دشاباش دي دکوم چه داسی نازك مسئله کې ډیرسخت ضرورت دي اوس ددي مضمونومتعلق دوضاحت په غرض بعض ضروري معروضات پیش کوم (۱) دلیلونوسره ثابت شول چه دااعمال شرعیه نه دي اوداسی اعمالودپاره دکوم منشاء چه محبت اوشوق طبعی اوادب وي دمستقل دلیل حاجت نشته خلاف دلیل نه کیدل کافی دي کماقال عثمان ﷺ لامست ذکری بیمینی منذبایعت رسول ﷺ رواه ابن ماجه ظاهره خبره ده چه دارعایت دحکم شرعی په بنیادنه دي کنی دپلیتی کپړي به هم مړلوسره یاپه لاس سره نچوړلوسره جائزنه وي (۲) هرکله چه ددي اعمالو بنیاد ادب اومحبت اوشوق طبعی دي اوکله کله صرف شکل جوړول اومشابهت کول هم ددي جذباتوپه شان جوړیږي نوهلته به هم اجازت ورکړي شی- کمافی الجلد الاول من مجموعة الفتاوی للعلامة عبدالحی صـ ۳۲۲نقل عیاض عن احمدابن فصلویه الزاهدالغازی قوله مامست القوس بیدی الاعلی طهارة منذبلغنی ان رسول الله ﷺ اخذالقوس بیده، ښکاره خبره ده چه مبنی ددي ماسیوا دواړوقوسونوتورخه دي بیاتشابه کل عام دي ناقص وي که تام اوکه دخه عین وي اوکه دتمثال حضرت ګنګوهی رحمه الله دتصویردروضی مدینی منوري اودنقشی دمدینی منوري اومکی معظمی ددلائل الخیرات دواقعی به باره کې جواب ورکړیدي چه ((بوسه دادن وچشم مالیدن برین نقشه هاثابت نیست واگرازغایت شوق سرزدملامت وعتاب هم برجانباشداه من الفتاوی الامدادیه جلد ثالث صـ ۱۴۰ اودنعل شریف نقشه که چرته پوره مطابق هم نه وي خوپه څه درجه کې خومشابه ضروري ده لکه دروضی شریفی نقشه کوم چه دلائل الخیرات کې ده بس غایة مافی الباب دپوره مطلقت دعوی اعتقاداً ناجائزده اومحتاج ده نقل صحیح ته اوواجب الکف ده- باقی مطلق تشابه خومجملاً داحادیثونه ثابت ده- (۳) داسی احکام حُبّیه اوشوقیه کې تعدي نه کیږي په دي وجه ضروري نه دي چه دنعل مبارك تمثال سره څه معامله کول مستلزم وي دنوروتبرکاتو تماثیلوسره دغه شان معامله کولوته کماقال بعض العشاق:

امّر علی الدیار دیار لیلی اقبل ذالجدار وذالجدارا
وما هذی الدیار شغفن قلبی ولکن حب من سکن الدیارا
ولم یقل اقبل وذی الثمار



اومثلاً په جوماتونوکې استعمال شوي پاکه څپلی اچول نه تلل ددي بنیاد صرف په ادب طبعی عرفی باندي دي. دادیته مستلزم نه دي چه جرابی واچوي هم نوجومات ته تلل قیاساً به خلاف ادب ګنړلی شی اومثلاً ښکلول دروضی شریفی دنقش کوم چه نمبر ۲ کې ذکرشوه دي ته مستلزم نه دي چه داصل قبرشریف اجازت دي ورکړیشی- بلکه ددي مداراهل ادبوپه ذوق اوعادت باندي دي، باقی دتمثال شریف تخصیص وړومبی خوپه وجه دذوقی کیدومحل دسوال نه دي خوممکن ده چه دعوی کوونکی ددي تخصیص عادي طلب کوونکی خپل ځان دپاره ډیره عاجزي اختیاروي.چه ددي نه دزیات درجی څیزونوته به زماڅه رسیدل وشی کماقیل:

نسبت خودبسگت کردم وبس منفعلم زانکه نسبت بسگ کوئ توشدبی ادبی

والله اعلم باسراره عباده، (۴) داټول تفصیل دحکم فی نفسه دي کنی چرته چه غالب احتمال دمفاسدو وي هلته دنقشی خوڅه په خپل اصل تبرکاتوانعدام هم په شرط دعدم اهانت وعدم لزوم ابقاء مطلوب اومامورب دي- لکه څنګه چی دحضرت عمر ﷺ قصه دونی دکټ کولونقل شویدي (۵) ماچه کله رساله نیل الشفاء بنعل المصطفی لیکلی وه- دهغی تقریباً شپږدیرش کاله اوشول اګرچه په هغی کې هم ډیراحتیاطونه کړي شوي وه منشاء کې هم چه دثقاتونه نقل شوي وه اوناشی کې هم چه اخرکې دغلونه اهتمام سره بندکړي شوي وه.خوبیاهم ددي مفاسدمحتمله نه ذهن خالی وه خودپنځلس کالونه زیات وخت تیرشوچه داسی قسم شبهات په زړه کې پیداشول چه هسی نه عوام غلوشروع کړي. دي نه څوورځی پس یوصاحب توفیق دي باره کې استفتاء وکړه دهغی جواب لیکلوسره زه مطمئن شوم داجواب النور محرم ۴۲هـ کې په نهمه صفحه په عنوان تنبیه براصلاح معامله بآتمثال نعل شریف شائع شویدي- بیادنوراحتیاط دپاره می النورشوال ۴۴هـ په شلمه صفحه ددي تنبیه تجدیددي عبارت سره وکړو.....چه دنیل الشفاء متعلق النورنمبر۹ دریم جلدکې وشو- بس هیچاته هم دغلوګنجائش پاتی نه شو- اوددي مفصل اومکمل تحقیق نه وروستوداحقرپه تحریراتوکې په خپلوکې هم اودنوروا هل تحقیق حضراتوتحریرسره هم دتعارض احتمال پاتی نه شو- خوکه چرته اوس هم دچاپه خیال کې دتعارض شبه وي- نوهغوي دپاره زه اعلان کوم چه دنوروحضراتوپه تحقیق دي عمل وکړي اوزماتحریردي مرجوح بلکه مجروح اوممنوع عنه بلکه مرجوع عنه وګنړي فقط- [۲۲ربیع الثانی/ ۵۲هـ]

**بیاد هلی نه بل خط راغی کوم چه لاندینی جواب سره نقل کولی شی**

حضرت مخدوم محترم دام فیضهم : السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: مکرمت نامی معززاومفتخرکړم جزاء کم الله تعالیٰ زمادوه خبري عرض کول دي- امیددي چه تسلی بخش جواب راکړي- دحضرت عمشان ﷺ دحدیث په ابن ماجه کې دالفاظ دي،ماتغینت ولاتمنیت ولامست ذکری منذبایعت بها رسول الله ﷺ دیکې دري خبري ذکردي- اودریواړه په اسلام کې منع شویدي – نوایاددي قول دامطلب کیدیشی یانه چه کله ماحضور ﷺ سره بیعت کړیدې یعنی اسلام می راوړیدي داکارونه می نه دي کړي لکه حضرت عمر ﷺ قول ،مابلت قائما منذاسلمت ،رواه البزاورجاله ثقات کذافی مجمع الزوائد - دي که چرته دامطلب وي نوذکرته دښی لاس نه لګولووچه به اسلام وي نه داچه دحضرت ﷺ لاس مبارك مسه کولودوجه نه می مسه ذکربالیمین پریخی دي- دویمه خبره داچه داحمدبن فضلویه داقول مامست القوس بیدی الاعلی طهارة الخ هریوقوس سره متعلق دي یاالقوس کې الف لام دعهددي اودینه یوخاص قوس مراددي چه هغی باره کې دوي ته پته وه چه دي قوس ته دحضور ﷺ لاس مبارك دتلوشرف حاصل شویدي- زماپه خیال کې قوس معهوداخستل راجح دي ـ ځکه چه عام قوس اخستل اوصرف په دي خیال سره چه داکمان حضور ﷺ لاس کې اخستی دي په دي وچه ټولوکمانونوته صرف دمشاکلت دوجه نه بی اودس لاس نه لګول څه وجه نشته حضور ﷺ خوصرف کمان په لاس مبارك کې نه دي نیولی توره چاړه ،لنګ،څادر، پټکی،قیمص، اوداسی نورو،یروخیزونوته یې لاس مبارك لګولی دي نوکه چرته صرف مشاکلت مرادوي نوددوي داجذبه به صرف په قوس کې نه موندلی کیدي- که چرته بل احتمال مراددي- نومعقول خبره ده – نوکه څه داسی څیزونه دوي ته ملاویدل دکومه چه دحضور ﷺ لاس مبارك ته راغلی دي هغی سره به یې هم داسی معامله کولو- خوبل څه داسی څیزملاؤنه شوصرف یوکمان ته داسی لاس ولګیدودهغی متعلق دامعلومه شوه چه دیته دحضور ﷺ دلاس لګولوشرف حاصل شویدي نودهغوي دمحبت جذبی دي کمان لره لاس لګول بی اودسه منع کړل- جناب ددي عبارت حواله مجموعة الفتاویٰ دمولانا عبدالحی دص ۳۲۲ ورکړیده- ماسره چه کومه فتاویٰ ده دهغی په وړومبی اودویم جلدص ۳۲۲ کې داعبارت ملاؤنه شواودریم جلدصفحه خودومره نه دي بره کرام دجلدتعین سره څه له نخښه هم ولیکئ دي دواړوخبرونه علاوه یوه بله خبره هم عرض کول دي چه دمحبت



دجذبی دوجه نه چه کوم افعال سرزدشی هغه اختیاري دي که اضطراري که چرته اختیاري وي نواحکام شرعیه (واجب ،سنت،مستحب،مباح،مکروه، اوحرمت)نه به دي سره څه حکم ضرورمتعلق وي هنّ که چرته اضطراري وي نودي احکاماتونه به څه حکم دي پوري متعلق نه وي نوتصویراونقشه ښکلول په سرکیخودل که چرته اختیاري وي نوکم نه کم مستحب یامباح خوبه ضروري یابل صورت سره کم نه کم مکروه خوبه ورته وئیلی شی بیادادامورشرعیونه دخارجولوڅه صورت دي استحباب په صورت کې ددي تشریع اوعمل طرفته ترغیب ورکول هم صحیح دي خوکه چرته داضطراري کیدوپه صورت کې دیته جائزوئیلی شی نوداوئیل خوصحیح دي چه دادامور شرعیونه نه دي،دشرع تعلق اختیارسره دي نه اضطرارسره- خودي صورت کې به مضطردافعل (ښکلول،سرپریخودل،توسل کول،جوازیااستحباب یااباحت یاکراهت سره نه شی متصف کیدي بلکه زیات نه زیات مسکوت عنه به وي اوددي تشریع اوترغیب په جائزنه وي ځکه چه دامور اضطاریوتشریع اوترغیب غیرمعقول دي هغه خواضطرار اوغلبه دشوق نه په خپله سرزدکیږي- نه دچاپه وئیلواوترغیب ورکولوسره زماداجرآت معاف کړي اوتسلی بخش جواب راکړي؟

**جواب** :مولانا السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته:خط راورسیدوفبارك الله فی صوتکم للدین، کوم احتمال چه منذبایعت بهاالخ کې اودغه شان دمامست القوس په الف لام کې ښکاره کړي شویدي اګرچه ذوق ددي نه مخکې دي خصوصاً چه لفظ بهاته وګوري،خوحفاظت ددین عوامودپاره فائده منددي باقی تخصیص دقوس – نوړومبی خوداسی احکامات ابی کې تعدي نه وي کماذکرته فی نمبر۲من تحریری السابق- دویم داستعمال زیاتوالی فی عبادة الغروفی ذلك الزمان- ددي تخصیص یوه وجه داهم کیدیشی چه قوس ته دینی تلبس زیات کیدیشی اوداعبارت دمجموعه فتاویٰ وړومبی جلدمطبوعه شوکت اسلام ۱۳۰۴هـ ص ۳۲۲کې دي ص ۳۱۸نه دکتاب النوادردلاندي شروع کیږي اوص ۳۲۷پوري راغلیدي جواب کوونکی مولانا محمداسمٰعیل صاحب دي اومولاناعبدالحی صاحب یې تصحیح کوونکی دي اوداامورشرعیونه دخارجولومتعلق چه دکوم صورت تپوس کړي شویدي. دلته افعال مقصوده فی الشرع مراددي.نه احکام شرعیه – ماداعنوان ستاسودرعایت دوجه نه اختیارکړي وه چه ستاسوعبارت په مخکې خط کې دي اوس هغه دمقاصدوشرعیه په عنوان سره بدلوم،اواستحباب یاکراهت لغیره بالتسبب للمقاصداوللمافسددي داخوطالب علماء نه

کلام دي ديکې دواړو جانبونه ډير وسعت دي هر جواب باندي شبه اودهري شبې جواب کيدیشي خو د شیخ شیرازی ارشاد راته یاد دي:

ندانی که ما را سر جنگ نیست  دگر نه مجال سخن نیست

په دي وجه مناظرانه کلام بند وم ناظرانه عرض کوم چه زه اگرچه احتیاطی تحریرات همیشه شائع کوم - چونکه دمکتوبات خبر دریمه حصه ۳۲ هـ صـ ۱۵۰ باندي هم یو څه مضمون دي خو مسئله کې می تردد نه وه خو اوس ماته دخو اصود آراؤ د اختلاف دوجه ته په نفس مسئله کې تردد پیدا شویدي بیا هغی سره دعوا مود خو اهشا تو دوجه نه دکوم نه چه زما ذهن خالی وه مصالح دنبیه ددي مقتضی دي چه په حکم دع مایریبك الی مالایریبك الحدیث، زه دخپلی رسالی نیل الشفاء نه رجوع کوم او که چرته څه درجه چه دنقصان سبب گرځی هغه پیدا شوي وي دهغی نه استغفار کوم او چا عاشق صادق ددي فیصلی استحضار او تکرار کوم:

علی اننی راض بان احمل الهوی  واخلص منه لاعلی ولا لیا

والسلام (نوټ) که چرته ممکن وي دا مضمون مکمل یا ددي خلاصه زر ترزره شائع کړي بیا که مستقلاً ووهو اولی یا په اخبار کې وي اشرف علی [۴ جمادی الاولی / ۱۳۵۲ هـ / النور جماه ی الاولی / ۵۷ هـ / صـ ۱۷]

## دیونوي مضمون دگارد مسلسل جاري کولو تحقیق

سوال :(۴۷۸) نحمده ونصلی علی رسوله الکریم: څه فرمائي دي باره کې چه دسوال کوونکی یو دوست یو خط لیږلی دي زما په نوم دهغی مضمون بجنسه لاندي لیکلی شی دعا ای الله زه ستانه سوال کوم چه ټول مخلوق باندي رحم وکړي او مونږ ټول دگناهونه بچ کړي- اوته مونږ دخپل رحمت په سیوري کې اوساتی، دادعا په ټوله دنیا کې خو رول پکاردي دانقل کړه وگوره چه څه نتیجه راوزي دادعا دیره پخوانی ده چا چه دا لیکلی ده دهغوي لوی لوی مصیبتونه لري شوي دي او کوموخلقو چه نه ده لیکلی هغوي په سختو مصیبتونو کې راگیر شویدي- دا په دوه ورځی کې دننه لیکل پکاردي گوم خلق چه واه واه ډیره وستایله ولیږي هغوي ته به په څلورمه ورځ څه زیري ملاؤشي خپل نوم مه لیکه صرف دملاویدو تاریخ ولیکه- دخط مضمون ختم شو- اوس تاسو خبر راکړي چه دشریعت موافقت داسی دعا په اردو ژبه کې کومه چه دغه څلورو په صنځ کې لیکل شوده- ایا په دغه یرنو اوخلګو



سره موثر ګنړل او دغه نتائجو چه کوم ذکر شول خیال کول صحیح دي یا نه- اوبل داچه دعا خاص په دوو ورځو کې دننه دننه لیکل او خصوصاً نهو دوستانو ته لیږل او هغوي ددي دعا په خواصو باندي خبرول او په څلورمه ورځ دزیري امید لرل او دلیکونکی نوم نه لیکل پته دخط په ذریعه یا په څه نورو طریقو سره نهو دوستانو ته دعا رسول نو صرف تاریخ لیکل ضروري ګنړل غرض داچه کومی طریقی سره یې دخط په مضمون کې ددعا اشاعت لیکلی دي داسی ګنړل او دټولونه مخکې او ضروري ددي خبري تپوس کوؤ- چه ددعا لیکوونکی په نسبت داعقیده لرل چه (دلیکونکو ډیر لوئ لوئ مصیبتونه لري شویدي او کوموخلقو چه دلیکلونه انکار کړیدي هغوي په سختو مصیبتونو کې راگیر شویدي) صحیح دي یا نه ددي خبرو څه وجود په قران او حدیث یا په اقوالو د مجتهدینو کې موندلی شی یا نه- بینوا توجروا؟

جواب : په دي فعل کې شرعاً څو خرابیانی دي - وړومبی بغیر د دلیل شرعی نه دنفع او نقصان عقیده لرل- دویم دغیر ضروري امر التزام ضروري ګنړل وکول دریمه نوروته هم ددي عقیدي التزام طرفته دعوت سکول، څلوم اسراف ، پنځم مسلمانانو په ویره او حرانیتا کې اچول چه داهم یو قسم ویرول او تکلیف ورکول دي کوم چه ناجائز دي په دي وجه دا فعل پریخودل واجب دي او ددي بندول هم واجب دي فقط. [ذیقعده/ ۱۳۳۰ هـ/ تتمه اولی/ صـ ۲۱۰]

## دچندي دهلال احمر د ضرورت اثبات

سوال :(۴۷۹) دهلال احمر د چندی په فرضیت کې یوه شبه ده هغه داچه زیاتو الی د بادشاهی خزانی ضرب المثل دي د نوابانو، بادشاهانو خزانی خو د کرورونو بلکه ددي نه هم زیاتی وي غټ غټ بادشاهان خو پریږده په دي وجه زه نه پوهیږم چه بادشاهی خزانه دي ختمیدو ته نزدي اوناکامی وي حالانکه دجنګ بلقان شروع کیدو څه دومره وخت نه دي شوي او د طرابلس جنګ یو معمولی جنګ وه او هلته نه چه کوموحاکمانو اظهار د ضرورت کړي هم وه دهغی نه دانه شی ګنړلی چه خزانه ناکافی ده ځکه چه داسی وخت کې داخیال راځی چه خدائ خبر داجنګ به ترکومه پوري وي او خزانه دلښکر او حکومت د پاره ډیره ضروري او په منزله د بنیاد ده دي وخت کې چه دوي څومره هم مدد او قوت ورسولی شی رسول پکاردي نه وداچه خزانه کافی نه ده کنی بادشاهان د دنیا په داسی وخت کې دچند و محتاج وي د داسی واقعاتو خو هغوي ته هروخت خطره وي- دهغی د پاره انتظام دي پوره خزانی او دلښکر ساتی-

نوداضرورت په معنی دعرفی ضرورت وي نه فرض عین شرعی چه دهغی پریخودونکی دي
ګنهګاروګرځی بل ددي فرضیت دپاره دخزانی ناکافی کیدل یقینی دلیل سره ثابتیدل
پکاردي نه تاریقینی نه درعیت وینایقینی- اوکه چرته فرض دي نوځومره مقدارفرض دي
اوکوم بی وسه ته چه زکات ورکول جائزدي یاماشومان بچی په هغوي باندي فرضیت شته یانه
کوم سړي چه مثلاً پنځه روپی ورکولی شی هغه یوه روپی یایوه پیسی ورکولوسره اوکوم چه
بالکل محتاج وي هغه یوه پیسه ورکولوسره خلاصیدلی شی؟

**جواب** : دسوالونوزیاته حصه خووهمونه دي دهغی تولوجواب دادي چه مونږته واقعاتو
معلومولوزیات ضرورت نشته- دالله تعالیٰ صریح ارشاددي- اون استنصروکم فی الدین
فعلیکم النصر- اواستنصارتواترسره محقق دي بس ممکن امدادفرض دي اوامدادبه
مالونوممکن دي اوداسی فرائضومقدارنه شی معین کیدي ددي ځاي په وسعت اودهغه
ځاي په کفایت باندي هرکس دپاره دهغه فرض دي [تتمه اولی/ص ۲۱۱]

## چنده ګرفتن ازطوائف

**سوال** :(۴۸۰) څه فرمائي عالمان دین په دي مسئله کې چه کومه چنده ترکوته لیږلی شی
دهغی دوه مده دي ورومبی مددزخمیانویتیمانانواوکنډوامدادد ریم مدقرض حسنه کسب
کوونکی زنانه په دواړومددونوکې چنده ورکول غواړي اوښکاره خبره ده چه روپی هغوي
سره حرام فعل په ذریعه حاصل شویدي حاصلوونکوامهتمینودچنده ته ددا سی زنانونه په
دغه برنومدونوکې دځه مددپاره چنده اخستل جائزدي یانه تفصیلی اومدلل جواب ولیکئ؟

**جواب** :کوم صورت چه دګنجائش دي په هغی خوعوام نه پوهیږي په دي وجه داسی کول
موجب دتوحش دي البته یوي طریقی سره دهغی اصلاح کیدیشی هغه داچه زنانه دي
دچامالدارنه قرضه واخلی اوددي مدونوکې دي ورکړي بیادي هغه قرضه خپل طرفنه
اداکړي [۱۸ربیع الثانی/ ۱۳۲۱ھ/ تتمه ثانیه/ص ۲۴]

## حل اشکال برتعلق وعیدبه بُخل مروةً

**سوال** :(۴۸۱) دبخل تعریف ولیکئ چه کوم صرف شرعاً اومروةً ضروري دي هغه کوم کوم
دي هغی باره کې څه قاعده کلیه چه هغی سره تول جزئیات معلوم شی ولیکئ دویم چه کوم



سړي صرف شرعی مصرفونه ضروریه په ځاي رواړي هغه بخل دي یانه چه کوم
وعیداومذمت په قران اودحدیث کې راغلیدي دهغی مستحق ګرځی یانه که چرته دي بخیل
اومستحق دوعیددي نوولی کوم خرچ چه مباح یامستحب وي دهغی په پریخودوخوخه
وعیداومذمت نشته اوکه چرته مصرفونه مروةً شرعاً هم ضرورت دي ؟

**جواب** : اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: مصرفونه کوم چه مروة ضروري دي دهغی مدارپه
عرف اوطبع سلیم باندي دي ددي نه سیواځه ضابطه معلومه نه ده- اوداسی مصرفونو
پریخودونکی بخیل خودي خوداهغه بخل نه دي په کوم چه وعیدراغلیدي البته دسخاوت
دبرکتونونه داسړي یقیناً محروم دي.[۲۵جمادی الاولی/ ۱۳۳۱ھ/ تتمه ثانیه/ص ۳۱]

## دبعضو مدرسو مفاسد

**سوال** :(۴۸۲) دیوي مدرسی مهتمم رپورټ سره ددي لاندینی مضمون رالیږلی وه.هغه
مضمون سره دجواب نه نقل کولی شی یورپوټ دمدرسی ..... په خدمت کې درلیږو- که
یونظرددي مضمونونه وګوري نومادپاره به باعث دهدایت ي قابل اصلاح ځایونوباندي دغه
کتاب کې په دغه ځایونوهدایت ولیکئ دي دپاره چه آئنده دپاره فائده مندوګرځی -دکتونه
وروستوچه کله پکې څه اصلاح وکړي نوبیادا کتاب ماته واپس راولیږئ-

**جواب** : دمدرسی رپوټ باره کې چه کوم ارشادشویدي ماآخره پوري اګرچه په ژورنظرسره نه
خوبالکل سرسري هم نه ،درمیانه نظرمی سره وکتو- که چرته ستاسوپه اخلاص اواوچت خیال
باندي می اعتمادنه وي نوزمامعمول په داسی موقعوکې دادي چه زه وروستووالی کوم خپله
رائي نه ښکاره کوم ځکه چه دي زمانه کې ډیرطبیعتونه ددي برداشت قابل نه دي خوچونکه ومن
اتفاق سره زمامخاطب مکرم دي دامو انع نشته په دي وجه مانه په حکم باندي دعمل کولو
ګنجائش کیدیشی- دي بنیادباندي ډیرمختصرعرض کؤم- کوم خیال ددي مدرسی په شروع کې
چه زماذهن کې وه هغه ډیربدل شو شروع کولوکې خوشحالی داوه چه دابه دبچودینی حالت
صحیح کړي اواوس داذهن کې راځی چه که چرته دین دغه وي چه په هغی کې بدعاتوته بدونه
وئیلی شی نوبی شکه داسی دین ته ممکن دي چه صحیح یې کړي خوکه چرته په دین کې بدعات
مذموم وي نوبیاددي مدرسی نه په ځاي داصلاح ددین دافساددین خطره ده -دکوم انتظام
اودنصاب انتخاب چه دبدعتیانوپه لاس کې وي (ص ۲۱) اودیکې څلورورځی چهتی بدعاتوکې

دشرکت دپاره ورکړیشی (صفحه ۲۷) په دیکې دشیعه ګانو مذهبی رعایت وي (صفحه ۲۷) په دي دشرعی مسئلی چه دنابالغ تبرع قبلول جائزنه دي خیال نشته (صفحه ۲۲) په دیکې بچوته دسرنه دحال اوقال دپنځوایتونو مخترعه طریقه اوخودلی شی (صفحه ۸۹) اوداغیرمشروع دیکې جمع وي اوصرف په خوبونو اواتفاقی واقعاتوباندي دي ددي دمقبولیت استدلال وکړیشی آیادي مدرسه کې داصلاح منهاج السنة اثرکیدیشی - که چرته داتقریرتفصیل زمامحل دنزاع وشی نویوه مختصره خبره شهادت دپاره کافی ده ایاکه حضرت مولاناقد سره ژوندوي اوهغه سرپې تعلق وي نودمدرسی داسی رنګ کیدي شو - [۲شعبان / ۱۳۳۱ھ / تتمه ثانیه/ صـ ۲۱]

## سفربخیال حصول زربسبب وعظ

سوال :(۴۸۳) که چرته یوسړي دخپل ځاي نه لري سفروکړي اوپه خپل ځاي کې یې داخیال کړي وي چه مونږ په سفرځواووعظ وغیره په کوؤ. اوخلق به زمونږخدمت کوي روپی پیسی به راکوي نومونږبه یې اخلوخوداسی به نه کوؤ چه دومره پیسی راکړئ چه کله مونږوعظ وکړو کنی نه- نودي صورت کې دي خیال سره روپی اخستل جائزدي یانه؟

جواب : زماتحقیق دي خبره کې دادي چه چاوعظ کړیدي که چرته هغه خلق ددین یادقرائنونه معلوم شی چه دوعظ په وجه یې ماته رکړیدي نوددي اخستل بیابنه نه دي اوکوم ځاي چه یقین وي چه که وعظ ونه کړم بیاهم فلانی سړي ماته راکوي نوددي اخستل صحیح دي اګرچه دانیت چه دسفرکولوباعث دروپوملاویدوخیال دي داخلاص خلاف دي فقط [۳شعبان/ ۱۳۳۱ھ / تتمه ثانیه/ صـ ۲۲]

## کشف تلبیس بعض غیرمقلدین درنقل

## عبارت صاحب فتاویٰ بتائیدخویش

سوال :(۴۸۴) اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: یوه غټه پانړه دمرادآبادي داهل حدیث انجمن والودکلام المحقیقن په نوم شائع کړیدي دي پرچی سر یې په خدمت کې درلیږم په هغه کې دالاقتصاداوامدادالفتاویٰ مولفه انجناب اومکاتیب رشیدیه مرتبه مولوي عاشق علی صاحب میرټهی نه داخودلی شویدي چه جناب والاتقلید شخصی نه ګنړي ایادجناب



دتحریراتودغه مقصد دي کوم چه دمرادابادي غیرمقلدینوګنړلی دي کومه خبره چه دجناب په نزدصحیح اوقابل دعمل وي هغه ولیکئ فقط والسلام؟

جواب : هغه غټه پانړه می وکته- دنوورحضراتودتحریراتومفصل تحقیق دهغه حضراتونه کول مناسب دي چه دهغوي دتحریراتوپه نقل کې څه څه کمی زیاتی شویدي باقی خپل تحریرات می اصل سره اوکتل نودنقل کوونکی څوخیانتونه راته معلوم شول اوحیرانتیامی وشوه چه داصاحب دعمل بالحدیث دعوی کوي اوبیادروغ ترړل اودهوکه کول څه رنګه جائزګنړي په دي جه سرسري نظرسره خاص زماطرفنه منسوب کړي شوي تحریرکې دري خبري قابل دتنبیه معلومی شوي- وړومبی دتذکرة الرشیدنه زمادخط چه کوم مضمون نقل شویدي هغه ماپه طوردتحقیق اودرایې نه دي لیکلی بلکه داشکال په طورمی پیش کړیدي یعنی په بعض اعمالومتکلم فیها کې په کوم باندي چه دبدعت کیدوحکم لګی. اوتقلید کې دفرق تپوس کول مقصددي- په دي وجه څوپوري چه نقل کوونکی زماعبارت نقل کړیدي اوخه یې پریخی دي دهغی نه یوه کرخه پس داعبارت دي چه سره ددي ټولواموروونه دتقلیدشخصی استحسان وجوب مشهوراومعمول به دي. نوددي قبح به څه رنګه لري کولی شی اه- صریح دلیل ددي خبري دي چه مقصددي نه لري کول دشبی دي سره دمنلووجوب دتقلید شخصی کنی که چرته ددي وجوب یې نه منلی نوبیا اشکال دځه وه- اوسوال کولوته به ضرورت نه وه نویوخیانت یې خوداوکړوچه زماسوال یې زماتحقیق وګرځولو- بیازماددي خط په جواب کې مولانادالیکلی دي کوم صفحه ۱۳۳ باندي دي- په هغی کې فرق خودلی دي اوکوم چه مامنلی دي په هغی باندي ناقل صاحب نظرنه دي کړي یایې قصداً پټ کړیدي آیادادهوکه اوغش نه دي. دویم اقتصادنه یې چه کوم عبارت نقل کړیدي هغه هم پوره نه دي دامضمون یوجزي وي داوم مقصد- دهغه په اول کې داتصریح ده چه که چرته یوعالم متبحرته په خپله یادهغه دقول نه بل چاته دمجتهددقول مرجوح کیدل هم معلوم شی نوکه چرته په هغی کې دلیل شرعی سره دعمل کولوګنجائش وي اوراجح باندي دعمل کولو سره احتمال دفتنی اودتشویش وي نوپه مرجوح دي عمل وکړي اوحدیثونوسره یې په ده باندي استدلال کړیدي ،دي نه پس یې دالیکلی دي اوکه چرته ګنجائش دعمل نه وي بلکه پریخودل یې واجب یاارتکاب دامرناجائزلازم راځی اوماسیوادقیاس نه پرې څه دلیل نه شی موندي کیدي اوجانب دراجح کې حدیث صریح صحیح موجودوي دي نه وروستوعبارت

ختم شويدي- کوم چه ناقل ليکلی دي بيامخکې يې تصريح کړيده صفحه ۲۹ کې چه داسی مقلدته په وجه ددي چه هغه هم په دليل شرعی باندي منګولی لګوي اوداتباع شرعی قصد کوي بدوئيل جائزنه دي اودادي پوره مضمون مخلصا- اوس داوګوري اوناقل صاحب چه څه ددي نه ثابتول غوختل هغه هم وګوري چه دهغه دي عبارت سره څه تعلق دي دريم دامدادالفتاوی نه يې چه کوم عبارت نقل کړيدي دهغی سياق اوسباق يې هم ځان دپاره نقصانی ګڼلونوحذف کړي يې دي ددي نه بره دفقهاؤ اومحدثينودمسلك مفصل تاريخ يې ليکلی دي اووئيلی يې دي چه تردي پوري چه ددي نه هم زيات دفتنووخت راغی اوددواړولوکې تشددزيات شو دي نه وروستودبعض مقلدينو تشددبيان دي اوناقل صاحب صرف هغه نقل کړيدي اودهغی نه وروستوداعبارت دي- اوبعض اهل حديثوقياس اوتقليدخومطلقاً حرام اواقوال دصحابؤ اودتابعينوغيرمستند ګرځولی دي اوامامان دمجتهدينويې خطاکوونکی دهوکه بازاوټولومقلدينوته يې مشرکين اومبتدعين وئيلی دي اوسلفوباندي يې بدوئيل اودخلفوباندي يې لعنت وئيل اودهغوي ته جاهل ګمراه اوبی قوف اوفاسق وئيل يې شروع کړل- حالانکه ددي تقليدپه جوازباندي دامت اجماع ده اوداخل دي په عموم ددي ايت کې واتبع سبيل من اناب الی اوايت فااسئلواهل الذکران کنتم لاتعلمون الخ- دادي پوره مضمون مخلصا- اوس دناقل صاحب نه تپوس وکړي چه په ديکې دتقليد شخصی حرمت اومذمت علی الاطلاق چرته دي که چرته تقليد غيرمشروع باندي کلام دي نودغيرمقلدينوهم مذمت دي اوملامتياده پري- نودواړوجزونوباندي عمل وکړي- اوکه چرته مونږ انصاف دارګڼړي اودعمل تتمه داهم ده چه يواشتهاربل چاپ کړي چه دهغی داسرخی وي چه دغيرمقلدينوپه مذمت کې داشرف علی تقريراودبعضوغيرمقلدينوداتباع دمدعيانودهوکه اوبی انصافی زمونږ په ژونده کې په مونږ باندي دادروغ ترڅ الله داصلاح اوفرمائې [۲۰ جمادی الثانی/ ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانيه/ صـ ۱۴۵]

## جواب شبه تنافی درحديث شش عيدوقول امام

سوال :(۴۸۵) شپږروژي په شوال کې په حکم دحديث دمسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصيام الدهرانتهیٰ ،مسنون اومستحب ده خوامام ابوحنيفه رحمه الله ورته مکروه وايي که يوبل پسی وي اوکه جداجداوي دوړوکی اخترنه پس- عالمګيري



معتبرداحنافوکتاب دفقی هغی کې راځی ويکره صوم ستة من شوال عندابی حنيفة رحمه الله متفرقاکان اومتتابعاً انتهیٰ- لهذا امام نووی رحمه الله ددغه حديث په شرح کې فرمائې هذاالحديث الصحيح القريح واذاثبت السنة لاتترك لترك بعض الناس واکثرهم اوکلهم لها انهق ،نووی جلد اول صـ ۳۲۹، لهذا په دي وجه عرض دي چه مونږ مقلدينوته دخپل امام اعظم رحمه الله دارشادمطابق داروژی مکروه ګڼړل پکارده ياپه حديث باندي عمل کول پکاردي خوداسی صورت کې چه مطابق حديث صحيح راغليدي دامام صاحب قول پريخودوکې خوترك تقليدلازم نه راځی ځکه چه تقليدخومسائل اجتهاديه کې کيږي نه منصوصی کې اوبل دمجتهدينووصيت مطابق اذاصح الحديث مهرمذهبی اترکواقولی بقول الرسول رحمه الله ترك دتقليدهم لازم نه راځی ځکه چه مسائل منصوصه خومحل دتقليدنه دي دحديث اتباع دمحدثينودتصريح مطابق واجب ده- اوکه چرته ديته هم تقليداووئيلی شی نوموافق دمقولی دامامانوکې تقليدپريخودل راغلل اوعمل بالسنة مکروه اوناجائزګڼړل خوخطره ده چه دامامانواودعالمانودتصريح مطابق چرته موردسزا ونه ګرځی- په دي وجه امام ابن حجر رحمه الله فتح الباري دريالسم جلدصـ ۲۸۲ مطبوعه مصرکې فرمائې ويستفادمن ذلك ان امرصعلم اذاثبت لم يکن لاحديخالفه ولايتحيل فی مخالفته بل يجعله الاصل الذی يردعليه ماخالفه لابالعکس کمايفعله بعض المقلدين ويغفل عن قوله تعالیٰ فليحذر الذين يخالفون عن امره الاية- انتهیٰ اوورووروپه شرك فی الرسالت کې مبتلانه شی معاذالله منه- داعرض دفقيرحقيرپه نظردتحقيق اواخلاص باندي مبنی وګڼړي اوجواب راکړي فقط والسلام؟

جواب :فی الدرالمختاروندب تفريق صوم الست من شوال ولايکره التتابع علی المختارخلافا للثانی حاوی والاتباع المکروه ان يصوم الفطروخمسة بعده فلوافطرالفطرلم يکره بل يستحب ويسن ابن الکمال وفی ردالمحتارقوله علی المختارقال صاحب الهداية فی کتابه التحبينس ان صوم الستة بعد الفطرمنهم من کرهه والمختارانه لاباس به الیٰ اخرماقال واطال وقال وتمام ذلك فی رسالة تحريرالاقوال فی يوم الست من شوال للعلامة قاسم وقدرد فيها علی مافی منظومة التباني وشرحهامن غروة الکراهة مطلقاً الیٰ ابی حنيفة رحمه الله وانه الاصح بانه علی غيرروايةالاصول وانه صحح مالم يسبقه احدالی تصحيحه وانه صحح الضعيف وعمدالی تعطيل مافيه الثواب الجزيل بدعوایٰ کاذبة ثم ساق کثيرمن نصوص کتب المذهب فراجعهافافهم ،ج۲ صـ ۲۰۱،

مصرية، وفى العالمكيرية بعدنقل قول الكراهة والاصح انه لاباس به كذافى محيط السرخسى .ج۱ص ۱۲۹. فعلم بهذه النصوص المذهبية ان القول بالكراهة لم يصح نسبتهاالى الامام وانه دعوى بلادليل فلايلزم اشكال ترك الحديث ولاترك قول الامام لانه يوافق ( الحديث) [۷شوال ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانيه/ص ۱۷۴]

## بعيت غائبانه

**سوال** :(۴۸۶) آيابعيت غائبانه درست دي يانه ؟

**جواب** : درست دي په دليل دبيعت دعثمان ﷺ اوهغه غائب وه [ ۱۵ذيقعده / ۱۳۳۲ھ/ تتمه ثانيه/ص ۱۸۵]

## متن دفع اللجج فى شناعة فلم الحج/ دحج دفلم حكم

**سوال** :(۴۸۷) اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: نن دډيري مجبوري ن دخپلى پريشانى اطلاع عرض كوم چه دوه څلورووركونه امرتسرته يوفلم راغليدي په هغى كې دحج دارکانوافعالوتصويرونه اودهغى معائنه كولى شى دامرتسرتولوعالمانودافتوىٰ ورکړه چه داتماشه كتل منع دي اوډپټى كمشنرته يې درخواست ورکړو داتماشه يې منع کړه- دښاربعض مسلمانانوبيادرخواست ورکړواوهغه يې جاري کړو- اواشتهاريې ورکړوچه عالمانوغلطى کړيده چه ددي دکتلونه يې منع کړيده- ديکې دحج شوق پيداکيږي ديکې دحاجيانودتصويرونو اوحرکاتوعبادتونه بغيربل څه نشته - اوددي اموروکتل مباح اوثواب دي ددي اطلاع نه داعرض دي چه حضرت والايې څه داسى موثرعنوان يا ايت ياحديث وليکي چه په هغى ددي فلم اودتماشى حرمت وي ؟

**جواب** :اسلام عليكم ورحمة الله وبركاته: اوس خوددا سى غم اودخفګان وخت دي په څه څه باندي اوژاړوبيادا چه دخپلوورونړودلاسودغم سامان جمع وي زماحالت خودرته معلوم دي چه اوس دمحنت كار نه شى كيدي خوځه متفرق اموراجمالاً په ذهن کې راغلل داځوك صاحب دعلم سره دهغه احنافوكوم چه دهغه په ذهن کې راشى يوځاي دي کړي (۱) فقهاء تصريح کړيده چه تعريف يعنى دميدان عرفات داوريدونكونقل كول بدعت دي حلانكه هلته نورمنكرات نشته (۲) دفلم دكمپنى اله دلهولعب كيدل ښكاره خبره ده- اودلهوالات ددين



دمقاصدنه ګنړل ډيره بى ادبى اوسپكوالى دي په حديث کې دهغى ګانى ويونكى جينى داوينا وفينانبى يعلم مافى غد منهى عنه- وګرځولى شوپه دي وجه بعض شارحينوداوجه هم ليكلى ده اګركه ديکې به بل احتمال هم وي خوپه دي توجيه باندي هم نكيرنه دي کړي نوددي وجه په موثركيدوباندي اجماع ده اګرچه دي محل کې متحقق نه وي اودغه مبنى دي په ګراموفون باندي دتلاوت اوريدو دممانعت اوقران مجيددكافرانومذمت په دي باندي کړي شوي دي چه اتخذوادينهم لعباولهوا، اوددين نه اسلام مراددي كماصرحوا- حالانكه هغه ددوي دين بالقوه وه په اعتباردوجوب دقبول نوچه دچادين بالعقل اسلام وي دهغوي دي پوري لوبى اوتوقى كول به څومره بدترين وي (۳) بيادحج اكثرافعال تعبدي غيرمدرك بالقياس دي اوداسلام مخالفين به هم په كتونكوكې شامل شى هغوي به په توقواومسخرو سره پيش كيږي- اوداخلق به ددي سبب وګرځى (۴) په ديکې دتصويرونواستعمال اودهغى نه خوند اخستل هم وي اوددي بدوالى کې دهيچاكلام نشته اګركه دعبادت كوونكو تصويرونه وي - حضوراقدس ﷺ دحضرت ابراهيم عليه السلام اواسمٰعيل عليه السلام دتصويرونوكوم چه بيت الله کې دننه جوړکړي شوي وه هغى سره چه كومه معامله کړي ده هغه معلومه ده (۵) بل داچه دي نه به خواهش پرست ددي رسم په جوازباندي دليل ونيسى كوم چه دځوورځونه جوړشويدي چه په يوخاص ځاي کې به جمع كيږي اودحج نقل به كوي كيدیشى چه په ابتداء کې دحج دتحريك نيت وي خواوس به يې يوخاص حج وګڼري اوددي په مفاسدوکې دټولواتفاق دي نوهغى کې اوديکې به يې بيابه فرق څنګه پوهوي اوهركله چه دي عمل کې اباحت هم نشته نوپه ديکې عقيده دثواب لرل خوكفرته نزدي كيږي بل فقهاء جرس وهونكى دپاره په لاالا الله باندي اوازوچتول دويخولودپاره استعمالولوته يې معصيت وئيلى دي حالانكه طاعت اواباحت کې دومره لري والى نشته څومره چه معصيت اوطاعت کې دي اومعصيت کې يعنى فلم لره دحج دترغيب جوړولوذريعه به څومره ډيره بدترينه وي [ النور رجب/ ۵۸ھ/ص ۱۰]

## جواب شبه برقول فقهاء كرام كه ازيدكُل مراد گرفته نمى شود

**سوال** :(۴۸۸) يوصاحب دوايې چه ولاتلقوا الخ دامعنىٰ ده چه تاسوباعث دهلاكت مه جوړيږي داپه هغه موقع باندي دي چه صاحب دكنزالدقائق دافرمائې چه يد(لاس) رجل(خپه) اودبر(شا) چه ووائې نودي نه ټول بدن مرادنه شى اخستى دي باندي داسوال كيدیشى چه ولاتلقوا الخ کې يې بدوئيلى دي اوټول جسم يې ترينه مراداخستى دي نوددي جواب

داورکولی شی چه ددي معنی ولاتلقوابایدیکم پوري داده چه باعث مه جوړیږي اودالی التهلکه معنیٰ خوښکاره ده دټول ایت معنی داشوه باعث دهلاکت مه جوړیږي اوس داخبره معلوموؤ چه ایادامعنیٰ صحیح ده یاصحیح نه ده اطلاع راکړي؟

**جواب** : دایت داتفسیرنه دي اوه ددي سوال جواب په دي باندي موقوف دي بلکه جواب دادي چه دفقهاؤ داتفصیل په دي قاعده کې په اعتباردلسان (ژبی) نه دي چه داهل لسان په کلام کې واقع کیدوکې اشکال راشی بلکه په اعتباردعرف دکلی دمتکلم دي نوداوینا چه یدنه مرادذات نه دي مراددي نه دادي چه داپه عام کې متعارف نه دي که چرته په عام کې متعارف وي نومعتبربه وي کذافی الشامی- جلدثانی صـ ۷۱۵ [۵جمادی الثانی/ ۱۳۳۱ھ/ تتمه ثانیه/ صـ ۳۸]

## نذرانه بعوض نوکرکنا نیدن

**سوال** :(۴۸۹) سورلئ کوم چه دخپل ځان طرفنه اس واخلی اوسرکاري نوکري کوي دوي ته سحلداروائي دنوکري نه وروستوبعض خوخپله نوکري کوي- اودبعض دخپل ځان په ځاي څوك ساتي- هغوي ته بارګیروائي اکثرسحلداردتقرري په وخت کې دبارګیرونه سل روپی یاڅه ددي نه زیاتی اوکمی اخلی اوبارګیرپه سرکارکې پیش کوي اونوکري نیسی دانذرانه سلحدارانولره اخستل حرام دي یاحلال؟

**جواب** : نذرانه که چرته په عوض دنوکر کولوده نوحرام ده اوکه دخپل اس کرایه ده نوصحیح ده خوکرایه کې بیان دمودي شرط دي که چرته داشرط اومونديي شی نوجائزدي فقط [۲۳جمادی الثانی/ ۱۳۳۱ھ/ حوادث اول/ صـ ۱۰۱]

## احکام ازجهل اسلام

**سوال** :(۴۹۰) دي ملك برهماکې چه څومره مسلمانانودبرهمن زنانوسره ودونه کړيدي اوس په هغی کې چرته بعض بعض کلمه طیبه اودمسلمان څه خبري پیژنی ټول په ټول نه کلمه طیبه پیژنی نه مسلمانی چه مسلماتی څه شی دي اودمرګ په وخت کې امین امین یاپهیا پهیاچغی وهی دي حال کې مري دي برهووالونه چه څوك ښځه مړه شی هغه مسلمانه ښځه ګنړل اودهغی جنازه لوستل پکاردي یانه ؟

**جواب** : که چرته هغه زنانه دټپوس کولوپه وخت کې ځان ته مسلمان وائي اوکه چرته دهغوي مخکې داسلام اصول (بلکه الله یودي رسول ﷺ ریشتونی پیغمردي قیامت راتلونکی دي)



بیان کړي اوبیاترینه تپوس وکړي چه ته دي خبروباندي ګویایې اوهغه ووائې چه آؤ- نودي ته به مسلمان وئیلی شی اودهغی جنازه به هم لوستی کیږي اوکه دومره هم نه وي نوبیا مسلمانانی نه دي اومسلمان سره ددوي نکاح جائزنه ده- [۸شعبان/ ۱۳۳۱ھ/ حوادث اول/ صـ ۱۱۰]

## تحقیق وجوب اقطاب درهرقریه

**سوال** :(۴۹۱) فتوحات مکیه کې داعبارت دي مامن قریة مومنة کانت اوکافرة الاوفیهاقطب - ددي ښه واضح مطلب ولیکئ یعنی دقریه نه به دکلی معنیٰ اخلوکه دښاراودقطب کیدل دسړونه که دغیرجنس نه اوکه دکلی معنیٰ واخلونوپه ظاهره خوداسی ډیرکلی موندلی شی چه هلته هیڅوك هم هدایت کولووالانه معلومیږي یادامطلب به وي چه خواوشاکې به داسی سړي وي چه هغه ته به قطب وئیلی شی اوهغه به دخواوشا ټولوکلوخبراخلی غرض داچه دقریی اوقطب چه کومه معنی مراددہ هغه تشریح سره ولیکئ-

**جواب** :که چرته داعبارت فتوحات کې وي نوظاهراً دقریی نه مرادعام اوفیهانه ظاهراً ظرفیت دي نه صرف تعلق اوقطب دپاره انسان کیدل ضروري دي خوهادي کیدل ضروري نه دي البته مهدی کیدل ضروري دي داسی خلقوته قطب التکوین وائې کله کله ظاهردهغوي خراب وي خوباطناً هغه دمجذوب کیدودوجه نه معذوروي اوکله کله دهغه مجذوب کیدل هم عام طورباندي نه محسوسیږي امیددي چه دي تعمیماتونه وروستوڅه شبه نه وي پاتی شوي کنی دوباره ولیکه- [ربیع الاول/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثانیه/ صـ ۲۳]

## تحقیق افضلیت دعاء برترک دعاء وجواب شبهات متعلقه ان

**سوال** :(۴۹۲) هرکله چه داخبره مُسلّمه ده چه دیوي دعادوجه نه دتقدیرنه زیات نشی ملاویدي اودعاغوختلوکې خپل انتخاب لره دالله په انتخاب هم ترجیح لازم راځی ځکه چه دهغه دطرفنه چه کوم راځی ظاهره خبره ده چه هغه به ډیرزیات ښه اوموافق به وي اوته چه څه غواړي ممکن بلکه غالبه ده چه هغی کې به خیرنه وي لکه څنګه چه دعسی ان تحبواشیئاوهوالخ نه معلومیږي نودعاپریخودل عزیمت نه دي بلکه ضرورت معلومیږي- اوصرف خپله عاجزي ښکاره کول ددي شبی لري کوونکی نه ده ځکه چه ددعانه مقصددهغی خیزغوختل دي هنّ تبعاً عاجزي هم ښکاره شوه دانه چه دعانه مقصودبالذات عاجزي ده خصوصاً هرکله چه داحدیث کې راځی ادعوالله وانتم موقنون بالاجابة دي نه

معلومیږي چه مطلوب خپله حاجت پوره کول اوحصول دخیزمدعوله دي اوهغه هم یقین بالاجابه سره ترلی شویدي - کوم چه بظاهردشان تسلیم معارض اوالله په مصلحت باندي خپل انتخاب لره ترجیح ورکول دي اودامرمقرردسوال په صورت کې عبث اودغیرمقدر د طلب په صورت کې طلب اوممتنع بالغیردي کنی کم نه کم وغیراصلح لنفسه طلب لره شامل دي؟

**جواب** : اصل وجه دافضلیت ددعادعاجزي بنکاره کولونکته نه ده بلکه نصوص صریحه دي باقی رفع شبی داده چه کله کله داپه مقدرکې وي چه که اودغوختل فعلاً به شی اودعاکې هم چونکه په دي باندي مضبوطه عقیده وي چه که چرته ملاؤنه شونودانه ملاویدل به خیروي په دي وجه دخپل دتجویزترجیح دالله په تجویزباندي لازم نه راځی بس تفویض اوتسلیم چه په خپل ځاي باقی پاتی شوکنی ددعاځه تخصیص دي داسی شبهات خوتولواسبابواومسبباتوکې لازم راځی نوایاعلی الاطلاق داسبابودپریخودلودفضلیت التزام کیدیشی - [۱۴جمادی الاول/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۳۲]

## تحقیق تفاضل درتلاوت قران وتعلم احکام

**سوال** :(۴۹۳) څنګه چه دقران په لوستوثواب ملاویږي نودغه شان دقران اردوترجمی لوستلو باندي هم ثواب ملاویږي یانه ددي عاجزداسی اراده ده چه یوځل دقران اردوترجمه ښه ولولم بیاځه رنګ دقران شریف تلاوت کوم هغه شان به کوم دیکې دحضرت دحکم امیدواریم؟

**جواب** : دقران دلوستلوثواب خوزیات دي خودزده کولوثواب دترجمی زیات دي پس دزده کولودفرض مقدرادقران - [۲۸جمادی الثانی/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۴۵]

## تحقیق حکم ندا باسمه ﷺ

**سوال** :(۴۹۴) ماقولکم ایهاالعماء المحققین دام فیضکم، الی یوم الدین فی مسئلة ندائه ﷺ باسمه الشریف بیامحمدویااحمدهل هوحرام ام لا،واذاقلتم بالاول فهل هومختص بزمنه علیه السلام ام عام بجمیع الازمنة واذا اقترن بذلك النداء مایقتضی التعظیم مثل یامحمدالوسیلة ویامحمدالشفاعة فهل تنتفی الحرمة ام لا، بینوابالادلته التفصیلیة علی وجه یندفع الشبهات والاوهام الواقعة فی هذه البلاد لبعض الانام توجروامن الله الملك العلام؟

**جواب** : فی ندائه ﷺ باسمه بعدوفاته جهتان الاول نداء من حیث انه نداء الغائب فهولایهامه اعتقادعلم الغیب واعتقادحضورالغائب ینهی عنه سواء الادب ینهی عنه وینتفی هذا النهی لانتفاء



العلة اذااقترن به مایقتضی التعظیم کماوردفی الحدیث من تعلیمه ﷺ ضریراً قوله یامحمداخ والله اعلم،[۸شعبان/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۲۰]

## تحقیق تبرک شدن طعام که بروح بزرگان رسا نیده شود

**سوال** :(۴۹۵) دکوم خوراك ثواب دچابزرګ روح ته ولیږلی شی نوهغه خوراك متبرك ګرځی یانه که نه متبرك کیږي نوولی حالانکه حدیث شریف کې راځی دصدقی باره کې غسالة الناس داوساخ الناس ، الناس نه مراد صدقه کوونکی دي اودچاروح ته چه یې ثواب اولیږلو هغه حکماً متصدق دي اودبزرګانوخودظاهربدن خیري هم برکتی وي نوباطن دهغوي کوم چه دبدن نه هم ډیرپاك دي دهغی خیري خوبۀ دظاهردبدن دخیري نه هم ډیرزیات قابل دتبرك وي ؟ ر(۱) ورومبی خوچه چاته ایصال ثواب وکړي شوهغه متصدق نه دي متصدق عنه دي (۲) دویم داودس داوبومتبرك کیدل که چرته ددي عموم اومنی نوپه وجه دمس دبدن دي اګرکه اودس ونه کړي هلته روح سره څه شی نه مس کیږي اودمطلق تلبس موجب دتبرك کیدل ثابت نه دي اوکه چرته عموم یې اونه منی لکه څنګه چه دفقهاء داختلاف فی النجاسة والطهارة نه دغه معلومیږي اودحدیثونه صرف دحضور ﷺ داودس دابوتبرك کیدل ثابت دي دي صورت کې خوسوال دبیخ نه منقطع دي [۲۸شعبان/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ صـ ۲۵]

## تحقیق ایمان وکفرفرعون

**سوال** :(۴۹۶) څه فرمائي علماء دین په جواب ددي مسئله کې چه دمصربادشاه فرعون دډوبیدو په وخت کې وئیلی وه چه انامن المسلمین په دي وجه محی الدین ابن عربی داخبره په خپل تصنیف کې لیکلی ده چه فرعون دمرګ په وختکښی دایمان اظهار کړی ووځه لری ده کیدیشی هغه ایمان قبول شوی وی - حالانکه وروستو ایت کښی دهغی نفی په خپله موجوددده - چه الآن وقدعصیت قبل وکنت من المفسدین او فالیوم ننجیك ببدنك ، دفرعون په نسبت راغلي دی چه د هغه خاتمه خرابه شوه اوهغه ایمان قبول نه شو - خودفلانکې پیروکار تقریرکوی چه دادواړه ایتونه صرف په زورنه رتنه اوتوبیخ باندی دلالت کوی نه په نفی دایمان باندی - ځکه چه مجرم باندی چه کومه سزاوی هغه تنبیهاًوی اوادلله دبدعتیانواوقبرپرستو وایې چه بل ایت یاحدیث تحریف یادفع روایتو نه چه دهغی راوی

ثقه وی په تقریر کښی پیش کړی- چه بالکل یقینی تقریروی - چه دده ایمان نه دی قبول شوی -نوعرض دی چه عالمان ددی جواب دلیلونو سره اولیکې بینوا توجروفقط ؟

**جواب** : دعقایدو په کتابو نوکښی داتصریح ده چه نصوص په ظاهر باندی محمول کیږی اوښکاره خبره ده چه کوم نصوص اوقرانی ایتونه چه دفرعون باره کښی راغلی دی که چرته دیته یو ژبه پوهیدونکې دیوعالم په وړاندی کو م چه دابن العربی ﷺ ددی مشهور قول نه خالی الذ هن وی اولولی نو هغه به بغیردځه شك اوشبی نه دفرعون په کفرباندی دادلا لت صریح اوګنی -بس دعقایدودکتابونوددی قاعدی په بنیاد -ددی موافق عقیده لرل واجب وی -اوکه چرته دیو .... به نه ددی خلاف منقول وی نو هغه به نصوصو ته راجع کووادنصوصو تابع به یې جوړوو نه داچه بالعکس -اوکه چرته نه شی راجع کیدی نوددغه نقل به تکذیب کو لی شی -نو دشیخ عبارت که چرته پوره اوکتلی شی نومعلومه به شی- چه ددی مووا کول ممکن دی یانه -که چرته ممکن نه وی نوددده دنسبت به تغلیط کوو چه دی غلط شویدی اودآحاد امت په کلام کښی داخبره څه لری نه ده -په دی وجه شیخ عبدالوهاب شعرانی ﷺ په خپل کتاب الیواقیت الجواهر کښی دغه خبره اختیار کړیده او ددی قرینه یې ذکر کړیده چه د شیخ اخري تصنیف فتوحات دی اوپه فتوحاتو کښی دفرعون مخلد فی النار کیدل مصرح دی -نو که چرته وړمبی قول دشیخ واقع کښی هم وی دهغه نه درجوع قائل کیدل ضروری دی -اودا احتمال چه دادواړه ایتونه صرف په راویانو رټنه اوتوبیخ باندی دلا لت کوی الخ -داخوبالکل دقوعدشرعیوقطعیو خلاف دی -ځکه چه هرکله داتوبه دکفر نه وه اوداسلام اثر دادی چه انه یهدم ما کان قبله نو زورنه اورټنه په څه خبره باندی بیا پاتی ده -اوکه چرته هم دغسی احتمال غیر ناشی عن دلیل معتبر اوګنی نوکه چرته بل نص هم پیش کړی شی په هغی کښی هم داسی احتمالات راوتلی شی بیاخوهیڅ یوکافرکفر هم دنص نه نه ثابتیږی -په خپله په قران مجید کښی دابلیس خشیت من الله کوم چه په نص قرانی دخواصودعلم اودایمان ذکرشویدی- قال الله تعالیٰ فی الانفال حاکیاً عنه انی اریٰ مالاترون انی اخاف الله وفی سورة الحشرانی اخاف الله رب العٰلمین ، اودهغی نه وروستودهغه دخلودمضمون دی په دی کښی به دا احتمال واخستلی شی چه خلود په معنی دابدیت په معنی دطول مکث یعنی دیږی مودی سره دی- اوزجراً اوتوبیخاً ویپلی شویدی نوآیادابلیس دایمان څوك التزام کو لی شی ؟ تبرعانور ایاتونه اوروایتونه هم تائیددپاره



نقل کوم ، قال الله تعالیٰ واستکبرهم هووجنوده فی الارض بغیرالحق وظنوا انهم الینا لایرجعون ،فاخذنٰه وجنوده فنبذنٰهم فی الیم فانظرکیف کان عاقبة الظٰمین ویوم القیمة هم من المقبوحین، دی ایتونوکښی دفرعون عقیده کفریه الینا لایرجعون اودهغه لقب ظالم- کوم په وخت دعدم معارض په قران کښی په معنی دکافر راځی- اوبیاددده کفر لزوم اخری وختنه پوری دی اودی باندی لفظ دعاقبت دلا لت کوی. اودده جهنمی کیدل کوم چه موت علی الایمان منافی دی دده غیر متصورپه قیامت کښی کیدل کوم چه عام دی عدم نصرت من الله ته هم کوم چه مستلزم دی عدم مغفرت ته . اودده ملعون او مقبوح کیدل کوم چه موت علی الایمان سره نه جمع کیږی داټول مضمونونه منصوص دی . دی نه وروستو دمرت علی الایمان څه احتمال پاتی شو ایا څوك دفرعون دایمان مدعی داسی ایت یاروایت دبل مؤمن په شان کښی چه دهغه خاتمه په ایمان باندی شوی وی یادمرګ په وخت کښی هغه ایمان راوړی وی خود لی شی .ایمان راوړلو سره خوهغه ممدوح محمود اومقبول اومرحوم ګرځی . بیاددوی داضدادوحکم په هغه باندی څنګه کیدی شی . وقال الله تعالیٰ وحاق بٰال فرعون سوء العذاب ، النار یعرضون علیها غدوّاً وعشیا، ویوم تقوم الساعة ادخلوٰال فرعون اشدالعذاب، آیادیومؤمن عندالموت دپاره دسخت عذاب وعیدراغلیدی اواحمد دارامی اوبهیقی دبی نمازه باره کښی رسول الله ﷺ حدیث روایت کړیدی چه هغه به دفرعون هامان قارون اوابی بن خلف سره وي . دی روایت کې فرعون دنورکافرانو چه په کفرمړه شویدی په فهرست کښی شمیرل اوسره وعید سختول ایاددده په موت علی الکفر باندی متبادراً دلا لت نه کوی . ایاداسی یو وعید کښی څوك دیومسلمان سره تشبه او الحاق خودلی شی نو خبره خو بالکل ښکاره ده باقی ګج روی څه علاج نشته .[ ۱۲ رمضان المبارك س۱۳۳۳ھ / تتمه خامسه / ص ۲۴]

ایضاً

**سوال** :(۴۹۷) یوه شبه ده چه رسالة نهایت الرشادکښی مولانا دشیخ محی الدین ابن العربی په کلام اودقران په نص کښی چه کوم بظاهر تعارض معلو میده.( ځکه چه دنصو ص الحکم دعبارت نه دفرعون ایمان معلومیده، عبارة، فقبضة طاهرامطهرٌالیس فیه شيٍ من الخبث لانه قبضه عندایمانه قبل ان یکتسب شیئا من الاٰ ثام والاسلام یجب ماقبله ، ماقبله اوقران مجید کښی الان قد عصیت قبل استفهام انکاری وو. بل داچه دځنکدن دوخت په بل ایت کښی چه لیست التوبة الایه آخری جز دی دایمان نفی معلومیږی ) مولانا موصوف ددی

تعارض متعلق لیکلی دی چه عالم شهادت عالم غیب یاعالم مثال کښی دیوثبوت دی اوبل عالم کښی ددی نفی ده وحدت دمکان اوزمان کوم چه شرط دتناقض دی متحقق نه شو په دی وجه تعارض نشته داتطبیق دهغه په ذهن کښی نه راځی ځکه دظاهری عبارت دنصوصو چه انکار کوی . دجناب نه په دی تطبیق باندی ځان پوهول غواړم . خو واقعی شبه داکیږی چه تعارض معلومیږی بعض شارحینو دنصو ص الحکم تطبیق داکړیدی چه دفرعون ایمان راوړل دبعضو امورو داخرت په وخت دځنکدن کښی عیانا څرګندیدو دوجه نه دی . ددی امت سره خبر ورکوی په دی وجه ایمان معتبر نه دی خو دنصوصو عبارت داهم نه قبلوی په دی وجه قبضه طاهراً مطهراً الخ دلالت کونکې دی آیا واقعی څه صورت دتطبیق شته ؟

**جواب** : (برنی جواب سره پیوسته) که چرته داعبارت دشیخ وی نومعنی داده چه مقصود دایمان حکم کول نه دی بلکه دهغه داحتمال حکم کول دی مطلب داچه بعض الفاظو نه داسی معلومیږی .خوتعبیر کښی تسامح ده چه محتمل یې په صیغه دواقع کښی بیان کړ ګویاددی جملوپه آخر کښی دظاهراً قیدمراددی .قرینه داده په دغه ځای کښی داسی هم عبارت شته وامره موکول الله تعالیٰ . که چرته صحت دایمان یقینی دی نوددی جملی څه معنی . نمونه ددی حکم په ایمان دنکیانودنبی ﷺ دی سره دضعف ددلیلونونه اوته په دی قیصه کښی ولی ځان غورزوی آیاځه ضروری خبره ددی موقوف علیه ده که چرته مونږدنصوصوپه مقابله دنصوصوانکار وکړونوځه خبره منع کوونکې ده . غایة مافی الباب دشیخ په شان کښی ګستاخی مه کوی اودقران په فهم کښی دغلطی قاتل اوګرځی .شعبان س۱۳۳۸ھ (تتمه خاصه ص۱۵۳)

## معنیٰ عدم تکفیر دریک (۱) وجه اسلام ونود(۹۹) ونه وجوه کفر

**سوال** :(۴۹۸) مشهوره ده چه که چرته یوسړی کښی یوکم سل وجه دکفروی اویوه وجه داسلام وی نوپه هغه باندی دکفرفتوی ورکول نه دی پکار. نوشارع ﷺ خوډیرکلمات دکفر دپاره وضع کړیدی نوبیادکفردکلماتو کفردپاره دوضع کولوځه معنی شوه .که چرته صرف زجر اورتنه مقصودوی نومونږه ګورو چه زمونږ په زمانه کښی لوی لوی عالمان بعض خلقوله په فره ذره خبره باندی بلکه حقیقت کښی دکفر په کلماتو باندی دکفر فتوی ورکوی.دافتوی په څه باندی محمول کول پکاردی ؟



**جواب** : ددی دا مطلب نه دی چه که چاکښی دیوکم سل خبری دکفر فتوی نه ورکوی . یوکم سل خوډیری وی که چرته یوه خبره هم موجب دکفر یقینی اومونږی شوه بیابه هم فتوی ورکوی بلکه دامطلب دادی چه په خپله دی امرکښی ډیرشی احتمالات وی . بعضو احتمالاتو باندی خوهم موجب دکفردی اوهغه احتمالات یوکم سل دی اوبعضو احتمالاتو باندی هغه موجب دکفرنه دی اوهغه یوه ده .نودی صورت کښی به داامرپه دی احتمال باندی محمول کووکوم چه موجب دکفرنه دی اودتکفیرنه به احتیاط کوو[۱۲شوال/ ۱۳۳۳ھ/ تتمه ثالثه/ص۹۰]

## ابطال تاویل جسد مثالی درمعراج

**سوال** :(۴۹۹) دیومسئلی باره کښی عرض دی جناب والا ارشاد وفرمائي چه زړه مې مطمئن شی . دعالم برزخ دعذاب اوثواب باره کښی جناب غالبا زبانی هم ارشادفرمائیلی ووا و بعضو کتابونوکښی یې هم لیکلی دی چه جسدمثالی سره دامعامله کیږی په دی وجه که چرته په جسدحسی باندی څه اثرات بنکاره نه شی نودشبی ګنجائش نشته .په دی وجه چه که چرته دمنکرینو یادمخالفینو په مقابله کښی دمعراج په نسبت هم دغه توجیه وکړی نوځه دنص مخالفت خولازم نه راځی اوددی توجیه څه ګنجائش شته یانه اګرچه توجیه دظاهرنصوصوخلاف معلومیږی ځکه چه اسری بعبده اودحدیث دالفاظونه متبادر جسد حسی سره تلل راځی . خودسره داهم خیال راځی چه د معراج واقع داسی ده چه ددی عالم برزخ سره زیات تعلق دی غرض داچه بفضله تعالی اوپه برکت دصحت دجناب جسدحسی سره دمعراج کیدو کښی ددی عاجز هیڅ شبه نشته .صرف دزړه مطمئن کولودپاره تپوس کوم چه داتوجیه هم کیدی شی یانه ؟

**جواب** : عقایدوکښی مقرراومسلم دی چه نصوص په ظاهرباندی محمول کول واجب دی څوپوری چه څه صارف عقلی یانقلی نه وی نودبرزخ دمعاملاتوباره کښی خو حامل علی التاویل متحقق دی چه مونږ بدن مضریدهغه اثراتونه خالی وینو په خلاف خبردمعراج چه دلته څه صاف عقلی یانقلی موجودنه دی پدی وجه دلته صرف کول بدعت اومنکرده[ ۴ذی العقده/ ۱۳۳۳ھ /تتمه ثالثه ص۱۹۷ ]

## عدم تکفیربقول که رسول الله ﷺ امام نبود

**سوال** :(۵۰۰) وارث دین متین ایّده الله بنصره السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته درینجا یك واقعه عظیمه افتاده که درمقامی بحث درین سخن افتادکه هرگاه قوم برائ جماعت تیارشده وامام آن قوم تیارنبود ،انتظارامام کندیانه،بعض گفتند انتظارکندوبعض گفتندانتظارنه کند ، زیراکه درنمازصبح عبدالرحمن بن عوف ﷺ امامت کردورسول خدا ﷺ برکعت دوم رسیدادائ صلوٰة فرموداصبتم احسنتم ،درین ولامردیکه امام آن مقام بودگفت که رسول خدا امام نبود ، واین حادثه بعدصلوٰة عصربودکه هنوزقوم جمله نشسته بوند ، حالا مقدمه عظیمه درین امرهست که این لفظ سب هست یانه بعض علماء گویندکه امامت صغریٰ وکبریٰ برائ رسول خدا ﷺ متواترهست وانکارمتواترکفر،وخصوصاً امری که منسوب بذات مطهروباشدسب است ،زیراکه لفظ امامت قطع نظرازاموردیگربلحاظ معنوی لغوی نیزوصفی ازاوصاف عالیه هست که انکاراوکفرهست ونیزقرینه ودلالت الحال شاهدحال ست زیراکه این مردقائل قدری سست وقوم چست بود این امام خودرافوقیت معنوی ثابت کرده که ماامامم انتظارمامی شودورسول خدا امام نبودازین وجه انتظاراونمی شد ، فرقه دوم گویداین لفظ سبّ نیست زیراکه مرادازامامت امامت زمانه حال است که درجه اووعزت اومعلوم هست ،ونیزقائل می گویدکه ماقصدتخفیف واهانت نداشتم بلکه ازکسی شنیده بودم وقصددرمعامله سبّ شرط هست ونیزقائل ازامامت رسول خدا ﷺ خبرنبوداگرچه بروایت ضعیفه عمل باشدیاغیرمذاهب اربعه باشد ، کماصرّح به فی الحموی والشامی وغیرهمامن کتب الفقه، جواب فرقه اولیٰ مرادازامامت امامت زمانه ماضی بودزیرا که بودماضی هست نه زمانه حال انصراف لفظ ازحقیقت بلاقرینه خلاف قواعدعلم هست وقائل مذکورلفظ امام نبودگفته وقصداهانت وتخفیف شرط نیست چناچه فاضل چلپی وغیره گفته درمسائل سبّ وان ظهربدلیل حاله ان لم یتعمدذمة ولم یقصدسبّه وبرحاکي حینیکه اسم محکي عنه یادنه کندوتقریرخودتمام کندهمان حکم است که حکم قائل هست کماصرح به الملاعلی قاری رحمه الله وغیره ،واین امام روز دیگرگفته که ازوسوال شدکه این سخن درکدام کتاب دیده یاازکسی شنیده گفت ازکسی شنیده ام ودران وقت بلکه دران روزهم نگفته وجهل درعقائدی که رجع اوبه سبّ وکفرباشد عذرنیست چناچه فاضل چلپی وغیره می فرماید ، لایعذراحدفی الکفربالجهالة ولابك دعویٰ رجل اللسان اذاکان عقله فی اصل



فطرته سلیماالامن اکره وقلبه مطمئن بالایمان ،پس هرچه آن والاجاه مهتمم دین رسول الله راحق وثواب معلوم می شوداین سائلین رابرجواب مستطاب ممنون فرمایندکه این لفظ سبّ هست یانه، اجرکم علی الله ووصلکم الی یایحب ویرضاه ، تاکه حسب الارشاد وتعمیل کرده شود ،نیزاگرحضورعالی فتویٰ چندعلماء محققین همراه افتاء خویش مقارن فرمایند ،احسان فوق الاحسان باشد ،والسلام علیٰ من اهتم فی الاسلام؟

**جواب** : کلام محتمل وجه صحیح اگرچه باحتمال بعیدباشدموجب کفرنمی شود ،ودرین جاکلام مذکورمحتمل این معنی است که امامت حضور ﷺ اگرچه واقع بودمگر مقصودوملتزم نبود بلکه تابع نبوت ولازم چون تقدم کسی درحضور ﷺ خلاف ادب بودبدین وجه حضور ﷺ مقدم می بودندودعویٰ ثانیه اش این ست که وجوب انتظارمقتضائ امامت مقصوده وملتزمه است نه مقتضائ امامت لازمه وتابعه ،پس این هردومقدمه خواه محل کلام باشندلیکن درمنع ازکفر کافی ست [۲ذی الحجه/ ۱۳۳۳ھ /تتمه ثالثه / ص۱۱۴]

## تحقق حکم بعض مغلوبین

**سوال** :(۵۰۱) لاندنی حکایتونو(۳) باندی چه لیکلی شوی ووالامدادجهای الاخری س۳۶ھ الزام (۴) په واجب کښی هغه کس ته فقهی حکم سره دتعرض نه کولودوجه نه چه ذکروه دعالمانوحضراتونه می دفتاوی دخلاصی نقل کولووعده کړی وه چه په یوه موقع باندی به بعینهاهغی لره سره دیوتفصیل تحریرنه دعالم چه مرتب کړی وی که څوك یې شائع کولودپاره غواړی نووربه یې کړم اه ص۲۳ .اوس دهغی موقع راورسده دی فصل کښی دهغی وعدی پوره کول دی اوداپه څو حصوباندی شاملده . ورومبی جزء سوال متعلق واقع سره دویم جزء دسهارنپورجواب ،دریم جزء ددیوبندجواب ،څلورم جزء جواب چه متعلق دی دسوال داصل دجواب ددیوبندسره ،پنځم جزء جواب ددهلی سره دضمیمی نه شپږم جزء تحریردهغی برنی صاحب علم موصوف . (نوټ) دی مقام باندی دحکایت مذکوره دختمیدو هغه عبارت لره دکوم حاصل چه خپلی رایې لره په دی فتووکښی دخل(۱) نه ورکول اودغه فتاوی لره باعیانهانقل کول دی دهغی نه ځان فارغوم دالامدادنه دوباره نقل کوم وهی هذا.

---

۱-البته چرته چرته یوی پهلوسره می دبلی پهلوپته حاشیه باندی ځکه ورکړیده چه دعالمانوپه دواړوپاندی نظروی اوتنقیح کښی ورته اسانی وی دهغه نه بغیر چه یوی پهلوته په بلی پهلو باندی ترجح ورکړی ۱۲

اوس زه دی باره کښی دعالمانو تحقیقاتو لره (چه په هغی کښی بعض زمادغه کس لره معذور ګڼلو په بنیاد باندی حکم فقهی ته تعرض ضروری نه ګڼلو من کل الوجوه تائید کوی) ښکاره کوم چه زه فارغ شم .اوس عالمان دپه خپل تحقیق سره اوعوام دخپل معتقد فیه عالمانو په تقلید سره اودغه شان صاحب دواقع دهم ددغه فتوو[1] تنقیح سره حکم فقهی معلوم کړی.

## رومبی سوال متعلق دواقع سره

یوسړی وایي چه زه خوب ګورم چه کلمه طیبه لولم خودمحمدرسول ﷺ په ځای دزیدنوم اخلم په دی کښی می چه زړه کښی خیال راغی چه تانه دکلمی په لوستلو کښی غلطی وشوه داصحیح وییل پکاردی . دی خیال سره دوباره کلمه وایم زړه باندی خودادی چه صحیح ووایم خوپه ژبه بی اختیاره په ځای درسول الله ﷺ دزیدنوم اوزی حالانکه ماته ددی خبره پته ده چه دغه شان صحیح نه ده خوبی اختیاره دژبی نه دغه شان راووزی . دوه دری ځله چه کله دغه شان وشول نوزیدخپلی مخی ته وینم نورهم څه کسان هغه سره ووخودیکښی زمادا سی حالت شو چه په ولاړه ولاړه په دی وجه چه ویره راباندی راغله راوغورزیدم اوډیره په زوره چیغه وویسته اوماته معلومیده چه ماکښی څه طاقت نه دی پاتی شوی . پدیکښی بنده دخوب نه راپاسیده خوپه بدن کښی هغه شان بی حسی وه اوهغه دبی زوری اثرراکښی وو . خودخوب اوبیداری دواړه و حالاتونو کښی دزیدخیال ووخو حالت دبیداری کښی دکلمی په غلطی چه هرکله خیال راغی نوددی خبری اراده می وکړه چه داخیال دزړه نه لری کړم.ددی د پاره چه بیاداسی ونه شی په دی خیال بنده کښیناستو بیابه په بل طرف څملاستم اودکلمی دغلطی په تدارک کښی رسول الله ﷺ باندی درودشریف لولم . خوبیاهم داوایم چه اللهم صل علی سیدنا ونبینا ومولانازید حالانکه اوس ویخ یم خوب نه دی خوبی اختیاره یم مجبوریم ژبه په خپل قابو کښی نه ده دی ورځ باندی دغه شان چل وو خوبله ورځ بیداری کښی راباندی سخته ویره وه اوښه می وژړل . انتهی . دی واقع باره کښی دځوامورو تپوس

[1]-دی مقام باندی دهغی حاشی اراده ضروری ده کومه چه دالامداد جمادی الاخری س۳۹هـ په اخری کرخه باندی ده وهی هذا اوا صل مدعاکښی دا تولی فتوی متحدی دی یعنی نمبر۱ عدم حکم بالاراد. نمبر۲ بقاء نکاح زوجه یعنی عدم بینونت زوجه نمبر۳ عدم جوازنکاح زوجه از زوج ثانی . اوکوم امورچه داصل مدعی زیاتی وی لکه امرپه تازه کولودایمان اودنکاح احتیاطاً دی کښی لږ اختلاف داڅه معتدبه اختلاف نه دی . ددی فتوودیوبل سره دمتخالف کیدوشبه مه کوی ۱۲



کوم ددی متعلق چه څه حکم دشریعت مصطفویه علی صاحبها الصلوة والتسلیم وی صفا اومدلل یې بیان کړی .نمبر۱ دصاحب دواقع دبیان نه دابالکل صفامعلومیږی چه هغه په خوب کښی دصحیح کلمی لوستلو قصد کولو خودهغه ژبی نه بغیردقصد اواختیارنه غلطه کلمه وتله بل داچه دهغه الفاظ (په دیکښی می خیال راغی چه ستانه دکلمی په لوستلو کښی غلطی وشوه انتهی) ښکاره کوی چه دغلطی کلمی وئیلوپه وخت کښی هغه ته ددی غلطی احساس نه وه بیاسره ددی نه چه داحالت دخوب ووا وهغه که چرته دی حالت کښی په اختیارمتخیل هم غلطی کوله لکه یوسړی په خوب کښی په خپل اختیار متخیل زناوکړی نوهم داپه حکم درفع القلم عن ثلثه الخ معذوروو.خوهغه دخپلی عقیدی په بنیاد بلا شعوراوبی اختیارهم داغلطی ښه نه ګڼله . اودشعور اودغلطی داحساس نه وروستو په خوب کښی دهغی غلطی تدارک کول غواړی اودصحیح کلمی لوستلو قصد کوی خودهغه داخیالی شعور اواختیار بیافنا کیږی اوبغیرداختیار اوشعورنه دوباره دده نه دامخکښی غلطی کیږی .اوهرکله چه دی بیداره کیږی نودی دخپلی ښی عقیدی په بنیادباندی داهم ښه نه ګڼی چه په خوب کښی هم اوبلا شعوراواختیارهم زمادژبی نه خلاف شریعت الفاظ ووتل دی دپاره هغه بیاددی غلطی تدارک کول غواړی خودی بیابی اختیازه کیږی اوبغیردقصداواختیارنه دده نه داغلطی بیاکیږی . غرض داچه هغه خپله صحیح عقیده په صفاصفالفظونو کښی ښکاری کوی دده دهیڅ یولفظ نه دانه معلومیږی چه دده په عقیده کښی څه نقصان ووبلکه دهغه دبیان نه دهغه کمال خائسته عقیده کیدل اوپه خپلی غیراختیاری عقیده باندی هم سخت ویریدل اوپښیمانه کیدل معلومیږی اودکومی غلطی چه هغه اقرارکوی دهغه په نسبت هغه وایي چه دامانه بغیردقصداواختیارنه صادره شویده داسی حالت کښی راغلل . دی به په دعوی دبطلان دقصداواختیار کښی ږښتونی ګڼلی کیږی یادروغژن . که دروغژن ګڼلی شی نوولی ؟آیاپه دی وجه چه عقلاً یاشرعاً داسی کیدل ناممکن دی یاڅه بله وجه ده چه کوم صورت وی دهغی توجیه دی وفرمائیلی شی .اوکه چرته ږښتونی ګڼلی شی نوبیابه دده داسقوط دقصداوداختیار اوسقوط[1] به عذرشرعی ګڼلی شی یانه

[1]-دسقوط شعورحکم اصالت دخوب دحالت په اعتبار سره دی اودبیدارو الی دحالت په اعتبارسره دلالت . په دی شان سره چه صاحب واقع وائی چه زه خوب کښی وینم چه کلمه طیبه لولم خو محمدرسول الله ﷺ په ځای دزیدنوم اخلم په دیکې زړه کې خیال پیداکیږي چه تانه دکلمی شریفی په وئیلوکې غلطی وشوه اوده ددي الفاظونه چه په دیکې می خیال پیداشوچه تانه غلطی وشوه معلومیږي چه په ورومبی ځل ده ته ددي غلطی احساس نه وه اودوروستنوغلطومنشاء هم دورومبی حالت په شان حالتونه دي په دي وجه ظاهره هم دغه ده- چه په دیکې هم ده ته ددي غلطی احساس نه وه اوددي نفی شعورنه هغه

-که چیرته عذرشرعی نه شی ګنلئ نوڅه وجه ده- حلانکه په اصولو امام فخرالاسلام بزدوی صفحه ۱۴۷۴ کې راځی، ان سکران اذاتکلم بکلمة الکفرلم تبن منه امرأته استحساناً، اوصاحب کشف ددي په شرح کښي لیکلي دي. وجه الاستحسان ان الردة تبتنی علی القصد والاعتقادونحن نعلم ان السکران غیرمعتقدلما یقول بدلیل انه لایذکره بعدالصحوو ماکان عن عقدالقلب لاتنسی خصوصاً المذاهب فانها تختارعن فکرو روية وعماهوالاحق من الامورعنده واذاکان کذلك کان هذا عمل اللسان دون القلب فلایکون اللسان معبراعمافی الضمیرفجعل کانه لم ینطق به کمالوجری علی لسان الصاحی کلمة الکفرخطاء کیف ولاینجوسکران من التکلم بکلمة الکفر عادة وهذا بخلاف ماذاتکلم بالکفر هازلاً لانه بنفسه استخفاف بالدین وهوکفر وقدصدرعن قصد صحیح فیتعبروتمسك بعضهم بماروی اوواحد امن کبارالصحابة سکرحین کان الشرب حلالاً فقال لرسول ﷺ هل انتم الاعبیدی وعبیدی اباي ولم یجعل ذلك منه کفراً وقرأ سکران سورة قل یَاأَیُّهَا الْکَافِرُونَ فی صلوٰة المغرب وترك اللاٰئت فنزل قوله تعالیٰ یاایها الذین اٰمنوا لاتقربو الصلوة ولم یحکم النبی ﷺ بکفره ولابالتفریق بینه وبین امرأته ولابتجدیدالایمان فدل ان بالتکلم بکلمة الکفر فی حال السکرلایحکم بالردة کمالایحکم بهافی حالة الخطاء والجنون فلاتبین منه امرأته ولقائل ان یقول هذا التمسك غیره مستقیم هٰهنالان کلامنافی السکر المحظوروکان ذٰلك السکرمباحالان الشرب کان حلالاً فصیرورته عذراً فی عدم اعتبار الردّة لایدل علیٰ صیرورة المحظورعذرا فیه . انتهي ، ددي عبارت نه صراحتاً معلوم شول چه که چرته دچادڅبي نه کلمه دکفر اوده ته خونه هغه دزړه نه ددي عقیده لري. اونه ده په خپل قصد اواختیار داکلمه ووئیله نوپه دي سړي دردت حکم نه شي کیدلي. برابره خبره ده که منشاددده دحالت دنشي وي یاخطاوي یالیونتوب وي یاڅه بل څه .ځکه جه مدار دحکم عدم مواطات قلب باللسان وعدم قصداواختیار

---

شعورمراددي کوم چه مفسدبه دي -کنی فی الجملہ شعورخولیونواونشی کوونکوته هم کیږي جه ناقابل داعتبارکیږي- اصل خبره داده چه داساتل دبیان داندازنه معلومیږي چه ددۀ داحالت کوم چه منشاء دغلطی وه همیشه نه وه بلکه ددوري په طورباندي طاری شوي وه دغه وخت دده اختیاراوشعورباطلیږي اوهرکله چه دغه حالت ختم شی نودغه وخت شعوروغیره بیاواپس راځی- خوچونکه طاریه کې شعوربلکل باطل نه کیده په دي وجه پس دافاقه کیدوده هم ته خیال راتلوچه مانه غلطی وشوه کله څنګه چه دبیداري نه وروستوسړي دخوب واقعی رایادیږي- اودیادیدونه وروستوهغه بیادهغه غلطوتدارك کول غواړي خوپه ده باندي بیادوره راتله اوبیامجبوره کیده پاتی شوه داخبره چه ددي دوري سبب څه وه ایاجسمانی یاخارجی- ...تعین نه شی کیدئ- والله اعلم ۱۲ منه-



صحیح ګرځولي شویدي. نه خصوص سبب. خوابعضو په نزدصرف دومره دیوقیدبل هم لحاظ شته چه سبب دلري کولو داختیار محظورشرعي نه وي ددي تحقیق نه وروستودصاحب واقع معذوري ښکاره ده ځکه چه هغه په خپله ددي اختیاري نه وو نوداسي حالت کښي ده ته دمعذورنه وئیلو څه وجه ده هرکله چه سکران معذورګنلي شي حالانکه ده خپل اختیاردیواختیاري سبب په ذریع سره باطل کړیدي نوداسړي به ولي معذوره نه وي دچااختیار ته چه داختیار په ختمولوکښي هم دخل نه وویاهرکله چه دسکران دعدم مواطات قلب ثابته بدلالت حال اعتبار کولي شي نوداسي سړي دعدم مواطات قلب څنګه انکار کیدي شي کوم چه په زروڅبوسره ددي کلمې دکفرنه بیزاري ښکاره کوي اوهرکله چه خاطی معذورګنلی شی حالانکه که هغه ددی فعل خطاقصدنه کوی نوددی نه دبچ کیدوهم اهتمام نه کوی. نوبیاداصاحب دواقع ولی معذورنه شی ګنلی کیدی. هرکله چه دی ددی نه بچ کیدوامکانی اهتمام هم کوی بل داچه مکره معذورګنلی کیدی شی اګرچه هغه کلمه دکفر په خپل اختیارسره اووایې خو چونکه دهغه دااختیار معتبر عندالشرع وویه دی وجه دهغه دااختیار کالعدم وګرځولو اوپه ده باندی دکفر حکم ونه لګولوپدی وجه درمختارجلد خامس ص۱۳۳ کې راځی. ولاردة بلسانه وقلبه مطمئن بالایمان فلاتبین ذوجته لانه لایکفربه والقول له استحساناً وفی ردالمحتارتحت قوله لایکفربه قال فی الهدایة لان الردة تتعلق بالاعتقاد الاتریٰ لوکان قلبه مطمئناً بالایمان لایکفروفی اعتقاده الکفرشك فلایثبت البنیونة بالشك انتهیٰ وقال تحت قوله استحساناً ووجه الاستحسان ان هذه اللفظة غیرموضوعة للفرقة وانما تقع الفرقة باعتبارتغیرالاعتقادوالاکراه دلیل علیٰ عدم تغیره فلاتقع الفرقة ولهذالایحکم علیه بالکفر،زیلعی انتهیٰ؛ کوم سړی چه بالکل مسلوب الاختیار وی هغه په دی خاص امر کې کوم کې ناقص اختیار به نقصان معتبر عندالشرع کالعدم ګنلی شی ولی معذورنه شی ګرځیدلی اوولی دی دلیونی یامسحورپه حدکې نه شی داخلولی. اوکه چرته داعذرشرعی و ګنلی شی نوپه دی باندی رټنه ورکول یاملامته کول یاده ته دایمان اودنکاح دتازه کولوحکم کول شرعاً څه حکم لری. که چرته داسی ووئیلی شی چه احتیاطاً ده ته ایمان اونکاح تازه کول پکارده نوبیاداسوال دی چه ایاداحتیاط واجب دی یامستحب. که چرته واجب دی نوددی څه دلیل دی. اودی وخت کې به دده دمعذورکیدو څه معنی وی بل داچه که چرته دی صورت کې دابی بی دنکاح تازه کولوپه قبلولوباندراضی نه وی اوبل چاسره نکاح وکړی نوددی نکاح څه حکم دی اوکه چرته مستحب دی نوددی خبری صفاطریقی سره تصریح کول پکاردی چه رومبی به نکاح په خپل باقی ده. اودی ښځی ته بل چاسره نکاح کول جائز نه دی. دی دپاره چه هغه لندو الفاظوسره په

غلطی کې ونه غورزیږی اوبل چاسره نکاح کو لو جرأت ونه کړی نمبر ۲ : که چرته ددی سوال جواب دی تفصیل سره ورکړی شی چه صاحب واقع که چرته واقع کې بی اختیاره وو نوبیاخو معذوردی اودی صورت کې ایمان اونکاح تازه کول صرف دعوا مودتهمت لرکولو دپاره محض مستحب دی اوکه چرته هغه په واقع کې بی اختیاره نه و وبلکه هغه په حقیقت کې تکلم بکلمة حقه باندی قادر ووخو هغه داپریخوده اوکلمه دکفرپه ژبه راوړه نومعذورنه دی اودی صورت کې ایمان اونکاح تازه کول په ده باندی واجب دی او معیار دده درښتیا اودروغوبه دده دیانتداری اوصلاح ګرځولی شی نوایاددی واقع داجواب دشرعی قاعدوپه روسره صحیح دی یانه ؟

## دویم جزوجواب سهارنپور

صورت مسئوله کې دخوب لیدونکې باره کې سوال کوونکې په سوال کې ددوو خبروذکر کړیدی رومبی داچه دصاحب خوب نه په خوب کې دکلمی طیبی په ځای غلطی سره په ځای دنوم دحضور ﷺ دزیدنوم اوزی اګرچه هغه پوهیږی چه زه کلمه غلطه لولم اودصحیح وئیلوارادہ کوم خومجبوراً بی اختیاره په ځای دنوم مبارك درسول الله ﷺ دزیدنوم اوزی : دویم داچه وروستودبیداری نه هم دکلمی په غلطی باندی چه کله خیال راغی نوارادہ می وکړه چه داخیال دزړه نه لری کړم اوبیاداسی څه غلطی اونه شی دکلمی شریفی دغلطی په تدارك کې رسول الله ﷺ باندی درودشریف لولم اللهم صل علی سیدنانبیناومولانامحمد ﷺ کې دحضرت ﷺ دنوم مبارك په ځای دزیدنوم اخلم اووایې چه په دی کې بی اختیاره یم مجبوریم ژبه می په قابو کې نه ده داخبره خوښکاره ده چه دواړوحالتونوکې ددہ دژبی نه چه کوم کلمه اوزی هغه کلمه دکفرده غیر نبی ته نبی یارسول وئیل صریح کفردی خوړومبی خبره دخوب یوحکایت دی اوکوم دکفرکلمه چه حکایت ووئیل شی برابره خبره ده که هغه حکایت دچادکافردقول وی یادخپل قول حکایت وی کوم چه داسی حالت کې چه هغه کې شرعاً معذوروی نوهغه تکلم بکلمة الکفرباندی دلالت کوونکې نه وی . اونه موجب دارتدادګرځی نه دیانتاً نه قضاءً لهذاده چه دکوم خوب حکایت کړیدی اوتکلم بکلمة الکفر یې حکایت کړیدی ده باندی په دیکې څه شرعا موخذه نشته . البته دبیداری نه وروستوچه داوایې اللهم صل علی سیدناومولاناونبینازید کومه چه دویمه خبره ده داکلمه دکفرپه داسی حالت کې و ایې کوم چه حالت دمعذوری نه دی خوهغه وایې چه زه بی اختیاره یم مجبوریم ژبه می په خپل قابو کې نه ده بالجملة ددہ دی قول کلام نه دامعلومیږی چه داکومه کلمه دکفر چه وایې اعتقادنه یې نه وایې بلکه بده یې ګنی اوددی تدارك کول غواړی خو چونکه ژبه قابو کې نه ګنی په دی وجه دی



دغه شان درودشریف غلط وایې . لهذادی به دیانتاً فیمابینه وبین الله کافرنه شی ګنلی کیدی خودظاهراعتبارسره هرکله چه دهغه په عذر کې په غورسره نظرو کړیشی نوددہ داعذر دهغه شرعی عذرونونه معلومیږی کوموته چه فقهاؤرحمهم الله معتبرعذرویلی دی درمختارکې راځی شرائط صحتهاالعقل والصحو والطّوع فلاتصح ردّة مجنون ومعتوه وموسوس وصبی لایعقل وسکران ومکره علیها،.داسړی دعاقل صاحی اوطائع کیدو باوجودهم متکلم بکلمة الکفر کیږی نوددہ داعذر په هغه شرعی عذرونوکې داخل نه دی ددہ دادعوی چه زه بی اختیاره اومجبوره یم اوژبه می قابونه ده په هغه وخت کې به شرعا معتبروه چه هرکله ددہ دمجبوری اوبی اختیاری سبب مجمله دهغه عاموا سبابونه وه کوم چه عامة سالب داختیاروی لکه لیونتوب ،نشه ،اکراه ،عته اوموجوده حالت کې چه ده ته کوم حالت مخی ته راغلی دی ده دپاره څه داسی سبب نشته کوم چه اسباب عامه سالب اختیارنه وی ځکه چه ددہ دبی اختیاری څه سبب ددہ په کلام کې نه شی موندی کیدی کوم چه سالب اختیار وګنلی شی که چرته دی نوهغه غلبه دمحبت دزیددی اوغلبه دمحبت داختیاردسوالبونه نه ده غلبه دمحبت کې داطراء تحقیق کیدی شی کوم چه شارع ﷺ منع فرمائیلی دی لا لطرونی کمااطرت الیهودوالنصاری ولکن قولوا عبدالله ورسوله اوکه چرته غلبه دمحبت اودهغه شغف سالب داختیار وی نونهی عن الاطراء به نه متوجه کیدی بلکه معذور به ګنلی شوی نهی عن الاطراء په خپله دلالت کوی چه شغف دمحبت سالب اختیارنه دی په دی وجه داطراء نه حضور ﷺ نهی فرمایې په دی وجه ددہ دادعوی شرعا معتبرنه ده دی نه علاوه داسړی که چرته ددہ ژبه دتکلم په وخت کې قابو کې نه وونوداخوددہ په اختیار کې وه چه هرکله ده داپیژندل چه زه بی اختیاره یم مجبوره یم اوصحیح تکلم نه شم کولی نوتکلم بکلمة الکفر باندی به یې سکوت کړی وو لهذا داسی حالت کې به ددی کلمی د تکلم داحکم وی چه ده لره به دی کې شرعامعذورنه شی ګنل کیدی علامه شامی حاشیه ردالمحتار باب المرتدکې لیکلی دی، وقوله لایفتیٰ بکفرمسلم امکن حمل کلامه علی محل حسن) ظاهره انه لا یفتی من حیث استحقاقه للقتل ولامن حیث الحکم ببینونة زوجته وقدیقال المراد الاوّل فقط لان تاویل کلامه للتباعد عن قتل المسلم بان یکون قصد ذٰلك التاویل وهذا لاینافی معاملته بظاهر کلامه فیماهوحق العبدوهوطلاق الزوجة بدلیل ماصرحوابه من انه اذا ارادان یتکلم بکلمة مباحة فجریٰ علیٰ لسانه کلمة الکفر خطاء بلاقصد لایصدقه القاضی وان کان لایکفر فیما بینه وبین ربه تعالیٰ فتامل ذٰلك ، اوعلامه شامی په بل ځای کې هم په دغه باب المرتدکې لیکې ، وفی البحر عن الجامع

الصغیراذا اطلق الرجل کلمة الکفر عمداً لکنه لم یعتقدالکفرقال بعض اصحابنا لایکفرلان الکفر یتعلق بالضمیرعلی الکفروقال بعضهم یکفروهو الصحیح عندی لانه استخف بدینه اه ماء،علی هذا په اعتباردبعض ظاهری احکاموداقائل به په دعوی دبطلان دقصداوداختیار کې ظاهرا رښتونی نه شی ګڼل کیدی اودبطلان دشعوراودادراك هغه په خپله هم قائل نه دی بلکه داختیار دبطلان اوژبه په قابو کې دنه کیدو مدعی دی پته نشته چه سائل بطلان دشعور دده دکوم لفظ نه اخستی دی دی برنی تقریرنه وضحه شوه چه کوم عبارت سائل داصول فخرالاسلام بزدوی نه نقل کړیدی ددی مسئول عنه محبت سره هیڅ تعلق نشته محل مسئول عنه کې نه سکردی نه داقیاسا په سکرکې داخلیدی شی نه دلته خطاده اوخطاکې هم مخکې ذکر کړی شول چه د خاطی عذرهم قاضی نه شی قبلولی لهذا عبارت دبزدوی کې دحقیقی ردت حکم ذکرکړی شویدی دهغه حاصل دادی چه که چرته دچادژبی نه کلمه دکفر اوزی خودزړه دهغه اعتقادنه لری نوداسی سړی باندی به دردت حقیقی حکم نه شی کیدی اوټول حکمونه دمرتدبه په ده باندی نه شی جاری کیدی ځکه چه خوپوری موافقت دزړه ژبی سره نه وی اوصدوردقصداواختیار صحیح نه وی نوهغه وخته پوری دته دیانتاً اوقضاً مرتدنه شی ویپل کیدی اوداددی منافی نه ده چه په اعتبار دبعضو احکاموظاهراً ده ته احتیاطادایمان اودنکاح تازه کولو اواستغفار اودتوبی حکم وکړی شی اودغه شان په سوال کې چه کوم عبارت ددرمختار پنځم جلدکتاب الاکراه نه نقل شوی دی ولاردة بلسان وقلبه مطمئن بالایمان فلاتبین زوجته ددی عبارت هم هغه جواب دی کوم جواب داصول بزدوی دعبارت وکړی شو. درمختار باب نکاح الکافر کې راځی، مایکون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح واولاده واولادزنا ومافیه خلاف یومر بالاستغفار والتوبة وتجدیدالنکاح ، دی باندی علامه شامی فرمایې، قوله وتجدیدالنکاح ای احتیاطاً وقوله احتیاطاً ای یامره المفتی بالتجدیدلیکون وطؤه حلالاً بالاتفاق وظاهره انه لایحکم القاضی بالفرقة بینهما وتقدم ان المرادبالاختلاف ولوروایة ضعیفة ولوفی غیرالمذاهب اه ، صورت موجوده کې چه کوم کلام صاحب واقع دژبی نه ویستی دی ددی کلمی دکفرکیدل په اعتباردظاهر مختلف فیه نه دی اوددی ذکرشوو روایتونوپه بنیاد دیته مقتضی دی چه ده ته دی ضرورد ایمان اودنکاح تازه کولوحکم وکړیشی اووجه ددی هم هغه ده کومه چه مخکې ذکرشوه چه تکلم بکلمة الکفرکیدل مختلف فیه نه دی اوسلب داختیار دکوم قائل چه مدعی دی دهغه سبب څه داسی نشته چه هغه دی شرعاسبب دسلب اختیار وګرځولی شی او که چرته بالفرض دی مسلوب الاختیار هم اومنی نودهغه سبب په موجوده



حالت کې سوادغلبی دمحبت دزیدنه بل څه نشته اودا سبب شرعاسالب داختیار نه شی ګرځیدلی شرعانودارمداردحکم نه شی ګرځیدل کیدی کمامر .تیرشوی تقریرنه معلومه شویده چه دصاحب واقع حادثه ذوجهتین ده یوجهت هغه دی چه هغه سره دی فیمابینه وبین الله دی مؤمن ګڼلی شی . دویم جهت ظاهراداطلاق دکلمة الکفر دی دی سره به دی مامورېتجدیدالایمان والنکاح کولی شی دلته فقهاؤ رحمهم الله تصریح کوی علامه شامی لیکلی دی : وفی الخلاصة وغیرهااذاکان فی المسئلة وجوه توجب التکفیرووجه واحدیمنعه فعلی المفتی ان یمیل الی الوجه الذی یمنع التکفیرتحسینالظن بالمسلم زاد فی البزازیة الا اذاصرح بارادة موجب الکفر فلاینفعه التاویل ، .دغه وجه ده چه دی مامورېتجدیدالنکاح احتیاطا کولی شی دی صورت کې فیمابینه وبین الله ورمبی نکاح په خپل حال باقی ده په دی وجه ددې بښځی ته جائزنه دی .هغه بل چاسره نکاح وکړی یادنکاح تازه کولو نه انکاروکړی فقط . کتبه احقرخلیل احمدوفقه الله.

## دریم جز۳ جواب دیوبند

### بسم الله الرحمن الرحیم

دی واقع کې داخبره ښکاره ده چه دصاحب واقع دژبی دکفرکلمه ووتله اوکه چرته هغه په خپل اختیارسره بغیردځه صبراوداکراه نه داسی کلمه ویپلی ده نوددده په کافرکیدوکې هیڅ شك نه وو اوپه ده باندی دکفراحکام جاری کیدل یقینی ووخوپه حالت دخوب کې چه هغه خپل ځان په کلمه دکفروئیلو لیدلی دی اوورسره خپیمانتیااودخپلی غلطی احساس هم دی نوپه ده باندی دکفر حکم نه کول ښکاره دی چه دی حالت کې هغه مکلف نه دی اومرفوع القلم دی باقی پس دبیداری نه چه ده دغلطی دتدارك دپاره کلمه شریف اودرودشریف ووئیلو اوپه هغه کې په ځای دنوم مبارك دحضور ﷺ دزیدنوم ووتلو دی باره کې دصاحب واقع دابیان دی چه بغیرداختیار اوقصدنه می داکلمه دژبی نه ووتله نوددده دبیان موافق په ده باندی نه حکم دکفر لګیدی شی اونه دښځی دبائن کیدوځکه چه ارتداد دپاره په اختیار سره کلمه دکفر دژبی نه ویستل شرط کړی شویدی درمختارکې راځی . وفی الفتح من هزل بلفظ کفر ارتداخ قوله من هزل بلفظ کفرای تکلم به باختیاره الخ شامی وشرائط صحتهاالعقل والصحوا والطوع درمختار قوله والطوع ای الاختیار، شامی ، اوبغیرداختیار اودقصدنه که چرته دچادژبی نه خطاء کلمه دکفرووتله نوهغه ته مرتداوکافرنه دی

وئیلی شوی قال فی شامی ومن تکلم بهامخطئا اومکرهاً لایکفر عندالکل الخ ، اوهرکله چه دفقهاؤ دتصریح موافق متحمل کې هم حکم دکفر نه شی کولی اودضعیف تاویل دامکان په صورت کې هم حکم دکفرمنفی کړی شویدی نودچاباره کې چه فقهاؤ دالیکی، ومن تکلم بهامخطئااومکرهاً لایکفرعند الکل ،.نوهلته حکم دکفر اودښځی دبائن څه رنګه کیدی شی اوهرکله چه قائل دعوی دخطاکوی اوداوایې چه بالاراده هغه داسی نه دی وئیلی بلکه اراده یې دهغی خلاف کړیده نودده داقول به ربښتونی ګرځولی شی لکه څنګه چه دخلاصه وغیرهانه علامه شامی نقل کړیدی، اذاکان فی مسئلة وجوه توجب التکفیرووجه واحدیمنعه فعلی المفتی ان یمیل الی الوجه الذی یمنع التکفیر تحسینا للظن بالمسلم ،زادفی البزازیة الا اذا صرح بارادة موجب الکفر فلاینفعه التاویل ، بس هرکله چه معنی په خپله بغیر دبیان دمتکلم بکلمة الکفردهغه په کلام کې حتی الوسع دتاویل کولواوپه مسلمان باندی دښه ګمان کولوماموردی نوهرکله چه متکلم په خپله دصدورکلمة الکفرعن الخطااقرارکوونکې دی نوخامخاهغه به دی باره کې ربښتونی منلی کیږی .لکه څنګه چه الا اذاصرح بارادة موجب الکفر بهم ددی مقتضی دی بلکه هغه خلاف دارادی دموجب کفر تصریح کوی لهذا دده په معذورګڼلواوپه دباندی دکفر اوارتدادحکم نه کولوکې څه شک نشته اوهرکله چه حکم دکفر اوارتدادپه ده باندی صحیح نه دی نوپه ده باندی حکم دبائن کیدو دښځی هم نه متفرع کیږی استحبابا تازه کول دنکاح ددی مستحب نه خارج دی خوضروری ورته وئیل خلاف دظاهر دی باقی دعلامه شامی قول درمختارلایفتی بکفرمسلم الخ په شرح کې داوئیلی چه وقدیقال المرادالاول فقط .داپه خپله علامه موصوف قابل دتامل ګڼی اوددی دتصریح چرته هم دنه لیدلو اقرارکوی کله څنګه اخرکې وایې فتامل ذالك وحرره نقلا فانی لم ارالتصریح به اوددی وروستوئي چه کوم نعم سیذکرالشارح نقل کړیدی هغه دی واقع سره متعلق نه دی ځکه چه دی واقع کې دعدم کفر حکم اتفاقی دی اودی موقع باندی کوم ځای چه درمختارکې داتفصیل ذکرشویدی مایکون کفرااتفاقا الخ په خپله علامه موصوف دصاحب فصول حمادیه نه نقل کوونکې قوله تجدید النکاح ای احتیاطاً کمافی الفصول العمادیة وزادفیها قسماً ثالثاً فقال وماکان خطاءً من الالفاظ ولایوجب الکفر فقائله یقرعلی حاله ولایومن بتجدیدالنکاح ولکن یومر بالاستغفار والرجوع عن ذٰلك ،. دی روایت فصول حمادیه کې تصریح ده چه خطاءً چه کوم دکفر صادرشی هغه په وجه دصدور عن الخطا موجب دکفر نه دی نوقائل به په خپل حال باندی پریخودلی شی



اوامرپه تازه کولودنکاح به ورته نه شی کولی بس داحقر په نزدسوال کې چه کوم روایت داصول بزدوی اودهغه دشرح نه یې استدلال کړیدی اوصاحب واقع کې معذورګرځولی دی اوحکم دکفراوبائن کیدودښځی یې نه دی کړی اونکاح تازه کولوته یې واجب نه دی وئیلی داحق دی اوکوم جواب ددی سوال چه په ضمن دسوال کې درج کړی شوی دی بقوله که چرته دهغه سوال جواب په دی تفصیل سره ورکړی شی الخ هغه جواب صحیح دی فقط والله اعلم. کتبه احقرعزیزالرحمن عفی عنه ۲۶ج س ۳۶ھ الجواب صحیح شبیر احمدعفی عنه،

**جواب** : حاصل دجواب دادی چه کله خوکلمه دکفر ده خوچونکه موافق دبیان دسائل بی اختیاره می دژبی نه ووته اوددی دتکذیب مفتی ته څه حق نشته خوقائل بالاتفاق کافرنه دی اونه په ده باندی څه حکم دکفر جاری کیدی شی اوپه دی دواړوصورتونو کې چه څوك کلمه دکفر ووائي اوبیاوروستودعوی دعدم اختیار وکړی یاداچه هغه قائل دخپلی ژبی نه حکایت کوی چه زمانه کلمه دکفر خطابلا قصدصادر شوه ورمبی صورت کې به قاضی دده تصدیق نه کوی اګرچه دیانتا مصدق وی اودویم صورت کې قاضی ته تکذیب حق نشته صحیح فرق معلومیږی اودردالمحتار دالاندینی عبارت څخه، ماصرحوا به من انه اذا اراد ان یتکلم بکلمة مباحة فجری علی لسانه کلمة الکفر خطاءً بلاقصد لایصدقه القاضی وان کان له لایکفر فیما بینه وبین ربه تعالیٰ اه ، ددی معارض بل عبارت دده موجوددی، ومافیه اختلاف یومربالاستغفار والتوبة وتجدیدالنکاح اه درمختار قوله وتجدید النکاح ای احتیاطاً کمافی الفصول العمادیة وقوله احتیاطاً ای یامره المفتی بالتجدیدلیکون وطؤه حلالا بالاتفاق وظاهره انه لایحکم القاضی بالفرقة بینهماه، ردالمحتار، الحاصل عدم تکفیرددی قائل موافق دده دبیان چه بلا اختیاره زمادژبی کلمه دکفروته دیانتامتفق علیه دی البته که چرته ښځه دده تصدیق نه کوی نواخری داچه خاوند دقسم ورکړی .والله اعلم ، محمدانورعفاالله عنه

## جزء چهارم جواب سوال متعلق اصل جواب ازدیوبند

بسم الله الرحمٰن الرحیم

والصلوة و السلام علی رسوله الکریم ط عالمان ددین اومفتیان دشرع مبین دی صورت کې څه لیکلی چه زیدپه حالت دخوب کې کلمه طیبه کې په ځای دمحمد ﷺ دیومولوی صاحب واخستلو. اوپه حالت دبیداری کې هم دغه شان درودشریف کې دهغه په الفاظو کې :اللهم صل علی سیدنا ونبیناومولانا پوری شامل دی دهغه نوم یې واخستو اوبیائي مولوی صاحب ته داواقع ولیږله هغه

مولوی صاحب زیدته په دی باندی څه تنبه ورنه کړه اونه یې ورته ددی خیال دبدلولو څه صورت وخودلو موجوده حالت کې سوال دادی چه: (۱) دزیددغه شان کلمه طیبه اودرودشریف کې ادلوالی بدلوالی کول کفردی یانه؟ (۲) دکوم مولوی صاحب مخی ته چه داواقع پیش شوه دهغه په دی باندی خفګان اوناراضګی نه ښکاره کول کفردی یانه؟(۳) دزیدداخوب په اضغاث احلام (شیطانی وسوسی) کې شماریږی یارویای صادقه (رښتونی خوبونو) کې؟ (۴) زیداوهغه مولوی صاحب چه څو پوری دهغه کلماتونه ځان بچ نه کړی نودوی مسلمان ګڼل یادوی پسی امونځ کول یادمولوی صاحب پیرجورول جائزدی یانه؟ بینوا توجروا؟ جزاکم الله خیرالجزاء خادم العلماء والطلباء ۲۱ جمادی الاخری س ۱۳۰۱ھ

**جواب**: دی واقع کې دزیددابیان دی چه داکلمه می بغیرداختیاراوبغیر دارادی دژبی نه وتی ده اودی غلطی باندی پښیمانه یم. اوددی دتدارك اودصحیح کولوقصدمی دی دی خیال سره می ددی غلطی په تدارك کې په حضور ﷺ درودشریف لوستل وغوښتل خوبی اختیاره می دژبی نه په ځای دنوم مبارك دحضرت ﷺ هم هغه بل نوم ووتلو دی حالت کې موافق دکتاب الله اوسنت رسول الله ﷺ اودمعتبروکتابونوروایتونو دی سړی باندی اتفاقاحکم دکفرنشته. قال الله تعالیٰ ربّنالاتؤاخذناان نّسیناواخطانا ،وقال علیه الصلوة والسلام رفع عن امتی الخطاء والنسیان ،قال فی الدرالمختار وفی الفتح ومن هزل بلفظ کفرارتداخ قوله ومن هزل ای تکلم باختیاره الخ شامی وفی الدرالمختار باب المرتدایضاً ومن تکلم بهامخطئاً اومکرها لایکفرعندالکل، ص ۲۸۵ ، الحاصل زیدباندی دی حالت کې هرکله چه هغه وایې چه بلا اختیاره می کلمه دکفر دژبی نه ووته حکم دکفرپه اتفاق دفقهاؤ نشته. کمامر عن الشامی لایکفر عندالکل. اوهرکله چه قائل خاطی باندی حکم دکفرنشته نوکه چرته دی مولوی صاحب په وجه دده دمجبور اومعذور کیدو ده لره ملامتیم اوخبرداره نه کړونوموجب دملامت اواعتراض نه دی بیاغیرکافرته کوم ته چه فقهاؤکافرنه دی وئیلی اوکوم سړی چه عندالله کافرنه دی اورسول الله ﷺ هغه مرفوع القلم ګرځولی دی کافرنه وئیل څرنګه موجب دکفرکیدیشی. صحیح احادیثو کې راځی، وعن انس رضی الله عنه قال قال رسول الله ﷺ اشدفرحاً بتوبة عبده حین یتوب علیه من احدکم کان راحلته بارض فلاة فانفلتت منه وعلیهاطعامه وشرابه فایس منها فاتی شجرة فاضطجع فی ظلها وقد الیس من راحلته فبینهما هوکذلك اذهوقائمة



عنده فاخذبخطامهاثم قال من شدة الفرح اللهم انت عبدی وانابك اخطأ من شدة الفرح رواه مسلم ، دی حدیث نه واضحه ده چه که چرته خطاء بلا اختیاره کلمه دکفراوزی نوهغه باندی حکم دکفرنشته اوپه هغه باندی څه طعن اوملامتیانشته لکه څنګه چه حضرت ﷺ دهغه په دی کلمه دکفرباندی ددی سیواهیڅ ونه فرمائیل اخطاءمن شدة الفرح اودامخکې معلومه شوه چه خطاءاونسیان ددی امت نه مرفوع ده .دفع عن امتی الخطاء والنسیان فقط و الله اعلم.. کتبه عزیزالرحمن عفی عنه مفتی مدرسه دیوبند ۲۶ جمادی الثانی س ۳۲ ھ. اوداخوب دده (۱) بې شکه شیطانی اثراوخیال وو اوبیداری کې چه څه دده دژبی نه ووتل هغه هم شیطانی اثروو خوچونکه بلا اختیاره اوشو په دی وجه په ده څه مواخذه نشته اونه دمولوی صاحب باندی په پریخودلودملامتیا ددی معذوردوجه نه څه مواخذه شته فقط والله اعلم. کتبه عزیزالرحمن عفی عنه مفتی مدرسه دیوبند

## پنځم جزء(۵) جواب دهلی

**بسم الله الرحمٰن الرحیم**

سوال کې دصاحب واقع ددووحالتونودوه واقع ذکرشویدی یوحالت دخوب بل حالت دبیداری دخوب دحالت دواقع حکم خودشرعی اصولوموافق صفادی چه دارشادمطابق رفع القلم عن ثلاثة الخ اودمرفوع القلم دی اودخوب دحالت هیڅ فعل اوکلام شرعامعتبرنه دی بل دخوب دحالت کلام دمرغانودکلام سره مشابه دی اودهغی په حکم کې دی وفی التحریر وتبطل عباراته من الاسلام والردة والطلاق ولم توصف بخبرولا انشاء وصدق وکذب کالحان الطیوراه ومثله فی التلویح وهذا صریح فی ان کلام النائم لایسمی کلاماً لغة ولاشرعاً بمنزلة المهمل، (ردالمحتار) بیاددی جواب دواقع حکایت دیوی داسی واقع حکایت دی چه هغه کفرنه ووا ګرچه الفاظ کفر په دی خودالفاظ کفریوصرف نقل څوك کافرنه جوړوی که چرته څوك اووائي چه نصاری وایې چه خدایان دری دی نودی ویونکې باندی څه ګناه نشته ځکه چه دالفاظوکفریونقل په قران مجیدکې موجوددی قال الله تعالیٰ وقالت الیهودعزیرابن الله وقالت

---

(۱) اوګوره رسالة الامدادیه جمادی الاخری س ۳۲ھ ص ۱۹ قوله دویم احتمال وص ۲۰ قوله یاداچه شیطانی تصرف دی الی نه ګنهګاردی ۱۲

النصاریٰ المسیح ابن الله، دا الفاظ چه عزیر ﷺ دالله ﷻ ځوی دی اوعیسیٰ ﷺ دالله ﷻ ځوی دی یقیناً دکفر کلمات دی او مسلمانان ئې شپه اوورځ دقران مجید په تلاوت اولمونځ کې لولی اودایهود ونصاری داکلمات نقل کوی نوهر کله چه ددی کلماتونقل کول سره ددی نه چه منقول عنهم ددی تکلم په حالت داختیارکړی وواوپه هغوی باندی ددی کلماتودتکلم دوجه نه دکفرحکم وکړی شو. کماقال تعالیٰ وقالوا اتخذالرحمٰن ولدالقدجئتم شیئاً الایة ، نقل کوونکې ته موجب دکفرنه شول نودخوب دحالت هغه کلمات چه نه دهغی قائل کافردی اون دخوب په حالت کې دی کلماتوته کلمات دکفروئیلی کیدیشی .نقل کولوسره دکفرحکم په طریقه اولیٰ نه شی ورکیدی پاتی شوه بله واقع کومه چه دبیداری دحالت ده دهغه باره کې دصاحب واقع بیان دادی چه هغه دخپل خوب دحالت په غلطی پښیمانه دی اوغواړی چه درودشریف ولولم اوددی تدارك وکړم اوهغه درودشریف لولی خوهغی کې په ځای دنوم مبارك دحضرت ﷺ دزیدنوم دهغه دڅبی نه اوزی هغه ته ددی غلطی احساس ووخوایې چه څبه می قابوکې نه وه بی اختیاره مجبوره وم . دی واقع باره کې دوه خبری دصفایې قابلی دی ړومبی داچه په حالت دبیداری کې داسی بی اختیاری اومجبوری چه څبه قابوکې نه وه بغیرددی چه نشه وی لیونتوب و ی زور اواکراه وی یاعته وی ممکن اومتصورده یانه ځکه چه ددی څیزونونه دیوهم موجودیدل په سوال کې نه دی ذکرشوی نوظاهره هم دغه ده چه دی سببونونه څه سبب دبی اختیاری پیداکولو والانه و و دویم داچه که چرته بی اختیاری اومجبوری ممکن اومتصوروی نودصاحب واقع تصدیق به هم کولی شی یانه .وړومبی خبری جواب دادی چه دبی اختیاری ډیرسببونه دی صرف سکر وجنون اواکراه اوعته کې منحصرنه دی دفقه اواصول فقه په کتابونو کې دی سببونوذکرکولوباندی اختصارکول تحدیداوحصرباندی مبنی نه دی بلکه اکثری داسبابو په طورباندی ذکرشوی. ددی دلیل دادی چه ډیرکتابونودفقی کې دهغی تصریح موجوده چه که چرته دڅه وجه نه عقل مغلوبه شی هغه مغلوبیت موجب درفع قلم کیږی الا فی بعض المواقع حیث یکون الزجرمقصودا .فتاوی عالمگیری کې راځی . من اصابه برسام اواطعم شیئا فذهب عقله فهذی فارتدلم یکن ذلك ارتداداً وکذا لوکان معتوهاً اوموسوساًاومغلوباً علی عقله بوجه من الوجوه فهوعلیٰ هذا کذا فی السراج الوهاج (هندیه مطبوعه مصر، ج۲، صـ ۳۸۲). دی عبارت کې لفظ موسوس اولفظ بوجه من الوجوه قابل غوردی خوواقع مسئول عنها کې نه خودزوال شعوراوزوال



عقل تصریح شته اونه زه ددی واقع په بنیادباندی زوال دشعورکیدل صحیح ګنم ځکه چه صاحب واقع په حالت دتکلم دخپلی غلطی ادراك بیانوی اوپه عذرکې صرف بی اختیاری ، مجبوری ،څبه په قا بوکې نه کیدل ذکرکیږی په دی وجه صرف دغه خبره صحیح ګنم چه هغه سره دشعور اوادراك نه کلمه دکفروایې خودبی اختیاری نه مجبوری ده اودعین تکلم په حالت کې هم داغلط اوخلاف عقیده ګنم اوبعدالفراغ من التکلم هم په هغه باندی پښیمانه کیږی خفه کیږی ژاړی داسباب معلومه (سکر جنون اکراه اوعته) نه علاوه بوډاوالی مرض مصیبت غلبه دخوشحالی غلبه دغم زیاتوالی دمحبت وغیره هم دزوال عقل یادزوال اختیار سبب جوړیدیشی اوچرته چه زوال د عقل یازوال داختیار وی هلته حکم دردت نه شی ثابتدی درمختارکې راځی ، وماظهرمنه کلمات کفریة یفتفرفی حقه ویعامل معاملة موتی المسلمین حملاً علیٰ انه فی حال زوال عقله ،انهتی، یعنی دځنکدن اومرګ په وخت کې که چرته څه لږ غوندی کلمات دکفرظاهرشول نوهغه به معاف ګنلی شی اوده سره به دمسلمانانودمړوپه شان معامله کولی شی اودکلمات کفریو ظهوربه په زوال عقل اواختیارباندی حمل کولی شی . دی عبارت نه صرف داعرض دی چه دهغه ذکرشوو اومعلومواسبابونه دلته یوسبب هم نشته . بیاهم یوبل څیزیعنی سختی دمومن یاسختی دځنکدن زوال عقل دپاره معتبر وګرځولی شو. اومړی سره یې دمرتدمعامله کول جائزونه ګرځول .اګرچه دځنکدن دسخت تکلیف د وجه نه داسی وخت کې زوال عقل متصوردی خوبیاهم یقینی نه دی صرف تحسیناللظن المسلم یې احتمال دزوال عقل قائم مقام دزوال عقل وګرځولو دصحیح مسلم په روایت کې دحضرت ﷺ نه روایت دی چه الله تعالی دخپل ګنهګاربنده په توبی کولوباندی ددی نه زیات خوشحالیږی چه دیومسافرپه ځنګل کې دسامان نه ډك اوښ ورك شی اوهغه په تلاشی کولوباندی ناامیده شی اومرګ ته تیارشی ځملی اودی حالت کې ده ته خوب راشی لږ ساعت وروستودی ویښ شی نووګوری چه دده هغه اوښ ده سره سره دسامانه ولاړدی . روایت کې حضرت ﷺ فرمایې چه ددی سړی دڅبی نه ډیری خوشحالی دوجه نه دالفظ اوزی . انت عبدی وانا ربك .یعنی هغه دالله ﷻ په جانب کې داوایې چه ته زمابنده یې اوزه دتاخدای یم .رسول الله ﷺ فرمایې اخطاء من شدة الفرح . یعنی ډیری خوشحالی نه خطادهغه دڅبی نه دالفظ اووتو .دی حدیث نه صراحتاثابت شول چه غلبه دخوشحالی هم دزوال سبب جوړیږی اوچونکه حضرت ﷺ دی نه وروستوداونه

فرمایيل چه داالفاظ کفريه داتکلم چه کوم خطاء شوی وو موجب دکفراوختموونکې دايمان ووپه دی وجه دحضرت ﷺ دسکوت نه دامعلومه شوه چه دکفردالفاظوتلفظ چه په خطايې سره وی هغه ردت نه ثابتوی . دصلح حديبی په قصه کې کوم چه صحيح بخاری وغيره کې مروی ذکرشويدی چه هرکله صلح مکمل شوه اوحضرت ﷺ حکم وفرمائيلو چه سروند وخروی اوقربانی وکړی . نوصحابودوجه دسخت غم نه چه دخپلی تمنااوآرزوخلاف خانه کعبی ته ونه رسيدل شول داسی بی خوده شول چه دحضرت ﷺ دوباره اودری باره فرمائيلوباوجوديې هم دفرمان عالی تعميل ونه کړوحضرت ﷺ غمژن شواودحضرت ام سلمه ﷺ خواته يې تشريف يوړوهغی دخفګان دسبب تپوس وکړ اوعرض يې وکړ چه تاسوبهر تشريف يوسی خپل سرمبارک وخريې اوهيچاته هم څه مه فرمائي . حضرت ﷺ لاړواوخپل سريې وخريلوهرکله چه صحابه کرامو ﷺ وکتلونودهغوی هوش اوحواس په ځای راغلو اويودم يې ديوبل سرخرئيل شروع کړل دی روايت نه ثابتيږی چه غلبه دغم هم سبب موجب دزوال اختيارګرځی ځکه چه قصداواختيارسره دحضرت ﷺ دحکم تعميل نه کول دصحابو ﷺ طرفه وهم هم نه شی کيدی تقريری امتحان په وخت کې دکوموطالبانوطعبيت چه زيات مرعوب کيږی هغه نبه پيژنی چه دهغوی دژبی نه سره دادراك اوشعورنه بی قصده غلط الفاظ وزی حالانکه صحيح جواب دهغوی په ذهن کې وی خودسخت رعب دوجه نه ژبه دهغوی قابو کې نه وی رسول الله ﷺ په ازواج مطهرات کې دعدل پوره خيال ساتلواوفرمائيل به يې اللهم هٰذه قسمتی فيمااملك فلاتؤخذنی فيمانملك ولااملك، يعنی ای الله ﷻ مااختياری اوموروکې برابرتقسيم وکړواوس که چرته دغلبی دمحبت دعائيشی ﷺ دوجه نه زړه عائشی ﷺ طرف ته زيات ميلان وکړی نوهغی کې مامه نيسه . ځکه چه هغه زماپه اختيار کې نه دی . دی نه معلومه شوه چه که چرته دمحبت دغلبی دوجه نه څه امر بی اختياری سره صادرشی هغه قابل موخذه نه دی پاتی شوه اطراء ممنوع کومه چه دغلبی دمحبت نه پيداکيږی هغه اختياری حده پوری منع کړيشويده که چرته هغه هم غيراختياری حدته ورسی نويقينامرفوع القلم دی بل داچه حديث لاتطرونی الخ کې ضرورداطراء نهی ده خوداضروری نه دی چه داطراء سبب دخاص غلبی دمحبت نه وی بلکه جهالت ،تعصب غلط فهمی وغيره اسباب هم موجب داطراءکيدیشی . بس نهی عن الاطراء مستلزم دنهی عن غلبة المحبت نه شی ګرځيدی داذکرشوی حديث په دی امرباندی



صفادلالت کوی چه غلبه دمحبت کله کله غيراختياری طورباندی محبوب طرفته ميلان پيداکوی اودامیلان قابل مواخذه نه دی ولی ؟ ځکه چه غيراختياری دی اودا غيراختياری چاجوړ کړو ،غلبه دمحبت دبخاری شريف هغه حديث وګوری کوم کې چه دپخوانی امتونوکې نه ديوکس حال ذکرکړی شويدی چه هغه خپلوځامنوته دمرګ په وخت کې ويبلی ووچه ماوسوزی اوزماايره په تيزه سيلی کې والوزوی فوالله لکن قدرالله علی الخ ددی الفاظو(دی تقديرباندی چه که قدردقدرت نه مشتق ومنی) د الفاظو کفر کيدوکې څه شبه نشته خودهغه جواب رب خشيتك هغه دکفرنه بچ کړو اوداالله دبښنی مستحق وګرځولی شودی نه صفامعلوميږی چه داالله دويری دده دژبی نه بی اختياره داالفاظ وويستل اودبی اختياری دوجه نه هغه دمواخذی نه بچ شوبهرحال ددغه ذکرشوو وجونه صفاثابته شوه چه داسباب معلومه (سکر،جنون ،اکراه ،عته) نه علاوه هم ډيرشی اسباب دی چه هغه سره شعور اوادراك يااراده اواختيارختميږی . بس اګرچه دی واقع کې سکر،جنون ،اکراه ،اوعته نشته خوداضروری نه دی چه صرف ددی اسباب اربعه دعدم دوجه نه لازم کړه چه هغه داالفاظ مذکوره ضرورارادی اواختيارسره وئيلی وودی نه وروستودويم خبره دصفايې قابله داده چه که چرته بی اختياری اومجبوری ممکن وی نوصاحب واقع به هم تصديق کولی شی يانه ؟ دی باره کې عرض دی چه هغه نه مخکې چه دتصديق اوعدم تصديق بحث وکړيشی ړومبی دانبودل ضروری دی چه صاحب واقع خپله بی اختياری کوم قسم ظاهر وی اودهغی سبب څه کيدی شی .بس پوه شه چه دصاحب واقع قول دادی (خودبيداری په حالت کې دکلمی په غلطی چه هرکله خيال راغی نوددی خبری اراده می وشوه چه داخيال دزړه نه لری کړم دی دپاره چه بياچرته داسی غلطی ونه شی په دی خيال بنده کښيناستو اوبياپه بل ارخ څملاستم دکلمی دغلطی په تدارك کې په رسول الله باندی درودشريف لولم خوبياهم داوايم اللهم صلی علی سيدناونبيناومولانا زيد .حالانکه اوس بيداريم خوب نه دی خوبی اختياره يم مجبوره يم ژبه په خپل قابو کې نه ده) دی کلام نه صفا بنکاره ده چه هغه ته دخپل خوب په حالت کې دغلطی کولوافسوس اوغم په بيداری کې وراندی وو اوددی غلطی په تدارك کې هغه درودشريف وئيل غوښتل دهغه قصد داووچه عام طورباندی هغه په حضور باندی درودشريف ولولی اودخپل خوب دغلطی تدارك وکړی خواوس هم دهغه نه بی اختيارطورباندی هم هغه غلطی ورنه کيږی اودهغه ژبه دهغه دارادی اواعتقادسره موافقت

نه کوی دی نه صفابښکاره ده چه داغلطی دده نه خطاء سرزده شوه یعنی هغه خپله غلطی خطاسرزده کیدل بیانوی ځکه چه دخطامعنی هم دغه ده چه دانسان قصدځه بل څه وی اودجوارحونه فعل دهغه قصدخلاف صادرشی مثلا څوك اراده وکړی چه الله واحداووایم دی ارادی سره ژبه اوخوزی خودژبی نه بی اختیاره الله عابداوزی دخطادامعنی د لاندنیوعبارتونونه صراحتاثابتیږی : الخاطی من یجری علی لسانه من غیرقصدکلمة مکان کلمة (فتاویٰ قاضی خان) الخاطئ اذاجریٰ علی لسانه کلمة الکفرخطاءً بان کان یریدان یتکلم بمالیس بکفرفجری علیٰ کلمة الکفرخطاءً (قاضیخان) اما اذا اراد ان یتکلم بکلمة مباحة فجری علیٰ لسانه کلمة خطاء بلاقصد( بزازیة ) دی عبارتونونه صفامعلومه شوه چه دخطامعنی هم دغه ده چه بغیردقصدنه دشعوراوادراك حالت کې چه کومه کلمه دژبی نه اوزی هغه خطاده نوصفابښکاره ده چه دصاحب واقع دی الفاظ کفریه سره تکلم کول خطادی ځکه چه دهغه قصددی خلاف دمباح الفاظودوئیلو وواوبغیردقصدنه دده دژبی نه داالفاظ ووتل اوهرکله چه ددی الفاظوخطاءً صادرکیدل ثابت شول نواوس داکتل پکاردی چه که چرته الفاظ دکفرخطادچادژبی نه اوزی نودهغه حکم څه دی .هغه دپاره دفقه په کتابونوکې مختلف عبارتونه ملاویږی رومبی داچه الفاظ کفریه خطادژبی نه وتل موجب دکفرنه دی، .رجل قال عبدالعزیزعبدالخالق عبدالغفار عبدالرحمن بالحاق الکاف فی اٰخر الاسم قالوا ان قصدذٰلك یکفروان جریٰ علیٰ لسانه من غیرالخاطئ اذاجری علی لسانه کلمة الکفر خطاءً لم یکن ذٰلك کفراً عند الکل ( کذا فی العالمگیریة نقلاً عن الخانیة ) دویم داچه دالفاظ کفریوخطاتکلم اگرچه دیانتابالاتفاق موجب دکفرنه دی خوقضاءً به ددی تصدیق نه شی کولی ،اما اذااراداان یتکلم مباحة مجری علی لسانه کلمة الکفر خطاءً والعیاذبالله لایکفرلکن القاضی لایصدقه علیٰ ذٰلك (بزازیة) بدلیل ماصرحوابه من انه اذا اراد ان یتکلم بکلمة مباحة فجریٰ علی لسانه کلمة خطاءً بلاقصد لایصدقه القاضی وان کان لایکفر فیما بینه وبین الله تعالیٰ فتامل ذٰلك اه. «ردالمحتار» که چرته ووایې ممکنه ده چه دقاضی خان دواړه عبارتونه صرف حکم ددیانت بنایې .ځکه چه دبزازیی اودردالمختادپه عبارتونوکې هم حکم ددیانت بنودلی شویدی چه کافرنه ګرځی خودهغه نه وروستویې حکم قضاءً داوښودله چه قاضی دی تصدیق نه کوی اودقضادحکم دقاضی خان په عبارتونوکې نفی نشته . بلکه هغه دحکم قضاء نه ساکت دی.



دی باره کې عرض دی چه آو بی شکه دااحتمال شته خوړومبی خودنفی منصب صرف دادی چه حکم ددیانت اوښایې .په دی وجه صورت مسؤله کې مفتی ته دغه فتوی ورکول لازم دی چه قائل مرتدنه شو. دویم داهم کتل دی چه هرکله په شرطونودصحت دردت کې طوع اواختیارهم داخل دی اوبی اختیاره ردت معتبرنه دی نوداعدم اعتبارصرف دمفتی په اعتبارسره دی یاقاضی به هم غیراختیاری ردت معتبرنه ګڼی دهغه جواب دادی چه دبنی اختیاری اسباب که چرته ظاهروی نوپه هغه کې به قاضی او مفتی دواړو بی اختیاری منله اوردت به یې غیرمعتبر ګرځولو لکه معروف لیونتوب یا سکر ثابت عندالقاضی یاطفولیت مشاهده وغیره . نودی صورت مسؤله کې که چرته دده دبی خودی اوبی اختیاری حالت که نوروخلقوهم محسوس کړی وی بیاخوښکاره ده چه قاضی ته به ددی اعتبارکول راځی کنی زیات نه زیات قاضی ته دصاحب واقع نه دده بی خودی اوبی اختیاری دحالت باره کې دقسم اخستلوحق به وی دریم داچه که چرته دقاضی مخی ته داواقع دغه شان روانه وه چه دی سړی دفلانی لفظونوکفریۍتکلم کړی دی اوبیادی سړی دقاضی مخکې عذردبی اختیاری پیش کولونوضروری وه چه قاضی به دده نه دبی اختیاری ثبوت غوښتلو اوصرف دده په وینابه یې دده نه حکم دردت نه وچتولوخودلته داواقع نشته بلکه دقاضی مخکې که چرته ددی قائل بیان ځی نوداسی به ځی چه ماپه حالت دبی خودی اوبی اختیاری چه ژبه می قابونه ده دااالفاظ وئیلی دی اوظاهره ده چه دی صورت کې دااالفاظ په دی حیثیت چه بی خودی اوبی اختیاری سره سرزدشی موجب دکفرنه دی. څلورم داچه ردت خاص دالله دحقونونه دی اواګرچه پس دثابتیدودردت نه بعضوبنده ګانوحقونه متعلق کیږی خوهغی ته په نفس ثبوت اواثبات ردت کې نشته بلکه هغه ثبوت دردت مرتب کیږی . لکه څنګه چه بزازیه کې دهغی تصریح ده بس دیومتکلم ددعوی دخطاکولوسره څه حق دبنده نه زائل کیږی اوپه دی وجه قاضی ته دده دتصدیق کول راجح دی لکه څنګه چه دحدیث اخطاء من شدة الفرح اوحدیث والله لئن قدرالله علی اودلږغوندی کلمات کفریواعتبارنه کولونه ثابتیږی . دی نه پس داخبره پاتی شوه چه آیادصاحب واقع په دی قول کې چه ددی الفاظوصدوربی اختیاری سره وشوتصدیق به یې کولی شی یانه . ددی جواب ضمناخوراغی خوزیات وضاحت په غرض پیش کولی شی که چرته دچاپه کلام کې ګڼی وجه دکفروی اویوه وجه داسلام وی نومفتی دی داوجه اختیارکړی کوم چه حکم دکفرنه واپس کیږی ځکه چه جهت داسلام راجح دی

اومسلمان سره حسن ظن لازم دی دابله خبره ده چه که دمفتی تاویل فی الواقع صحیح نه وی نودهغه فتوی قائل لره دحقیقی کفرنه نه شی بچ کولی .نودی صورت مسؤله کې هرکله چه قائل په خپله دخپلی کلمی دکفرنه ویریدل خفه کیدل اوبیاتدارك په خیال سره درودشریف ویل اوپه هغه کې بی اختیاری سره غلطی کول اوبیاپه هغه افسوس کول اوژړل بیانوی نوبیاددی بدګمانی هیڅ وجه نشته چه ده دالفاظ کفریه په خپلی ارادی اواختیارسره وئیلی ووداخیال چه هرکله ده ته معلومه وه چه زماژبه په قابو کې نه وه نوسکوت کول پکاروو خوده سکوت ونه کړو اوکلمی دکفریې ژبی نه وویستی نوګویاقصدا کلمه دکفرسره تکلم وکړوصحیح نه دی ځکه چه ده خوقصدد درودشریف صحیح وئیلوکړی ووخودتلفظ په وخت کې دژبی نه نورالفاظ ووتل بیایې قصدوکړوچه صحیح لولم بیاغلط ووتل .ګویا په هرځل کې په قصدداصلاح سره تکلم وکړ نه په قصددالفاظ کفریه .اوسکوت محض دتکلم بقصدالاصلاح والتدارك نه افضل نه شی کیدی بس ممکنه ده اواقرب الی القیاس هم دغه ده چه دده په زړه څه داسی حالت طاری شوچه دهغی په وجه دده دجوارحوافعال مختل شول په خپله دده په بیان کې موجوددی چه بیداری نه پس می هم بدن کې هغه بی حسی اواثردبی زوری په خپل حال ووپه دی وجه دمفتی په ذمه دی صورت دواقع کې لازم دی چه داسی چه هرکله صاحب واقع په خپل اختیاراوارادی سره الفاظ کفریه نه دی وئیلی نوهغه بالاتفاق نه دی مرتدشوی اوچونکه ددی الفاظو دده دژبی نه صدورخطاء شویدی اودی صورت کې اتفاقاکفرنه واپس کیږی لکه څنګه چه دقاضی خان دعبارت نه معلومه شوه په دی وجه ده ته به دنکاح اوایمان تازه کولوحکم هم نه شی کیدی احتیاطاتازه کول دمحبت نه خارج دی دده منکوحه بالکل دده په نکاح کې ده اوهغی ته هرګزبل چاسره نکاح جائزنه ده اوکه چرته دده داحالت دبی خودی اوبی اختیاری معروف وو بیاخوپه حکم دقضااودیانت کې څه فرق هم نشته اوکه چرته داحالت معروف نه وی بیاهم په دغه ذکرشوو وجوقضاء هم یازیات نه زیات قسم سره دده تصدیق به کولی شی

کتبه کفایت الله عفاعنه مدرس مدرسه امینه دهلی ۳۰ جمادی الاخری س ۳۲ھ



## ضمیمه ددهلی دفتوی

کومه چه یوخط سره وروستوراغی. خط: پس دسلام مسنونی نه عرض دی چه دمسئلی معلومی باره کې می مضمونونه په ذهن کې ووکوم می چه هغه وخت دتلوارووالی دوجه نه ونه لیکلی شول اووروستودهغه سوال دعبارت دنه موجودوالی دوجه ماپه بل طرزسوال جوړ کړواودهغه جواب می اولیکلو. زماپه خیال کې ددغه واقع هم دغه په خطاباندی حمل کول متعین دی په دی وجه صرف دخطاباره کې چه کوم مضمون می ذهن کې وه هغه می ولیکلوددی خط په ذریعه یې پیش کوم محمد کفایت الله عفاعنه مدرس مدرسه امینه دهلی ۲۰ رجب س ۳۲ھ.

سوال : زیدخپلی ښځی ته وویل چه که مانن دمانښام لمونځ اداء نه کړونوپه تادری طلاقه بیاهغه دمانښام لمونځ وکړوخوپه قراءت کې یې غلطی وکړه چه په ځای دعصی ادم ربه پیه میم یې زبراوربه په بایې پیښ ولوست .دهغی ښځی داغلطی اوریدلی وه .ښځی دقاضی په دربارکې دعوی وکړه چه زماخاوندزماطلاق دمانښام لمونځ په نه اداء کولوباندی معلق کړی وواوده لمونځ نه دی اداکړی ځکه چه دابرنی غلطی ده کړیده دی سره دده لمونځ فاسد شویدی په دی وجه دشرط دموجوددیدودوجه نه زه طلاقه شوې یم قاضی دزیدنه تپوس وکړهغه دغلطی اقراروکړوخوویل چه داغلطی زمانه خطاشویده قصداماغلطه نه دی وئیلی په دی وجه زمالمونځ صحیح شویدی اوشرط نه دی موجودشوی .قاضی دخاونداقرار بالخطا ومنلواودهغه دلمونځ حکم ئې وکړ چه صحیح شویدی اودښځی دعوی دطلاق په دی وجه چه شرط دطلاق نه دی موجودشوی خارج کړ هغه نه وروستوښځی دادعوی وکړه چه چونکه دغه ذکرشوی کلمه یوه کفریه کلمه شویده اوزیددکلمی کفریی تکلم کړیدی په دی وجه هغه مرتدشویدی اودارتداد دوجه نه ماته ددعوی دفسخ نکاح حق حاصل شویدی زمانکاح فسخ کړی یعنی دفسخ نکاح حکم وکړی سوال دادی چه دقاضی رومبی حکم په باره صحت دلمونځ کې صحیح دی یانه .اوایااوس قاضی په زیدباندی دارتدادحکم کولی شی اودنکاح دفسخ کولوحکم ورکولی شی یانه .بینواتوجروا؟

جواب : دزیددعوی په باره دکیدو دغلطی په خطاسره اوعدم داختیارمقبول دی ځکه چه لمونځ اودهغه ارکان اوشرائط خالص دحقوق الله نه دی .اوخالص حقوق الله کې دعوی

دخطادیانتااوقضاء مقبول ده والخطاوهوعذرصالح لسقوط حق الله تعالیٰ ویصیرشبهة فی دفع العقوبة حتی لایاثم الخاطئی ولایؤخذبحد اوقصاص ( کذافی نورالانور) فان زفت الیه غیر امرأته فظنهاانها امرأته فوطئها لایحدولایصیراثماً (نورالانور) . لکه خطاپردی بښځی سره وطی کول یایوشی بښکاروکښی اوسړی یې ووژلو نودی صورتونودعوی اوخطاقضاء هم مقبول ده اوحددقصاص نه واجبیږی ځکه چه حدودخالص دحقوق الله ﷻ نه دی اوپه دی کې دعوی خطاء مقبول ده بس هرکله چه دعوی خطاء مقبول شوه نواوس کتل دادی چه دقراءت په اعرابوکې غلطی کول څه حکم لری نومتقدمین اګرچه په داسی غلطی کې چه په هغه کې تغیرفاحش راشی دلمونځ دفسادقائل دی .خوپه متاخرینوکې ډیرجلیل القدرفقهاءفرمایې چه لمونځ صحیح کیږی فاسدنه ګرځی اوداقول مفتی به دی . واماالمتاخرون کابن مقاتل وابن سلام واسماعیل الزاهد وابی بکرالبارعی والهندوانی وابن الفضل والحلوانی فاتفقرا علی ان الخطاء فی الاعراب لایفسد مطلقاً ولواعتقاده کفرادرالمختار) وکذا وعصیٰ ادم ربّه بنصب الاول ورفع الثانی یفسدعند العامة وکذا فساء مطرالمنذرین بکسر الذال وایاك نعبد بکسر الکاف والمصور بفتح الواو وفی النوازل لاتفسد فی الکل وبه یفتی بزازیة وخلاصة ( ردالمحتار) وهوالاشبه کذافی المحیط وبه یفتی کذافی العنایة وهکذا فی الظهیریة (عالمګری ) نواوس ددی مفتی به قول موافق قضاء ړومبی یعنی دلمونځ دحکم وشوچه صحیح دی اوهرکله چه لمونځ صحیح شونوشرط موجودنه شو .اوطلاق معلق واقع نه شو .دی نه وروستودښځی دعوی به نه شی اوریدل کیدی چه خاوندمی مرتدشوزمانکاح فسخ کړی ځکه چه قاضی په دی صورت کې دزیددارتدادحکم نه شی کولی اودری وجی لاندی دی (۱) اوس که چرته حکم دارتدادوکړی نوددوه حالونه خالی نه دی ړومبی داچه قضاء اول په خپل حال باقی ده اوکه قضاءبالارتدادهم وکړی شی نوپه دی کې صریح طورباندی اجتماع دضدینوبلکه دنقیضینوده ځکه چه دقضاءاول مقتضی دصحت دلمانځه ده اود قضاء ثانی بطلان دلمانځه .دقضااول مقتضی بقاء دنکاح ده اودقضاءثانی بطلان دنکاح .دقضاء اول مقتضی اسلام دزیددی (ځکه چه دصحت دلمانځه دحکم دپاره اسلام دمصلی شرط دی ) اودقضاء ثانی مقتضی کفردزید .اومبنی ددی دواړومتناقض حکمونوهم هغه کلام واحددی دویم داچه قضاء اول دباطل کړیشی اوقضاء ثانی دواجب النفادوګرځولی شی خودادواړه صورتونه باطل دی ړومبی خودوجه دلازم کیدوداجتماع دنقیضینواودویم



ددی وجه نه چه قضاءاول هرکله چه مسئله مجتهدفیه کې واقع کړی شی نوبیاواجب العمل والتنفیذګرځی اوپه خپله دی قاضی ته یابل قاضی ته ددی دابطال اختیارنه پاتی کیږی .واذارفع الیه حکم قاضٍ اتفاقی اذحکم نفسه مثل ذٰلك ( ای الرفع) تنفیذه ( ردالمحتار) اعلم انهم قسموا الحکم ثلثة اقسام یردّ بکل حال وهوماخالف النص اوالاجماع وقسم یمضی بکل حال وهوالحکم فی محل الاجتهاد الخ (ردالمحتار) (۲) حکم درتدخالص دحقوق الله نه دی اوخالص حقوق الله کې دعوی دخطاقضاء مقبول ده کنی وطی بالشبه کې به دعوی دخطانه قبلیږی اوحدزنابه لازمی راتله رمی الانسان بالخطاء کې به دعوی خطاءنه قبلیدی قصاص به لازم راتلی حالانکه لازم باطل دی یعنی قضاءدحداودقصاص دواجب کیدوحکم نه کیږی ځکه چه حدود دحقوق الله نه دی اوقصاص کې اګرچه حق عبدهم دی خودهغه بدل دیت په صورت کې اداکړیشو اودهغه د زړه ماتیدوپتی وشوه اخلاء عالم من الفساد چه هرکله موجب دقصاص په وجه ددعوی دخطاکې خودهغی حکم وچت کړی شو. داخبره چه حکم بالردت دحقوق الله نه دی دی عبارت نه ثابت دی بخلاف الارتدادلانه معنی یتفردبه المرتدلاحق فیه لغیره من الادمیین( بزازیه )بس هرکله چه صورت مسؤله کې زیددتکلم بالخطامدعی دی نوهیڅوجه نشته چه دهغه دا قول دی قضاء قبول نه کړی شی (۳) دردت حقیقت فقهاؤپه دی شان سره. بیان کړی دی اجراء کلمة الکفرعلی اللسان یعني کلمه دکفر قصداپه ژبه جاری کول قصداقیددلفظ اجرانه معلومیږی کنی جریان کلمة الکفربه یې بیاویبلی وی بیاچرته چه یې شرطونه دصحت دردت بیان کړیدی هلته یې طوع یعنی اختیاری هم په شرطونودصحت کې ذکرکړیدی بس هرکله چه قصداواختیارنه وی متحقق شوی دردت تحقق نه شی کیدی اودیوشی دتحقق نه مخکې دهغه حکم کول ضروربباطل دی مثلا اودس دلمانځه دشرطونونه دی صوکوم لمونځ چه بی اودسه وکړی شی هغه لمونځ نه دی صحیح . نومخکې دتحقق داودس نه دلمانځه دصحت حکم کول یقینا غلط اوباطل دی اوداخبره بښکاره ده چه دقصداواختیارتعلق زړه سره دی دااموراقلبیه دی په دی باندی دصاحب معاملی نه علاوه بل چاته هیڅ معامله دااقرارچه ماقصداپه دی الفاظوکفریوتلفظ کړیدی ضروریدی اوچونکه دده داقرارنه علاوه څه بله لاره نشته چه دده معلومات پری وشی په دی وجه دده داقراراودانکارتصدیق ضروری دی اوکه کله کله دده عدم انکارقصدقائم مقام داقرارقصدپه حکم قضاءکې وکړی نوممکن دی خودده دصریح انکارچه دقصداًوتعمدنه

صراحتامنکروی دتصدیق نه کولوڅه وجه نشته بل داچه اقرارصرف دتلفظ بالاختیاردردت ثبوت دپاره کافی دی دهغی دمعنی قصدکول اومراداخستل شرط نه دی ځکه چه دهازل اولاعب دارتدادحکم په فتح القدیراوبحروغیره کتابونوکې راغلي دی اوددی دواړودکفروجه دهغوی داکلمه کفرپه غیرمقصودالمعنی نه ده بلکه استخفاف فی الدین دی بس داقول چه دخطايې ددعوی په صورت کې داتدادحکم نه کول پکاردی یقیناراجح بلکه حق اوصواب دی ، قال فی البحر الحاصل ان من تکلم بکلمة الکفرهاذلاً ولاعباً کفرعندالکل ولااعتبارباعتقاد کماصرح به فی الخانیة ومن تکلم بهامخطئاً اومکرهال یکفر عندالکل الخ (ردالمحتار) ددی عبارت ظاهره مفهوم هم دغه دی چه دخطا اواکراه په صورت کې دیانتااوقضاء بالاتفاق نه کافرکیږی ځکه چه خطااواکراه يې په یوحدکې شامل کړیدی اوپه اکراه کې قضاءنه کافرکیدل مسلم دی فکذافی الخطا. که چرته داشبه وکړی چه د خاوند ردت سره دنبځی حق دفسخ اوخروج عن الملك متعلق دی نوممکن ده چه دخطادعوی سره په ده باندی فیمابینه وبین الله حکم دکفرنه راځی نوکه چرته قاضی دخطاددعوی تصدیق وکړی نودنبځی حق باطل دی اوپه دغه وجه يې بزازي اوشامی کې لیکلی دی چه خطاکې اگرچه دیانتانه کافرکیږی خوقاضی به يې تصدیق نه کوی نو ددی جواب دادی چه مونږ په خپله دبزازی نه په نمبر۲ کې نقل کړیدی چه ردت حکم کولوکې دچاحق متعلق نه دی نودهغی داعبارت په خپله ددی حکم دعدم تصدیق منافی دی شامی داقول صرف په لفظ دبدلیل ماصرحوا بیان کړیدی اوتصریح کوونکونوم يې نه دی ښودلی په دی وجه دانقل څه داعتمادقابل نه دی .بیامونږ وایوچه دنبځی حق نفس تکلم بکلمة الکفرسره متعلق نه دی بلکه دردت دآثارومترتب علیه نه دی اوترتب دآثاروپس دوجودنه حقیقت وی اوخوپوری چه طوع اواختیارثابت نه شی حقیقت دردت هیڅ متحقق شوی نه دی نودی باندی به دآثاروترتب څه رنګه وشی بیاپه خپله شامی دجامع الفصولین ،نورالعین ،خیریه ،اوبحریه نه نقل کړیدی چه داسی الفاظ کفریوئیلوباندی په کوم کې چه څه بعیدتاویل هم کیدلی شی دی هم حکم دکفرونه کړیشی اوعلامه شامی فرمایې :ومفهومه انه لایحکم بفسخ النکاح. یعنی دجامع الفصولین،اودنورالعین دعبارتو نومفهوم دادی چه دفسخ دنکاح حکم دی ونه کړیشی. بس دجامع الفصولین اونورالعین اودخیریه په نقلونه دشامی دبحث نه بدرجه اولی بالعمل والقبول دی اوبیادادهغه صورت حکم دی چه قائل دکلمی کفریه یقیناکفرکړی وی اوپه



خپله يې څه صورت دبچ کیدونه وی پیش کړی حالانکه صورت مسؤله کې قائل په خپله ،خپله معذوری اوبی اختیاری بیان کړیدی نودلته خوپه درجه اولی حکم دردت نه شی کیدی (۴) دتعلیقات طلاق لان دخلت دلدارفانت طالق )په کوم کې چه دنبځی حق متعلق بالذات وی حکم دادی چه که چرته خاوند دتعلیق یادشرط دوجودنه انکاروکړی اوښځه دتعلیق یادوجودشرط دعوه داره وی نوبینه دنبځی په ذمه ده کنی دخاوندقول معتبروی وان اختلفافی وجودالشرط فالقول له الااذابرهنت ومالایعلم الامنها فالقول لهافی حقها( عالمگیری) فان اختلفافی وجودالشرط فالقول له مع الیمین لانکارالطلاق ( درمختار قوله فی وجودالشرط ای اصلااوتحققا کمافی شرح المجمع ای اختلفافی وجوداصل التعلیق بالشرط اوفی الشرط بعدالتعلیق وفی البزازیة ادعی لاستثناء اوالشرط والقول له الخ (رد المختار) بس په دعوی دفسخ دنکاح کې گویانبځه دوجودشرط مدعی ده اوهغه تکلم بکلمة الکفرطوعااواختیاردی خاونددهغه منکردی لهذا ددی قاعدی په بنیادخاوندقول قضاءهم معتبرکول پکاردی بلکه دلته به په درجه اولی دخاوندقول اعتبارکیږی ځکه چه دنبځی حق بالذات دردت ثبوت سره متعلق نه دی بلکه داحکامو دردت نه دی . وحکم الشی ثمرته واثرالمرتب علیه (ردالمحتار) (الحاصل) دچادژبی نه چه حکم دکفروزی اوهغه په خطايې سره دوتلومدعی وی لکه چه اکثر په لمانځه کې خطا داسی الفاظ کوم چه په قصدسره وئیل کفردی وژی دیانتاحکم دارتدادنه کول متفق علیه دی قضاءبه هم ددی قول سره دقسم تصدیق کولی شی اوقاضی ته هیڅ حق نشته چه په ده ارتدادحکم ولګوی اوددی دقسم اعتبارونه کړی یاددی نبځی نکاح فسخ کړی بل داچه خطادځه کلمی دژبی نه وتلودپاره داضروری نه ده چه متکلم بی هوش و ی یالیونی وی بلکه دهوش اوحواس دصحیح والی اودادراك اوشعور قائم والی په حالت کې هم بغیردقصدنه الفاظ دژبی نه وژی انت طالق وئیلونه وروستوقضاداتاویل چه زمامرادطلاق عن وثاق ووپه دی وجه معتبرنه دی الفاظ طلاق په خپله موجب دحکم دی اوددی صدورسره بالذات حق دنبځی متعلق کیږی په خلاف دکلمی دکفرچه دابالذات موجب دردت نه دی بلکه طوع اواختیاردشرطونودصحت دردت نه دی اودی سره دچاحق بالذات متعلق نه دی ب س انکارداختیارحقیقت کې انکارسبب دی نه دانکارحکم مع الاقراربالسبب هذاواللہ اعلم بالصواب محمدکفایت اللہ غفراللہ مدرس مدرسه امینه دهلی ۲۰ رجب س ۱۳۳۶ھ

## جزوششم تحریرصاحب موصوف بالا درتمهید

## مُلَقَّب بَه القول المحبوب فی حکم المغلُوبَ

**بسم الله الرحمن الرحیم**

حامداو مصلیاومسلما ، امابعدعرض دی چه دکوم وخت واقعه دخوب په الامدادکې شائع شویدی هغه وخت نه په خلقوکې یوشورپیداشویدی په دی وجه مناسب معلومه شوه چه دی واقع باندی یوتفصیلی بحث ولیکلی شونومونږدی باندی یوتفصیلی بحث کوو اووایوچه دی واقع باندی انکارکوونکې دوه قسم خلق دی یوخوهغه خلق دی چه صرف خپل اختلاف نفس واقع پوری محدودکوی اوحضرت مولانامدظلهم العالي ته څه بدردنه وایې ځکه چه هغوی پیژنی چه مولانادی واقع کې دمداهنت اوسستی نه کارنه دی اخستی بلکه هغه صاحب واقع معذورګنی دی بنیادباندی هغوی دی واقع باندی څه اعتراض نه دی کړی لهذاهغوی معذوردی اوپه هغوی باندی ملامت نه شی کیدی دویم هغه خلق دی چه په خپله مولاناصاحب ته هم بدردوایې داسی خلق هم دوه قسم دی یوهغه چه دهغوی داعتراض منشاءخلوص اومحبت دی اوهغوی خیرخواهان اعتراض کوی اودویم هغه چه دهغوی داعتراض منشاء حسداودبنمنی ده اوقسماقسم تکلیفونه رسولو باندی مولاناته یې ملا تړلی ده اوهغوی تردی پوری دایمان اودانصاف نه سترګی پتی کړیدی چه هغوی دی واقعی صورت بدل کړو اوپه هغی کې تحریف وکړاوعواموورڅاندی یې پیش کړه اوددروغو اوتهمت لګولونه هم ځان بچ کوی بس معاندینواوحاسدینوسره خطاب کول بی کاره دی اودهغوی په نسبت خومونږصرف دومره عرض کړیدی

آنکه اوباشد حسود آفتاب — کورمیګرودزبود آفتاب
اینت دردبی دواکورست آه — کی بزآید این درقعرچاه
نفی خورشیدازل بایست او — کی بزآید این مراد اوبګو
توبخشابرکسی کاندرجهان — شدحسودآفتاب کامران
تاندش پوشیدهیچ ازدیدها — دازطراوت دادن بوسیدها
یازنوربیحدش تانندکاست — یابدفع جاه اوتانندخاست



تابرآرایدهنرراتاروپود — چشم درخورشیدنتواندکشود
توحسودی کزفلان من کمترم — می فزایدکمتریی دراخترم
خودحسدنقصان وعیبی دیګرست — بلکه ازجمله کمیهابدتراست
آن بلیس ازننګ عارکمتری — خویشتن افګندی درصدابتری
آزحسدمی خواست تابالابود — خودچه بالا بلکه خون پالابود
آن ابوجهل ازمحمدننګ داشت — دزحسدخودراببالامی فراست
بوالحکم نامش بدوبوجهل شد — ای بسااهل ازحسدنااهل شد
صدازینها ګربګویم توکری — بشنوی وناشنوده آوری

پاتی شول هغه خلق کوم چه بغیردعناداودحسدنه صرف خلوص اوحجت سره نفس واقع یادمولاناپه فعل باندی اعتراض کوی دهغوی مخی ته ضرورزړه غواړی چه دواقع پوره تفصیل پیش کړیشی اوچونکه هغوی دهمدردی اودلسوزی نه کارواخستواوحضرت مولاناصاحب یې په یوداسی لغزش باندی خبرکړوکوم چه هغوی په خپله پوه کې لغزش ګنی نوزمونږددلسوزی مقتضاداده چه مونږ ددی واقع په ټولواړخونوباندی بحث وکړوکوم چه زمونږپه نظرکې منشاء دانکارګرځیدلی شی (برابره خبره ده که هغه په خپله زمونږدغوراودخوض نتیجه وی یادنوروحضراتودفکرونو) اصل حقیقت دهغوی وړاندی خیرخوهانه پیش کړو. والله المستعان وهوالموفق بالصواب. دی نه پس معروض دی چه دی واقع باره کې چه څومره اعتراضونه دی دهغی ټولوحاصل دری اعتراضونه دی (۱) واقع قابل داعترض ده (۲) مولاناپهٔ هغه اعتراض ونه کړ (۳) دایې شائع کړه کومه چه دعوامودفتنی باعث وه بس دمولاناعذرخودادی چه نه دواقع کتوسره زمونږ په ذهن کې اعترض راغی اونه مونږته ددی په اشاعت کې دځه فسادپیداکیدواحتمال راغی بلکه مونږته ددی په اشاعت کې دینی فائده په نظر راغله چه که چرته چاته داواقعه پیښه شی نوهغه دی دی واقع سره پریشانه نه شی اونه دی خپله عقیده خرابه کړی په دی وجه مونږداشائع کړه پس دمولانامعذوری خوښکاره ده پاتی شوه داخبره چه په خپله داواقع قابل

داعتراض وه یانه . ددی فیصله دیولوی بحث نه پس کیدلی شی په دي وجه مونږ په دی باندی بحث کوو اووایو چه کوم خلق واقع ته قابل داعتراض وایي دهغوی مقصود دادی چه صاحب واقع ته ایمان او نکاح تازه کول پکاردی اوس مونږ ته ددی واقع شرعی حکم معلوملوپکاردی نودهغی تحقیق دادی

## تحقیق حکم واقعه زیربحث

دایمان اودنکاح تازه کی موقوفه ده په تحقیق دارتدادباندی اوحقیقت دردت دادی چه یومسلمان خپله عقیده بدله کړی اوداسلام خلاف عقیده ولری یاهغه په څه صحیح قصدسر ه داسی فعل وکړی کوم چه موجب دکفروی .کماقال الامام فخرالاسلام فی اصوله( الردة تبنی علی القصدولاعتقاد) بس هرکله چه داحقیقت واقع کي هم متحقق شی .اوقاضی ته هم ددی دتحقق علم معتبرعندالشرع وونوهغه سړی کوم سره چه ددی حقیقت تحقق شویدی دیانتاهم مرتددی اوقضاء هم اوکه چرته واقع کي ددی تحقق وشواوقاضی ته ددی علم ونه شونوهغه به دیانتامرتددوی خوقضاءبه مرتدنه وی اوکه چرته واقع کي ددی تحقق نه دی شوی خودقاضی په نزد د دی حقیقت دتحقق ثبوت په طریقه معتبره عندالشرع شویدی نوداسړی به دیانتامرتدنه وی خوقضاء مرتددی هرکله چه داامرمعلوم شونواوس دی واقع کي دوه خبری معلوملوغواړو. رومبی داچه دی واقع کي حقیقت دردت متحقق شوی دی یانه .دویم داچه موجوده صورت کي قاضی ته دردت دحقیقت تحقق علم معتبرعندالشرع کیدی شی یانه اوهغه په ده باندی دارتداداودښځی دطلاقیدوحکم لګولی شی یانه نورومبی امرباره کي خوڅه فیصله نه شی کیدی ځکه چه دهغه علم الله تعالی دی یاصاحب معاملی ته چه آیاهغه الفاظ په حقیقت کي بالاضطرار دهغه ژبی نه وتی یاهغه قصداوپیلی دی مونږ ته دی باره کي هیڅ علم نشته لهذادیانت باره کي خوددہ معامله الله ته ﷻ سپاروپاتی شو دویم امر نودهغه معلومات خوکیدی شی مونږدهغه باره کي بحث کوو. اووایوچه صاحب واقع بیان کوی چه زمادژبی نه بالاضطراراداکلمات وایي دیکي دوه جزوه دی یوداچه زمادژبی نه کلمات دکفراوتی . دویم داچه زه دی وخت کي مجبوراوبی اختیاره وم اوماپه قصدداالفاظ نه دی وئیلی دویم جزوه توضح ده درومبی جزوکوم چه ددی متصل دی . اوددی دقبلولو اونه قبلولوحق اصالةً دووکسانوته کیدی شی رومبی قاضی ته کوم چه خلیفة الله دی دویم ښځی ته ځکه چه درد ت تعلق فی الجمله بینونت سره هم دی اوالمراة کالقاضی هم شته بس



دقاضی باره کي خوداتفصیل دی چه فقهاؤکي دوه ډلی دی یوهغه خلق کوم چه نفس معامله دارتداداوتکفیرته اهمیت نه ورکوی بلکه دمسلمان قتل ته اهمیت ورکوی په دی وجه هغوی دشبی په حالت کي دقتل په حق کي دارتدادحکم نه کوی اوپه حق دبینونت دښځی کي دارتدادحکم کوی اوپه هغی باندی بینونت مرتب کوی بله ډله داحتیاط کوونکوفقهاؤده کوم چه نفس حکم دارتدادته هم اهمیت ورکوی اوهغه لره دحدونواوقصاص نه کم نه ګرځوی داسی خلق دلږغوندی شبی په موجودګی کي هم دردت حکم نه کوی اوکوم ځای چه لږه غوندی شبه هم راشی هلته نه دقتل حکم کوی اونه بینونت په دی وجه درمختارکي راځی ، الکفرلغة الستروشرعاًتکذیبه ﷺ فی شئ مماجاء من الدین ضرورة اتفق تعرف فی الفتاویٰ بل افردت بالتالیف مع انه لایفتی بالکفربشئ منها الافیما اتفق المشائخ علیه کماسیجئ قال فی الخبر وقدالزمت نفسی ان لاافتی بشئ منهاانتهیٰ، اوردالمحتارکي راځی . سبب ذلك ماذکره قبله بقوله وفی جامع الفصولین روی الطحاوی عن اصحابنالایخرج من الرجل من الایمان الاحجودمادخله فیه ثم مایتقن انه ردة یحکم بهاومایشك انه ردة لایحکم بهااذالاسلام الثابت ولایزول بالشك مع انه الاسلام یعلووینبغی للعالم اذارفع الیه هٰذا ان لایبادربتکفیراهل الاسلام مع انه یقضی بصحة اسلام المکره اقول قد قدمت هذالیصیرمیزاناً فیمانقلته فی هذا الفصل من المسائل فانه قدذکرفی بعضهاانه کفرمع انه لایکفرعلیٰ قیاس هذه المقدمة فلیتامل انتهیٰ مافی جامع الفصولین وفی الفتاویٰ الصغریٰ الکفرشئ عظیم فلااجعل المومن کافراً امتی وجدت انه لایکفرانتهیٰ ،وفی الخلاصة وغیرهااذکان فی المسالة وجوه توجب التکفیرووجه واحدالتکفیرووجه واحدیمنعه فعلیٰ المفتی ان یمیل الی الوجه الذی یمنع التکفیرتحسیناً للظن بالمسلم زادفی البزازیة الااذاصرح بارادة موجب الکفر فلاینفعه التاویل حینئذوفی التتارخانیة لایکفربالمحتمل لان الکفرنهایة فی العقوبة فیستدعی نهایة فی الجنایة ومع الاحتمال لانهایة انتهیٰ، والذی تحررلایفتیٰ بکفرمسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن اوکان فی کفره اختلاف ولوروایة ضعیفةً هٰذا اکثرالفاظالتکفیرالمذکورة لایفتی بالتکفیرفیهاوقد الزمت نفسی ان لافتی بشئ منها انتهیٰ کلام البحرباختصارانتهی کلام (ردالمحتار) دی روایتونونه صفامعلومیږی چه فقهاؤنفس تکفیر مهتم بالشان ګنی اودهغوی داحتیاط منشاءصرف تباعدعن قتل المسلم نه دی بلکه دهغوی

منشاء په خپله اهمیت دتکفیردی اودهغی لازمی نتیجه داده چه محل دشبی باندی نه تکفیرمن حیث استحقاق القتل کولی شی اونه من حیث بطلان النکاح ځکه که چرته تکفیرمن حیث البینونت حکم وکړیشونوپه دی کې به صرف دقتل نه اجتناب وی دنفس تکفیرنه به نه وی حالا نکه فقهاؤدنفس تکفیرنه احتیاط کوی بل داچه دغه وخت دفقهاؤ محتاطین فی التکفیراودمشددینوپه مسلك کې هیڅ فرق به نه وی ځکه چه په قتل دمسلمان کې خومشددین هم خامخااحتیاط نه کاراخلی اوپه محل دشبی کې به دقتل حکم نه کوی نوبیادواړومسلکونوکې فرق څه شودی نه معلومه شوه چه دفقهاؤ محتاطین فی التکفیرمطلب هم دغه دی چه محل دشبی باندی به نه تکفیرمن حیث القتل کولی شی اونه من حیث النکاح . کیدی شی چاته ددی په منلوکې په دی وجه سوچ کول وی چه دعلامه شامی په دیکې ترددی په دی وجه مونږدی مضمون باندی نورهم بحث کووا وایوچه صاحب درمختارلیکلی دی لایفتی بکفرمسلم امکن حمل کلام علی محمل حسن الخ اوبیان وودفقهاؤمحتاطینودمسلك . دی باندی علامه شامی دالاندی بیان کړی دی: قوله لایفتی بکفرمسلم امکن حمل کلامه علی محمل حسن الخ ظاهره انه لا یفتی به من حیث استحقاقه للقتل ولامن حیث الحکم بینونة زوجته وقدیقال المراد،فقط لان تاویل کلامه للتباعد عن قتل المسلم بان یکون قصد ذلك التاویل وهذا لاینافی معالته بظاهر کلامه فیما هوحق العبدوهوطلاق الزوجة وملکهالنفسهابدلیل ماصرحوابه من انه اراد ان یتکلم بکلمته مباحة فجری علی لسانه کلمة الکفر خطاءً بلاقصدلایصدقه القاضی وان کان لایکفرفیمابینه وبین ربه تعالیٰ فتامل ذلك وحرره نقلافانی لم ارالتصریح به نعم سیذکرالشارح ان مایکون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح ومافیه خلاف یومربالاستغفاروالتوبة وتجدیدالنکاح اه وظاهره انه امراحتیاطاً الیٰ اخر ماقال رحمه الله ، حاصل ددی عبارت دادی چه قوله لایفتی بکفرمسلم الخ ظاهری مطلب خودغه دی چه نه په داسی موقع کې من حیث استحقاق القتل حکم کیدی شی اونه من حیث البینونت .خوداسی هم وئیلی کیدی شی چه ددوی مرادصرف دتکفیرمن حیث القتل ممانعت دی اودتکفیرمن حیث البینونت ممانعت مقصودنه دی اودهغی وجه داده چه دقائل دکلام د تاویل منشاء دهغی دقتل نه ځان بچ کول دی اوداد حکم بالبینونت منافی نه دی په دی وجه بینونت باره کې دهغی تاویل نه شی کولی اودلیل دهغی دادی چه فقهاؤتصریح کړیده چه که چرته



یوسړی کلمه مباحه وئیل غواړی اوبغیردقصدنه دهغه دژبی کلمه دکفروزی نوفیمابینه بین الله نه کافرکیږی خوکه چرته دقاضی په مخکې هغه داغذروکړی چه داکلمه بغیردقصدنه اوخطاء زمادژبی نه وتی وه نوقاضی به دانه منی اوبینونت حکم به کوی دی نه وروستوعلامه په فتاحل الخ کې دی طرفته اشاره فرمائیلی ده چه دمحتاطین فقهاؤدکلام مذکورفی المتن دادوٓ محمله کیدیشی . تاسوپه دیکې غوروکړی .ماته دهغه په کلام کې څه محمل واضح نه دی ملاوشوی . اودهغه دنوروتصریحاتونه پته لګی چه دهغه مرادهم دغه دی چه داسی موقع باندی به نه ده من حیث القتل فتوی ورکولی کیدیشی اونه من حیث البینونت دغه وجه شارح ووئیل چه کوم کفراتفاقی وی هغه سره عمل اونکاح باطلیږی .اوپه کوم کې چه اختلاف وی په هغی کې به دتوبی استغفاراودنکاح تازه کولوحکم کولی شی ددی نه معلومیږی چه کفراختلافی کې به دبطلان دنکاح حکم نه شی کیدی . بلکه احتیاطا به دنکاح تازه کولواودتوبی استغفارحکم کولی شی .الی اخرماقال . دی نه معلومیږی چه دی مقام کې شامی ته شرح صدرنه دی شوی اوهغه څه محمل متعین نه کړی شو . اوهغه څه محمل متعین نه کړی شواوس مونږهغه وجه دترددختموودی د پاره چه رومبی محمل کوم چه علامه موصوف دهغه دمحمل ظاهراوتصریحاتوسره مویّدفرمایې متعین شی اوپه هغی کې څه سوچ پاتی نه شی بس مونږ وایوچه دمحتاطین فقهاؤداحتیاط منشاء صرف دانه ده چه مسلمان ددی قتل نه بچ کړیشی . بلکه دهغه اصل منشاء داده چه هغه داصل کفرنه بچ کړی شی ځکه چه کفریوداسی جرم دی چه ددی نه بل لوئ جرم نشته کمافی التتارخانیه الکفرنهایة فی العقوبة فیستدعی نهایة فی الجنایة الی غیر ذالك .بس څوپوری چه واقع کې دبچ کولوطرف وی هغه وخت پوری دیومسلمان ددومره لوی جرم مرتکب ګرځول جائزنه دی بیاخصوصاداسی حالت کې چه مکفرمسلمان دپاره حدیث کې دومره سخت وعیدراغلی دی چه که چرته په هغه کې تاویل ونه کړی نوپه خپله مکفربه کافرشی .اودی بنیادباندی هغوی په تکفیرکې احتیاط فرمائیلی دی مجمله دنورودلیلونونه یودلیل دنفس تکفیرقطع نظرعن استحقاق القتل دواجب الاختیار کیدوداهم دی چه که چرته تکفیرکې احتیاط صرف دتباعدعن القتل دوجه نه وی نونن صبابه په څه خاص واقع کې احتیاط فی التکفیرلازم نه راتلی ځکه چه دی زمانه کې دقتل ویره نشته .حالانکه ددی هیڅوك هم قائل نه شی کیدی .بس معلومه شوه چه نفس تکفیرپه خپله قابل داحتیاط دی اوهرکله چه دنفس تکفیرنه

احتیاط وکړیشو نودحکم بالبینونت نه اجتناب لازم شوځکه چه بینونت متکلم فیهااثردی دکفرهرکله چه کفرثابت شی بینونت به ثابتیږی .بس بینونت ثابتول نفس کفرلره به ثابتول راځی اوداوئیل به کافی نه وی چه مونږده ته کافروایو یاکافرنه ګنو .بس حکم بالبینونت احتیاط فی التکفیرسره به نه شی جمع کیدی لهذا دفقهاؤپه کلام کې هغه محمل نه شی کیدی کوم چه عبارت مذکوره کې معترض ګرځولی دی پاتی شودمعترض هذالاینافی معاملة بظاهر کلامه وئیل .نوکه ددی چرته دامطلب دی چه مونږدده دکلام نه کفرنه ثابتوواوبینونت ثابتوونوددی بی معنی کیدل ظاهردی ځکه چه ددی کلام اثربالذات بینونت نه دی بلکه کفردی . دی نه اولاً کفرثابتیږی ،بیاکفرسره لزوماً بینونت ثابتیږي ،بس ددي نه کفرنه ثابتول اوبینونت ثابتول څه معنی لري- اوکه چرته دامطلب دي چه مونږددي نه ابتداءً کفرثابتوؤ،اوبیادهغی نه بینونت ثابتوؤنوبیا احتیاط چرته لاړو- بس خلاصه دغه شوه چه بینونت اثردي دارتداد- که چرته بینونت دي ثابت کړونودارتدادثابتول لازم شول اواحتیاط ختم شواوکه چرته احتیاط په کارکې راولی نودبینونت حکم نه شی کیدی اوفقهاء داحتیاط نه کاراخلی نوعدم حکم بینونت لازم دي پاتی شودمعترض په عبارت مذکوره کې استدلال په روایت دلایصدقه القاضی – حاصل یې دادي چه داخودمسلمانونه ده چه قول مثلاً الفاظ خاصه اوفعل مثلاً تکلم بالعمدبالخطاء ددواړوحکم یوشان دي پس که چرته قول محتمل الوجوه قابل دتاویل وي نوفعل محتمل الوجوه به هم قابل دتاویل وي- حالانکه خاطی دخپل فعل تاویل محتمل بیانوي خوفقهاء وائي چه دښځی دبینونت باره کې به قاضی دانه منی اوهرکله چه تاویل دفعل به نه منی نولازم دي چه تاویل دقول به هم نه منی ځکه چه ددواړوحکم یوشان دي بس ثابته شوه چه دفقهاؤدقول مطلب هم دغه دي چه په باره داستحقاق قتل به قول اوفعل دمسلمان په ښه محمل به باندي حمل کولی شی اوپه باره دبینونت به تاویل نه شی کیدئ انتهی حاصل استدلال – اوس ددي جواب دادي چه داستدلال هغه وخت صحیح کیدیشی چه کله داثابت کړیشي چه دادهغه فقهاؤقول دي کوم چه په تکفیرکې دومره احتیاط کوي چه لایکفربالمحتمل وائې اوځوپوري چه داثابت نه وي هغه وخته پوري دي نه استدلال صحیح نه دي اومونږته ددلیلونونه دغه ثابتیږي چه داجزئیه مصرحه دمحتاطین فقهاؤنه ده بلکه دهغوي مصرح ده کوم چه تکفیرکې تشددکوي- نودهغوي قول سره دمحتاطین فقهاؤدقول معنی نه شی متعین کیدی- اویوه قرینه ددي



داهم ده چه دمحتاطین فقهاؤبعض جزئیات کوم چه مونږدشامی نه نقل کړیدي ددي خلاف دي- **الحاصل** دي برنی بیان نه معلومه شوه چه دمحتاطین فقهاؤمسلك هم دغه دي چه که دیومسلمان په قول یافعل څه داسی پهلووي چې ده لره دکفرنه بچ کولی شی نوده لره به نه من حیث استحقاق القتل کافروئیلی شی اونه من حیث بطلان النکاح- اوهرکله چه هغه سړي په خپل قول یافعل کې څه داسی احتمال بیان کړي نوهغه به قبلولی شی اګرکه خلاف ظاهرولی نه وي بس که چرته قاضی دفقهاؤددي ډلی نه دي نوبیاخوظاهره ده چه ده لره دصاحب واقعی دمعقول عذراوداحتمال ردکولوهیڅ حق نشته اوکه چرته قاضی دفقهاؤدهغه ډلی نه دي کوم چه معاملی دردّت ته اهمیت نه ورکوي نوصرف دي شق باندي داخبره قابل تحقیق پاتی شوه چه آیادي به عذرقبلوي یابه یې ردکوي اوده ته څه کول پکاردي دهغی تفصیل دادي .قاضی خان دویم جلد ۲۴۳ صفحه کې راځی – قال فی السیرالکبیراذااختلف الزوجان فقال الرجل قلت المسیح ابن الله فی قول النصاری وقالت المرأة لم تقل قول النصاریٰ کان القول قول الزوج مع یمینه فان جاءت المرأة بشهودفقالواسمعنایقول المسیح ابن الله ولم یقل شیئاًاخروقال الزوج قلت قول النصاریٰ الاانهم لم یسمعوا فان القاضی یجیزشهادتهم ویفرق بینه وبین المرأة وان قال الشهودلاتدری قال ذٰلك ام لا، الاانالم نسمع منه شیئاًغیرقوله المسیح ابن الله لایقبل القاضی شهادتهم حتی یشهدوا انه لم یقل معها غیرهاوجعلوادعوی الاستثناء فی الطلاق کذلك اه- دي نه معلومه شوه چه کله دخاونداودښځی په تحقق دردت کې اختلاف وي اوخاوندکلمه دکفرصادریدل اومنی خوهغی سره هغه ددي کلمه په موجب دکفرکیدوانکاروکړي نوباردثابتولودښځی په ذمه دي اوکه چرته ښځه ددي کلمی صدورپه شهادت سره هم ثابت کړي خوګواهان دخاوندد عذرپه انتفاء باندي ګواهی ورنه کړي بیابه هم قاضی دښځی دعوی خارجوي اودخاوندعذربه منی نواوس دي واقعی کې هرکله چه ظاهرښځه اختلاف کوونکی هم نه ده اوکه چرته وي هم خوهغی کلماتودکفرصدورده په شهادت سره ثابت نه کړل بلکه دهغی صدورصرف دخاوندپه اقرارسره ثابت دي اوکه چرته ښځه یې په شهادت سره هم ثابت کړي خوخاوندیوداسی عذریعنی عدم دقصداوداختیاربیانوي کوم سره چه دامعلوم کلمات موجب دکفرنه پاتی کیږي اوښځه دهغی انتفاء په شهادت هم نه شی ثابتولی- نوبیادقاضی دهغه عذرکوم دلیل سره ردکوي اوکله چه قاضی دي روایت قاضی خان کې دخاوندنه ګواه هم نه غواړي حالانکه دهغه عذرپه وجه ددي چه قابل داوریدودي- یوداسی امردي په هغی

باندي شهادت اوريدی شی. نوبیادصاحب واقعی داسی عذربه چه په هغی کې شهادت هم نه شی غوختلی کیدی څه رنګه به ردکوي بس ثابته شوه چه کوم قاضی دفقهاؤددي ډلی نه وه کوم چه معاملی دردت لره اهمیت نه ورکوي هغه ته هم ګنجائش نشته چه هغه ددۀ عذرقبول نه کړي ځکه چه دده ارتداددپاره ماسیوا ددۀدبیان نه بل څه دلیل نشته- اوهغه دخپل ارتدادنه صراحتاً اقرارکوي اونه دلالةً ځکه چه هغه دصدوربالاضطراراقرارکوي اودا اقرارنه صراحتاً اقراردکفردي اونه دلالةً- خوکه چرته ځوك دا اووائی چه درواېت لایصدقه القاضی نه معلومیږي چه قاضی به دصاحب واقعی عذرقبلوي نودهغی جواب دادي چه دي روایت نه دانه ثابتیږي ځکه چه ددي معنی داده چه قاضی به دخاطی ترهغه وخته پوري تصدیق نه کوي هرکله چه هغه دي لره اهتمام کوونکی ګنړي اودي واقعی کې صاحب واقعی لره اهتمام کوونکې ګنړلوهیڅ وجه نشته لهذا قاضی ددۀ عذرنه شی ردکولی- اوس مونږداثابتوؤچه روایت لایصدقه القاضی مطلق نه دي بلکه مقیدپه شرط اهتمام دي په دي وجه واقعی دردت هم مقیدپه شرط داهتمام شوه تفصیل دهغی دادي چه قاضی خان کې راځی - لوقال الزوج طلقتك امس وقلت انشاء الله فی ظاهرالروایة یکون القول قول الزوج وذکرفی النوادر خلافاً بین ابی یوسف رحمه الله ومحمد رحمه الله فقال علی قول ابی یوسف یقبل قول الزوج ولایقع الطلاق وعلی قول محمدیقع الطلاق ولایقبل قوله وعلیه الاعتماد والفتویٰ احتیاطاً لامر الرفج فی زمان غلب فساد الناس، انتهیٰ جلد ثانی صـ ۲۴۳- دي نه معلومیږي چه که چرته خاوندطلاق اقراروکړي اوهغی سره داهم اووایې چه ماانشاء الله وئیلی وه نواصل مذهب خودغه دي چه دي صورت کې به دخاوندقول قبلیږي خودنوادرنه معلومیږي چه امام محمد رحمه الله دي مسئله کې امام ابویوسف رحمه الله سره اختلاف کړيدي اودایې وئیلی دي چه داخاوندقول به بغیردشهادت نه نه قبلیږي بس چونکه روایت دنوداردي په دي وجه دادظاهرروایت په مقابله کې متروك کیدل پکاردي. خوهرکله چه فقهاؤدزمانی رنګ بدلیدونکی ولیدواوپوه شول چه بی دینی خوره شویده دي امرکې دډیراحتیاط ضرورت دي دي باندي غالباً بعض فقهاؤدردت واقع قیاس کړیده اوهغوي په دیکې هم لایصدق القاضی وئیلی دي- اوس داکتل دي چه کوم فقهاؤدنوادرپه روایت باندي فتویٰ ورکوي دهغوي څۀ مطلب دي .بس دهغوي مطلب هم دغه دي. هرکله په ظاهرحال باندي نظرکولوسره خاوندپه خپل بیان کې اهتمام کوونکی معلومیده هغه وخت به دهغه قول بغیردګواه نه نه شی قبلیدي



اوکه چرته دظاهرحال په بنیاد باندي اهتمام کوونکی نه معلومیده هغه وخت به دهغه قول اصلی مذهب په بنیادباندي قبلولی شی - ځکه چه هغه خلق دخاوندقول دردکولوبنیادخلاف دظاهرحال اودزمانی فسادښائی - بس که چرته ظاهرحال مخالف نه وه نوهغه وخت به اصل مذهب نه شی پریخودلی کیدی، ځکه چه عدول عن اصل المذهب دضرورت دبنیادوه- والضروریاتتقدربقدرالضرورة- بس هرکله چه مقیس علیه په حقیقت کې مقیددي نومقیس به خامخامقیدګرځی- اومعنی به داشی چه لایصدقه اذا اتهمه خوچونکه دي واقعه کې صاحب واقع مهتمنه دي ځکه چه داتهام څه معقول وجه نشته په دي وجه ددي جزئی دي واقع سره هیڅ تعلق نشته اوهغه روایت به رسیرکبیرپه مقابله کې نه شی پیش کیدی دابیان په هغه وخت کې دي چه هرکله دا اومنلی شی چه دردت واقع په طلاق باندي قیاس کول صحیح دي خومونږوایوچه دردت په طلاق باندي قیاس دسرنه صحیح نه دي اوهرکله چه دسرنه قیاس صحیح نه دي کوم چه بنیادوه ددي جزپی نوپه خپله داجزئیه هم نه صحیح نه شوه اوهرکله چه جزئیه صحیح نه شوه نودي سره معارضه هم نه شی کیدي اوس دقیاس دنه صحیح کیدووجه واوړئ ددي وجی ډیري دي وړومبی داچه الفاظ دطلاق موضوع دي بینونت دپاره په خلاف دالفاظودکفر- قال الدرالمختارولاردة بلسانه وقلبه مطمئن بالایمان فلاتبین زوجته لانه لایکفربه والقول له استحساناً وفی ردالمحتار والقیاس ان یکون القول قولها حتی یفرق بینهما لان کلمة الکفرسبب لحصول الفرقة فیستوی فیه الطائع والمکره کلفظة الطلاق ووجه الاستحسان ان هذا اللفظة غیرموضوعة للفرقة وانما تقع الفرقة باعتبارتغیر الاعتقادوالاکراه دلیل علی عدم تغیره فلاتقع الفرقة ولهذا الایحکم علیه بالکفراه دي نه ثابته شوه چه دطلاق تعلق نفس الفاظوسره دي اعتقادسره نه دي اودکفرتعلق دقصداواعتقادسره دي نفس الفاظوسره نه دي بس هرکله چه خاوندطلاق دالفاظو دوئیلو اقرارکوي ، خودهغی په بنیادباندي تفریق اونه کړائ شوبلکه کفرچه دکوم شی نه ثابتولی شی یعنی قصد- خاوندپه خپله دهغی اقرارکوي خوهغی سره دیوي واقع هم دعوای خوهغی سره داهم وائي چه ماانشاء الله وئیلی وه - نوهغه دي وخت کې په ظاهره مدعی دي اوپه حقیقت کې منکرپه ظاهره مدعی ځکه دي چه دده دتکلم بطلاق اقراردي په واقع کیدودطلاق اوپه زوال دملك نکاح .بس هرکله چه هغه داوائی چه ماانشاء الله وئیلی وه نواوس هغه ددي اقرارموجب لره باطلوي اودغه شان هغه ګویاچه مستقلاپه ښځه باندي دوجودملك دعوی

کوي- بس هرکله چه ښځه کوي،بس خاوندباندي لازم دي چه هغه خپله دعویٰ بینه سره ثابته کړي – اوښځی دپاره انکار کافی دي- اوپه حقیقت کې منکرځکه دي چه هرکله هغه داوائی چه ماطلقت سره انشاء الله هم وئیلی وه نوددي حاصل دادي چه ماددي طلقت تکلم کړیدي کوم چه مقیدوه په انشاء الله سره زماملك نه دي ختم شوي- ددي مقابله کې دښځی داویناچه تاانشاءالله نه وه وئیلی – ددي مطلب داشوچه تادطلقت تکم کړي وه کوم چه مزیل دملك وه- ستاملك ختم شواوس دي وخت کې ښځه دملك دزوال دعویٰ کوي- اوخاوندانکارکوي- لهذاباردثبوت دښځی په ذمه دي – اوخاوندد پاره انکارکافی دي- ظاهرروایت کې په حقیقت نظروکړائ شی اووئیلی شویدي چه کله خاونداستثناء دعویٰ وکړي اوښځه هغی لره ونه منی نوباردثبوت دښځی په ذمه دي اونوادر روایت کې دفرج داحتیاط اودفسادزمانی دضرورت دوجه نه په ظاهرباندي نظرکړي شویدي- اووئیلی شویدي چه بینه دخاوندپه ذمه ده اوهرکله چه خاونددتکلم بکلمة الکفراقرارکوي اودي سره هغه دیوداسی امرهم دعویٰ کوي کوم چه مانع دکفرده نودي وخت کې هغه صرف منکردي اوهیڅ حیثیت سره هم مدعی نه دي ځکه چه دکوم امرهغه اقرارکړیدي یعنی نفس تکلم هغه بنفسه موجب دکفرنه دي بلکه موجب دکفرهغه قصددي- کوم چه کلمه دکفرسره متعلق وي اودقصدنه هغه حقیقةً اقرارکوي اونه ظاهراً بس هغه هیڅ حیثیت سره هم مدعی نه دي دي حالت کې دښځی دهغه عذرنه قبلول اودارتدادملك دعویٰ کول به یوداسی دعویٰ شی کومه چه خاوندنه صراحةً منی دلالةً – لهذاباردثبوت به سراسردښځی په ذمه وي – اوخاونددپاره انکار کافی دي فافترقاً.بس ردت په طلاق باندي قیاس کول صحیح نه شول آو که چرته بعضواحکاماتوکې طلاق په ردت باندي قیاس کړي لکه څنګه چه فقهاؤدتنازع زوجین فی انه قال فی قول النصاریٰ ام لاباندي دعویٰ استثناء دقیاس کړیده کمایظهرمن روایة قاضی خان السابعة .نوداقیاس قیاس اولویت دي اودامقبول دي ځکه چه کله په طلاق کې خاوند یوطرف نه مقربالبینونت دي کمامر- په دي وجه دهغه قول بغیردبینی مقبول گرځیدلی شی نوردت کې کوم ځاي چه هغه دطرفنه هم دبینونت اقرارنه کوي دهغه قول بالاولی مقبول دي- زمونږددي بیان تائیددي نه هم کیږي چه امام محمد رحمه الله خوواقع دطلاق کې اختلاف اوفرمائیلواوپه خاوندیې بینه لازم کړه خوواقع دردت کې یې په خاوندبینه لازم نه کړه بلکه صرف دښځی نه گواهی اوغوخته اووي وئیل چه که چرته ښځه شهادت اونه دورولی شی



نودعویٰ به خارج کړلی شی سرسري نظرسره کیدیشی چاته په دي بیان شبه وي چه سیرکبیرکې راځی چه که چرته ښځه شهادت سره ثابت کړي چه خاوند فی قو النصاریٰ نه دي وئیلی نوجدائی به رواستلی شی حالانکه دي شهادت سره صرف تکلم بالکفرثابت شواوصرف دتکلم ثابتیدلوسره دکفرثبوت نه راځی لکه څنګه چه تابره وئیلی دي بس شهادت سره کفرثابت نه شو. نودي شهادت په بنیادبه ولی تفریق رواستلی شی ددي جواب دادي چه دي واقعه کې کوي یعنی حکایت عن النصاریٰ اودا امرمتعلق دشهادت کیدیشی اوهرکله چه ښځی ددي واقعی .....شهادت سره ثابته کړه- اودتکلم بکلمة الکفرقصدپه خپله دخاونداقرارسره ثابت وه.دي شان سره کفرثابت شو.لهذاقاضی دپاره دتفریق حکم لازم شودویم وجه دعدم صحت قیاس داده چه واقع دطلاق کې دظاهرروایت خلاف دامام محمد رحمه الله روایت موجودوه فقهاؤدضرورت دوجه نه هغه اختیارکړو- اوواقع دطلاق کې دظاهرروایت خلاف زمونږپه علمکې داصحاب مذهب هیڅ روایت نشته چه په هغی باندي مصرحین دلایصدقه القاضی اعتمادوکړیشی بس دهغوي واقع ردت په واقع دطلاق باندي قیاس کول صحیح نه شول دریمه وجه ددي عدم صحت داده چه واقع دطلاق کې امردفرج اهم وه اودهغی څه معارض موجودنه وه. لهذاهغوي په ابتدائي روایت دنوادرباندي اعتمادوکړواوظاهرروایت یې پریخودوخواقع دردت کې امردایمان خودامردفرج نه هم اهم دي په دي وجه داپه معاملی دفرج باندي نشی قیاس کیدلی ځکه چه که چرته هلته فرج قابل دحفاظت دی نوواقع دردت کې ایمان دهغی نه هم زیات قابل دحفاظت دی اوهلته که چرته په حفاظت دفرج کې احتیاط دي نودلته په حفاظت دایمان کې احتیاط دي په دي وجه هم واقع دردت په واقع دطلاق باندي نشی قیاس کیدی.دابیان خوهغه وخت کې دی چه هرکله دروایت لا یصدقه القاضی مبنی قیاس برطلاق دی.لکه څنګه چه دقرائنونه معلومیږي خوکه چرته دهغی مبنی څه بل څه وي نودهغه بیابیان دادي چه دغه وخت یامطلق دی یامقیدبشرط اتهام .بس که چرته مقیددی نوواقع سره متعلق نه دی اوکه چرته مطلق دی نودهغی جواب دادی چه هغه دروایت دسیرکبیرمعارضه اومقابله کولی شی- ځکه چه روایت سیرکبیرظاالروایت اواصل مذهب دی اودهغی بنیادمعلوم نه دی.خلاصه دکلام داده چه ددي روایت لایصدقه القاضی مبنی دغالب ګمان په بنیادسره یوقیاس غیرصحیحه ،دی لهذاجزئیه قابل اعتمادنه شی کیدلی. اودي بیناد باندي اصل مذهب یعنی روایت

سیرکبیرنه شی پریخودلی کیدی- اوکه چرته داذکرشوي روایت پریږدي هم اودی جزئیه باندي اعتمادهم وکړي بیاهم دي واقع کې دی سره زمونږمقصود ته څه تکلیف نه رسی ځکه چه دهغی حاصل دادی چه کوم وخت قاضی خاطی لره متهم وګنړي لکه څنګه چه بره ص ۴۰۸کې بقولنااوس کتل دادی الخ بیان کړي شویدی.دغه وخت به دهغه تصدیق نه کوي اودي واقع کې دصاحب واقع مهتم ګنړلوهیڅ وجه څه معقولی نشته.اوتش احتمالات ناشی عن غیردلیل وجه داتهام نه شی کیدای.حاصل دکلام دادی چه روایت لایصدقه القاضی دسیرکبیرپه معارضه کې هغه وخت پیش کیدیشی چه کله دامعلومه وی چه ددي مبنی قیاس برطلاق نه دی بلکه دروایت سیرکبیرخلاف دمذهب والوکې نه دچاروایت دی. بیادامعلومه وی چه دی روایت مخالفه باندي اعتماددی بیادامعلوم وی دامقیدبشرط اتهام نه دی بلکه مطلق دی اوخوپوری چه دااومورمعلوم شوی نه وی هغه وخته پوری داروایت دسیرکبیر په مقابله کې نه شی پیش کیدی.اودااومورتراوسه پوری نه دی معلوم شوي لهذادی روایت سره معارضه نه شی کیدی- نه قبلول دقاضی دعذردصاحب واقع بیان خوختم شوه چه نه قاضی محتاط ته ددۀ دعذرنه قبلولوګنجائش شته اونه قاضی مشددته- اوس مونږګوروچه ښځی ته هم حق نشته چه هغی دده عذرقبول نه کړي ځکه چه ښځی سره ددي دانتفاء هیڅ ثبوت نشته یعنی نه هغی سره ددی دانتفاءځه شهادت شته اونه ذاتی طوربانډی هغی ته ددی انتفاء معلومه ده.اونه خاوندپه څه درجه کې دهغی دانتفاء اقرارکوي بس داپه زبردستی سره په هغه باندي دردت الزام څنګه لګولی شی ،بس حاصل دکلام دادی چه دي واقع کې عذرعدم اختیارعندالقاضی هم مقبول دی اوعندالزوجه هم.بس هیڅاته ګنجائش نشته چه هغوي په ده باندي دردت الزام قائم کړي .اوددۀ ښځی ته بائنه ووائي .دي تحقیق نه وروستومونږهغه شهادت په تفصیل سره نقل کوؤاودهغی حقیقت ښکاره کوؤکوم چه دی واقع کې کیدلی شی-[**ودومبی شبه**] مونږنه منوهغه غیرمختاروه ځکه په دهغی زبی باندي قابونه وه نوسکوت (چپ والی) یې خواختیارکې وه- انتهی -ددی جواب دادی چه دي سره دهغه قصد په تکلم دکلمة الکفرنه ثابتیږي کوم چه رکن دردت دی زیات نه زیات دالازم رائی هغه داحتیاط نه کاروانخستوبس که چرته څوك داحتیاط نه کاروانخلی اودبی احتیاطی په وجه بغیردقصدنه دهغه نه کلمه دکفرصادره شی نوهغه ته به دانشی وئیلی چه هغی په قصداواختیارسره کلمی دکفرباندي تکلم وکړولکه نشه بازدنشی



نه مخکې داپیژنی چه دنشی نه وروستوبه زماڅبه زماپه قابوکې نه وي .اوکیدیشی کیدیشی چه داسی حالت کې زمادڅبی نه کلمه دکفراوزی.اوس که چرته په حالت دنشه کې دهغه دڅبی نه کلمه دکفراووته نودهغه په نسبت داوئیلی شی چه هغه قصداً کلمه کفرڅبی نه اوویسته ځکه چه که چرته دده په څبه قابونه وه نودنشي په پریخودوخوئی قابووه بیاده ولی دانه پریخودل- هرکله چه نشه بازباره کې داسی نه شی وئیلی کیدي اګرچه ده ددي نشی ارتکاب دي داختیاردزائل کیدواودصاحب واقع قصداواختیارلره په سبب دمزیل داختیارکې هیڅ دخل نه وه (۲) دویم ځکه چه نشه بازچه دکوم امرارتکاب کوي هغی دپاره زوال داختیارلازم دي یعنی ځکل دنشی اوصاحب واقع چه دڅه قصدکوی هغی دپاره زوال داختیارلازم نه دی یعنی تکلم په کلمه صحیحه (وبین الوجهین فرق فلینبه) (۳) دریم ځکه چه نشه بازدنشی کولوپه وخت داخیال نه کوي چه دده دخولی نه به څه اوزی اوصاحب واقعی دتکلم په وخت کې حتی الوسع ددي اهتمام کولوچه زمادخولی نه صحیح کلمه اوزی اوغلطه اونه اوزی بس هرکله چه سره ددي وجودفرق نشه بازته دنشی په بینادمختار نه شی وئیلی کیدی. نوصاحب واقع ته دسکوت پریخودوپه بینادباندی څنګه مختاروئیلی کیدیشی پاتی شوه داخبره چه ده سکوت ونه کړونودهغی وجه داوه چه هغه کوم وخت دتکلم قصد کولوهغه وخت وه داګنړل چه زه په صحیح تکلم وکړئ شم خودکلماتودصدورپه وخت کې په هغه باندي سبب دمزیل اختیارطاری کیدواوهغه نه غلطی کیده پاتی شوه داخبره چه هرکله هغه یودوه ځله ازمیښت کړی وه بیاهغه ته داشبه ولی ونه شو چه کیدیشی مانه بیاغلطی وشی نودهغی مقتضاخوداده چه هغه بی چاره هیمشه دپاره غلی شی ځکه چه داخطره هغه ته دخپل تکلم په وخت کې کیدییشی. خلاصه داده چه دامحض احتمالات عقلیه دي اودردت اثبات دپاره احتمالات عقلیه نه شی کافی کیدی.اوکوم حالت چه په هغه جاری شوي وه دهغی اندازه بل چاته نه شی کیدی.اوهغه نه شی معلومولی چه داعی الی التکلم څه شی وه.بلکه هغه په خپله هغی لره معلومولی شی [ **دویمه شبه** ] مونږنه منوچه هغه ته اختیارنه وه ځکه چه هلته څه سبب مزیل داختیارنه وه ددی جواب دادي چه اخرددي دعوی دلیل څه دي دي باندي

وئیلی کیدیشی چه که چرته هغه وي نوهغه به يې ليکلی وه حالانکه هغه هيڅ سبب ونه
ليکلوددی جواب دادی چه دهغه نه ليکل خوپريږده په خپله دهغی نه پيژندل هم دهغی دعدم
دليل نه دی ځکه چه ډير اثارسړی کې دننه داسی پيداکيږي چه دهغی داسبابوهغه ته علم نه
وي [دريمه شبه] که چرته فی الواقع دلته څه سبب وه نوهغه به محبت دزيدوي اومحبت سړی
لره درجه داضطراراوسقوط اختيارپوری نه شی رسولی .ځکه چه که چرته محبت سړي لره
درجی داضطرارپوری رسولی نوحديث کې به داطراء نه ممانعت نه کيدی ددی جواب
ورومبی دادی چه احتمال په سبب دمحبت دزيدمحض ناشی غيردليل دی.اودصاحب واقع
په کلام کې څه داسی لفظ نشته چه دهغی نه دامعلوم شی بلکه دااحتمال دووجونه خلاف
واقعی دی. ورومبی ځکه چه صاحب واقع واقعات مذکوره فی مکتوبه لره دخپل محبت
مبنی ښائی اومحبت لره دواقعات مذکورؤسبب نه وائی دويم ځکه چه محبت ورومبی
بالذات په زړه باندی اثرکوي په ژبه باندی نه – بس که چرته محبت ددی سبب وی نوخيالات
اوعقيدی باندی ددی اثرغورزيدل پکاروه- محبت سره دژبی بی قابوکيدل اوپه زړه باندي
څه اثرنه کيدل يعنی دعقائيدودتغيرنه محفوظ پاتی کيدل محض بی معنی دي ثانياً داوئيل
چه محبت سړی لره مرتبه دسقوط اختيارپوری نه رسوي يوداسی دعوی ده چه دانه عاشقان
منی اونه طبيبان –

چون بکوشم تاسرش پنهان کنم  سربرآرد چون علم کاينك منم
رغم القم گيردم ثاگه دوگوش  کائ مدمّغ چون همی پوشی بپوش

دارنگه داسی ۔

عشق آمد عقل او آوراه ند  صبح آمدشمع اوبيچاره شد
عقل چون شحنه است چون سلطان رسيد  حنه بيچاره درکنجی خزيد

اوطبيبان عشق دليونتوب يوقسم ګڼړی بل داچه دعوی مذکورباندی نهی داطراء سره
استدلال نه شی صحيح کيدی ځکه چه دمحبت په درجوکې فرق دي بعض درجی مزيل
داختياروی اوبعض غيرمزيل وی بس ددي مخاطب خاوندان دهوش اوداختياردي نه عشاق
مسلوب العقل اومجانين غيرمکلف- [څلورمه شبه] که چرته بالفرض محبت سړی لره
حداضطراراوسلب اختيارپوري رسولی شی نوهغه نادردی اودهغه اسباب عامونه ندي
دکوموچه فقهاؤاعتبارکړيدی ددی جواب ورومبی دادی چه مونږه ظاهرکړيدی چه ددي



سبب محبت دزيدنه دي بلکه بل څه دی چه هغی لره مونږه نه شومتعين کولی- اونه مونږپه
ذمه دهغی تعيين لازم دي مونږته دومره پوه کافی ده چه ددي سبب يوداسی سبب دی کوم چه
مزيل داختياردي بل داچه که چرته بالفرض هم دغه محبت ددي سبب وی نودی ته نادروئيل
ډيره عجيبه خبره ده اوددي نه زيات دی لره داسباب عامومعتبره عندالفقهاؤ نه خارج ګڼړل
عجيبه دي ځکه چه اسباب معتبره الفقهاء کې جنون هم داخل دي اوعشق دجنون يوقسم دی
کماصرح به الاطباء ويعرفه من جربه اوعرف احوال العشاق – [پنځمه شبه] که چرته محبت
ددی سبب نه وی بلکه بل څه سبب وی نوچونکه هغی يوداسی سبب دی چه دهغی فقهاء
اعتبارنه دی کړي په دي وجه دی ته اعتبارنشته – اوهغه سلب اختيارکومه چه ددي سبب
مذکورنتيجه ده دابه کالعدم ګڼړلی شی بس اګرچه صاحب واقعی حقيقةً مختارنه دی خوده
ته به حکماً مختاروئيلی شی- ددی جواب دادی چه دی واقعی کې حکم دعدم ردت منشاء
دانه ده چه رکن دردت موندلی کيږی خودمانع خارجی دوجه نه دهغی حکم نه شی ثابتيدی
چه په دی داسوال وکړيشی.چه دامانع فقهاؤهم مانع ګرځولی دی يانه- بلکه ددی وجه داده
چه دی واقع کې نه قصددفعل موجب دکفرمتحقق دی اونه داعتقادکوم چه رکن دردت
دی.بس دلته درکن دنشتوالی دوجه نه حقيقت دردت هم متحقق نه دی په دی وجه صاحب
واقع ته کافراومرتدنه شی وئيلی مثلاً روايت سيرکبيرمنقوله عن قاضی خان کې خاوند کلمه
دکفرمسيح ابن عبدالله وئيلی دی – خوهغه داهم وائي چه مافی قول النصاریٰ هم وئيلی وه
نوداعذربه قبلولی شی ددی وجه دانه ده چه هلته څه سبب داسباب عامو لکه ليونتوب
،نشته مباح ياخوب وغيره نه متحقق دی بلکه دهغی وجه صرف داده چه لته حقيقت دردت
يعنی داعتقادياقصددفعل موجب دکفرنه شی موندلی کيدی- مثلاً يوسړي دسکرمحرم
ارتکاب وکړواودی حالت کې هغه کلمه دکفرپه ژبه اووئيله نوفقهاء وائي چه نه دی
مردتددی اونه يې نکاح ماته ده،حالانکه سکرمحرم عذرشرعی نه دی خوچونکه دلته تبدل
داعتقادياقصددفعل موجب دکفرنه دی موندلی شوی په دی وجه ده ته مرتدنه شی وئيلی
کيدی په دی وجه کشف الاسرارشرح داصول نبردوی کې راځی، قوله لان السکر جعل عذر
الشارة الی الجواب عمايقال عذرًافی غيرها ايضًافقال عدم صحة الردة الفوات رکنها وهوتبدل
الاعتقاد لا لان السکر جعل عذرافيها بخلاف مايبتنیٰ علی العبارة من الاحکام مثل الطلاق
والعتاق والعقود لان رکن التصرف قدتحقق فيها من الاهل مضافاً الی المحل فوجب القول

بـــصحتها ، بس دی وخت کې داتپوس صحیح نه دی چه وښائي چه عذردصاحب واقع داعذرمعتبرو عندالفقهاء کوم عذرکې داخل دی داجوابونه خوددی اعتراضونوتفصیل دار وه- اوس مونږیو لنډغندی جواب درکوؤهغه دادی چه تولوشبهاتوتحاصل دادی چه صاحب واقع مجبورنه وه بلکه مختاروه اوددی نتیجه پکارده- چه ددی دیانةً هم مرتدشی اوقضاءً هم- اوپه ده دی دمرتد ټول حکمونه جاری کړی شی ځکه چه ده په حالت دصحت دعقل اوصحیح هوش اوحواس بغیرد جبراوزورنه صرف په خپلی خوشی یوداسی کاروکړوکوم چه موجب دکفروه اوهم داسی سړي ته مرتدحقیقی وئیلی شی بس ده باندی دمرتدحقیقی حکمونه ولی جاری نه کړوحالانکه دواقع که ټول طرفونه مخ ته کیږدی نوهیڅ یومفتی دداسی فتوی جرات نه شی کولی بس لازم ده چه داټول خطرات بی ځایه دی [**اشیرمه شبه**]صحیح ده مونږه منوچه صاحب واقع حقیقت کې مجبوره وه خوقاضی دانه شی منلی ځکه چه کله هلته سبب دمجبوری ظاهرنه دی نودادده بیان دخلاف ظاهر کیدوپه وجه نه شی اوریدلی کیدی ددی جواب ورومبی خودادی چه داوینایوحده پوری هغه وخت صحیح کیدیشی چه کله واقع دصدوردکلماتودقاضی په نزددځه بل دلیل نه ثابت وی- ورومبی هغه اقراردصدوردکلماتووکړی اوبل وخت هغه عذروکړی خودلته نه واقع دځه بل دلیل نه ثابت ده اونه صاحب واقع یووخت اقرارکوی اوبل وخت عذربیانوی بلکه هغه اقراردعذرسره کوی په دی وجه دانشی وئیلی کیدی چه دهغی عذرنامقبول دی- ثانیادی ته خلاف ظاهرصرف دومره خبره باندی نه شی وئیلی کیدی چه ددی سبب ظاهرنه دی بلکه دی دپاره به نورامورهم مخی ته کیخودل راځی – مثلاً داچه داصل واقع ثبوت دهغه په بیان وشویاځه بل ځه دلیل سره که چرته دهغه په بیان وشونوهغه اقرارولی وکړواوپه کومواالفاظوپې اقراروکړواوکوم عذرچه هلته بیانوی اقرارنه ځه ساعت وروستوکوی یااقرارسره یوځایی یاپه خپله هغه اقرارکې هغه عذرموجوددی .اواقرارکوونکی څنګه سړی دی ایادیندارہ دی که بی دینه ،چالاك دی که ساده وغیره هرکله چه په دی ټولوطرفونوباندی نظروکړی اوهغی نه وروستوهم هغه متهم معلوم شی هغه وخت وئیلی شی چه ددی تاویل خلاف ظاهردی ثالثاً دابیان چه خلاف ظاهردی آیاداپه طلاق اوخلع وغیره حقوق العبادکې کیږي اوپه ردت کې داتلاش نه شی کیدی .اوګوری واقع سیرکبیرکې سره ددی نه چه ګواه وائي چه مونږواوریدل چه خاوندالمسیح ابن الله ووئیل اوداهم وائی چه مونږفی قول النصاریٰ نه دی اوریدل



حالانکه فی قول النصاریٰ یوه داسی فقره ده چه اوریدلی کیدیشی خوچونکه خاوندوایي چه مادا الفاظ وئیلی وه په دی وجه صرف دی بیان باندی قاضی دښځی بیان خارجوی اوردت یادبینونت حکم نه کوی اودانه وائی چه (دخاوندبیان خلاف ظاهردی ځکه چه کومو خلقومسیح ابن الله واوریدل – هغوی فی قول النصاریٰ ولی وانه وریدل – بس معلومیږي چه ده الفاظ نه دی وئیلی په حقیقت کې اودی وخت کې چه دادعویٰ کوی چه مادا الفاظ وئیلی وه نودادثبوت دردت اوبینونت نه ځان بچ کوی بس ضرورښځی لره دادعویٰ قبلول پکاردی، بس هرکله چه قاضی دی قائل باندی دانه وائی نوهغه بی چاره دصاحب واقع بیان لره څه رنګه خلاف ظاروئیلی شی . [**اووم شبه**] فقهاء وایي چه کوم وخت یوسړي یوه مباحه کلمه وئیل غواړی اودهغه دژبی نه کلمه دکفرنه اوزی نوهغه به فیمابینه وبین الله کافرنه وی خوقاضی به ددی تصدیق نه کوی ددی تصریح په بیناباندی دصاحب واقع تصدیق نه دی کول پکار- ددی جواب اولاً دادی چه داروایت دمحتاطین فقهاؤدمسلك نه خلاف دی کمامر- ثانیاً دسیرکبیرروایت ددی مخالف دی اوداروایت دسیرکبیردروایت معارضه هم نه شی کولی- ددی مقابله کې راجح کیدل خوپریږده – ثانیاً بره معلوم شول چه ددی جزئی مبنی په غالب ګمان یوقیاس وغیره صحیح دی یاکم نه کم ددی مبنی معلومه نه ده- رابعاً فقهاء خوداوائي چه که چرته څه روایت ضعیف اودغیرمذهب هم ملاؤشی نودمسلمان تکفیراوحکم بالبینونت نه دی کول پکار، کماسبق – خودانه وائي چه که چرته تکفیراوبینونت دپاره څه ضعیف روایت هم ملاؤشی دکوم مبنی چه معلومه نه وی یادهغی مبنی یوقیاس غیرصحیحه وی بیا هم دهغه تکفیرکول پکاردی اودبینونت حکم کول پکاردی بس ددی وجونه داجزئیه قابل دالتفات نه ده اوکه چرته دا اومنی هم نودهغی معنی داده چه هرکله قاضی خاطی لره متهم وګڼړی هغه وخت به ددی تصدیق نه کوی اودی واقع کې دصاحب واقع داتهام هیڅ څه معقول وجه نشته اواحتمالات ناشی عن غیردلیل دانه شی متهم کولی بس داجزئیه قابل دالتفات نه ده یادی واقع سره یې تعلق نشته- په دی وجه دادی واقع کې نه شی پیش کیدی. [**اتمه شبه**]نبه که چرته ضابطی سره په ده باندی ایمان اونکاح تازه کول لازم نه دی نوبنابراحتیاط خودافتویٰ ورکولی شی ددی جواب دادی چه احتیاطاً به هم دایمان اودنکاح تازه کولوفتویٰ نه شی ورکولی ځکه چه بیاخوددی فتوی معنی داشوه چه اګرچه ته کافرنه شوی خومونږتاته احتیاطاً کافروایو- لهذا تاسوایمان

اونکاح تازه کړی وهوکماتری- بیامونږدامام محمد رحمه الله نه زیات داحتیاط دعوی نه شوکولی کوم چه سیرکبیرکې دمعاملی دردت فیصله فرمائې اووائې چه که چرته ګواه دا ونه وائې چه خاوندفی قول النصاری نه دی وئیلی - نودښځی دعوی به خارجولی شی اودبینونت حکم به نه شی کولی اواحتیاطاً هم دایمان اودنکاح تازه کولوحکم نه ورکوی [ لسمه شبه ] فقهاء وایې - مایکون کفراً اتفاقاً یبطل العمل والنکاح ومافیه خلاف یومر بالتوبة والاستغفاروتجدید النکاح ، اوصاحب واقع چه کوم کلمات وئیلی هغه بالاتفاق کلمات دکفردی نوبیادایمان اودنکاح دتازه کولوحکم ولی نه ورکوی.ددی جواب دادی چه ددی معنی دانه ده چه که چرته دچادڅبی نه داسی کلمه اوزی کومه چه بالاتفاق کلمه دکفروی بیاخوهغی سره نکاح یقیناً باطله ګرځی - برابره خبره ده که هغه داکلمه بالقصدوئیلی وی اوکه بلاقصد - اوکه چرته چادڅبی نه داسی کلمه اوزی چه دهغی کلمه دکفرکیدل مختلف فیه وی بیابه هغه ته احتیاطاً دتوبی استغفاراودنکاح تازه کولوحکم کولی شی اه - بلکه ددی معنی داده چه کله دچانه قصداً څه داسی فعل صادرشی چه دهغی په کفرکیدوکې اختلاف وه نوهلته به دبطلان نکاح حکم نه شی کیدی بلکه احتیاطاً به هغه ته اووئیلی شی چه ته توبه استغفاراونکاح تازه کړه دی دپاره چه ستابښځه بالاتفاق حلاله شی دقصداً قیدمونږڅکه ولګولی چه بغیردقصدنه ردت دسره نه متحقق کیدی نه شی نه بالاتفاق نه بالاختلاف - ځکه چه قصدرکن ردت دی- [لسمه شبه] عالمګیری کې راځی ،رجل اقرانه کان اقرو هوصبی لفلان بالف درهم وقال الطالب بل اقررت بهالی بعد البلوغ فالقول قول المقرمع یمینه وکذلك لوقال اقرَرت له بها فی حالة نومی وکذلك لوقال اقررت بهاقبل ان اخلق ولوقال اقررت له واناذاهب العقل من برسام اولمم فان کان عرف انه کان اصابه لم یلزمه شئ وان کان لایعرف ان ذلك اصابه کان ضامناً للمال ، کذافی المبسوط، دی نه معلومیږي چه که چرته مقرداسی عذربیان کړي چه دهغی وجودمعلوم وی نوهغه عذرمقبول دی اوکه چرته څه داسی عذربیان کړی چه دهغی وجودمعلوم نه وی نوهغه مقبول نه دی اګرچه اقرارسره پیوست وی بس چونکه دصاحب واقع عذرهم دی چه دهغی وجودمعلوم نه دی په دی وجه ددی عذرهم مقبول نه دی- ددی جواب دادی چه داقیاس دی دردت په اقراربانډی اوڅه رنګ چه دردت په طلاق قیاس صحیح نه دی کمامر- دغه شان دهغی قیاس په اقرارهم صحیح نه دی ځکه چه څه رنګه الفاظ دطلاق بینونت دپاره وضع شویدی دغه شان اقراردثبوت حق



دغیردپاره وضع شویدی- بس هرکله چه هغه داقراراقرارکوی نوګویاچه هغه دثبوت حق دغیرکوی بس هرکله چه هغه وایې چه ماپه حالت دتکلیف کې اقرارکړی وه نواوس ګویاچه هغه حق ثابت دفع کوی په دی وجه دده بیان بغیردلیل نه مقبول نه دی په خلاف دصاحب واقع چه هغه دالفاظودصدوراقرارکوی اونفس صدوردالفاظونه موجب دردت دی اونه دهغی تعلق بالذات حق دغیریعنی بینونت دښځی سره شته- ځکه چه دردت تعلق خوقصد اوارادی سره دی نه چه الفاظوسره اودبینونت تعلق دلزوم په طورباندی ردت سره دی نه چه الفاظودکفرسره ځکه چه دابینونت دپاره نه دی وضع شوی بس دصاحب واقع دالفاظ معلومو اقرارکول نه اقراررردت دی اونه اقراردبینونت - بس دهغه عذربیانول دموجب اقرارابطال شو فافترقا- هرکله چه دامعلوم شول نواوس پوه شه چه کفردصاحب واقع نه اتفاقی دی اونه اختلافی - لعدم تحقق حقیقة الردة کماسبق تفصیله- نوده ته وجوباً یااستحباباً دنکاح دتازه کولو فتوی خونه شی ورکولی خوکه څوك تنزهانکاح تازه کړی نوهغه ته اختیاردی- حاصل دتحقیق اوددغه برنی تنقیدنه دادې چه داواقع مخ ته کیږده دی سره نه په صاحب واقع دکفراود ارتداداودبطلان نکاح حکم دیانةً کیدیشی اونه قضاً اونه داحتیاط په بنیاددایمان اودنکاح دتازه کولوفتوی ورکولی کیدیشی آؤدومره وئیلی شی چه صاحب واقع دا الفاظ په حالت دصحت اوعقل اوهوش اوحواس سره اواختیاراً اوبالقصدوئیلی دی نوبیاخوپه ده باندی ایمان اونکاح تازه کول لازم دی اوکه چرته په حقیقت کې هغه معذوراومجبوروه- اودا الفاظ دده نه بلاقصد او اختیار صادرشول نوهغه معذوردی- اونه ده ته دایمان دتازه کولوضرورت دی اونه دنکاح دتازه کولو- اوس دی هغه په خپله فیصله وکړي چه څه صورت وه هذاماعندناواللہ اعلم بالصواب-

## دووُضروری خبروباندی عاموسلمانانوته خبرداری

داخودواقع فقهی تحقیق وه اوس مونږعاموسلمانانوته په دووخبروباندی خبرداری ورکوؤ وړومبی داچه فقهاؤچه دمسلمان په دتکفیرکې دډیراحتیاط نه کاراخستی دي دکوم چه برنی تحقیق کې تفصیلی بیان شویدی دی باندی مسلمانانوته جرآت مندکیدل نه دی پکاردی ځکه چه کله محتاط فقهاء مسلمان طرفته دکفرنسبت دومره بدګنړی چه څوپوری هغوی ته ګنجائش ملاویږي هغه وخته پوری هغوی هیڅ یومسلمان طرفته هم ددی نسبت نه کوی نودی نه معلومیدی شی چه په خپله دکفرارتکاب په څومره بدوی - بس مسلمانانوته

پکاردی چه په کوم قول اوفعل کې چه دکفر احتمال بعید یاوهم هم وی هغی نه دی ثابت دی چه الله ﷻ به ټول جرمونه معاف کړی خوکفرنه معاف کوی دی نه اندازه کیدیشی چه داځومره سخت جرم دی اودی بچ کیدل څومره ضروری دی دویم داچه اهل الله سره (هرڅوک چه دی) دشمنی اوکینه مه ساتی اوپه هغوی بدګمانی اوطعن مه کوی ځکه چه حدیث شریف کې هغوی سره ددشمنی کولوډیر سخت وعید راغلیدی. اوفرمائیلی دی چه الله ﷻ فرمائي چه څوك زمایودوست سره دشمنی کوی زمادطرف نه هغه ته اعلان دجنګ دی-

## تذبیب متضمن توضیح بعض اجزائی اصل واقع ازصاحب واقع

احقردشوال په اخرکې ۳۶ھ کې کانپورته تلی وه ۳ذی قعده ته چه زه زطن ته واپس راغللم نویونا اشناغندی سړی چه دشکل اوخبرونه دیندار اوهوښیارمعلومیده ماته یې داخط راکړودهغی نه معلومه شوه چه هغه واقع دکوم باره کې چه دی رسالی کې فتاوی ذکرشویده ددغه صاحب ده - چونکه دی خط سره دهغه معذوری نوره هم پته لګی اوخصوصاً ددی شبی چه هرکله هغه داګنړل چه زه بی اختیاره یم اومجبوریم اوصحیح تکلم نه شم کولی نودتکلم بکلمة الکفرنه به یې سکوت کړي وی الخ اوزی فی قوله هذه الواقعة کلمه یې ولیدله چه ددی تصحیح اوس دی وخت کې دقدرت نه خارج ده الی قوله سکوت لازمی فاء کوم چه دغه وخت دغه اختیاری امروه فقط- په دی وجه ددی خط دی رسالی سره پیوست کول مناسب معلوم شول وهی هذا (پس دالقاب اوادابو) احقرغالباً په دوهمه ذی قعده خانقاه امدادیه ته حاضرشو- حضورکانپورته تشریف وړی وه زمادخوش قسمتی نه بله ورځ حضرت تشریف راوړو- په کومه ورځ چه یې تشریف راوړوپه هغه ورځ خودحال دبیانولوموقع ملاؤنه شوه اوپه بله ورځ موقع ملاؤشوه خودځوعوارضوپیش کیدونه می سکوت اختیارکړوآخرداچه بغیردعرض کولونه زمامطلب حل کیږي اونه حضورته زمادحال واقفیت کیدیشی- دامسکین خوددی لایق دی نه – چه په ژبه عرض وکړی اونه په خط کې دهغی وجه دادهٔ چه ددی ناچیزدوجه نه فسادکوونکوپه حضورباندی ناجائزحملی وکړي کوم چه محض باندی بی بیناداونفس پرستی کې ملوّث وه افسوس چه داسی خوب دی ګنهګارته نه وی راغلی- نوحضورباندی ظالمانوته دزبان درازی موقع نه وی ملاؤشوی په دی وجه حضورته مخ نه شم خودلی- چه حضورباندی کوم تکلیفونه ددنیادارودزبان درازی راغلیدی دهغی سبب داعاجزدی خوځه وکړم په خوب ددی دراتللوبندول خوزماپه اختیارکې نه وه په دي وجه



معذوریم خوددا سی خوب صدورددی نالائقه نه کیدل موجب دپیښمانیتادی- په داسی حال کې چه دی مسکین په حالت دبیداری کې په خپل داسی حالت باندی پیښمانتیاهم کړیده اوپه زړه کې می داخیال پیداشوچه دحضرت ﷺ په شان کې رانه ډیره لویه ګستاخی شویده په دی وجه می ارادةً په حضرت ﷺ باندی درودشریف ووئیل خوهلته هم هغه غلطی وشوه ګویاچه دکومی ګناه نه توبه کوم اوارادةً لری تختم هم هغه صورت مجبوراً مخی ته راځی هرکله چه می ولیدل چه ددی تصحیح کول اوس زمادقدرت نه بهردی نومحض سکوت می اختیارکړوپه داسی حال کې چه دګناه په صادریدوباندی دتوبی نه توقف په خپله ګناه ده- خوهرکله چه هم دغه توبه معصیت شونومعصیت اوتوبه (ګناه باندی ګناه) دواړونه سکوت لازمی وه په دی وجه چپ والی می اختیارکړوکوم چه دغه وخت هم اختیاری امروه دی واقع باندی فسادکوونکوشورجوړکړوددی ظالمانوپه پوه اوادراك باندي ډیرافسوس دی چه څه دهغوی په خوله راغلل شه کولاؤيې ووئیل حالانکه زه په خپله خپل داسی حالت معیوب اوقابل دپیښمانتیاګنړم افسوس چه نه خوزه ددا سی خوب ارادةً خواهشمنداوم اوپه خوب لیدوباندی خوشحاله شوم اونه می دازمینبت په طورددا سی الفاظوتکراروکړوچه اوس ګورم هم دغه دژبی نه اوزی یاځه بل څه اونه می شوقیه دی طرفته شوق وه صرف غلطی اوشوه چه ماداخوب دحضورپه خدمت کې ولیګلوبس داحرکت ځکه چه نه زماپه نیت کې فساد وه اونه راته علم غیب وه. چه دی ته الته ګنړونکی هم موجوددی خپل ځای کې ترننه پوری ددا سی بی بنیادفسادعلم هم راته اونه شوصرف دیودوست می معمولی غندی خبره اوریدلی وه چه چرته یوه پرچه کې دی خوب باندی دمولاناصاحب خلاف مضمون شائع شویدی بیاهم دغه دوست دلدهیانه نه ماته دکارډپه ذریعی سره ولیکل چه دمولاناصاحب خلاف ډیرلوئ فسادشوی اودهغی سبب ته یې په دی وجه مناسبه ده چه ته په څه پرچه کې داشك ختم کړی کوم چه مولاناصاحب په نسبت خلقوکې پیداشویدی- مادهغی په جواب کې په حواله ددی ایت جعلنالکل نبی عدوا، داولیکل چه هرکله دهرنبی دشمنان وه نومولاناصاحب خووارث الانبیاء دی نوکه چرته مولاناصاحب پسی په ناحقه ولګی نوڅه لری ده بلکه دخلقوناحقه ورپسی کیدل خومولاناصاحب دپاره موجب دترقی ددرجاتودی دغه خیال می وکړوپه دی وجه می په پرچه کې دمخالفین خلاف مضمون شائع کولونه می ځان بچ کړو- اونه ماکې دومره لیاقت شته چه زمامضمونونه دی په پرچه کې دشائع

کولوقابل شی اوس دحضورپه خدمت کې حاضریدودپاره په ګاډی کې سورشوم لدهیانه کې چونکه زماموراوپلاردی دهغوی په خدمت کې حاضریدل ضروری وه په دی وجه لدهیانه کې څوورځی پاتی شوم نومعلومه شوه چه فسادکوونکواواقعه ترلری پوری خوره کړیده آخرتهانه بهون کې حاضرشوم نواتفاقاً الامدادکې هم دغه مضمونونه وه جومات کې ذاکرصاحب سره الامداد جمادی الثانی ۲۲هـ رساله می وکتله په هغی کې هم هغه مضمونونه وه یوذاکرصاحب سره می ملاقات وشوکوم چه دریاست رامپوراوسدونکې وه اودهغه په جومات کې داواقعه په ماباندی تیره شوې وه څه هغه واقع تازه کړه په دی وجه طبیعت می دغم نه ډک وه اودحضورنه زبانی تپوس کولوباندی شرم راتلوبل داچه حالت هم زمابنه نه وه واقعی زمانه حضورته ډیرتکلیف رسیدلی دی دباقی نورحالات به بیاچرته په پرچه کې عرض کړم اوخه به زبانی دامی دمعذرت نامی په طورعرض کړل (زیاده حده ادب)

**جواب** : کوم چه هغه ته زبانی ورکړی شول دهغی حاصل دادی ته غمژن اوشرمنده کیږه مه، لاتزروازرة اخری، ستاپه دیکې څه جرم دی اوکه چرته زماپه غم باندی غم دی نوپه خپله ماته په دیکې ځکه زیات غم اونه شوچه ماته دهغوی نه هیڅ تکلیف ملاؤنه شو- ته مطمئن اوسیږه اوکوم حالات چه ته خپل بیانوی بی تکلفه بیانوه کوم خدمت چه زمالائق وی په هغی کې به کمی نه وی دی سره هغه ته تسلی وشوه- په دی وجه دهغه په جواب کې دهغه دکلام نه ظاهرشولکه څنګه چه بلکل دهغه دوړومبی خط په جواب کې هم په پریشانی کې دهغه تسلی کړائ شوې وه اوس زه په خاتمه باندی خپل ځان دپاره اوهغه دینی ورونړودپاره دموسیٰ علیه السلام په الفاظودعاکوم رب اغفرلی ولافی وادخلنافی رحمتك وانت ارحم الراحمین (۱) [ترجیح خامس /صـ ۲۲]

### عدم کفایت لفظ سلام دراسلام

**سوال** :(۵۰۲) ولاتقولوا لمن القیٰ الیکم السلام لست مؤمناالآیة (پ ۵- س نساء -ع ۱۲) نوآیاکه چرته یوسړي نن هم مسلمانانوته سلام علیکم بالفظ یابالمعنیٰ لکه په تادسلام وی یاپه تاباندی سلامتی غواړم اووائي نوهغه ته به بی ایمان نه وایې ؟

---

[۱] دی نه مخکې مضمون دکتاب په آخرکې دضمیمی په عنوان سره لګیدلی دی،



**جواب**: مرادهغه سلام دی چه دهغی معارض نوردلیلونه دکفرنه وی بس هرکله چه نورودلیلونو سره دهغه کفرمعلوم وی هغه په دی ایت کې داخل نه دی [تتمه ثالثه/ صـ ۱۳۳]

### روپیه دادن هندووراث میت رابغرض اهتمام ایصال ثواب

**سوال** :(۵۰۳) زماورورمړشویدی دهغه یوشاګردهندودی هغه پنځه سوه روپی ورکړیدی چه خپل ورورته قران ولولی اودهغی ثواب رسیدودپاره دي عمل باندی وړومبی عامل ته ثواب ملاویدل شرط دی اوثواب ملاویدودپاره ایمان شرط دی بس دغیرمومن ددی عمل یعنی دورکړی اوخرچ کولوثواب خونه شی رسیدی اوکه چرته دقران دلوستلوثواب رسول محتمل وی نوداخبره هم شویده چه کوم قران په اجرت باندی ولوستی شی دهغی ثواب هم نه ملاویږي بس دی صورت کې که چرته داشاګردډیراصرارکوي نوصرف داصورت کیدیشی چه هغه سړي داپنځه سوه روپی دیومسلمان په ملِك کې کړي اوهغه که چرته غواړی هغه روپی دیومستحق ته ورکړی اودهغی ثواب دی دي مړي ته اوبښی خوپس دملِك کیدونه هغه ته دااختیارهم شته چه هغه داروپی چاته ورنکړی - [۲۷جمادی الثانی/ ۱۳۳۳هـ/ تتمه ثالثه/ صـ ۱۴۱]

### دفع تعارض درمیان تخییربین الموت والحیات وعدم امهال سلیمان علیه السلام

**سوال** :(۵۰۴) احقرته یوتردد دی هغه ظاهرول غواړی هغه دادی چه حضورپه دعوات عبدیت څلورمه حصه ملقب به اصلاح النفس صـ ۸۱کې لیکلی دی چه سلیمان علیه السلام دبیت المقدس تیاریدوپوری مهلت اوغوختوخوقبول نه شو- ظاهراً دادحدیث مامن بنی یمرض الاخیربین الدنیا والاخرة خلاف معلومیږي - داترددډیروخت نه دي امیددی چه تسکین راتلونکی حال ولیکی؟

**جواب** :داوئیلی شی چه تخییرپه مابین دمکث فی الدین لا الی مدة معلومة اوسفرداخرت شویدی اودمکث الی مدة معلومة اختیارنه ورکولی کیږي هغوی یومعلوم مودی پوری مهلت اوغوختواومنظورنه شو- اوبیاداوئیلی شوي وی چه یاخولاالی مدة مکث فی الدنیااختیارکړه کنی سفرداخرت وکړه- هغوی دلته مکث غوره نه کړواوسفرداخرت یې

قبول کړواودی قبول اواختیارنه پس مرګ راغی غایت مافی الحدیث کې تفصیل نه دی ذکرشوی خوددی څه منافی هم نشته [ ۲جمادی الاول/ ۳۴ھ/ تتمه رابعه/ ص ۳۰]

## دفع شبهات متعلق دست غیب

سوال :(۵۰۵) حضورد دست غیب عمل نه منع فرمائیلی ده- لهذابنده دکولوخونه ،خوکه چرته غیرمناسب نه وی نوبنده ته چه دیکې کومه کم فهمی ده هغه لری کړي - مسئله ددست غیب عمل کوم چه بغیردقواعدودمسخرکولودپیریانونه وی دالله ﷻ په نومونواودکلام الله ﷻ په ذریعه بغیردیوځای کولودبل څه کلام نه جائزدي یانه وړومبی تقدیرسره مخالفت دظاهرلازم راځی دی دپاره یومثبت دلیل کیدل پکاردی- وظهورالثانی ظاهرمؤیدبان للاورادخلافی وجود مالم یکن موجوداً من الله تعالیٰ کالحب والبغض فانه لم یقل بواسطة الاجنة فیهما احدولافرق بین الحبّ وبین النقود باعتبارالموجد حتی یقدرالواسطة فی احدهما دون الأخرلاعتبار القدرة لاباعتبارالعادة لانه کلاهماخلاف العادة ولاسماء الله تعالیٰ دخل فی ظهورخوارق العادة وایضه یوید جوازه ماجاء فی بعض الأثاردعوة جابرؓ فی غزوة خندق وعدم نقصان الطعام باکلهم لان البرکة تکون باقامة مثل مانقص مقامه بالتسلسل وماشاع فی کرامات الاولیاء مثل قصّة وضع التعویذ فی الشعیرلشیخ الشاه ابی المعالیؒ وعدم وقوع النقصان فی الشعیرحتی اخرجت عنه وان هذا الالکون لاولیاء وصنعهم سبباً وجودالاشیاء من الله تعالیٰ فلایستبعدان یکون کلامه کذالك- بنده ته یادیږي چه حدیث شریف کې راغلیدی چه احق ماتخذتم بنه اجراًکتاب الله - اودادیکې داخل دی اودی ته ماسیق له الکلام سره مناسبت لطیفه ده ځکه چه داارشاددحضورﷺ په هغه قصه کې راغلی دی چه هغه سړی مارچیچلی وه اودسورة فاتحه په ذریعه ښه شوي وه نودینه معلومه شوه چه کلام الهی نه چه کوم خوارق ظاهرشی هغه ذریعه دمعاش جوړول صحیح دی اوبل داچه وجوداوغیرموجود کې دواړه شریك دی - وهوالشفاء ههنا-

جواب : داتول په دی باندی مبنی دی چه دی عمل کې دکوم نفی کړی شویده بس دفن دواقفانوپه نزددااامرتجربی سره ثابت دی دیکې ذره شبه نشته [ ۲۳جمادی الاول/ ۱۳۳۴ھ/ تتمه رابعه/ ص ۳۶]



## دمتعلق نفس نار

سوال :(۵۰۶) حدیث شریف کې راغلیدی ،چه اشتکت النارالی ربهافقالت یارب اکل بعضی بعضاً فاذن لهابنفسین فی کل عدم نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف،اکثرعالمانوداحدیث په حقیقت باندی حمل کړیدی دی بنیاد باندی داشبه پیداکیږي چه څه وجه ده چه دزمکی په بعضوتکړوکې (کوم ځای چه همیشه یخنی وی) دنفس فی الصیف اثرنه ښکاره کیږي ؟

جواب : حدیث کې امکنه کوم ځای راغلیدي چه اشکال پری لازم راشی اصل دادی چه دنفس فی الصیف اثردنمرپه ذریعی سره خاص ځایونوته رسی بس چرته چه اوضاع خاصه دنمرنه وی هغه اثربه هم نه رسی [ ۹شوال/ ۳۴ھ/ تتمه رابعه/ ص ۵۲]

## متعلق کفارهندوستان

سوال :(۵۰۷) زمونږپه هندوستان کې چه کوم کافران دی ذمی یاحربی - مسلمانانوته په اموردینیه کې دوی سره څه رنګ معامله کول پکاردی؟

جواب :لا ذمی لعدم دخولهم تحت حماية وال مسلم ولاحربی محارب بل حربی مسالم ومستامن واکثراحکامهم کالذمیین [ ۱۴شوال/ ۳۴ھ/ تتمه رابعه/ ص ۵۲]

## اعدل الاقاویل درباب شیخ ابن العربی

سوال :(۵۰۸) دی ورځوکې یوه پخوانی کتب خانه کې ددی ښاریوکتاب ردالفصوص قلمی ګونه کرمه خوردماوکتو.په هغی کې بعض اقتباسات ماولیکل - که چرته داکتاب حضرت کتلی وی اوچاپ شوی وی نوداعام کړی چه هرځوك یې را اوغوختلی شی اوکه چرته غیرطبع وی اوکتب خانوکې موجودنه وی نوزمونږپه زمانه کې چه جاهل صوفیان ډیره غلوکوی دداسی رسالی ترجمی سره شایع کول دضروریاتونه معلومیږي زمامیددی چه عالی حضرت دی ته دعزت په نظروګوری داکتاب دحضرت خدمت ته رسول خوګران دی خوعالی حضرت که چرته دمولوی عاشق الهی صاحب میرټهی وغیرهٗ توجه دی ته کړی اوداسره دمتن نه دترجمی کولوکوشش وکړی نوداناچیزبه یې نقل کړی اوډیرزربه یې ستاسوخدمت کې پیش کړی اقتباس ردالفصوص بسم الله الرحمٰن الرحیم ،الحمدالله المتعال عمایقول الظلمون علواً کبیراً ،والصلوٰة والسلام المتولی علی نبیناالصادع بالحق بشیراونذیرا،وعلیٰ اله وعترته

الحافظين الشريعة، وصحابته الناصرين لدينه وبعدفيقول الفقيرالى الله الغنى مسعودبن عمرالمدعو بسعدالتفتازنى هداه الله الى سواء الطريق واذاقه حلاوة التحقيق لمارايت اباطيل كتاب الفصوص انطقنى الحق على هذا النسق ،

شعر

كتاب اذا رمت ذماله **** ومدك بحرطمى وانس
وكان نبات الثرى يابس **** ورطب جميعاً لديك القلم
وعمرت ماعمر الاولو **** والاخرون وهزالهمم
عجزت عن العشر من ذمه **** وعشر عشير وما ذاك ذم

ثم ص ۱۲ علم ان صاحب الفصوص لقد تجاهربالوقاحة العظمى وجاوزفى الحماقة الامدالاقصى حيث فضل نفسه الدينه بفرط شقائه على الذى أدم ومن دونه تحت لوائه بان جعل فى تكميل الدين لبنه الذهب نفسه الغوىٰ المبين ولبنة الفضة خاتم النبيين بل كذب المخلد رب العٰلمين ،حيث زعم ان الدين لم يكمل بسيدالبشرالمبعوث الى كافة العجم والعرب بل كان بقى منه موضع يسده لبنتان فضة وذهب فلبنة الفضة النبى الذى ختم به النبوة، ولبنة الذهب الولى الذى ختم الولاية يعنى نفسه الباطل المبطل المرتاب الاوقح من مسيلمة الكذاب حيث لم يرض ذلك الواقع الغاوى بمارضى به مسيلمة من ادعاء رتبة التساوى ولذا تسمية الملاحده من الاشقياء بخاتم الاولياء ويفضلونه لعنهم الله على خاتم الرسل والنبياء ، ثم ان خيال الحشيش وخباط السوداء على ترويج هذه الزندقه الشغاء باختلاط رويالايصدقهاالا الاغبياء من الاغوياء ، وهى ماودعهافى ديباجة الفصوص انه راىٔ النبى ﷺ فى المنام وقداعطاه الفصوص وامره باشاعته بين الانام، هل سمعت عاقلايروج الزندقة المخالفة للعقل والشرع الباطلة باسرهامن الاصل والفرع بان النبى ﷺ بعدمضى ست مائة عام من وفاته ﷺ امرفى المنام باظهارمايهدم الملّة التى مهدمافى مدة ثلاث وعشرين سنة الى أخرحياته الخ،فقد ص۱۴ صح عن صاحب المواقف عضدالملة والدين اعلى الله درجته فى عليين انه لماسئل عن كتاب الفتوحات لصاحب الفصوص حين وصل هنالك قال افتطمعون عن مغربى يابس المزاج بحرمكة وياكل حشيشا غيرالكفروقدتبعه فى ذلك ابن الفارض حيث يقول امرنى النبى ﷺ فى المنام بتسمية التائية نظم السلوك الخ، ص۲۹ وقبل الشروع فى



تفصيل طاماتهم وابطال شكوكهم وشبهاتهم نمهد مقدمة ترشدالى بطلان اوهامهم وزعماتهم فنقول وبالله التوفيق سائلاً منه الهداية الى سواء الطريق الخ، ص۷۲ فيكف يحل لمسلم ان يسمّى بالتصوّف هذه الزندقة واولئك الكفرة الزنادقة بالمتصوفة بل التصوف فى لسان لاقوم عبارة عن التخلق بالاخلاق النبوية والتمسك بقوايم الشريعة المظهرة الاحمدية فى العلمية والعملية لاعن عقيدة المعطلة والسوفسطائية والدهرية ومما يزيدلضلال اولئك الملحدين كشفاً وايضاحاً ومحال اولئك المبطلين هتكاً وافتضاحاًانهم يجمعون فى اثبات تلك الزندقة الملعونة بين اقامة الحجة والبرهان وبين ادعاء ظهورهاعليهم بالكشف والعيان الخ، ص۱۳۱ اخر،فهذه جملة ماهدم به صاحب الفصوص بنيان الدين المرصوص وجحدبماثبت ببديهة العقل وقواطع النصوص وزعم ان الزندقة الملعونة الباطلة بديهة العقل والشرع ذريعة الى التعرف ولذلك سول له الشيطان ان سماهاعلم التصوف وصدقة فى ذلك الجهلة الملحدون وقلده الزنادقة المهاجرون وسيعلم الذين ظلموا اى منقلب ينقلبون الخ، قدتمت الرسالة بعون الله الملك المنان فى يوم الاحدمن تسع وعشرين بشهرذى القعدة قبل الزوال لستة وستين بعدالمامة الواقعة على الالف؟

رواقعى دمصالحوديوطرف اقتضاء هم دغه ده چه دارساله دى شائع شى خوبل طرف ددى مانع دى هغه داچه بعض اكابردتصريح فرمائيلى ده چه داپه شيخ باندى افتراء ده.بعض په دى كلماتوكې تاويل كړيدى بس ددى احتمالاتوپه موجودګې كې ديومدعى داسلام تكفيرياتضليل شرعاً هم جائزنه دى دويم ددى باب په توسيع كې شايديوامام مجتهدياولى ياعالم بچ شى بيابه شيطان هغه لره دباطل پرستودپاره دهغى يوه ذريعه جوړه كړى چه هركله داسى خلق گمراه وه نوروخه اعتباردى بياهركله چه دعلومودحاملينونه اعتباراوچت شونونه احكام نقليه صحيح النقل پاتى شول اونه احكام اجتهاديه معبرپاتى شول ، لفقد الشرائط فى النقلة والمستنبطين وفسادهذا الايخفىٰ ،كه چرته شيخ ته عام مقبوليت نه وى نودادويمه مفسده به بيانه وى .اگرچه وړومبى مفسده بياهم وه په دى وجه عاموخلقولره دومره وئيل كافى دى چه نه دى .ددى اقوالودظواهرومعتقدشى اونه ددى ويونكى ته څه اووائې ، قال الله تعالىٰ ولاتقف ماليس لك به علم ، وفى الدرالمختار ان من قال عن فصوص الحكم الى قوله فعليك وبالله التوفيق وانظرمافى هوامش ردالمحتار على تلك العبارة، ج ۳ / صـ ۴۵۴- ددى تحريرنه پس يوكتاب تحفة الاخوان صـ ۳۳،۳۲، علامه سعدالدين تفتازانى لره

سره دډیرواکابرونه ابن حجرهیثمی دشیخ ابن العربی مداحیبنواومعتقدینونه لیکلی دی اودځوکرخونه وروستو دا عبارت هم دی - منهاماذکره شیخنافی شرح الروض نقلاً عن العلامة التفتازنی بانه مدح ابن العربی مدحاً لامزیدعلیه اه - دی نه معلومیږي چه ددی کرم خورده رسالی نسبت تفتازانی طرفته صحیح نه دی ځکه چه دبل معبراومعروف کتاب معارض دی [ ۲۲جمادی الاخر/ ۱۳۳۵ھ / تتمه خامسه / ص ۱۱]

## توجیه زیارت کعبه حسناء بعضی اولیاء را

**سوال** :(۵۰۹) په باره داستقبال قبله شامی بحرالرائق طحطاوی برمراقی الفلاح اوپه باب دثبوت النسب درمختاراوشامی وغیره دفقهی معتبروکتابونونه دجوازراتلودبیت الله شریف دپاره دزیارت داولیاء الله بلکه دطواف داولیاء ممکن اودکراماتونه کیدل یې لیکلی دی- اوروض الریاحین کې امام یام شافعی رحمه الله وغیره کې ددی واقع کیدل اولیدل دثقاتواومانواودعالمانو ددی کرامتونونقل شویدی .دیته غیرمقلدین لغواوغلط وایي دهغوی قول اوخیال دادی چه کعبه داسی معظمه رسول الله ﷺ داشرف المخلوقاتونه وه ددی تعظیم طواف سره وکړو- اودویم داچه دخپل ځان نه ډکم درجی زیارت اوطواف دپاره تلل داقلب موضوع ده اویوناممکن امردی آوکه چرته دقران اوحدیث نه داامرمدلل کړیشی نوقابل تسلیم کیدیشی لهذا داحنافوعالمانوپه خدمت کې عرض دی چه دی عقیدی لره دقران اوسنت په نصوصوسره یاپه استنباط دایاتونواوحدیثونوسره مدلل ثابت کړي اود احنافودفقی کتابونه اوروض الریاحین وغیره تالفیات دسلفواومانودغیرمعتمدداغ لګیدونه بچ کړي اوخوپوری چه زرممکن وی جواب راولیږی دی باره کې سخته نزاع راپیښه شویده ؟

**جواب** : حدیث نمبر(۱) عن ابن عمر رضی الله عنه انه نظریوماً الی الکعبة فقال مااعظمك ومااعظم حرمتك المومن اعظم حرمة عندالله تعالیٰ منك ،اخرجه الترمذی وحسنه ( ص ۲۴/ ج۲/ مطبوعه مجتبائی ) رواه ابن ماجة مرفوعاً عن ابن عمر رضی الله عنه ولفظه قال رایت رسول الله ﷺ یطوف بالکعبة ویقول مااطیبك ریحك واعظم حرمتك والذی نفس محمدبیده لحرمة المومن اعظم عندالله حرمة منك الخ (ص ۲۰۹ اصح المطابع) حدیث نمبر۲: عن جابران رسول الله ﷺ قال رایت الجنة فرایت امراة ابی طلحة وسمعت خشخشة امافی فاذابلال رواه مسلم (مشکوٰة ص



۵۷۴) حدیث نمبر۳.: عن جابرقال سمعت النبی ﷺ یقول اهتزالعرش لموت سعدبن معاذوفی روایة قال اهتزعرش الرحمٰن لموت سعدبن معاذ وفی روایته قال اهتزعرش الرحمٰن لموت سعدبن معاذ متفق علیه ( مشکوٰة ص ۵۶۷) حدیث نمبر۴:.عن انس رضی الله عنه قال رسول الله ﷺ ان الجنة تشتاق الیٰ ثلثة علی رضی الله عنه وعمار رضی الله عنه وسلمان رضی الله عنه رواه الترمذی ( مشکوٰة ص ۵۷۰) حدیث نمبر۵: عن انس رضی الله عنه قال قال ابوبکرلعمربعدوفاة رسول الله ﷺ انطلق بنا الی امایمن نزورها کماکان رسول الله ﷺ یزورها الحدیث رواه مسلم ( مشکوٰة ص ۵۴۰) حدیث نمبر۶: عن جابر رضی الله عنه فی حدیث طویل فلمارای ﷺ مایصنعون طاف حول اعظمها بیدراً ثلث مرات الحدیث ( رواه البخاری ( مشکوٰة ص ۵۲۹) حدیث نمبر۷: عن جابر رضی الله عنه انه سمع رسول الله ﷺ یقول لم کذبنی قریش قمت فی الحجر فجعل الله لی بیت المقدس الحدیث متفق علیه ( مشکوٰة ص ۵۲۲) وفی اللمعات جاء فی حدیث ابن عباس رضی الله عنه فجئی بالمسجد حتی وضع عند دار عقیل وانا انظرالیه، پس دنقل کولوددی حدیثونونه جواب عرض کوم په سوال کې دمعترض دوه خبری نقل شویدی یوداچه داقلب موضوع دی دویم داچه دانامکن دی دوړومبی قول دلیل دابیان شویدی چه رسول الله ﷺ ددی تعظیم طواف سره کړیدی اوددویم قول یې څه دلیل نه دی بیان کړی دقلب موضوع جواب خودوړومبی حدیث نه معلومیږي چه ابن عمر رضی الله عنه هرمومن دکعبی نه غوره ښایې اووړومبی خوداامرمدرك بالرائی نه دی په دی وجه حکماً مرفوع دی اوکه چرته ددی نه قطع نظروکړیشی بیاهم دهیڅ یوصحابی نه په دی باندی نکیرنه دی نقل شوی بیاددی په صحت کې څه شك پاتی شوبیاپه ابن ماجه کې خوددی رفع تصریح ده اوسندیې هم ښه دی اوس ددی کلام هم څه حاجت پاتی نه شوپاتی شوطواف کول درسول الله ﷺ ددی اوددی تعظیم کول نودایوامرتعبدی دی لکه څنګه چه حضرت ﷺ دجومات احترام کولونوآیاجومات دحضرت ﷺ نه افضل اواعظم کیدل لازم شول- دغه شان بیت معظم هم دحضرت ﷺ نه افضل نه دی بیاهرکله چه حضرت ﷺ دی نه افضل شواوبیاحضرت ﷺ دهغی طواف وکړونودی نه ثابته شوه چه دمفضول طواف افضل کولی شی نوکه چرته مومن دبیت معظم نه مفضول هم وی بیابه هم دافضل طواف کول مفضول دپاره جائزوی چه جائیکه چه مومن افضل کیدل هم ثابت شول بیاخوهیڅ استبعادپاتی نه شوباقی داخوښکاره خبره ده چه دافضلیت جزئی دی دی نه داهم لازم نه

راځی چه انسان دی دسجدی جهت هم جوړکړیشی یادانسان دی څوك طواف شروع کړی اوداټول هغه وخت کې دی چه طواف دتعظیم په طوروی اوکه چرته داطواف لغوی وي په معنی دتلوراتلوکوم چه مقارب دزیارت دی نوهغه دخپل منقول دپاره بی تکلفه کیدیشی لکه څنګه چه حدیث نمبر۵، ۲ کې راغلیدی اوصرف دداسی امورونه دافضلیت لزوم څه رنګ ضروری ګرځی هرکله چه حدیث نمبر۲ کې تقدم دبلال ﷺ په حضور ﷺ باندی نقل شویدی په دی وجه دی تقدم ته شارحینودحدیثوتقدم الخادم علی المخدوم سره مفسرکړیدی بس دغه شان دلته هم ممکن دی بل داچه عرش کومه چه خاص ځای دتجلی حق دی اوددی په صعنت کې هیڅ یوبشرته څه دخل نشته ظاهراً دبیت معظم نه افضل دی سره ددی نه ددی حرکت یوامتی دپاره حدیث نمبر۳ کې ذکرشویدی شوق لری جنت کوم چه الله دخاص تجلی کوردی حدیث نمبر۴ کې دهغی شوق مندکیدل بعض مقبول امتیانوطرف ته کیدل راغلیدي نودکعبی شوق مندکیدل هم دیومقبول امتی طرفته څه لری دی بس دی حدیثونوسره په خپله دزیارت اودطواف استعبادخودفع شوکوم چه نقلی بحث وه اوس صرف داعقلی بحث پاتی شوچه خانه کعبه دومره دروندجسم دی داڅه رنګه منتقل کیدیشی ورومبی خوان الله علی کل شئی قدیر، کې ددی عام جواب موجوددی دویم دحدیث نمبر۷ په ضمیمه کې ددی خاص جواب هم شته کوم خصائص کسری ورومبی جلدصـ ۱۲۰ کې نقل شویدی بتخریج احمد وابن ابی شیبة والنسائی والبزازوالطبرانی وابی نعیم بسندصحیح،داټوله خبره دورومبی قول باره کې وه پاتی شودویم قول چه داناممکن دی اوس داټپوس کوؤ چه ایاعقلاً ناممکن دی یاشرعاً یاعادةً دورومبی انتفاء خوښکاره ده که چرته دویم شوق دی نوددی ثبوت دمعترض په ذمه دی وانی له ذالك - اوکه چرته دریم شق دی نومسلّم دی بلکه مفیددی ځکه چه کرامت هم دغه شان واقع کې دی کوم چه عادةً ممتنع وی کنی بیاکرامت نه راځی اوس یوه شبه پاتی شوه هغه داچه حس ددی مکذب دی ځکه چه تاریخ کې چرته هم نه دی نقل شوی چه کعبه دخپل ځای نه غیبه شوی وی هم دغه شبه داووم حدیث په ضمیمه کې کیږي نودهغی چه کوم جواب دی هغه ددی جواب دی اوهغه داکیدلی شی چه دغه وخت اتفاق سره دکعبی لیدونکې څوك هم نه وی - اذا ارادالله شیئاً هیااسبابه - اوداوخت کیږی چه کله دغه جسم منتقل شوی وی کنی ډیره نزدی داده چه دکعبی حقیقت مثالیمه ددی حکم محکوم علیه دی لکه څنګه چه مثال نمبر۲ کې حضرت ﷺ دبلال ﷺ مثال لیدلی وه کنی



بلال یقیناً هغه وخت په زمکه وه اوس صرف یوعاصیانه شبه پاتی شوه چه ددی سند څوپوری چه دمحدیثنودشرائطومطابق صحیح نه دی ددی قائل کیدل صحیح نه دی نوددی جواب دادی چه په خپله محدیثنودغیراجکامپه حدیثونوکې دسندباره کې داسی تنقیدنه دی کړی داخوددی نه هم کم دی دلته صرف دومره کافی دی چه روای ظاهراً ثقه وی اوددی واقع څوك مکذب نه وی دی تقریرسره دهغی جواب هم راووتوکوم چه دی سوال کې دی که چرته دقران دحدیث نه مدلل کیدیشی الخ : هغه جواب دادی چه که چرته دمدلل کولونه دامراد وی چه بعینه هم هغه واقع یادهغی نمونه په قران اوحدیث کې وی بیاخودهغی دضروری کیدودلیل مونږدقران اوحدیث نه غواړوبل داچه دحدیث دامامانوکرامتونه (۱) ایادغه رنګ ثابتیدی شی اوکه چرته دامرادوی چه په کوموا صولوهغه مبنی دی هغه دقران اوحدیث نه خلاف نه دی نوبحمدالله داامرخوحاصل دی (تنبیه) داټوله اصلاح وه دغلوفی الانکار- باقی کوم چه غالی فی الاثبات دی علماً یاعملادهغوی اصلاح هم واجب ده والله اعلم- [۸ رجب/ ۱۳۳۵هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۴]

## دفع درخواست فاتحه مروجه بحیله

سوال :(۵۱۰) ډیرخلق جومات ته دنذراونیازدپاره څه شیرینی وغیره راوړی لکه یوولسمه وغیره اودنیازپه وجه وائي چه ورکړی نواوس داسی موقع باندی څه کول پکاردی نیازورکړوکه صفا جواب وکړو؟

جواب :داسی ورته اووایه چه مونږته دانیازورکول نه راځی [۱۰ رجب/ ۱۳۳۵هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۹]

## حل بعض عبارات مکتوبات قدوسیه موهمه مقدوریت ممتنع لذاته

سوال :(۵۱۱) نن صباپه اتفاق سره دشیخ عبدالقدوس دمکتوباتومطالعه کله کله کوم دیکې می دوه ځایه قابل دمعلومات کولووکنړل فرض دی که چرته جواب کول فضول خیال کړی شی نودتکلیف کولوضرورت نشته - مکتوب یوسل اووایاکې فرمایې ، ممکن الوجود این نیز برسه قسم است یکی ممکن لغیره وممتنع لذاته وآن ازجمله محالات ست که وجود آن بنظر حس وعقل ممتنع است وامابنظر قدرت حق ممکن ست ،عرض دادی چه

---

۱-اصل کې هم دغه شان دی خوبظاهرڅه عبارت پاتی شوی دی ۱۲ محمدشفیع -

دممتنع اودواجب خوالبته عاقلانودوه قسم بالذات اوبالغیرکړیدی خودممکن می بالذات اوبالعرض تراوسه پوری نه دی اوریدلی بلکه اهل فن عموماًلاامکان بالغیرفرمایې اګرچه داحتمال عقلی په طوردامکان هم دوه قسم کیدیشی خولاطائل تحته - اوبیاممتنعات عقلیه اوذاتیه لاندی دقدرت باری تعالی داخلول خودعقل نه بالکل بهردی دی دشیخ رحمه الله څه مطلب دی؟

**جواب** : داسی قسم مضمون مادنوروا کابرینوپه کلام کې هم لیدلی دی کوم چه می دی وخت کې ذهن کې نشته زماپه نزددی توجیه داده چه مراددی نه هغه محالات عادیه دی کوم چه دعقل متوسط په نزدمحال دی خودعقول عالیه قدسیه په نزدممکن دی ددی اقرارپه خپله دحکماء هم شته چه بعض حقائق واقع دعقول متوسط داحاطه اوادارك نه بهردی پاتی شوددی لقب ممکن لغیره اوممتنع لذاته وئیل دادهغوی خاص اصطلاح ده- برخلاف داصطلاح دجمهورولامشاحة فیه - اووجه دتصحیح ددی داده چه غیرنه مرادقدرت دحق دی یعنی دقدرت دحق په اعتبارسره ممکن دی خوپه خپله ددی په ذات باندی که چرته نظروکړی یعنی عقل متوسط نظروکړی نوپه دی به دامتناع حکم وکړی اودشیخ په کلام کې چه کوم دادی چه وجودآن بنظرحسن ووتعلی الخ دی ته دمحالات قیدواقعی نه وائې بلکه قیداحترازی وئیلی شی نوپه خپله به تفسیر..... وکړیشی دمرادمذکوریعنی تول محالات ددی مصداق نه دی بلکه هغه محالات کوم چه په نظردحست اوعقل متوسط کې محال وی کتبه اشرف علی [۲۲رمضان/ ۱۳۳۵ھ/ تتمه خامسه/ص ۲۷]

## توضیح بعض عبارات مکتوبات قدوسیه درباره جوازاعراس کو

**سوال** :(۵۱۲) اومکتوبات یوسل دوه اتیاکې شیخ جلال الدین لیکی واعراس پیران بسماع وصفائی جاری دارندانتهی- نوبیاجناب والااونورډیراکابرین ولی دامنع فرمائې؟

**جواب** :ښکاره خبره ده چه دادواړه امره قبیح بالغیردی دشیخ په وخت کې یادهغوی په مجالسوکې به هغه غیرمتحقق نه وه اودافضاء فیمایستقبل طرفته به یې توجه نه وی بس دشیخ معذوردی خومتبوع به نه ګرځی اوس زمونږپه زمانه کې هغه مفاسدمتحقق هم وی اوکه چرته یومجلس کې نه هم وی خومفضی یقیناً دی اودافضاء مشاهددی په دی وجه منع یې واجب ده فلاتعارض کتبه اشرف علی- [۲۲رمضان/ ۱۳۳۵ھ/ تتمه خامسه/ص ۲۷]



## بیاددی باره کې داسوال راغی ګوم چه لاندی سره دجواب نه نقل شویدی

**سوال** :(۵۱۳) دبنده دخط جواب په رمضان کې راغلی وه بالکل زړه می مطمئن شو. آودشیخ رحمه الله دعبارت اعراس پیران برسنت پیران بسماع وصفائی جاری دارید، وصفائی نه معلومیږي چه دشیخ نظرپه قباحت عارض باندی وه.خوعرس وسماع خالی عن العوارض دیرمهتم بالشان ګنړی ددی دجاری کیدوډیرتاکیدفرمائې اوداخپلوپیرانوطریقه ښائې - اودعوارضو لاحقودوجه نه داقابل دپریخودونه ګنړی بلکه دامورعارضودختمولوحکم فرمائې اودامرینومذکورینوفی حدذاتهمادجاری کولوتاکیدفرمائې دشیخ رحمه الله دارایې معلومیږي چه عرس اوسماع فی نفسه داسی محموداومفیددی چه دقباحت عارضه په وجه قابل دپریخودونه دی بلکه دادواړه دی وکړیشی اوقباحت عارضه دپریخودلی شی اودجناب والا اودنوروحضراتودامسلك دی چه که چرته مستحب یامباح ته قباحت عارض شی نودی وجه سره نفس شی هم واجب دپریخودوګرځی- اوس تراوسه پوری زماپه دی ناقص پوه کې تعارض دی والله اعلم بالصواب - اوبل داچه برنی عبارت نه معلومیږي چه دشیخ رحمه الله په وخت کې خودشیخ بزرګانوداجماعی مسئله وه چه قباحت عارضه ختم کړی اوعرس اوسماع جاری اوساتی- نه داچه دی قباحت عارضه په وجه سره دادواړه کارونه پریخودلی شی دفقهاء حنفیه خوواقعی هم دغه مسلك دی کوم چه دجناب والادی - خوغالباً دصوفیاء کرامودامسلك نه معلومیږي والعلم عندالله - اودجناب شاه .....صاحب دبعضوتحریراتونه کوم چه دفلان مفتی.....مرحوم کوم چه ددی طعن په واجب کې یې لیکلی دی - کوم چه حضرت شاه صاحب باندی دعرس کولوباره کې کړی وه دغه معلومیږي چه عرس فی نفسه محموددامردی - دغه عارض دوجه نه به دانه شی پریخودلی کیدی بلکه اصل شی به باقی ساتلی شی اوامورلاحقه به ختمولی شی طعن اوجواب دواړه لاندی دی طعن :عرس برزګان خودبرخودمثل فرض دانسته سال بسال برمقبره اجتماع کرده طعام وشیرینی درانجا تقسیم نموده مقابرراوثنایعبدمی کنند - جواب :قوله عرس بزرګان خودالخ این طعن مبنی ست برجهل باحوال مطعون علیه زیراکه غیرازفرائض شرعیه مقرره راهیچ کس فرض نمی داندآری زیارت وتبرك بقبورصالحین وامدادیشاین بامدادثواب وتلاوت قران دعائ خیروتقسیم طعام وشیرینی امرمستحسن وخوب ست باجماع علماء وتعیین روزعرس برای آنست که آن رزومذکرانتقال ایشان میباشد ازدارالعمل بدارالثوب والآهروز

که این عمل واقع شود بموجب فلاح ونجات ست وخلف رالازم ست که سلف خودرابا ین نوع بروا حسان نمایند چنانچه دراحادیث مذکورست ولده صالح یدعوله وتلاوت قرآن واهدائ ثواب راعبادت قبردادن مبنی برکمال بلادت وافراط جهل است، اگرکسی سجده طواف ودعانحوهافلان افعل کذا بعمل آردالبته مشابهت بعبدة الاوثان کرده باشد وچون چنین نیست پس چرا محل طعن باشدودر درمنثور وسیوطی مرقوم است : واخرج ابن المنذروابن المنذروابن مردویه عن انس رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ کان یاتی احداً کل عام فاذالقوه الشعب سلم علی قبورالشهداء فقال سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار،واخرج ابن جریر عن محمدبن ابراهیم قال کان النبی ﷺ یاتی قبورالشهداء علی راس کل حول فیقول سلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار،وابوبکرصدیق رضی الله عنه وعمر رضی الله عنه وعثمان رضی الله عنه وفی التفسیر الکبیرعن رسول الله ﷺ انه کان یاتی قبورالشهداء راس کل حول فیقول السلام علیکم بماصبرتم فنعم عقبی الدار،والخلفاء الاربعة هٰکذا یفعلون انتهیٰ ( زبدة النصائح فی مسائل الذبائح ،مطبوعه مطبع محمدی کانپور ۱۲۶۷هـ صفحه ۴۱- ۲۴) خلاصه داچه دبنده شبه صرف دومره ده چه فقهاء اوصوفیه په دی قاعده کلیه کې مختلف دی چه کله یوامرشرعی غیرضروری ته فی الحال امرقبیح عارض شی یادافضاء فیمایستقبل خطره وی نودغه امرشرعی قابل دپریخودودی فقهاء ددی قائل دی اوصوفیان دانه منی بلکه خذمامنعاودع ماکدر. موافق معروض من حیث هوقطع عن العوارض باندی عمل کوی اوعارض قبیح بریږدی اودخطری دافضاء فیمایستقبل حین العمل پرواه نه کوې آو دوخت عروض عارض پریږدی اومعروض باندی عمل کوی ددی اصل دمختلف فیمابنیهماکیدوپه وجه ددواړوپه تعامل کې ډیرتفاوت پیداشو- څه چه می عرض کړل دصوفیانواوفقهاء داقوالونه می دخپل بدفهمی په وجه وګنړل ان کان من ومن الشیطان فنعوذبالله منه - اوس جناب والانه عرض دی چه څه غلطی وي په هغی خبرداری راکړی ؟

**جواب** : لفظ صفائي خودی دلالت کې نص نه دی دی نه صفادنیت کوم ته چه خلوص وآئې مراد کیدیشی یعنی ریااوشهرت مقصودنه وی یاکه چرته دادلالت اومنی هم یاسره عدم دلالت په خپله ابتداء ددی مفاسدوتحقق دی وخت کې اومنی بیاهم وړومبی جواب کې داقول افضاء فیمایستقبل طرفته به توجه نه وی جواب کې کافی دی - وضاحت ددی دادی



چه دوی ته به دی طرفته توجه نه وی چه مونږخوک معتدوګنړي اوزمونږفعل سندوګرځی اودخپل فعل تنزیه کافی وګنړی اودعدم توجه په حالت کې هرکله چه څوک خبرورکوونکی نه وی هغه دمحذورتسبب معلوم نه شی بس معذوردی بس ددومره عبارت نه فقهااوصوفیاء کې ددی فرق استنباط کول کوم چه تالیکلی دی بی دلیله دی باقی دحضرت شاه صاحب فتویٰ وړومبی خوددی ثبوت اوصحت دپاره دسندصحیح یادتواترضرورت دی وانی لناذالك - دویم داتحریرمجتهدانه دی نودشاه صاحب اجتهاددفقهاؤ داجتهادخلاف حجت نه ګرځی اودغه شان که چرته هغه مسلك دصوفیانوهم ثابت شی بیاهم مسائل ظاهره کې فقهاؤمتبوع دی فقط [۲۲شوال /۱۳۳۵هـ/تتمه خامسه/صـ۲۸]

## دفع تعارض کلام امام شعرانی وکلام فقهاء درباب انکارعلی السائل بغیرحق

**سوال** :(۵۱۴) علامه الوهاب شعرانی په البحرالموردکې لیکی ( اخذعندنا العهد) ان لاندع احدامن اخوننا ینکرعلی احدمن الفقراء ربما یریدون ان یحملو اعنهم انواعاً من البلاء یطفؤ ا عنهم بجارا من الخطایاوفی الحدیث هدیة الله للمومن وقوف السائل علیٰ بابه وکان محمدبن الحسین رضی الله عنه اذارأی سائلاعلیٰ بابه یتبسم فی وجهه ویقول له مرحبالمن یحمل زادی الی الأخرة بغیراجرة وکذلك لانمکن اصحابنا من قولهم هٰؤلاء قادرون علی الکسب فیحرم علیهم السؤال لان ذٰلك حجة فی البخل وقدکان رسول الله ﷺ یعطی السائل وان کان غنیاً ویقول للسائل حق وان جاء علی فرس وربماکان هذاالسائل من لم یقسم الله عزوجل له حرفة فی دارالدنیا غیرالسؤال تعالیٰ والعبادة الخ ) دشیخ داعبارت زمونږدمشایخورحمهم الله نه بالکل خلاف معلومیږي خوددلائلوپه اعتبارسره کلام دشیخ قوی معلومیږي - اوداهم بالکل صحیح دی چه فقیرته داوئیل اووروستوکول چه ته غټ پټ یې ځان ته ګټه اکثروختونوکې حجت دبخل ګرځی فماقولکم رحکم الله فی ذالك جزاکم الله خیرالجزاء ؟

**جواب** : دشیخ رحمه الله په کلام کې اوزمونږدفقهاؤ اومشایخوپه کلام کې څه تعارض نشته اوددواړودعوی صحیح دی اوهریوسره قوی دلیلونه دی دشیخ ددلیل قوت خوپه خپله سوال کې مسلم دی اودفقهاؤددلیل دوه مقدمی دی چه سوال داسی کسن ته حرام دی للاحایث الصحیحه - اوپه حرام باندی انکارمشروع دی اوعدم تعارض ځکه دی چه دتناقض دشرطونونه وحداث ثمانیه هم وی په هغی کې یووحدت شرط هم دی اوهغه دلته نشته شیخ

خاص په هغه صورت کې منه کوی چه کله دا انکاریو مفسدی او ارتکاب دمنهی عنه طرفته مفضی وی لکه تکبر علی السائل وتفریت بخل- نودتکبریې داعلاج خودلی دی چه ده لره خپل محسن وګنړی اګرچه دساتل قصد داحسان نه وی احسنان خوپه خپل حقیقت کې هم دغه احسان دی اګرچه دعدم قصد په وجه ملاؤنه شی اودبخل یې داعلاج خودلی دی چه دی سائل کې استحقاق وګنړی په دی وجه دهغوی قول ربماکان الخ کې نص دی اوداستحقاق په احتمال باندی ددی سائل حدیث للسائل الخ په عموم کې داخل کیدل محتمل دی اګرچه په دی احتمال باندی عمل واجب یاجائزنه وی خودا احتمال علی الاطلاق دسائل دحرمان دجزخوانسدادکوی اوداعلاج دی دبخل اوچونکه حرمت دسوال غیرمستحق مسئله مشهوره ده په دی وجه ددی مرتکب نهی کول واجب خونه دی غایت مافی الباب مستحب دی - اوپه خپله فقهاؤلیکلی دی چه دامستحب مفضی الی المفسده وي نودهغی پریخودل واجب دی اودامستحب غیرکامل دپاره مفضی دی تکبراوبخل طرفته په دی وجه ددی پریخودل واجب دی داشرح ده دکلام دشیخ - اوفقهاء دی صورت کې انکارته مشروع وایې هرکله چه دامفاسدنه وی اواګرچه فقهاؤداقیدنه وی لګولی لکه څنګه چه شیخ قیدنه لګولی دی - خودفقهاء قاعده افضاء الی المفسده ددی دلیل دی باقی چونکه دهغوی نظرداسی مفاسدوطرفته کم ځی په دی وجه تعرض جزئی یې نه دی کړی فافهم- [۲۵شوال / ۱۳۳۵ھ / تتمه خامسه / صـ ۳۶]

## رساله ملاحة البیان فی فصاحة القران

سوال :(۵۱۵) داهل حدیثودپرچی یوه ټکړه خدمت کې درلیږودخپل فرصت موافق ددی مضمون باره کې خپله اجمالی رائې پیش کړی داصرف دخپل زړه دمطمئن کولودپاره غواړم څه اخباری بحث ومباحثی سره می هیڅ تعلق نشته -

## نقل دمضمون دتعاقب جواب

عملی مضمونونوکې اختلاف کیدل اوعلمی طریقی سره په هغی باندی خبره کول مستحسن اوعلمی طریقه ده داهل حدیثوپه اخبارونوکې ددی سلسله دابتداء نه جاری ده مخالف مضمونونوته هم ځای ورکولی شی نن هم دهغی نمونه پیش کیږي اهل حدیث ۱۸رجب ۱۹۳۷ھ کې یوه فتوی لیکلی شوی وه کوم چه اصل دضلع اعظم ګړه دیوعالم په حق کې وه



هغه لیکلی وه چه قران مجید کې بعض الفاظ غیرمناسب صرف دسجع په لحاظ سره راغلی وه دموصوف په حق کې ولیکلی شول چه دادهغه علمی غلطی ده کفرفسق نه دې معاصر((محمد)) دهلی په هغه باندی تعاقب وکړودتعاقب الفاظ دادی (مدیر) د۱۸ جون اهل حدیث کې په صفحه نمبر۱۳ سوال نمبر۱۷۵ په جواب کې یې چه څه لیکلی دی زمونږ په خیال دیکې تسامح شویده لهذا فاضل مفتی صاحب که نظرثانی وکړی نوښه به وی داصول زبان حیثیت سره بعض الفاظ قرانی لره وئیل دسورتونو نومونوته په ځای درهبری غلط خیال پیدا کولووالاوئیل سیواددهریت درهنمائې نه اودخپل دپخیریت (دسرسید احمدخان مقلد) داظهارنه اودخلقودزړونونه تعظیم دقران لری کولونه په څه نیك نیتی باندی نه شی حمل کیدی بیادنسبت علم خوهیڅاته هم نشته شرعی فتوی خوپه ظاهرخبره کوی بس ددغه کس علمی غلطی سره دهغه فسق اوفجورهم په دیکې داخل دی واللہ اعلم (جواب مرحوم اهلحدیث) اخباراهلحدیث ۱۸جون صفحه ۱۳ کې په سوال نمبر۱۷۵ کې په قران کې دسجع دپاره دغیرالنسب لفظ مستعمل کیدل اودسورتونو دنومونودمضمون سوء طرفته درهبری نه کولوچه کوم جواب ورکړی شویدی په هغی اخبارمحمدی دهلی یکم جولائی صـ ۱۲ کې تعاقب کړی شویدی چه داسی خیال ددهریت اوپخیریت اودفسق اوفجوردی اللہ تعالیٰ دی معافی وکړی فاضل متعاقب نه په دیکې سخته تسامح شویده دلویوصحابونه ﷺ نه صرف په سجع اوخواصوکې بلکه دایتونود حوائجواوداوساطودبعضوالفاظوباره کې داسی قسم قول نقل شویدی ابن عباس ﷺ فرمائې چه ایت دسوره رعدافلم یئس الذین امنوا کې دافلم یئس په ځای افلم یتبین مناسب وه وقفی ربك (الاسراء) په ځای ووحی ربك بهتروه حضرت عائشه ﷺ فرمائې ه دسوره نساء ایت والمقیمن الصلوة والموتون الزکوة کې اصل زبان په رورسره المقیمون ډیرمناسب وه دمائدی ایت والصائبون کې الصابیئن ښه وه ځکه چه دان په اسم باندی دعطف کیدووجه نه ددی مرفوع کیدل غیرمناسب دی ددوی حوالودپاره وګوری الکلمات الحسان فی الحروف السبعة للقران (طبع مصر) دحضرت اسماعیل ﷺ په شان کې راغلیدی وکان رسولانبیا، چونکه دهررسول نبی کیدل لازمی دی په دی وجه دنبی لفظ دلته زیاتی دی صرف دسجع دپاره راغلیدی صـ ۲۹ (المثل السائر) حافظ سیوطی په الاتقان کې دایت لاتجدلك علیناتبیعاپه باره کې نقل کوی الاحسن الفصل بینهماالخ (ج۲/ صـ ۱۱۵) یعنی زیات ښه وه

چه دواړه مجرورونه لك اوعلیناجداجدا کړیشی خودسجع اودفاصلی درعایت دوجه نه یې دواړه مجرورونه یوځای جمع کړیدی اوتبیعاً یې وروستوذکرکړیدی بیایې څلویښت مثالونه په قران کې داسی لیکلی دی چه په هغی کې یې دقاضیه رعایت دپاره داصول زبان خلاف ورزی کړیده دسوره طه ایت لایخرجنکمامن الجنة فتشقی راغلیدی داصول زبان په روسره فتشیقان مناسب وه دسورة فرقان ایت واجعلنالمتقین اماماپه ځای ائمة مناسب وه خودفاصلی درعایت په وجه دواړه ځایه دواحدصیغی اوصورت کې یې بیان کړیدی (الاتقان صـ ۲ صـ ۱۱۴) پـه حـدیثونوکې هـم ددی ډیرمثالونـه دی دحسین رضی الله عنه ددعاکلمه اعیذکمالکلمت الله التامات من کل شیطان وهامة کې داصول زبان په روسره دلامه په ځای ملمه ډیرمناسب وه خودسجع لحاظ کولوسره دغه لامه ډیرمناسب دی فتح الباری کې راځی ، قال لامه لیوافق لفظ هامه لکونه اخف علی اللسان، یوحدیث کې راځی زنانوته حضر ﷺ اوفرمائیل اوجعن مازورات غیرماجورات (اوکماقال) داصل زبان په روسره مازورات په ځای موزورات ډیرمناسب وه (الفائق) یوحدیث کې راځی خیرالمال سکة مابورة ومهرة مامورة داصول زبان په اعتبارسره مامورة مومرة کیدل پکاروه (الفائق للزمحشری) صرف دسجع درعایت دوجه نه یې اصول زبان پریخودوبس دسجع په لحاظ سره هم دغه ډیرمناسب دی اگرچه داصول زبان په روسره غیرمناسب دی دغه شان دسورتونودنومونوباره کې دصحابه رضی الله عنهم نه دگنړونومونوثبوت ملاویږي هغوی به فرمائیل چه سورة نساء په قران کې دری دی (۱) سورة بقره داسورة نساء کسری ده (۲) سورة نساء داسورة نساء وسطی ده (۳) سورة طلاق داسورة نساء قصری یاصغری ده ددی نه بنکاره ده چه دهغوی په نزددسورة بقری نوم دهغی پوره مضمونونوطرفته رهبری نه کوی حضرت ابن عباس رضی الله عنه به سورة انفال ته سوره بدره وئیلوسورع حشرته به یې سورة بنی نضیروئیلی یې سورة توبی ته به یې سورة فاضحه وئیلیه بلکه دسورة توبی دلسونومونونه زیات نومونه نقل شویدی (فتح البار) اودسورة فاتحه خوډیرنومونه دی ددی دیوویشونومونوفهرست مولاناسیالکوتی په خپل تفسیرواضح البیان کې ورکړیدی ددی نه علاوه نورهم ډیرنومونه لیکلی شویدی داگنړنومونه یې ددی مختلف مضمونونه یې مخ ایښی دی نومقررکړی دی په جلالین کې دبعض سورتونونومونه څه بل شان لیکلی شویدی دهندی مطابع په مصحفونوکې څه نور- اومصری چاپونوکې څه نوراواتقان کې راځی یسمون الجملة من الکلام والقصدة



بماهواشهرفیها وعلیٰ ذلك جرت اسماء سورالقران (صـ ۱۲۹) یعنی عرب دنثراو دقصیدونوم په هغی کې یومشهورنوم سره کیږدي دی اصولوباندی دقران کریم دسورتونو نومونه هم دی بلکه دبائبل دصحیفواواسفارو نومونه هم دی طریقی سره کیخودلی شویدی دګلستان ،بوستان، کریما ،مامقیمان نومونه هم دامضمون علمی دی اوډیروضاحت غواړی اخباری ګنجائش اودهغی دکتونکودطبیعت سترې والی دویری نه دی اندازه باندی اکتفاء کوم ولعل فیه کفایة لمن له درایة (داخبارمضمون ختم شو)

**جواب** : (من المدرسة) قال تعالیٰ فی الکهف انزل علیٰ عبده الکتب ولم یجعل لـه عوجاً ،عوج مقابل دی داستقامت دیوشی استقامت دادی چه په هغی کې څه قسم نقصان نه وی بس عوج عام دی هرنقصان لره اودانکره ده لاندی دنفی بس هرقسم عوج منفی شواودی بنیادباندی روح المعانی کې ددی داتفسیرکړیدی ای شیئامن العوج باختلال اللفظ من جهة الاعراب ومخالفة الفصاحة وتناقض المعنی وکونه مشتملاً علی مالیس بحق اوداعیا لغیرالله اهـ وقال تعالیٰ متحدیاوان کنتم فی ریب ممانزلناعلیٰ عبدنافاتوابسورة من مثله ، دی نصوص قطعیونه دقران مجیددهرقسم نقصان نه پاك کیدل اودی پاکوالی کې دی معجزکیدل ړ غلیدی بل داچه په دی باندی دټول امت داسی اجماع ده چه دعقیده ددی درجی دضروریاتوددین نه ګنړلی شی چه ددی په انکارباندی بالاتفاق دکفرحکم کولی شی اوایمان والاخوپه خپل ځای پاتی شول - دقران مجیددی اعجازی کمال اقرارهمیشه دکافرانوهم کړیدی که چرته نعوذبالله دیکې ذره قسم هم نقصان وی نوایادوی په غلی پاتی شوی وي اوځه رنګ چه ددی په اعجازباندی دانصوص دلیل نقلی قعطی دی ثبوتاً هم دلالةً هم دغه شان دیویوداساطین کلام عجزددی دلیل عقلی قطعی هم دی ثبوتاً هم دلالة هم اوقاعده متفقه علیه په مابین داهل ملت اوپه مابین داهل عقل ده چه ددی قطعی معارض داسی قطعی خوکیدلی نه شی لاستلزامه الجمع بین النقیضین که چرته ظنی وی نوکه چرته دمعصوم نه نقل شوی وی خودثبوت انکاردروایاتوغلطی سره واجب دی اوددلالت تاویل واجب دی اوکه چرته دغیرمعصوم نه وی که چرته هغه محل دښه ګمان نه وی نوردااوابطال یې واجب دی اوکه چرته محل دښه ګمان دی نوسندکې جرح یاتاویل غوره دی ددی مقدمی دتمهیدنه وروستوچه څومره روایتونه اوقولونه موهم دتعارض اومونډلی شی یاخوهغه معارض دی نه -لکه دبعض کلماتوداصولونه خلاف کیدل ځکه چه حقیقت کې هغه دمطلق اصولوخلاف نه

دی صرف دمشهوراصولوخلاف دی نوداصولوانحصارکول په مشهوره کې دا په خپله غلط دی اکثرخوددی مقابل نوراصول هم موندی، کیږي اوکه چرته بالفرض مطلقاً داصولوخلاف هم ثابت شی اګرچه دافرض تقریباً باطل دی خودی ته دفرض کولونه وروستوهم داصولوتدوین ته به ناقص اووئیلی شی داصولومخالفت سره اعتراض نه شی کیدی، ځکه چه اصول په خپله دفصحائی اهل لسان دکلام په تتبع اوکوشش سره جمع کولی شی فصحائی اهل لسان دهغی تابع نه وی اوددی په منلوکې هیچاته کلام نه شی کیدی، لکه څنګه چه اصول فقه دمجتهدینو فروعاتونه مستنبط کیږي مجتهدین خپل فروعات په دی باندی نه منی کوی یاکه چرته معارض وی نوواجب الردیاماوّل دی دی تحقیق کلی سره دټولوجزئیاتوفیصله کیږي بعضی جزئیات دمثال په طورهم ذکرکولی شی مثلاً دفاصلورعایت سره اصولومخالفت لکه صرف دبعضو اصولو مخالفت دی دمطلق اصولومخالفت نه دی ځکه چه دیورعایت تقدیم داهم دی یوصحیح اصل دی کما صرح به الاتقان نوع ۵۹ فصل ۲ ،اوداپه هغه وخت کې دی چه کله صرف دغه رعایت موجب وی خوپه خپله هم دغه کې کلام دی قران مجیدکې بی شمیره ځایونه داسی دی چه په فاصلوکې دسجع سلسله شروع کړی اویوایت کې سلسله ماته شی اودهغی نه پس بیادوباره شروع شی دي نه معلومه شوه چه صرف رعایت دفاصلوددی مخالفت داعی نه دی بلکه دیکې نورهم ډیراسباب شته په دی وجه داتقان نوع نه پنځوس کې دداسی مثالونونه لس په عنوان دتنبیه ابن الصائع قول یې نقل کړیدی لاتمنع فی توجیه الخروج عن الاصل فی الأیات المذکورة اموراخریٰ مع وجه المناسبة فان القران کماجاء فی الاثرلاتنقضی عجائبه ،اومثلاً دابن عباس رضی الله عنه نه هم یوداسی روایت نقل شویدی دهغی په نسبت ابوحیان وائي ،من روی عن ابن عباس رضی الله عنهما انه قال ذلك فهوطاعون عن فی الاسلام ملحدفی الدین وابن عباس رضی الله عنهما برئ من ذلك القول ( کذافی روح المعانی تحت قوله تعالیٰ حتی تستانسوا مع کلام علی بن حیان والذی تکلم اختارتوجیهاًاخر ، اومثلاً هم ددغه شان روایت متعلق روح المعانی کې دافلم ییئس الذین امنوا دلاندی وایئ اماقول من قال انماکتبه الکاتب وهوناعس فسوی اسنان السین فهو قول زندیق ابن ملحدعلی مافی البحروعلیه فروایة ذلك کمافی الدرالمنثور عن ابن عباس رضی الله عنهما غیر صحیحة،اوددی دغیرصحیح کیدویوه قرینه داهم ده چه اتقان نوع



شپږدیرشمه اودریم فصل دلسم سوال په جواب کې په خپله ابن عباس رضی الله عنهما نه ددی خلاف نقل شویدی دغه شان دهرمقام متعلق خاص خاص تحقیقات دی دهغی ذکرموجب داوبدوالی اوداجمال مطلوب فی السوال خلاف دی اویودهغه تولوروایتونومشترك جواب دی هغه خپل تفسیربیان القران عربی حاشیی متعلقه ایت حتی تستانوانه نقل کوم ،والذی تحررعندی فیه وفیماوردمن امثاله علی تقدیرثبوت هذه الروایات ان هٰؤلاء رضی الله عنهم سمعوا القرأات التی اختاروهامن رسول الله ﷺ ولم یستمعوا القرات الموجودة ثم ان تلك القرأات التی نسخت ولم یبلغهم الخبرفداوموا علیها وانکرواغیرهمالمخالفة ظاهرالقواعدوعدم سماعه کماکان ابوالدرداء یقرء والذکروالانثیٰ وکانت عائشة رضی الله عنها تقرأ خمس رضعات اهـ ، اودسورتونودنومونودشمیرخوپه دی بحث کې څه دخل نشته- دیکې تعارض څه دی خوپه دی نومونوکې کوم یوته غیرمناسب وئیل بدعت شنیعه دی ځکه بعض نومونه په خپله صحیح مرفوع احادیثوکې راغلیدی لهذا داحادیثوددا سی ځایونوجواب هم ددغه اصولونه معلومیدی شی لکه موزورات په ځای مازورات فرمائیل داهم په یواصل کې داخل دی ددی اصل اصطلاحی نوم دی ازدواج کذافی القاموس ولنسم هذا المجموع ملاحة البیان فی فصاحة القران (اشرف علی ،للسادس والعشرین ذی قعده ۵۶ھ)

## ضمیمه موضوحه ازمفتی مدرسه

بهرحال چه څومره روایتونه دتعاقب په جواب کې ذکرشویدی چونکه هغه ظاهراً دالله دارشادانزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا معارض اوپه قران کې نقصان لره مستلزم دی په دی وجه اصول حدیث دمقتضاموافق دی تولوباندی ردکول واجب دی لکه دبعضوروایتونوغلط اوموضوع کیدل تفسیرروح المعانی نه یې هم نقل کړل دغه شان ښکاره خبره داده چه نورورواتونه به هم غلط اومخترع وی که چرته دهغی درجالواوراویانونه بحث وکړیشی نواميددی چه داحقیقت واضح شی بس کوم سړی چه ددی روایتونوپه بیناباندی دتعاقب جواب ورکوی دهغه په ذمه ددی روایتونوصحت ثابتول لازم دی .ودونه خرط القتاد ، بغیرددی نه دی روایتونه داسی مضمونونوباندی استدلال کول دکوم نفی چه په خپله دقرا اوداجماع اوتواترعقلی اونقلی نه ثابت شویده هرګزجائزنه دی اوپس دثابتولودصحت نه دهغی جواب هغه دی کوم چه بره مفصلاً بیان شوبس

دچاداویناچه بعض ځایونوکې صرف قافیه اوبندش دپاره قران کې غیرالنسب لفظ مستعمل کیږي یقیناً ډیره سخته خبره ده ددی اوریدل هم سړی نه شی برداشت کولی اوځومره عبارتونه چه دتعاقب په جواب کې نقل کړی شویدی دیوهم دایقینی مدلول نه دی چه صرف قافیی اوبندش دپاره په قران کې غیرالنسب لفظ استعمال کړی شویدی دغه شان دسورتونودنومونودشمیرنه چاته انکارشته خوداوئیل چه موجوده نومونه دسورتونودقران په ځای درهبری غلط خیال پیداکوی ډیره زیاته بده اوشنیعه خبره ده ددی اوریدل هم سړی نه شی برداشت کولی اویقیناًدقران دعظمت اودحرمت حفاظت دزیداوعمرو راویانودعظمت اودحرمت ډیرزیات لازم دی اوداسی بدواوشنیعوکلماتودحمایت دپاره که چرته په موضوع اوضعیفوروایاتوباندی اعتمادوکړیشی نودزندیقت اودالحاددروازه به کولاؤ شی ځکه چه زندیقانووضّاعینواوکذابینوډیرروایتونه اوحدیثونه جوړکړیدی بل داچه کافران به مسلمانانومقابله کې داحجت وګرځوی په دی وجه روایتونوکې تحقیق دسنداوتنقیح درجالودامت عالمانوواجب فرمائیلی ده انتهت الضمیمه [النور ذی الحجه / ۵۷ھ / ص ۷]

## دمرګ نه وروستوداولیاء الله دکرامتونواثبات

سوال :(۵۱۶) داولیاء الله دمرګ نه وروستوکرامت دشریعت نه ثابت دی یانه زه ددی قائل ځکه نه یم چه په ژوندکې چه داولیاء الله کوم کرامتونه صادریږی هغی نه مخالفین نیغه لاره اختیاروی اودمرګ نه وروستودامنشاء فوت ده څوک چه دکرامت قائل نه وی ګنهګاردی یانه ؟

جواب : حدیث کې دحضرت نجاشی رضی الله عنه په قبریاندی دنورښکاره کیدل راغلیدی داصفاکرامت دی اوکوم دلیل یې چه دنفی لیکلی دی په خپله داقابل دنفی دی ځکه چه وړومبی خودی حکمت کې دانحصارخه دلیل نشته دویم دهغوی کرامت کې هم داحکمت دی چه دی سره به هدایت اوموصی اودژوندونه به نیغه لاره تلاش کړی اومنکرکرامتونه بدعات دی [تتمه خامسه / ص ۱۴۵]

## رفع شبه درشبهات امام حسین رضی الله عنه

سوال :(۵۱۷) دامام حسین رضی الله عنه شهادت صرف تقلید اللشیعه حضرات اهل السنت والجماعت منی یاددی څه دلیل شرعی هم شته زماناقص خیال کې خوپه دی باندی څه دلیل شرعی نشته اوصرف دشیعه ګانودتقلیددوجه نه داخبره منلی کیږي ځکه چه صرف ځان ورکول شهادت نه دی بلکه ځان ورکول دپاره داعلاء کلمة الله شهادت دی ،کماقال علیه السلام من



قال فی سبیل الله لتکون کلمة الله هی العلیا ،اودکربلاپه جنګ کې داخبره چرته موندلی شی هلته خوصرف داخبره وه چه دیزیدلښکردیزیدپه حکم دااوغوختل چه تاسوپه یزیدی سلطنت کې داخل شی اویزیدبادشاه دوخت اومنی خوحسین رضی الله عنه یزیددوخت بادشاه اونه منلواوصفاانکاریې وکړواودایې اوفرمائیل اماعندی لهذاجواب، نوداسی صورت کې دیزیدلښکر که چرته دسیاست نه کارنه اخستی نوځه به یې کول ځکه چه اسلام کې هم سیاسی حکمونه موجوددی اوسیاست اقتضاء خوهم دغه ده چه څوک دوخت دبادشاه دسلطنت نه انکاروکړی اودبادشاه مقابل جوړیدل غواړی نوهغه اووژنی په صحاح سته کې تقریباً ددی الفاظوحدیث موجودی ،اذا اجتمع امرکم علی احدثم جاء الاخریدعی الامر فاضربوا عنقه ،یعنی هرکله چه امرسلطنت په یوکس باندی جمع شی اوسلطنت هغه اختیاردیوپه قبضه کې راشی اودهغی نه وروستویوبل سړی دهغی مقابل جوړیدل اوغواړی نودهغه څخ اووهی اودیکې شك نشته چه احکام دشریعت عام دی اهل بیت وغیره ټول په دیکې یوشان شامل دی بس که چرته دیزیدلښکردی حدیث باندی عمل وکړواوامام حسین رضی الله عنه کوم چه دهغه مقابل جوړیدل غوختل نوهغوی چه څه وکړل بی ځایه یې وکړل ځکه چه امام حسین رضی الله عنه دمکی معظمی نه دی خیال باندی تلی وه چه تخت به راته نصیب شی سره ددی نه چه ابن عباس رضی الله عنه وغیره تجربه کارصحابه کراموهغه منع کولواووئیل یې چه ته دکوفی والوپه خطونوباندی اعتماد مکوه - خوامام حسین رضی الله عنه اونه منل اوکوفی والوچه ډیرخطونه هغه ته لیکلی وه چه تاسوراشی هرکله چه تاسوتشریف راوړی نومونږټول به تاسره شواویزیدیان به اوباسواوتابه دبادشاهی په تخت باندی کینوؤپه دی وجه هغه دهغوی په خطونوباندی اعتمادوکړوخوکوفی والووفاونه کړه اوهیڅاهم ورسره ملګرتیارونه کړه په دی وجه کوفه لایعنی مشهوره شوه چونکه یزیدیانوته پته ولګیده چه امام حسین رضی الله عنه زمونږمقابلی ته راځی په دی وجه هغوی داچالاکی وکړه چه هغه یې کوفی راتلوته پری نه خودوبلکه په لاره کې دفرات په دریاب یې هغه پوری طرفته منع کړو- قسم قسم کوششونه یې وکړل چه امام حسین رضی الله عنه یزیدلره دوخت بادشاه اومنی اودجنګ نوبت رانشی په دی وجه اوبه یې بندی کړی اوقسماقسم تکلیفونه یې ورکړل دی دپاره چه امام صاحب په څه طریقه اومنی اودجنګ موقع مینځ کې رانشی هرکله چه یزیدیان مجبوره شول نوهغوی عملاً بالحدیث دغه سیاست نه کارواخستونواوس شهادت څه رنګه راغی اوداهم نه شی وئیلی

کیدی چه یزید دوخت بادشاه منل جائزنه وه په دی وجه امام حسین رضی الله عنه اونه منل اوځان یې ورکړوځکه چه یزید ډیروصحابه کرامودوخت بادشاه منلی وه اوپه هغی کې ډیرداسی هم وه کوم چه په مرتبه کې په حکم دقران دامام حسین رضی الله عنه نه لوي وه قال الله تعالیٰ لایستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذین انفقوامن بعدوقاتلوا، یعنی فتح مکه نه مخکې چه چامالی اونفسی جهادکړیدی دهغوی مرتبه ډیره لویه ده دهغه خلقونه کوموچه دفتح مکه نه وروستونفسی اومالی جهادکړیدی اودیکې هیڅ شك نشته چه امام حسین رضی الله عنه اوحسن رضی الله عنه دفتح مکه نه مخکې نه جهادمالی کړیدی اونه نفسی - ځکه چه دادواړه دفتح مکه نه مخکې ډیرواړه وه نوهغه صحابه کرام چاچه دفتح مکه نه وړاندی جهادمالی اونفسی کړی وه په حکم دقران مرتبه کې ډیراوچت دی اودیکې شك نشته چه ددغه صحابه کرام رضی الله عنهم نه ډیردیزید په سلطنت کې شامل وه اوهغه یې بادشاه دوخت منلی وه. په دی وجه داویناهم غیرممکن ده چه یزیدبادشاه دوخت منل ګناه کبیره وه اودی حدیث باندی (لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق) امام حسین رضی الله عنه عمل وکړواوځان یې ورکړوځکه که چرته داسی اومنلی شی نوپه دغه صحابوؤ رضی الله عنهم به دفسق الزام ولګولی شی داخبره هیڅ یوسنی نه شی کولی بس معلومه شوه چه یزیددوخت بادشاه منل ګناه نه وه ځکه چه دادووخبرونه خالی نه ده یاخوبه یې فاسق مسلمان منی یابه یې کافر منی که چرته کافریې هم اومنی نودکافراطاعت هم فی غیرمعصیة الله په وخت دمجبوری کې جائزدی قال الله تعالیٰ لایتخذالمومنون الکفافرین اولیاء من دون المومنین ومن یفعل ذلك فلیس من الله فی شئ الاان تتقوامنهم تقه ،اودیکې هیڅ شك نشته چه دکربلاواقعی کې دیزیدغلبی ته چه وګوری نوضرورداوئیل صحیح دی چه امام حسین رضی الله عنه ته په دی ایت باندی عمل کول ضرورجائزوه خوهغه ولی عمل ونه کړودابله خبره ده چه دده باره کې راغلیدی سیدشباب اهل الجنه ځکه چه ددی دشهادت سره هیڅ تعلق نشته اوداحدیث هم برتقدیردصحت په طوردعموم قابل نه دی ځکه چه صحابه کرامو رضی الله عنهم کې ډیرزیات شباب وه کوم چه من انفق من قبل الفتح وقاتل کې داخل دی نودهغوی مرتبه یقیناً دامام حسین رضی الله عنه نه اوچته ده اوداهم نشته چه شهادت باندی اجماع ده ځکه چه اجماع دپاره سندپکاردی (واین هو) دااالبته ممکن دی چه ووئیلی شی چه دامام حسین رضی الله عنه نه اجتهادی غلطی شویده په دی وجه هغه ځان ورکړو- خودیکې زماکلام نشته زماکلام خودیکې دی چه مونږبه په کوم بیناباندی دی شهیدګنړوځکه چه



دمجتهد غلطی صرف دهغه په حق کې کارراتلونکی دی چه کم نه کم یواجرهغه ته ملاؤشو- نورودپاره حجت نشی جوړیدی فقط دجناب عادت شریعه دادی چه ضرورجواب ورکوی خوپته نشته چه په څه وجه باندی تاسوماته جواب نه راکوی بهرحال درخواست کوم چه جواب راکړی (بیرنګه یې راولیږه) جواب تفصیلی راکړی چه دوباره دتکلیف ورکولونوبت رانه شی -

**جواب** : زه دبعض مصحلتونودوجه بیرنګه خط نه لیږم هرکله چه ته جواب غواړی نوټکټ رالیږه یزید فاسق وه اودفاسق ولایت مختلف فیه دی نوروصحابوؤ رضی الله عنهم جائزوګنړلوحضرت امام حسین رضی الله عنه ناجائزوګنړلواګرچه اکراه انقیلدجائزوه خوواجب نه وه اودمتمسك بالحق کیدودوجه نه دی مظلوم وه اومقتول مظلوم شهیددی شهادت غزوی سره خاص نه دی بس مونږده مظلومیت په بنیادباندی دی شهیدمنو- باقی یزیدلره دی قتال کې په دی وجه معذورنه شی وئیلی چه هغه مجتهدباندی خپل تقلیدولی کولوخصوصاً هرکله چه حضرت امام رضی الله عنه په نوروکې هم خبری شروع کړی دی چه زه هیڅ نه وایم دهغه خودشمنی وه په دی وجه امام حسین رضی الله عنه دقتل بنیادهم دغه وه ادمسلط داطاعت جوازځانله خبره ده خومسلط کیدل کله جائزدی خصوصاً نااهل لره - په ده باندی په خپله واجب وه چه معزول شوی وای بیااهل حل وعقدبه یواهل سړی لره خلیفه جوړکړی وی [۲۵جمادی الاول/ ۱۳۳۲هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۵۱]

## رفع شبه قائل بودن امام غزالی عذاب روحانی رانه عذاب جسمانی را

**سوال** :(۵۱۸) اکثرفلاسفه دیونان اوشیخ بوعلی وغیره فلاسفه داسلام پس دمرګ دعذاب یادثواب روحانی قائل دی خودامام غزالی دبعض تصنیفاتونه صفاطریقی سره معلومیږي چه بس دمرګ نه دعذاب یادثواب ترتب صرف په روح باندی کیږي حالانکه جسمانی عذاب اوثواب باندی صراحةً نصوص قرانی اوپه سوونواحادیث نبویه ګواه دی دی صورت کې دامام صاحب رحمه الله په مقولاتواونصوص معروضه کې تعارض واقع کیږي- په دی وجه زړه باندی ډیره سخته تنګی راځی خصوصاً کتاب مفنون علی غیراهله- مصنفه دامام صاحب ممدوح دلاندینی عبارت نه روح باندی هم عذاب اوثواب کیدل صرف وهمی ګنړلی شی ،فصل عذاب النفس اذافارقت البدن حملت القوّت لوهمیة معهاکماذکرناهاوتجردعن البدن مترهة لیس یصحبهاشئ من الهیأت البدنیة وهی عندالموت عالمة بمفارقتها عن البدن وعن دارالدنیا متوهمة نفسها الانسان المقبور الذی علی صورة کماکان فی الدنیا تخیل وتتوهم بدنهامقبوراً

وتتخيل الآلام الواصلة اليهاعلىٰ سبيل العقوبات الحسية على وردبه الشرائع الصادقة فهذاعذاب القبر وان كانت سعيدة تتخيله على صورة ملائمة وفق ماكانت متعقدة من الجنة والانهاروالحدائق والغلمان والولدان والحوارالعين والكاس من المعين فهذاثواب القبر فلذلك قال النبى ﷺ القبر روضة من رياض الجنة اوحفرة من حفرالنيران فالقبرالحقيقى وعذاب القبروثوابه ماذكرناهما ،هذا مانقل المولوى شبلى فى الغزالى فى مؤلفه،داما صاحب ددى قول به دنصوصى قطعيومقابله كې څه تاويل كولى شى بلكه دامام صاحب داقول په دى وجه كمزورى دى چه مثلاً ملاحده ديورپ چه هغوى ته توهم دعذاب اوثواب په هيڅ وخت كې هم نه وى بلكه هغه جسمونه دمرګ نه وروستومقبروكې هم نه شى كيخودلى بلكه سوزولى شى په دوى باندى ددى توهماتوجريان څه رنګ كيدىشى اميددى چه مدلل جواب سره راته زړه خوشحاله كړي؟

**جواب** : فى احياء العلوم كتاب الموت بيان عذاب القبروسوال منكرنكير بعدسر وروايات عذاب القبرمانصه فامثال هذه الاخبار لهاظواهرصحيحة واسرارخفية ولكنهاعندارباب البصائرواضحة فمن لم تنكشف له حقائهافلاينبغى ان ينكرن ظواهرهابل اقل درجات الايمان التصديق ولتسليم فان قلت فنحن نشاهدالكافرفى قبره مدة ونراقبه ولانشاهدشيئافى ذٰلك فماوجه التصديق على خلاف المشاهدة فاعلم ان لك ثلاث مقامات فى التصديق بامثال هذا احدهاوهوالاظهروالاصح والايسران تصدق بانهاموجودة وهى تلدعهاالحية ولكنك لاتشاهد ذٰلك فان هذه العين لاتصلح المشاهدة المورالملكوتية وكل مايتعلق بالأخرة فهومن عالم الملكوة فالحيات والعقارب التى تلدغ فى القبرليست من جنس حيات عالمنابل هى جنس اخروتدرك بحاسة اخرالمقام الثانى ان تتذكرامرالنائم وانه قديرى فى نومه حية تلدغه وهويتالم بذلك وانت ترى ظاهره ساكناً واذاكان العذاب من الم اللدغ فلافرق بين حية تتخيل اوتشاهد،المقام الثالث انك تعلم ان الحية بنفسهالاتؤلم بل الذى يلقاك منهاهوالسم ثم السم ليس هوالالم بل عذابك فى الاثم الذى يحصل فيك من السم فلوحصل مثل ذلك الاثرغيرسم لكان العذاب قدتوفروهذه الصفات المهلكات تنقلب موذيات ومؤلمات فى النفس عندالموت فتكون الامهاكالام لدغ الحيات من غيروجودحيات اهـ مخلصاً وفيه كتاب قواعدقواعدالعقائد عذاب القبروهوممكن فيجب التصديق به ولايمنع من التصديق وبه تفرق اجزاء الميت فى بطون السباع وحواصل الطيور فان المدرك لالم العذاب من



الحيوان اجزاء مخصوصة بقدرالله تعالىٰ على عادة الادراك اليها، دى غبارتونوته تصريحاً ثابت دى چه حضرت امام دعذاب قبرداسى قائل دى څه رنګ چه جمهوراهل اسلام دى اوتصريحاً داطريقه اظهراصح اواسلم ښايي – اونوروطريقولره غيراظهرغيراصح اوغيراسلم فرمائى لكه څنګه چه ظاهره ده – اګرچه بالكل انكارنه هم دغه طريقه غنيمت ده هركله چه داثابت شول نواوس پوهيدل پكاردى چه كه چرته دهغه په كلام كې ددى اصح طريقى نه علاوه څه بله طريقه ذكرشوى وى- لكه څنګه چه دسوال په عبارت كې دى نودتعارض نه به تطابق مقدم وى اوتطابق كې متحتمل لره صريح طرفته راجع كولى شى نه بالعكس بس هغه عبارت كوم چه سوال كې ليكلى شويدى هغه كې تاويل واجب دى اواهله دى چه كله نقل صحيح اوپوره وى اوكه چرته صحيح نه وى اګرچه دااحتمال بعيددى ياپوره نه وى لكه څنګه چه احتمال قريب دى نودصحيح نقل اواتمام نقل ضرورت دى دى نه وروستوكيدىشى چه دمستقل تاويل ضرورت پاتى نه شى اوكه چرته داصحيح اوپوره هم اومنى بياهم تاويل دهغى بالكل ښكاره دى هغه داچه قت هميه نه مرادقوت اختراعيه بغيرالواقعيات نه دى بلكه قوت مدركه للمعانى الجزئيه دى لكه څنګه چه دفلاسفو اصطلاح ده اوداادراك تولودپاره عام دى معتقدينودپاره خوښكاره دى اومنكرينودپاره ددى عبارت نه ثابت دى، وهى (اى النفس مومنة كانت اوكافرة) عندالموت عالمة الى قوله يتوهمه ،اووجه ددى داده چه دمرګ په وخت هرچاته حقائق څرګندىږى اګركه په ژوندكې انكاركوى، كماقال تعالىٰ وان من اهل الكتبٰ الاليومنن به قبل موته على احدالتفسيرين ،وهوظاهرومشاهد ،بس دى سره داشبه ختمه شوه چه مثلاملاحده ديورپ الخ ،دامام دقول اجزائى مخصوصه بقدرالله تعالىٰ والخ سره داشبه هم شوه چه هغه جسمونه چه پس دمرګ الخ وجه ددفع داده چه حرق يعنى سوزولوسره انعدام نه راځى استحاله راځى بس اجزاء باقى دى اوهغه اجزاء چه چرته دى هغه دهغوى قبردى حقيقت دقبرمحل دوجوددمړى دى [ تتمه خامسه / صـ ۲۸]

## موجب ثواب بودن رعايت درقيمت وابراء ازقيمت

**سوال** :(۵۱۹) كه چرته يوسړى په سوداكې اخستونكى ته دثواب په غرض كم قيمت باندى مال وركړى مثلاً دپنځه ديرشوسكومال په روپى كې وركړى نوآيادى قيمت كمولوباندى

ثواب ملاویږي یاترینه پوره قیمت واخلی اوبیاپه هغی کې ورته څه معاف کړی اوواپس ورکړی په دی به ثواب ملاویږي ؟ فقط

**جواب** : دواړه عملونه موجب دثواب دی رعایت فی العامله هم اومعافی هم اوهرثواب دجدا جدا قسم دی فقط [اول ذی الحجه / ۱۳۳۲ھ / تتمه خامسه / ص ۷۲]

## جوازعلاج فاسق وعدم جوازمدح

**سوال** :(۵۲۰) دتبلیغ الدین پنځه پنځوس صفحه (خرابی څلورمه) کې راځی چه اکثردظالم اوفاسق مدح کیږي اوهغه په خپل تعریف خوشحالیږي نوفاسق خوشحالوونکی مداح هم عاصی اونافرمان شوحدیث کې راځی چه دفاسق تعریف کولودالله عرش خوزی؟ حضت حسنؓ فرمایي چه دفاسق دعمربقاء دپاره دعاکول هغه هم فاسق دی الخ نواوس اوفرمائي چه دی توجیه سره ایادفاسق معالج هم فاسق ګرځی ؟

**جواب** : اصل داده چه کافرسره محبت جائزنه دی اورحمت اوهمدردی جائزده –نودمدح منشاء چونکه محبت دی دغه شان دحسنؓ په نزددعامنشاء هم په دی وجه ددی نه منع کولی شی اودمعالجه منشاء رحمت دی په دی وجه جائزدی فقط [قرب ۱۳۳۷ھ / تتمه خامسه / ص ۷۸]

## دحقوقودمعافی طریقه

**سوال** :(۵۲۱) حقوق العبادیودمسلمانانوپه مسلمانانووی یوپه مسلمانانوباندی دهندوانودی ددوی دمعافی څه طریقی دی اوکه چرته دلته معافی په څه وجه اونه شی نوآخرت کې دهغی معاوضه به څرنګه وی اودمعافی صورت هلته څه کیدیشی که چرته یوسړی که هندووی یامسلمان دخلقواویدواووئیلوسره یاظاهری طریقی سره معاف کړي اوپه زړه کې یې څه خیرئ پاتی دی یومسلمان مړشوی وی هغه ته که چرته یوسړی ایصال ثواب کوی په کوم چه دده حقوق دی نوهغه معاوضه ګرځیدی شی یانه- دغه شان ایصال ثواب سره دهندوانوحق اداکیدی شی یانه اوهغوی ته څه ثواب رسی یانه اګرچه دامضمون ډیروسیع دی ددی په لیکلوکې په وخت لګی خودیومسلمان ضرورت وګنړی اوتفصیلی جواب سره خبرداری راکړی ؟



**جواب** : دحقوقودمعاف کولوخویوه طریقه ده که دمسلمان وی اوکه دهندووی یعنی اهل حقوق ته به درخواست وکړی چه داراته معاف کړه اوکه هغه چرته حقوق مالیه وی نویوطریقه دهغی دخلاصیدودهغی اداکول هم دی اودمعافی نه کیدوپه صورت کې دمن علیه الحق لیکی به من له الحق ته دقیامت په ورځ ورکړیشی اوکه چرته هغه کافی نه شوی نودمن له الحق ګناهونه په هغه باندی واچولی شی داتفصیل هغه وخت دی چه کله من له الحق مسلمان وه کنی صرف بل صورت به وی چه هغی سره به دمن له الحق په عذاب کې څه کمی وکړیشی اګرچه خلاصی به نه وی اومعافی عنداللہ هغه معتبره ده کومه چه دزړه نه وی ایصال ثواب معاوضه دحقوقوخونه شی کیدلی خودی عمل سره داغالب امیدضروری دی چه من له الحق په دی سره خوشحاله شی اوپه خپله به یې معاف کړی خوهندوته ایصال ثواب نه شی کیدلی هغه ته نفع هم نه کیږی بل که څه شق پاتی شوی وی نوبی تکلفه یې بیاولیکی [تتمه خامسه ص ۱۳۷]

## جواب شبه برالتزام ملایلزم ازاستحباب دوام عمل

**سوال** :(۵۲۲) دوه شبی می په ذهن کې ګرځی- که چرته مناسب وی نوجواب سره راته زړه یخ کړی- ورومبی داچه میلادچه ممنوعات شرعیه نه خالی وی ددی استحسان طرفته ډیرحضرات مائل دی- چونکه دداسی قسم مجلسونوانعقادسره به دعواموخیالونه ګنده شی چه ضروری دی یاواجب دی- خصوصاً قیام سره- دی بنیادباندی خط صوته هم ځان بچ کول پکاردی- اوفتاویٰ عالمګیری نه کوم سره چه ددی تائیدکړی شویدی- ومایعفل عیقب الصلوٰة مکروه لان الجهال یعتقدونهاسنة واجبة وکل مباح یؤدی الیه فمکروه انتهیٰ ایضاً،اثرعبدالله بن مسعودؓ لایجعل احدکم للشیطان شیئامن الصلوٰة یری ان حقاعلیه ان لاینصرف الاعن یمینه الخ شرح ملاعلی قاریؒ من امرعلی امرمندوب وجعله عزماولم یعمل بالرخصة فقداصاب منه الشیطان من الاضلال فکیف من صرعلیٰ بدعة ومنکر، بل داچه رکعتونه دنفلودمانبام داذان اواقامت ترمنیځه دکراهت وجه – راوی ان یتخذهاالناس سنة فرمائی بل دداسی قسم جزئیات فقهیوسره دانعقاددمجلس میلاددخواصودپاره هم اجتناب کول معلومیږي – خوداسی قسم جزئیاتوباندی پخپله شبه راځی ورومبی داچه التزام ملایلزم مثلاً داچه یوسړی دایام بیض روژوپابندوی – یاددوه څلورسیپارودقران دتلاوت پابندوی-

دذکر دمقدار معین پابندوی یانورددی په شان دکوم چه شریعت تحدید نه وی مقرر کړی نوددا سی قسم پابندوی خوشریعت محمود بلکه تاکید کړیدی- حدیث احب الاعمال الی الله ادومها- بل داچه دلمونځ په اودس کې سنن موکده اوغیرموکده اوواجبات اوفرائض هرڅه موجوددی بلکه مستحبات مندوبات هم دی - عوام هریوسنت مستحب واجب یوشان ګڼړی اوهریوضروری ګڼړی په دی وجه که څه هم مثلاً ابهام لره نه شی دفع کولی دغه شان هغه داجزئیات مذکورکه باقی وساتی نوڅه حرج دی - وجه دفرق ذهن ته نه راځی - خیال راځی چه دغه شان مجلس میلاد چه په هغی کې ممنوعات شرعیه نه وی نومستحسن دی که چرته په دی باندی څوک احتیاط سره همیشوالی وکړی نواحب الاعمال الخ کې داخلیدیشی باقی دعوامو فاسد عقیدی مثلاً لزوم یادضروری وغیره احتمال خوددی داحتیاط لکه نفل اومستحب وغیره کې نه کوی نوپه دیکې څه ضرورت دی- دویم داچه په مجلسونوکې داغلطیانی اومفاسد اوبنائی چه عقیده ددی لزوم نه وی نوڅه خطره ده؟

**جواب** : هغه قواعد فقهیه کوم چه ثابت بالکتاب والسنه دی دهغی په صحت کې شبه نشته پاتی شوموقع دشبی دهغی جواب دادی چه هغه امورمطوب شرعی دی هغی کې که مفسده راهم شی بیابه هم نه شی پریخودلی کیدی- دمستحبات ثابته په پریخودلوباندی څوک ملامتی نه کوی دی نه معلومیږي چه دی باندی همیشوالی دی التزام انشته- اومتنازع فیه کې ملامت شته دی نه معلومه شوه چه اصراراوالتزام نشته فافترقا۔ [تتمه خامسه/ص ۱۵۲]

**ایضاً**

**سوال** :(۵۲۳) یوی مسئلی تپوس کوم امیددی چه جواب سره مهربانی وکړی کله کله تهجد قصداً پریږدم صرف په دی خیال چه چرته دا التزام اعتقادی طرفته مفضی نه شی اونورونفلونوکې هم دغه شان کوم اګرچه دی وخته پوری دالتزام علی نه التزام اعتقادی پوری نوبت نه دی رسیدلی خوخیال راځی چه که چرته بی عذره همیشه التزام علمی دتهجدوکړیشی نوچرته التزام اعتقادی لازم رانشی آیاداخیال صحیح دی یاغلط- اودنوراورادواذکاروباره کې هم دغه سوال دی،

**جواب** : داخودیره سخته غلطی ده- دوام اوهیمشوالی جداشې دی اوالتزام جداشی دی په هیمشوالی کې تول عمرهم اعتقادیامعامله دلزوم نه کیږی، التزام کې اعتقادیادمعاملی لزوم یعنی ایهام یااصرار کیږی دهغی علامت دادی چه پریخوونکې باندی ملامت راځی



کنی احادیث ددوام بی معنی شی .۸ ربیع الال/ ۱۳۴۴ھ/ فائده :- فی بعض الدلائل علی قول ابی حنیفة رحمه الله اوّلا بجواز القرآة بالفارسیة فی التلویح احتمالااوحمل قوله تعالیٰ فاقرؤاما تیسّرمن القرآن علیٰ وجوب رعایة المعنی دون النظم لدلیل لاح له فی الحاشیة کان ذٰلك الدلیل مانقل عن بعض الافاضل من ان من الایة للتبعیض وبعض مایقرأمن القران نوعان بعض ترکیبی کالأیة ماهوبعض من التمام وبعض بسیطی کالمعنی بدون النظم العربی فیکون کل منهماجائزالقرأة من غیرعجزلصوم البعض لهماوهذاانمایظهراذاجعل القران عبارة عن مجموع اللفظ والمعنی اه قلت کما فی التلوضیح ومشایخناقالوا ان القران هوالنظم والمعنی والظاهران مرادهم النظم الدال علی المعنی اه قلت ویمکن ان یکون ذلك الدلیل قوله تعالیٰ ولوجعلناقرٰانا اعجمیالقالو الولا فصلت ایاته ،تقریره ان الله تعالیٰ جعل الوحی العجمی قرأناباعتبارالمعنی ومن لوازم القران صحت الصلوٰة بقرأته لقوله تعالیٰ فاقرؤاماتیسّرمن القرأن ولمااحتمل ان یکون من شرائط هذا اللزوم کونه وحیامقصوداً بالانزال فلایستلزم الصحة وقت الانزال القصدی والمعنی منزل لاقصداً بل تبعاً للنظم لایثبت المدعاجزماً ولعل رحجان هذا الاحتمال حمل الامام علی الرجوع عن هذا القول [تتمه خامسه/ص ۴۲]

**سوال** :(۵۲۴) نمبر(۱) آنچه عوام الناس درخواب دیده شودروح ایشان بحکم الهی بصورتی مصوّر شده دیده می شودیاصورت مثالی ایشان یاملکی یاشیطانی بدین صورت نمودارمی شودیاګاهی چنین ګاهی چنان،نمبر (۲) حدیث شریف من رانی فی المنام فقدرانی فان الشیطان لایتمثل بی درین مقام تمثیل شیطان بنص صریح منفی است ،همچنین درحق دیګرانبیاء علی نبیناعلیهم الصلوٰة والسلام بوجه مشارکت درنفس نبوب ونیزدربعض تحریرات حضور پُرنور بنظرآمده که شیطان متمثل بشیخ کامل نمی شودپس درین منامات آنچه دیده می شودجسم مثالی بایدګفت یاروح یاملك به امرالهی متمثل بصورت شیخ یانبی شده نمودارمی شودیاګاهی چنین ګاهی چنان - نمبر(۳)وآنچه حق تعالیٰ بخواب دیده شودفرشته بحکم الهی بصورتی مصوّرشده بصاحب خواب نمودارمی شوددی بحکمت الهی چنان خیال می کندکه خداوند ﷻ رادیدم یانه ؟ نمبر (۴) آنچه باغات وجبال ودریاهاوغیره دیده می شودندبصورت مثالی می باشندیانه وهرشی راصورت مثالی هست یانه الله ﷻ این ناچیزرااز ګرداب جهالت دارهانند ،جزاکم الله تعالیٰ فی الدارین خیرالجزاء وجعل الجنة لکم المثویٰ ؟

**جواب** : آنچه درخواب نظرمی آید گاهی تصرف متخیله فی باشدبنفسهایاازالقاء شیطان واین غالب است دراهل نفوس وگاهی انکشاف عالم مثال میباشدواین غالب است دراهل قلوب واین عام است هرموجودرا،واین منافی تنزیهه حق تعالیٰ نیست زیراکه تنزیهه ازمثل است قال تعالیٰ لیس مثله شئ نه ازمثال قال تعالیٰ مثل نوره کمشکوة الخ ومخصوص ست ازین رویت نبی ﷺ نصاًورویت دیگرانبیاعلیهم السلام باشتراك العلة که این جارفع حجب میشودازعین حقیقت نه که مثال واحتمال است که این هم مثالی مقبول راکه درحکم حقیقت ست چناچه درحدیث رأیت ربی فی احسن صورة دین مثال معتبربصورت راویت رب نامیدندوگاهی انکشاف حقیقت می باشد واین درمکاشفات روحیه می باشد چناچه بکثرت واقعات باعیانها مکشوف می شود درین قسم حاجت به تعبیر نباشد.[۳ذی قعده ۱۳۳۳ھ/ تتمه خامسه/ص ۱۵۸]

## تحقیق سبب وقوع سریه عبدالله بن حذافه

**سوال** :(۵۲۵) حضرت مولانا دام فیضه- السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته- جناب په نشرالطیب صفحه ۱۲۵ باندی لیکلی دی. سریه عبدالله بن حذافه سهی، اوپه یې حاشیه لیکلی ده چه داقصه په دیکې وشوه چه هغوی یوځل غصه کې راغلل اواوریې بل کړو الی اخر- خودایې نه دې لیکلی چه داسریه کومی قبیلی اوکوم مقام ته لیږلی شوی وه- امیددی چه جناب دی تحقیق سره فقیرلره مستفیض کړی- دغه شان په صفحه ۱۲۹ باندی یې لیکلی دی چه بیایې یولښکرعبدالله بن حذافه سهمی سره ولیږلو ایادلته هم هغه شکل راپیښ شوی وه ؟

**جواب** : دصحیح بخاری دریم جلد په حاشیه کې دقسطلانی قول طبقات ابن سعدنه نقل شوی باندی می نظر پریوتومعلومه شوه چه داواقعه تتمه وه دواقعی دعلقمه بن مجززمه لجی- په مقابله دحشبه کې کوم چه صفحه ۱۲۹ کې ذکرشویدی او(۹هـ) کې شویده نوصفحه ۱۲۵ کې ددی ذکر کول تسامع دی- ځکه چه داد( ۵۷ هـ) نه پس شویده- غالباً دهغی په ماخذکې به تاریخ نه وی په دی وجه ددغی صفحی په آخرکې دعدم تمیزتاریخ ذکرهم دی[۹شوال/ ۱۳۴۴ھ/ ترجیح خامس/ص ۱۶۲]



## جواب اعتراض برعبارت بهشتی زیور

**سوال** :(۵۲۶) جنتی کالی مؤلفه انجناب دوړومبی حصی صفحه ۵۱شپارسمه کرخه مطبوعه مطبع مجیدی کانپور کې ددی سرخی دلاندی (بعض لوئی گناهونه کوم سره چه گناه کیږی په کوم چه سختی راغلیده) علاوه دنوروفقرونه دکوم استعمال سره وعیدگناه دی جناب والایوه فقره داهم لیکلی ده که (یومسلمان ته کافریابی ایمانه یاتادی خدای ووهی یې یادخدای غصه دی وی په تاوغیره وئیل) یعنی هغه فقری دادی چه که چرته هغی لره شپږمه حصه کې کوم ځای چه دواده درسمونوبیان شویدی په اته څلویښتمه صفحه نوولسمه کرخه مطبوعه طبع انتظامی کانپور باندی جناب ښه په کولاؤ زړه سره دافقره لیکلی ده (کم بخته باندی دی دخدای ووهی) اوبی حیاء اوخدای دې دوی غرق کړی دافقری هم خپلوخپلوموقعوباندی ددغه واده درسمونوپه بیان کې استعمال شویدی خیرنوروسره خوزماڅه بحث نشته زماخوصرف خدای دی ووهی) سره بحث دی اومامعلومات هم ددی خبری کولوچه داپه کوم تاویل باندی جائز دی که چرته تاسودا ووایې چه چرته خدای دی ووهی دوئیلوممانعت دی هلته یې لفظ.دمسلمان خاص کړیدی یعنی مسلمان ته داسی وئیل نه دی پکار- چه خدای دی ووهه نوزه به عرض وکړم چه کوم ځای جناب خدای دی اووهه استعمال کړیدی هلته یې خاص طورباندی یوه هندوه ښځه نه ده مخاطب کړی اوداهم ضروری نه دی چه ډمان دی هم دغه هندوان وی اکثرمسلمانان وی اوس به څه رنګ کوو چه جناب داهرفقره خاص دهندوانوډمانودپاره استعمال کړیده که چرته حقیقت کې داسی دی نودوی څه تشریح کتاب کې نشته دکومی چه دکیدوضرورت دی کنی داخدای دی اووهه کومی طریقی سره جائزکیدیشی کوم ځای کې چه په وړومبی حصه کې چه جناب خدای دی اووهه وئیلوممانعت فرمائیلی دی هلته یې ددی خبری تخصیص اوتشریح نه ده فرمائیلی چه په حالت دغصی اوغضب کې وئیل جائزدی اوداښکاره خبره ده چه ددی قسم فقرواستعمال دغصی په حالت کې کیږی امیدکوم چه جناب ماته تسلی بخش جواب راکړی ؟

**جواب** : ممنوع خطاب معین دی اومستعمل خطاب عام دی لکه لعن په معین ظالم جائزنه دی اوپه عاموظالمانوباندی لعن راغلیدی - [ذی قعده/ ۱۳۳۸ھ/ تتمه خامسه/ص ۱۶۲]

## محمل حسن یک عبارت

سوال :(۵۲۷) دمولوی ..... صاحب په خدمت کې یوعبارت نقل کوم ددی نبه محمل څه دی کله می چه ددی مطالعه کړیده دومره فاسدخیالونه می هغی سره پیدا شویدی چه بیانولی هم نه شم امیددی چه صحیح جواب راکړی؟ شرح السیرالکبیرجلداول ازصفحه ۲تا۴،دیباچه للامام السرخسی رحمه الله اعلم بان السیرالکبیراخرتصنیف صنفه محمدرحمه الله فی الفقه ولهذا لم یروه عنه ابوحفص رحمه الله فی شئ منه لانه صنفه بعدانصرافه من العراق ولهذا لم یذکراسم ابی یوسف رحمه الله فی شئ منه لانه صنفه بعدمااستحکمت النفرة بینهمافکلمااحتاج الی روایة حدیث عنه قال اخبرنی الثقة وهومراده حیث ذکر هذا اللفظ واصل سبب تلك النفرة علی ماحکی المعلی قال جریٰ ذکرمحمدرحمه الله فی مجلس ابی یوسف رحمه الله فاثنیٰ علیه فقلت له مرة تقع فیه ومرة تثنیٰ علیه فقال الرجل محمودوذکرابن سماعة ان ابایوسف رحمه الله فی اول ماقلدالقضاء کان یرکب کل یوم الی مجلس الخلیفة فیمربه طلبة العلم فیقول ابی یوسف رحمه الله الی این تذهبون فیقال له الی مجلس محمدرحمه الله فقال اوبلغ من قدرمحمدرحمه الله ان یختلف الیه والله لافقهن حجامین بغدادوبقالهاوعقدمجلس الاملاءلذلك ومحمدرحمه الله مواظب علی الدرس فلماکان فی اخرحال ابویوسف رحمه الله رأی الفقهاء یمرون بکرة فقال الی تذهبون فقالوا الی مجلس محمدرحمه الله فقال اذهبوا فان الفتی محسودوسببهاالخاص مایحکی انه جری ذکرمحمدفی مجلس الخلیفة فاثنی علیه الخلیفة فخاف ابویوسف رحمه الله انه یقربه فخلی به وقال اترغب فی قضاء مصرفقال ماغرضك فی هذافقال قدظهرعلمنابالعراق واحب ان یظهربمصرفقال محمدحتی انظر واشاورفی ذلك اصحاب فقالواله لیس غرضه قضاءك ولکن یریدان ینحیك عن باب الخلیفة ثم امر الخلیفة ابایوسف ان یحضره مجلسه فقال ابویوسف ان به داء لایصلح معه لمجلس امیرالمومنین فقال وماذاك قال به سلس البول بحیث لایمکنه استدامة الجلوس قال الخلیفة فاذن له فی القیام عندحاجته ثم خلی محمدرحمه الله فقال ان امیرالمومنین یدعوك وهورجل مسلول فلاتطل الجلوس عنده واذااشرت الیك فقم ثم ادخله علی الخلیفة فاستحسن الخلیفة لقائه لانه کان داجمال وکلام فاستحسن کلامه واقبل علیه وکلمه وجعل الکلام وخرج فقال الخلیفة لولم یکن به هذا الداء لکنا نتجمل به فی مجلسنافقیل لمحمدلم خرجت فی ذلك الوقت فقال قدکنت اعلم انه لاینبغی لی



ان اقوم فی ذلك الوقت ولکن ابویوسف استاذی فکرهت ان اخالفه ثم وقف ومحمدعلی مافعله ابویوسف فقال اللّٰهم اجعل سبب خروجه من الدنیامانسبنی الیه فاستجیبت دعوته فیه ولذلك قصة معروفة ولمامات ابویوسف رحمه الله لم یخرج محمدرحمه الله الی جنازته وقیل انما لم یخرج استحیاء من الناس فان خدمة ابی یوسف کن یعرضن فیمایکینه علی مایحکی ان خوادمه کن یقلن عندالاجتیازبباب محمدرحمه الله

الیوم یرحمنا من کان یحسدنا — الیوم نتبع من کانوا لنا تبعاً

الیوم نخضع للاقوام کلهم — الیوم نظهر منالحزن والجزعا

فهذا بیان سبب النفرة ، انتهیٰ بلفظه ،

### ﴿الجواب الاول علی سبیل التاصل﴾

داحقرپه نزدامضامین شنیعه موضوع معلومیږی والله تعالی اعلم- اوعلاوه ددی نه چه زړه دانه قبلوی ددی موضوع کیدو باندی دوه قرینه دی وړومبی چه دامام ابویوسف رحمه الله اوامام محمد رحمه الله اکابرنقّاددحدیث مدح کړیده- پس ممدوح عندالنقادنه دداسی افعالو صدورډیرلری دی اوچاچه جرح کړیده هغوی هم دامضمونونه نه دی لیکلی - حالانکه ددی نه دکمی درجی مضمونونه لره په محل دذم کې محدثین نقل کوی دویمه قرینه داده- (تعجیل المنفعة ص۳۲۲) قال ابن ابی حاتم عن ابیه کتاب السیرلمحمد اصله للواقدی رواه محمدعن الواقدی فروی اصحاب محمدعن الواقدی بعض احادیث ورواه الباقی عن محمدعن مشائخ الواقدی وحذقوا الواقدی اه - دی عبارت نه معلومه شوه چه کتاب السیرکې تغیراوتبدل واقع شویدی اوس ددی مضمونونه څه رنګه مستندګرځیدی شی- اوداذکرشوی واقعات ممکن دی چه چامخالف پکې زیاتی کړی وی یاچاغیرمنقدموافق لیکلی وی والله اعلم - الجواب الثانی : من اشرف علی سبیل التنزل - وړومبی منقولات محتاج دی سندصحیح ته - بغیرد سندنه مقبول اوحجت نه دی وقدحقق فی الجواب بطلان القصه - دویم داچه په اکابروکې هم بشریت وی خوداصاغروغندوی نه وی - ومن ثم قیل :

کارپاکان راقیاس ازخودمگیر — گرچه ماند درنوشتن شیروشیر

دحضرت صحابه کرام رضی الله عنهم نه زیات اکمل جماعت په امت کې نشته- بیاآیاپه هغوی کې مشاجرات نه دی شوی خودهغوی دخطامنشاء اجتهادی خودلی شی کوم چه ددی مصداق دی - این خطا ازصدثواب اولی تراست،ممکنه دی چه هغوی محسورلره په علوموکې ددی درجی محقق نه ګنړلوچه فقهاؤ اوخلیفه متبوع دی وجه یې دهغوی په دی طریقوکې یې مساع ګنړلو- لکه کذب ته چه داحباء حق دپاره مباح وئیلی شویدی هغوی ته خوداعذروه اوامام محمد رحمه الله داعذر غیرمعتدبه ګنړی په دی وجه هغه ته ښه نه وی لګیدلی اوبددعایې کړی وی بس دواړه معذوروه داتفصیل خودتحقیق عقلی په مرتبه کې وه باقی طبقاً امام محمد رحمه الله په زړه زیات محبوب په نظرراځی والله اعلم- [۲۱ذی قعده/ ۱۳۳۸هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۶۸]

### مکفرکبائر بودن دعائی ماثوره بعدتشهددرصورت خواندن بقصداستغفارنه مکفربودن درصوت خواندن درورد

سوال :(۵۲۸) نمونځ ته په احادیثوکې مکفرسیات وئیلی شویدی اوشارحین فرمایې چه مرادواړه ګناهونه دی اودجناب په تحریرکې می هم چرته کتلی وه چه غټ ګناهونه توبی سره اووارې ګناهونه اعمال سره معاف کیږی خیال داراځی چه غټ ګناهونه به هم معاف شی ځکه چه وروستودتشهدنه دعایې ماثوره کې توبه اواستغفار هم موجوددی نودابه کافی نه ګرځی البته که چرته داخبره وی چه دی دپاره دخاص مستقل توبی ضرورت دی اوداتوبه عام ده- نوبیاخوددی خیال جواب وشو- یاخه بل خاص جواب راکړی چه زړه مطمئن شی؟

جواب : اګربقصداستغفارخوانندبرواثرش ازمغفرت کبائرمرتب خواهد بود واګر محض بطور دردخوانده شودمثل دیګرطاعات واذکارمکفرصغائرخواهدبود [۲۴ذی الحجه/ ۱۳۳۹هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۷۲]

### جهالت بودن تکفیرناکح غیرسید باسیده

سوال :(۵۲۹) یوزنانه چه دنسب نه سیده ده هغی سره یوسړی چه ددی دنسب نه دی نکاح وکړه اوس هغی ته خلق کافروائي؟

جواب : څه دغانه خبری دی حضرت علی رضی الله عنه سیدنه وه اوفاطمه رضی الله عنها سیده وه حضرت عثمان رضی الله عنه سیدنه وه اودحضور ﷺ دوه لونړوسره یې نکاح شویده اوداتولی نکاح ګانی حضرت ﷺ پخپله کړیدی نوحضرت ﷺ هغوی کافروګرځول [تتمه خامسه/ صـ ۱۷۲]



### موضوع بودن قصه ابوشحمه پسرحضرت عمر رضی الله عنه

سوال :(۵۳۰) یوه قصه دواعظینوپه مینځ کې مشهوره ده- دهغی دصحت ضرورت دی. په دی وجه حضرت ته تکلیف ورکوم سره دحوالی دکتاب نه صحیح جواب راکړئ - دحضرت عمر رضی الله عنه یواسامه نومی ځوی حافظ القران وه- په هغه باندی یوی زنانه دزنادعوی کړی وه. اودهغی نه بچی پیداشو- اوهغه یې په اجلاس کې دحضرت عمر رضی الله عنه مخی ته کیخوده په هغه باندی دزنا ثبوت راتلو سره حضرت عمر رضی الله عنه اسامه ته دُرې ولګولی دُرې پوره شوی لانه وی چه هغه وفات شو، نوری دری یې دهغه قبرته یالاش ته ورکړی په شپه کې یې خوب ولیده چه حضرت اسامه رضی الله عنه په جنت الماوٰی کې قران شریف لولی -حضرت عمر رضی الله عنه نه یې اووفرمائیل چه ای پلاره که دانوری دری دي نه وی راکړی نوماته به هرګزدامقام نه وه نصیب شوی اوډیره اوږده قصه ده دامی مختصرعرض کړه لهذا داقصه ترکومه پوری صحیح ده ؟

جواب : داسی قسم قصه چه دچامشهوره ده- دهغه نوم ابوشحمه دی اوداقصه ته موضوع اوباطل وئیلی ده په دی وجه اللالی المصنوعه دویم جلدکتاب الاحکام والحدود کې داروایت دشیرویه بن شهریارپه سندسره نقل شویده اوهغه وایې چه موضوع فیه مجاهیل قال الدارقطنی حدیث مجاهدعن ابن عباس رضی الله عنهما فی حدیث ابی شحمة لیس بصحیح وقدروی من طریق عبدالقدوس بن الحجاج عن صفوان عن عمر،عبدالقدوس یضع وصفوان بینه وبین عمررجال، اوددی نه وروستوچه ددی څومره اصل دی هغه یې په دی طریقی سره نقل کړیدی- والذی وردفی هذاماذکره الزبیربن بکاروابن سعدفی الطبقات وغیرهماان عبدالرحمٰن الاوسط من اولاد من اولاد عمرویکنی اباشحمة کان بمصرغازیافشرب لیلة نبیذًافخرج الی السکة فجاء الی عمروبن العاص فقال اقم علیّ الحد فامتنع فقال له انی اخبرابی اذاقدمت علیه فضربه الحدفی داره ولم یخرجه فکتب الیه عمریلومه ویقول الافعلت به ماتفعل بجمیع المسلمین فلما قدم علی عمرضربه واتفق انه مرض فمات [۱۵محرم/ ۱۳۳۹هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۱۷۲]

### معنی عبارت صراط مستقیم وهم استاذ نبیاء

سوال :(۵۳۱) دبدعتیانوتهمتونه په حضراتواستاذانواوعلماء حقه باندی ډیردی - بعض دهغه اعتراضونونه یواعترض دصراط مستقیم مصنفه حضرت مولاناشهیداسماعیل

صاحب رحمه الله ص ۳۱/ دی عبارت (پس درکلیات شریعت وحکم ملت اوراشاگرد انبیاء ه میتوان گفت وهم استاذ انبیاء هم) باندی دی چه صدیقین یې نبی جوړکړل اودانبیاؤاستاذ یې ورته وویل بنده دی عبارت باندی ځان پوهول غواړی چه حضرت جبرئیل علیه السلام ته هم استاذ دانبیاء نه شی وئیلی چه جائیکه صدیقین نه چه دلته کې یې وئیلی دی نوددی عبارت نه څه مطلب امیددی چه خبرداری راکړی اوداسی جواب مقابل چپ کړی ځکه چه مونږته مقابل مخی ته پیش کیدل دی داعبارت بنده داستاذمولانا..... صاحب مذظله نه هم تپوس کړی وه خواستاذ موصوف هم اوفرمائیل چه حضرت ته داولیکه کیدیشی حضرت سره کتاب صراط مستقیم نه وی په دی وجه برې نه عبارت نقل کوم ، (پس اگرصدیق زکی القلب است رضاوکراهت حضرت حق درافعال واقوال مخصوصه وصحت بطلان درعقائد خاصه ومحمودیت ومذمومیت دراخلاق وملکات شخصیه وصلاح وفسادونظام واجب الحفظ دروقائع ومعاملات جزئیه بنورجبلی خوددریافت می نماید مثلا بشهادت قلب خودمیداندکه فلان قول مخصوص یافعل مخصوص مرضی حق است یاغیرمرضی وفلان عقیده خاصه حق است یاباطل وفلان خلق مخصوص محموداست یامذموم وفلان معامله خاصه که فیمابین اهل منزل یااهل مدینه منعقدشده یافلان رسم مخصوص که درفلان قوم ترویج یافته موافق نظام اتم است یامخالف آن پس احکام این امورمذکوره اورابدووجه معلوم می شود یکی بشهادت خود خصوصاً ودیگربسبب اندراج اودرکلیات شرع عموماً وعلم که بوجه اول حاصل شده تحقیقی است وثانی تقلیدی واگرزکی العقل است پس نورجبلی اوبسوی کلیات حقه منعقده درحظیرة القدس که برائ تربیت نوع انسان عموماً متعین گردیده اوررارهنمونی میفرمایندآن کلیات درذهن اوعلی مرالدهوروالاعصار محفوظ فی ماند واستنباط جزئیات ازان کلیات متیواندکرد پس علوم کلیه شرعیه اورابدوواسطه میرسد بوساطت نوجبلّی وبوساطت انبیاء علیهم السلام مثلاً بشهادت قلب خودمیدانندکه هرفعلی که چنین وچنان باشدومترب برفلان چیزمثمرفلان ثمره پس آن فعل مرضی حق است یاغیرمرضی وهرعقیده که متعلق بفلان حقائق باشدیاحاکی ازفلان صفات واسمائ آلهیّه یادال برفلان وقائع وازفلان طریق حاصل شده باشدپس آن عقیده حق است وردتربیت نوع انسان معاشاً یامعاداً ادخلی میداردوهرعقیده که متعلق بفلان حقائق است یابفلان اسماء وصفات یابفلان وقائع یاماخوذازفلان طریق پس آن عقیده باطل است



یادرتربیت نوع انسان معاشاً ومعاداً ابکارنمی آید وتعلیم وتعلم آن فضولی مینمایدوهرخلقی وملکه که منتج فلاح ونتائج باشدودر تحصیل آن بفلان فلان امورحاجت اقتدمحموداست والاّ مذموم وهرمعاملتی درسمی وسیاستی که منجربفلان فلان مصالح شودپس مقبول وموافق نظام اتم است والاواجب الرّد ومخالف نظام پس درکلیات شریعت وحکم احکام ملت اوراشاگردانبیاء هم متیوان گفت وهم استازانبیاء هم آه (صراط مستقیم مؤلفه مولانااسماعیل شهید رحمه الله مطبوعه قیومی کانپور،ص ۳۲)

جواب: - استاذدانبیاء یې کوم ځای فرمائیلی دی هم استاذدانبیاء یې وئیلی وی دهم استادمعنی استاد شول فرق دادی چه دنبی تلقی قطعی طریقی سره ده اودصدیق ظنی ده وهذا ظاهرواضح من العبارة- [تتمه خامسه/ ۱۷۳]

## جواب بعض شبهات دربعض مواضع تفسیربیان القران

سوال :(۵۳۲) دبیان القران دمطالعی په وخت کې راته ډیرشبهات مخی ته راغلل کوم چه په خدمت کې عرض کوم امیددی چه دهغی په دفع سره می زړه یخ شی (۱) اتمه جلد صفحه ۱۱۲شلمه کرخه دایت ترجمه فمنهم من ارسلنا علیه حاصبا- امن خلق پاره په آخرکې دی (مراد ددی نه قوم عاددی) مونږسره چه کوم مشهورتفسیرونه دی هغی کې ددی ماخذنه ملاویږی ټول دالیکی چه مراددی نه قوم لوط دی- اوعلامه طبری هم دحضرت ابن عباس رضی الله عنه اوقتادة رضی الله عنه نه داروایت کړیدی دخادم ګمان دی چه دایت دسباق اوسیاق لحاظ یې کړی وي اوداتفسیریې کړی وی اوس دی بنیادباندی داشبه راځی چه آیاسباق اوسیاق ته په ایت باندی ترجیح شته ؟

جواب : دی وخت کې راته یادنه دی چه مادکوم ځای نه اخستی دی دی وخت ماسره تفسیرونه هم ډیرنشته صرف روح المعانی موجوددده په هغی کې یې وړومبی دقوم لوط سره تفسیرکړیدی اودغه وخت زماپه ذهن کې دقوم لوط په باره کې یوایت دسورة قمرهم تیرشوپه هغی کې یې هم دهغوی عذاب په صاحب باندی تعبیرکړیدی اوځه لری نه ده چه قوم لوط سره دتفسیرکولومنشاء داشوی وی اناارسلناعلیهم حاصبالاال لوط- اوتفسیردقوم لوط نه پس یې داوئیلی دی ،وقال ابن عطیة یشبه ان یدخل عادفی ذلك لان مااهلکوابه من الریح کانت شدیدة وهی لاتخلوا عن الحصب بامور موذیة والحاصب هوالعارض من الریح اوسحاب

اذارمی بشئ اه .ددی قول حاصل دادی چه ایت عام کیدیشی قوم لوط اوعادیانوته - اودریم قول چه صرف عاد سره ددی نه تفسیرو کړیشی ماته نه دی ملاؤشوی. خوقران مجیدکې دغورکولونه زړه ته دادریم تفسیرلګی. خکه چه دی مقام باندی دعاداوثمودنه مخکې دکومو معذبینوچه ذکردی هغی سره دهغوی دعذاب هم ذکردی اوهغه قوم لوط اومدین دی بیادعاد اوثمود اوقارون ،فرعون اودهامان ذکردی بیاایت فکلا اخذنا کې دعذاب اجمالی ذکردی بیاپه منهم کی دهغه تفصیل اواصل عدم تکراردی .ددی مقتضاداده چه دچا دعذاب تفصیل چه بره وشودهغی دلته ذکرنه دی شوی .اودقوم لوط عذاب بره تفصیلاذکرشویدی نودلته دهغوی ذکرنه دی کیدل پکار خوددی حاصل استدلال بالسوق دی کوم چه دی مدلول کی نص نه دی اوکم نه کم دی نه باطل وئیل هم بعیددی پاتی شوه داخبره چه روایت په سوق باندی ترجیح ورکول دی پکاردی بس که چرته دقرائتونه ثابت شی چه داروایت مسموع من صاحب الوحی دی نوبی شکه دی نه به ترجیح وی اوکه چرته په غالب ګمان سره هغه هم داسی رائی سره وی نودی ترجیح دعوی مشکل ده په دی وجه په خپله داسی روایتونوکی کله کله اختلاف کیږی نوآیاهریوبه دبل نه راجح کولی شی اوقوم لوط سره تفسیریه رایه دغالب ګمان سره دی په خپله دسورة قمردایت نه ماخوذدی اوعلی سبیل التنزیل که چرته روایت ته هم درجیح وی بیاهم تفسیربعادته باطل وئیل غیرموجه وی که کل المدلول وی کمااخترت یابعض المدلول کمااختارابن عطیه .[۲]سوال نهم جلدص۱۰۹څلورمه کرښه دسورة والصفت په شروع کی دومابینهماترجمه پاتی شویده ؟[۲]جواب واقعی دازیاتول پکاردی (دهغه څیزونوکوم چه ددی دواړوترمینځه دی) [۳]سوال لسم جلدص۲۱، ۲۲ دسورة شوری ایت الله لطیف بعباده په شروع کی سرخی ده نهی برانکار براغترارالخ دلفظ نهی تعلق اینت سره پوهی ته نه راځی .[۳]جواب واقعی دنهی لفظ قابل دحذف دی کیدی شی رومبی په ذهن کی داوونهی از اغترارپیامی لفظ دانکارمناسب ګڼلی دی اوددی لپاره لوسره رانه لفظ دنهی کټ کول هیرشوی وی ۲۲ربیع الثانی س۳۹ه (تتمه خامسه ص۱۸۷)

### الخلافت ثلثون سنة

سوال :(۵۳۳) معنی این قول الخلافة ثلثون سنة ثم بعدهاملك وامارة لقوله ﷺ الخلافة بعدی ثلثون سنة ثم یصیربعدها ملکاً عضوضاً وقداستشهد علی رضی الله عنه راس ثلثین سنة من وفاة



النبی ﷺ فمعاویة ومن بعده لایکون خلفاء بل ملوکاً وامراء الخ چیست ورائ مبارك آن قبله وکعبه درین امرچه؟

جواب : معنی حدیث این ست که خلافت راشدمتصله سی سال است وبعدازین سی سال غالب سلطنت باشد باخلافت نباشدیاباشدمگرمتصل نباشد مثل خلافت عمربن عبدالعزیز (تتمه خامسه ص۱۹۰)

### مطلع بودن کرماکاتبین برارادهٔ مردم

سوال :(۵۳۴) آیاکراماً کاتبینودزړه په نیتونواوارادوباندی خبرکیږی یانه- ایست کریمه مافظ الکتاب لایغادرصغیرة ولاکبیرة الااحصٰها،نه معلومیږی چه دوی نه معلومیږی -

جواب : حدیث کې راځی چه، من هم بحسنة کتبت له حسنة واحدة اوکمال قال ،دی نه معلومیږی چه په اراده باندی ورته اطلاع کیږی اودالری دی چه دی کاتب ته غیرکراماً کاتبین ووئیلی شی ،(۵رجب/ ۱۳۳۹ه/ تتمه خامسه/ ص۱۹۱)

### رساله تعدیل حقوق الوالدین

سوال :(۵۳۵) بسم الله الرحمن الرحیم: نحمده ونصلیّ علیٰ رسوله الکریم، قال الله تعالیٰ ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الیٰ اهلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل الایة، ددی ایت دعموم نه دوه حکمونه معلوم شول .بوداچه داهل حقوق نه دهغوی واجب حقونه اداکول واجب دی دویم داچه یوحق دپاره دبل سړی حق ضائع کول ناجائزدی ددی دواړودحکم کلی دمتعلقاتونه هغه خاص دوه جزئی مواقع هم وی دکوم پاره کې چه داوخت دتحقیق کولوقصددی یوپه هغی کسی دموراوپلاردحقونوواجبواوغیرواجبوتعین دی .دویم دموراوپلار دحقونو اودښځی یاداولادپه حقونوکی دتعارض اوتزاحم په وخت کسی ددی حقونوتعدیل دی اوضرورت ددی تحقیق داوشو .چه بی شمیره واقعاتونه معلومه شوه چه څرنګه بعض خلق بی قیده دموراوپلارپه حق کی کمی کوی دهغوی داطاعت دوجوبه هغه نصوصو نه تیریږی اودهغوی دحقونووبال په خپل سرباندی اخلی دغه شان بعض دیندارموراوپلارپه حقونوکی زیاتی کوی چه هغه سره دنورووصاحب حق حقونه لکه دښځی یاداولادضائع کیږی .اودهغوی درعایت دوجوب دنصوصونه تیریږی اودهغوی

دحقونوضائع کولوهغه وبال په خپل سرباندی اخلی اوبعضی دیوصاحب حق حق خونه ضائع کوی خوحقوق غیرواجبه واجب کښی اودهغی اداکولوقصدکوی اوچونکه بعض وختونوکی دهغه دبرداشت طاقت نه لری په دی وجه تنګیږی اوهغه سره ورته وسوسی راځی چه بعض احکام شرعیوکی ناقابل براداشت سختی اوتنګی ده .دی طریقی سره دهغه بی چاره دین ته نقصان رسی اودی حیثیت سره دته هم دصاحب حق په حقونوواجبوضائع کولوکی داخلولی شی اوهغه صاحب حق دده خپل نفس دی چه دهغه هم بعض حقوق واجب دی کماقال ﷺ ان لنفسك عليك حق .په دی واجب حقونوکی دتولونه لوی حفاظت دخپل دین دی بس هرکله چه دموراوپلارغیرواجب حق واجب کښل مفضی شودی ذکرشوی معصیت طرفته په دی وجه دواجب حقونوامتیازواجب شو. ددی امتیازنه وروستوبیاکه چرته ددی حقونوالتزام کوی خواعتقاداتی واجب نه کښی نوهغه ویره خولازم نه راځی دی تنګی لره به دخپلولاسواخستلی شوی وکښی اوخوپوری چه ئی برداشت کوی دده خپل لوی همت دی اودی تصورکی هم یوقسم حصه شوه چه زه سره ددی نه چه زماپه ذمه نه دی اوزه ئی برداشت کوم . اوهرکله چه ئی وغواړی ځان به ترینه خلاص کړی غرض داحکاموپه علم هری طریقی سره مصلحت دی .اوپه جهل کی هری طریقی سره نقصان دی بس ددی تمیزپه غرض یوخوکربنی لیکم .اوس ددی تمهیدنه وروستوړومبی ددی متعلق ضروری روایتونه حدیثیه اوفقهیه جمع کوم بیادهغی نه چه کوم حکمونه ماخوذکیږی دهغی تقریرکوم اوکه چرته دی لره دتعدیل حقوق الوالدین : لقب سره نامدارکړم نوبی ځایه به نه وی . والله المستعان وعليه التكان .فی المشکوة عن ابن عمرقال کانت رسول الله ﷺ فذکرتحتی امرأة احبّهاوکان عمرؓ یکرهها فقال لی طلقها فابیت فاتی عمررسول الله ﷺ فذکرذلك له فقال لی رسول الله ﷺ طلقها رواه الترمذی فی المرقاة طلقهاامرندب اووجوب ان کان هنالك باعث أخر وقال الامام الغزالیؒ فی الحدیث فهذایدل علی ان حق الوالدمقدم ولکن والدیکرههالالغرض فاسد مثل عمرؓ ( احیاء العلوم-ج۲- ص ۲۲ کشوری ) فی المشکوة عن المعاذؓ قال اوصانی رسول الله ﷺ وساق الحدیث وفیه لاتعقل والدیك وان امراك ان تخرج من اهلك ومالك الحدیث فی المرقاة شرط للمبالغة باعتبار والاکمل ایضاً اماباعتباراصل الجواز فلایلزم طلاق زوجة امرأة وان تاذیا ببقاء ایذاء شدید الاانه قدیحصل له ضرر بهافلایکلفه لاجلهااذمن شان شفقتهماانهما تحققا ذلك لم



یامراه به فالزمهمابه مع ذلك حق منهما ولایلتف الیه وکذلك اخراج ماله انتهیٰ مختصراقلت والقرینه علیٰ کونه للمبالغة اقترانه بقوله ﷺ فی ذلك الحدیث لاتشرك بالله وان قلت اوحرقت فهذا اللمبالغة قطعاً والافنفس الجواز بتلفظ کلمة الکفرو ان یفعل مایقتضی الکفر ثابت بقوله تعالیٰ من کفربالله من تعمدایمانه الامن اکراه الأیة فافهم، فی المشکوٰة عن ابن عباسؓ قال قال : رسول الله ﷺ من اصبح مطبعاً لله فی والدیة الحدیث وفیه قال رجل وان ظلماه وان ظلماه رواه البیهقی فی شعب الایمان فی المرقاة فی والدیة ای فی حقبماوفیه ان طاعة والدین لم لم تکن طاعته مستقلة بل هی طاعة الله التی بلغت توصیتها من الله تعالیٰ بحسب طاعتهما اطاعته الی ان قال ویؤیده انه ورد لاطاعة لمخلوق فی معصیة الخالق وفیها وان ظلماه قال الظیبی یرادبالظلم مایتعلق بالامورالدینویة لا الاخرویة قلت وقوله ﷺ هذا وان ظلماه قال کقوله ﷺ فی ارضاء المصدق ارضوامصرقیکم وان ظلمهم رواه ابوداؤد کقوله ﷺ فیه وان ظلم فعلیهم الحدیث رواه ابوداؤد معناه علی مافی اللمعات قوله وان ظلم ای بحسب زعمکم اوعلی الفرض والتقدیر مبالغة ولوکالواظالمین حقیقة کیف یامرهم بارضائهم ،صـ ۱۵۴، فی المشکوٰة عن ابن عمرعن النبیﷺ فی قصة ثلثة رجل الشون واخذهم المطر فمالواالی غارفی الجبل فانحطت علی فم غارهم صخرة طبقت علیهم فذکراحدهم من امره فقمت عندرؤسهما رای الوالدین الذین کانا شیخین کبیرین کمافی هذا الحدیث ، اکره ان اوقظهما واکره ان اوقظهما اواکره ان ابدأ بالصبیة قبلهما والصبیة یتضاغون عندقومی الحدیث متفقه علیه، فی المرقاة تقدیما لاحسان الوالدین علی المولودین لتعارض صغرهم بکبر هما فان الرجل الکبیر یبقی کالطفل الصغیر قلت وهذا التضاغی کمافی قصّة اضیاف ابی طلحة قال فعلیهم بشئ نومیهم فی جواب قول امرأة لماسالها هل عندك شئ قالت لا الاقوت صبیانی ومعناه کمافی اللمعات قالواوهذامحمول علی ان الصبیان لم یکونوامحتاجین الی الطعام وانماکان ضجهم علیٰ عادة الصبیان من غیر جوع والا وجب تقدیمهم وکیف یترکان واجبا وقداثنی الله علیهما اه قلت ایضاً ومما یؤید وجوب الاضطرار الی هذا التاویل تقدم حق الولدالصغیر علی حق الوالدفی نفسه کمافی الدرالمختار باب النفقة ولوله اب وطفل فالطفل احق به قیل ( بصغیة المتریض ) یقسمها فیهما، فی کتاب الأثار للامام محمدؒ

عن عائشة رضی الله عنها قالت افضل ماأكلتم كسبكم وان اولاد كم من كسبكم قال محمد رحمه الله لاباس به اذاكان محتاجاً ان ياكل من مال ابنه بالمعروف فان كان غنيا فاخذمنه شيئاً فهو دين عليه وهوقول ابی حنيفة رحمه الله محمدقال اخبرناابوحنيفة رحمه الله عن حماد عن ابراهيم قال ليس للاب من مال ابنه الاان يحتاج اليه من طعام اووشراب اوكسوة قال محمد رحمه الله وبه ناخذه وهوقول ابی حنيفة رحمه الله فی كنزالعمال عن الحاكم وغيره ان اولادكم هبه الله لكم يهب لمن يشاء اناثاويهب لمن يشاء الذكور فهم واموالهم لكم فاذاحتجتم اليها اه قلت دل عليه قوله صلی الله علیه وسلم فی الحديث اذا احتجتم علی تقيد الامام محمد رحمه الله قال عائشة رضی الله عنها ان اولادكم من كسبكم بما اذاكان محتاجاً الصيدق بهذا قوله صلی الله علیه وسلم انت ومالك لابيك قال ابوبكروانما يضی بذلك النفقة رواه البيهقی كذافی تاريخ الخلفاء ،صـ ۶۵، وفی الدرالمختار لايفرض ( القتال) علی صبی وبالغ له ابوان اواحدهما لان طاعتهافرض عين الی ان قال لايحل سفر فيه خطرالا باذنهما وما لاخطر فيه يحل بلااذن ومنه السفر فی طلب العلم فی ردالمحتار انهما فی سعة من منعه اذاكان يدخلهما من ذلك مشقة شديدة وشمل الكافرين ايضه اواحدهما اذا كره خروجه مخافة ومشقة والابل لكراهة قتال اهل دينه فلايطيعه مالم يخف عليه الضيعة اذالوكان معسرا محتاجاً الی خدمته فرضت عليه ولوكافراً وليس من الصواب ترك فرض عين ليتوصل الی فرض كفاية قوله فيه خطر كالجهاد وسفر البحر قوله مالا خطركالسفر للتجارة والحج والعمرة يحل بلااذن الاان خيف عليهما الضيعة سرخسی قوله ومنه اسفر فی طلب العلم لانه اولیٰ من التجاره اذاكان امناً ولم يخف عليهم الضيعة اه قلت ومثله فی البحرالرائق والفتاوی الهندية وفيهافی مسئلة فلابدّ من الاستيذان فيه اذاكان له منه ،ج ۶، صـ ۲۴۲، فی الدرالمختار باب النفقة وكذا تجب لها السكنیٰ فی بيت خال عن اهله واهلها الخ وفی ردالمحتار بعدمانقل الاقوال المختلفة مانصه ففی الشريعة ذات اليسار لابد من افرادهافی وارد بتوسطة الحال يكفيهابيت واحدمن دار واطال الی ان قال واهل بلادناالشامية لايسكنون فی بيت من دار مشتملة علی اجانب وهذا فی اوساطهم فضلاً عن اشرافهم الا ان تكون داراموروثة وبين اخوة مثلاً فيسكن كل منهم فی جهة منهامع الاشتراك فی مرافقها ثم قال لاشك ان المعروف يختلف باختلاف الزمان والمكان فعلی المفتی ان ينظرای حال اهل زمانه وبلاده



اذا بدون ذلك لاتحصل المعاشرة بالمعروف اه ، دی روايتونونه څومسئلی ثابت شوی رومبی چه كوم امرشرعاواجب وی اومورپلاردی دهغی نه منع كړی په هغه كی دهغوی اطاعت جائزهم نه دی .دواجب كيدوپكی څه احتمال دی . دی قاعده كی دافرع هم راغله مثلادی سړی سره مالی طاقت دومره كم دی چه كه چرته دمورپلارخدمت كوی نوبی بی اوبچوته تكليف ملاويږی نودی سړی ته دا جائزنه دی چه بی بی اوبچوته تكليف وركړی اوپه مورپلارئی خرچ كړی اومثلا دښځی حق دی چه هغه خاوند دمورپلارنه دجداوسيدومطالبه وكړی بس كه چرته هغه ددی خواهش وكړی اومورپلاردولره يوځای اوسول غواړی نوخاوندته جائزنه دی چه دی حالت كی بښځه دوسره يوځای وساتی بلكه واجب دی چه داجداوساتی يامثلاحج اوعمری لره ياطلب دعلم بقدرالفريضه تلوته ئی نه پريږدی نودی كی هم دهغوی اطاعت جائزنه دی دويم .كوم امرچه شرعاناجائزه وی اومورپلاردهغی حكم وكړی په هغی كی هم دهغوی اطاعت جائزنه دی مثلا هغوی چرته ديوناجائزنوكری حكم وكړی يارسوم دجهالت اختياركړی وعلی هذا .دريم كوم امرچه شرعانه واجب وی نه ممنوع بلكه مباح وی بلكه مستحب وی اومورپلاردهغی دكولويا نه كولواووائی نوديكی تفصيل دی . كتل پكاردی چه ددی امردی سړی ته داسی ضرورت دی چه ددی نه بغيربه ده ته تكليف وی مثلاًغريب سړی دی پيسی ورسره نشته . په كلی كی څه صورت دگتی نشته .خومورپلارئی نه پريږدی ياداچه دی سړی ته داسی ضروری نه وی كه چرته ددی درجی ضرورت دی بياخوپه هغی كی دمورپلاراطاعت ضروری نه دی اوكه چرته ددی درجی ضرورت نه دی نوبياكتل پكاردی چه ددی كارپه كولوكی څه خطره ياويره دهلاكت يادمرض شته يانه .اوداهم كتل پكاردی چه ددی سړی په دی كاركی مشغوليدوسره په دی وجه چه نه ئی څوك خادم شته اونه سامان په خپله ددی تكليف وچتولومضبوط احتمال شته يانه نوكه چرته دی كاركی خطره يادده په غايب كيدوسره دوی ته دبی سروسامانی په وجه تكليف دی بياخوددوی مخالفت جائزنه دی مثلايوغيرواجب جنګ ته ځی يادسمندرسفركوی يابه بياددوی څوك خبراخستونكی نه وی اودوی سره دومره مال نشته چه هغی سره انتظام دخادم اودنفقی اوخرچی وكړی اوهغه كارياسفر هم ضروری نه دی نودی حالت كی دهغوی اطاعت واجب دی اوكه چرته دی دواړوخبروكی يوه خبره هم نه وی يعنی نه په دی كارياسفركی څه خطره شته اودهغوی دتكليف اومشقت ظاهری څه احتمال شته نوبغيردضرورت نه هم هغه

کاریاسفرسره دهغوی دممانعت نه جائزدی اگرچه مستحب دادی چه دی وخت کی هم اطاعت وکړی دی کلمی سره ددی فروعوحکم هم معلوم شومثلا هغوی اووائی چه خپلی بښځی ته بلاوجه معتدبه طلاق ورکړه نواطاعت واجب نه دی ،وحدیث ابن عمرویحمل علی الاستحباب اوعلی ان امرعمرؓ کان عن سبب صحیح ،اومثلاهغوی اووائی چه خپله ټوله گټه مونږته راکوه نودی کی هم اطاعت واجب نه دی اوکه چرته هغوی په ده باندی زوراوجبرکوی نوگنهگاریږی .وحدیث انت ومالك لابیك محمول علی الاحتیاج کیف وقدقال النبی ﷺ لایحل مال امرئ الابطیب نفس منه ، چرته هغوی حاجت ضروریه سره بغیراجازت نه زیاتی اخلی نوهغه د هغوی په ذمه قرض دی دهغی مطالبه په دنیاکی هم کیدی شی که چرته دلته ورنکړی نوبیاپه قیامت کی ورکول راځی .دفقهاؤتصریح دی دپاره کافی ده هغوی داحادیثوپه معنوی باندی نبه پوهیږی خصوصاهرکله چه په حدیث دحاکم کی هم داذاحجتم قیدراغلی دی . والله اعلم .۲۷جمادی الاخری س۱۳۳۲هـ مقام تهانوی (تتمه ثانیه ص۲۰۴)

## ماخذکراهت التزام مالایلزم

سوال :(۵۳۶) دفقهاؤداکلیه چه التزام مالایلزم من شارع مکروه اوممنوع ده اودی لره تاسوهم په خپلوتصنیفاتوکی ځای په ځای ذکرکړیده په کوم ځای باندی ذکرده اگرچه ضمناً په څوځایونوکی ماته هم معلومه ده خودتصریح نه خبرنه یم.براه کرم تاسوئی وښائی چه کومی موقع باندی صراحتاً ذکرده اوپه فقه کی ده که اصول فقه کی ؟

جواب : خاص په دی عنوان سره خویادنه ده خومضون ددی په کتاب وسنت اوفقه ټولوکی موجوددی .امالکتاب فقوله تعالیٰ لاتحرموا طیّبٰت ماأحل الله لکم ولاتعدوا مع ضمه سبب النزول الیه واما السنة فحدیث ابن مسعود ؓ یری حقان لاینصرف الاعن یمینه واماالفقه فحیث ذکروا کراهة تعیین السورة والله اعلم، . [۵رجب س۱۳۳۹هـ (تتمه خامسه ص۱۱۹]

## حکم تعویذنقرئی یاطلائی

سوال :(۵۳۷) څه فرمائی عالمان ددین په دی مسئله کی چه دسروسپینوتعویذ خصوصا جینکوته په غاړه کی اچول جائزدی یانه ؟

جواب : نه دی جائز .لانه کالانیه لاکالحلیه (تتمه خامسه ص۱۹۳)



## جوازشبه تعارض درعبادت شکرالنعمة وقبله فما

سوال :(۵۳۸) شکرالنعمة کی حضرت فرمائیلی دی چه دگوتی مبارکی نه اوبه روانی شوی اوپه هغه لوښی کی هیڅ اوبه نه وی دگوتی په برکت سره اوبه په جوش کی راغلی خومولاناقاسم په قبله فماکی فرمائی چه دحضرت ﷺ دگوتی مبارك نه اوبه راوتی . په قبله فماکی ددی تصریح ده اوحضرت ﷺ چه په شکرالنعمة کی څه فرمائیلی دی هغه اقرب الی ظاهر الحدیث معلومیږی نودمولاناقاسم څه تاویل دی ارشادوفرمائی. ؟

جواب : احتمال خوددواړودی . حضرت مولانایواحتمال واخستواومابل احتمال واخستو.قطعی احتمال دیواحتمال دتعین هم نشته . ۲۲ذی قعده س۱۳۳۹هـ (تتمه خامسه ص۱۱۹)

## جواب شبه ازیک عبارت تفسیربیان القران

سوال :(۵۳۹) یوی مضبوطی شبه کی راگیریم .تفسیربیان القران کی دایت لقطعنامنه الوتین په تفسیرکی ذکردی (مدعی دنبوت) یاهلاکیږی یادکذب په ښکاره کیدورسواوذلیل کیږی دی نه معلومه شوه چه قطع دوتین عام ده نودهلاکت نه څه مراددی که چرته مرگ دی نومعتادکه غیرمعتاد .په رومبی صورت کی خوڅه صورت نشته دویم صورت کی قادیانی ته ګنجائش شته .ځکه چه مرزایه هیضه مړه شویده .که چرته څوك داوائی چه ایت مغلوبیت فی الحجة ته هم شامل دی لکه څنګه چه دتتمه د امدادالفتاوی نه معلومیږی نوکلام لرکمزوری معلومیږی ځکه چه هرفریق دصادق کیدوقائل دی اودسورة احقاف دایت ام یقولون افتراه دتفسیرنه معلومیږی چه عقاب آسمانی مراددی اوداجمله دومره پوری دعقاب نه نازلیدوسره لزوم باندی شبه ده الخ دی باندی دلالت قوی وی چه زړه ته می سکون ملاوشی ؟

جواب : دتفسیرعبارت پوره نه دی نقل شوی پوره عبارت دادی داکنایه ده (۱) دامانت نه نفسایاحجة یعنی دروغژن مدعی دنبوت مویدبالحجة نه ګرځی بلکه یاهلاکیږی یادکذب په ښکاره کیدورسواوذلیل کیږی بس مطلق امانت ئی په اخذبیمین اوقطع وتین سره تشبیها تعبیر وفرمائیلو .کمافی الخازن فکان کمن قطع وتینة . دی نه معلومه شوه چه قطع وتین بنفسه عام نه دی بلکه خاص دی امانت سره بیاکه امانت عام وی اودهغی په واسطی سره که دقطع وتین عموم

(۱) دی جواب کی دری ځله لفظ دامانت راغلی دی اصل نسخه کی دغه شان خوبه ظاهرداسهوه دکاتب ده صحیح لفظ دی دری واړوڅایونوکی امانت بالتاء معلومیږی ۱۲ محمدشفیع.

لازم راشی اوهلاك نه هلاك غیرمعتاددی اودمرزایه هیضه باندی مړکیدوسره به هغه وخت کنجائش وی چه کله بالتعین هلاك غیرمعتادلره لازم ددعوی کاذب اووائی اوس خولازم احدالامرین دی په طوردمانعة الخلوه یاهلاك یامغلوبیت فی الحجة اواصل لازم هم دغه دی اوصحت نه مرادمعجزه ده یعنی ددروغژن مدعی نه معجزه نه صادریږی کماصرحوا اونه صادریدل دمعجزی دقادیانی نه ظاهردی . داخوحل دی دتفسیردعبارت په کوم باندی چه نه پوهیدوسره سوال پیداشوی وو. اوس یومستقل فائده پیش کوم . هغه داچه حکم دقطع وتین احتمال تحقق دنبوت پوری دی چه ددی په نه مرتب کیدوسره مخلوق نه اشتباه راتله اوهرکله چه دااحتمال ختم شی لکه څنګه چه اوس دیونبی مویدبالحجة نص سره انقطاع دنبوت ثابته شوه اوس دقطع وتین نه کیدل مضراوموجب داشتباه نه شی کیدی نوقطع دوتین هم لازم نه شوه اودتتمه عبارت پیش کړه .نودهغی متعلق بیاعرض کیدی شی ۳محرم س۱۳۳۹ھ (تتمه خامسه ص۲۱۰)

ایضاً

**سوال** :(۵۴۰) دتفسیربیان القران اوکبیرسورة احقاف کی راځی قوله ان فتریته ،جوابه مقداری عاجلنی بالعقوبت. عقوبت ته څه مراددی .عبارت نه معلومیږی چه عذاب آسمانی مراددی اودغه لازم دی په افتراء باندی اودایت ولوتقول علینابعض الاقاویل .په حل کی دحضرت ﷺ ارشاددی چه لازم په طوردمانعة الخلوه احدالامرین دی (یاهلاك یامغلوبیت فی الحجة ای المعجزه) معلومه شوه .جمع داحدالامرین لازم نه ده بلکه جائزدی اومغلوبیت فی الحجة سره هلاك لازم نه دی دلاندینی عبارت نه ذهن ته راځی چه جمع احدالامرین لازم دی هغه عبارت دادی ددعوی دنبوت په وخت کی معجزه ښکاره کول یانه کول رفع دتلبیس دپاره کافی دی اوپه صورت دکذب کی اودعدم ظهوردمعجزی کی بیاعذاب راتلل ددی تلبیس دتاکیددپاره دی بیان القران سوره احقاف کی دادبنده ذهن ته راغلی دی ډیرامیددی چه دناپوهی ددریاب نه خلاص شم ؟

**جواب** : آفت اسمانی عذاب مراددی اوآفت افتراء باندی دالازم دی خولازم عادی کمایدل علیه قولی موافق دځپل عادت . اوعادت نه مرادعادت اکثریه دی کمایدل علیه قولی ددعوی دنبوت په وخت دمعجزی ظاهرول یانه کول الی قولی اکمله وجوهونه هم دغه تاکیدمراددی مطلب داچه رفع دتلبیس خولازم کلی ده اوهغه عدم ظهوردمعجزی سره



متحقق دی اومعاجلت بالعتس دااثراکثری دی په دی باندی رفع دتلبیس موقوفه نه ده صرف تاکیددرفع دتلبیس موقوف دی اوپه خپله تاکیدموقوف نه دی رفع دتلبیس لره نودایت لوتقول اوایت ان افتریته یوحاصل شو.تادمقام په پوره عبارت کی غورنه دی کړی ډیرصفامطلب دی ۲۳محرم س۴۰ھ (تتمه خامسه ص۲۱۴)

## تحقیق معنی واسطه فی الاثبات

**سوال** :(۵۴۱) مادستادکتاب کلیدمثنوی رومبی جلدص۱۰۰نه دیورسالی په تدوین کی امداد اخیستی وو.ددی کتاب په سلمه صفحه باندی تاسودواسطی قسمونه سره دتعریفونو او مثالونوذکرکړیدی ماهغه عبارت بعینهانقل کړویوصاحب فرمائی چه تاریخ [1] دواسطی فی الاثبات اصطلاحاغلط دی کوم ته چه په کلیدکی واسطه فی الاثبات وئیلی شویدی هغه په اصل کی دواسطی فی الثبوت رومبی قسم دی موافق داصطلاحی دمنطقیانواوپه کلیدکی ورته واسطه فی الثبوت وئیلی شویده هغه په حقیقت کی دواسطی فی الثبوت دویم قسم دی پاتی شوه واسطه فی الاثبات دانوم دی دحداوسط ،(په نورو الفاظوکی دبرهان انّی) عبدالعلی حاشیه میرزاهدملاجلال بحث عرض ذاتی وغیره کی ددغی قائل دخیالاتوتصریح هم ملاویږی تاسوپه واپسی کی خبرداری راکړی چه داخه رازدی .آیادا دکاتب غلطی ده یاتاسوخه نوی اصطلاح ګرځولی ده ددی قائل مذکورجواب دپاره زه ستاسودجواب به انتظاریم ؟

**جواب** : دادکاتب غلطی خونه ده عبارت زمادی اودغه وخت زماپه ذهن کی دواړه اصطلاح ګانی دی واسطی فی الثبوت ورومبی قسم اوواسطه فی الاثبات رومبی اصطلاح می دوجه داوردیدودعبارت نه قصداً پریخودلی وه خوداراته دی وخت کی نه یادیږی چه دااصطلاح په ذهن کی دکوم ځای نه حاضره شوی وه . یادذهن خلط دی که چرته چاممارس مزادلی معقولی نه تحقیق وکړیشی چه داهم اصطلاح ده نوجواب خوښکاره دی کنی زه رجوع کوم . اومشوره درکوم چه په دی باندی یوه حاشیه ولیکی چه مراددی نه واسطه فی الثبوت رومبی قسم ده داتفسیرپه اقراردمولف دهغه دذهن خلط دی ۲۷جمادی الاولی س۱۳۳۹ھ (تتمه خامسه ص۱۱۴)

---

[1]-اصل نسخه کی دغه شان دی خوبه ظاهرسهوه دکتاب معلومیږی صحیح لفظ کیدیشی تعریف وی والله اعلم۱۲ محمدشفیع.

## رفع تعارض درميان ايت ومن قتل مومنا

## خطاء وحديث ان الله تجاوزعن امتى الخطاء

**سوال** :(۵۴۲) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: امابعدفقدتلوت امس سورة النساء فاوقعنى بعض اية فى القلق والتحيروليس عندى كتاب من كتب التفاسير احقق فيه ذٰلك وهى هذا(۱) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الاخطأ ومن قتل مومناً مومناً فتحريررقبة مومنة ودية مسلمة الىٰ اهله الاية وقال النبى ﷺ ان الله تجاوزعن امتى الخطاء والنسيان رواه ابن ماجة والبهقى عن ابن عباس رضی اللہ عنہ فهذا الحديث ينادى باعلى النداء انه ليس للخاطى والناسى شئ من المواخذة ان صدرعنه من المعاصى شئ.

**جواب** : المراد التجاوز عن الاثم والافمامعنى قوله ﷺ من نام عن صلوة اونسيها فليصلها اذا ذكرها الحديث–

**جزء السوال** :– والفقه فيه ان الخطاء والنسيان خارجان عن دائرة الاختيار–

**جواب** : لكن التدارك ليس خارجاً عن الاختيار والامرتعلق بالتدارك لابالنسيان مثلاً،

**جزء السوال**:-ولامروالنهى واردفى الامور الاختيارية والموخذة لاتكون الا فيماوردالامروالنهى فيه فاذاكان الخطاء من الامور الاضطرارية الخارجة عن وسع البشرية فيكف اوجب الله التحرير والدية على القتاتل الخاطى فى حالة الاستطاعة والصوم فى عدمها، الجواب:– قدمرالسرفيه ،جزء **السوال** :- ومالتطبيق بين الاية والحديث، الجواب قدسبق وجه التطبيق، جزء السوال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذاحضر احدهم الموت قال انى تبت الأن الأية اقول ان هذه الاية دالة على ان توبة الياس غيرمقبول فكيف يصح قول صاحب الدرتوبة الياس مقبول دون ايمان الياس

**جواب** : المرادبحضور الموت حضور الملائكة ومعائنة المختضرلهم لاالياس من الحيوٰة فلااشكال

؟۲صفرس ۱۳۴۰ھ (تتمه خامسه ص۲۱۵)

## اثبات لقاء وسماع حسن بصرى باعلى رضى الله عنه

**سوال** :(۵۴۳) دشك دلرى كولواوزړه مطمئن كولودپاره عرض دى چه دحضرت امام حسن بصرى رح دحضرت على كرم الله وجهه سره لقاء ثابته ده يانه .غالبااامام ترمذى ددى قائل چه لقاء ثابت نه ده اوداسماء رجال كتابونه هم كيديشى په دى گواه وى داسى حالت كى



دحضرات چشت عليهم الرضوان سلسله نامكله كيږى بحث اومباحثه اوحجت اوتكرارمى عرض نه دى صرف دخپل تحقيق دپاره داعرض دى چه كه چرته حضورته وخت نه وى نوددا سى كتابونوحواله راكړه چه زه پكى اوگورم اوتحقيق وكړم . والسلام

**جواب** : فى تهذيب التهذيب ترجمة الحسن البصرى قال ابن سعدولدلسسنتين يقينا من خلافة عمرونشاءً بوادالقرى وكان فصيحارای علياً وفيه روى عن ابى بن كعب وسعدبن عبادة وعمربن الخطاب ولم يدركهم وعن ثوبان وعماربن ياسروابى هريرة وعثمان بن ابى العاص ومعقل بن سنان ولم يسمع منهم وعن عثمان وعلى الخ ،په دى كى نص دى روايت اورؤيت باندى اوروايت هم بلاواسطه كنى دى سره به هم لم يدرك يالم يسمع وفيه قتاده والله ماحدثنا الحسن البصرى مشافهة. دى سره په عموم دلفظ سماع عن على نفى كيږى خوداهم احتمال دى چه قتاده ديوبدرى روايت دهغه نه نه وى اوريدلى . وفيه سئل ابوذرعة هل سمع الحسن احداً من البدريين قال رأهم رويته رائ عثمان وعليا قيل هل سمع منها حديثاً،قال لا رأى بالمدينة وخرج على الى الكوفة والبصرة ولم يلقه الحسن بعدذٰلك وقال الحسن رايت الزبير يباع علياً وقال على بن المدينى لم يرعليا الا ان كان بالمدينة وهوغلام،دى نه دروايت داثبات اودسماع نفى كيږى،وفيه حدثناحمادبن زيد عن ايوب قال ماحدثناالحسن عن احدمن هل بدرمشافهةً،دى نه نفى دسماع كيږى .وفى حاشية من تهذيب الكمال عن يونس بن عبيدسالت الحسن قلت ياابا سعيدانك تقول قال رسول الله ﷺ وانك لم تدركه قال ياابن اخى لقدسالتنى عن شئ ماسالنى عنه احدقبلك ولولامنزلتك منى مااخبرتك انى فى زمان كماترى ( وكان فى عمل الحجاج) كل شئ سمعتنى اقول قال رسول الله ﷺ فهوعن على بن ابى طالب غيرانى فى زمان لااستطيع ان اذكرعلياه،دى نه ظاهرروايت بلاواسطه معلوميږى اگرچه احتمال دبواسطه هم شته خوددى واسطه دنه ذكركولوشه وجه نشته دى نه ظاهرږومبى احتمال دى اودى عذباندى نظركولوسره بقوله ماحدثنالحسن عن بدرى مشافهة نه په نفى دسماع باندى استدلال نه راځى اودغه شان دعلى رض دخلافت ابتداء پورى مدينه كى اوسيدل عدم سماع لره ډيرلرى كوى ځكه چه په آخردخلافت دعمررض كى دپيداكيدونه دى وخته پورى هغه بالغ يانزدى به ووبالغيدوته اوغلام خاص نه دى صغيرسره نولوئيدل اوحديث نه اوريدل ډيرلرى دى خصوصاهركله چه مثبت مقدم وى په نافى باندى .وفى منهاج السنة الجلدالثالث وفيهاان

الحسن صحب عليّاًوهذا باطل باتفاق اهل لمعرفة فانهم متفقون على ان الحسن لم يجتمع بعلى واناخذ عن اصحاب على اخذعن الاحنف بن قيس وقيس بن عبادوغيرهماوهكذا رواه اهل الصحيح اه. دغه دصحبت اوداجتماع نفی کیږیاومراددی نه اوږدصحبت اواوږده اجتماع ده په قرینه دبر نورو ایتونو خلاصه داشوه چه روایت خوبالاتفاق ثابت دی او اوږدصحبت بالاتفاق منفی دی. اوروایت بالسماع مختلف فیه ده خوراجح دهغه اثبات دی بس که چرته فیض باطنی دپاره صحبت اواجتماع کم اوقصیرهم کافی وی بیاخوهیڅ اشکال نشته اوکه چرته طول شرط دی نوفیض په واسطی سره ممکن دی نودفیض بلاواسطی عدم سره دمطلق فیض انتفاء څرنګه لازم راغله نودسلسلی نامکمل کیدل چرته نه ثابت شول. ۲۰صفرس ۱۳۴۰هـ (تتمه خامسه ص۲۱۷)

## تسبیح راختلواثبات

سوال :(۵۴۴) یوکس دیندارپرهیزګارصاحب طریقت خاص دالله ﷻ دپاره داسم ذات یابل نوم دذکرکولودپاره دزرودانوتسبیح جوړی کړی دی صرف دالله ﷻ دیادولودپاره نه دخلقو دخودلو دپاره آیاداجائزدی یانه؟

جواب : جائزدی داحدیث تقریري ددی دلیل دی :عن سعد بن ابی وقاص انه دخل مع النبی ﷺ على امرأة وبين يديها نوى اوحصى تسبح به، الحديث رواه الترمذى ابوداؤد مشكوٰة باب ثواب التسبيح قلت عدم انكاره ﷺ على التسبيح بالنوى اوالحصى حجة ظاهرة على مشروعية السبحة المتعارفة لانها لاتزيدعلى المنقول الابخيط ومثله لايوثر فى المنع، والله اعلم (تتمه خامسه ص۲۱۸)

## حکم دمصافح په وخت دتلو

سوال :(۵۴۵) درخصت په وخت کی مصافحه جائزده یانه؟

جواب : اختلاف دی دجائزګنوونکودلیل داحدیث فعلی دی :عن ابن عمرقال كان النبی ﷺ اذاودع رجلاً اخذبيده فلايدعها حتى يكون الرجل هويدع يدالنبی ﷺ ويقول استودع الله دينك وامانتك واخر عملك وفى روايته وخواتيم عملك رواه الترمذى وابوداؤد وابن ماجة وفى روايتها الم يذكر واخرعملك، مشكوٰة باب الدعوات فى الاوقات قلت والاخذباليدهوحقيقة المصافحة لاسيمااذاكان من الجانبين كمايشعر به لفظ الحديث يدع يدالنبی ﷺ.،اوداحدیث قولی دی :عن



ابی امامة ان رسول الله ﷺ قال وتمام تحياتكم بينكم المصافحة رواه احمد وترمذى وضعفه مشكوٰة باب المصافحة، قلت وظاهران التحية يعنى السلام عليكم مشروع وقت الوداع فكذا المصافحة والضعف لايضرفى الفضائل والله اعلم،(ربیع الاول س۴۰هـ (تتمه خامسه ص۲۱۹)

سوال :(۵۴۶) که چرته څوک دچاملاقات ته لاړشی .نوواپس راتلوکی هغه ته مصافح کول پکاردی یانه .لیکن بعض وائی چه واپسی کی مصافح نه دی کول پکار. داخوخیال دی چه مصافح کول پکاردی .ځکه چه مصافح کی دعاوئیلی کیږی کوم چه یوفائده مند خیزدی مسئله څه ده دی احقرته پته نشته؟

جواب : دواړوطرف ته ګنجائش شته .دمانعینودلیل عدم النقل دی جوازورکوونکی دحدیث قولی ان من تمام تحياتكم المصافحة اوفعلی :اذاودع رجلااخذبيده وقال استوع الله دينكم وامانتكم وخواتيم عملكم، نه استدلال کوی .منع کونکي دتحیات نه درومبی ملاقات تحیه اواخذباليدنه مراداخذبلاقصدمصافح اخلی.والکل رایج. ۲۰دربیع الثانی س۱۳۴۹هـ (النور رجب / س۴۹هـ ص۹)

## جائزنبودن وظیفه یاشیخ عبدالقادرشیئاً لله

سوال :(۵۴۷) [۱]څه فرمائی عالمان ددین مبین صاحبان شرع مبین دی مسئله کی چه داوظیفه یاشیخ عبدالقادرجیلانی رحمة الله علیه شیئاًلله ویل جائزدی یانه آیادائمه اربعونه داسی قسم وظیفه ثابته دی جوازاوعدم په قران وحدیث اومعتبرورواینونودفقی سره مدلل خایسته کړی [۲]آیادبزګانوپه نوم نذرلکه شیرینی اوځناورلکه یوولسمه په نوم دحضرت پیران پیرحضرت محبوب سبحان شیخ عبدالقادرجیلانی رحمة الله علیه جائزدی یانه.اوپه نزدائمه اربعه خصوصادامام اعظم رحمة الله علیه په نزدجوازدی یانه.اوآیاداسی قسم نذرحلال دی که حرام.که چرته حرام دی نوماجعل الله من بحيرة ولاسائبة الخ کی خوتحریم دمشرکینوباندی انکاردی کوم چه منافی دحرمت دی اوکه چرته حلال دی نودمااهل لغيرالله نه څرنګه خرج دی اوپه مابین دحلت دځناوروڼی په نوم دولی اوحرمت دځناورپه نوم دامام حسین اوپیران پیرمابه الفرق څه شی دی بینواتوجروا؟

جواب : عدم جوازاوعدم نقل عن الائمه ظاهردی دلیل هم ښکاره دی. ومنه قوله تعالیٰ من اضل ممن يدعوا من دون الله من لايستجيب له الى يوم القيمة وهم عن دعائهم غفلون ، دی اومعصیت کی دنذرغیرصحیح کیدل هم ښکاره دی .قال ﷺ لانذرفی معصیته .[۳] دی

مسئله کی مختلف اقوال دی احقرچه څه ګڼلی دی هغه دادی چه صرف دغیرالله په نوم کولوسره نافذکړی شی نوبیابه دحرمت حکم کولی شی بس هرکله چه ځناورپه دی نیت باندی ذبح کړیشی نوحرام ګرځی ولوذکرعلیه اسم الله کمافی الدرالمختار، وغیره دی سره تول ایتونه جمع شول رومبی ایت کی مخکی د ذبح نه دحرمت نفی ده اودویم ایت کی وروستودذبح نه دحلت نفی ده باقی په سائبه کی دملك غیرپه وجه حرمت کیدل غیرمالك دپاره دابله خبره ده اوغیربهیمی کی تصرف مناسب چاته ورکول دی برابره خبره ده که ورکولوسره وی اوکه اذن سره وی بس که چرته داتصرف فسخ کړیشی مثلادواپسی نه وروستونیت صحیح کړیشی بیاحرمت نه پاتی کیږی خوغیربهیمه کی داحکم قیاسی دی اوبهیمه کی منصوص. لان المرادبما اهل هوالبهیمة بدلالة المقام ۱۳رجب س۴۰ه (تتمه خامسه ص۲۲۲)

## جوابات سوالات متعلقه غیرمقلدین

سوال :(۵۴۸) څه فرمائي عالمان ددین اومشیان دشرع مبین دی مسئلوکی چه آیازمونږپه زمانه کی غیرمقلدین (کوم چه خپل ځان ته اهل حدیث وائی اوتقلیدشخصی ته ناجائزه) پدی هئیت سره په اهل السنت و الجماعت کی داخل دی یاپه شان دګمراه فرقو درواڤضو اوخوارجووغیره په شان دی دوی سره ناسته یوځای کیدل نکاح کول عاموقلدینوته جائزدی یانه اودهغوی دلاس حلاله خوړل صحیح دی یانه ؟ **دویم سوال** :هغوی پسی لمونځ کول یادهغوی دعاموقلدینوپه ډله کی شاملدل صحیح دی یانه؟

جواب : داول اودویم سوال نه: په فرعی مسئلوکی دکتاب دسنت اواجماع اوقیاس سره تمسك کول اوهغه سره اختلاف کولوباندی داهل سنت نه نه خارجیږی البته په عقایدوکی اختلاف کولوسره خارجیږی یاپه فروعاتوکی ددی څلورو حجتونوپه پریخودوسره داهل سنت نه خارجیږی اوبدعتی پسي لمونځ مکروه تحریمی دی دی قاعدی سره دتولوفرقوحکم معلوم شو. ۳۰ذی قعده س۱۳۴۰ه (تتمه خامسه ص۲۲۷)



## ردِاستدلال ازجواب ام سلمه رضی الله عنها بروزقتل

## امام حسین رضی الله عنه برجوازخاک برسرریختن

سوال :(۵۴۹) زیدوائی په چونکه دترمذی شریف دحدیث باب مناقب حسین بن علی حدثنی سلمی قالت دخلت علی ام سلمة وهی تبکی فقلت مایبکیك قالت رایت رسول الله ﷺ تعنی فی المنام وعلی راسه ولحیته التراب فقلت مالك یارسول الله ﷺ قال شهدت قتل الحسین انفاً، نه ظاهره شوه چه په لسم ورځ که مونږه هم په ځان خاوری واچوویانوری کپړی واغوندویاځان اووهونوجائزدی آیادزیدداویناصحیح ده که چرته نه ده نودحدیث څه جواب دی بینوا توجروا؟

جواب : رومبی خوپه خوب داضروری نه دی چه هره واقع دی په خپل حقیقت سره په نظراشی اکثرصورت مثالیه سره ممثل کیږی اوپه دی وجه دی ته حاجت دتعبیروی بس په سراوګیره مبارك باندی خاوری په نظراتلل داصورت مثالیه دحزن وو.نودی سره دخاورواچولوجوازدکوم ځای نه راووتوبل دخاورووپریوتل ځان ته خبره ده اواخاورواچول ځانته خبره ده په خوب کی خادری پریوتلی شوی په نظراغلی دی کوم چه دمسافرپه بدن باندی دلری سفرقطع کولودوجه نه پریوتی دی نه داکوم ځای لازم راغلل چه قصداً هغوی خاوری اچولی وی .دریم داچه هرکله په دلائلو شرعیوسره ددی افعالوحرمت ثابت دی نوخوب سره هغه دلیلونه منسوخ یامتروك نه شی کیدی بس دزیددااستدلال سراسرباطل اوتحریف دی دشریعت .۱۸محرم س۱۳۴۱ه (تتمه خامسه ص۲۳۱)

## فی قول جنید رحمه الله وکان امرالله قدراً

## مقدوراً درجواب سوال ایزفی العارف

سوال :(۵۵۰) السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته .غرض کیږی چه بنده په یوه شبه کی مبتلادی هغه دادی چه مولاناقاضی ثناء الله پانی پتی ارشادالطالبین کی لیکی چه بزرګان ګفته اند ، القطب قدیزفی ماغر ازاصحاب رسول الله بودازوی بزورتقدیرزناواقع شدانتهی- اووعظ مظاهرالاحوال کی دحضرت ارشاددی حضرت جنیدنه یوکس تپوس وکړ،ایزفی العارف فاطرق ملیاثم رفع رأسه وقال وکان امرالله قدرامقدورا ،.عارف نه زنانه شی کیدی په دی وجه چه الله جل جلاله دداسی خلقوپه وجه ګناه دسره نه مقدره هم نه فرمائی .ذات بابرکت نه امیددی چه بیان دموافقت وکړی ؟

جواب : وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته .آیاداخط کشیده عبارت دمظاهرالاحوال دی که ستادی رومبی شق باندی دهغه صفحه ولیکه چه زه اوګورم ماتصرف کړی دی څکه چه ددی مقولی دجنید رحمه الله دامعنی چرته هم زماپه ذهن کی نه ده راغلی نوزمادبیان داخرنګه جزکیدلی شی اودویم شق باندی دمظاهرالاحوال دعبارت په ختم باندی امروغیره څه علامات پکارووی دپاره چه خلط نه راتلی اودی صورت کی جواب دادی چه دجنید رحمه الله دمقولی دامعنی نه ده بلکه مراددادی چه که چرته ده دپاره مقدورشوی وی نوواقع کیدیشی

## [برنی جواب باندی دویم خط]

## معنی ددی قول عارف نه زنانه شی کیدایشی

سوال :(۵۵۱) السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته پس دسلام مسنون نه دحضرت روحی فداپه خدمت کی عرض کوم خط کشیده عبارت عارف نه زنانه شی کیدی اه دمظاهرالاحوال په ص۳۴ کی دی اودغه صفحه کی داهم دی .حقیقت دادی چه دعارف نه نه ګناه کیږی اونه ده ته بعد کیږی الخ مظاهرالاحوال ص۳۴.

جواب : وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته درومبی جواب لیکلوپه وخت کی نه دهغه وخت بیان کړی شوی مضمون ذهن کی حاضرووانه ستاپه سوال کی پوره عبارت سره دسیاق اوسباق نه نقل شوی ووپه دی وجه جواب شافی می درنکړی شوٗاوس دی خیال سره چه دچاناسخ تصرف نه وی اصل مسوده کی می راوستواومی کتوعبارت په هغی کی هم دغه دی بیامی سیاق اوسباق جمع کړل اومی کتل نواشکال حل شودهغه مختصرتقریردادی چه عارف من حیث هوعارف نه زنانه شی کیدی .لکه څنګه چه حدیث کی راځی لایزنی الزانی حین یزنی وهومؤمن.ددی محل هم دغه دی اوځوک چه ددی دامکان قائل دی دهغوی مراددعارف ذات دی قطع نظرددی وصف نه .خلاصه داچه دعارف نه چه کوم وخت داسی ګناه کیږی هغه وخت دعارفیت صفت مضمحل کاالمنعدم کیږی اوبیادهغه صفت واپسی کیدیشی دی اعتبارسره دواړه حکمونه صحیح دی فلاتعارض.۱۹محرم س۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه ص۲۳۲)



## بودن تحریف دین اخراج منکرطریقه

## چستیه وقادریه وغیره ازدین اسلام

سوال :(۵۵۲) چستیه،قادریه،مجددیه ،سهروردیه،داطریقه منل اوخپل ځان دی طرفته منسوب کول اوخوک چه نه‌ممنی هغوی داسلام نه خارجول څنګه دی ؟

جواب : منل اومنسوب کول مبهم الفاظ دی ددی تفسیروکړه بیاسوال کول پکاردی یائی نه منلوسره دخروج عن الاسلام حکم کول داددین تحریف اوتغیردی .(تتمه خامسه ص۲۳۳)

## حکم ملقب کردن کسی راملقب وهابی

سوال :(۵۵۳) کوموخلقوته چه اهل حدیث اومحمدی وئیلی شی دوی ته چه کوم وهابی وئیلی شی آیادالقب الله ﷻ اورسول ﷺ ورکړیدی یاخلقو.کـه چرته الله ﷻ اورسول ﷺ نه وی ورکړی بیادی لقب سره ځان ملقب کول صحیح دی یانه ؟

جواب : ددی لقب معنی داده چه کوم سړی په مسلك کی دابن عبدالوهاب تابع یاموافق وی نوکه چرته دااتباع اوتوافق مطابق دواقع وی نودالقب صحیح دی کنی کذب اودلاتنابزوابالالقاب مخالفت دی لکه څنګه چه خلق مقلدینوته بدعتی اومشرك وائی .(تتمه خامسه ص۲۳۳)

## معنی اطاعت غیررسول الله ﷺ

سوال :(۵۵۴) درسول الله ﷺ نه علاوه دبل چاتابعداری په خپل ځان لازم ګڼل آیاداکار شرعاصحیح دی ؟

جواب : تابعداری دوه قسمه ده یوداسی اطاعت چه دهغه په وینا سره شریعت هم بالکل پریزدی داحرام بلکه شرك دی دویم قسم داچه نیت خودقران اوحدیث اتباع وی خویوعالم په قران اوسنت پوه ګڼل اودهغه په فتوٰی باندی عمل کوی .داجائزدی اوداعمل په امت کی جاری دی .۲صفرس۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه ص۲۳۴)

## حکم مرجوح یا فتن بعض مسائل مجتهدمقلدخود

سوال : :(۵۵۵)خادم ددی مخکی په یوخط کی لیکلی ووچه مانه داحنافودبعضومسئلوپه رجحان کی تررددی دنورواثموومذهب اوفق بالنصوص معلومیدوپه وجه راجح معلومیږی .که چرته حضرت اجازت راکړی نودحضرت په خدمت کی به تفصیلا اولیکم اوخپل شبهات اووسوسی به ختم کړم . حضرت په جواب کی اولیکل چه دادعوی دسرنه غلطه ده چه مذهب راجح دی دعوی خوداده چه مذهب بی اصله نه دی .ددی ارشادپه مطلب باندی پوه نه شوم چه مقصودواقفیت دی یابزعم مقلد .که چرته مقصودواقفیت دی بیاخودداامرصحیح کیدی شی چه مذاهب حقه بی اصله نه دی دتولومنشاء قران اوحدیث دی اوکه چرته بزعم مقلددی نوخپل کم علمی اوناپوهی په وجه داخبره زړه ته رانغله ځکه چه که چرته مقلدته داتحقیق وی چه مثلا فلانی مسئله کی فلانی قول راجح دی اوفلانی قول مرجوح دی نوقول مرجوح باندی عمل څرنګه جائزکیدی شی نمونه ددی دسبابی ګوتی اوچتولوترجیح ده خوافتاء جائزنه ده اودحنفیه دامذهب نقل کړیدی چه نه افتاء جائزده نه عمل جائزدی هرکله چه داخبره ده چه مرجوح باندی عمل هم جائزنه دی نودمقلدپه نزددخپل مذهب دمسئلوراجح کیدل ضروری دی اوداپه خیال کی نه راځی چه که چرته ددی امریعنی دمذهب دراجح کیدومقلددپاره ضرورت نشته نوصاحب هدایه وغیره نه ددی طرزخه حاجت ووچه ټول اقوال اودلائل نقل کړی بیاداحنافودلیل سره دجواب دفریق مخالف ددلیلونوبیانوی کوم طرزعمل چه صفاصفابنائی چه دعوی دمذهب درجحان ده کنی دخپلومستدلاتونه صرف استدلال کافی وو؟

جواب : ددی شرح خوبدهی ګڼلوسره مانه وه لیکلی اوس دنظریت په احتمال باندی لیکم مطلب زمادقول دادی چه مقلداګرچه اجمالاخودخپل متبوع مذهب راجح ګڼی په دی وجه دهغه اتباع کوی خوتفصیلا دراجح کیدودعوی نه کوی دتفصیلی رجحان نه مراداثبات الترجیح بالدلیل ده یعنی دادعوی نه کوی چه زه دهرقول رجحان لره دلیل سره ثابتولی شم اوراجح اومرجوح کی موازنه کول دمرجوح پریخودل داوظیفه هم دمجتهدده اګرکه مجتهدمقیدهم وی البته که چرته مقلدمحض ته دامعلومه شی چه دخپل مذهب څه دلیل نه شته نوپه هغه باندی هم واجب دی چه داقول پریږدی غالباً دی سره ستادتولوشبهاتوجواب وشو ۲۵ربیع الثانی س۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه ص۲۳۲)



## جواب شبه برقول کارغیرضروری باندیشه

## فسادعقیده عوام ترک بایدکردن

سوال :(۵۵۶) برقاعده شرعیه که کارغیرضروری بوجه اندیشه مفاسدعلمی یاعملی خواص راترک کردن ضروری ست، بعض اعتراض می نمایندکه اگرچنین است پس بناء علیه زیارت مقابراولیاء یاعامه مومنین هم خواص راترک باید کرد ،زیراکه برمقابرهم عوام سجودوبوسه الزامی ؟

جواب : این قاعده بوجه تایدبالکتاب والسنة بالکل صحیح است باقی جواب اعتراض ظاهراست که این قاعده درمقامی ست که صورت عمل خواص وعمل عوام متحدباشد صرف تفاوت درنیت وعقیده باشد ودرمحل اشکال صورت اعمال هم متمایزاست(ربیع الثانی/ س۱۳۴۱ھ (تتمه خامسه ص۲۳۸)

## تطبیق دربیان حدیث ممانعت ازسوال صبر

## وحدیث دعائي صبرفرمودن خودان حضرت ﷺ

سوال :(۵۵۷) مناجات مقبول مطبوعه دتهانه بهون په مقدمه کی نقل شویدی چه یوصحابی دصبردعاوکړی وه اوحضور ﷺ فرمائیلی ووچه خومصیبت اوغوختو. دشپږمی صفحی په آخری کرخه اوداومی صفحی په رومبی کی دامضمون دی دی نه معلومیږی چه دصبردعاغوښتل منع دی منزل ثالث دیوم الاثنین په شروع کی داللهم اجعلنی صبورا لفظ دی دی نه معلومیږی چه صبردعاغوښتل جائزدی ځکه چه مترجم لیکونکی دی چه یاالله ﷻ کړی مالوی صبروالا. داچه دوه عبارتونه دی . دی کی توافق څه دی ؟

جواب : هغه حدیث دادی :سمع النبي ﷺ رجلاًوهویقول اللّهم انی اسئلك اصبرفقال سألت الله البلاء فاسئله العافية رواه الترمذی مشکوٰة الفصل الثانی من باب الدعوات فی الاوقات ، .اوبل حدیث په خپله سوال کی ذکرشویدی دواړوکی تطبیق دادی چه دصبردوه درجی دی یوخلق اوملکه دویم صدوراوفعل درومبی حاصل دادی چه په انسان کی یوداسی قوت پیداشي چه که چرته مصیبت راشی نودهغی برداشت وکړیشی اوداپه مصیبت راتلوباندی موقوف نه دی بغیرددی نه هم هغه قوت متحقق کیدیشی اودامطلوب دی .دویم حدیث کی دغه درجه

مراده لکه څنګه چه دصفت صیغه ددی قرینه ده اوبلی درجی حاصل دادی چه فی الحال دهغی وقوع وشی اوداپه مصیبت راتلوباندی موقوف دی ړومبی حدیث کی دادرجه مراده لکه څنګه چه صیغه دمصدردهغی قرینه ده بس دواړوحدیثونو کی تطبیق وشو (تتمه خامسه ص ۲۴۶)

## طریق عمل اسیب مندرجه قربات عندالله

سوال :(۵۵۸) تتمه قربات عندالله وصلوة الرسول ص ۳۱ مطبوعه تهانه بهون کی دپیریانوداثرختمولوکومه طریقه چه تاسولیکلی ده چه فاتحی نه آخره پوری ولولی بس عرض دادی چه ولولي اوپه هغی ئی دم کړی یاپه اوبوئی دم کړی اوهغه ته ئی څکلوپاره ورکړی یاڅه بله طریقه ده مهربانی وکړی تفصیلی ولیکی ؟

جواب : ړومبی اولی دی اوجائزټول دی ۲ذی قعده س ۴۱ھ (تتمه خامسه ص ۲۵۴)

## نه بودن عدم استجابت دعادلیل مردودیت

سوال :(۵۵۹) بعض امراض مثل کثرت احتلام وکثرت ریح وریزش ،قوی دماغیه بالکل مضمحل کرده آنجناب دعاکنانیده مگرافسوس که ازشامت اعمال من اثردعاهویدانگشته والحال که همین حدیث درریاض مخدوم عبدالواحد سیوستانی که یکی ازاجله علماء این دیاربوددیده بسی مایوس گشته ام،الحدیث القدسی عن انس رضی الله عنه تعالیٰ عنه عن النبی ﷺ قال یاتی علی الناس زمان یدعوالمومن للعامة فیقول الله تعالیٰ ادع لخاصة نفسك استجب لك فاما العامة فانی علیهم ساخط، رواه ابونعیم ،انتهیٰ ،آیا این حدیث صحیح است؟

جواب : ازسیاق عبارت سائل ظاهرمیشودکه عدم استجابة دعارادرحق خودعلامت سخط حق پنداشته است دازهیمن جامایوس شده پس جوابش اگرحدیث ثابت باشد (که برحق سندموقوف ست ولم اظفربه ) آنست که درحدیث دلیلی نیست برانحصار علت عدم استجابت درسخط حق نظیرش این ست که گفته شودفاماصلاتك ففاسدة لانك تکلمت فیهابکلام الناس،ظاهرست که مفسدات صلوة دیگرامورنیزهستند - همین سال درموانع استجابت نیزتعدوست، منجمله آنهاسخط حق است ومنجمله آنهاخلاف حکمت بودن استجابت ست،چناچه خودسرکارنبوی درباب دعای خودکه متعلق اتفاق امت بود ارشادفرمودند ،فمضیها ،اکنون بعدجواب تبرعاًبرمعنی حدیث متبنه می کنم چراکه



احتمال بودکه کسی ازحدیث ممانعت دعابرائ عامه فهمدپس ظاهراست که مدلول لفظ محض عدم استجابت ست چنانکه مقابله جمله فاماالعامة الخ بقول استجب قرینه است بران اگرکسی این نهی راذوقاً دراك نمایان پس بعدتسلیم جواب آنست که مراددعای خاص، رفع عقوبات دینویه است ازایشان یاقضائ حاجات دینویه ایشان که آنرامعین اعمال سخطه ساخت باشدکه این چنین دعاتسبب ست معاصی رایابعنوان دیگرآن حاجات منشامعاصی است،یاآن عقوبات ناشی است ازان معاصی نه که دعائ اصلاح دین ایشان که عین مطلوب شرعی است بدلیل وجوب یااستحباب امربالمعروف ونهی عن المنکر،فتامل حق التامل- [۱۲ربیع الاول س ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ص ۲۵۴]

## بودن شهدمملوک صاحب مکان

سوال :(۵۶۰) دلته مونږدکرائی په مکان کی اوسیږوددی مکان چت سره نژدی کښین مچوکښین جوړکړی د ی داکښین دچاملك دی دهغه په اجازت استعمالول جائزدی .فی الهدایة المسائل المنثوره بخلاف ماذاغسل النحل فی ارضه (فهولصاحب الارض فتح) لانه عد من انزاله فیملکه تبعالارضه کالشجر النابت فیه والتراب المجتمع فی ارضه لجریان الماء اه ، [رجب س ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ص ۲۲۹)

## ترک نه کردن دعابسبب تاخیرقبولیت

سوال :(۵۶۱) زیدخپل یوجائز مقصدپوره کیدودپاره دیووخت نه دعاکوی خودهغه هغه مقصدنه پوره کیږی دهغه خیال راځی چه کیدی شی الله ﷻ ته داخوښه وی وچه هغه دخپل ددی مقصدپوره کولوآرزوپریږدی یاکم نه کم ددی دپوره کولودعاکولونه ځان بچ کړی .دده ددی خیال تقویت دیوبزګ دشعرنه ملاویږی :

آرزوبگذارتارحم آیدش　　آزمودم بارهاکین بایدش

په خلاف ددی هرکله چه دالله ﷻ دارشاددادعونی استجب لکم خیال دهغه راځی نوهغه دی لره بهتراودی لره دمقصددحاصلول بهترینه ذریعه ګڼی چه ددستورموافق دخپل مقصددپاره دعاجاری ساتی داسی حالت کی دالله ﷻ دپاره مادخپلی اوچتی رائی نه خبرکړی چه زیدته څه کول پکاردی دعاجاری ساتل ؟

مراده لکه څنګه چه دصفت صیغه ددی قرینه ده اوبلی درجی حاصل دادی چه فی الحال دهغی وقوع وشی اوداپه مصیبت راتلوباندی موقوف دی رومبی حدیث کی دادرجه مراده لکه څنګه چه صیغه دمصدر دهغی قرینه ده بس دواړوحدیثونو کی تطبیق وشو (تتمه خامسه ص ۲۴۲)

## طریق عمل اسیب مندرجه قربات عندالله

سوال :(۵۵۸) تتمه قربات عندالله وصلوة الرسول ص ۳۱ مطبوعه تهانه بهون کی دپیریانوداثرختمولوکومه طریقه چه تاسولیکلی ده چه فاتحی نه آخره پوری ولولی بس عرض دادی چه ولولي اوپه هغی ئی دم کړی یاپه اوبوئی دم کړی اوهغه ته ئی څکلوپاره ورکړی یاڅه بله طریقه ده مهربانی وکړی تفصیلی ولیکی ؟

جواب : رومبی اولی دی اوجائزټول دی ۲ذی قعده س ۴۱ھ (تتمه خامسه ص ۲۵۴)

## نه بودن عدم استحبابت دعادلیل مردودیت

سوال :(۵۵۹) بعض امراض مثل کثرت احتلام وکثرت ریح وریزش ،قوی دماغیه بالکل مضمحل کرده آنجناب دعاکنانیده مگرافسوس که ازشامت اعمال من اثردعاهویدانگشته والحال که همین حدیث دربیاض مخدوم عبدالواحد سیوستانی که یکی ازاجله علماء این دیاربوددیده بسی مایوس گشته ام،الحدیث القدسی عن انس رضی الله عنه تعالیٰ عنه عن النبی ﷺ قال یاتی علی الناس زمان یدعوالمومن للعامة فیقول الله تعالیٰ ادع لخاصة نفسك استجب لك فاما العامة فانی علیهم ساخط، رواه ابونعیم ،انتهیٰ ،آیا این حدیث صحیح است؟

جواب : ازسیاق عبارت سائل ظاهرمیشودکه عدم استجابة دعارادرحق خودعلامت سخط حق پنداشته است دازهیمن جامایوس شده پس جوابش اگرحدیث ثابت باشد (که سندموقوف ست ولم اظفربه) آنست که درحدیث دلیلی نیست برانحصار عا استجابت درسخط حق نظیرش این ست که گفته شودفاماصلاتك ففاس فیهابکلام الناس،ظاهرست که مفسدات صلوة دیگرامورنیزهست استجابت نیزتعدوست، منجمله آنهاسخط حق است ومن استجابت ست،چناچه خودسرکارنبوی درباب دعای بودوارشادفرمودند ،فمنضیها ،اکنون بعدجواب تبرعاًبرمع



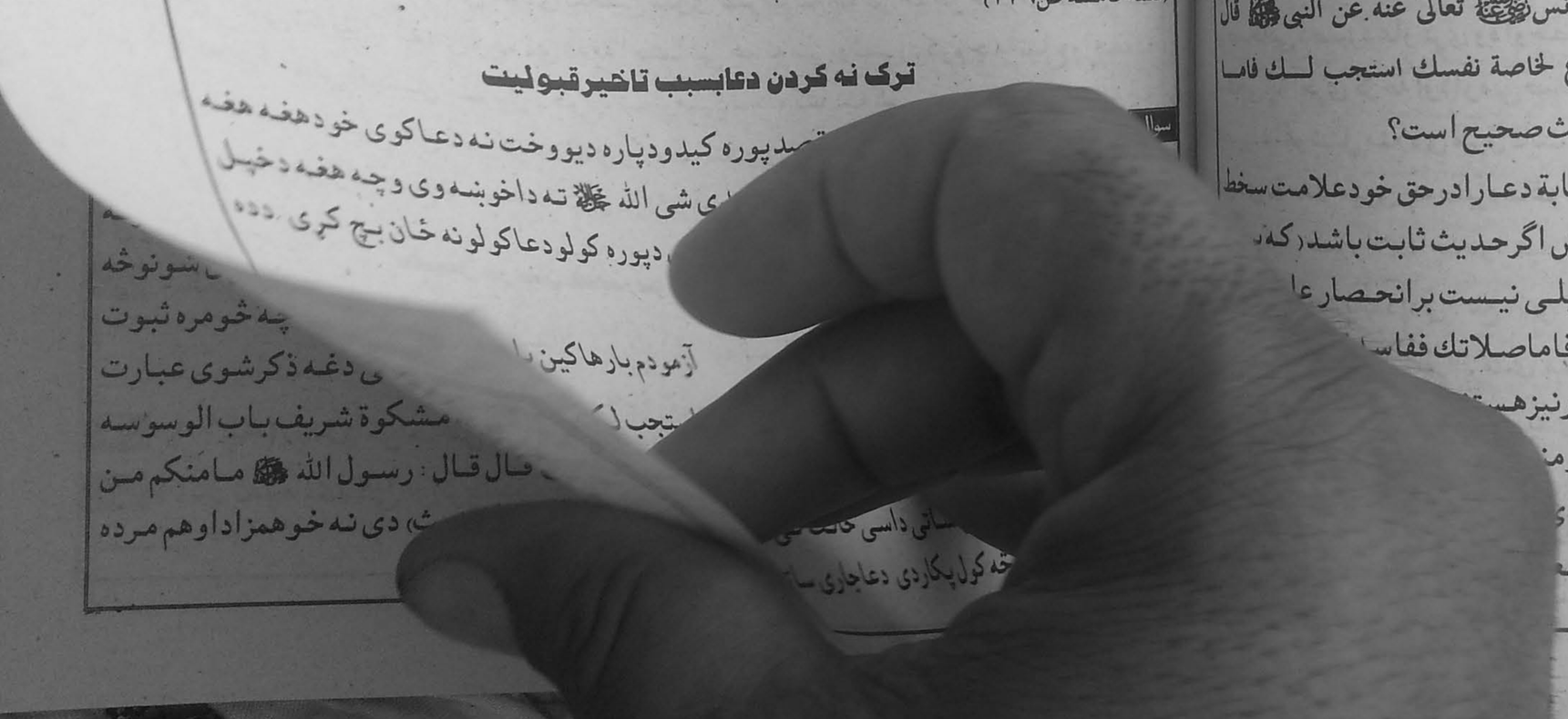
احتمال بودکه کسی ازحدیث ممانعت دعابرائ عامه فهمدپس ظاهراست که مدلول لفظ محض عدم استجابت ست چنانکه مقابله جمله فاماالعامة الخ بقول استجب قرینه است بران اگرکسی این نهی راذوقاً دراك نمایان پس بعدتسلیم جواب آنست که مرادعای خاص، رفع عقوبات دینویه است ازایشان یاقضائ حاجات دینویه ایشان که آنرامعین اعمال سخطه ساخت باشدکه این چنین دعاتسبب ست معاصی رایابعنوان دیگرآن حاجات منشامعاصی است،یاآن عقوبات ناشی است ازان معاصی نه که دعائ اصلاح دین ایشان که عین مطلوب شرعی است بدلیل وجوب یااستحباب امربالمعروف ونهی عن المنکر،فتامل حق التامل

[۱۲ربیع الاول س ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ص ۲۵۴]

## بودن شهدمملوک صاحب مکان

سوال :(۵۶۰) دلته مونږدکرائی په مکان کی اوسیږوددی مکان چت سره نژدی ګبین مچوګبین جوړکړی دی داګبین دچاملك دی دهغه په اجازت استعمالول جائزدی .فی الهدایة المسائل المنثوره بخلاف ماذاغسل النحل فی ارضه (فهولصاحب الارض فتح) لانه عد من انزاله فیملکه تبعالارضه کالشجر النابت فیه والتراب المجتمع فی ارضه لجریان الماء ۵۱ ، ارجب س ۱۳۴۲ھ (تتمه خامسه ص ۲۲۹)

## ترک نه کردن دعابسبب تاخیرقبولیت



جواب : آرزوتـرحم دتمنـاده دسـوال یـاد دعانـه ده بـس ددی شعرمـضمون مـرادف دی دایت دمضمون لاتتمنوا مافضل الله به بعضکم علی بعض اومنافی نه دی دادعونی. په دی وجه په خپلـه دنهـی عـن التمنانـه وروسـتوهم واسـالوالله کـی ددعـاامردی اوداعـدم منافـات دواړوایتونوپه هغه چاپت نه دی څوک چه پـه تفسیرپوهیږی اوکه چرته ارزومجازاپه معنی ددعـاواخلی نومرادبـه هغـه دعاشی پـه کـوم کـی چه تفویض اوتسلیم نـه وی بیاهم منافات رانغلـو اوهرحال کـی هرکلـه چه ددی خیال بنیادسره نـه شـته نودعاجاری ساتل پکاردی خوخوپه دی شرط چه بل څه مانع شرعی نه وی ۷رمضان س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۲۹۴)

## تعین رکوع دوم سورة واقعة

سوال :( ۵۶۲) څه فرمائی عالمان ددین په دی مسئلِه کی چه دسورة واقعة دویم رکوع دکوم ځای نه شروع شویدی ثلة من الاولین نه شروع شویده یاواصحاب الشمال نه شروع شویده؟

جواب : مصاحف رکوعیـه کی دثلـة نـه شروع شویده خودمضمون پـه اعتبارسره واصحاب الشمال نه مناسب ده اوزماهم معمول دغه آخرنی حمل دی اوچونکه دارکوعات دائمه فن نه نـه دی نقـل شـوی پـه دی وجـه دومـره اجتهادپـه دیکـی ناجـائزه نـه دی پـه دی وجـه بعـض مصحفونوکی دارکوعگانی نـه دی لیکلی شوی صرف پـه خاص خاص ځایونوباندی لفظ مقرالیکلی شویدی په دی وجه دی ته به اجتماعی هم نه شی وئیلی دکوم چه اتباع واجب ده اوکه چرته علی السبیل التنزیل وجوب هم اومنی نوپـه کتابت کی بـه هم وجوب وی نه چه درکعت پـه ختمیدوکی غیررکوع باندی رکعت ختمول بلاتنکیردتمام امت محمول دی بس ددی پـه جوازکی هیڅ شبه نشته .۷شوال س ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۱)

## تطبیق درمیان حدیث سوال مسکنت وحدیث استعاذه ازان

سوال :( ۵۶۳) قربات عندالله کی دادعـاده چه اللهم امتنی مسکیناالخ اوتعوذات کی داده چه اللهم انی ادعوربك من المسکنة اوپـه یوځای کی راځی اللهم اجعل اوسع رزقك علیّ عندکبرسنی الخ دی عبارتونوپـه مینځ کی بظاهرتـضادمعلومیږی . دلوسـتلوپه وخت کـومی طریقـی سره تطبیق کولوسره وئیل پکاردی ؟



جواب : دمال غریبی ددرجی دننگ دوستی پوری قابل د تعوذده اودطبیعت مسکنت اودغـه شان حددطغیان پوری دمال نه زیاتیدل دامطلوب دی ۳۰شوال س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۳)

## رفع درحدیث اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی اګرادمی بدصورت خواند

سوال :(۵۶۴) قربات کی راځی اللّهم احسنت خلقی فاحسن خلقی نودچاخلقت چه قبیح دی هغه به هم داسی وائی ؟

جواب : حسن اوقبح اضافی ده بدشکله سړی خپل بنی نوع کی قبیح دی خونوروانواعوکی حَسنْ دی داحسنت خلقی هم دغه معنی ده کماقال الله تعالیٰ فاحسن صورکم وقال الله تعالیٰ لقدخلقنا الانسان فی احسن تقویم،[ ذی الحجه س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۲]

## تحقیق همزادمعنی دفن شدن اوبامیت بذریعه کل

سوال :( ۵۶۵) احقرته یوه شبه ده .هغه داچه اعمال قرانی ږومبی حصه مطبوعـه قاسمی دیوبند ، ص۸۷۷باندی دایت منهاخلقنکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری، پـه خاصیت کی دمشایخونه نقل شویدی چه که چرته مړی باندی ددفن کولوپـه وخت دری ځلی داایت ولولی اوخاوره پری واچوی نودده همزادشیطان به هم ده سره دفن شی اه.دی عبارت کی دهمزادځه مطلب دی زماپـه ناقص پوه کی خوددی متبادربین العوام والعوامل مطلب هغه یوه ته راځی کوم په مشهوردی چه هرسړی سره یوشیطان پیداکیږی هغـه همزادوائی چه یوځای پیداکیږی اویوځای مری اوتول عمریوځای اوسی اوعامل خلق دهغه تابع کولودپاره عملیات کوی اوبعض وائی چه هغـه یوځای نـه مری .نورخلقولره تنګوی لکـه څنګـه چـه عوامو کی دبعضودغه خیال دی نوبیابغیردمړکیدونـه دفـن کیـدل څنګـه راغلـل اوکـه چرتـه یوځای مری نودمړی سره ددفن کولوځه ضرورت اوغرض.که دمړی نه جدادفن کړی شونوځه نقصان شته که ددی مسئلی باره کی که چرته څه روایت معلوم وی اودهغـه چه څومره ثبوت اوڅومره انکارمحقق وی په هغه راتـه اطلاع راکړی اوداعمـال قرانی دغـه ذکرشوی عبارت وضاحت هم اوفرمائی داحقرعلم خودومره رسیدلی دی چه مشکوة شریف باب الوسوسه ږومبی فصل کی حدیث دی :عـن ابـن مـسعود ﷺ قـال قـال : رسـول الله ﷺ مـامنکم مـن احدالاوقدوکل به قرینه من الجن وقرینـه من الملئکة (الحدیث) دی نه خوهمزاداوهم مرده

مراددہ لکہ څنګہ چہ دصفت صیغہ ددی قرینہ دہ اوبلی درجی حاصل دادی چہ فی الحال دهغی وقوع وشی اوداپہ مصیبت راتلوباندی موقوف دی ړومبی حدیث کی دادرجہ مراددہ لکہ څنګہ چہ صیغہ دمصدردهغی قرینہ دہ بس دواړوحدیثونوکی تطبیق وشو (تتمہ خامسہ ص ۲۴۲)

## طریق عمل اسیب مندرجہ قربات عنداللہ

سوال :(۵۵۸) تتمہ قربات عنداللہ وصلوۃ الرسول ص ۳۱ مطبوعہ تهانہ بهون کی دپیریانوداثرختمولوکومہ طریقہ چہ تاسولیکلی دہ چہ فاتحی نہ آخرہ پوری ولولی بس عرض دادی چہ ولولي اوپہ هغی ئی دم کړی یاپہ اوبوئی دم کړی اوهغہ تہ ئی څکلودپارہ ورکړی یاڅہ بلہ طریقہ دہ مهربانی وکړی تفصیلی ولیکی ؟

جواب : ړومبی اولی دی اوجائزټول دی ۲ذی قعدہ س ۴۱ھ (تتمہ خامسہ ص ۲۵۴)

## نہ بودن عدم استجابت دعادلیل مردودیت

سوال :(۵۵۹) بعض امراض مثل کثرت احتلام وکثرت ریح وریزش ،قوئ دماغیہ بالکل مضمحل کردہ آنجناب دعاکنانیدہ مگرافسوس کہ ازشامت اعمال من اثردعاهویدانگشتہ والحال کہ همین حدیث دربیاض مخدوم عبدالواحد سیوستانی کہ یکی ازاجلہ علماء این دیاربوددیدہ بسی مایوس گشتہ ام، الحدیث القدسی عن انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ عن النبی ﷺ قال یاتی علی الناس زمان یدعوالمومن للعامة فیقول الله تعالیٰ ادع لخاصة نفسك استجب لك فاما العامة فانی علیهم ساخط، رواہ ابونعیم ،انتهیٰ ،آیا این حدیث صحیح است؟

جواب : ازسیاق عبارت سائل ظاهرمیشودکہ عدم استجابة دعارادرحق خودعلامت سخط حق پنداشتہ است دازهیمن جامایوس شدہ پس جوابش اگرحدیث ثابت باشد (کہ برحق سندموقوف ست ولم اظفربہ) آنست کہ درحدیث دلیلی نیست برانحصار علت عدم استجابت درسخط حق نظیرش این ست کہ گفتہ شودفاماصلاتك ففاسدة لانك تکلمت فیهابکلام الناس، ظاهرست کہ مفسدات صلوۃ دیگرامورنیزهستند - همین سال درموانع استجابت نیزتعدوست، منجملہ آنهاسخط حق است ومنجملہ آنهاخلاف حکمت بودن استجابت ست، چناچہ خودسرکارنبوی درباب دعای خودکہ متعلق اتفاق امت بودارشادفرمودند ،فمضیها ،اکنون بعدجواب تبرعاًبرمعنی حدیث متبنہ می کنم چراکہ



احتمال بودکہ کسی ازحدیث ممانعت دعابرائ عامہ فهمدپس ظاهراست کہ مدلول لفظ محض عدم استجابت ست چنانکہ مقابلہ جملہ فاماالعامة الخ بقول استجب قرینہ است بران اگرکسی این نهی راذوقاً دراك نمایان پس بعدتسلیم جواب آنست کہ مراددعای خاص، رفع عقوبات دینویہ است ازایشان یاقضائ حاجات دینویہ ایشان کہ آنرامعین اعمال سخطہ ساخت باشدکہ این چنین دعاتسبب ست معاصی رایابعنوان دیگرآن حاجات منشامعاصی است، یاآن عقوبات ناشی است ازان معاصی نہ کہ دعائ اصلاح دین ایشان کہ عین مطلوب شرعی است بدلیل وجوب یااستحباب امربالمعروف ونهی عن المنکر، فتامل حق التامل۔ [۱۶ ربیع الاول س ۱۳۴۲ھ (تتمہ خامسہ ص ۲۵۴]

## بودن شهدمملوک صاحب مکان

سوال :(۵۶۰) دلتہ مونږدکرائی پہ مکان کی اوسیږوددی مکان چت سره نژدی ګبین مچوګبین جورکړی دی داګبین دچاملك دی دهغہ پہ اجازت استعمالول جائزدی .فی الهدایة المسائل المنثورہ بخلاف ماذاغسل النحل فی ارضہ (فهولصاحب الارض فتح) لانہ عد من انزالہ فیملکہ تبعالارضہ کالشجر النابت فیہ والتراب المجتمع فی ارضہ لجریان الماء اه ، [رجب س ۱۳۴۲ھ (تتمہ خامسہ ص ۲۲۹)

## ترک نہ کردن دعابسبب تاخیرقبولیت

سوال :(۵۶۱) زیدخپل یوجائز مقصدپورہ کیدودپارہ دیووخت نہ دعاکوی خودهغہ هغہ مقصدنہ پورہ کیږی دهغہ خیال رائی چہ کیدی شی اللہ ﷻ تہ داخوښہ وی وچہ هغہ دخپل ددی مقصددپورہ کولوآرزوپریږدی یاکم نہ کم ددی دپورہ کولودعاکولونہ ځان بچ کړی .دده ددی خیال تقویت دیوبزګ دشعرنہ ملاویږی :

آرزوبگذارتارحم آیدش　　آزمودم بارهاکین بایدش

پہ خلاف ددی هرکلہ چہ داللہ ﷻ دارشاددادعونی استجب لکم خیال دهغہ رائی نوهغہ دی لرہ بهتراودی لرہ دمقصددحاصلول بهترینہ ذریعہ ګڼی چہ ددستورموافق دخپل مقصددپارہ دعاجاری ساتی داسی حالت کی داللہ ﷻ دپارہ مادخپلی اوچتی رائی نہ خبرکړی چہ زیدتہ څہ کول پکاردی دعاجاری ساتل ؟

**جواب** : آرزوتر حم دتمناده دسوال یاد دعانه ده بس ددی شعرمضمون مرادف دی دایت دمضمون لاتتمنوا مافضل الله به بعضکم علی بعض اومنافی نه دی دادعونی. په دی وجه په خپله دنهی عن التمنانه وروستوهم واسالوالله کی ددعاامردی اوداعدم منافات دواړوایتونوپه هغه چاپټ نه دی څوک چه په تفسیرپوهیږی اوکه چرته ارزومجازاپه معنی ددعاواخلی نومرادبه هغه دعاشی په کوم کی چه تفویض اوتسلیم نه وی بیاهم منافات رانغلو اوهرحال کی هرکله چه ددی خیال بنیادسره نه شته نودعاجاری ساتل پکاردی خوخوپه دی شرط چه بل څه مانع شرعی نه وی ۷رمضان س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۲۹۴)

## تعین رکوع دوم سورة واقعة

**سوال** :( ۵۶۲) څه فرمائی عالمان ددین په دی مسئله کی چه دسورة واقعة دویم رکوع دکوم ځای نه شروع شویدی ثلة من الاولین نه شروع شویده یاواصحاب الشمال نه شروع شویده؟

**جواب** : مصاحف رکوعیه کی دثلة نه شروع شویده خودمضمون په اعتبارسره واصحاب الشمال نه مناسب ده اوزماهم معمول دغه آخرنی حمل دی اوچونکه دارکوعات دائمه فن نه نه دی نقل شوی په دی وجه دومره اجتهادپه دیکی ناجائزه نه دی په دی وجه بعض مصحفونوکی دارکوعګانی نه دی لیکلی شوی صرف په خاص خاص ځایونوباندی لفظ مقرالیکلی شویدی په دی وجه دی ته به اجتماعی هم نه شی وئیلی دکوم چه اتباع واجب ده اوکه چرته علی السبیل التنزیل وجوب هم اومنی نوپه کتابت کی به هم وجوب وی نه چه درکعت په ختمیدوکی غیررکوع باندی رکعت ختمول بلاتنکیردتمام امت محمول دی بس ددی په جوازکی هیڅ شبه نشته .۷شوال س ۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۱)

## تطبیق درمیان حدیث سوال مسکنت وحدیث استعاذه ازان

**سوال** :( ۵۶۳) قربات عندالله کی دادعاده چه اللهم امتنی مسکیناالخ اوتعوذات کی داده چه اللهم انی ادعوربك من المسکنة اوپه یوځای کی راځی اللهم اجعل اوسع رزقك علیّ عندکبرسنی الخ دی عبارتونوپه مینځ کی بظاهرتضادمعلومیږی. دلوستلوپه وخت کومی طریقی سره تطبیق کولوسره وئیل پکاردی؟



**جواب** : دمال غریبی ددرجی دننګ دوستی پوری قابل د تعوذده اودطبیعت مسکنت اودغه شان حددطغیان پوری دمال نه زیاتیدل دامطلوب دی ۳۰شوال س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۳)

## رفع درحدیث اللهم احسنت خلقی فاحسن خلقی اګرادمی بدصورت خواند

**سوال** :(۵۶۴) قربات کی راځی اللّهم احسنت خلقی فاحسن خلقی نودچاخلقت چه قبیح دی هغه به هم داسی وائی ؟

**جواب** : حسن اوقبح اضافی ده بدشکله سړی خپل بنی نوع کی قبیح دی خونوروانواعوکی حَسنْ دی داحسنت خلقی هم دغه معنی ده کماقال الله تعالیٰ فاحسن صورکم وقال الله تعالیٰ لقدخلقنا الانسان فی احسن تقویم، [ذی الحجه س۱۳۴۲هـ (تتمه خامسه ص۳۱۶]

## تحقیق همزادمعنی دفن شدن اوبامیت بذریعه کل

**سوال** :( ۵۶۵) احقرته یوه شبه ده .هغه داچه اعمال قرانی رومبی حصه مطبوعه قاسمی دیوبند، ص۸۷۷باندی دایت منهاخلقنکم وفیها نعیدکم ومنها نخرجکم تارة اخری، په خاصیت کی دمشایخونه نقل شویدی چه که چرته مړی باندی ددفن کولوپه وخت دری ځلی داایت ولولی اوخاوره پری واچوی نودده همزادشیطان به هم ده سره دفن شی اه.دی عبارت کی دهمزادځه مطلب دی زماپه ناقص پوه کی خوددی متبادربین العوام والعوامل مطلب هغه یوه ته راځی کوم په مشهوردی چه هرسړی سره یوشیطان پیداکیږی هغه همزادوائی چه یوځای پیداکیږی اویوځای مری اوتول عمریوځای اوسی اوعامل خلق دهغه تابع کولودپاره عملیات کوی اوبعض وائی چه هغه یوځای نه مری .نورخلقولره تنګوی لکه څنګه چه عوامو کی دبعضودغه خیال دی نوبیابغیردمړکیدونه دفن کیدل څنګه راغلل اوکه چرته یوځای مری نودمړی سره ددفن کولوځه ضرورت اوغرض.که دمړی نه جدادفن کړی شونوځه نقصان شته که ددی مسئلی باره کی که چرته څه روایت معلوم وی اودهغه چه څومره ثبوت اوځومره انکارمحقق وی په هغه راته اطلاع راکړی اوداعمال قرانی دغه ذکرشوی عبارت وضاحت هم اوفرمائی داحقرعلم خودومره رسیدلی دی چه مشکوة شریف باب الوسوسه رومبی فصل کی حدیث دی :عن ابن مسعود ﷺ قال قال : رسول الله ﷺ مامنکم من احدالاوقدوکل به قرینه من الجن وقرینه من الملئکة (الحدیث) دی نه خوهمزاداوهم مرده

هیڅ نه معلومیږی اودڅه بل روایت ماته خبرنشته .یوسړی داعمال قرانی داعبارت ماته اوخودلونوزه ئی هم په شبه کی واچولم په دی وجه می عرض کړوکه چرته دډیروسوالونودوجه نه ددی جواب کول خلاف مصلحت دی اوپه طبعیت باندی گران دی نوددی شبی جواب پریږدی بیابه څه بل وخت تپوس وکړم

جواب : داڅه روایت دحدیث نه دی دبعضوبزرګانونه نقل شوی وومالیکل واقع کی داعبارت محتاج دی وضاحت ته کنی دابهمااحتمال دی اجزاء دتوضیح دادی [۱]هیڅ حجت سره ددی ثبوت نشته .[۲]همزادنه مراددانه دی چه ده سره دموردخیتی نه پیداوی بلکه دانسان په مقابله کی یوشیطان هم دخپلی موردخیتی نه پیداکیږی کوم چه صرف تولدکی دده سره مشارك دی دی بنیادباندی ئي ده ته همزداووئیلونه په محل کی مشارك دی اونه دتولدپه زمانه کی[۳]په مرګ کی مشارکت چرته هم نه دی نقل شوی نودانسان دمرګ نه وروستوهغه په بل چاباندی مسلط کیږی نوددی خاصیت حاصل دادی چه ددی په برکت سره هغه قیدکیږی لکه څنګه چه درمضان په برکاتوکی مروی دی صفدت الشیطین . اولاره دثبوت ددي صرف کشف دی ددی نه تصدیق واجب دی نه تکذیب اوچونکه ثبوت ددی دی ضعیف درجه کی دی په دی وجه زمارایه داده چه که چرته داوضاحت ورسره نه وی نوددی مضمون چاپ کول مناسب نه دی چه عوامودپاره موهم غلطی ده . ۱۵محرم س۱۳۴۳هـ (تتمه خامسه ص۳۱۷)

### بی اصل بودن عمل برای برامدن مصحف درعشره محرم

سوال :( ۵۶۶) دمحرم په لسوورځوکی قران مجیدخائسته کړی اوراوی باسی اودهغه دلاندی شی اوخی اوښکلوی ئی اودسرسره ئي لګوی اومخکی ترینه ډول وهی آیاداصحیح دی یانه مفصل حالاتوباندی موخبرکړی ؟

جواب : بالکل بی اصله دی .۲۳محرم س۱۳۴۳هـ (تتمه خامسه ص ۳۲۰)

### معنی حدیث نیة المؤمن خیرمن علمه

سوال :( ۵۶۷) نیةالمؤمن خیرمن عمله ومثنوی معنوی نه معلومیږی چه حدیث دی ؟

جواب : که چرته په هغه کی دی نوپه هغه کی کیدل حجت نه دی څوپوری چه سندنه وی (تتمه خامسه ص۳۲۱)



سوال :برتقدیرثبوت ددی حدیث څه مطلب دی ؟

جواب :نیة المؤمن بدون العمل خیرمن عمله بدون النّیة- ۲۳محرم س۱۳۴۳هـ (تتمه خامسه ص۳۲۱)

A 35

### حرمت دجبردچندی

سوال :( ۵۶۸)کچیرته په کومی محلی په مسجد کي مؤذن دخوراك وغیره لپاره څه خلك دمحلی چنده ورکوي اوڅه يې نه ورکوي په دی حالت کي زمیندارمالك محله کچیرته په جبرسره په چنده کي داخلوی جائزدی یانه؟

جواب : نه (تتمه خامسه/ص ۳۲۱)

### تطبیق درمیان ماثوره بودن تعوذازبعضی

سوال :( ۵۶۹) په کتاب مناجات مقبول کی دکوموځایونوامورښودن ان موجب فضیلت نه چه پناه غوښتلی شویدی مثلادسورلی نه اوغورزیږی مرشی یادمارچیچلواوددرندګانونه ،اورکی سوزیدلونه ،اودجذام مرض نه ،اوپه اوبوکی ډوبیدووغیره وغیره نه خوپه بعضوکتابونوکی می لیدلی دی .چه دی خبروکی بعض داسی وی چه هغه کی درجه دشهادت موندلی شی بلکه جناب په شوق وطن کی لیکلی دی چه هرکله الله ﷻ ته دچامرتبه اوچتول منظوره وی نوهغه په څه جسمانی مرض کی اخته کړی اوپه شوق وطن کی ئی دیوبزګ قصه لیکلی ده چه دطاعون مرض دویری نه به ئی څوك تختیدونکی اولیدلودکلی نه نوبزګ صاحب به وئیل چه ای طاعون مونږه واخله مناجات مقبول کی چه کله ددی خبرونه پناه غوښتلی شویدی نوکه چرته الله ﷻ دادعاګانی قبول کړی نولوستونکی ګویادشهادت دمرتبې نه محروم پاتی شو؟

جواب : په دی اسبابودمرګ کی دوه حیثیته دی .بعض حالتونوکی مصیبت اوبعض حالتونو کی نعمت نوپناه غوښتل ړومبی حیثیت سره دی که چرته دادعاګانی قبولی شی نوداحوادث به ړومبی حیثیت سره نه واقع کیږی اګرکه دویم حیثیت سره واقع شی دغه شان په طاعون کی هم بلکه په خپله قتل کی هم کوم چه دشهادت کیږی سبب دی تمنائی هم راغلی ده وددت ان اقتل فی السبیل الله اوپناه ئی هم راغلي ده .لاتسلط علینامن لایرحمنااواعوذبك ان اظلم اواظلم معروفاً ومجهولا-[۲صفرس۱۳۴۳هـ (تتمه خامسه ص۳۲۲]

## حکم ممانعت کردن ازتعلیم زبان اردو

**سوال** :(۵۷۰) زمونږملك برهماکی ډیرمسلمانان آبادی چونکه دی ملك کی سرکاری علم [یعنی انگریزی] برهمی ژبه کی ښودلی کیږی اودبرهماژبی په ذریعه دزده کونکوحالت مسلمانی حیثیت سره داسی شی چه تپوس ئی مکوه په دی وجه چه کوم مسلمانان دبرهمی ژبی په ذریعه انگریزی زده کړی هغوی په لویولویوعهدوباندی لګیدلی دی هغوی ته عموماًپه اعتباردلباس اوطورطریقی دبرهماقومڼه امتیازکول ډیرزیات ګران دی اکثرلمونځ روژی سره هم څه کارنه لری مسلمانانوسره په جمعه جومات کی هم نه حاضریږی .دبرهم قوم نه خوراك څښاك کی هم ډیرکم پرهیزکوی په دی وجه عام مسلمانان خپلوبچولره دبرهماژبی زده کولونه بچ ساتی اوس تقریباددیرشوکالونه مسلمانانوګورنمټ ته منت وکړواوخپلو بچوته ئی داردوتعلیم ورکولوکی دامدادرخواست وکړی پرهیزکوی په دی وجه سرکارامدادسره خصوصا مسلمانانو دپاره داردومدرسی ځای په ځای قائم شوی اواستادانوته تنخواه .....نه واخلی .....پوری درجه په در جه دحکومت نه ملاویږی دی مدرسوکی دمسلمانانوهلکان جنکی پهدینیات کی قران شریف اوروژه اودلمانځه مسئلی دینوی کاروائی دپاره حساب ،جغرافیه سبق والا اشیاء اوداردوتکمیل دپاره څه فارسی هم زده کوی داوخت مسلمانانواردوعلم چه دادینوی اودین دواړومفادولره پوره ګنی په دی وجه دی طرفته ئی زیاته توجه کړیده یومسلمان کوم چه برهمی ژبی نه انګریزی به ئی پوره پاس کړیده اوبرهماکلی کی دهغوی چه منذرونوکی دبرهماپه قومی سکولونوکی برهماژبی نه دانګریزی ښودلوپه عهده باندی لګیدلی دی هغوی داردوبدی بیانوی اوداردوښودونکوبی عزتی په اخبارونوکی شائع کوی په دی وجه هغوی لیکی .چه مسترعین الدین اومسترقادرمرحوم په تعلمي ماحول کی اوسیدلی دی اودډیرعمردتجربونه ئی داردوبدی مخکی نه لیدلی دی اوددی ګمراه خیال [داردوتعلیم] په مخالفت کی ئی سخت کوششونه هم کړی دی دهغی په صله کی هغه زمونږدادب اوشکرمستحق دی .اردولوستونکومولیانوپه حق کی هغه لیکی چه ملیانوبچوته عربی ښودنه لکه څنګه چه بهونګچی شوق لرونکی بهونګچی منت ښائی داملیان ئی دمیاشتی په تنخواه په وعدی سره ددهوکی په جال کی ګرفتارکړل .بی چاره ملیانودازغوشبه نه کولوپه علاج ئی نظروکړواومستربی ای په خپل تقریرکی داردونقصان لیکی اوناقابل ترسم ښائی چه



اردوکی بی معنی الفاظ ملاوشویدی اواردودزړه دهوکه اویوبی مغزکیل دی .اوداردوښودونکوپه حق کی ددوبی دسپی باره کی چه کوم مشهورمتل دی [چه نه دګهاټ په دریاب کی ددوبیانودکپړووینځلوځای جوړشواونه دکور] پیش کوی اووائی چه اردوښودونکواوبوکی دننه دسیووی نیولوپه کوشش کی دخپلی خولی هم بائیللو[کومه چه شاهددیوسپی یادشادوقصه ده ]یومولوی صاحب کوم چه دډستړکټ کونسل ممبردی هغه دکونسل دکارروائی په اردوکی دترجمه کولودرخواست په کونسل کی پیش کړودی درخواست په نامنظوری باندی مسترصاحب تانی ووهلو اولیکی چه دده درخواست په مطابق کی بره کیښودی شوشاهدکونسل داډیرصحیح کارکړیدی دغه شان دمسترموصوف دتقریرونوپه رګ رګ کی داردواستهزاء اوسپکاوی کیږی تردی چه مسترموصوف دخپلی تقریرپه ختمیدوباندی چه خپله رایه ورکوی نولیکی چه اردوزمونږدپاره صحیح علم نه دی په دی وجه مونږته داردوختمول پکاردی ځکه چه مونږدپاره نقصان رسوونکی ده فی الحال زمونږدافرض کیدل پکاردی چه داحالت کړواوراتلونکی نسل ددی غلطی نه بچ کړوپه دی وجه داردودهمت افزائی نه دی کول پکاراوتروسه پوری مونږداردوسکولونه ورو ورووبرهمی سکول کی کړی مونږزیات مسلمانان دبرهماپه تاباندی اعتقادساتواوتادشریعت اوطریقت امام ګنوستاسو جواب که بالفرض په دغه خاص مړی باندی اثرهم ونه کړی نوعاموم مسلمانانوباندی به سره دنتیجی نه اثراوښائی پدی وجه دحضور ﷺ په خدمت کی عرض دی چه دمسترډغه برنی تقریراستهزاء بالدین ،اسخفاف بالدین دی یانه ړومبی تقریرباندی دشریعت موافق په ده کوم حکم راتلی شی بینواتوجروا؟

**جواب** : روی الترمذی عن ابی هریرة رضی الله عنه ان رسول الله ﷺ تلاهذه الأیة وان تتولوایستبدل قوما غیرکم ثم لایکونوا امثالکم ،قالوایارسول الله ﷺ من هؤلاء الذین ذکرالله ان تولینا استبدلوابناثم لایکونوا امثالنا فضرب علیٰ فخذسلمان الفارسی ثم قال هذا وقومه ولوکان الدین عندالثریالتناوله رجال من الفرس اه وفی الدرالمختارکماصح ( الشروع فی الصلوٰة) لوشرع بغیرعربیة ای لسان کان وخصة البروعی بالفارسیة لمزیتهاالحدیث لسان اهل الجنة العربیة والفارسیة الدریة بتشدیدالرأی قهستانی اه - قران مجیدپه واسطه دتفسیرمرفوع اوحدیث نه بلاواسطه دفارس دعالمانوفضیلت اوفقهی روایتونوسره فضیلت دفارسی ژبی صفابنکاره دی اومشاهده ده چه دفارس دعالمانوعظیم المقدارذخیره دعلم دین کومه چه بنیاددی

دفضیلت اولیی په فارسی ژبه کی موجوددده نودی سره هم په دی واسطی سره دفارسی ژبی فضیلت معلومیږی اودامام بروعی ومن وافقه من العلماء دتصریح نه معلومه شوه چه دعربی نه وروستودائمه اسلام دیوی ډلی په نزددرجه دفارسی ده اودانبسکلاده چه اردواوفارسی مادی په اعتبارسره یوبل ته نژدی دی قویاچه دادفارسی نه مقبس ده دواړوکی صرف دربطونواومصدرونواودلږولغاتوفرق دی په دی وجه اصل بانی داردوهغه خلق چه دهغوی ژبه فارسی وه صرف دبعض داتباع رعایت سره بعض لغات دبلی ژبی ئی مغلوب طورسره په هغه کی داحلول ئی برداشت کړل بالکل عربی لغات په اردوکی اصلی ژبی فارسی نه هم زیات استعمال شوی دی نودی بنیادباندی اردودعربی اوفارسی دتوابعواولواحقونه ده اوتابع اولاحق په حکم دمتبوع اوملحق به وی بس دفارسی غوندی فضیلت اوترجیح په نوروژبوباندی اردوته هم حاصله شوه نوداسی ژبی بدی بیانول قواعدشرعیه په روسره ډیرمستقبح اومستنکردی اوکه چرته علی سبیل التنزل ددی تفاضل نه قطع نظرتولی ژبی مساوی هم اومنی نوهغه تساوی به صرف فی نفسه وی نه مطلقاځکه چه ددی نه انکارنه شی کیدی چه زمونږپه مسلك هندکی دعربی نه وروستودعلوم ربنیوذخیره چه څومره به فارسی اواردوکی ده هومره په بله ژبه کی نشته خصوصاپه برهمی اوانګریزی کی خوهډوشته نه. دی اعتبارسره فارسی اواردوته په نوروژبوباندی شرعی طورباندی فوقیت حاصل دی اوچونکه علوم دینیه بلاکلام مطلوب دی اومقدمه دمطلوب سمعااوعقلامطلوب وی په دی وجه غیرفارغ للعربی ته په اردواوفارسی کی مناسب پیداکول شرعامطلوب دی ولوبغیره بس دی حالت کی ددی حاصلول کوم ځای چه بله آسانه ذریعه دعلوم دینی دآسانتیانشته ضروری دی اوددی مقابله کول دمقصودشرعی مقابله ده بل داردوفارسی پوهیدونکوکی صلاحډیرموندلی کیږی اوبرهمی اوانګریزی پوهیدونکوکی دومره نشته اردوفارسی کی مشغولیدونکوته دنیکانوصحبت په اسانی سره ملاویدشی په خلاف دانګریزی اوبرهمی اوځرنګه چه مقدمه دمطلوب مطلوب وی دغه شان مقدمه دمتروك شرعامتروك وی دی حیثیت سره هم په اردواوفارسی کی به دمحمودیت اومطلوبیت اوانګریزی اوبرهمی کی به دمذومیت اومتروکیت صفت ثابتیږی اوپه دی مبحث کی داحقررساله تحقیق تعلیم انګریزی قابل دمطالعی ده باقی دینوی یادینی ضرورتونه په هرحال کی مستثنی دی. اشرف علی عفی عنه ۲۲صفرس۱۳۴۳ھ



## اکمل الادیان فی اسفل اللسان

### درتوضیح وتسهیل جواب باڼه ازمنشی عبدالواحدصاحب

بسم الله الرحمن الرحیم

نحمدہ ونصلی علی رسوله الکریم:

صوبه برهمانه دیوبرهمی مسلمان متعلق چه کوم یوسوال راغلی ووچه هغه په دی صوبه کی داردوژبی دتعلیم بندولوکوشش کوی اودی سلسله کی دخپلوتقریرونواوتحریرونوپه ذریعه هغه داسلام اودمسلمانانوملیانودتوهین هم ارتکاب کړیدی لهذاتپوس ئی کړیدی چه ددی کس باره کی شرعی حکم څه شی دی ؟

دهغی په جواب کی چه حضرت اقدس حکیم الامت مجددالوقت مولاناشاه اشرف علی تهانوی ادام الله فیوضهم الله تعالیٰ ، چه کومه فتوی لیکلی ده هغه هری طریقی سره حق اوواجب الاتباع ده صوبه برهمادهندوستان یوه حصه ده اوهلته ډیرمسلمانان آبادی کوم چه اردوژبه خپله قومی ژبه ګڼی تردی چه دډسترکټ کونسل پوری داردوژبی شائع کولوپه کوشش کی دی داسی صورت کی ددی برهمی مسلمان فعل شرعی حیثیت سره ډیرقبیح اومنکردی لکه څنګه چه حضرت اقدس ارشادوفرمائیلو. اقتصادی حیثیت سره هم مسلمانانوته ډیرنقصان رسوونکی دی په دی وجه چه دمسلمانانودقومی ژبی تعلیم بندولومفهوم ددی نه علاوه نورڅه نه شی کیدی چه قومی حیثیت سره دملك په دغه حصه کی دمسلمانانوهیڅ وقعت هم نشته حالانکه بفضله تعالی مسلمانان داسی صاحبان دعزت اودولت دی څنګه چه دهندوستان په نوروصوبوکی دی بلکه بعض سوداګرمسلمانان خوهلته دومره موجوددی چه په نوروحصوکی دومره نه شی موندلی کیدی داسی صورت کی دی صوبه کی.داردوژبی تعلیم بندول د مسلمانانوډیره لویه حق تلفی اوتوهین دی . پته نشته چه هغه برهمی مسلمان دکوم قسم نه دی چه په خپلولاسوباندی په خپلوخپوکی تبروهی اوخپلی خپی کټ کوی داصحیح دی چه ده دبرهمی ژبی په ذریعه انګریزی ژبه کی دبی ای ډګری حاصل کړیده اوبرهمی سکول کی ماسټرشودی په دی وجه هغه داردو ژبی په ځای دبرهمی ژبی حمایت کوی خودخپلی لرغوندی فائدی دی وجه نه خپل قومی مفاد دنظرنه تیرول یوتعلیم یافته ګریجویټ دپاره ډیرلری معلومیږی آیاداعلی تعلیم دانتیجه کیدل پکاردی چه خپل قومی حیثیت اواسلامی دفعت دی ختم کړیشی داسی خلقوکه تعلیم دسره

نه نه وی حاصل کړی نوبهتره وه په دی وجه چه که چرته دبرهماڅوك بدبخت ددا سی نامقبول
حرکت مرتکب کیدونوهغه کیدونوهغه به ویناسره غلی کیدی شوچه هغه دغیرقوم سړی دی
هغه ته دمسلمانانوخلاف دڅه وئیلوجراءت کول نه دی پکار. خوداسړی مسلمان هم دی
اومسلمانانوته تکلیف رسوی لهذا دده مثال ددا سی هاتی په شان دی کوم چه په خپل فوج
باندی حمله کوی دبرهماتمام مسلمانانوته ددی سړی په تحریرونو اوتقریرنوباندی
اظهاردنفرت کول پکاردی چه داسړی دهغوی دډلی نه بالکل جدادی څوپوری چه ددی
نامعقول حرکت نه نه وی منع شوی اودمسلمانانودقومی ژبی په مخالفت باندی کلك کوی
مسلمانانوته خپل قومیت قائم ساتلودپاره ددی خبری ضرورت دی چه هغوی انگریزی تعلیم
سره دمذهبی تعلیم نه هم خبروی که چرته دوی دمذهبی تعلیم نه بالکل ناخبره وی نوددوی
دقومیت داسلسله هرگزقائم نه شی پاتی کیدی شی اوداخبره دبیان محتاج نه ده چه
دمسلمانانومذهبی تعلیم داردوژبی نه علاوه دهندوستان دبلی حصی مروجه ژبه کی نه شی
کیدی دغه وجه ده چه دملك په کوموحصوکی چه هندی ،گجراتی ،دکشتی ،تمبل ،بنگله
وغیره ژبی وئیلی کیږی هلته دمسلمانانوبچوته دهندوستان په دی عامه ژبه کی کومی ته چه
اردووئیلی شی مذهبی اوپه قدردضرورت دینوی تعلیم ورکولی شی اوچونکه دوخت
حاکمانوهم خپلوضروریاتوباندی لحاظ وکړواودمذهبی دتعلیم ورکول ئی ضروری وګڼلی
په دی وجه په ټولوسرکاری مدرسوکی اردوښودونکی استاداونیول چه هغه باندی علی
العموم مسلمانان مقررشویدی که چرته دبرهمی مسلمانانوددی نادان دوست په تقریرباندی
عمل دی نودټول هندوستان مدرسونه مسلمان استادانولره په یووخت جداکیدل راځی کوم
چه مسلمانانودپاره یوبل نقصان دی دکوم دلافی چه ددی برهمی مسلمان دبرهمی قومی
سکول کی استادکیدونه نه شی کیدی آیادهغوی تنخواه دومره ده چه هغه ددی مسلمان
استاذانودتنخواه برابرشی کوم چه دټول هندوستان سرکاری مدرسوکی مسلمان بچوته
مذهبی تعلیم ورکوی .داردوژبی چه کوم عیبونه دی برهمی بی ای بیان کړیدی دهغی کیفیت
دادی [۱] مخکی په ملیانوبچوته مفت عربی ښودله اوس هغوی دمیاشتی تنخواه په وعدی
سره ددهوکی په جال کی بندکړی شول اوهغوی دازغوشبه نه کول په علاج ئی نظروکړو. دی
کی بظاهردارد وهیڅ قصورهم نه معلومیږی نه داخبره قیاس راتلی شی چه اردوښودودپاره
ددی صوبی تمام مولوی تنخواه دارشول اوپه دی وجه دعربی مفت تعلیم بالکل نه شوی



ووبلکه سرکاری مدرسوکی داردوتعلیم ساتلوسره یقیناداسلامی اعلی تعلیم شوق به
پیداشی اوهغوی په دمعاش فکرنه فارغ شی اوخپلی قومی مدرسی به کولاوکړی چه هغه
کی به عربی ژبه ښائی اودهندوستان په شان به دی صوبه کی هم داسلام عالمان په نظراتلل
شروع شی [۲] اردوژبه کی بی معنی الفاظ دی ښکاره خبره ده خودائی ونه ښودله چه برهمنی
ژبه داردوپه مقابله کی تهوس اودروندی چه که چرته ددی دامطلب دی چه اردوژبه کی
عبارت ډیراوږدوی اومطلب ئی کم وی نودابالکل غلط دی په دی وجه چه ددیناټولی ژبی
[فارسی،عربی ،ترکي نه علاه ]په مختصرلیکلوکی اوپه کم عبارت کی چه مطلب پوره
ښکاره کوی داردومقابله نه شی کولی بیاځی ته داوئیل څنګه صحیح دی په دیکی بی معنی
الفاظ دی [۳] اردوژبی ته دزړه دهوکه بی مغزه کیلاوئیل غلط دی ځکه چه کومه کیلابی
مغزه وی هغه خوږه نه شی کیدلای اواردوداسی خوږه ژبه ده چه دهندوستان په
ټولوصوبوکی ښودلی شی اوټولوڅایونوکی ددی ویونکی دموجودیدودوجه نه دی ته
هندوستان عامه ژبه وئیلی شی [۴] اردوښودونکوته دهوبی سپی و ئیل هم صحیح نه دی
ځکه چه دامتل ددا سی سړی دپاره استعمالیږی کوم چه ډیربی کاره وی خوداخبره نه ده
اردووئیلوسره رومبی خودمسلمانانوبچی دخپلومذهبی خبرونه خبرشی نوپاخه مسلمانان
جوړیږی کوم چه ډیرلوی دولت دی اوقومی حیثیت قائم اومضبوط پاتی کیدوسره
دمسلمانانوقومیت لره هم ډیرفائده متددی .برهمی یاڅه بلی ژبی زده کولوسره داخبره
هرگزنه شی حاصلی دی .بلکه ددی برهمی مسلمان په شان چه دمذهبی امورونه جاهل دی
قوم دپاره دنقصان رسولوخطره ده.اوداسی سړی چه دمذهب نه ناخبره یالامذهبه وی
گورنمنټ دپاره هم مفیدنه ثابتیږی بلکه ډیروخرابیانوباعث گرځی دکوم په بنیادچه
گورنمنټ سرکاری مدرسوکی دمذهبی تعلیم ضرورت محسوس کړیدی بل داچه
اردووالابالکل بی کاره هم نه اوسیږی بلکه ددی برهمی مسلمان نه کوم چه اردونه ده وئیلی
زیات معاشی پیداکولی شی اوخپل قوم ته فائده رسوی دانورهم فائده مندکاردی کوم چه په
اردونه پوهیدونکی سړی نه شی کولی [۵]اردوښودونکوباندی دامتل هم صادق نه شی
راتلی چه دوی اوبوکی دننه دسیوری نیولوپه کوشش کی دخپلی خولی څیزهم بائیللولکه
څنګه چه بره لیکلی شویدی مسلمان د خپل مذهبی ضرورتونونه خبروی کوم چه برهمی زده
کولوسره هرگزنه شی خبریدلی اودغه شان پیداکولوکی هم ددی برهمی مسلمان نه کوم چه

برهمی قومی سکول کی دغیرقوم نمك خوارجورشویدی وروستونه پاتی کیږی لهذا داطعن ده بالکل فضول اودعقل خلاف دی [۲] دکونسل دکاروائی ترجمه په اردوکی کول ددی په نه منظوریدوباندی ددی برهمی مسلمان خوشحالیدل هم دده د ناپوهی دلیل دی چه مسلمان کیدوحیثیت سره په دی نقصان کی خپل هم شریك دی .ددی نه علاوه په کونسل کی دیودرخواست یوځل دنه منظوریدودامطلب هرګزنه دی چه داسوال به آینده چری هم نه رااوچتیږی بلکه داسی درخواستونه چه دکوم قوم طرفته هم وی باربارپیش کیدیشی اواخربه منظورشی په دی وجه امیددی په دی وجه امیددی چه مسلمان ممبرصاحب بیاداتحریك پیش کړی اوضروربه منظورشی په دی وجه چه دمسلمانانوشمیردغه صوبه کی دومره لږنه دی چه دهغوی ددرخواست لحاظ دی نه وی بهرحال ددی برهمی مسلمان داکاروائی ډیره افسوس ناکه ده مذهبی حیثیت سره دی .ددا سی ګناه کرتکب شویدی کومه چه ډیره قبیح اومنکرده لکه څنګه چه دحضرت اقدس دفتوی نه به معلومه شوی وی اوقومی حیثیت سره ده دمسلمانانونادان دوست وئیلی کیدی شی کوم چه داسلام ددشمنانومذمت کی لګیادی اوددی ښځی نه چه په خپله ده ته هم نقصان رسونکی دی بالکل ناخبره دی لهذادصوبه برهمادنورومسلمانانوفرض دی چه دی وروری سره پوهه کړی اوخوپوری چه دی .ددی ناجائزه حرکت نه نه وی منع شوی نوپوهه شی ګویادی دقومی ډلی نه بهردی اودده په مقابله کی داسی کوشش وکړی چه په صوبه برهماکی دمسلمانانوقومی مفادته نقصان ونه رسی بلکه دی سرګرځی سره داردوژبی حمایت وکړی شی چه داسلام دښمنان دمسلمانانوحق تلفی ونه کړی .کتبه محمدعبدالواحدفاروقی تهانوی (تتمه خامسه ص۳۲۴)

## تحقیق حدیث تواجد جناب رسول الله ﷺ

سوال :( ۵۷۱) بسم الرحمٰن الرحیم: نحمده ونصلی علی رسوله الکریم څه فرمائی عالمان ددین اومفتیان دشرعی متین په دی مسئله کی چه حضورروركائنات ﷺ روحی فداه چرته په یوجلسه کی چه په هغه کی سل صحابه کرام ؓ موجود وو .اوپه هغه کی یوکس شعرونه ووئیل هغی سره حضرت ﷺ په وجد کی راغی اوخادرمبارك ئی جسم اقدس نه اوغورزیدواوهغه خادرمبارك په سلوتکروکی وشلیدو اوسلو موجوده صحابه کرام ؓ یوه یوه تکړه تقسیم کړه بینواتوجروا؟



جواب : عوارف المعارف باب خامس وعشرین فی القول فی السماع تاوّباواعتنادپه اخرکی داروایت څه لږدوبدل موجوددی هغه ئي نقل کړپدی بیاشیخ رحمۃ اللہ علیہ وفرمائیل ،فهذاالحدیث اوردناه مسنداً کماسمعناه ووجدناه وقدتکلم فی صحته اصحاب الحدیث وماوجدنا شیئا نقل عن رسول الله ﷺ یشاکل وجداهل الزمان وسماعهم واجتماعهم وهیئتهم الاهذا وماأحسنه من حجة للصوفیة واهل الزمان فی سماعهم وتمزیقهم الخرق وقسمتها انّ لوصح والله اعلم ویخالج سری انه غیر صحیح ولم اجدفیه ذوق اجتماع النبی ﷺ مع اصحابه وماکانوایتمدونه علیٰ مابلغنا فی هذا الحدیث ویابی القلب قبوله والله اعلم بذلك- دی عبارت نه معلومه شوه چه محدیثین هم دی روایت ته ثابت نه وائی اوحضرت شیخ هم غیرصحیح فرمائي اودخپل زړه شهادت سره ددی دعدم صحت تائید کوی- ښکاره خبره چه دی حالت کي ددی نه احتجاج څه رنګه ځائزکیدیشی [۱۵ربیع الثانی/ ۱۳۴۳ھ/ تتمه خامسه/ ص ۳۲]

## علت نه مرئی بودن حق تعالیٰ

سوال :( ۵۷۲) الله تعالیٰ په نظرولی نه راځی څه وجه ده – که چرته داووئیلی شی چه نه لیدلی کیدل دهغه صفت ذاتی دی ځکه چه رویت دپاره جهت مکان تحت فوق وغیره لازم دی- چونکه دالله رب العزت خوددی امورونه پاك دی.په دی وجه نه شی لیدلی کیدی. نودی باندی داسی وئیلی کیدیشی چه دی قاعدی لحاظ سره نورموجودات لکه روح ، ملائکه ،بوي مزه وغیره هم نه شی لیدلی کیدی ځکه چه ددی هم جهت مکان جسم وغیره نشته .نوڅه رنګه چه په الله تعالیٰ کي دنه مرئی کیدوصفت موجوددی دغه شان بعض مخلوق کي هم هغه صفت نشته – لکه امتناع درویت دواجب خاصه ده، نودغه شان به امتناع درویت دممکن هم خاصه شی هرکله چه داخبره جائزشوه نودخالق اودمخلوق خاصه اوصفت به یوشی حالانکه داخلاف دعقیدی اوصریح البطلان ده.که چرته څوك ووائي چه صوفیایي کراموروح اوملائکي لیدلی دی، دهغوی رویت محال نه دی نوبیادلته داخطره شته چه په چاکي درویت شرطون موجودنه وی نوبیاڅه رنګی هغه شی لیدلی کیدیشی الحاصل ددی تفصیلی جواب اوفرمائی؟

جواب : وجه ده نه لیدودحق تعالیٰ داده چه په لیدونکي کي دهغه دلیدوداستعدادنشته اوآخرت کي به الله تعالیٰ داستعدادپیداکړی [۸ذی قعده/ ۱۳۴۳ھ/ تتمه خامسه/ ص ۳۷۱]

## دفع تعارض درایه لاتدرکه الابصاروهوجوه یومئیذناضره

سوال :( ۵۷۳) الله تعالیٰ قران پاك کې فرمائې - لاتدرکه الابصاروهویدرك اوبل فرمائې لن ترانی، نومعلومه شوه چه الله تعالیٰ ادراك په ستركومحال دی نوکوم شی چه محال وی هغه محال وی بیاځه وجه ده چه الله تعالیٰ په قران پاك کې بل ځای فرمائې وجوه یومئیذناضره، الی ربهاناظره ،نومعلومه شوه چه دیدارهم حق دی هرکله چه دیوامریې نفی دی وکړه بیادهغی اثبات ځکه چه کومه خبره محال وی هغه څه رنګه ممکن کیدیشی قران پاك کې دامنافات ولی دی- دی نه خولازم راځی چه دالله تعالیٰ صفت اوس څه بل څه دی اوآخرت کې به څه بل څه وی حالانکه دالله په صفتونوکې تبدل اوتغیرجائزنه دی بهرحال ددی جواب دلائل عقلیؤسره راولیږی نوډیره مهربانی به وی؟

جواب : دواړوایتونوکې دامکان خونفی نه ده صرف دوقوع نفی ده اوهغه هم نورودلیلونوسره مقیدبالدیناده. واداثبات ځای یونه دی هرکله چه ادتحادِزمان نشته نوتناقض هم نشته .[۸ذی قعده/ ۱۳۴۳ھ/ تتمه خامسه/ ۳۷۱]

## دفع شبه برسماع صوفیه

سوال :( ۵۷۴) سماع المزامیر(ګانی اوریدل) باره کې زماعقیده داده چه دفقه دعالمانو اود محدثینوپه نزدقطعاً حرام دی. عوامودپاره ددی اوریدل ګناه اوموجب دفسق اوفجوردی- متقدمین حضرات صوفیائې کرام ددی ډلی باره کې دچانه چه سماع المزامیرنقلِ متواترسره ثابت دی.اودهغوی هستی چه ډیری لوئې لوئې وی اواکابرینونه مونږاوریدلی دی چه هغوی لوئې لوئې خلق وه، ددی فعل باره کې ګوم چه دفقهاؤمحدیثینوخلاف دی. څه عقیده مونږ له لرل پکاردی آیاداسی کاملین ددی حکم نه مستثنیٰ ګنړل پکاردی یامعاذالله هغوی لره هم دعاموخلقوپه فهرست کې داخلول پکاردی؟ که چرته دفقهاؤمحدیثینواوصوفیاء کرامو مذهبونه دسماع مطلق یاسماع بالمزامیرباره کې چه دهغوی څه مشوری وی هغی سره هم مونږ خبرکړی نوډیره به ښه وی؟

جواب : دجمهورعلماء محدیثینواوفقهاؤاوصوفیاؤهم دغه مذهب دی کوم چه سائل نقل کړیدی څوخاص ځایونه تری مستثنیٰ دی بلکه طبل غزاه اوطبل سحورومثلهمابلکه فقهاؤدمطلق سماع اجازت هم نه دی ورکړی البته بعض صوفیانوپکې دغه توسیع کړیده



کومه چه سائل نقل کړیده اوس په هغه بعضوکې که هغه مقدس هستیانی هم داخل وی دکوموذکرچه سائل کړیدی یانه وی داخل - ورومبی صورت کې عذردهغوی یاغلبه دحال ده په درجه دخروج التکلیف یااجتهاداوقیاس علی مواضع الاستشاء دی - کما فی الدرالمختار،فلوللتنبه فلا باس به کمااذا ضرب فی ثلثة اوقات لتذکیر ثلث نفخات الصور الخ، وفی ردالمحتار ، وهٰذا یفیدان آلة اللهولیست محرمة لعینهابل لقصد اللهو الیٰ قوله وفیه دلیل لساداتنا الصوفیة الخ (ج۵ ، صـ ۳۴۳) اودویم باندی تواترنسبت الیهم نه شی منلی کیدی .بلکه دهغوی تقدس به ثابت بالتواتراودافعل منافی دتقدس کیدل بالدلیل به منواوددی نه به نفی کوؤ .اودغیرمقدس عوامودفعل تاویل ضروری نه دی خصوصاً هغه عوام چه په هغوی کې دقبیح لغیره کیدوپه تقدیرباندی علت دتحریم هم متحقق دی دهغوی فعل ته به یقیناً فسق وایو .ولعل ماحررته هومصداق ماقل ودل والحمدالله عزوجل ۹ذی قعده/ ۱۳۴۳ھ / تتمه خامسه /صـ ۳۷۲]

## جواز اطلاق لفظ خدائی برحق تعالیٰ

سوال :( ۵۷۵) بسم الله الرحمٰن الرحیم: الحمدالله وکفٰی وسلام علی عباده الذین اصطفیٰ ،ونستر شدکم ایهاالعلماء بکتاب ربنافعلّمونا علمکم الله اجرکم الله ، قال الله فی القران المجید ولله الاسماء الحسنیٰ فادعوه بها وذروالذین یلحدون فی اسمائه سیجزون ماکانوا یعملون (ای عراف جزو۹ رکوع ۲۲) ای یمیلون فی شانها عن الحق الی الباطل امابان یسموه بمایوهم معنی فاسداً قاله ابوالسعود، **الوجه الثانی**:- وهوقول اهل المعانی ان الا لحاد فی اسماء الله تعالیٰ هوتسمیة بمالم یسمه به نفسه ولم یردفیه نص من کتاب ولاسنة وان اسماء الله تعالیٰ کلها توقیفیة کماتقدم فلایجوزفیهاغیرماوردفی الشرع بل ندع باسمائه التی وردت فی الکتاب والسنة علیٰ وجه التعظیم اه خازن وفتح البیان وترکوا تسمیة الذین یمیلون علی الحق ، والصواب فیها یتسمونه بغیرالاسماء الحسنیٰ وذٰلك ان یسموه بما لایجوز علیه وان یقوله ایاسخی یارقیق لانه لم یسم نفسه بذلك، مملوك، وقال اهل المعانی الا لحادفی اسماء الله تعالیٰ تسمیة بمالم یسم به لم ینطق به کتاب الله ولاسنة رسول الله ﷺ وجملة ان اسماء الله تعالیٰ علی التوقیف فانه یسمی جواداولایسمی سخیا وان کان فی معنی الجواد ویسمی رحیما رفیقاً ویسمی عالماً ولایسمی عاقلاً ،وقال الله تعالیٰ یخادعون الله

وهوخادعهم وقال عزمن قائل ومكروا ومكرالله ولايقال فى الدعاء يامخادع يامكاربل يدعى باسماء الله التى وردبها التوقيف على وجه التعظيم فيقال ياالله يارحمٰن يارحيم ياعزيزياكريم نحوه ذلك معالم التنزيل وجمل حاشيه جلالين، اماقوله فادعوه بهاففيه دليل على ان الانسان لايجوز ان يدعوا ربه الابتلك الاسماء الحسنىٰ بعدان عرف معانيها اه قاله النيساپورى رحمه الله فى تفسيره ۱۲ المسئلة الرابع ،قوله تعالىٰ ولله الاسماء الحسنىٰ فادعوه بها يدل على انه تعالىٰ حصلت له اسماء حسنة وانه يجب على الانسان ان يدعوالله بهاوهذا يدل على ان اسماء الله توقيفية لا الاصطلاحية ممايؤكد هٰذا انه يجوز ان يقال ياجواد ولايجوز ان يقال ياسخى ولا ان يقال ياعاقل ياطيب يافقيه وذلك يدل ان اسماء الله تعالىٰ توقيفية لااصطلاحية ۱۲ تفسير كبير ، روح البيان ،فاطلاق لفظ (خدائى وپروردگار) ونحوه على الله تعالىٰ ودعائه بها جائزام لا ، ومامعنى قول المفسرين اسماء الله تعالىٰ توقيفية لااصطلاحية فلايجوزفيها غيرماوردفى الكتاب والسنة ، بينواتوجروا؟

**جواب** : من الاسماء التوفيقية علم ومنها القاب واوصاف وترجمة اللفظ بمنزلة فالاسماء العجمية ترجمة تلك الالقاب والاوصاف ولذا انعقد الاجماع على اطلاقهانعم لايجوز ترجمة العلم فالله علم والباقى القاب واوصاف بخلاف المرادف العربى للاسماء العربية لانها لاضرورة الى اطلاقها فلايوذن فيها اما العجم فيحتاجون الى الترجمة للسهولة فى الفهم هذا ماعندى ولعل عندغيرى ماهواحسن من هذا[ذى الحجه / ۱۳۴۳ھ / تتمه خامسه / ص ۳۷۳]

## بيان فرق دربيان انحناء للمخلوق وتقبيل يد

**سوال** :( ۵۷۶) مخلوق ته دتهيتيدونه منع كړى شويدى اودلاسواوخپوښكلولواجازت ورکړى شويدى حالانكه دواړه فرددى دتعظيم وجه دفرق څه ده؟

**جواب** : ورومبى دتقبيل تعظيم كيدل نه منوبلكه داتبرك دي يا انعام .اودادواړه مستلزم دتعظيم نه دى دزيتون ونى ته مباركه وئيلى شويده حالانكه معظم نه ده دميلمه يادقوم دكريم اكرام ماموربه دى كوم چه په خپل اطلاق سره كافرته هم شامل دى كوم چه معظم نه دى دويم داكه چرته تعظيم هم شى نومطلق تعظيم منهى عنه نه دى بلكه هغه تعظيم منهى عنه دى كوم چه شارع دمعظم عبارت تجويزكړيدى لكه سجودلله چه دالله دعبادت يوه طريقه يې گرځولى ده اودغه شان انحناءً لله يعنى ركوع اوقيام الله،بس دافعال يې دغيرحق تعظيم



دپاره ناجائزوگرځول اگرچه په قصددعبادت نه وى ځكه چه صورت دعبادت دى په خلاف دتقبيل چه په ديكې هيڅ يوفرددمقبل عبادت نه دى ځكه چه تقبيل دمعبودحق محال دى.نوددى وقوع دسرنه ممكن نه ده اودغيرمعبودڅه تقبيل كه چرته په طريقى ددياانت اوعبادت وى لكه تقبيل دحجراسوديا تقبيل دقران -نوداد مقبّل عبادت نه دى بلكه تقبيل غيرالمعبودللمعبوددى نودمخلوق په تقبيل كې دعبادت صورت رانغى بس په دى وجه دقيام ركوع اوسجدللمخلوق نه نهى كړى شويده اودمخلوق دتقبيل ولوللتعظيم اجازت يې وكړواواوريدل دپاره دراتلونكى الى وقت قيامه سره ( چه حقيقت ددى موافقت فى فعله دى دكوم بيناددمخالفت فى الفعل چه عرفاً ترك ادب كيدل دى وذالك الفعل كون القادم على حالة غيرمستقرة ) دى اشكال ونه كړيشى ځكه چه دى قيدسره دهغى هم څه فرددعبادت نشته البته بغيرددى قيدنه عبادت دى. په دى وجه قيام فى الصلوة كې داقيديقيناً منفى دى ددى اجازت غيرالله دپاره نشته لكه قيام داعاجموكې دامعمول وه [۲۳ذى الحجه / ۱۳۴۳ھ / تتمه خامسه / ۳۷۴]

## جواب شبه برقول موسى عليه السلام رب ارنى الخ

**سوال** :( ۵۷۷) دحضرت موسىٰ عليه السلام قول رب ارنى انظراليك متعلق داسول پيداشوچه حضرت عليه السلام سوال ولى كړى وه حالانكه كلمه ربه سره هرقسم اطمينان كيده شارح تعرف داجواب كړيدى چه كلمه ربه سره بى خوده شودمقام غيبت نه يې داسوال كړيدى گوياچه دغلبه حال تاويل كړيدى كنى دمقدوردناقابليت مسئله په هغه باندى ښكاره شوى وه اوس حضرت دخپل مذاق مطابق جواب راكوى يادغه جواب كافى دى كوم چه دابراهيم عليه السلام دسوال رب ارنى كيف تحى الموتىٰ كې وركړى شويدى،

**جواب** : حصول داطمينان خومبنى ددى مطلب گرځول بى دليله دى اونه دغلبه حال دتاويل څه ضرورت شته بلكه كلام سره يې ابنساط وشوابنساط سره يې شوق پيداشواوشوق سبب ددى طلب شو- اودتاويل ضرورت طرفته كوم ته چه دى قول يې اشاره كړيده چه دمقدوردقابليت مسئله په هغه باندى ښكاره شوى وه.كيدپشى مراد ددى نه داوى چه ممكن دپاره درويت امتناع هغه ته معلومه وه كه چرته دغه مراددى نوسوال دادى چه امتناع عقلى ده كه شرعى- كه چرته داووائې چه عقلى ده نونه منوبلكه باطل ده ځكه چه اخرت كې رويت ثابت دى اوامتناع عقلى اختلاف دموطن سره نه مرتفع كيږى كه چرته شرعى ورته اووائې نوددى علم دورودپه شرع باندى

موقوف دی موسیٰ باندی دغه وخته پوری دلیل شرعی نه وه راغلی په دی وجه سوال جائزوه باقی داچه په جواب کې دلیل شرعی یعنی لن ترانی کافی وه دتعلیق باستقرارالجبل څه ضرورت وه زماپه تفسیرکې ددی جواب موجوددی [تتمه خامسه/ص ۳۹۲]

ایضاً

سوال :( ۵۷۸) یوسوال می تیرشوی خط کې دموسیٰ علیه السلام ددرخواست درویت باره کې کړی وه دهغی شافی اوزړه راپوری جواب دحضرت طرفنه راغلی وه کوم چه په نسبت دنوروجواب ورکوونکوغوره وه – دکتابونودمطالع نه معلومه شوه چه بعینه دغه سوال شیخ عبدالوهاب شعرانی دخپل شیخ سیدعلی خواص نه کړی وه اودشیخ اکبرنه هم چاکړیدی وه جواب اوسوال دادی – سالت رضی الله تعالیٰ عن قوله تعالیٰ عن موسیٰ قال رب ارنی انظر الیك قال لن ترانی ، کیف سال الرویة فی الدنیا ورسول الله ﷺ یقول لن یراحدربه حتی یموت فهل تم مقام فی الرسالة یطلب الرویة فی الدنیاام لا واذالم یطلبها فهل قوله لن یراحد ربه نفی عام اوخاص ، فقال رضی الله عنه قدسئل الشیخ محی الدین رحمه الله عن مثل ذلك فقال هذا لا موسیٰ مارأی ربه حتی خرصعقامیتاً فراه فی صعقه قلت موتاقال موتا کمااخیربذلك علیه السلام حین اجتمع به من طریق الکشف الروحانی- دخط کشیده عبارت څه مطلب دی اوایاداصحیح دی ؟

جواب : مطلب دادی چه اگرچه نفی درویت فی الحیوة الدیناکومه چه حدیث کې رغلیده عام ده ددی خلاف چرته هم نه کیږی خودرسالت پ مقاماتوکې یومقام داسی دی ( اگرچه هغه بعض رسولانوته ورکولی کیږی) چه په هغی کې درویت تقاضاکیږی ( نه بالمعنی المنفی فی الحدیث بلکه په دی طریقی باندی چه کوم ددی شرطونه دی هغه شرطونوسره درویت طلب کیږی ) په دی وجه موسیٰ علیه السلام هم دی شرط سره ولیده کوم چه حدیث کې ذکرشویدی یعنی پس دمرګ نه ( نوهغه په ژوندددنیاکې اونه شو) اوداصعقه دمرګ وه اودی لره هغه په خپله دموسیٰ علیه السلام نه روایت کوی، هرکله چه هغه سره یې روحانی اوکشفی ملاقات شوی وه داخودعبارت حل دی باقی داچه داصحیح دی یانه قران خوددی نه چپ دی اودخه شرعی قاعدی خلاف نه دی خوکشف حجت قطعیه نه دی- په دی وجه دواړه احتماله شته صحت هم غلط هم [ تتمه خامسه/ص۳۹۳]



## رداء کبرائی مانع ازرویت ذات حق نسیت

سوال :( ۵۷۹) عالمان داهل السنت والجماعت اودجناب په یووعظ کې می لیدلی وه چه هلته به هم رویت دپاره رادء کبرائی حائل کیږی کومه چه پرده ده دمانع عن الرویة للذات، محقیقن معتزله هم دغه وائې اوس زمونږ دطرف نه څه جواب وی ؟

جواب : رداء کبرائی مانع عن روية الذات په اهل سنت کې چاوئیلی وه داخودمعتزلومذهب دی اهل سنت دی رداء ته مانع ادراك کنه للذات وائې نه مانع عن الروية– وشتان بين الروية وادراك الکنه فخن نری الشمس ولاندرك کنهه- [۲۸جمادی الاولیٰ/ ۱۳۴۴ھ/ تتمه خامسه/ص ۳۹۴]

## نه بودن تعطل صفات مبنی تجددامثال

سوال :( ۵۸۰) دامثالودتجددبنیاددکشفی کیدونه علاوه په دی باندی دی چه تعطل دصفاتوددی په نه منلولازم راځی شبه مخکې دوجودکائنات نه به دتعطل څه جواب کوی الاداچه دقدم بالغیرقائل وی بل داچه قیامت کبریٰ کې چه کله هرشی فانی شی نوددی به څه تاویل وی؟

جواب : لزوم دتعطل بنیادګرځول ددی قول ددی هیڅ دلیل نشته که چرته چاداسی وئیلی دی یامحض غلط دی یاموؤل دی- فارتفعت الاشکالات کلها ،دادتعطل صفاتومحذور خوفلاسفو منتسبين الی الاسلام دقدم داثبات دپاره اختراع کړیده کوم چه بالکل باطل دی [ ۱۷ صفر/ ۱۳۴۴ھ/ تتمه خامسه/ص ۳۹۴]

## دملت بیضاء دشیرازه بندی په خاطرخپل اختلافات ختمول

سوال :( ۵۸۱) دصدرمجلس داستقبالیی په حیثیت سره چه کومه خطبه دصدارت ماهغه وخت وئیلی وه- دعلماء کراموپه سرخی سره چه کوم مضمون ماپه هغی کې لیکلی دی غواړم چه حضرت خاص باندی هغه وګوری اوماته خبرراکړی چه زمارائی کومه حده پوری صحیح ده ؟

جواب : ډیرضروری دی خولږتفصیل غواړی یعنی په کومه عقایدوکې چه شرعاً ګنجائش دی په هغی کې نوروسره مطلق تعرفی مه کوی لکه حنفی اوشافعی اختلاف اوپه کوموکې چه ګنجائش نشته لکه دشیعه ګانو اختلاف – دیکې خوچپ والی جائزنه دی خصوصاً چه کله سنی خلق هلته روان شی یاسنی خلق هلته څوك بوزی دغه وخت بیاتعرض ضروری دی

خوشفقت محبت خیرخواهی اونرمی سره- لکه څنګه چه خپل ځوان ځوی چه مریض وی بدپرهیزی کړی په کومه طریقه چه هغه دبدپرهیزی کې نه بدولی بس دغه شان طرز پکاردی هسی نه چه خپله کې دشمنی پیداشی – اونورو داسلام مخالفینوپه مقابله کې کمزوری نه شو- نوټ:- خلاصه دمضمون دسرخی چه کومه سوال کې ذکرشویده زمامقصدصرف دادی چه دملت بیضاء دسلسلی قائم ساتلوپه خاطرخپل اختلاف ختم کړواومسلمانان ددی خطری نه بچ کړوکوم چه په موجوده کشمکش په صورت کې پیش کیدل ناګزیروی [النور شوال/ ۱۳۵۸هـ/ صـ ۸]

## جواب شبه تناقض دردوقول ابن همام

**سوال** :( ۵۸۲) شیخ ابن اهمام په فتح کې بحث تسمیه فی ابتداء الوضوء کې «لا» راوړی دی اودایې فرمائیلی دی چه لنفی الکمال مجازولنفی الاصل حقیقة ،اوبحث قراءت فاتحه کې «لا» دنفی کمال [۱]اونفی اصل کې مشترك فرمائیلی ده دواړوکلامونوکې تناقض دی،

**جواب** : تناقض باره کې که چرته فتح [۲]کې داسی وی صحیح خبره خوداده چه مقصداصلی دیومدعاتوجیه کیږی- یووخت یوه طریقه ذهن کې راشی بل وخت بله طریقه – اوداسی په ډیروتصنیفاتوکې شائع شویدی – خوطالب علم داجواب ولی خوښ کړو- په دی وجه دویم جواب داکیدلی شی چه دحقیقت اومجازفرق په اعتبارحقیقت لغویه دی – اواشتراك په اعتباردحقیقت شرعیه دی یعنی په خپله نفی کمال دپاره په نصوصوکې دومره ډیره راغلی ده چه ګویاهغه هم په اصطلاح دشرعی کې په شان دحقیقت شو- بس دواړه حکمونه په مختلفواعتباراتوسره صحیح دی [۳ربیع الاول/ ۱۳۴۴هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۴۰۱]

---

[۱]-سائل دفتح القدیرپه عبارت باندی نه دی پوه شوی فی الفتح وفیه انه مشترك الدالالة لان النفی لایرد الاعلی النسب لا نفس المفرد والخبر الذی هومتعلق الجارمحذوف فیمکن تقدیره صحیحة فیوافق رایه اوکاملة فیخالفه، وفیه نظرلان متعلق المجرورالواقع خبراً استقرارعام فالحاصل لاصلوٰة کائنة وعدم الوجود شرعاً هوعدم الصحة اه – ابن همام فیه نظرسره اشتراك ردفرمائیلی دی نه داچه دهغی قائل شویدی ۱۲ لطف رسول-

[۲]-داقیدیې ځکه ولګولوچه مجیب دفتح عبارت نه دی کتلی ۱۲ منه ختم



## حکم عدم استحضار نیت ثواب درعمل

**سوال** :( ۵۸۳) عرض دادی چه حضرت مونږه ډیرکارونه کوو په هغی کې هیڅ نیت هم نه وی صرف دکاراراده وی آیاپه هغی کې به ثواب وی یانه نه دثواب دنیت خیال وی که چرته نه وی نوخیال ساتلودپاره څه تدبیرکول پکاردی-

**جواب** : اګرچه جزئیاً اراده دثواب نه وی مګرکلیّاً خووی هغه کافی ده دویم مراد دثواب په نیت دعمل باندی دی مع عدم ارادة الدنیا- اګرچه هغی سره دثواب بالاستقلال اراده نه وی دانماالاعمال بالنیات هم دغه معنی ده البته که چرته دعمل نیت هم نه وی لکه په باران کې بدن لوندشویاغوپی وهلوسره لوندشو- نواودس وشوخوثواب یې ونه شو اوکه چرته قصداً یې اودس وکړواګرچه دثواب په نیت یې نه دی کړی خوشرط دادی چه ددنیاپه څه غرض یې نه دی کړی نوثواب یې کیږی [۱۲رجب/ ۱۳۴۴هـ/ تتمه خامسه/ صـ ۴۲۲]

## دوعدی پوره کولوتحقیق

**سوال** :( ۵۸۴) دوعدی پوره کولوباره کې راشبه پیداشویده چه آیاداواجب ده که مستحب – قران شریف اواحادیثوکې یې ډیرتاکیددی یوځای کې اوفوابالعهدان العهدکان مسئولا ،یوځای کې کبرامقتاعندالله ان تقولوامالاتفعلون ،راغلیدی چرته اوفوا بالعقوددی اودغه شان په احادیثوکې دوعدی دمخالفت ډیرسخت مذمت رغلیدی حتیٰ چه ایت المنافقین ثلث اذاحدث کذب واذاوعداخلف الحدیث موجوددی خوامام نووی اذکارصـ ۱۳۹ کې لیکی وقداجمعاالعلماء علیٰ ان من وعدانساناشیئالیس بمنهی عنه فینبغی ان یفی بوعده وهل ذلك واجب ام مستحب فیه خلاف بینهم ذهب الشافعی رحمه الله وابوحنیفة رحمه الله والجمهورالی انه مستحب فلوترکه فاته الفضل وارتکب المکروه کراهة تنزیهیة شدیدة ولاکن لایاثم وذهب جماعة الی انه واجب قال الامام ابوبکرالعربی المالکی رحمه الله رجل من ذهب الی هذا المذهب عمربن عبدالعزیزاه بقدالضرورة، دی نه معلومه شوه چه دجمهوراودامام ابوحنیفه رحمه الله اوامام شافعی رحمه الله په نزدوعدی مخالفت کولوسره نه ګنهګاریږی بیادایت ان العهدکان مسئولاڅه مطلب دی اوایة المنافق څه رنګه خلاف وعده کیدیشی ، بینواتوجروا-

**جواب** : کوم حضرات چه دامستحب ګڼړی هغوی موهمه دوجوب په هغه عهد وعقود باندی حمل کوی چه حقوق الهیه وی یاهغه حقوق العبادوی دکوم دعوض چه بل چاالتزام کړیدی نودعاقدینوحق بدلین سره متعلق شویعنی مبادلات یاهغه حقوق العباد دکوم نقصان سره چه دبل چانقصان وی یعنی دجنګ اودصلح معاملات اودایت کبرمقتامحمل دعویٰ دعمل اوکذب عندالامتحان دی اودحدیث اذاوعداخلف محمل نیت دی نه پوره کولودوقت الوعددی- واللہ اعلم [یوم سه شنبه / ۷شوال / ۱۳۴۴ھ / تتمه خامسه / ص ۴۲۳]

## تحقیق متعلق رویت اسم محمد ﷺ درافق اسمان

**سوال** :( ۵۸۵) حضرت مخدومناومعظمناومقتدانامذظله العالی، پس دسلام مسنون نه عرض دی په ۲ فروری په کال د ۱۹۲۶م چه دهغی دوه میاشتی اوشپږورځی اوشوی زه په آله بادکې اووم – هلته داخبره مشهوره شوه چه کلی څه خلقواودښارځه خلقودمانښام نه وروستوپه اسمان باندی مغرب طرفته لفظ((محمد)) لیکلی شوی اولیدو، داخبردومره مشهورشوچه اخبارواوپه پرچوکې شائع کړوماته ددی خبردصحیح کیدوخونه پوره طورباندی یقین وشواونه می قطعاً په زړه کې انکاروه ځکه چه دزمانی چه کوم حالت دی هغه ښکاره دی نن څلورمه پنځه ورځی وشوی دستنامقام نه یوسړی راغی هغه په خپله ماته ددی واقعی تذکره داسی صراحت سره وکړه چه دغه برنی ذکرشوی تاریخ باندی دنمرپریوتونه وروستویونیغی خط پرقیدونکی ډیرتیزی سره دبجلی په شان ښکاره شو- هغی نه وروستوپه هغی کې حرکت پیداشودی حرکت نه مخکې میم دی نه وروستوح دی نه وروستومیم دی نه وروستوددال لفظ پیداشو- اوپه عربی خط کې د((محمد)) ﷺ پوره نوم مبارک منقش شوتقریباً لس پنځلس منټه داصورت قائم وه – مخګوان، ستنا، جبلپور، کټنی، مړواره وغیره ځایونوکې هندوانوعیسایانو، دنمرعبادت کوونکو غرض دهرقوم خلقو دومره کثرت سره ولیدوچه ددی نه هیڅاته هم انکارنشته لهذا امیدواریم چه دی معامله کې حضورته چه څه تحقیق وی هغی باندی خبرداری راکړی چه زړه می مطمئن شی- اودانورخلق پری هم خبرکړم- چونکه داواقع یوډیره عظیم الشان اوبالکل نوی ده په دی وجه خلق دخپل خپل خیال موافق په دی کې خبری کوی، خادم محمدعمرازچائل ضلع آله اباد-

**جواب** : شعر***بشری فقد انجزا الاقبال ماوعدا **** وکوکب المنجدموافق العلیٰ صعدا



معنی باندی دځه دلیل شرعی نه خوثابت نه دی- په دی وجه یوخاص مدلول باندی استدلال جازم نه شی کیدلی- لقوله تعالیٰ ولاتقف مالیس لك به علم الایة- خودقرائنواواشاراتوسره کوم چه په نصوصوکې راغلیدی ددی دلالت دعلوشان ورفعت مکان حالایامالا پرمظنون ضروری دی بعض نصوص مذکوره فی المواهب نشرالطیب نه نقل کیږی (۱) حاکم په خپل صحیح کې روایت کړیدی چه حضرت ادم ﷺ دمحمد ﷺ نوم مبارك په عرش باندی لیکلی شوی ولیدواللہ رب العزت حضرت ادم ﷺ ته اوفرمائیل چه که چرته محمد ﷺ نه وی نومابه ته نه وی پیدا کړی (۲) حضرت عمربن الخطاب ﷺ نه روایت دی چه رسول الله ﷺ اوفرمائیل چه آدم ﷺ نه خطایې وشوه هغوی دالله په دربارکې عرض وکړوچه ای زماپروردیګاره زه تاته دمحمد ﷺ په واسطه درخواست کوم چه مامعاف کړه- بس الله رب العزت اوفرمائیل چه ای ادام ﷺ تامحمد ﷺ څنګه اوپیژندوحالانکه تراوسه خوماهغه پیدا کړی هم نه دی عرض یې وکړوچه ای ربه ماداسی اوپیژندوچه هرکله تازه په خپل لاس پیدا کړم اوخپل (شرف ورکړی شوی) روح دی په ماکې پوك وهونوماچه سراوچت کړونوپه عرش باندی دالیکلی شوی وه، لااله الاالله محمدرسول الله اخرالحدیث، روایت کړیدی دابیهقی په خپلودلائلوکې دحضرت عبدالرحمٰن بن زیدبن اسلم په روایت اووی وئیل چه دی سره عبدالرحمٰن متفرددی اوروایت کړیدی داحاکم اووددی تصریح یې کړیدی (دویم فصل) اوداسمان فضاء اګرچه په درجه کې دعرش برابرنه ده خوپه اوچتوالی کې یوبل سره متشارك دی نودی فضاکې ښکاره کیدل دحضور ﷺ دنوم مبارك دلائل مذکوره کې که چرته مماثل نه وی نومتقارب ضروری دی اووددی نه اخف آثارمخالفینوپوری هم په دلالت کې کافی ګڼړلی دی په دی وجه نشرالطیب کې دمواهب نه په روایت بیهقی اوابونعیم دحضرت حسان بن ثابت ﷺ نه نقل کړیدی - چه دحضرت ﷺ دپیدائش په شپه دسحرنه یویهودی چغی شروع کړی خلقواووئیل چه په تاځه دی ویل چه داحمد ﷺ هغه ستوری نن شپه راختی دی په کوم ساعت چه حضرت ﷺ پیداکیدونکی وه (شپږم فصل) دغه شان دبعض واقعاتودحضرت ﷺ ددشمنانوفنائی اوغورزیدوطرفته اشاره ټولوموافقینواومخالفینوګڼړلی ده.لکه دکسریٰ په محلاتوکې زلزله اودځوارلسوبنګلوغورزیدل اودبحیره طبریه په یوځل وچیدل اودفارس آتش کده مړه کیدل – کمارواه البیهقی وابونعیم والخرائطی وابن عساکر کذافی المواهب – دروس اودفارس دسلطنت ختمیدوطرفته اشاره یې ګڼړلی ده (شپږم فصل

نشرالطیب، بس دااصول په غالب ګمان سره دادی چه دااشاره وی دحضوراقدس ﷺ ددین دښکاره کیدواوچتوالی طرفته- اوغالبه دغه ده چه مقصوددی نشان نه دحضور ﷺ نوم مبارك دی اودی صورت کې په ځای داسمانی نوم احمد ﷺ دزمکی نوم محمد ﷺ (کماوردفی الحدیث، ښکاره کیدل دعلوفی الارض طرفته اشاره ده اواحتمال مرجوح داهم دی چه ددی نه دامام مهدی ﷺ نوم مرادوی کمافی الحدیث یواطی اسم والله اعلم باسراره ومااوتیتم من العلم الاقلیلا، ۱۱شوال/ ۱۳۴۵هـ.

## تصدیق مزیدوتوثیق اکیدواقعه مذکوره سوال

## بالازخط مولوی حکیم محمدمصطفیٰ صاحب

بسم الله الرحمٰن الرحیم

بعدحمدوصلوٰة واحقرمحمدمصطفیٰ بجنوری میرتهه محله کرم علی : عرض کوی چه فروری کال ۱۹۲۷هـ م کې داخبرپه اخبارکې شائع شوچه مختلفوځایونوباندی دمانښام نه وروستوپه اسمان باندی دحضور ﷺ نوم مبارك ډیرپه صفاحروفوکې ولیدی شو- اوتولواخباراتوکې په دی شان شائع شوچه په یووخت کې یوشان طریقی سره داواقعه ولیدی شو- داواقعه په ۸ فروری ۱۹۲۸ مطابق ۵ شعبان ۱۳۴۵هـ پس دمانښام ده- تولواخبارونوتقریباً متفق اللفظ روایت کړیده (ددی اخباراتونوم اونمبراوپتی نه وروستولیکلی شی دلته مونږهغه تحریرشائع کوو. کوم چه مونږته ډیری معتبری ذریعی سره رارسیدلی دی بیان دهغی دادی چه زمایودوست چه زه یې ډډیری مودی نه پیژنم اوهغه سره می خط اوکتابت کیږی په خپله دخپلوسترګولیدلی شوی واقعه ماته ولیکله دهغی په جواب کې ماولیکل چه داواقعه داسی نه ده چه صرف تالیدلی ده اسمانی شهادت دی دابه په سوونوسړوهندوانواو مسلمانانولیدلی وی مهربانی وکړی څومره کسانولیدونکی چه تاته معلوم وی دهغوی نه دستخط اودګوتی نخښه ولګوه اودلته راولیږه نوهغه دپنځه څلویښت کسانوچه چالیدلی وه تصدیق سره دنوم پته دپلارنوم اودځای نوم وغیره سره راولیږلوهغه تولوکتونکوته ښایوددی مخلص دوست نوم اوپته داده ،غلام مرتضیٰ بن محمدعلی صاحب مستاجرموضع مرهټی تحصیل دیوری ګورنمنټ بهوپال ) داصاحب ډیردیندار اوذاکرشاغل سړی دی [illegible] ارونونومونه ددی په اخرکې لیکو محمدمصطفیٰ مورخه ۱۵شوال/ ۱۳۴۹هـ/ ۱۸ افریل/



۱۹۲۷م/ روزدوشنبه ،خط نقل : واقعه ۱۵شوال ۱۳۴۵هـ/ یوم سه شنبه یعنی دپنځم ورځ ۸فروی پس دمانښام نه مونږه په ځنګل کلی پراسیاپرګندجتهاری تحصیل دیوری ګورنمنټ بهوپال کې داواقعه ولیده- مغرب طرفته کوم ځای چه یوځلیدونکی ستوری راخیژی دغی ستوری سره نزدی یوډیرروښانه ستوری مات شواودغه ستوری نه لږلری یاشمال طرفته غائب شوکوم ځای چه داروښانه ستوری مات شوی وه اوکوم ځای چه غائب شوی وه هلته وړومبی یوروښانه کرخه جوړه شوه دمارپه شان بیاورو وروهغه کرخه غټیده نودهغی نوم مبارك (محمد) ﷺ تقریباً ددغه صورت کوم چه ما جوړکړیدی جوړشو. هغه ډیرلوي وه په کاغذکې وړوکې جوړشویدی اودمحمد ﷺ دمیم نه یوه ډیره نرۍ کرخه هغه ځای پوری لاړه کوم ځای چه ستوری مات شوی وه تقریباً نیمه ګهنټه یعنی دیرشومنټوپوری دانوم مبارك قائم وه بیاکمیدوکمیدونوغائب شو، اوکه موحضراتو چه داواقعه دښکاره کیدودنوم دحضور ﷺ لیدلی وه هغه دی لاندینی نقشه کې خپل تصدیقی دستخط وکړی دی دپاره چه نوروځایونوته هم داخبرورکړوفقط- المرقوم یکم ماه رمضان المبارك/ ۱۳۴۵هـ یوم یکشنبه راقم غلام مرتضی مستاجرکلی مرهټی تحصیل دیوری ګورنمنټ بهوپال، دی نه وروستونقشه وه په هغی کې دلیدونکونوم دپلارنوم دکلی نوم اودستخط تصدیق وغیره لیکلی شوی وه اختصاردپاره په ځای دنقشی فهرست مومسلسل عبارت کې ولیکلو. هغه فهرست دادی (مدیر)

[۱]غلام مرتضیٰ ولدمحمدعلی مستاجرموضع مرهټی تحصیل دیوری ،نمبردار-

[۲]نذرمحمدولدشیخ ننهی پټواری موضع پرتاب ګړهـ - دستخط هندی کې

[۳] سیدناظم حسین ولدسیدشاه فداحسین صاحب پرتاب ګړهـ تحصیل دیوری-

[۴]صبیح الدین ولدمسیح الدین صدیقی موضع مرهټی تحصیل دیوری – دستخط طغریٰ کې

[۵] محمدمصطفیٰ ولدغلام مرتضیٰ شیخ صدیقی- موضع مرهټی تحصیل دیوری ،بهوپال-

[۶] سعیدمحمدولد نظرمحمد موضع پرتاب ګړه تحصیل دیوری بهوپال

[۷] مظفرعلی پنشنزواصل باقی نویس ولداصغرعلی مرهټی تحصیل دیوری بهوپال-

[۸] محمدزمان خان صاحب ولددهومن خان، پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال – دستخط په انګریزی-

[۹] حسن یارخان ولدمحمدیارخان ناکیدارسائرپرتاب ګړهـ دیوری بهوپال-

[۱۰] پنډت رګهونندن پرشادولدجودهیاپرشادنائب مدرس مدرسه پرتاب ګړهـ مرهټی دیوری بهوپال

[۱۱] کنچهیدی لعل ولد چهتکی قوم بقال ،مرتهی دیوری بهوپال ( دستخط په ناګری کې)
[۱۲] عبدالعلیم ولد عبدالکریم پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال-
[۱۳] کنچهیدی لعل ولدراتهیا قوم کتوار ،مرتهی دیوری، بهوپال ( نشان دګوتی )
[۱۴] محمدبشیرولدمحمداسماعیل طالب علم درجه ششم پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال-
[۱۵] نهتوولدسنګهـ چوکیدارموضع پرتاب ګړهـ مرهتی دیوری علاقه بهوپال ( دستخط هندی)
[۱۶] احسان علی صاحب ولدیٰسین علی صاحب سائرمتعینه پرتاب ګړهـ دیوری علاقه بهوپال-
[۱۷] جګت عبدالحمیدخان صاحب ولد علی دادخان مارسټ کاره متعینه پرتاب ګړهـ -
[۱۸] جګت سنګهـ ولـد ګجرام سنګهـ مستاجریعنی نمبردارموضع پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال ( دستخط هندی)
[۱۹] محمداسماعیل ولد شیخ امیرپرتاب ګړهـ دیوری بهوپال [ نشان دګوتی )
[۲۰] سیدحامدحسین صاحب ولدسیدشاه فداحسین صاحب کاشت کارپرتاب ګړهـ دیوری بهوپال-
[۲۱] امراؤولدنندارم قم لوهارمرهتی دیوری بهوپال ( نشان دګوتی )
[۲۲] کاشی ولدبهوراقوم کمهار،مرهتی دیوری بهوپال ( نشان دګوتی )
[۲۳] هیرلعل ولداندرقوم لوهار ،مرهتی دیوری بهوپال ( نشادګوتی )
[۲۴] شیخ کلوولدشیخ امیرپرتاب ګړهـ دیوری بهوپال-
[۲۵] ستیل پرشادولدمیخی قوم بقال مرهتی دیوری بهوپال ( دستخط هندی )
[۲۶] سکندرولدکلاسنګهـ موضع پرتاب ګړهـ تحصیل دیوری بهوپال شهرساګرسی پی علاقه انګریزی – ( نشان دګوتی اودستخط)
[۲۷] منشی احمدحسن صاحب ولدسیدشاه فداحسین صاحب محررانسپکټر سائر دیو لاپو ر سکنه پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال
[۲۸] عبدالشکورولدامام بخش سکنه موضع پرتاب ګړهـ دیوری بهوپال موضع دیوری تحصیل کیلی ضلع ساګر ،علاقه انګریزی –
[۲۹] جمن ولدامام بخش سکنه علاقه انګریزی واردحال پرتاب ګړهـ تحصیل دیوری علاقه بهوپال موضع نبره متصل شهرساګرعلاقه انګریزی ( دستخط هندی)
[۳۰] منورولدپیربخش سکنه موضع پرتاب ګړهـ بهوپال مرهتی دیوری-



[۳۱] محب الله خان ولدعبدالله خان مستاجربیکل پورتحصیل دیوری بهوپال ( دستخط هندی)
[۳۲] شیوبخش صاحب ولدصاحب سنګهـ مستاجرموضع نګپوره تحصیل دیوری بهوپال ( دستخط هندی)
[۳۳] سلیمان خان پوسټ ماسترولدمصاحب خان سکنه جتهاری-
[۳۴] عبدالجبار مدرس اول جتهاری سکنه جتهاری- [
[۳۵] شیخ دهنوولدشیخ کالی کاشتکارجتهاری-
[۳۶] عبدالرحیم خان ولدمصطفیٰ خان کاشتکارجتهاری بریلی –
[۳۷] منشی اکرام الدین ولدمحمدعبدالباقی سکنه بهوپال حال جتهاری-
[۳۸] اسماعیل خان ولدرسول خان مؤذن مسجد جتهاری ( نشان دګوتی )
[۳۹] محمدشکورخان ولدنورخان سکنه جتهاری
[۴۰] شهزادعلی ولداکبرعلی سکنه جتهاری –
[۴۱] زین الدین ولدمنوّ کاشتکار جتهاری-
[۴۲] شیخ جان محمدولدشیخ ابونابیناجتهاری ( نشان دګوتی )
[۴۳] رادی لال بلب بقال سکنه جتهاری ( دستخط هندی)
[۴۴] پیاری لال سنارسکنه جتهاری ( دستخط هندی کې
[۴۵] نرنداپرشادولید منشی ګیاپرشادقوم کائستهـ سکنه چنونتا ،مستقر جاګیر

زه هم ددی خبری تصدیق کوم چه دابرنی مضمون بالکل صحیح دی ماهم په دغه ورځ باندی په خپلوسترګولیدلی دی بلکه دشروع کیدونه ترختمیدوپوری می نبه په غوروکتو- هراکوم چه علامت دانوم د( حضرت ﷺ)خودلی شویدی اوتقریباً یوی ګهنټه پوری حروف په خپله زیاتیدل دهغی نه چه کوم شکل پیداشوی وه.هغه داوه ( محه ) ماپه خپل قرائن علقی سره دا(( محشر)) ولوستلو- اګرچه د( س) نه ښکاره کیدودوجه نه ددی نه بل لفظ هم جوړیدی شوخوبامعنی لفظ ددی نه بهترزماپه ناقص خیال کې نه راتلواوس کتونکی که چرته دبل لفظ بامعنی تصورکولی شی ډیره مناسب ده. دی عاجزدخپل خیال اظهارکړیدی.دی نه چه کومه نتیجه اخستلی کیدیشی هغه دی دپوه خاوندان واخلی فقط [۱۳ مارچ/ ۱۳۲۷ء]
نوټ: که چرته داسی شوی وی نوظاهره خودغه ده چه وروغائب کیدودپاره داسی تغیرات لازم دی خوکه چرته داهئیت مقصددهم وګنړی نودامحسردی سین مهمله سره تحسیربمعنی

الایقاع فی الحسرة- بس دااشاره کیدیشی دی طرفته چه دانشان ستابد خواوی چه په حسرت کې دی واچوی ۱۲ (اخبارات) ددی واقع خبرونه «آئینه» دمیرتواخبار، مورخه ۲۴فروری ۱۹۲۹ء/ کې څه اندازی سره جمع شوی چهاپ شویدی دجبلپوری بنارخبر په حواله دسیټهـ احمدعلی رجب علی جنرل مرجنټ کمانیه گیټ جبلپوری دی اودبریلی په حواله دمنظورحسین اسپیشل ماسټربریلی- اودساگرنه په حواله محمدعباس خان محمدابراهیم خان، مهتاب خان، دفعدارصاحب ،فیاض خان، محمدشکورخان، عبدالحکیم صاحب، محمداسحاق خان، عبدالله ، بل دساگرنه په حواله داوسیدونکودکلی کهوئی اوراحت گړهـ اومیناجنگشن «وموه» اودمختلفوقومونودسکهانواوهندوانو- اورائې پورنه په حواله دنومحمد ،عبدالشکوراستیټ کنوره اوضلع رائی پورسی پی ،اودبهوپال نه په حواله دمحمدلطیف کریم میډیکل افسررائسټن گورنمنټ بهوپال هغه په موټرکې په خپله لاړواوشلوشلومیلوپروی یې تحقیق وکړو- بل دساگرنه یې په حواله دخورشیدعلی صاحب هم نقل کړیدی «مدینه» اخبارکې په ۱۳فروری ۲۷ء په پرچه کې داخبرچهاپ شویدی اوپه ډیرواخبارونوکې دکوموچه نومونه په دی وخت کې محفوظ نه دی داواقعه موجوده تصدیقی مضمون ختم شو- ضمیمه:- تقریباً لس کاله وشول چه یوځای کې دیومهی ښکاره شوی وه دهغی په روستوحصه باندی یوطرفته لااله الا الله اوبل طرفته شان الله نقش شوی وه ددی تفصیلی واقعه په حسن العزیزځلورم جلددمکتوباتوپه حصی کې نمبر ۴۷۲ قومه ۱۲ محرم ۱۳۳۲هـ کې شائع شوی ده په هغی کې دشان الله څه توجیه نه ده ذکرشوی دی وخت کې ذهن کې راځی چه لری نه ده چه دحضور ﷺ لقب وی په دی معنی چه شان په معنی دقصدمصدر یعنی اسم مفعول مقصوددی دحضرت ﷺ مقصوددحق کیدل ثابت دی نوهغه پخوانی واقعه هم ددی نوی واقعی په دی اعتبارسره نمونه وه چه دواړونقشونوکې دبنده دکاریگری هیڅ دخل نشته اوددی مهی واقعی سره یوځای داسی واقع یوی اګی باندی دنوم مبارك نقش دضمیمی په طورپه دغه رساله کې ذکرکړی شویدی - فسبحان الذی اقام الحجج التکوینیة مع الحجج التشریعیة من آیاته علی توحیدذاته رسالته محمد ﷺ مظهرصفاته والله (تتمه خامسه/ص۵۰۸)



## واقعات عجیبه درتصدیق رسالت نبویه

دشوال په میاشت ۴۵هـ کې دیوخط په ذریعه دنوم مبارك محمدمصطفیٰ ﷺ اسمان کې په پرقیدونکی حروفوکې لیکلی شوی معلوم شوی وه کوم چه دی تتمه کې ص۵۰۸ باندی معنون په عنوان دایت ورفعنالك ذکرك ،یوتازه اوشاندار ظهورشائع شویدی اوددغه دووقصویودمهی بله داګی حواله هم دضمیمه په طورذکرده کوم چه ددی نمونه ده چونکه دالاندینی دوه واقعی هم ددقبیلی نه دی لهذا داهم ددی مضمون دویمه ضمیمه جوړوه- (۱) مهاجر دیوبند ۷جون ۲۸ء/ دیومهی بسم الله اورسورة فاتحی ،دنابهـه نه سیدمحمودصاحب افسرانچارج تارګهرنابهـه اطلاع ورکوی چه ضعیف العمرسیدصاحب درګاه پټم نه هلتی یومهی راوړی دهغه په ملاباندی بسم الله اوسورة فاتحه په عربی خط کې لیکلی شوی وه .دنابهه ټول (اوسیدونکی اودنوروطرفونونه په سوونوخلق دهغی کتوته راځی سیدصاحب هغه مهی لره داعلیٰ حضرت شاه افغانستان په خدمت کې پیش کوونکی دی هغه په شمال هندبعض مقاماتواودهلی طرفته هم تشریف اوړی (۲) ایضاً مهاجردیوبند ۱۷اکتوبرکال ۱۹۲۸ء تائمیزآف انډیاپالیکلی چه داتوکالوخبره ده چه په زنجبار (افریقه) کې یوناآشنامهی نیولی شوی وه دهغه په لکی باندی یوطرفته لااله الا الله اوبل طرفته شان الله لیکلی شوی وه هغه یوهندوستانی په ډیرارزان قیمت واخستوخوپه کله داحقیقت ښکاره شوچه ددی مهی په لکی باندی داکلمات قدرتی طورباندی نقش کړی شویدی- نوخلقوکې ددی داخستوشوق پیداشو- په وړومبی ورځ دهغی قیمت دری زره پیش کړی شوپه دویمه ورځ پنځوزروته اورسیده اخردافیصله وشوه دادی محفوظ اوساتلی شی زنجبارګزټ لیکی چه اوس ددغه قسم یوبل مهی ښکارکوونکی نیولی دی هغی لره هغه دبادشاه په خدمت کې دتحفی په طورپیش کړو. بادشاه هغه لره پیش میموریل میوزیم (هغه عجائب ګهر) کوم چه دصلح په یادکې دژوندی ساتلودپاره جوړکړی شوی وه.) کې ددا خلولواراده وکړه ددی مهی په لکی باندی یوطرفته لا اله الا الله اودویم باندی شان الله لیکلی شویدی (تتمه خامسه/ص۲۲۵)

## ثبوت نفخ فی الماء بعدتلاوت ایات قرانیه برای شفاء

سوال :( ۵۸۶) اوبویامریض باندی چه دشفاحاصلودپاره دقران ایتونه چف کولی شی داچف کول جائزدی یانه ، په کوم حدیث کې چه دساه اخستلومماتعت دی دی سره شبه دعدم جوازراځی ،

جواب : ابوداؤدعن ابن عباس رضی الله عنهما قا نهیٰ رسول الله ﷺ ان یتنفس فی الاناء اوینفخ فیه فی شرحه ای لخوف بروزشئ من ریقه فیقع فی الماء وفیه فانه لایخلوا النفخ غالباً من یزاق یستقدرمنه، وفی المشکوٰة عن مسلم قالت ( عائشة ) کان اذا مرض احدمن اهل بیته نفث علیه بالمعوذات وفی الحاشیة عن المرقات فی النهایة النفث بالضم وهوشبیه بالنفخ وهواقل من التفل لان التفل لایکون الاومعه شئی من الریق، دابوداؤدشرح نه معلومه شوه چه نهی عن النفخ تعبدی نه ده بلکه معلل ده تحرزعن وقوع الریق نه ،اوبرکت دپاره چه کوم دم اچوی هلته ددی نه تحرزمقصودنه وی بلکه هغه برداشت کولی شی اودی غرض سره هغه برداشت کول دمسلم دحدیث نه معلومیږی بل دحدیث بسم الله تبرته ارضنابریقة بعضنا نه هم - بل دهغه حدیثونونه هم کوم کې چه دحضور ﷺ دمضمضه اوبوبرکت دپاره اخستلی شوی وي اوبدن اوابوکې څه فرق نشته هرکله چه په یومحل کې بلاکراهت جائزدی په بل محل کې بلاکراهت جائزدی .[۲۹ربیع الثانی/ ۴۷ھ/ تتمه خامسه/ص ۲۵۸]

## جوازواپس گرفتن زربیمه موت بهرطریق که ممکن باشد

سوال :( ۵۸۷) یوسړی دخپلی خوانبی بیمه دمرګ په فنډ کې کړی وه وروستومعلومه شوه چه داجائزنه دی باره کې څه حکم دی ددی بیمی پنځه کاله شویدی تقریباً دولس روپی سالانه ورکولی شی .

جواب : واقعی دادسوداودجواری دجمع کیدودوجه نه حرام دی خوځومره روپی چه داخلی شوی دی دهغی وصولول په کومی حیلی اوعنوان سره چه ممکن وی جائز دی [۳۶ھ/ حوادث خاسمه/ص ۱۱]



## تحقیق بعض عبارات متعلقه باخبارااسلام حضرت زینب رضی الله عنها

سوال :( ۵۸۸) جنتی کالی اتمه حصه کې صـ ۴۶ذکردحضرت زینب رضی الله عنها په دریمه کرخه کې هرکله چه دامسلمانه شوه ددی اصلاح کول پکاردی ځکه چه داجمله په دی دلالت کوی چه دامعصومه مخکې نه مسلمانه نه وه والحال لیس کذالك کماهو - کم علمه دځه ناځه خیال کوی دادقلم دناسخ نه ده ماستادمشوری اواجازت نه بغیرالفظ کتې کړیدی ددعاامیدواریم؟

جواب : وړومبی روایتونه وګوره وړومبی روایت : فصل فی حکمه ﷺ فی الزوجین یسلم احدهما قبل الاخرقال ابن عباس رضی الله عنهما لردرسول الله ﷺ زینب ابنته علی ابی العاص ابن الربیع بالنکاح الاول ولم یحدث شیئا رواه احمد رحمه الله وابوداؤد والترمذی وفی لفظ بعدست سنین لم یحدث نکاحاً قال الترمذی لیس باسناده باس وفی لفظ کان اسلامهاقبل اسلامه بست سنین ولم یحدث شهادة ولاصداقاه شانی زادالمعاد بلفظ – روایت ثانیه : کان الاسلام قدفرق زینب بنت رسول الله ﷺ کان لایقدران یفرق بینهما فاقامت معه علی اسلامهاوهوعلی شرکة حتی هاجررسول الله ﷺ سیرة ابن هشام ،جلداول صـ ۳۷۷، روایت ثالثه : قال ابن اسحاق فاما القاسم والطیب والطاهرفهلکوا فی الجاهلیة ( بناته فکلهن ادرکن الاسلام فاسلمن وهاجرن معه ﷺ سیرة ابن هشام جلداول صـ ۱۰۱– روایت رابعه : قال بعضهم وانماصح اسلامه علیٰ ماانهم اجمعوا علیٰ انه لم یکن یبلغ الحلم لان الصبیان کانوا اذا ذاك مکلفین لان القلم انمارفع عن الصبی عام خیبروعن البیقهی ان الاحکام تعلقت بالبلوغ فی عام الخندق وفی لفظ وفی عام الحدیبیة وکانت قبل ذلك منوطة بالتمیزاه محلص مافی السیرة الحلبیة– روایت خامسه: وفی الکلام الحافظ ابن کثیر الظاهران اهل بیته ﷺ امنوا قبل کل احدخدیجة وزیدوزوجه زیدوام یمن وعلی رضی الله تعالیٰ عنهم ادرکن الاسلام فاسلمن اه مافی سیرة الحلبیة – نقل لی هذه الروایات کلها حبی المولوی حبیب احمدالکیرانو - ددی روایتونونه وړومبی دویم دریم روایت کې وکان اسلامها قبل اسلامه لیست سنین اوحین اسلمت اوفاسلمن دجنتی کالی په مضمون کې نص دی اوکه چرته دبعثت په وخت کې ددی عدم بلوغ ثابت شی نوددی داسلام دحکم استعبادځلورم روایت سره ختم شویدی باقی ددی مقابل څه روایت می نه دی لیدلی

ماسیوا ددی نه چه پنځم روایت کې دی حکم کې کذایقال یې وئیلی دی . دي سره یې صرف یوه شپه راوستی ده کومه چه په مقابله رنص کې موثرنه ده والله اعلم [ترجیح خامسه / ص۱۸]

## تحقیق دبعض دحکایتونو

سوال :( ۵۸۹) حضرت مولانامحمدصدیق صاحب مذظله فرمائیلی وه چه کله ته دحضرت په خدمت کې خط لیکی نوزماسلام هم ولیکه- اوداچه ماڅوڅله اراده وکړه چه ددی قصه باره کې ولیکم کومه دمرزا بیدل اوایرانی ده چه یوایرانی فاضل دمرازدتصوف مضامین وکتل اودهغه نه دفائدی حاصلولودپاره راغلی وه اوهغه یې ولیدوچه ډیره یې خرڅیله نورته یې ووئیل چه آغاریش می تراشی الخ داقصه می دحضرت دژبی په یووعظ کې اوریدلی وه چه قتیل طرفته یې منسوب کړی وه .حالانکه دادمرازبی دل قصه ده قتیل خوهندوبچی وه مسلمان شو اوبیارافضی جوړشوی وه دهغه خوتصوف سره هیڅ تعلق نه وه دامضمون می دهغه دارشادموافق ولیکلو ،

جواب :زماسلام اودقصی دتصحیح شکریه ورته پیش کړه [ترجیح خامس / ص ۸۳]

## تحقیق مضمون تظلیل غمام

سوال :( ۵۹۰) خط دمولوی اسحاق بردوانی : دالامدادربیع الثانی / ۳۲ھ / ص ۳۰/ مضمون دعدم انطل التظلیل الغمام متعلق عرض دی سیداحمدوحلان رحمه الله فی السیرة النبویة والاثار المحمدیه کې [ص ۱۹۳ ] کې دحدیث هجرت ددی جملی دلاندی: حتی اصابت الشمس رسول الله ﷺ واقبل ابوبکر رضی الله عنه حتی ظل علیه بردائه الخ لیکلی دی ولایرد ان تظلل الغمام یغنی عن تظلیل ابی بکر رضی الله عنه لان ذلك كان قبل البعثه ارهاصالنبوته ﷺ ولم ینقل احدوقوع ذلك بعدالعثه اه ، ددی نه دحضرت دوړومبی زمانی دپوه تائید کیږی اوحدیث دزکوان که چرته ثابت هم وی نوارهاص قبل النبوة باندی محمول کول ظاهراً څه لری نه دی ؟

جواب : واقعی دیکې داهم احتمال شته اودویمه توجیه هم کوم چه رساله کې ذکرشویدی محتمل دی دهغی حاصل دادی چه سره ددی نه وریځ نه وه بیاهم دسیوری نه ښکاره کیدل اودنمرګرمی محسوس کیدل دهغی نه دبچ کیدودپاره دابوبکر رضی الله عنه دسیوری حاجت راغی فقط - قرب [ ۱۳۳۶ھ / ترجیح الراجح خامس / ص ۹۵ ]



## تحقیق بعض مقامات الاقتصاد

سوال :( ۵۹۱) دیوصاحب علم خط، درساله الاقتصادجواب دشلمی شبی باره کې مادی شبی دجواب په باره کې دلیکلی وه چه غنیه ماته ملاؤنه شوه هغه صاحب غنیه اوکتله دجواب دپاره یې دالاندینی تقریرلیکلی دی وهوهذا ،

جواب : شلمه شبه :- فرقه ضاله مرجیه حنفیه نه مراددلته دفرقه مرجیه نه یوداسی ډله ده چه خپل ځان یې په طریقه دافتراء جناب امام ابوحنیفه رحمه الله منسوب کولولکه څنګه چه دشرح مواقف دعبارت نه هم معلومیږی- کنی جناب امام ابوحنیفه رحمه الله خوجناب پیرصاحب په خپل دغه کتاب غنیة الطالبین کې امام منی اودهغه اجتهاددعواموفائدورسولو دپاره بیانوی لکه څنګه چه ص ۷۱۷ ،کې غنیة الطالبین مطبع اسلامیه لاهور فی باب الصلوة خطرهاعظیم امرها جسیم کې فرمائی وقال الامام ابوحنیفة لایقتل الخ -نه معلومیږی ( ترجمه ) اواوفرمائیل امام ابوحنیفه رحمه الله چه هغه ( یعنی پریخودونکی دنمانځه ) به نه شی قتل کولی بلکه قیدکولی به شی الخ اودامام ابوحنیفه رحمه الله په مقلدین فقهاؤ باندی اودهغوی په مختلف فیه اجتهاد باندی دخپل یعنی دامام احمدبن حنبل مذهب والواودامام شافعی مذهب والوله انکار کولونه منع کوی- چه انکارمه کوی اوخپل مذهب نه په هغوی باندی ترجیح نه ورکوی گویاچه په خپله کې یې یوګنړی ( کماهوفی الحقیقة ) څنګه چه ص ۱۱۹ / ۱۲۰ / باندی فی باب بالمعروف فصل والذی یومربه نه معلومیږی عبارت داسی شروع کیږی واماذاکان الشئ ممااختلف الفقهاء فیه الخ ( ترجمه ) خوهرکله چه هغه څیز( بیان دامروغیره ) دهغی څیزونونه په کوموکې چه فقهاء اختلاف کړیدی اوپه هغی کې داجتهادګنجائش شته لکه څکل دبنیذچه امام صاحب تقلید کوی اونکاح کول بغیرداذن دولی نه لکه څنګه چه مشهوردی دهغوی په مذهب کې خونشته چاته هم چه کوم امام احمداوامام شافعی په مذهب دی ددی ( یعنی دغه ذکرشوی اجتهاد دامام ابوحنیفه رحمه الله اودمختلف فیه مسئلو) انکار کول- ځکه چه امام احمد رحمه الله فرمائیلی دی دمرزوی په روایت کې نه دی جائزفقیه لره چه دی اوچت کړی خلق خپل مذهب باندی اونه سختی وکړی په هغوی باندی الخ - ۱۲۰ بل مخکې بیان سره ددی نورمی تصدیق کیږی مرجیه حنیفه سره مخکې پیرصاحب لیکی والمعاذیه دی نه دفرقه مرجیه داسی ډله مراددده کوم چه خپل ځان دافتراء په طورحضرت معاذ رضی الله عنه ته منسوب کوی ( یوه وجه تسمیه دمرجیه کومه چه جناب

پیرصاحب لیکی چه لانهازعمت الخ – هغوی زعم وکړوچه تحقیق یوتکلیف ورکړو شووته چه کله ووایی لااله الا الله محمدرسول الله : او وکړی ددی نه پس ګناه نونه به داخلیږی به دوزخ هرګز ۱۲ دادحضرت معاذ رضی الله عنه نه روایت کړی شوی حدیث نه استدلال په غلط طریقه چه مرجیه کې کړیدی کوم چه حضرت معاذ رضی الله عنه دوفات په وخت داقرارشهادتین باره کې فرمائیلی وه ددی دنسبت وجه حضرت معاذ رضی الله عنه طرفته ظاهره کنی معاذ رضی الله عنه دحضرت ﷺ دصحابو رضی الله عنهم نه دی اودهغوی اقتداء موافق ددی حدیث شریف بایهم اقتدتیم اهتدتیم عین هدایت دی اودهغوی مقتدی (صحیح) اهل سنت والجماعت- داخوواضحه شوه چه جناب پیرصاحب ددی دواړواصحابواقتداء کوونکی (نعوذبالله) مرجیه نه شمیریږی بلکه دمرجیه داسی ډله بیانوی کوم چه بطریقه افتراء خپل ځان دی حضراتوطرفته منسوب کوی اوخپل نوم مرجیه حنفیه معاذیه ګرځوی فقط – [قرب ۳۷ھ / ترجیح خامس/ صـ۹۵]

## تصحیح بعض حکایات مندرجه بعض مواعظ منقوله الامداد

سوال :( ۵۹۲) مانن دالامداد متعلقه محرم ۱۳۳۶ھ نه فایده اخسته صـ۱۹ باندی دحضرت قطب عالم قدس سره العزیزپیدائش دحضرت مخدوم احمدعبدالحق ردولوی قدس سره العزیز دوفات نه دیرش کاله وروستوشوی وه اوریدلی می هم وه اوخه اوشوه انوارالعیون مصنفه حضرت قطب عالم قدس سره کې می لیدلی هم وه دجناب تحقیق احق الی الحق دی که چرته جناب ته داامرچه حضرت ممدوح یوه زمانه موندلی ده محتقق دی نوماته هم خبرراکړی –

جواب :کومه قصه چه دی پرچه کې نقل شویده واقع کې تحقیق سره صحیح نه ثابت شوی ماخه موده اوشوه یادراته نه دی دچادڅبی نه می اوریدلی وه غالباً دروای غلطی ده یازماپه ذهن خلط راغلیدی مادددی نه رجوع کړی اودخپلوافلاطوپه فهرست کې می لیکلی ده کومه چه وخت په شکل دیورسالی مسمی به ترجیح الراجح په حصوکې شائع کیږی – جزاکم الله تعالیٰ علی اصلاحکم [ترجیح خامسه/ صـ ۱۰۲]



## تحقیق بعض مقامات امواج طلب

سوال :( ۵۹۳) درساله امواج طلب یدباغ طرب تمهید صـ ۵ دویمه کرخه کې راځی اوابن عباس رضی الله عنهما قوال الخ – ددی باره کې عرض دی فی البخاری صـ ۴۵۰ وقال عمر اذاقال مترس فقد امنه ان الله یعلم الا لنسة کلها اه – بس دااثردعمر بن الخطاب رضی الله عنه دی اطلاعاً عرض دی

جواب : جزاکم الله دللتمونی علی الصواب [ترجیح الرجح خامس/ ۱۰۴]

## تصحیح بعض حوالجات تفسیر

سوال :( ۵۹۴) بیان القران نهم جلد صـ ۱۵ اتلسمه کرخه کې یې دالیکلی دی ....ف سوره قصص اخری رکوع نه لږبره الخ – حالانکه هغه ایت په سورة نمل کې دی اوصمت نامه کې می وکتل هلته هم تصحیح نه وه په دی وجه اطلاعاً عرض دی یازماپه ذهن کې عبادت نشته –

جواب : زمادلیکلوغلطی ده – جزاك الله تعالیٰ هذا التبیه [ترجیح خامس/ صـ ۱۰۸]

## تحقیق بعض حوالجات

سوال :( ۵۹۵) الامدادپه باره دمیاشت ذی قعده ۱۳۳۸ھ امدادالفتاویٰ صـ ۲۳ کې لاندینی مضمون «په باجوباندی دتحقیق یوزبردست ګوزاردرج دی مولوی وحیدالزمان خوډیرغصه شویدی خپل کتاب نزول الابرابرکوم چه په اهتمام دمولوی ابوالقاسم بنارس کې چاپ شوی دی دهغی په دیرشمه صفحه کې یې صفالیکلی دی چه په ودونوکې هرقسم باجه اوګاناصرف بهترهم نه بلکه واجب اوضروری دی اوڅوك چه ورته حرام وایې هغه ګمراه دی انتهی- واقعی ډیردتعجب نه ډك اوافسوس ناك دی نزول الابرابردریمه صفحه می وکتله په عنوان دکتاب الایمان مضمون صفادباری تعالیٰ لیکلی شویدی حواله کې غالباً سهوه شویده دهغه کتاب مختلف مقامات می وکتل مضمون دحوالی می په نظرانغله براه کرم دحوالی تصحیح وکړی کوم مضمون چه امدادالفتاویٰ دی هغه چرته اوګورو امیددی چه صحیح جواب سره خبردارئ کړی ؟

جواب :من المولوی حبیب احمدصاحب : برضاء صاحب الفتاویٰ کیدیشی چه جناب امداد الفتاویٰ په غورسره نه وی کتلی «مضمون» په باجوباندی تحقیق یوزبردست ګوزار امرتسرداخبارالفقهیه دضمیمی نه ماخوذدی حضرت مولانادخپل ذاتی تحقیق په

بنیادباندی نه دی لیکلی اوحضرت مولاناپه دغه فتویٰ کې ددی تصحیح هم کړیدی هغه فرمایی لږه زمانه شوه چه یومضمون کوم چه داخبارالفقهیه امرتسردضمیمی نه په ۵نومبر ۱۹۱۹ء/ کې په عنوان په باجودتحقیق یوزبردست ګوزارشائع شویدی دنظرنه می تیره شوه الخ الامدادصـ ۲۲ موافق دمیاشت ذی قعده ۳۸هـ ،بس جناب داسوال داخبارالفقهیه نه اوفرمائی ماداصل مضمون لیکونکی ابواسحاق انصاری محمدآبادی نه والسلام [ترجیح خامس/صـ ۱۱۰]

## دفع اشکال نسبت زمانه حج نبوی ووفات نبوی ﷺ

**سوال** :( ۵۹۶) دنشرالطیب اتمه صفحه کې یې لیکلی دی چه حضور ﷺ حجة الوداع ته تشریف یوړواوددغه کتاب په صـ ۲۰۳ کې یې لیکلی دی چه دحضرت ﷺ وفات دربیع الاول په شروع ۱۰هـ سنه کې شویدی اوس ددی خبری تپوس کوو- هرکله چه حضور ﷺ اخری حج ذی الحجه ۱۰هـ کې وکړو او ۱۰هـ ختم شوه بیادمحرم میاشت نه ۱۱هـ شروع کیږی نودوفات کال دحضرت ﷺ ۱۰ هـ څه رنګه کیدیشی؟

**جواب** : دحجة الوداع دکال نه مراد صطلاحی دی دهغی ابتداء ددی محرم نه اوشوه کومه چه دزمانی دهجرت نه دوه میاشتی مخکې وه اوکوم چه اوس هم متعارف دی اودوفات دکال نه مرادحقیقی دی دکوم ابتداء چه په خپله دزمانی دهجرت نه شوی . داخوداشکال جواب دی باقی دیکې شك نشته چه دواړوځایونوکې یې هم دغه اصطلاحی حساب اخستی دی اودلسوپه ځای یوولس لیکلی دی دی دپاره چه ابهام نه راځی [۸ ربیع الاول/ ۱۳۳۹هـ/ ترجیح خامس/صـ۱۱۲]

## تنقیدبعض حکایات مندرجه ذکرمحمودخلاصه سوال

**سوال** :( ۵۹۷) پرچه النورجمادی الثانی ۱۳۳۹هـ کومه هره میاشت شائع کیږی په دی بغیردلحاظ اودتصحیح دخبرنه جناب دمرادآبادنمبر ۱۷ دیوواقع کومه چه دمولانا محمودالحسن صاحب مرحوم رحمه الله اومفقورپه سوانح عمری کې لیکلی شویده اودیکې یې بعض بزرګان داسی تلفظ سر یادکړیدی کوم چه دهغوی دشان نه بالکل لری دی کومه واقع چه لیکلی ده په هغه جلسه کې جناب شریك نه وه اوکوم حضرات چه هغه وخت موجودوه اوس هم پکې بعض ثقات ژوندی دی - جناب مولوی عبدالعلی صاحب مدرس مدرسه عبدالرب دهلی جناب مولوی عبدالدائم صاحب مراد ابادی جناب مولوی ظهورالحسن



صاحب رامپورجناب مولوی منورعلی صاحب محدث رامپوروغیرهم دی حضراتونه دی باره کې ښه تحقیق کیدیشی مناسبه ده چه تحقیق وکړی اوانصاف سره تصحیح اوفرمایې؟

**جواب** :دراوی په ثقه کیدوکې دروایت په وخت ماته شبه نه ده شوی دنقل بنیاد اوساتلواوس دسوال په عبارت باندی خبرشوم زه دمعنون اوعنوان دواړونه رجوع کوم څوك که دمعنون تحقیق کول غواړی نوددغه مذکورین فی السوال دبزرګانونه دی تحقیق وکړی اوکوموصاحبانوته چه دی عنوان سره په دی وجه چه ددوی په ذهنونوکې هغه ابهام نشته ګرانی شوی ده الله دپاره دی ماته معافی وکړی وانی استغفرالله تعالیٰ منها- اذی قعده/ ۱۳۳۹هـ/ ترجیح خامس/صـ۱۲۱]

## تنبیه براصلاح معامله باتشمال

**سوال** :( ۵۹۸) دنعل مبارك نقشه کومه دحضرت په خدمت کې رالیږو- یورنګونی مالداره سیټ صاحب داړیزیات چاپ کړل اولته په رنګون کې مسلمانانوکې تقسیم کړل دی غرض سره چه ددی تعظیم اوادب اوساتی اوددواړوجهانوفائدی حاصلی کړی غیرمقلدینواوبعض مقلدینوچه کله دااولیدل نوډیرزیات شور اوچیرچاړیې شروع کړو اوبعضوخوغلووکړه تردی پوری یې ووئیل چه یوخودغه شان هم دخلقوپه ایمانونوکې کمزوری وه صرف داوری ددانی برابرایمان پاتی شوی وه اواوس ددی نقشی چه په مختلفورنګونوسره خائسته کړی شویده- ددی په وجه هغه لږایمان هم ختم شو په دی کې چه کوم هدایات لیکلی شویدی دهغه په وجه یې په سر کیږدی اوښکلوی یې اوددی نه زیات معظم اومکرم څیزونه نښکته اوغورزول- تردی چه قران پاك اودحدیثوکتابونوسره چه کومه معامله کولی شی دهغی نه ډیرزیات په آثاروعلامتونووقعت اوعظمت ددی باندی عمل کول شروع شول کوم مسلمانان چه دغه شان عزت اوعظمت نه ساتی هغوی ته سپك ګوری هغوی سره چیرچاړکوی هغوي ته بی ادبه اوګستاخه وائي التزام مالایلزم اودحدودشرعیونه دتجاوزپوره منظرپیش کوی - بیاتعجب دپاسه تعجب دی چه داخلق ځان ته متبع دسنت اواهل حق وائی اوډیرامور کوم ته بدعتیان حسنه یاشعائرداظهاردمحنت درسول الله ﷺ ګرځوی - اومفاسدوعینیه په بنیادورته حرام شرك اوبدعت قبیحه وایي اودانقشه داسی په زورچهاپ کوی اوداذریعه دنجات ګنړی سره ددی نه چه دعوام کالانعام حالت اودهغوی په سوونوامثالواونظائروکې دهغوی افراط

وتفریط په خپله لیدلی شی اوکوی هم - ددی نقشی دلاندی ګیرچاپیره شعرونه
اوعبارتواوفضیلتونه هم دی ددی دوجه نه داعذرکول چه مونږ ددی نقشی دلاندی داهم چاپ
کړیدی- خوخلاف شرعی غلومه کوی الخ بالکل بی هوده خبره ده- دخواهشات نفسانیوپه
غلبه کې اوددنیوی حاجتونوداوچتولوداسانی نسخی په لاس راتلوکې دعواموپه
حدودشرعیوباندی قایم پاتی کیدل ډیرګران دی ددمره عبادت لیکل هرګزکافی نه دی اوند
ددی شائع کوونکی مسلمانانولره په یوه نوی فتنه کې دانخلولوپه وجه دمواخذی اخروی نه
بری ذمه کیدلی شی دادنعلینومبارکونقشی لره زادالسعید حضرت مولانااشرف علی تهانوی
سره دملاوولودوجه نه داخبره معلومیږی چه ددی ماخذدغه کتاب دی په دیکې یې څه
شرعی دلیل نه دی قائم کړی دکتاب فتح المتعال فی مدح النعال حواله یې هم دیکې
ورکړیده داکتاب هم دمطلوب اثبات دپاره کافی نه دی - انتهی بتقریرالمخالفین وفق
ماصدرمنهم بلسان القال واقله بلسان الحال - بس دجناب والا په خدمت کې دالاندینی
امورپیش کوو (۱) دمخالفینوبیان ترکومه پوری صحیح دی کومه پوری غلط ؟ (۲) ددی
نقشی دوجه نه دعواموپه مفاسدوکې اخته کیدل محتمل قوی دی یانه ؟ (۳) دانقشه ښکلول
په سرکیخودل وغیره باندی دمشروع کیدو شرعی دلیل څه دی ؟ که چرته دعمل په
طوریادخیراوبرکت دحاصلودپاره ورته جائزاووایې نوځه وجه ده چه دمولودفاتحه اوتعزیه
اودارنګه نوری نقشی دویختومبارکواوجبی اوپټکی وغیره ډیربی شمار اعمال دی دی باره
کې ولی داوجه کافی نه شی ګڼړی بلکه په دیکې بعض اعمالولره په درجه اولیٰ ولی جائزنه
شی ګرځولی . که چه نه شی ګرځیدلی نومابه الفرق څه دی ؟ (۴) قرون ثلثه مشهور
لهابالخیراوپه زمانی دمجتهدینوکې دغه شان دښکلولو، په سر باندی دکیخودلووغیره
دستوروه یانه که چرته وه نودهغی تصریح نقل کړی خاص په ویختومبارکواوملبوسات
شریفه نبویه علی صاحبها الصلوة والسلام سره فیض وبرکت حاصلول بله خبره ده اوشبیه بل
شی دی په دی جه داخبره قابل دخیال ده چه اصل سره دیوی معاملی خودل هغه معامله نقل
دپاره ثابتول قیاس مع الفارق دی؟ (۵) هرکله چه دانقشه ددی وجه واجب التعظیم وګرځولی
شی چه په سریې کیږدی اوددي په وسیله دعاغواړی داباعث دبرکت اودحصول خیردی نوبل
صورت کې که چرته څوك دځرمنی یادلرګی دنعل نقشه جوړه کړی اواتباعاً یې اغوستل
غواړی اوددی خوپاك اوناپاك ځای ته دتلوراتلوملوث کیدل هم ظاهره دی څه حکم لری (۶)



ایااصل نعلینوسره دیوصحابی داسی معامله کول ثابت دی کوم چه ددی نقل سره تجویزکړی
شویدی په وخت دجواب ددی خط دکتاب امدادالفتاوی دریم جلد صـ ۱۴۰ مسائل شتی مطبع
مجتبایې دهلی اودزادالسعیددکتاب مضمون دنعل مبارك باره کې تعارض هم وګوری فقط؟

**جواب** : دی مسئله کې دوومقاموباندی کلام دی یوداچه فی نفسه قطع نظردعوارضونه دی
تمثال سره دداسی معاملی کولوځه حکم دی دویمه داچه دعواموفاسدحالیه یامالیه
محتمله داحتمال غالب په اعتبارسره څه حکم دی بس وړومبی خبره کې داتفصیل دی چه که
چرته دین اوعبادت یې ګڼړی اودامعامله ورسره کوی بیاخوبدعت دی ځکه چه ددی څه دلیل
نه دی راغلی اوکه چرته ادب اوطبعی شوق سره یې کوی نوځه حرج نشته ددی امورطبعیه
جوازدپاره ددلیل ضرورت نشته خلاف دلیل نه کیدل کافی دی اوکوم چه دسلفونه ددی
نمونه نقل شویده ددی هغه محل هم ادب اوحب طبعی دی لکه څنګه چه دحضرت عثمان
ﷺ قول دی ولامست ذکری بیمینی منذبایعت بهارسول الله ﷺ رواه ابن ماجة فی باب
کراهة الذکربالیمین، صـ ۳۲۳، ظاهره خبره ده چه مبنی ددی ماسیواپه دواړوقولونوکې
دتشابه کیدوبل څه شی وه دی تقریر سره دامدادالفتاوی اوزادالسعیدتعارض هم دفع
شوکوم چه په شپږم سوال کې سائل لیکلی دی چه وړومبی کې دحکم شرعی بیان دی ا
ودویم کې دشوق طبعی په دی وجه دامدادالفتاوی په دی عبارت کې دشوق په بیناد باندی
ددی فعل صادریدوپه وجه دملامت نفی راغلیده داخوتفصیل وه دحکم فی نفسه
اوددویمه خبری تحقیق دادی چه چرته احتمال دمفاسدوغالب وی هلته به بندولی شی
اوواقعی دی وخت کې دعواموپه حالت باندی نظرکولوسره احتیاط مناسب دی په دی وجه
دی بنیادپه وجه می خیال راتلوچه دزادالسعیدد مضمون متعلق په دی خبرداری ورکړم
الحمدالله اوس دهغی توفیق ملاؤشو خودی سره بل طرف کې هم اصلاح ضروری دی مثلاً
دی تمثال سره قصداً دبی عزتی معامله کول ښکاره علامت دی دبدبختی ځکه چه اګرچه
دااصل نه دی خودتشاکل اوتشابه په وجه یې ورسره مناسبت شته ددی مانعیت دپاره
داکافی دی - ددی انکارخومانعین هم نه شی کولی چه څه رنګ اصل نعل شریف باندی سره
دهغی دپاك کیدونه کلمات طبیه اونوم مبارك لیکل بی ادبی ده دغه شان په تمثال دهغی
لیکل هم بی ادبی ده څنګه چه دی تمثال کې دهغی ذکرشویدی کوم چه په زړه باندی
ډیردروند معلومیږی څه رنګی چه دانقشه زماپه رائی کې قابل ددفن شوه ځکه چه ددی په

باقی پاتی کیدوکې جائزساتل دی بی عزتی دنوم مبارك نعوذبالله منه یاڅه رنګه چه داصل نعل شریف قران شریف سره په یوغلاف کې کیخودل جائزنه دی دغه شان نقشه دنعل هم نوددی احکامو مبنی که چرته تشابه نه ده نوڅه ده صفامعلومه شوه چه من وجه اصل اونقل لره بعض اثاروکې تشارك شته نودتمثال قصداً بی عزتی کول هم ښه نه دی اوڅه رنګ چه ددی کلماتولیکلو لره وجوب داجتناب دحجت دی په مانعینوباندی اومثبت دی من وجه تشارك اصل دنقل دبعض اثارو- دغه شان ددی کتاب وجود دارتکاب دحجت دی مجوزینوباندی اونافی دی من کل الوجوه دتشارك اصل نقل دفی کل الاثار کنی که چرته داتشارك منفی نه وی نوڅه وجه ده چه اصل باندی دی داکتابت ناجائزوی اونقل باندی دی جایزوی دی تحقیق سره دضروری حکمونه وضاحت اودافراط اوتفریط ددواړوجانبواصلاح دواړه امره حاصل شول اودی سره دټولو سوالونوجواب هم راووتووالله اعلم [۸ رمضان/ ۱۳۴۱ھ/ ترجیح خامس/ ص ۱۳۸]

## دمزیدتحقیق متعلق تعیین ابراهیم درنسب هائی فاروقیان

سوال :(۵۹۹) حضرت سلامت ، سلام مسنون- یوه ورځ می زبدة المقامات مطالعه کولودهغی په صـ ۸۸ باندی می دحضرت مجددالف ثانی رحمه الله نسب نامه ولیده - وهوهذا حضرت ممدوح ابن شیخ عبدالاحد،ابن شیخ زین العابدین، ابن شیخ عبدالحیی، ابن شیخ محمد،ابن شیخ حبیب الله ،ابن شیخ امام رفیع الدین، ابن شیخ نصرالدین ، ابن سلیمان ابن یوسف ،ابن اسحاق، ابن عبدالله ، ابن شعیب ،ابن احمد، ابن یوسف ابن فرخ شاه کابلی ،ابن نصیرالدین بن محمودبن سلیمان بن مسعود، ابن عبدالله الواعظ الاصغر،ابن عبدالله الواعظ الاکبر،ابن ابوالفتح بن اسحاق بن ابراهیم ،ابن ناصربن عبدالله بن عمربن الخطاب رضی الله عنه ددی په لوستلوکې می خیال راغی چه دحضرت په نسب نامه کې هم دغه فرخ شاه کابلی شته دوجوه المثانی اخرچه می وکتواوملاؤمی کړونودغه شان صحیح می اومونډل بعض نومونوکې لږغندی اختلاف شته وهوهذا .فرخ شاه کابلی ،ابن محمدشاه ،ابن نصیرالدین شاه بن محمودبن سلیمان شاه بن مسعودشاه ابن شاه عبدالله بن شاه واعظ الاصغر ابن شاه واعظ الاکبرابن شاه ابوالفتح ابن شاه محمداسحاق ( ابن سلطان محمود) ابن السلطان ابراهیم بن ادهم دی دواړونسب ناموکې چه په غوروګوری نودپته لګی چه فرخ شاه ستاسوادحضرت



مجددصاحب جداعلیٰ دی دحضرت مجددصاحب په نسب نامه کې چه مخکې ابراهیم دی هغه ابراهیم ادهم نه دی څوك بل ابراهیم دی په دی وجه جددمجددصاحب په فاروقی کیدوکې څه کلام نشته ټول ارباب دسیراوتذکره مجددصاحب ته فاروقی لیکی بیاپه دغه زبدة المقامات کې یې لیکلی دی چه دشیخ فریدالدین ګنج شکرنسب هم فرخ شاه سره لګی اوبابافریدتنه هم ټول فاروقی لیکی غرض ددی دواړوصاحبانوفاروقیت مسلم دی بیاستاسوپه فاروقیت کې څه رنګه کلام کیدیشی آوکه چرته داابراهیم ،ابراهیم ادهم اومنی نوالبته دکلام اواختلاف ګنجائش شته خواکثرداغیرابراهیم بن ادهم منلی دی په دی وجه ده ته ابراهیم ادهم ویل غلط دی که چرته داشبه وی نوتاریخ فرشته کې چه کوم فاروقیانونسب نامه ذکرشوی ده په هغی کې ابراهیم ادهم ذکرشویدی نوداصحیح دی خودتاریخ فرشته والی نسب نامه کې فرخ شاه نشته اوپه حقیقت کې دی دواړونسب نامو کې اودی سره هیڅ تعلق هم نشته اوس ضرورت ددی خبری دی چه حضرت ددی دری واړونسب ناموباندی غوروکړی اودادی شائع کړی چه داابراهیم ادهم نه دی څنګه چه زه دی وخت پوری ګنړم اګرچه زمالیکل دګستاخی نه خالی نه دی خودتاریخی حیثیت په بنیاد باندی لیکلودپاره مجبوریم- امیددی چه جواب نه به می محروم نه کړی دجناب دتحریراتونه لرزماً اودبعضو نورو اکابرینودتحریراتونه صریحاً معلومیږی چه تحفظ دنسب هم دضروریاتوشرع نه دی په دی وجه ددی تحفظ کول بهتردی کوم چه دخدای یوخاص نعمت دی (۸ رمضان/ ۴۳ھ)

جواب :مکرمی السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ستاسوخط سره می شك لری شو جزاکم الله تعالیٰ علی هذه الافاده - اوس ستاسوتائید بعضونسب ناموکتلوسره پوه ته رائی کومی چه مایووخت کې جمع کړی وی خوهغه وخت می هغی طرفته ذهن نه ووتلی اوس می بیاوکتل نودی شان سره تائیدوشو چه په کوم کې فرخ شاه ذکرشویدی په هغه کې خوابراهیم ته ابن ادهم نه دی لیکلی اوپه کوم کې چه یې ابراهیم ته بن ادهم لیکلی دی په هغی کې یې دفرخ شاه ذکرنه دی کړی په دی وجه دمشفقی شاه محمدحلیم پوری په نسب نامه کې دغه شان وی فرخ شاه ابن مسعودابن عبدالله ابن واعظ اصغرابن واعظ اکبرابن ابوفتح ابن اسحاق ابن ابراهیم ابن سالم ابن عبدالله بن عمر رضی الله عنه اومولوی ابوبکرصاحب جونپوری دنسب نامه کې داشان دی شهاب الدین علی الملقب فرخ شاه کابلی ابن نصیرالدین بن محمودبن سلیمان بن مسعود بن عبدالله واعظ اصغرواعظ اکبرابن ابوالفتح بن اسحاق بن ابراهیم بن ناصربن عبدالله

ابن عمر رضی الله عنه اوقاضی محمد مصطفیٰ صاحب دمچهلی شهراوبهدوئی دفاروقیانومورث اعلی شاه ابوالحسن مقلب به شاه عبدالملك بیادهغه نسب یې دغه شان لیکلی دی ابو الحسن بن زین العابدین بخلی ابن شمس الدین بلخی ابن عبدالله بلخی حمیدالدین بلخی ابن راج الدین بلخی ابن ابراهیم بن ادهم بن سلیمان بن منصوربن عبدالله بن عمر رضی الله عنه - دی اخیری نسب نامه کې فرخ شاه نشته دی سره دفرخ شاه فاروقی اوغیرادهی کیدل متفق علیه معلومیږی - اوستادمدعاداثبات دپاره داکافی دی اودتهانه بهون په نسب نامه کې کومه چه دفرخ شاه نه ابراهیم پوری سلسله ده دغه شان لیکلی ده فرخ شاه بن محمد شاه بن نصیرالدین بن محمود بن مسعودبن عبدالله بن واعظ اصغرواعظ اکبرابن ابوالفتح بن اسحاق بن ابراهیم، داخودمجددصاحب اوشاه محمدحلیم اومولوی ابوبکرصاحب په نسب ناموکې تقریباً تقریباً موافق دی اوهسی خولږفرق دنومونوپه نومونوپه کمی زیاتی یاتقدیم اوتاخیرکې په ټولوکې شته کوم چه اصل مقصودته نقصان نه ورکوی باقی مخکې یې چه کوم دبراهیم سلسله بیان کړیده ابن ادهم بن سلیمان بن ناصرالدین ابن حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه دیکې خوناصرنوم دمجددصاحب اومولوی ابوبکرصاحب په نسب نامه کې مشترك دی اودغه شان سلیمان هم- اگرچه دابراهیم نه مخکې دی خودکاتب دسهوی نه داسی تقدیم اوتاخیرمستبعدنه دی صرف دادهم نوم زیاتی دی بس داکثرونومونواشتراك قرینه ددی ده.چه ابراهیم خودی کومه چه په نورونسب ناموکې دی ادهم کې څه خلط شویدی نولری نه ده چه دانوم سالم وی لکه څنګه چه دشاه محمدحلیم په نسب نامه کې دابراهیم نه وروستوسالم دی .کتابت غیرمستنبیه کې چاغیرمحقق ادهم اولوستو-پاتی شودمچهلی شهرپه نسب نامه کې دابراهیم نه بره دمنصورنوم کیدل اودابراهیم نه لاندی نومونوسره بخلی کیدل اوپه هغی کې دبعضودبلخ نه هندته دمنتقل کیدلومنقول کیدل بظاهرمرجح دی دهغوی دابن ادهم کیدو- په دی وجه تهذیب کې یې ادهم ته ابن منصورلیکلی دی باقی ددی نسبت حضرت عمر رضی الله عنه طرفته ممکن دی چه دهغوی په امهاتوکې څوك فاروقی وی لکه څنګه چه بعضووئیلی هم وی والله اعلم- اعلان:- ددی نه مخکې چه څه ددی تحقیق خلاف زماتحریروی دهغی نه رجوع کوم لکه څنګه چه یوځل مختصراً می ددی نه مخکې هم ضمیمه تتمه سادسه کې په میاشت نصف اخر ۱۳۳۶ھ کې دیوبل دلیل په بنیادباندی می دغه شان رجوع کړیده اوس بیاهغهٗ رجوع موکدکوم [نصف رمضان/ ۱۳۴۳ھ/ ترجیح خامس/ص ۱۴۵]



## تحقیق کلمات واقعه مناجات مقبول

سوال :(۶۰۰) مناجات مقبول کوم چه اوس مولاناشبیرعلی صاحب مع اضافه وترمیم جدیدچاپ کړیدی دیکې بعض الفاظو کې شبه معلومیږی. اوترجمی سره نوره هم پخه شوه کنی غلطی په کاتب باندی محمول کیدیشی.لکه قربات عندالله -ص ۴۹ په اخری کرخه کې ان تشرکنافی صالح ماندعوك فیه یې لیکلی دی کوم چه په حثیثت دمعنی هم مرتبط نه معلومیږی اوغالباً حزب الاعظم کې هم دغه شان لیکلی دی فی صالح مایدعونك فیه ، دقربات په ترجمه کې هم ددغه الفاظوپابندی کړی شویده په دی وجه عرض دی چه کوم عبارت صحیح دی ؟

جواب : غالباً صحیح یدعونك معلومیږی که چرته حزب کې دغه شان دی اگرچه یدعونك هم په اعتباردمعنی سره دی طرف ته راجح کیدیشی - کیدیشی په ابتداء کې دحزب اعظم څه نسخه غلطه ملاؤ شوی وی [۱۹ ذی قعده/ ۱۳۴۴ھ/ ترجیح الراجح/ ص ۱۲۵]

## تغائربناء حجیة شرائع سابقه وبناء حجیة حدیث

## تقریری متعلق مضمون غرائب الرغائب

سوال :(۶۰۱) النورماه جمادی الاول والثانیه ۱۳۴۴ھ مضمون دغرائب الرغائب ،غریبه هفتادوهشتم درتنبیه متعلق به قاعده حجیه دشرائع من قبلنا دلاندی په تفریعاتودقصی دموسیٰ علیه السلام باره کې ذکرشویدی هغی لره بعینه نقل کوم ،وفی المقام تفریعان لطفیان یتعلقان بقصة موسیٰ علیه السلام مبینان علیٰ کون ماقص الله ورسوله علینامن غیرنکیرحجة لنا احدهما اباحة مال الحنفیة والثانی کون المعاهدة التی تحرم دم الحربی عاماً للقالی وللحالی فان موسیٰ علیه السلام لم یعاهدهم قالا فلولاینعقد العهد بالحال کان دم القطبی مباحاً فلایصح تسمیة قتله عمل الشیطان واستغفاره منی، هذا انتهیٰ ، ورومبی تفریع باره کې داشبه ده چه بیان القران کې دی باره کې حضرت لیکلی دی وهوهذا ، دریم جواب داحقرپه نزدادی چه دغه وخت کې دیوشریعت جودهم په خپل متحقق نه وه رائې سره یې داسی کړی وه کوم چه مخکې دشرع نه موجب دملامت نه دی نوهرکله چه دغه وخت دشریعت دوجودنه وه، نوشرائع من قبلنا سره ددی مسئلی په جوازباندی څه رنګه استدلال کیدلی شی- ددویمی تفریع باره کې داشبه ده چه

دادنبوت نه مخکې واقعه ده څنګه چه ددی ایت نه معلومیږی قال فعلتها اذا وانا من الضالین،ففرت منکم لماخفتکم فوهب لی ربی حکماوجعلنی من المرسلین، نوهرکله چه درسالت اودحکم ملاویدونه مخکې داواقعه ده نوددی مسئلی تفریع څه رنګه درست کیدیشی دامی دخپل ناقص پوه موافق عرض کړه که چرته صحیح نه وی نودجواب ضرورت نشته،

**جواب** : ددی تفریعاتو اصل بنیاد دحدیث تقریری حجیت دی اودحق تعالیٰ دچادقول یافعل بلانکیرنقل کول دسکوت نه هم ابلغ دی ،بس ددی حجت نورهم کامل دی. زمامخکې داخیال وه چه حجیت شرائع من قبلنا اذاقصها الله ورسوله علیناهم دی اصل باندی مبنی دی په دی وجه عبارت عربیه کې دمبنیان علی کوم ماقص الله ورسوله علینا من غیرنکیرعنوان سره دتعبیرکولومنشاهم دغه ده په دی وجه داتنبیه یې دحجیه شرائع من قبلنا متعلق وګرځوله ،لکه څنګه چه دسرخی دتنبیه دعبارت منشاهم دغه ده خودکتب اصول دمراجعت نه معلومه شوه چه مسئله دحجیت دشرائع من قبلنامسئله دمستقله ده، اوددی بنیادبل دی اودحدیث تقریری بینادبل دی کوم چه غیرشرائع هم عام دی خوداتغایر بینادونه زماپه په مقصودکې مضرنه دی. ځکه چه دیودلیل په نشتوالی سره دبل دلیل نشتوالی اوپه هغی سره دمطلوب ورانیدل لازم نه راځی که چرته دحجیت دیوه بناء مقصودده نوبله بناء موجوده. بس سوال دیوی بناء فقدان سره وه اوجواب دبلی بناء وجدان سره اوشو. فزال الاشکال- البته دحدیث کتابونوکې یې په حدیث تقریری کې دی قول یافعل مسکوت علیه کې داشرط لګولی دی چه ددش ثبوت منقادللشرع سره وی،اوداقیداګرچه مشهورنه دی خوضروری دی ځکه چه عدم انقیاد په خپله درفع ابهام دپاره کافی دی اودموسیؑ انقیادخوظاهردی اګرچه په وجه دعدم تحقق دیوشریعت دغه وخت ددی ظهورنه وه بس دی باندی سکوت ضرورحجت دی خصوصاً هرکله چه ساق نه دقائل اوفاعل مدح هم معلومیږی والله اعلم، [ ۲۷محرم/ ۱۳۴۵هـ/ ترجیح خامس/ص ۱۶۲]

## اصلاح وتبدیل بعض عبارات رساله یادیاران

**سوال** :( ۶۰۲) ددیارسلمی تذکری په نیمه کې داعبارت دی چه څوځله ددواړوطرفونه لیکل وشول اوهغه لیکل په سوانحوکې چاپ شوی دی بالجمله نتیجه داشوه ددی عبارت یوجزء بدل شوی دی اوهغه جزء دلاندنیی عبارت دی اوهغه لیکل په سوانحوکې چاپ



شویدی یعنی هغه عبارت حذف کړی اوخارج کړی اودهغی په ځای دلاندینی عبارت ولیکل شی دهغی نقل دوه څلورځایه محفوظ هم دی اوددی عبارت باندی لاندینی حاشیه ولیکلی شی بیاپس دتالیف ددی رسالی نه هغه تحریرات (دکوم لقب چه ضیاء الافهام من علوم بعض الاعلام تجویزکړی شوی دی التابعة للسابعه نمبر۳ درسائلوپه فهرست کې نمبر۱۸۲ کې شائع هم دی) سوانح ملقب به تذکره الرشیدهم چاپ شویدی ۱۲ منه ، ۴۲هـ [ترجیح خامس/ص ۱۲۹]

## دخضرؑ دژوندتحقیق

**سوال** :( ۶۰۳) خواجه خضرؑ ژوندی دی یانه- پنځم مذهب والا وائی چه نه دی ژوندی که چرته ژوندی وی نوسرورکائناتﷺ سره یې ملاقات ولی نه کولو ددی جواب ولیکی؟

**جواب** : دحضرت خواجه خضرؑ ژوندی اوسیدل دجناب سرورکائناتﷺ نه بعدپوری ثابت دی پدی وجه دنبیﷺ دوفات نه وروستویې تشریف راوړی وه اوتعزیت یې کړی وه حضرت ابوبکرصدیقؓ اوحضرت علیؓ اوفرمائیل چه داحضرت خضرؑ وه دی لاندینی روایت نه معلومیږی – ودخل رجل اشهب اللحیة جسیم صبیح فتخطی رقابهم فبکی ثم التفت الی الصحابةؓ فقال ان فی الله عزاه من کل مصیبة وعضاً من کل فائت وخلفامن کل هالك فالی الله انیبوا والیه فارغبواونظره الیکم فی البلاء فانظروا فانما الصاب من لم یجبروانصرف فقال ابوبکروعلیؓ هذا الخضرؑ ۱۲ مس یعنی مستدرك حاکم ،ظفر جلیل ترجمة حصن حصین حامل متن حزب پنجم صـ ۱۲۲ ، اوتراوسه پوری دژوندتولواهل باطل[1] اودمسلمانواتفاق دی اوهمیشه داسی خلقوسره ملاقات کوی مولانانظامی فرمائی «مراخضرتعلیم کوبوددوش» اودډیربزرګانونه حکایتونه په منزله دخبرمتواتردهغوی دژوندمنقول لومشهوردی فقط والله اعلم، [امدادج ۳/ص ۱۲۲] جواب تنګی ازدوستی عوام (خط هدایات نمط نزد عزیزی که شکایت عوام ازبی طاقتی کرد) اسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته: ستاسوخط راورسیدوبیالیکم چه کوم کارتااختیارکړیدی یعنی امرالمعروف دووحالونه خالی نه دی یادهغی تحمل شته یانه که چرته تحمل شته نودعواموشکایتونه بی معنیٰ دی څومره وخت کې چه دعواموپه حکایتونواوشکایتونوکې خرچ کیږی داپه خپل

[1] تراوسه خوادسی معلومه وه وروستوچه می مکتوبات دمجددوکتل نومعلومه شوه چه دتولو اتفاق نشته ۱۲

کارکې ولی نه خرچ کوی اوکه چرته تحمل نشته نوداکارپریخودل پکاردی چه صرف مستحب دپاره دومره تکلیف برداشت کول ضروری نه دی ،

سرمد گله احتصار می باید کرد　　یك کارازین دوکار می باید کرد
یاتن برضائی دوست می بایدداد　　یاقطع نظر زیار می باید کرد

فقط کتبه اشرف علی ، ازتهانه بهون [امدادج۳/صـ۱۲۷]

## تحقیق معنیٰ مولیٰ

سوال :(۶۰۴) لفظ مولیٰ بمعنیٰ اولیٰ بالتصرف درکلام عرب منقول است یانه ونیزدرکتب لغت معنی مولیٰ محبوب هم آمده است یاباین مساسی ندارد اگرآمده است درکدام لغت بایدجست، بینواتوجرا، الجوب – درمنتهی الارب است مولیٰ خدواندوبنده آزادکننده وآزادکرده همنشین وقرب ونزدیك دوست وهمسایه وهم سوگندوپسروبرادروبه مهمان فرودآئنده وانبازوپسرخواهر یارومددگاروصاحب وپرورنده ونعمت وهنده ونعمت داده شدومهربانی وپیرودامادوشوئی خواهر مردوخسرانتهیٰ مختصراً اومعنی اولیٰ بالتصرف اونظرنگذشته ومعنی دوست ازمنهتیٰ مذکورشدواللہ اعلم، [امدادج۳/صـ۱۲۷]

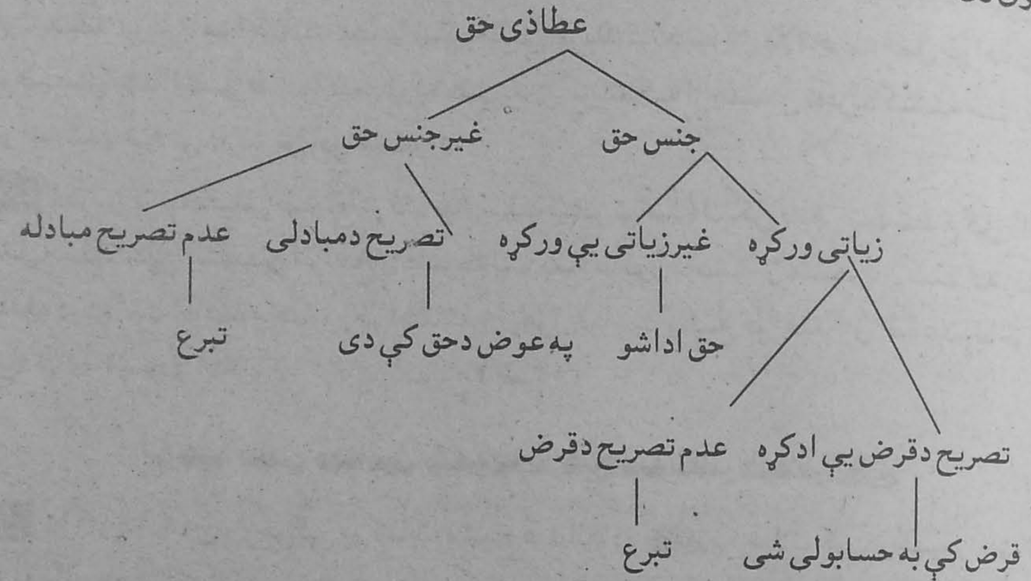
## صورت متعده درادای حق

سوال :(۶۰۵) دمرحوم دترکی ماحاجی .....صاحب خاوندمسماة..... لوردمرحوم حاصل کړو اوخپلی رضامندی سره یې بغیردځه شرط نه مسماه .....ته سرکاری دزمکی کرایه واخسته اودغه مسماة ته یې ورکړه ایادابه دهغه په حق کې حساب کولی شی یاپه دمرحوم به دهغه په ذمه قرض پاتی وی یابل به څه صورت وی؟

جواب : یوصاحب حق ته دځه ورکولوځوصورتونه دی یوداچه دهغه جنس حق یې ورکړواودحق نه زیات نه – دی کې دهغه حق اداشودویم داچه جنس حق یې ورکړه اوزیاتی یې ورکړواوتصریح وکړه چه زیاتی قرض دی- دیکې په قدردواجب حق اداشو اوزیاتی قرضه پاتی شوه- دریم داچه جنس حق یې ورکړه اوزیاتی یې ورکړه اوتصریح دقرضی یې ونه کړو نوپه قدردواجب حق اداشو اوزیاتی احسان شوځلورم داچه غیرجنس حق یې ورکړو اوداتصریح یې وکړه چه ستادحق واجب په عوض کې دادرکولی شی نودیکې دهغه حق اداشوځومره چه دمقدارحق په عوض کې دورکولوتصریح شویده اودواړه رضاشوی وی پنځم داچه غیرجنس حق یې ورکړو اوداتصریح ونه



کړه نودیکې دادورکوونکی احسان شواهل حق باقی پاتی شو- بس دی صورتونوکې چه کوم واقع شوی وی هغه سی حکم به وی –دصورتونواستیعاب دپاره دالاندینی شجره ده [امدادج۳/صـ۱۲۸]




## تحقیق معنی تبدل ملک

سوال :(۶۰۶) داسی مشهوردی چه تبدل دملك سره اوقیمت ورکولوسره حرمت ختمیږی داصحیح دی یانه ؟

جواب :تبدل دملك سره تبدل دعین کیدل ددی دامعنی نه ده کومه چه عوام ګڼړی بلکه مطلب دادی چه یوخاص سړی سره یوی خاص طریقی سره یوځیزراغی کومه چه دی سړی دپاره داطریقه حلال وه خودی طریقی سره که چرته بل سړی سره داځیزراغلی دی نوهغه دپاره حلال نه وی اوس دی سړی دی بل سړی ته په بلی طریقی سره هغه ځیزورکړوکوم چه دی بل سړی دپاره هم حلال ده.بس دی کې به دی وړومبی طریقی باندی لحاظ نه کیږی اودهغی اثربه باقی پاتی کیږی مثلاً مالداره ته صدقه اخستل حرام دی خویوفقیرته څه شی صدقه کې ملاؤشو نوده هدیة دی مالداره ته ورکړو اوس ده دپاره حلال دی. ګویاچه دابل شی شو.دامطلب دی ددی قاعدی دی شان سره چه کوم مشهوردی چه قیمت ورکولوسره حرمت ختمیږی داخوبالکل غلط دی فقط [امداد ج۳/صـ۱۲۹]

## تحقیق محشورشدن حامله

**سوال** :(۶۰۷) اگرزنی حامله انتقال نماید پس بوقت قیام قیامت حشرش بچه صورت خواهد شد درین امر اختلاف فضلاست بعضی گویند که حشرش بلاتجرید حمل خواهد شد ووضعش عند الصراط خواهد شدوبعضی می گویند که ازجملش تجرید گشته حشرش خواهد شدووضعش درقبرش خواهد شد؟

**جواب** : درین باب دلیلی صریح ازکتاب وسنت بنظر نیامده لیکن ظاهرایت تضع کل ذات حمل حملها علی التفسیر الراجح وظاهرحدیث کماتموتون تحشرون مشعربان ست که زنان حامله درقیامت حامله محشورخواهندشدوازهول قیامت وضع خواهند، والله اعلم باحوال عباده، [۲۰جمادی الاخری/ ۱۳۲۱ھ/ امدادج۳/صـ۱۳]

## توجیه بعض مضامین منسوب به شیخ عبدالقادرجیلانی رحمه الله

**سوال** :(۶۰۸) دی ورځوکې یوکتاب دشیخ عبدالقادر رحمه الله په حالاتوکې درکهپورنه شائع شویدی ددی کتاب روایتونه می وکتل نوماته ددی ویناجرات اوشو چه داکتاب دیوپیرپرست جاهل تصنیف دی چه ده خپلی دبدبی قائمولودپاره لویوخلقوطرفته منسوب کړیدی داکتاب زه په خدمت کې درلیږم ددی پوره لغویت خوددی دکتلونه معلومیږی خوپه طوردمشت نمونه ازخرواری یوروایت لیکم .قطب یونینی په مختصرالمراة کې دشیخ ابوسعیدقلیوی رحمه الله نه روایت کړیدی فرمائی چه مادحضرت په مجلس عالی کې انبیاء علهیم السلام دیوځل نه ډیرزیات کتلی دی دانبیاؤ مبارك روحونه می داسمان اوزمکی په مینځ کې گرځیدونکی اولیدل څه رنګ چه دکائنات په فضاکې هواچلیږی دغیبوسړی می هم ولیدل چه په منډه باندی مجلس عالی کې حاضریدل خضر علیه السلام اکثرحاضری ورکوی مادددی سبب تپوس وکړونووی وئیل چه څوك کامیابی غواړی هغه ددی حضرت ملازمت اختیارکړی په صفحه ۲۹ کې وینم چه جلاهان خوجاهلان دی بعض ساده مزاج عالمان هم داکتاب لویوخلقوطرفته منسوب کوی اوداروایتونه صحیح ګنړی په دی وجه دخیرخواهی په نظر عرض کوم چه څه رنګ مواصلاح دترجمی ددهلوی اواصلاح دترجمی دمرزاحیرت مو ولیکله اودجاهلان اوعالمانو دمذهب موحفاظت وکړونوددی هم اصلاح وکړی دعالمانو اودجاهلانودمذهب حفاظت وکړی؟



**جواب** : ماسیوادحدیثونونه په دیکې بالوضع ظنّا دپاره کافی دی دویم په قصواوحکایتونوك کې څوپوری چه امتناع عقلی یاامتناع شرعی باندی دلیل قائم نه وی یقیناً تکذیب اوانکار کول مشکل دی اوددی امتناع حکم پس دتجرددمهارت دعلوم شرعیه اوفنون علقیه نه کیدیشی کنی اکثری په ظاهری کې مستعبدات مستحیلات ګنړلی شی اودبعضی نه انکارکولی شی داقاعده کلیه معیارکافی ده باقی ماته دمتن اودحاشیودتفصیلی کتلو وخت نشته کوم ځای کې چه می یونیم ځای کتلی دی هلته ماځه داسی خبره نه ده لیدلې چه په هغې کې دصحت توجیه نه شی کیدلی اوشبهات ضعیف معلوم شی اوکه چرته یومضمون داسی وی هم نومفصل مواخذه په هغی کې کول فرصت ته محتاج دی اوترجمه دقران خوبله خبره ده په هغی دایمان مداردی اوکه چرته دهررسالی تحقیق کوونوسړی به دهیڅ کارپاتی نه شی دحق طلب دپاره قاعده معیاریه کافی ده [امدادج۳/صـ۱۳]

## شبهات مستفتی متعلقه جواب مندرجه بالامعه جواب

په خط کې چه کومه قاعده کلیه معیاریه لیکلی شویده ددی په عمده کیدوکې څه کلام کیدلی شی خوبه تقاضایې بشریت دی خادم ته چه کوم شبهات واقع شویدی هغه به وروستولیکم وړومبی داعرض کوم چه دی کتاب باندی چه کوم شبهات وکړی شول دهغی منشاځه وه څوکاله وشول په هندوستان کې یواشتهارشائع شوی وه دهغی خلاصه داوه چه شیخ عبدالله مجاورروضه رسول ﷺ په خوب کې وکتل چه حضرت فرمائی چه ای عبدالله سړکال زماپه امت کې اولس لکه خلق مړه شول په دیکې صرف اوولس ایمانداروه نوربی ایمانه وه په دی وجه امت ته خبروکړه چه دنیکواعمالوکوشش وکړی دی اشتهارسره دوه خبری نوری هم شائع شوی وی چه دسورت دنباردبعضی خلقوعقیده ده چه حضرت عبدالقادر دجیلانی په عالم ارواح کې درسول الله ﷺ دزوجه مطهری حضرت عائشی رضی الله عنها شوده څکلی دی اوده دملك الموت نه دروحونه هغه ټوکری هم چه په زوره اخستی ده انتهی مختصراً- ددی دری واړه خبروجواب دی وخت کې (چه کله کانپورکې مقیم وه) غالباً جناب لیکلی وه اوداجواب دمولوی صادق الیقین صاحب په نوم سره داشتهارپه صورت کې شائع شوی وه دوړومبی خبری دجواب خلاصه داده چه اوس لکوخلقو کې به نابالغه ماشومان هم وی کوم چه مکلف شرعی نه دی دهغوی دبی ایمانه مړکیدو هیڅ معنی نشته دبل خبری دجواب خلاصه داوه چه دروح خوله نه وی اودحضرت عائشی رضی الله عنها شوده نه وه ددریمی خبری

خلاصه داوه چه دملك الموت نه دروحودتوکری اخستوځه ضرورت وه که چرته حضرت عبدالقادردته دروحونودتوکری اخستواوملك الموت ته دورکولوحکم،نوهغه به په خپله ورکړی وی په زوره داخستوضرورت نه وه اوکه چرته دورکولوحکم نه وه شوی نونه ده ته داخستواختیاروه اونه هغه ته دورکولو- دی دری واړوخبرونه چه کومه نتیجه احقرراوویسته هغه داده چه کومه خبره عقلاً اوشرعاً مستعبدوی هغه مستحیل وګنړی نودهغی تکذیب کول صحیح دی دی کې دتوجیه کولوځه ضرورت نشته که چرته دتوجیه ضرورت وی نوجناب والا دهریوعمده نه عمده توجیه کولی شی اودی نه یې دانتیجه هم راویسته چه دقصواوحکایتونو څ پوری چه عقلاً یاشرعاً قوی دلیلونوسره ثبوت نه وی هغه وخته پوری دهغی تکذیب کول صحیح دی ممکنه ده چه دوړومبی خبری داتوجیه وکړیشی چه شیخ عبدالله مجاور روضه رسول الله ﷺ چه کوم خوب لیدلی دی هغه صحیح دی- ځکه چه ددی په امتناع باندی دلیل عقلی یاشرعی قائم نه دی پاتی شوه داخبره چه اولس لکوکې ډیرنابالغه بچی هم وه کوم چه مکلف نه وه دهغوی دبی ایمانه مړکیدوهیڅ معنی نشته- ددی جواب ددی حدیث نه رواتی شی عن عائشة رضی الله عنها قالت : دعی رسول الله ﷺ الیٰ جنازة صبی من الانصارفقلت یارسول الله ﷺ طوبی لهذاعصفورمن عصافیرالجنة لم یعمل السوء ولم یدرکه فقال اوغیرذلك یاعائشة رضی الله عنها ان الله خلق للجنة اهلاخلقهم لهاوهم فی اصلاب ابائهم وخلق للنار اهلا خلقهم لها وهم فی اصلاب ابائهم رواه مسلم مشکوٰة باب الایمان بالقدر الفصل الاول ، اوروح نه دفیض حاصول صوفیانو په نزدمجرب دی مطلب داشوچه حضرت عبدالقادر دحضرت عائشې دروح نه فیوض علمیه حاصل کړل ددریمی خبری توجیه داکیدیشی چه حضرت عبدالقادر دملك الموت نه دروحونوتوکری واخست پاتی شوه داخبره چه هغه ته داخستوځه ضرورت وه الی اخره ددی جواب ددی تقریرنه رواتی شی چه بعض مومنان دالله په نزددفربشتونه هم اکرم دی لکه څنګه چه حدیث کې راغلیدی کله کله دااکرمیت الله رب العزت په ملائکوباندی دې عنوان سره ظاهره وی ددی تفسیرپه حدیث کې موجودی . وعنه قال قال: رسول الله ﷺ جاء ملك الموت الیٰ موسیٰ بن عمران فقال له اجب ربك قال فلطم موسیٰ عین ملك الموت ففقاعینی الیٰ آخره متفق علیه، مشکوة باب بدء الخلق وذکرانبیاء علیهم الصلوٰة والسلام الفصل الاول ،حضرت موسیٰ علیه السلام چونکه اولوالعزم بنی وه په دی وجه هغه



ورته پرك ورکړو اوسترګه یې ترینه اوویسته حضرت عبدالقادر رحمه الله چونکه ولی وه ( دنبی برابرکرامت یې خونه لرلو) په دی وجه درحونوتوکری ترینه واخسته نوریې څه اونه کړل وړومبی استفتاءکې می ددی کتاب یوروایت لیکلی وه جناب والادهغی څه توجیه اوفرمائیله اګرچه دقاعده معیاریه دلیکلونه وروستوجزئیاتو طرفته دتوجه کولوضرورت نه وه خوتوجیه کتلوسره خادم ته ددی موقع ملاویده چه داسی قسم توجیهات یې په نورورواتونوکې هم کړي وی. وړومبی استفتاء کې خادم صرف یوروایت نقل کړی وه په هغی می خپل شبهات نه وه پیش ککړی اوس دی پرچه کې می هغه روایت اوخپل څه شبهات ولیکل دلفظ قال نه وروستودروایت الفاظ دی اودلفظ اقول نه وروستودخادم شبهه – که چرته جناب والا توجه وکړه نوخادم ته به دتوجیه کولوعمده اندازمعلوم شی – اوس قاعده کلیه معیاریه باندی چه کوم شبهات دی اوددی په وجه دوه هفتی ډیرسختی کې تیری شوی هغه عرض کوم دقاعده کلیه الفاظ دادی دویم قصواوحکایتونوکې چه څوپوری امتناع عقلی یاشرعی باندی دلیل قائم نه وی یقیناً تکذیب اوانکارکول مشکل دی- شبه :- تول قصص اوحکایت په منزله ددعاوی دی اودهری دعوی نه په اثبات باندی ددلیل شرعی یاعقلی دقائمولوضرورت شته اونه دهغی په امتناع باندی بیادیقیناً تکذیب اوانکارکولو ضرورت نشته ظناً کافی دی لکه څنګه چه په تولودعووکې کیږی که چرته په امتناع باندی ددلیل عقلی یاشرعی قائمولوضرورت وګنړلی شی نودصحیح خبری معلومول به قیامت شی اودزرګونولکونوغلطوخبروبه صحیح منل راشی مثلاً خادم یوه غلطه قصه بیان کړی اواووائی چه امام غزالی په خپلوبعضوتصنیفاتوکې نهایت صحیح سندسره لیکلی ده چه دیوسف علیه السلام په زمانه حکومت کې دمصرپه تولوښارونوکې ریل اوبرقی تارجاری شوی وه یااووائی چه دحضرت عبدالقادر رحمه الله دامام ابوحنیفه رحمه الله سره په عالم برزخ کې مناظره اوشوه چه قرآت خلف الامام کې حق مذهب څه دی مناظره کې حضرت عبدالقادر رحمه الله غالب شواوده ثابته کړه چه دی باره کې دامام احمدبن حنبل رحمه الله مذهب حق دی دغه شان په لکونواوکروړونوقصی تصنیف کیدیشی کومی چه فی نفسه غلط وی خونه ددی په امتناع باندی دلیل عقلی قائمیدی شی اونه دلیل شرعی – دی نه وروستوپه قاعده کلیه معیاریه کې دالفاظ دی اوددی امتناع حکم پس دتبحراودمهارت دعلوم شرعیه اوفنون عقلیه نه کیدیشی دی باندی داشبه ده چه زمونږ په زمانه کې تبحرخوصفت دعنقادی اوداسی

حضرات هم تقریباً تقریباً اوه اته دی کوم چه په علوم شرعیه اوفنون عقلیه کې مهارت لری
مثلاً جناب والا دی مولوی رشید احمدصاحب دی . جناب مولوی محمودالحسن صاحب دی
جناب مولوی احمداحسن صاحب امروهوی دی جناب مولوی لطف الله صاحب علیګړهی دی
جناب مولوی عبدالحق کابلی قاضی بهوپال دی جناب مولوی عین القضاة دی دی
حضراتونه علاوه شاید دوه څلورحضراتونورهم راوځی - باقی عالمان داسی وی چه چاپه
علوم شرعیه کې مهارت دی فنون عقلیه کې نشته کله جناب مولوی صاحب محمدیحی
مفتی بهوپال ،جناب مولوی حافظ عبدالعزیزصاحب نائب مفتی بهوپال وغیره - چاته صرف
په فنون تهلیه کې مهارت دی علوم شرعیه کې نشته لکه مولوی فاروق صاحب چریاکوټی
،جناب مولوی احمدحسن صاحب پنجابی کانپوری وغیره اودنن صبا ناولوته چه بالکل
عقل دعادت موافق وی په دی کې څه خبره مستحیل څه مستبعدهم نه وی دکل بکاولی
قصی لره دامیرحمزه قصه دطلسم هوشرباقصی لره دنورتن حکایتونولره دګلفام قصی لره
اودی نه علاوه نورو پیروقصولره دغه ټول عالمان څه معمولی فارسی پوهیدونکی نبه خلق
دی حیثیت سره نه چه دامخرب داخلاقودی لکه دغلط کیدو حیثیت سره منع کوی اودانه
دی اوریدلی شوی چه یوکس هم دی منع کولولره دانکارپه نظرباندی کتلی وی، دمعمولی
عربی فارسی پوهیدونکونه هم قطع نظر وکړه- دجاهلانوڅله لکه دلکهنو دافیونونشه
بازوغیره هم دی ټولوقصولره غلط ګڼړی خوچونکه دزړه یومشغولاده په دی وجه یې اوری
حالانکه ددی قاعده کلیی معیاریه په روسره دی ته هیڅوک هم غلط نه شی وئیلی یابه یې
صحیح ګڼړی یابه ددی دصحیح کیدونه سکوت کوی ځکه چه دی قصواوحکایتونوکې (په
استثناء دبعض واقعاتو) ټول واقعات داسی دی چه ددی په امتناع باندی نه دلیل عقلی
قائمیدی شی نه دلیل شرعی خادم هم تراوسه پوری دخپل کورسړی اونښځی ددی
قصواوحکایتونونه منع کول اواوس هم که چرته څوک تپوس کوی چه داقصی اوحکایتونه
څنګه دی نودغه رنګ ورته وئیلی شی چه ټولی دروغ اوفرضی دی که چرته واقعی داقصی
دروغ اوفرضی نه دی نودیته دروغواوفرضی وئیلوکې یقیناً کذب اومعصیت دی الله تعالی
دی معافی وکړی دې باره کې الله دپاره دخادم زړه یخ کړی کله نه چه دجناب والاخط راغی
دخپلی کم علمی دوجه ډیر پریشان یم-



**جواب** : دی قاعدی کلیه معیاریه کې یوقیدبناء علی الظهور والشهرة پریخودلی شوی وه
دهغی په عدم استحضارداټول شبهات پیداشول هغه قید دادی چه ددی قصواوحکایتونونقل
کوونکی داسی خلق وی چه دهغوی صدق اودینداری مشاهدةً یادثقاتوپه شهادت سره
اودهغوی دمجموعی حالتونونه مظنون وی خوچونکه قران اوحدیث سره دسوء ظن
اوامرمسلم اوتکذیب دصادق نه ممانعت راغلیدی ددی حکمونودواجب العمل کیدو دوجه نه
ضرورت دی چه که چرته داسی خلق څه خبره خلاف دظاهرنقل کړی نودیکې تاویل پکاردی که
لری تاویل وی اوکه قریب - اودانښکاره خبره ده چه دتاویل حقیقت هم دغه وی چه ظاهر سره
کلام متصرف کول خوددی ارتکاب دضرورت دوجه نه کیږی اودلته ضرورت دادی چه
نصوص شرعیه واقع کې متعارض کیدی نه شی نوچرته چه ددی په مقتضیاتوکې صورت
دتعارض وی دهغی ختمول واجب دی مثلاً داهم ثابت بالنص دی چه کل ماجاء به الرسول حق
اوداهم ثابت دی چه انتم شهداء الله فی الارض اوشهادت دثقاتودچاپه صدق باندی مشاهده
سره ثابت دی پس مقتضی دنص دهغوی تصدیق شوبس داصدق دصادق ثابت په دلیل شرعی
څوپوری چه په یقینی دلیل سره نه وی ختم شوی دی حکم شرعی باندی دعمل کولوضرورت
سره ددی حفاظت به کوو اوددی حفاظت دغه طریقه ده چه ددی اقولودلیل شرعی سره معارض
نه کیدل به حتی الوسع ثابتوو ددی تائیددپاره قصه دحضرت موسیٰ علیه السلام اودحضرت خضر علیه السلام
کافی ده - چه حضور ﷺ داقصه بیان کړه نوتنمائی اوفرمائیله لوصبرموسیٰ علیه السلام الخ حالانکه
بظاهرافعال خضریه معارض وو دنصوص شرعیواودی بنیادباندی حضرت موسیٰ علیه السلام
انکارکړی وه خوپه اخرکې ښکاره شول چه معارض نه وه اوپه دی وجه حضور ﷺ
لوصبراوفرمائیلوبس ثابته شوه چه دکوم کس فی الدین یقیناً یاظناً ثابت شی هغه ته به
بغیردیقین کامل نه ناقص الدین نه شی وئیلی اودچاچه دسرنه کمال فی الدین ثابت نه وی
بلکه یایې ناقص الدین کیدل معلوم وی یامجهول محض وی هلته چونکه مدارداضطرارصرف
عن الظاهرنه شی موندلی کیدې لهذا ددی خبرکوم چه موافق دظاهر اوعادت وی دهغی به
تصدیق کولی شی که داسی نه وی نوبیابه تکذیب کولی شی که قطعاوی اوکه ظناځه چه
مقتضادمقام وی دی تقریر سره دشیخ عبدالله مجاورتکذیب اواهل کمال دمشائخودتصدیق
وجه معلومه شوه اودمجاوردقول تاویل نه کول اوددی حضراتودقول تاویل هم ثابت شول- بس
قصه دشودودځکلوکه چرته دیومعتبرراوی نه وی نوبی شکه تاویل به کووکنی ردکووبه یې -

اوددوجونودتوکری قصه چه کوم هیئت سره نقل شویده وړومبی یې الله ته ووئیل هرکله چه هغه اونه منل نوبیایې دعزرائیل ﷺ نه واخسته دیکې صریح معارضه ده قضا اوقدرسره په دی وجه یقیناً خلاف دنصوصوده اودابره ذکرشویدی چه تاویل په صورت دعدم تعارض یقینی دعین کې دی لهذا دلته به تاویل نه کوو. دی سره شبه داهل کذب اوواهل باطل دخبرونواوفرضی حکایتونودمحل الصدق هم دفع شوه خوداسره داهم دی چه ددی اقوالو خلاف ظاهرواعتقاد دواجب نه دی ځکه چه دادحجج شرعیونه نه دی خوده ته کاذب مفتری اومخالفت سنت وئیل حرام دی یاداسی اووایه چه دوی طرفته نسبت ثابت نه دی یاداسی اووایه چه لاتصدق ولاتکذب اوکوم سړی ته چه تبحرعلمی حاصل نه وی هغه دپاره داطریقه اسلم ده ددی ټولوجزئیاتوفیصله آسان ده شبهات مشارالیها:- قال قطب یونینی مختصرالمراة کې دشیخ ابوسعیدقیلوی نه روایت کړیدی چه مادحضرت په مجلس عالی کې انبیاء علیهم السلام دیوځال نه زیات لیدلی دی – اقول انبیاء علیهم السلام طرفته دی وخته پوری څه خبره نه شی منسوب کیدی څوپوری دهغی ثبوت دحدیث نه وی څوپوری چه دحدیث نه داخبره ثابت نه شی چه انبیاء علیهم السلام وروستودوفات نه دژوندوپه مجلس کې شریکیږی – دی وخته پوری دیوکس دکشف اودالهام په بهروسه باندی څه رنګ دوی خبری یقین کیدیشی چه انبیاء علیهم السلام پس دوفات نه دژوندوپه مجلس کې شریکیږی اوددی وجه داده چه دچاکشف یاالهام په شریعت کې حجت نه دی دی نه علاوه هرکله چه مونږه وینوچه درسول الله ﷺ مجلس عالی دشیخ عبدالقادر رحمه الله جیلانی دمجلس نه په کروړونودرجی اوچت دی اوحضرات صحابه کرام رضی الله عنهم دشیخ ابوسعید قیلوی رحمه الله نه په کروړونودرجی اوچت دی اودحضرات صحابه کرام نه چرته هم ثابت نه دی هغه فرمائی چه مونږ درسول الله ﷺ په مجلس عالی کې انبیاء علیهم السلام دیوځل نه زیات لیدلی وه نومونږته داروایت موضوع معلومیږی ددی وجه داده چه مونږ دحفظ دمراتبوزیات خیال ساتو-

**جواب** :دجناب رسول الله ﷺ په مجلس کې تشریف نه راوړل مستلزم نه دی نفی دتشریف راوړومجلس داولیاؤ ته نه شرعاً نه عقلاً په دی وجه تکذیب مشکل دی اګرچه تصدیق هم واجب نه دی لکه څنګه چه دقاعده معیاریه په تفصیل کې بیان شول – اواحتیاج دثبوت بالحدیث دی نسبت کې دی کوم چه عالم شهادت سره متعلق وی ځکه چه دی سره احتجاج کیږی په خلاف دواقع دعالم مثال چونکه داحجت شرعیه نه دی لهذا دیکې توسع اوتسامح



ده- قال دپیغمبرانو دمبارک روحونه دعامومسلمانانودروحونوپه شان نه دی چه دهغوی باره کې دچادکشف اوالهام سره که کومه خبره ثابت شی هغه اووئیلی شی بلکه دهغوی دروحونونه کروړونودرجی اوچت دی اوشیهدانودروحونوداحال دی چه هغوی دشنومرغانوپه حجروکې اوسی اوهغه شنه مارغان په شیشوکې اوسی کوم چه په عرش کې زوړنددی. لکه څنګه چه دصحاح دحدیثونه ثابتیږی دکائنات په فضاکې دروحونوګرځیدل روحونودپاره موجب دذلت داحالت خودعامومسلمانانو دروحونوهم نه دی لکه دامام نووی رحمه الله دکلام نه کوم چه په شرح دمسلم کې دشهیدانواوانبیاؤ اوصالحینودروحونوباره کې دی معلومیږی- نه داچه خاص دانبیاء علیهم السلام روحونه دی کوم چه ټولونه زیات دالله په نزدقابل داکرام دی اوداویناچه دشیخ عبدالقادرپه مجلس عالی کې دپیغمبرانوروحونه دهواپه شان ګرځیدل نودرسول الله ﷺ مجلس عالی ددی خبری زیات مستحق وه چه په هغی کې دپیغمبرانوروحونه ګرځیدلی وای خودلته روحونه خوځه کوی یوروح هم یوصحابی چرته هم نه دی لیدلی داعجیب الټه معامله ده چه دپیغمبرانوروحونه دخپل سردارعالم ﷺ دمجلس عالی خوچرته هم دا اکرام نه کوی اودیوولی دمجلس عالی کوم چه دهغه په مرتبه کې په کروړونودرجی کم دی دا اکرام کوی داداحفظ دمراتبوهم قابل دکتودی.

**جواب** : تحت العرش مسکن دی اوقوالب ملبس دی اودیومسکن اوملبس ثبوت مستلزم نه دی نفی دسیل اوتبدیل دملبس بس ممکنه ده چه په طریقه سیل یې نورانی لباس کې کوم چه ددغه ذکرشووقالبونه نه هم افضل دی تشریف راوړی دیکې مفضولیت دشهیدانودروحونونه لازم نه راځی اودمجلس عالی نبوی ﷺ متعلق دشبی جواب برنی جواب کې تیرشو- قال خضر علیه السلام اکثرحاضری درکوله مادسبب تپوس وکړو نووی وئیل چه څوک کامیابی حاصلول غواړی نوهغه ددی حضرت ملازمت اختیارکړی-اقول : ددی قول داندازبیان نه معلومیږی چه قائل خضر علیه السلام دشیخ عبدالقادر رحمه الله جیلانی نه کم ګڼړی داهغه خضر علیه السلام دی کوم سره چه دحاضری ورکولو اودکوم نه چه دکامیابی حاصلولواودچادملازمت اختیارولوچه حضرت موسیٰ علیه السلام اولوالعزم پیغمبرته حکم شوی وه اوس هغه داسی شوچه هغه دشیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله په مجلس کې حاضری ورکوی دهغه نه به کامیابی حاصلوی دهغه ملازمت به اختیاروی پیغمبرکه هرڅومره هم کم درجی والاوی خودولی نه په لکونوکروړونودرجی اوچت دی دهغه علوم دولی دعلوم په کروړونودرجی زیات دی .اوبیاخضر علیه السلام دهغه حقائقواواسراربانډی پوه شایدچه

یوپیغمبروی اودیوولی څه حقیقت دی که دهغه عشرعشیرهم وی دشیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله ملازمت په شرط دامکان که چرته اختیارکړی نوپه ځای وه هغه ته دده دملازمت اختیارولو څه ضرورت وه آوکه که چرته داسی اووائې چه حضرت خضر علیه السلام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله سره په اذن دالله ملاؤشوی وه اوهغه ته یې څه حقائق اومعارف اوخودل اوشیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله دهغه نه کامیابی حاصله کړه نوداخبره بی ځایه نه وه بزرګانوخوحفظ دمراتب نه کولوته زندیقیت وئیلی دی داکوم حفظ مراتب دی چه اولوالعزم پیغمبردولی نه ښکته اوغورزوی - ع دوستی بیخردالخ

**جواب** :حاضری ورکول داخودترجمی خرابی ده مونږدی یحضر په عنوان دتشریف می آوردندن ترجمه کولی شو- پاتی شوه دکامیابی اوملازمت قصه نوپه خپله ددی نسبت حضرت خضر علیه السلام طرفته نشته - بلکه دترغیب په نسبت دی بس دیکې څه اشکال نشته ددی دامطلب کیدیشی چه داسی مقبول دی چه مونږپه اذن دالله خپل تشریف اوری سره هغه ته شرف ورکوو بس تاته پکاردی چه دی سره دهغه په مقبولیت باندی استدلال وکړی اوملازمت اوکامیابی حاصل کړی اودحضرت خضر علیه السلام نبی کیدل مختلف فیه دی اودتولوانبیاء علیهم السلام نه دهغه اعلم بالاسرار کیدل بی دلیله بلکه خلاف دلیل دی اوپه قصه مشهوره کې داسرارکونیه ثبوت دی نه داسرارابهیه کوم چه کمال دمقصوددی خودی اموروته زمونږ په جواب کې دخل نشته محض تبرعاً می ذکرکړیدی والله اعلم - [۱۸ رجب/ ۱۳۲۱ھ/امدادج۳/صـ ۱۳۱]

## تحقیق حق الله یاحق العبد بودن زنا

**سوال** :( ۶۰۹)که چرته یوسړی واده کړی ښځی سره زناوکړی نوداګناه صرف توبی ویستلوسره معاف کیږی یاداچه دخاوندمعاف کولوسره معاف کیږی زناحق العبددی که حق الله دی دلته دی باره کې اختلاف دی.بعض وائی چه خاوندنه معافی ضروری نه ده توبی سره معاف کیږی اودلیل کې داحدیث پیش کوی التائب من الذئب کمن لاذنب له دی حدیث دی باره کې قابل دسنددی یانه. بعض وائې چه بغیردخاونددمعافی نه معاف کیږی اودلیل کې دحضرت سیدناداؤد علیه السلام اواوریا رضی الله عنه قصه پیش کوی دی دواړه کې په حقه څوک دی؟

**جواب** : اخرج الستة عن ابی هریرة رضی الله عنه وزیدبن خالدالجهنی رضی الله عنه ، ان عرابیاتی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یارسول الله انشدك بالله الاقضیت لی بکتاب الله الی ان قال ان ابنی کان عسیفاعلیٰ هذا



فزنی بامراته وفیه قال صلی الله علیه وسلم لاقضین بینکمابکتاب الله تعالیٰ الولیدة والغلم ردعلیك ولی ابنك جلدماته وتغریب عام الحدیث واخرج مالك وابوداؤد وعن ابن المسیب ان رجلامن اسلم یقال له هزالی اشکی رجلاالی رسول الله صلی الله علیه وسلم الی قوله فقال النبی صلی الله علیه وسلم یاهزال لوسترته بردائك لکان خیرالك کذافی التیسیرروایة اولیٰ ، دال است برآن که حضور صلی الله علیه وسلم بجزحدشرعی جیری نفرموده پس اگرعفوکنانیدن اززوج ضروری بودی لامحاله برآن تنبیه فرمودی وروایت ثانیه دلالت می کندبراجیت ستراین چنین امروظاهراست که ازعفو کنانیدن اززوج مستلزم ست افشاراپس غیرمحبوب خواهدبود واجب بودن شی یاغیرمحبوب بودنش جمع تمیتوان شدپس مقتضائ هردودلیل برآن برآمدکه عفوکنانیدن بجزحق تعالیٰ ازکسی ضروری نیست بلکه گونه خلاف حیاست وسترافضل است وسردرین انست که این امرشنیع ازحقوق الله است زیراکه اگرازحقوق العباد بودی پس بائستی باذن مستحق جائزبودی واین باطل محض است وقصه اوریااولاً ثابت نیست ثانیاً انرابمتناع فیه مس نیست زیراکه برتقدیرثبوت حق اوریا آن بود که مقصودازفرستادنش امری بودکه ازراخبرنبود ، ثالثاً شرائع من قبلناهرگاه خلاف قواعدشرع ماباشدحجت نیست وحق آنست که آن قصه بی اصل محض است وحدیث التائب من الذنب کمن لاذنب له دلیل کافی ست ودرین باب فقط [ جمادی الاخریٰ/ ۱۳۲۱ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۳۸]

## دخل اجازت درخواندن دلائل الخیرات

**سوال** :(۶۱۰)دلائل الخیرات وئیلوخودلودپاره اجازت اخستل ضروری دی یانه اوخوك چه یې بغیراجازت نه لولی اوښایې هغه باره کې څه ارشاد دی؟

**جواب** : جائزدی خوهغه فقط به نه کیږی کومه چه اجازت سره کیږی که چرته بغیراجازت یې څوك لولی اوښایې نوهغه هم دفائدی نه محروم نه پاتی کیږی فقط والله اعلم - بنده رشیداحمدګنګوهی- برنی جواب تشریح : دفائدی دوه قسمه دی یواجراوثواب دویم کیفیت باطنی بس بغیراجازت نه وئیلوسره اجراوثواب کې زره هم کمی نه کیږی البته کیفیت باطنی کې تفاوت شته داتفصیل دی دحضرت مولانادجواب والله اعلم کتبه اشرف علی عفی عنه [ ۲محرم/ ۱۳۲۳ھ/ امدادج۳/ صـ ۱۴۰]

## تحقیق مالک زمین که زمینداراست یاگورنمنټ

سوال :(۶۱۲)شرعاً مونږ دزمکی مالکان یوياته (حالانکه گورنمنټ قانونا فیصله کړیده مالک دزمکی انگریزی سرکاردی مونږ صرف یوه واسطه یو دیوزمینداراودسرکارپه مینځ کې؟

جواب :صرف قانون جوړول خروج عن الملك دپاره کافی نه دی څوپوری چه استیلانه وی راغلی یعنی گورنمنټ دازمکی دزمیندارنه په زوره واخلی اوخپل طرفنه يې کړونده کوونکوته ورکړی بس تراوسه پوری زمیندار یقیناً دزمکی مالك دی .والله اعلم ، [۲۴جمادی الاولیٰ/ ۱۳۲۲ھ /امدادج۳/صـ ۱۴۰]

## تحقیق تفاضل نبی ﷺ وقران مجید

سوال :( ۶۱۳)محمد ﷺ بهتراوافضل دی دقران نه یاقران افضل اواشرف دمحمد ﷺ نه دویم داچه فضلیت دجناب محمد ﷺ ددی قران محدمکتوب متلوباندی یاهغه کلام قدیم باندی دی کوم چه کلام نفسی دی ؟

جواب : فی الدرالمختار قبیل باب المیاه وعنه علیه الصلوة والسلام احب الی الله تعالیٰ من السمٰوات والارض ومن فیهن فی ردالمحتار قوله من فیهن ظاهره یعم النبی ﷺ والمسئلة ذات خلاف والاحوط الوقف ، دی روایت نه معلومه شوه چه مسئله مختلف فیه ده اوداهم معلومه شوه چه دیکې توقف بهتردی زه وایم چه وجه ددی ښکاره ده چه دامسئله دضروریاتوددین نه نه ده اونص ددی څه فیصله نه ده کړی قال الله تعالیٰ ولاتقف مالیس لك به علم وقال الله تعالیٰ ان الظن لایغنی من الحق شیئاً – په حدیث کې په متکلمین فی القدرباندی غصه کول درسول الله ﷺ نه راغلیدی دی نه معلومیږی چه داسی فضول اموروکې کلام کول ممنوع دی والله اعلم .[ ۲شعبان/ ۱۳۲۲ھ/ امدادالفتاویٰ ج۳/ صـ ۱۴۰]

## حکم اعمال مستعمله برائ دفع وبا

سوال :( ۶۱۴) پس دسلام مسنون نه عرض دی چه څوورځی اوشوی دی جسوئ کلی کې دوبامرض خورشویدی – دهغی دفعی کولوډپاره موڅوطریقی اوریدلی دی – اوکتابونونه معلوم شویدی خوپوره طریقی سره اطمینان نه کیږی نه دعمل پوره طریقه معلومیدی شی ددی ځای اکثره اوسیدونکوداکاردجناب په رائی کې منحصرکړیدی چه کومه طریقه آسانه



ده ددی افت لری کولوډپاره اوحصول دام اوامان په جائزطریقی سره منع کړیشی چنده هم دی دی دپاره راغونډیږی خوتراوسه په یوکال کې نه ده خرچ شوی اوددوو ورځونه اکثر اوسیدونکې دکلی بهرپه عیدگاه کې راجمع کیږی څه لږ ساعت پوری توبه اواستغفار کوی اواوه ځله اذان کوی بیادوه رکعته نمونځ کوی اوالله رب العزت نه ددی مرض دفع کولوډپاره دعاغواړی داعمل یابله څه طریقه وی هغه ولیکی – کتاب شرح محمدی کې کوم چه دفقی کتاب دی په اردوکې منظوم دی په هغی کې يې داسی طریقه لیکلی ده که چرته داجائزوی اورائی عالی کې مناسب معلومیږی هغه هم پوره طریقی سره حامل دخط ته وښایې په خادمانوبه بی اندازی احسان وی نقل ازکتاب شرح محمدی -

ترجمه دشعرونو: دوبانه يې هغه ساتی څوك ښکاره باره ددی دبچ کولوداسی ترتیب کوی – دښارپه څلورووارڅوکې غواګانی حلالی کړی- اودازړه سره دالله نیازکړی- بیادهغی غوښه صفاکړی – بیایوه یوه تیکه دهغی په مومنانو اوخوره وی- بیادهغی نه وروستوقران مجید را واخلی اوپاکیزه مومنان ورته راجمع شی- بیادهغی دلاندی اوه ځله تیرشی اوقبلی طرفته مخ کړی بیادهغی نه وروستودوه رکعته نمونځ وکړی- اوپه عاجزی سره اوه بانګونه ووایې – وایې چه اوه ورځی به دابانګونه وایې – اواوه ځله به هره ورځ وایې – ای مومنانودابانګ اثردی – دی سره به ټول طرفونه صفا شی.

جواب : مهربانی وکړی په بنده سلمهم الله تعالیٰ السلام علیکم ورحمة وبرکاته : الله تعالیٰ دی دامرض دهرځای نه ختم کړی کوم عمل چه تادشرعی محمدی نه نقل کړیدی ددی هیڅ اصل نشته اونه دبانګ وئیلوڅه اصل شته اونه په جمع نفل کول ثابت دی په دی وجه داټول اعمال دی بندکړیشی دی دپاره اصل دوه خبری دی. دصدقی زیاتوالی اودګناهونونه توبه کول اوصدقی دپاره چنده جمع کول مناسب نه دی اکثرکتلی شویدی چه ورکولوکې اخلاص نه وی بلکه هرچاته پکاردی چه په خپله دتوفیق موافق ورکړی کومه چه شویده دټولوورکوونکونه اجازت واخلی اوداسی خلقوته نقدیاغله پری واخلی ورته ورکړی کوم چه ډیرحاجت منددی اوچانه هم سوال نه کوی اوعیدګاه کې جمع کیدل هلته دعاکولوکې څه باك نشته – خومه بانګ وایې اومه جمع سره نفلونه کوی لکه ژاړی اوځان ته نفلونه کوی اوبهتره ده چه کورکې نفلونه وکړی اوبل داضروری دی چه حقوق العباد دچاپه ذمه وی دهغی نه غاړه خلاصه کړی چاچه دچاحق دباؤ کړیدی هغه ته يې واپس کړی ظلم ،غیبت ،

دروغ، بدنظری، وغیره ګناهونه پریږدی اوهروخت استغفار په ژبه اوزړه سره جاری کړی اوچاته چه سورة تغابن کوم چه داته ویشتمی سیپاری په دریم پاؤکې دی یادوی- سحراومابنام پس دنمانځه نه یې لولی اوپه خپل ځان اوکوروالوباندی یې دم کوی اوکوم شی چه خوری اوڅکی وړومبی په هغې سورة قدردری ځله دم کوی بلکه څوک چه مبتلاشوی وی هغوی ته یې هم په اوبودم کړی وی څکوی پری- اوداتعویذولیکی اوتولوته یې په متړ وتړی (تعویذ) بسم الله الرحمٰن الرحیم : بحرمت حضرت شیخ مجددالف ثانی رحمه الله وحضرت خواجه محمدصادق رحمه الله ازشروآفت وباوطاعون نګاه دارصلی الله تعالیٰ علی خیرخلقه وآله واصحابه اجمعین ، اوداولیکی اوپه کوهی کې یې په اوبوکې واچوی دتولونه لوی شی دګناهونوپریخودل دی اوظاهری علاج معالجه هم ضروری ده والسلام - [۳ذی الحجه ۱۳۲۲ھ/ امداد ج۳/ صـ ۱۴۱]

## تحقیق وصیت نامه که چندباربنام مجاورروضه شیوع یافته

**سوال** :( ۶۱۵) څه فرمائی علماء دین په اومفتیان شرع متین په دی مسئله کې چه یوه وصیت نامه دجناب رسول الله ﷺ طرفته شائع شویده کومه چه دشیخ عبدالله خادم مجاورروضه اطهرته ارشادشویده - ددی څه اصل دی مستفتی دتولی وصیت نامی - نقل لیکلی وو.داختصاروجه نه اوبناء علی الشهرة می پرینبود؟

**جواب** : داسی وصیت نامه ډیرځله شائع شویده همیشه په دی نوم اولقب شائع کیږی رومبی خوداتعجب دی چه یوسړی دومره اوږدعمرموسی .دویم داتعجب دی چه دیوکس نه علاوه بل یوخادم یادنورملکونوبزرګانوته دادولت دزیارت اودخبروکولونه نصیب کیږی . دریم که چرته هم دغه شان قصه کیږی نوهم په دغه مدینه منوره کی دهغه زیارت مشهوریدل پکاردی حالانکه دهغه ځای دتلونکوراتلونکونه یادخطونونه ددی امورونام اونشان هم نه معلومیږی بیاصرف داسی بی سنده څه مضمون قابل د اعتبارنه شی کیدی .اونه هغه چه داپه زړه کی څه راشی اومشهورئي کړی شریعت کی حکم دی چه کومه خبره وی دښه تحقیق نه وروستوهغه معتبروګنی ددی نه علاوه په دیکی بعض مضامین داسی دی چه دشریعت اودعقل خلاف دی مثلا اولس لکه مسلمانان کلمه ویونکی مړه شول اوپه هغه کی صرف اولس مسلمانان ووړومبی خوالله ﷻ رحمت غالب دی په غضب باند ی.دویم مونږپه خپله وینوچه ډیرمسلمانان توبه ویستونکی اوکلمه ویونکی مری کوم چه علامه دخامه بالخیره



بیاددی مضمون ګنجائش چرته دی دغه شان په دی کی ئی لیکلی دی چه په تارک الصلوة دجنازی لمونځ مه کوی داحکم صفاحدیث خلاف دی :صلواعلی کل بروفاجرداهم قرینه ده ددی وصیت نامی دغلط کیدو .دغه شان دکوموخیزونوبدعت کیدل چه دلیل شرعی سره ثابت شویدی لکه تخصیص دشربت دکربلادشهیدانودپاره اوکیردحضرت خاتون دپاره اوپلاودحضرت غوث الاعظم رحمه الله دپاره دغه شان دنن اوصباغوندی مولودشریف ددی ټولوخیزونوپه دی کی ترغیب دی داتولی خبری په دی کی دعقل اوشرع خلاف دی په دی وجه داوصیت نامه هسی چاجوړه کړیده محدیثینوددی نه په سپکوقرینوباندی حدیث ته موضوع وئیلی وی اودموضوع اشاعت اوروایت نصااواجماعاحرام دی بلکه دبعض محدیثینوپه نزدکفردی هرګزددی ټول مضمون صحیح مه ګنی البته چه کومی خبری په قران اوحدیث اودینی کتابونوکی لیکلی دی دهغی موافق په نیکه لاره باندی ځی اوبدی لاری نه ځان بچ کوی اوددروغژنی خبری نسبت کول حضرت پیغمبر ﷺ ته ډیرلویه درنه ګناه ده په دی وجه ددی مضمون رواج ورکونکی ګنهګاردی ۱۲ذی الحجه س۱۳۲۲ھ (امدادج۳ ص۱۴۲)

## څناورسره بدکاری کول

څه فرمائی عالمان ددین اومفتیان دشرع متین په دی مسئله کی چه یوسړی که عبدالله دشیطانی وسوسودوجه نه دزیدغواسره زناوکړه نعوذبالله خوداعبدالله په دی خپل فعل باندی ډیرپښیمانه دی اوخالص توبه ئی وکړه لکه دیوعالم په لاس ئی هم توبه اوبیعیت وکړه اودغه توبی باندی تراوسه کلك و لاړدی اودغه عالم حکم وکړوچه دا غواعبرة په اورکی وسوزی خوعبدالله ودغوامالك ته پیسې ورکړی اوهغه ئی ترینه واخسته بیاځوورځی پس ئی هغه غواچرته لری بوتله اوخرڅه ئی کړه اوس دهغی غوانام اونشان هم نشته چه چرته ده اوعبدالله دهغی غواقیمت په خپلوضروریاتوکی خرچ کړو ددغه وجه نه اوس عبدالله خلق دمسلمانانو دناستی پاستی خوراك ځښاك تردی چه جمعه اواخترونوکی دټولوخلقونه وروستوصف کی یعنی دماشوم اونابالغ دصف نه هم وروستوکولی شی دی سره دهرچاپه مخکی ډیرذلیل اوبدتر شو.اګرچه عبدالله سل ځله توبه وکړه بیاهم څوك اعتبارنه کوی داځنګه دی اودشریعت موافق داغوالری چرته خرڅول ځنګه دی اودغه قیمت عبدالله خپل خرچه کی استعمالولی شی یانه اواخستونکی ته ددی غوانه فائده اخستل جائزدی یانه ؟

**جواب** : فی الدرالمختارولایحدبوطی بهیمة بل یعزروتذبح ثم تحرق ویکره الانتفاع بهاحیة ومیتة مجتبی ای لقطع امتداوالتحدث به کلمارؤیت ولیس بجواب کمافی الهدایة وهذا اذاکانت ممالاتوکل فان کانت توکل جازاکلها عنده وقالا تحرق ایضافان کانت الدابة لغیر الواطی یطالب صاحبها ان یدفعها الیه بالقیمة ثم تذبح هکذا قالوا وفیه قولهم یطالب صاحبهاان یدفعهاالی الواطی لیس علی طریق الجبر وعبارة النهر والظاهرانه یطالب علی وجه الندب ، عبارتونونه معلومه شوه چه دامام صاحب رحمه‌الله په نزددی غواحلالول اوخورل جائزووادصاحبینوپه نزداگرچه ددی خوراك مناسب نه دی بلکه سوزول مناسب دی خوددی حکم اصلی علت دادی چه داغوابیابیاکتل اوددی مشهورول نه وی معلومه شوه چه څه بلی طریقی سره ددی شهرت ختم شی نومقصودحاصل شولکه څنګه چه په صورت دسوال کی که تصریح ده چه هغه لری لاړه اوس په نظرهم نه راځی چه مشهوره شی بس مقصود حاصل شو بیاهرکله چه داځناور دغیرواطی وی نودواطی په لاس ددی دبیع جائزکیدونه معلومه شوه چه قیمت ددی حلال دی اوددی تولوخبرونه چه قطع نظروکړی هرکله چه دد ی سوزول ممکن نه د ی اوتکلیف مالایطاق شرعاختم شویدی نوداسړی دومره تنګول چرته جائزدی بل داچه داحکم په درجه دوجوب کی نه دی بس دغیرواجب په پریخودوباندی دومره سختی داخوپه خپله تجاوزدی دحدودشرعیونه په دی وجه په تولوواجب دی چه هرکله دی سړی توبه وویسته نوهغه مه پریشانه کوی کنی ګنهګاربه شی والله اعلم ۱۵رمضان س۱۳۲۳هـ (امدادج۳ ص۱۴۴)

## تحقیق ایذاء ارواح خبیثه

**سوال** :(۶۱۶)ارواح خبیثه انسان ته تکلیف رسولی شی یانه ارواح خبیثه نه څه مراد دی ؟

**جواب** :نه شي رسولې [۱۸ جمادی الثانیه/ ۱۳۲۵هـ/ امداد ج۳/ صـ ۱۳۷]

**سوال** :(۶۱۷)الاول :دیوزنانه تقریبادرویشت کاله عمردی اودوه کاله ئی دبیعت وشول بظاهر معالجه کی په هغه مختلف حالتونه ځی راځی بعض دهغی نه داد ی چه په حالت دبیداری کی څه رناښنه غوندی یاسره غوندی ورته ښودلی کیږی چه زیاتیږی اومکان راګیروی اوتعوذوغیره سره نه ختمیږی اودارناکله کله یوی ګنټی پوری وی اوهره ورځ ښودلی کیږی نودارناتقصانی ده که غیرتقصانی که چرته نقصانی ده نودلری کولوخه صورت دی ؟



**جواب** :دی کی ګڼ احتمالات دی څه دماغی مرض وی اودشیطان تسلط اوغلبه وی کله کله روح طیبه تصرف وی ددی تحقیق ددویم سوال په جواب کی راځی رومبی صورت جسما نقصان دی . ددی ختمولودپاره طبیب ته تلل پکاردی دویم صورت نفسااوپه واسطه دنفس جسماهم نقصانی دی ددی ختمولودپاره عامل ته تلل پکاردی دریم صورت اصلا نقصانی نه دی صرف دی حالت کی نقصانی دی هرکله چه صاحب واقع ته دی تلبس بالارواح په وجه عجب و ی دی صورت کی دینانقصانی دی .ددی علاج دعجب ختمول دی دی احتمالاتوکی دیوتعین قرائن مقامیه سره کیدیشی کوم چه مشاهده باندی موقوف دی دااحتمالات هغه وخت دی چه کله دتلبیس اوددروغواحتمال نه وی کنی کله دغه شان هم کیږی زه دیوشق تعین نه شم کولی احوط دادی چه تول تدبیرونه وکړی ۲۵ذی قعده س۱۳۵۰هـ (القعدشعبان س۱۳۵۱هـ ص۷)

**سوال** :(۶۱۸)ایضاًثانی :دسلف صالحینوارواح په یوه زنانه مسلط کیږی اوخپله پته هم ښائی اوکه چرته په کورکی څوك مریض وی هغه دصحت دپاره اوبه هم دم کوی یاتیلووغیره باندی دم اچوی دی سره مریض ته یقینافائده کیږی اوصحت ورته ملاویږی زما بعض عزیزانوته څه وظیفه هم ښائی دهغه خلق وردکوی نوآیاروحونه داسی تصرف کولی شی که چرته نه شی کولی نوشریعت کی به داسی عقیده لرونکی ته څه وایو .امیددی چه تشفی وکړی اوزمونږه پریشانی لری کړی برنی سائل؟ .

**جواب** :دیکی هم هغه برنی تول احتمالات دی اواحتمال دتصرف دارواحواګرچه ډیرغادردی خوممکن دی اګرچه دعوامو غلوته وګوری اوددی نه بالکلیه نفی وکړی اوداداستقرارارواح فیی البرزخ منافی نه دی هغه استقراراصل عادت دی اودځه حکمت په وجه پس داذان الهی نه ددی نه انفصال خارق عادت دی اوددی وقوع احیانامتواترالغی ده تفسیرمظهری کی هم دی ته اجمالاتعرض کړی دی حیث قال بل احیاء یعنی ان الله تعالیٰ ارواحهم قوة الا جساد فیذهبون من الارض والسماء والجنة حیث یشاؤن وینصرون اولیائهم ویدمرون اعداء هم انشاء الله تعالیٰ قوا[illegible]متواترعن کثیر من الاولیاء انهم ینصرون اولیائهم ویدمرون اعدائهم یهدون الله تعالی س[illegible]الله تعالیٰ اه ، دلته هم تعین دپاره دقرائنوحاجت دی اوافادت مذکوره فی السوال احتمال داثردروح مرجح نه دی په حدیث کی دشیطان حضرت ابوهریره رضی‌الله‌عنه ته دایة الکرسی تلقین کول راغلی دی ۲۵ذی عقده س۱۳۵۰هـ (النورشعبان س۱۳۵۱هـ ص۷)

## ددست غیب تحقیق

سوال :(۶۱۹)دست غیب څه شی دی اوځرنګه حاصلیدی شی آیاپه دی باندی عقیده لرل په شان دنورودینی اعتقاداتودی ؟۲۰جمادی الثانی س۱۳۲۵ھ (امدادج۳ص۱۴۷)

جواب :په واسطه دژوندغلاده لهذاحرام دی .(امدادج۳ص۱۴۷)

## تحقیق همزاد

سوال :(۶۲۰) همزادڅه شی دی آیاداپه قبضه کی راتلی شی ؟

جواب : دالفظ دڅان نه جوړکړی شویدی البته پیریان په څه عمل باندی مسخرکول صحیح دی ۲۰جمادی الثانی س۱۳۲۵ھ (امدادج۳ص۱۴۷)

## دفع شبه قادیانی وتفسیرایت

سوال :(۶۲۱) مرزاغلام احمدقادیانی وائی چه نبوت کلی اوجزئی طورباندی ختم شویدی داخبره غلطه ده حالانکه ددی ایت لفظی ترجمه نه معلومیږی چه درسالت سلسله ختم شوی نه ده ایت په سورة اعراف کی دی :یبنی ادم اماياتينكم رسل منكم يقصون عليكم اياتی .دی ایت نه ثابتیږی چه دنبوت سلسله ختم شوي نه د ه که چرته ختم شویده نوددی ایت څه مطلب دی .ددی تسلی بخش جواب ولیکی ؟

جواب :دایت مطلب ښکاره دی چه داایت متصل دی قصه دادمؑ سره وروستودخطاب داهبطونه داهم ارشادوشوچه اماياتينكم رسل الخ په دی وجه ددی خطاب نه ورستوپیررسولان راغلی دی اګرچه پس دختم نبوت نه نه دی راغلی .۱۲ذی قعده س۱۳۲۵ھ (امدادج۳ص۱۴۷)

## تعددادم سوال متعلق

سوال :(۶۲۲)درکتاب هدایة الاسرارمنقول است که یکی ازعلمائ نصاریٰ بجناب ولایت مآب حضرت علیؓ عرض نموده که پیش ازآدم صفی اللهؑ چه بودحضرت فرمود که آدم بازتکرارکردوبازهمان جواب دادوبارسوم سوال کردوهمان جواب یافت وصاحب تاریخ خواجگی می نویسدکه شخصی ازامام برحق امام جعفرصادقؑ احوال پیدایش آدم پرسیدحضرت فرمود که آدم صفی الله که جدمن وتست می پرسی یاازآدم دیگرآن شخص



متعجب شدوعرض کردکه یاحضرت سوائ ادم صفی الله دیگربوجودآمده آنجناب فرمودکه آدم صفی الله آدم صدویکم است وقبل ازوی یك صدآدم گذشته اندکه اولاد واحفادهریکی ازانها نیاماندندوهم درتاریخ طبری مسطوراست که روزی موسیؑ ازمدت خلقت آسمان وزمین بحضرت رب العالمین استداراك نمودحکم شدکه درفلان وادی چاهی است که خودرا برسرآن چاه برساوسنگ ریزه دران بیندازتاحقیقت حال برتوهویداشود موسیؑ برسرآن چاه رفت وسنگ ریزه دران انداخت ازاندرون چاه آوازی برآمدکه کیست برلب چاه فرمودکه منم موسیٰ بن فلان بن فلان تاآن که سلسله نسب خودتاآدم صفی اللهؑ بشمردودیگربارآواز ازآمدکه درهرزمانی شخصی به همین نام ونسب برسراین چاه آمدوسنگی درین چاه اداخته تاآنکه نصف چاه پرشد والله اعلم حاصل آن که این همه بمعنیٰ مذکورسوائ کتب مسطوره ازکتبهائ معتبرسیریاآثار وغیره به ثبوت فی رسدیاچه وخلاصه احوال آن برچه منوال ؟

جواب :این چنین مضمون اکثربزرگان منقول شده است مگرتحقیق آنست که حضرت شیخ مجدد الف ثانیؒ ده مکتوب پنجاه وهشتم ازجلداندوهوهذانوشته بود که شیخ محی الدین عربی قدسره درفتوحات مکه حدیثی نقل می کنندکه آن سرورفرموده علیه وعلی آله والصلوة ان الله تعالیٰ خلق مأته الف آدم وحکایتی می آوردربعضی مشاهدات عالم دروقت طواف کعبه معظمه چنین ظاهرشدکه همراه جمعی طواف می کنند که من ایشان رانمی شناسم ودراثنائ طواف ایشان دوبیت عربی خواندندکه یکی ازان دوهیت این ست

لقداظفنا كماطفتم سنينا ****** بهذالبيت طراجمعينا

چون این بیت شنیدم درخاطرگذشت که اینهاابدان عالم مثال اندومقارن این خطوریکی ازینها بجانب من نگاه کردوفرمودکه من ازاجدادتوام من پرسیدکه چندسال است ازقوت توفرمودکه ازقوت من زیاده ازچهل هزارسال ست من ازروی تعجب گفتم که ازابتدائ خلقت آدم ابی البشرعلی نبیناعلیه الصلوٰة والسلام تااین دم هتم هزراسال تمام نشده است فرمود توازکدام عالم میگوئی این آدم است که دراول دوره هفت هزارسال خلق شده است شیخ فرمودندرین وقت آن حدیث نبویﷺ که سابق تحریریافته است بخاطرگذشت که موئداین قول ست مخدومامکرما درین مسئله بعنایت الله سبحانه آنچه برین فقیر ظاهرگذشته است که این همه آدم که پیش ازوجود حضرآدم علی نبینا علیه الصلوٰة والسلام گذشته

اندوجوشان درعالم مثال بوده است شهادت همین حضرت آدم است که درعالم شهادت همین حضرت ادم است که درعالم شهادت موجود گسته است ودرزمین خلافت یافته ومسجود ملائکه شده صلوات الله تعالیٰ تسلیماته سبحانه علی نبینا وعلیهم اجمعین خایة مافی الباب آدم چون برصنعت جامعیت مخلوی گشته است درحقیقت خودلطائف واوصاف بسیار واردوپیش ازوجوداویقرون متطاوله درهروقتی ازاوقات وصفتی ازصفات یالطیفه ازلطائف اوبایجادخداوندی جل سلطانه درعالم مثال موجود گشته است وبصورت آدم ظاهرشده مسمی باسم اوگشته وکاروبارآدم منتظرازوی بوقوع آمده حتیٰ که توالدوتناسل که مناسب عالم مثال است نیزبظهورپیوسته وکمالات صوری ومعنوی مناسب آن عالم نیزیافته وشایان عذاب وثواب گشته بلکه درحق اوقائم شده بهفتی به بهشت ودوزخی بدوزخ رفته بعدازان دروقتی ازاوقات بمشیت الله سبحانه صفتی یالطیفه دیگرازصفات ولطائف اوعلی نبیناوعلیه والسلام درهمان عالم بمنصه ظهورآمده وکاروباری که ازظهوراول بوجودآمده بودازظهور ثانی نیزبوجودآمد وچون الصلوة آن دوره نیزتمام شده ظهورثالث ازان صفات ولطائف اوعلی نبیناوعلیه الصلوة والسلام بحصول پیوسته وچون آن ظهورنیزدوره خودراتمام کرده ظهوررابع به ثبوت پیوسته الی ماشاء الله تعالیٰ وچون دوائرظهورات مثالیه اوکه تعلقات به صفات ولطائف اوداشت تمام گشته آخرالامرآن نسخه جامعه درعالم شهادت بایجادخداوندی جل سلطانه بوجودآمده معززومکرم گشته اگرصدهزارآدم باشندهم اجزاء همین آدم انوست وپائ اویندومبادی ومقدمات وجود اویندانتهیٰ مختصراً" وتمام اودرمکتوب است من شاء فلیرجع الیه والله اعلم [۲۳جمادی الثانی امدادج۳ص۱۴۸]

## معامله باغیرمقلدان

سوال :(۶۲۳)یواشتهاردغیرمقلدینوپه چاندپورمقام کی راغی هغه ستاسوپه خدمت کی درلیږم ددی مضمون صحیح دی یانه دوئ پسی لمونځ کول پکاردی یانه حاصل دامضمون داشتهار..... معفون به نقل معاهده علمائی اهل حدیث وفقه مدخوله عدالت کمشنری دهلی چونکه دهلی اوډیرښارونوکی اکثرناپوه خلقومسائل فرعیه کی ډیرتنازعات پیداکړی دی اوقسماقسم اشتهارات اورسالی خوری کړی دی اودشمنی ته ئی نوبت رسولی دی فساداوعنادورسره زیات شونوبت عدالت ته ورسیدوحالانکه دااختلاف دسلف صالحینونه راغلی دی خوهغه حضراتوکی بغض اوعنادنه وواونن صباخلق ددغه فروعی مسئلوپه وجه



اتفاقی حرمتونوکی اخته شویدی ځکه چه غیبت اوعداوت بالاتفاق حرام دی په کومومسئلوکی چه اختلاف دی هغه دادی :داوبوپلیتیدل،امین بالجهر،رفع یدین ،اونوراختلافی مسئلی دی بعضوحرام وګنهل اوبعضوپه شان دمعوکده غرض داعتدال نه ووتل یوفریق دبل فریق په افعالوکی طعن اوتوهین سره پیش رانشی اولمونځ دیوفریق په بل فریق پسی جائزدی خپله کی محبت اواتحادساتی هیڅوك یوبل ته بدمذهب مه وائی منازعت اوتکرارمه کوی .انتهی مختصرا.مواهیرفلان فلان ودسخط فلان فلان ازعلماء مقلدین وغیرمقلیدین مقام دهلی ؟

نقل دمعاهدی داهل حدیثواوفقه مدخوله عدالت کمشنری دهلی می وکاته مضمون معلوم شودی جګړو کی دلیکلومی زړه نه غواړی ځکه چه هیڅ فائده نه راوزی ناحق وخت ضائع کیږی خوتاتپوس کړی دی ناچاره عرض کولی شی چه ددی مضمون بظاهرصحیح دی خوحقیقت کی ئی دهوکه کړی ده ځکه چه زمونږه غیرمقلدینوسره صرف په وجه داختلاف دفرعواوجزئیاتونه دی که چرته داوجه وی نورحنفیه اوشافعیه به چرته هم نه وه جوړشوی هروخت به جنګ جګړی وی حالانکه همیشه صلح اواتحادووبکه نزاع دی خلقوسره په اصولوکی راغلي دی ځکه چه سلف صالحین خصوصاامام ابوحنیفه نه ډیربدردوائی .اودڅلورونکاحونونه زیات جائزګنی اوعمرفارق ته دتراویحوباره کی بدعتی وائی اومقلدینوته مشرکین وائی اودهغی په مقابله کی خپل ځان ته موحّدوائی اوداماماتوتقلیددعرب دجاهلانودرسم په شان ګنی چه هغوی به وئیل وجدناعلیه اباءنا.معاذالله استغفرالله اووائی چه الله په عرس باندی ناست دی دفقه کتابونه اسباب دګمراهی ګنی اوفصحاءمخالف دسنت ګرځوی اوهمیشه دپاره فساداوفتنه جوړه وی علی هذاالقیاس ډیرباطل عقائدلری تفصیل اوتشریح دهغه اوږده ده اومحتاج دبیان نه دی دخدای په دبندګانوباندی ظاهره ده خاص کرچه څوك ددوی تصنیفات وګوری په هغوی به داخبره اظهرمن الشمس شی بیاپه دوی باندی عادت دتقیی دی موقع باندی چپ شی ډیرخبروکی انخلی اومنکریږی بس ددی وجوهو[1] په بنیاد ددوی نه احتیاط په تولوامورودینی اودنیائی کی بهترمعلومیږی باقی جنګ جګړه هیڅاسره هم بنه نه ده چه انجام ددی نه ماسوادخرابی نه هیڅ هم نه دی اومخالف مخاصم جګړی سره په لاره نه راځی

[1] البته چه کوموغیرمقلدینوکی دااموړنه وی دهغوی حکم دشافعی المذهب په شان دی ۱۲منه

بیادبی فائدی تکرارنه څه حاصلیږی، قال الله تعالیٰ :یاایهاالذین امنو علیکم انفسکم لایضرکم من ضل اذاهتدیتم الایه ولی التوفیق والسلام علی من اتبع الهدیٰ اه ٨ محرم س١٣٠١هـ (امدادج٣ص١٥٠)

## نحواب دیدن کسی حامله مرده راکه فرزندزائیده

سوال :(٦٢٤)اسلام علیکم څه فرمائی عالمان دین دی مسئله کی چه دیوسړی ښځه دحمل په ورځوکی په تاریخ (٢٤محرم/ س١٣٠١هـ) کی وفات شویدی هغه ته دخوب په ذریعه دخالی په شپه په څورلسم صفرباندی دپنځوبجونه مخکی معلومه شوه چه دبی بی ځوی شویدی اوس داتپوس کول غواړوچه دوخت پوره کیدونه پس قبرکولاوول شریعت کی څه حکم لری ؟

جواب :قبر کولاوول شرعاجائزنه دی اوخوب دشریعت په نزدځه محبت تامه نه دی کنی که څوك دخوب تعبیرویستونکی معلوم وی نوهغه نه تپوس وکړی بس یاخوداخوب یوقسم دخیالاتونه دی ځکه چه دمورساه سره بچی ساه اخلی هرکله چه دمورساه مرګ سره ختم شوه نوبچی هم مری یاکه چرته قدرت خداوندی سره په طوردخارق عادت داامرواقع هم شی نوپه طوردخارق عادت به هغه بچی هم دقبرنه راوزی ځکه چه الله رحیم اوکریم دی که چرته ددی بچی عمروی نودی به نه ضائع کوی بلکه ښکاره کوی به ئی اوکه چرته مقدرکی دهغه عمرنه وی نوراویستوسره هیڅ فائده نه کیږی غرض صرف په خیال اوګمان باندی قبرنه دی کولاوول پکار.قال الله تعالیٰ : انّ الظّنّ لایغنی من الحق شیئاً، والله اعلم فقط ١٩صفرس١٣٠١هـ (امدادج٣ص١٥١)

## درمعنیٰ ولیمه

سوال :(٦٢٥)څه فرمائی عالمان ددین په دی مسئله کی چه زیدوائی چه طعام دولیمی هغه خوراك ته وائی کوم چه دواده دهلك دطرفه پس دفراغت دنکاح نه په دریمه ورځ خپلوانووغیره کې تقسیموی اوحدیث شریف ددی مصدق دی عمروائی چه کوم خوراك چه دختنی نه وروستوپه خپلوانوباندی تقسیمولی شی هغه هم دحدیث شریف موافق طعام دولیمی وه زیددعمروغلط وایې اوطعام ولیمه صرف دغه طعام کوم چه بره ذکرشوهغه بیانوی دی صورت کې دچاقول صحیح دی اوحدیث شریف کې کوم قول مستنددی؟



جواب :دلغت موافق اوپه اصطلاح دشریعت کې دزیدقول صحیح دی امااللغة فلمافی منتهیٰ الارب ولیمة کسفینة مهمانی عروسی وقیل اسم الولیمة یقع علیٰ کل دعوة یتخذبسرور حادث لکن الاشهر استعمالها عند الاطلاق فی النکاح ویقیدفی غیره فیقال ولیمة الختان ونحوذلك انتهیٰ ومماالشرع فلما فی صحیح البخاری ومسلمة من انس ان النبی ﷺ رای علی عبدالرحمٰن بن عوف اثرصفرة فقال ماهذا قال انی تزوجت امرأة علی وزن نواة من ذهب قال بارك الله لك اولم ولوبشاة متفق علیه وعنه قال اولم رسول الله ﷺ حین بنی بزینب بنت جحش فاشبع الناس خبزاولحما رواه البخاری، اودختنی دطعام نوم اعذاردی اوبعض عالمانودطعام قسمونه په نظم کې راجمع کړیدی :

ان لو لائم عشرة مع واحد — من عدها قدعزّنی امرانه
فالخرس عند لفاسهاوعقیقة — للطفل والا عدار عند حسانه
ولحفظ قران واداب لقد — قالوا الحذاق لحذقة وبباله
ثم الملاك لعقده ووليمة — فی عرسه فاحرص علی اعلانه
وکذلك مادبة بلاسبب یری — ووکرره ببناع لمکانه
ونقیعة لقدم مروغبمة — ولمصیبة وتکون من جبرانه
ولاول الشهر الاصم عتیرة — بذبیحة جاء ت لرفعة شانه

منقوله من ردالمحتار ج٥ ، صـ ١٥ ، اوکله کله توسعااومجازاً دتولوقسمونه ته ولیمه وایې په دی نظم کې وویل، ان الولائم عشرة الخ وفی درالمحتار علی الی ولیمة، دی طعام العرس. قیل الولیمة اسم لکل طعام / ج ٥/ صـ ٢٢١ / ولمامرمن عبارة متنهی الارب وقیل الخ ،بس دعمروقول هم صحیح دی خواستعمال غالب موافق دقول دزیددی، لمامرمن ان الاشهرالخ، ی داڅه شرعی مسئله نه ده صرف نزاع لفظی ده، دی باندی څه ثواب اوعقاب مرتب نه دی، والله اعلم [١٨ جمادی الثانیه / ١٣٠٣هـ / امدادج٣/ صـ ١٥٢]

## وجوب دتقلید

**سوال** :(۶۲۶) ماجوابکم ایهاالعلماء رحمکم الله :دی صورت کی چه بعض ځایونوکی اکثرخلق حنفی المذهب ان پره وی خودهغوی عقیدی موافق دشریعت نبه مضبوط وی عالمانواوحفظانوپه خدمت کی تعظیم نبه زړه سره کوی دهغوی دوعظ اوپند حجت سره دهغوعقائدپیرپاخه وی اوس هلته بعض بعض غیرمقلدین ئی اودوی دهوکه کوی اووائی چه تاسومذهب محمدی پریږدی اومذهب حنفی اختیاروی ؟

**جواب** :احکام شرعیه په دوه قسم د منصوص اوغیرمنصوص .منصوص دوه قسم دی متعارض اوغیرمتعارض .متعارض په دوه قسم دی معلوم التقدیم والتاخیر بس احکام منصوصه غیرمتعارضه یامتعارضه معلوم التقدم و التاخیرکی نه قیاس جائزدی نه دچا دقیاس اتباع جائزده لقوله تعالی: وان هم الایظنون ولقوله تعالیٰ ان یتبعون الاالظن اه ، ظن نه مرادهغه ظن دی کوم چه مقابل دنص دی اواحکام غیرمنصوصه یامنصوصه متعارضه غیرمعلوم التقدم والتاخیرکی یابه هیڅ عمل نه کوی یابه کوی که چرته هیڅ نه کوی نومخالفت دنص ایحسب الانسان ان یترك سدی، او ،افحبستم انماخلقنکم عبثاً ، لازم راځی اوکه چرته کوی نوبغیردعلم یاتعین یوطرفته عمل ممکن نه دی بس علم یاتعین دحکم یص سره خوکیدی نشی لعدم النص فی الاول ولاتعارض من غیرعلم بالتقدیم والتاخیر فی الثانی، عمل بالتعین قیاس سره کیږی بس یاقیاس دهرکس شرعامعتبردی چه څه چه دچاپه ذهن کی راغلل یادبعضومعتبردی دبعضونه دی دټولوخومعتبرکیدی نه شی لقوله تعالی ولورده الی الرسول والیٰ اولی الامرمنهم لعمله الذین یستنوبطون منهم ،بس دبعضومعتبردی اودبعضونه دی دچاچه معتبردی هغوی ته مجتهدمستبط وائی .دچاچه معتبرنه دی هغه ته مقلدوائی بس مقلدباندی لازمی شول چه دیومجتهدتقلیدوکړی لقوله تعالی واتبع سبیل من اناب الی .اوس پوهیدل پکاردی چه دځلورواړواماماندوتاریخی حالاتونه یقین معلوم دی چه لاندی دعموم من اناب الی داخل دی بس ددوی اتباع هم ضروری شوه پاتی شوه داخبره چه مجتهدین خوډیرتیرشوی دی دبل چاتقلیدولی نه کوودی جواب دادی چه اتباع دسبیل دپاره علم دسبیل ضروری دی اوښکاره خبره ده چه ماسوادائمه اربعونه دیومجتهدسبیل داتفصیل دجزئیاتواودفروعو معلوم نه دی بس څرنګه دچااتباع ممکن ده بس انحصاردمذاهب اربعوثابت شوپاتی شوه داخبره چه دی



څلورواړوکی دیوتقلیدولی دی . ددی وجه داده چه مسائل په دوه قسم دی :متفق علیها ،مختلف فیها ،مسائل متفق علیها کی خوبه دهرچااتباع کیږی مسائل مختلف فیهاکی خودټولوکیدی نه شی .دبعضوبه کیږی اودبعضونه . بس ضروری دی چه څه وجه دترجیح به وی بس حق تعالی اتباع لره انابت الی الله باندی متعلق کړیده دکوم امام چه انابت الی الله زیات معلوم وی دهغه اتباع به کیږی اوس تحقیق دزیات انابت به یاتفصیلاکولی شی یااجمالا. تفصیلاداچه هره فرع اوجزمختلف فیه وکتلی شی چه حق د چاطرفته دی اجمالاداچه دهرامام په مجموعی حالاتواوکیفیت باندی نظروکړی شی چه غالباځوك به په حق وی اودچاانابت زیاتی دی رومبی صورت کی علاوه دحرج اوتکلیف مالایطاق نه مقلدمقلدپاتی نه شوبلکه دخپل تحقیق متبع شو نه دچادسبیل وهوخلاف المفروض بس دویم صورت متعین شوچاته چه په امام ابوحنیفه رحمه الله باندی دهغه مجموعی حالاتوسره داظن غالب اواعتقادراجح وی چه دی منیب اومصیب دی چاته په امام شافعی رحمه الله باندی چاته په امام مالك رحمه الله باندی چاته په امام احمدبن حمبل رحمه الله باندی په دی وجه هریودیویواتباع اختیارکړی اوهرکله چه دیواتباع لره وجه دعلم بالانابت التزام وکړی شو اوس بعض جزئیات کی بغیردځه قوی وجه یادسخت ضرورت نه دهغه په مخالفت کی شق اول به واپس راځی وقدثبت بطلانه .بس بحمدالله دی تقریرسره وجوب دتقلید مطلقا اوتقلیددائمه اربعوخصوصااوانحصارفی المذاهب الاربعه اووجوب دتقلیدشخصی اوبطلان دتلفیق کالشمس فی کبدالسماء معلوم شو.ودونه خرط القتادوالکلام فیه طویل وفیماذکرنا کفایة لطالب الرشاد انشاء الله تعالیٰ ولنعم ماقیل

هرکه سربرخط فرمان ولیلی نه نهد — کی میّسرشودش روئ براه آوردن

هرکه خواهد سرمنزل مقصود رسد — بایدش پیروی راه نمایان کردن

اوداوئیل چه مذهب محمدی موپربنودواومذهب حنفی مواختیارکړداعجیب دکم عقلوکلام دی ده ته داخبره هم نشته چه مذهب څه ته وائی دین محمدی ته مذهب محمدی وائی په دین اومذهب کی ورته فرق هم معلونه دی چه دین مجموعه داصولونوم دی اومذهب دمجموعه دفروعو اوهرفروع دپاره اصول ضروری دی هرکله چه مذهب محمدی شونودین څه شوداکس دی نسبت سره حنفیه منع کوی اوخپل خبرورته نشته چه څه خاوری خولی ته اچوی چه دین